کنز الدقائق

پښتو

مؤلف

خادم الدین الاسلامی الراجی الی دُعاءِ العامی
والخاصی ابی الفضل مولوي محمد عبید الله الایوبی

کاتب

محمد عبد الباری

الاغستانی غفرله الباری

المکتبة الحبیبیة
ارگ بازار کندهار افغانستان


حنفی
شافعی
بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
کفایت دینی کتب خانہ
کفایت اللہ ابن صدیق
واٹس ایپ گروپ ٹیلی گرام چینل
اس گروپ میں کتابیں اہل السنۃ والجماعت، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، دیوبند ، علماء حق کے عقائد کے مطابق ہوں گی مختلف زبانوں میں اسلامی کتابیں پشتو عربی اردو فارسی جیسے تفسیریں، فتاویٰ درسی کتب خارجی کتب و غیرہ۔
کفایت اللہ ابن صدیق
easypaisa
+923052488551
+923247442395
مالکی
حنبلی

وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

فتح المغالق

اول جلد شرح پښتو

عنز الدقائق

مؤلف:
خادم الدين الاسلامي الراجي الى دعاء
العامي والخاصي ابي الفضل محمد عبيد الله
الايوبي السليمانخيلي النقشبندي القندهاري
الافغاني غفرالباري ذنبه الجلي والخفي۔

کاتب:
محمد عبدالباری الارغستانی غفرله الباری

ناشر:
مکتبة حبیبیة ۔ کانسی روډ ۔ کوئټه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله الذی هدانا الی الاسلام ؛ و وفقنا لخدمة الدین المبین ۔ وشعائر الایمان ؛ والصلوة والسلام علی مبلغ تلك النعمة العظمی الی کافة الانام محمد المؤید بالمعجزات الباهرات خصوصا القرآن العظیم الشان ۔ وعلی اله وصحبه البررة الکرام وعلی ازواجه المطهرات أمهات المؤمنین ۔ وعلی التابعین العظام وتبعهم ۔ وعلی سائر الائمة المجتهدین فی الدین ۔ خصوصا علی امام الائمة سیدنا ابی حنیفة وصاحبیه وعلی جمیع عباد الله الصالحین الی یوم الدین ؛

امّا بعد ! فیقول العبد الضعیف الاثیم محمد عبید الله ابو الفضل السنی الحنیف النقشبندی الایوبی الافغانی السلیمانخیلی القندهاری چه ـ

طلب د علم فرض دی ۔ لازم سوی لکه فرض دی
په پښتو به دین بیان کړم ۔ ستاد پاره آسان کړم

بنهانه فائده

یوه سره ! چه هر قوم د خپل قوم د خبر تیا د پاره خصوصا العوام اونزده کو نکی د بنو و غټو کو نو ری اوکه بنځی چه په عربی کتابونه پوهیږی یو ستر خدمت کړی دی هغه داچه عربی دینی کتابونه کم د عقائدو وی اوکه د فقهی وی و ما دری ژبه ته د قوم د اردو ولی دی اوترجمه کړی دی ۔ (جزاهم الله خیرا) مکرافغانانو پښتنی علماؤ د قوم دا خدمت په دکه پیمانه نه دی ترسره کړی ۔ خصوصا علماء د افغانستان ۔

یو پښتنه ! د پیښور علماء حضرات تو خو اخدمت کړی دی او هم ئی کوی ۔ نو علماء د افغانستان په هغه خدمت سره مستغنی دی ۔

جواب ! هو د پیښور علماؤ د دغه خدمت موږ منه کوو او د دا ناوی په ستر که وړ ته کوو ولکن چونکه د پیښور پښتو ژباړه ډیره ډیر د افغانستان

د پښتو څخه هم په تلفظ کې او هم په رسم خط کې د پیړۍ مخالف. او خصوصًا د قندهار او د قندهار د ماحول لکه لښکر کاه، هلمند، سروړکان، فراه او غیره. نو حکه زموږ وطنی خلکو د هغې پیښورې پښتو څخه په زړه پورې او کامله نفع نه شوای اخستلای فلهذه الضروره د درویش په زړه کې داسوداپیدا سوه چه بعضی کتابونه په عقائدو کې او بعضی مختصر کتابونه په فقه کې په قندهاری پښتو باندې ترجمه او تشریح کړم. هغه ووچه دې سودا ته درویش عملی بڼه ورکړه. او په دې لړکې می "نورالظلم" "ابوالمنتهی" "بیانات صادقه په عقائدو کې" "شروط الصلوة" "قدوری دعبادات حصه" او "نورالایضاح مکمل" می ترجمه کړه.

دیادونې خبره داده چه درویش صرف او صرف د دغو کتابونو پښتو ترجمه اکتفاء نه ده کړې بلکه صدها مسئلې چه دمقام سره یې تعلق درلودې د نورو معتمدو کتابونو څخه می هم درانقل کړې دی. تاچه بعضی امامان چه اخذ احکامو او عقائدو د لویو عربی کتابونو څخه نه سی کولای دا کتابونه د درویش په دغو دپاره مرجع ګرانو مسئلو وکړې ان شاء الله تعالی.

د بعضی ملایانو طرز عمل! دوی ته چه دپښتو کتاب د حکم بیان وسی. نو وایی داخو پښتو کتاب دی هیڅ اعتبار نه لری. اخیر دغه دپښتو کتاب خو هم عربی معتبر کتاب ته حواله کړې ده. نو ولی دا اعتبار نه لری. آیا دوی ته چه حمار یا ابل وایی اعتبار لری او که خر یا اوښ ورته وایی دا اعتبار نه لری. ع

برین عقل و دانش بباید گریست ؛

خیر دوی چه هرڅه وایی خو درویش مقصد دادی چه خوانندګه ورونو اوخوندونکو ته زه کوم فی استاذ پیدا کړم تاچه د بعضی احکامو په طلب کې د بدر سرګردان نه وی. او درویش دا امید دی چه د پیر فائده اخستونکی به د دې پښتو کتابونو څخه به درویش ته دعاء مغفرت وکړې او خدای جل سلطانه به دوی دغه دعاګانی دعامی په حق کې هم قبولی وکړی. وماذالك علی الله بعزیز. بیت

غرض نقشبست کز ما یاد ماند. که هستی دائمی بینم بقائی

مګر صاحبدلی روزی زرحمت کند درحق این مسکین دعائی

درآویش والئ چه تراوسه پورې دغو کتابو پښتو شهرت عامه او قبول تام پیدا کړئ. حتی چه قدورې تر لس زره نسخې ډیره خرڅه سوې ده. و هکذا نور ظلم ابوالمنتهی نور الایضاح وغیره. اوحتی چه دغه کتابونه سعودی عربستان، امریکا، جرمنی وغیره ته یعنی چیرې چه قندهارې عوام ور و نه اوسیږي رسیدلی دي. اودکوټې دبنارخڅه چه مرکز د دغو کتابودئ دغومهالکوته په طور دتحفې استول کیږي. آو افغانستان ته هم په کار تنانو لیږل کیږي. دالهئ دشکر دئ علی رغم انف الحاسد. اودرآویش دتنقید یا اعتراض څخه دچانه باك کوم او نه کله کوم. که گفته شده «عذر من صنف قد استهدف»

البته که څوك تحریرې حاسدانه تجاوز وکړي نو هغه به تحریري دندان شکن جواب واورې. لکه چه امین الله وهابي پیښورې چه دعامې د شرح عقائد پر بعضې حواشیو بې شرمانه اعتراضونه کړي دي. حتی چه دوهابیانو دعادت سره سم معامله ئې وشرك ته رسولې وه. نو درآویش هم پرلوئ بیاض دخیالي چه موږ فوټوکاپي کړې وه وهغه ته مفصل جوابونه ورکړه چه که دهغه بیاض نقل سي. نو پوره رساله به ځني جوړه سي. نوم ئې «سیف القندهارې علی عنق امین الوهابي» دئ صاحب دد رمختار والئ ـ

وما انا من کید الحسود بآمن ÷ ولا جاهلٍ یدري ولا یتدبّر
هم یحسدونني وشر الناس کلهم ÷ من عاش یوماً في الناس غیر محسود

داخبرې پائ نه لري. نو اصل مقصد دادئ چه دډیره وخته زما یو دوست باهمت کتابفروش په کوټه کې په یاره یاره ماته داویله چه ته دکنز الدقائق دعبادا توحصه پر ډول د قدورې او نور وکتابوستا په پښتو ترجمه کړه. درآویش چه دوره ورملا حبیب الله په دې مطالبه کې غوره وکړئ او د دې مطالبې عواقب می وسنجوله نو دې نتیجې ته ورسیدم چه که خدائ جل سلطانه دغې شرحې په پښتو ژبه توفیق درکړئ او وپایه ته تکمیل ورسیدله دا به د درآویش دپاره صدقهٔ جاریه وی. او د همولهنو پښتنو دپاره به فائده عاجله وی. نوکه څه

هم عوائق ډیر وه او په عین حال کې جلد ثانی د شرح د نور الایضاح تر تحریر لاندې وو۔ او عمر د ۶۳ ویش په حدود وو کې د ۶۳ واړه اتیا کالو وو چې په داسې سن کې قوی قوی بدنونه د ضعف پر انتهائی پایه وی۔ خو بیا هم په امید د توفیق د رب العزت د هغه و مطالبه ته می لبیک و وایه او په تاریخ د (۱۵) د محرم الحرام ۱۴۲۳ هـ ق می شروع په دغه شرح وکړه: اللهم وفقنی للسداد فی شرح هذا الکتاب۔ وتممه بالخیر والعافیة۔ انک علی کل شئ قدیر:

د کاتب نظر:

کاتب الحروف محمد عبد الباری غفرله الباری وائی چه الحمد لله زه دای بیا پاک خدای د دې کتاب د کتابت اعزاز زما په برخه کړی لکه څنګه چه تر دې د مخه د ابو المنتهی، قدوری، نور ظلم، البلاغ المبین او ایساغوجی کتابت هم زما په قسمت سوی وو۔ دا زه د دغه سعادت او خوشنصیبی بولم چه د داسی قدر دان، علامهٔ زمان، چراغ افغان او استاذ اساتذه مولنا محمد عبید الله ایوبی تالیف او د ده د ملغلرو په شان بیا نور نه زما په قلم کتابت کیږی او بیا تر چاپ لاندې کیږی او وروسته وهر طرف ته د اپیغامونه لیږل کیږی۔ او د دې شائقین په شرق او غرب کې بې شمیره مسلمانان دی۔ نو باید وو ایو چه د داسی خدمتګار او د اسلام خواخوږی او پر دین مین شخصیت قدر او عزت په هر وخت کې وکړو۔ خو زه داهم وایم چه

ستر عالمه ژوندی خوارم د باد اړه ÷ تاوریزه کړه لوی وکم ته سمه لار ده
په تعلیم و تعلم کې دی ژوند صرف کړی ÷ باطل نه منې د حق پې طلبدار ده
شریعت و طریقت دی دواړه طی کړه ÷ کامیاب اوسې د اسلام علمبردار ده
کارنامې دی سوې مشهورې په جهان کې ÷ تر قیامت پورې به ستاوی یادګار ده
جنتونه دی نصیب سره کړان استاذه ÷ خدای دی در کړی دائمی دار القرار ده

زه محمد عبد الباری محتاج دا خواست کړم
خدایه ته می کړې معمور ستا په دیدار ده

قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم

شروع کوم یعنی دکتاب په نامه د الله چه ډیر مهربان دی په دنیا کی پرهر چا او په آخرت کی پر مومنانو

فوائد شتی متعلقة ببسم الله

فائده! مصنف شروع دکتاب وکړه په مبارک عبارت سره د بسم الله آ اقتداء بالقرآن العزیز چه دهغه په شروع کی دا مبارک عبارت موجود دی۔ اوبل مصنف اقتداء وکړه په سلف صالحینو پسی چه د هغوهم دغسی رسم وو او اجماع وو۔ اوبل د امتثال وکړی د حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم چه وائی هر هغه کار چه د برکت وی او شروع په بسم الله آ په هغه کار کی وی نو سی هغه کار بی برکته وکړی۔ اوبل ته حدیث د الحمد لله په یاد کی هم راغلی دی او په دواړو حدیثونو کی چه لفظ د ابتداء ذکر سوی دی مراد هغی ابتداء عرفی ده چه هغه د پریشان په برکی یو لاسی سی۔ نو د دغو دوو حدیثو په مابین کی تعارض نشته۔ قاله المولوی الخیالی۔

فائده! په نحوکی د باء الجر د یاړه د یوی معانی راغلی دی۔ لکن اهل تحقیق وائی چه مراد دلته هغی الصاق دی یعنی جوت والی مکر جوت والی د شارع د بسم الله سره پر طریقه د تبرک او کومک دی۔ د هغه ته۔

فائده! مراد د اسم څخه دلته مقابل د لقب او کنیه دی که ایجابی وی او که سلبی وی۔ که مشتق وی که جامد وی۔ نو تولو نومانوته د رب جل جلاله شامل سو کویا ویونکی د بسم الله په تولو اسماء الهیه وسره شروع کوی۔

فائده! په لفظ کی د الله تخمیناً (۲۵) مذهبه دی چه بعضی د هغو څخه قاضی بیضاوی ذکر کړی دی۔ نود تولو ذکر په دې مختصره شرحه کی مناسب نه دی۔ البته جمهور د علماؤ پر دې مذهب دی چه لفظ د الله عربی دی او نوم د ذات جلیله دی او هیڅ اصل نه لری لکه زید چه نوم دیو سړی وی۔ وهو المختار عند ابی حنیفة او د محمد بن الحسن او د امام شافعی او د خلیل بن احمد الفوی اللغوی۔

فائدہ سنیہ! هشام دامام محمد او هغه دامام اعظم ابو حنیفه رحمهم الله روایت کړی دی چه الله اسم اعظم شپیتو دی. وبه قال الطحاوی او دا هم مذهب دډیرو علماؤ دی او داغه مذهب اکثرو علماؤ فیما دی دی. حتی اهل طریقت والا صوفیه کرام وائی لا ذکر عند هم لصاحب مقام فوق الذکر بهذه الکلمة المبارکة یعنی الله کما فی التحریر لابن امین حاجی رحمه الله تعالی.

دسر ویش وائی چه ددې مبارک اسم ورد شبانه سل (۱۰۰) واره دی. ددې عدد سره دا دی چه لفظ مبارک په قرآن عظیم الشان کی. یا په اسم ظاهر سره یا په ضمیر په مذکور عدد ذکر سوی دی.

فائدہ! ددې اسم مبارک ویناوو قسم دی. یو دا دی چه په یا د نداء څخه وائی لکه یا الله. اوبل دا دی چه بې حرف نداء څخه وائی لکه الله.

فائدہ! دهر قسم دویلو طریقه دا ده چه پر تلل واړه پوره تاکید وبه جل جلاله وائی اوکه څوک پراوله طریقه وایه نو چه تولو عدد پوره سی نو دا سی به وائی صلی الله وسلم علی سیدنا محمد وعلی اله واصحابه اجمعین. اوبیا هره دعا چه غواړی د دنیا او آخرت چه هر څه څوک غوښتی وی کړی او په اخیر کی دی بیا درود وائی. اوکه څوک په دوهم طریقه سره وایه په اخیر کی به دا سی دعا شروع کوی. اللهم انی اسئلک بعزة اسمک العظیم الاعظم. اسئلک ان تصلی وتسلم علی سیدنا محمد وعلی اله وصحبه وسلم. ثم یدعو بما شاء.

فائدہ! اګرچه لازمه نده ګڼل چه طریقه دویلو څخه دا ده چه په طهارت سره او مخامخ وقبلې ته دې وائی. او په مابین کی دعدد مذکور دی بې ضرورته مخرب نه کوی. او دا لازمه ده چه حروف د دغه مبارک اسم به پوره کوی او صحیح بې وائی

فائدہ! دخیل ځان اوریدل څخه شرط دی. بلکه پر صحیح مذهب دا شرط دخفی قرائت دلسانه هم دی کما تقرر فی کتب الفقه علاوه د تولو اذکارو او دا هم اوریدل دځان شرط دی که کوم نه وی.

فائدہ! دمذکور ورد دپاره دعامل اجازه لازمه ده. داوو دې مبارک اسم په باره تحقیق علمی په قدر ضرورت. چه دې عامی ته حاصل وی. والعلم عند الله العظیم.

فائدہ ! "رحمٰن" لفظ عربی دی۔ او هغه څوك غلط وائی چه معرب دی د رحمانا څخه

فائدہ ! مولانا اعلمؒ وائی چه رحمٰن هم علَم دی د ذات د خدائ او اطلاق ئی پر غیر د خدائ کم معرفه وی او که نکره وی ناروا دی۔ لکن تاج الدین السبکیؒ وائی چه منع د اطلاق د رحمٰن پر غیر د خدائ شرعی خبره ده لغوی نه ده۔ او مخصوص په خدائ پوری معرفه دی یعنی الرَّحمٰن دی۔

د رحیش وائی چه په دغه تحقیق سره د عوامو ښه مشکل خلاص سو چه د یوه سړی چه اصل نوم ئی عبدالرَّحمٰن او خلك ئی رحمٰن بولی او بعضی ملایان و رته وائی چه د اسخته کناه ده۔ لکن پوه سه چه په مابین کی د اختصاص د لفظ د الله په خدائ پوری او د اختصاص د الرحمٰن په خدائ پوری فرق سته هغه دا چه اختصاص د الله د اسم وضعی دی او د الرَّحمٰن اختصاص بعد الوضع دی۔ نو حکم لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰه کلمهٔ توحید ده او لَا إِلٰهَ إِلَّا الرَّحْمٰنِ کلمهٔ توحید نه ده۔

فائدہ ! جمهور علماء د لغت او نحوی پردی خبره دی چه رَحْمٰن او رحیم دوارئ صفت مشبه دی مشتق د رحمت څخه دی لکن چونکه حروف د رَحْمٰن بالادی تر حروف د رحیم اوغالبًا زیادت د لفظ پر زیادت د معنی دلالت کوی د دی سببه بعضی علماؤ توهم کړی دی چه رحمان صیغه د مبالغی ده صفت مشبه نه دی۔

فائدہ ! زیادت والی د معنی په رحمان کی کاهی په اعتبار د متعلق د رحمت دی په دنیا کی چه متعلق ئی مؤمن او کافر دواړه دی یعنی رزق او صحت او اولاد او مال و غیره دواړو ته ورکوی او رحیم په معنی د رحمت د آخرت دی چه خاص په مؤمنانو پوری دی۔ د دی سببه په بعض دعاګانو کی داسی راغلی دی یا رحمٰن الدنیا و رحیم الاخرة۔ قال الشاعر ؎

ای کریمی که از خزانهٔ غیب ÷ گبر و ترسا رظیفه خور داری

دوستانرا کجا کنی محروم ÷ تو که با دشمنان نظر داری

او کاهی رحمان په معنی د معطی النعم الجلیلة یعنی ورکونکی د لویو نعمتو او رحیم په معنی د ورکونکی د نعم د قیقه احتمال کیږی ولهذا قیل یا رحمٰن الدنیا والاخرة و یا رحیم الدّنیا۔

فائدہ! فقیر بعضی خواص د اسم د رحمان او رحیم او د پورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خواص او په ډیر په پوره ډول د مطالب په شرحه کې د قدوري چه د فقیر تالیف دی بیان کړې دی۔ چه څوک ښۍ شوق لري هوره ډې مطالعه کړي۔ قال المصنف

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَعَزَّ الْعِلْمَ فِی الْاَعْصَارِ وَاَعْلٰی حِزْبَهٗ وَالْاَنْصَارَ

حمد او ثنا وصفت دی خاص خدائ لره چه عزت او شرافت ښۍ ورکړی وعلم ته په تولو زمانو کې او پورته کړی ښۍ دی جماعت د علم چه علماء دی او مددګاران د علم کې څه‌ګم عوام وی۔

پوکاسه! چه مراد د علم څخه په دې ځای کې علم الشرائع والاحکام دی۔ ولی چه دمقام سره د دې کتاب همدغه علم مناسب دی۔ فلا یرد۔ چه علم عقائد اسلامی تخو هم شرافت او عزت خدائ پاک ورکړی دی۔

پوکاسه! چه مراد د عزت څخه د علم الشرائع والاحکام عزت دی په زړو کې د مؤمنانو د هر عصر۔ لاحتیاجهم الی تلك الاحکام فی کل عصر وزمان۔ فلا یرد ان الکفرة لا یعظمونه۔

فائدہ! مراد د لوړ والو څخه د اصحاب العلم علو رتبی دی چه په نزد د خدای جل شانه فلا یرد۔ چه بعضی جهلة د عوامو د مسلمانو تعظیم د علماؤ نه کوی۔

روایت دی چه امام محمد بن الحسن الشیبانی یو وخت د ډیری مفلسی په حالت کې یو دکاندار ته چه د ودۍ ښۍ خرڅوله ورغلی۔ چه ماته د ډوډۍ راکړه نو به تا ته د ډې مسئلې علمی درښیم چه تا ته د هغو مسئلو په سبب خدائ نفع درکړی۔ دکاندار د علم او د دې ستر عالم عزت ونه کړی اوداسی ښۍ ورته وویله چه زړه د ودۍ په ډوډۍ خرڅوم په مسئلو ښۍ نه خرڅوم۔ خیر امام محمد د هغه څخه ولاړ ځی۔ څو زمانه وروسته هغه نانوائی ته یوه مشکله مسئله پیښه سوه هغه د اچه د ې نانوائی یوه ځوانه په نکاح ورکړې لور د ر لود که د دغی لور د کور داسبابو په بارکی ماینه د نانوائی و د ې ته تینګه سوه چه لور ته به فلانی او فلانی شی ورکړی ایښې۔ حتی نانوائی ښۍ دیر تنګ کړی اود ر د ورغلی اوداسی ښۍ ماینې ته ویل چه که ماهر شی و د ې لور ته ورنه کړی نو ته پرما په ثلاثا طلاقه ښۍ۔ وروسته ښۍ فکر سوچه د شی لفظ خو دیر عام دی۔ نوستا د هر شی ورکړه

کله په طاقت پوره ده. نو ځکه عالم بل عالم څخه ډیر ډیر باب پوښتنه وکړه نو هغو ټولو ورته وویله چه دا طلاق خامخا ستا پر ماینه واقع دی چه دهر شی ورکړه ولوړ ته دولاده په وخت کی ستا د طاقت وتلې خبره ده. اخیر نا توانۍ مجبورًا دخپل عمل څخه چه ذکر سو شرمنده کا امام محمد بن الحسن ؒ ته ورغلی او دپیښی واقعې حکم یې ځنی وغوښتی. حضرت الامام ؒ ورته وویل چه ما په دې مسئلو دې ډوډی در څخه وغوښتې او تا انکار وکړی. اوبې ادبه لفظ دی استعمال کړی. او د علم احترام دی ونه کړی او په هغو دې مسئلو کی یو داستاد پوښتنی واقعې حکم وو.

نو اوس زه علم ته خپل عزت ورکوم. تر هغوچه لس زره دې هموته مثلاً سرانه ورې زه جواب نه درکوم. قال ذالك تادیبًا له. نا توانۍ مجبور وو هغه مبلغ یې سر اورې او امام ؒ ته یې وسپارې. حضرت الامام ؒ ورته وویل چه یو قرآن شریف دی ولوړ ته ورکړه نو زه کله شی ورکوې او که نه په طلاق کی نه حانیژی. ولی قرآن کریم په ځای کی دهر شی ولاړ دی.

پوه کا سره! چه دپوره سورة الحمد لله. فوایدی او خواصی او دیلو طریقه یې په دیر تفصیل سره په شرحه کی د قدورې چه په پښتو ژبه دې رویش تصنیف کړه بیان کړې ده. هغه کسان چه د دنیا او آخرت د حاجا تو غوښتونکی وی هغه شرحه چه په عمومی توګه د هرکتاب فروش سره په کوټه او قندهار کی موجوده ده دستیاب دې کړی او هر شی ته چه یې ضرورت درلودی هغه دی عملی کړی. وهذا الشرح فی الزمان الحاضر مثل الکبریت الاحمر فی حلب النفع ودفع الضرر. نوچونکه داشرح د کنز الدقائق دیره نژدی وشرحی ته د قدورې ده. نو ځکه دې رویش دا عالو د الحمد لله بیان په تفصیل سره ونه کړی.

البته اجمالاً بیان یې دادی چه په حدیث صحیح نبوی صلی الله علیه وسلم کی په بارہ کی دې مبارك سورة داسی ارشاد راغلی دی "هِیَ شِفَاءٌ لِکُلِّ دَاءٍ" یعنی سورة الحمد شفاء ده د هر مرض که ظاهری وی او که باطنی وی. لکن په هغو شرطونو چه په شرحه کی د قدورې بیان سوی دی.

فائدہ! چونکہ زمانہ ماضی د آفاتو امراضو اوفتنو څخہ نہ کہ دہ۔ لہٰذا ہر مسلمان دی تراسبابو ظاہرہ کو پہ اسبابو باطنہ کو سرہ چہ قرآن کریم او حبل اللہ المتین ځنګل لاسونہ تینګ کړی۔ تاچہ توجہ د باطن سرہ او ہغہ مسبب الاسباب تہ مراوکړی او پہ برکت د دغہ سورۃ مبارکہ د آفاتو څخہ د اخیری زمانی خلاصون ومومی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ ؛ قَالَ الْمُصَنِّفُ۔

وَالصَّلٰوةُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْمَخْصُوْصِ بِهٰذَا الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

او رحمت د خدائ پاک دی وی (د جانبہ څخہ د خدائ) پہ رسول د دہ چہ خاص کړہ سوی دی پہ دغہ فضلِ عظیم د خدائ (یعنی فضیلت د علم)

پوہ اسہ! چہ لفظ د بآء پہ ورستہ کی د اختصاص چہ مراسی کا ھی داخلہ پس مقصور علیہ وی۔ نحو اختُصَّ هٰذَا الدَّارِ بِزَيْدٍ۔ یعنی دا سرائ قصر دی پہ زید چہ دیل چا شراکت ورسرہ نشتہ۔ او کا ھی داخلہ پر مقصور وی۔ نحو اختُصَّ زَيْدٌ بِهٰذَا الدَّارِ۔ یعنی زید مقصور پر د ہی سرائ دی۔ یعنی بل شی زید نہ لری۔ بیلہ دغہ سرایہ۔ او پہ عبارت کی د مصنفؒ داخلہ پر مقصور دہ۔ یعنی دا فضل عظیم د علم الاحکام مقصور دی پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی نور د انبیاؤ علیہم السلام تہ نہ دی متجاوز۔

سوال! څرنګہ دا قصر صحیح کیږی او سرہ د دی چہ علم الاحکام و الشرائع و ھر نبی تہ ورکړہ سوی دی؟

جواب! پہ فتح کی د اسی جواب ورکوی چہ مراد ھغہ علم الاحکام و الشرائع دی چہ بیا ورستہ نہ نسخہ کیږی۔ او د اسی علم الاحکام خاصہ د آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دہ کا چہ نور د انبیاء علیہم السلام شرائع او احکام پس لہ مرور د زمانی د بل دین پہ راتلو سرہ منسوخ سوی دی۔ او د آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دین تر یوم القیامۃ پورې پاتہ دی۔ او نسخہ نہ قبلوی۔

وفی ھذا الجواب نظر۔ ولی چہ اختصاص د علم الشرائع و الاحکام پہ

علیه الصلوٰة والسّلام پوری نظر وبتولو انبیاء علیهم الصلوٰة والسّلام ته نه صحیح کیږی ولی چه دین د ابراهیم علیه الصلوٰة والسلام خو هم نه دی منسوخ۔ قال الله تعٰ، بل نتبعُ ملّة ابراهیم حنیفاً، او بل سوال دا دی چه قید د عدم نسخ د عبارت څخه د مصنف رح هیڅ نه معلومیږی۔

وَمَا قیل فی جواب هذا۔ چه شریعت د دین نبوی او د دین ابراهیمی صرف په اصولو او عقائدو کی دی نه په شرائعو او احکامو کی۔ منظور فیه دی۔ ولی چه شریعت په اصولو او عقائدو کی خو په تولو ادیانو کی موجود دی۔ اللّٰهم الا ان یکتفی بالنسخ الجزئی۔ یعنی بعضی احکام د دینِ ابراهیمی که څه هم بیخی لږ احکام دی کافی په اختصاص د علم الشرائع والاحکام په علیه السلام پوری دی۔ مثلاً د شرابو چښل په دین ابراهیمی کی تر پاته پوری جائز وه او د دین محمدی په ابتداء کی جائز وه او بیا منسوخ سوه۔ وهکذا بعض الاحکام الاُخر۔

وَالاولی فی الجواب۔ چه د لفظ څخه د علم که څه هم علم الشرائع والاحکام مراد وه په قرینه د مقام کما مرّ سابقاً۔ لکن د فضل عظیم څخه مراد علمِ عام دی یعنی علم الشرائع والاحکام وعلم السمٰوات والجنة بالتفصیل وعلم الرفرف وغیرذالک وَمَا خصّ به النبی صلی الله علیه وسلم فی الحیوة۔ قال الشاعر ؎

لا یمکن الثناء کما کانَ حقه ÷ بعد از خدا بزرگ توئی قصّه مختصر

وقال الشیخ مصلح الدین الشیرازی رح ؎

چنان گرم در تیه قربت براند ÷ که در سدره جبریل از و باز ماند
بدو گفت سالار بیت الحرام ÷ که ای حامل وحی بر تر خرام
بگفتا فراتر مجالم نماند .... ÷ بماندم که نیروی بالم نماند...
اگر یک سر موئی برتر پرم .. ÷ فروغ تجلی بسوزد پرم ....

قال العارف الجامی رح فی قصه المعراج ؎

چو دولت شد ز بدخواهان نهانی ÷ سوی دولت سرای امّ هانی
در آمد ناگهان ناموس اکبر ÷ سبکرو تر ازان طاؤس اخضر
برو مالید پر که ای خواجه برخیز ÷ که خوابت امشب آمد دولت انگیز

پسیچ راہ عرشت کردم اینک ÷ براق برق سیر آوردم اینک
الیٰ ان قال ۔ دران مسجد امام انبیاء شد ÷ صف پیشینیان را پیشوا شد

په حدیث شریف کی د شب معراج علیه الصلوٰة والسّلام وائی چه ماجبرئیل په دغه شپه کی پخپل صورت اصلی کی ولیدئ چه شپږ سوه وزرونه ئی درلودل. او نور نادرات د علوم چه آنحضرت صلّی الله علیه وسلم ته خدای جلّ سلطانه ورکړی وه ۔ وَإِن شئتَ التفصیل فی ذالك فطالع کتابی البلاغ المبین ۔ والله الموفق والمعین

تحقیق الصّلوٰة لفظاً ومعنیً ! اما لفظاً ۔ لفظ د صلوٰة اسم مصدر دئ. یعنی اسم دئ چه په معنی د مصدر دئ نو اصلی مصدر تصلیة دئ بمعنی درود فرستادن لکن دا مصدر مستعمل نه دئ او باب ئی چه باب د تفعیل دئ یعنی صلّی یصلّی مستعمل دئ ۔ نو په هائی کی د تصلیةً ئی صلوةً ودراوه ۔ فیقال صلّی یصلّی صلوةً ۔ ومن هٰذا القبیل سلّم یسلّم سلاماً وکلّم یکلّم کلاماً ۔

واما معنیً فالصلوٰة من الله بمعنی الرّحمة ومن المؤمنین بمعنی طلب الرحمة من الله تعم علی نبیه ومن الملائکة الاستغفار ۔ دوی معنیٰ دا نه دی چه دالفظ دهری معنیٰ دپاره جدا کانه وضع دئ چه مشترك لفظی وی ۔ او په هغه آیة کی چه إنّ الله وملائکته یصلّون علی النبی الایة ، سوال د عموم د مشترك لازم وی ۔ بلکه معنیٰ د صلوٰة اعتناء په شان د نبی علیه السلام دی ۔ کما قال البیضاوی فی تفسیر الایة المذکورة فهو مشترك معنوی ۔ والرحمة وطلب الرحمة والاستغفار من افراد معناه یعنی الاعتناء ۔

پوښتنه ! سوال د رحمت الٰهی وعلیه الصلوٰة والسّلام څه فائده لری ولی دئ خو په غایة الرحمة سره مرحوم دئ حتی چه هم رسول دئ او هم سید الرسل دئ او هم شفیع اعظم یوم القیامة دئ ۔

جواب ! رحمتِ الٰهی هیڅ پاتی نه لری ۔

پوښتنه ! د درود ویونکی په درود کی څه فائده ده ؟

جواب ! په حدیث صحیح کی راغلی دی ، مَنْ صَلّیٰ عَلَیَّ واحدةً صلّی الله عَلَیهِ عشراً

پوښتنه ! چه لفظ د رسول فعول دئ په معنی د مفعول دئ یعنی فرستاده شوی ۔ د رسول او نبی په فرق کی اختلاف ! بعضی علماء وائی چه دواړه په معنی کی سره یو دی ۔ دا مذهب ضعیف دئ ولی چه عدد د رسولانو (۳۱۳) په صحیح حدیث کی

راغلی دی۔ اوعدد د نبیانو (۱۲۴۰۰۰) ځریات یاکم راغلی دی نوشرتکه سره یوشی دی۔ اوبعضی علماء وائی چه رسول تر نبی عام دی ولی چه جبرئیل رسول دی او نبی نه دی۔ دامذهب هم ضعیف دی۔ ولی چه جبرئیل رسول په معنی لغوی دی او رسول خبره په معنی اصطلاحی شرعی کی ده۔ نوصحیح مذهب دادی چه رسول تر نبی خاص دی۔ مشهوره په وجه کی دخصوص دادی چه رسول هغه انسان دی چه نوی کتاب لری۔ اونبی عام دی که نوی کتاب لری اوکه پوشریعت سابق وی۔ لکن پردی فرق داسوال وار دیږی چه عدد دکتابو په حدیثو مبارکه کی (۱۰۴) بنوول سوی دی۔ اوعدد د رسولانو (۳۱۳) دی۔ فکیف یستقیم هذا الفرق؟

مولوی خیالی ددی سوال یوضعیف جواب راوړی دی هلته ئی مطالعه کړه۔ نوښه خبره دادی چه رسول هغه انسان دی چه دپاره د تبلیغ د احکاموالهیه سره د نوی شریعت راستول سوی وی۔ که څه هم کتاب ئی پخوانی وی لکن په واسطه د وحی غیر متلو ئی بعضی احکام نوی سوی وی۔ اونبی عام دی مطلقاً۔

مسائل متعلقه بالبسمله والحمدله والتصلیه

فائده: جمله د "الحمد لله" او جمله د "والصلوة علی رسوله" دواړی جملی خبریی دی۔ لکن دلته ئی معنی د انشاء د حمد الهی او صلوة نبوی ده۔

مسئله شرعیه: بسم الله ویل واجب دی په ابتداء کی د ذبح د حیوان او په وخت کی د ویشتلو د بنکار او په وخت کی د بنکاری سپی ایله کولو په بنکار پسی۔ لکن په هغه کی د بسم الله په دغو وختونو کی هر ذکر خالص کافی دی۔ رد۔

په بعضی کتابونو کی وائی چه په وخت کی د ذبح دی الرحمن الرحیم نه وائی بلکه فقط بسم الله دی وائی۔ دلیل داوائی چه ذبح د رحمت سره مناسب نه ده۔ لکن په جوهره کی وائی چه "لو قال عند الذبح بسم الله الرحمن الرحیم فهو حسن"

او ډیر فقهاء وائی چه په ابتداء کی فاتحه په هر رکعت کی بسم الله ویل واجب دی لکن امام داده چه سنت دی۔ رد۔

اوپه مابین کی د سورة او الحمد لله د بسم الله ویل مستحب دی۔ اوسنت ده

بسم اللہ ویل په ابتداء کی داو داسه - او په ابتداء کی دخوړلك او جښلك - آو سنت ده په ابتداء کی دهرامر ذی بال - یعنی ښه کار - او مباح ده بسم اللہ ویل په نزد د ولاړی یا ناستی یا یوخوا ته تلك - او مکروه ده بسم اللہ ویل په وخت کی د کشف العورة او په خائی کی د نجاست - او په اول کی د سورة براءة - او دغه رنګه مکروه ده په وخت کی د چلم څکولو یا سګریټ وغیره من الادخنة آو مکروه ده په وخت کی دخوړلو د وښو او پیاز وغیره ذالك حالة رائحة کریهة او حرام ده بسم اللہ ویل په وخت د حرام کار کولو لکه زنا، لواطت، شرب الخمر وغیره - بلکه په فتاوای بزازیه کی وائی چه که چیری د حرام قطعی په وخت کی چا بسم اللہ و ویل کافر سو - او دغه رنګه حرام دی ویل د بسم اللہ وجنب ته که په قصد د ذکر نه وی و إلّا فلا بأس به - ط در -

او الحمد للہ ویل په لمانځه کی واجب دی - او په خطبو کی سنت دی که د جمعې وی او که د اختر وی که د نکاح وی - او قبل الدعاء هم سنت ده - وقیل بعده ایضاً - او مباح ده بیله کوم سبب - او مکروه ده په نجسو ځایونو کی - او حرام دی سورة الحمد للہ ویل د جنب، نفاسي او حائضې ته - او فقط الحمد للہ ویل حرام دی په وخت کی د حرام خوړلو، ط

فائده! قهستانی وائی چه معنا د صلوة دلته ثناء کامله ده لکن چونکه ثناء کامله نه موږ په طاقت نه ده پوره نو هلته موږ تفویض وخدای پاك ته کوو او داسی وایو "اللّٰهم صلّ آله"

او بعضی فقهاء وائی چه د صلوة معنی تعظیم دی - نو "اللّٰهم صل علی محمد آله" معنا یی داسی بیان کړې ده "اللّٰهم عظّمه فی الدنیا باعلاء ذکره وإنفاذ شریعته وفی الآخرة بتضعیف اجره و تشفیعه فی امته کذا ذکره ابن الاثیر" د ویش وائی چه دا دیوه نه پوره کار ترجمه ده -

سوال! صاحب د کنز الدقائق یوازی لفظ د صلوة ذکر کړی او سلام یی نه وایه اوسره د دې بعضی علماء وائی چه افراد د صلوة د سلام څخه مکروه دی - لقوله تعالی "صلّوا علیه وسلّموا تسلیماً"

جواب! افراد مذکور په نزد د موږ مکروه نه دی - صرح به فی منیة المفتی

وآلیه ذهب العلامة میرک فی شرح الشمائل۔ قال العلامة الشامی چه علامه ابن امیرحاج په شرح کی د تحریر داسی ویلی دی چه قول په کراهت سره د افراد مذکور صحیح نه دی۔ او ده په شرحه کی د منیة المصلی دلیل داویلی دی۔ چه په سنن نسائی کی په سند صحیح په حدیث کی د قنوت داسی راغلی دی "وصلی الله علی النبی" او علامه ملا علی قاری هم په شرحه کی د جزء په قول د کراهت د افراد رد کړی دی۔

فائده! علامه امام مرزوقی وائی چه افضل دعا راتو د درود دغه الفاظ دی "اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد" نقله العلامة الشامی۔ او د درویش په عقیده هغه الفاظ دیر ښه دی چه په لمانځه کی تر التحیاتی وروسته ماتوی دی۔

پوه سه! چه روح البیان وائی چه اهل علم او اهل تصوف په درود ښوی کی تخمیناً (۴۰۰۰) قسمه درود ونه دپاره د مختلفو مقاصدو سره جمع کړی دی ان شئت فارجع الی روح البیان۔ قال المصنف

وَعَلٰی اٰلِهٖ الَّذِیْنَ فَازُوْا مِنْهُ بِحَظٍّ جَسِیْمٍ

او پر اله د علیه السلام دی صلوة وی هغه آل چه د وی برکی موندلی دی او کامیابی یی پیدا کړې ده خدای د جانبه څخه پر څه لویه بانده دی۔

احتمال لری چه ضمیر د منه راجع وعلیه السلام ته وی۔ ولی چه آل د علیه السلام ټوله کمالات علمیه او عملیه د آنحضرت څخه کسب کړی دی۔ کذا فی مستخلص الحقائق

پوه سه! چه په آل کی د علیه السلام په حای کی د درود ویلو قدیماً وحدیثاً اختلاف د علماؤ سته۔ اکثر علماء پردې رائی دی چه آل د علیه الصلوة والسلام هغه کسانو دی چه د وی ته صدقه زکوة اخستل ناجائز دی۔ مع الاختلاف فیهم۔ پردې مذهب د آل او اصحابو ترمابین عموم او خصوص من وجه دی۔ چه امام حسن رض او امام حسین رض هم د علیه الصلوة والسلام آل دی په دغه معنا او هم یی اصحاب دی۔

چه پوه سه چه دابیان ټوله د دې صلا بنا پر هغه نسخه د کنز دی۔ وعلی اله واصحابه الذین آه۔ منه

او بعضی فقہاء رح وائی چہ تولہ اُمت اجابت یعنی چہ د علیہ الصلوٰۃ و السلام دین ۂ قبول کړی وی هغه ددہ آل دی۔ دآ مذهب دی د امام مالک رح او هم دغه مذهب دی د امام هری رح او د امام نووی رح په شرحه کی د مسلم۔ پرد ې تقدیر آل عام مطلق دی تر اصحابو رض ولی چہ تولہ اصحاب رض د امت اجابت څخه دی۔ او تابعین وغیرهم من المؤمنین الی یوم القیامة۔ آل په معنا د امت اجابت دی او اصحاب نه دی۔

فائدہ! نو ذکر د اصحابو رض پس له آل تخصیص بعد التعمیم دی د پاره د اصحاب د شرافت د اظهار او ځیر اهل لغت پرد ې دی چہ آل د علیہ الصلوٰۃ و السلام اهل بیت د علیہ السلام دی چہ عبارت د امهات المؤمنین رض څخه دی او د خادمانو څخه۔ کما ورد فی الحدیث سلمان رض من اهل البیت چہ د علیہ السلام خادم وو۔ پرد ې مذهب ذکر د اصحابو رض تعمیم بعد التخصیص دی۔ قهستانی رح وائی چہ مذهب ثانی هو المختار۔ رد۔ در۔

او لفظ د اصحاب په نزد د جمهورو رح وجمع د صاحب دہ لکه اظهار چہ جمع د ظاهر دہ او جوهری صاحب الصحاح وائی چہ جمع د صحِب بکسر الحاء یا جمع د صَحَب بفتح الصاد وسکون الحاء چہ دواړه مخففه صاحب دی۔

او د صحابی په معنی کی هم اختلاف دی۔ په نزد د بعضی اصولیینو رح او په نزد د تولو محدثینو رح صحابی هغه څوک دی چہ د علیہ الصلوٰۃ والسلام سره ې ملاقات سوی وی۔ که ې په ستر کو لیدلی وی او که نه۔ لکه عبد الله بن ام مکتوم رض چہ ړوند وو۔ او ملاقات ې په وخت کی د اسلام وی او مړ هم پر اسلام وی او که یو واړه مرتد سوالعیاذ باالله او په شوندکی د علیہ السلام بیرته اسلام ته راوګرځیدی۔ هغه هم صحابی دی۔ او که پس له وفات د علیہ السلام اسلام ته راوګرځیدی هغه صحابی نه دی۔ او په نزد د جمهورو اصولیینو رح هغه چا ته صحابی ویل کیږی چہ طویل صحبت ې د علیہ السلام سره کړی وی۔ او تابع ې هم وی بلا تعیین د زمانې۔ او بعضی تحدید د (۶) میاشتو کوی او بعضی د یو کال تحدید کوی۔

قَالَ مَوْلٰنَا اِلٰی قولِہٖ لما رَئِیْتُ آہ

دَ رَوِیش وائی چہ دا عبارت تر دغہ ځایہ پورے ہی چہ "بدوام بقائہ" د ملحقاتو څخہ د بعضی شارحینو دشیخ مصنف کنز الدقائق دی۔ او د "لما رئیت" څخہ د شیخ "عبارت شروع کیږی۔ لکن چہ دا ملحق عبارت د مابین څخہ ایستہ کړی نو عبارت د شیخ داسی پاتیږی "وَعَلٰی اٰلِہٖ الَّذِیْنَ فَازُوْا مِنْہُ بِحَظٍّ جَسِیْمٍ لما رئیت آہ" او شک نشتہ چہ دا عبارت بی ربط دی۔ نو اصل عبارت د شیخ مصنف داسی وو لکہ پہ شرحہ کی د علامہ ملا مسکین چہ موجود دی۔ وھو ھکذا "قَالَ العبدُ الضعیف الفقیر الی اللّٰہ الودود ابو البرکات عبد اللّٰہ بن احمد بن محمود النسفی غفر اللّٰہ لہ ولوالدیہ واحسن الیھما والیہ لما رئیت آہ" نو عبارت مربوط دی۔ ولی چہ قَالَ فعل دی اَلْعَبْدُ الضعیف آہ فاعل دی۔ او لَمَا رَئِیْتُ آہ ئی مفعول او مقولہ دہ۔ نو شارح د لفظ د قَالَ چہ مصنف ویلی وو پرځای پریښو۔ او فاعل ئی دیارہ د تعظیم او تبجیل د استاذ مَوْلٰنَا آہ پہ ځای د اَلْعَبْدُ آہ وګرځاوہ۔ نو او س عبارۃ د شیخ مربوط سو یعنی لما رئیت آہ مفعول او مقولہ د قال سوہ چہ قول د مصنف وو۔

د رَوِیش وائی چہ د دی مقام حَل ھیڅ یوہ د مخنیانو څخہ لکہ د رَوِیش چہ وګرځی نہ دی کړی فللّٰہ الحمد۔

پوہ سہ! چہ پہ شرحہ کی د عینی او پہ شرحہ کی مستخلص نور مزید الفاظ پہ مدح کی د شیخ موجود دی کما لا یخفی علی من طالع ھذین الشرحین۔

مَوْلٰنَا ۔ ای ولیُّنَا۔ والولی الحبیب یعنی دوست۔ و قَالَ العینی چہ د مولٰنا معنی دادہ چہ پر موږ باندی حق لری د نعمۃ د علم او ارشاد چہ موږ تہ ئی کړی دی۔

اَلْحِبْرُ ۔ د حبر معنا پہ کسرہ د ھا عالِم متقن دہ یعنی د محکم علم څښتن او بعضی علماء وائی چہ حبر مقلوب د بحر دی

اَلنِّحْرِیْرُ ۔ په کسره دنون هغه چاته وائی چه نظر دقیق لری په تولو علومو کی ۔

مُحَرِّرُ قَصَبَاتِ السَّبْقِ فِی التَّقْرِیْرِ وَ التَّحْرِیْرِ

محرر صیغه داسم فاعل دی یعنی جمع کونکی ۔ قصبات جمع د قصب یعنی نل ۔ تقریر دخولې بیان ته وائی او تحریر د قلم و بیان ته وائی او سبق و سرا ندی والی ته وائی ۔ فهم د دې فقرې موقوف دی پر پوهید و د اسپ د وانی باندی ۔

عَلَمُ الْهُدٰی ۔ عَلَم په فتحه د عین او لام خو ته وائی ۔ والهدایة والهُدٰی مایتوصل به الی المطلوب ۔ هغه بنو و نه دی چه سړی د مطلب ته په سر سیزی ۔

مصنف ؒ ته تشبیهًا غږ وویل سو ۔ یا په دې معنی چه غږ د څکی د پاره کله میخ دی چه محکه حرکت ونه کړی ۔ د غږ سړ نکه شیخ مصنف ؒ په خپله زمانه کی د خلکو او مسلمانانو د راهنمائی میخ وو چه خلکو د ده په هدایت او لاس بنو و نه سی کړه د ضلالت څخه محفوظ وو ۔ او یا په دې معنی چه عموماً مسافر چه لار خنی وړکه سی په غږ و سره لار پیدا کوی ۔ د غږ سړ نکه د مسلمانانو څخه چه به د دین لار وړکه سو کړه د شیخ څخه بې راهنمائی طلبول ۔

عَلَّامَةُ الْوَرٰی ۔ علامة صیغه د مبالغې د علم څخه جوړ ده او تاء هم د پاره د مبالغې ده ۔ د تانیث نه ده ۔ او د ورای معنی خلک دی ۔ نو معنی داچه شیخ دیر لوی لار بنو ونکی د خلکو وو ۔ یعنی په خپله زمانه کی ۔

پوښتنه ؛ د علامة الملاق پر خدائ تعالی ولی نه کیږی ؟

جواب ؛ د جهته د توهم د تانیث ولی چه اصلاً خو تاء د پاره د تانیث ده ۔ نو حکه د علام الغیوب الملاق پر خدائ پاک باندی وارد دی ۔

مَالِكُ اَزِمَّةِ الْفُتْیَا ۔ ازمة جمع د زمام ده ۔ په معنا د مهار د اوښ ۔

یاملونه دآس۔ آو فتیا په پښتو د فآء جمع د فتوی ده۔ فتوی مشتق د فوت څخه ده په معنی د قطع۔ وَلی چه مفتی چه فتوی صادره کړی نو خصوصاً قطع کیږی نو شیخ مصنفؒ چه مرجع د فتوی و و په خپله زمانه کی نو څوک یا مهارونه د فتوی ددی په لاس کی وه۔ یعنی فتوی ئی مشابه د آس یا داوښ سره کړه استعارةً او لفظ د زمه استعارة تخییله ده۔

مُظْهِرُ كَلِمَاتِ اللّٰهِ الْعُلْيَا

مظهر صیغه د اسم فاعل ده۔ د باب څخه د افعال۔ یعنی ښکاره کونکی او بیانونکی۔ او مراد د کلمات الله څخه آیاتِ قرآنیه دی چه کلمه په معنی لغوی عامه ده۔ مفرد او مرکب تام و غیر تام چرد و ته ویله کیږی۔ کما ورد "وجعل کلمة الله هی العلیا" چه مراد د کلمة الله څخه لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه دی۔ او علیا مؤنث د اعلی دی۔

كَشَّافُ الْحَقَائِقِ مُبَيِّنُ الدَّقَائِقِ

کشاف صیغه د مبالغه ده۔ د کشف څخه جوړه سوې ده۔ چه معنا ئی لغوی ده۔ یعنی پی پرده بیانول۔ حقائق جمع د حقیقت ده۔ حقیقت د شی ماهیت د هغه شی ته وائی۔ مراد دلته هغی مسائلو څخه شرعیه دی۔ مُبَيِّن صیغه د فاعل ده د باب د تفعیل یعنی بیانونکی د دقائق جمع د دقیقه ده۔ هغه شی ته وائی چه مراد ئی پټ وی۔ مراد دلته دلائل د مسائلو شرعیه دی۔

سُلْطَانُ عُلَمَاءِ الشَّرْقِ وَالصِّيْنِ

یعنی بادشاه معنوی د عالمانو د لمرخاته۔ او صین مغرب د چین دی۔ چونکه چین ډیری برخی په مغرب کی واقع دی نو مراد هغی په قرینه د مقابلې د شرق نو له مغرب دی۔

سوال! دا نه سوه معلومه چه شیخ سلطان د علماؤ د جنوب و شمال هم دی او که څرنګه؟

جواب! چه په دائره د نصف النهار چه محکه شرقی او غربی حصه ته و ویشی۔ نو جنوب او شمال ته شاملیږی۔

حَافِظُ الْحَقِّ وَالْمِلَّةِ وَالدِّيْنِ

اوساتونکی دحق اوملة اودین دی (په دې عبارت کی اشاره ولقبته دشیخ دلاچه حافظ الدین وو)

پوه سه، چه حق هغه شی ته وائی چه ثابت سوی په واقع کی وی مِن حَقَّ اذا ثبت۔ او مِلّة د املال څخه جوړ دی چه په معنی د املاء دی یعنی کتابت۔ قاله الفاضل اللاهوری فی حاشیة الخیالی۔ اودین مصدر دی د دانَ یدین په معنی د اطاعت دی۔ نو دین اوملة فرق اعتباری دی۔ په دې معنا چه امور شرعیه که اعتقادیه وی اوکه عملیه وی۔ په دې حیثیت چه په کتابونو کی یکجا کیږی ملت ئې بولی۔ اوپه دې اعتبار چه اطاعت ئې کیږی دین ئې بولی۔ نو بناء علی هذا ملة شعار د علماؤ دی۔ اودین شعار د اتقیاؤ دی۔ لکن پوه سه چه یو بیله بله چندانی اعتبار نه لری۔ په دې معنا چه علم بې تقوی او عمله د اسی مثال دی لکه بې میوې درخته۔ او تقوی بیله علمه کاهی سبب د ضلالت کرځی۔ آو د حق دائره ترملة اودین فراخه ده۔ ولی چه بعض احکام عقلیه بدهی یا نظری چه د واقع سره برابر وی او د اسلام سره کار نه لری هغه ته هم حق وائی اوملة او دین نه وړ ته ویل کیږی۔ د مثال په توګه په بدهیاتو کی څلور جوت دی اودری تاك دی۔ یا اسمان لوړ دی او محکمه کښته ده او نور وړته احکام اوپه نظریاتو کی منطقیین وائی عکس د موجبه کلیه لکه کل انسان حیوان دی۔ موجبه جزئیه ده۔ یعنی بعض حیوان انسان دی۔ یا نور نظری منطقی یا ریاضی احکام نو دغسی احکاموته حق وائی اوملة اودین نه وړ ته وائی۔ لاختصاصها بالامور الشرعیة

قَالَ۔ وَارِثُ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ اَبُو الْبَرَكَاتِ

اومیراث وړونکی دی د انبیاؤ اوړسولانو علی نبینا وعلیهم الصلوٰة والسلام اویلاړ دی د برکتو یعنی صاحب د برکات علیه اوعملیه ؤ دی۔

په مستخلص کی وائی چه د اعبارت ماخوذ دی د هغه حدیث مبارک څخه چه علیه الصلوٰة والسّلام وائی، العلماء ورثة الانبیاء والمرسلین فان الانبیاء لم یورثوا

درهماً ولا دیناراً وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظٍ وافرٍ۔

یعنی علماء وارثان دی دا نبیاؤ اور سولانو ولی چه انبیاءؤم په میراث نه دی پریښی نه درهم اونه دینار۔ ولی چه په حدیث اخر کی دا سی راغلی دی" ما ترکناه صدقة" بلکه دوی په میراث پریښی دی علم نوکه چاعلم واخستی یعنی علم یی حاصل کړی هغه کامله برخه حاصله کړه

پوه سه! چه دعلم څخه مراد علوم شرعیه دی اعتقادیه یاعملیه۔ چه هغه د قرآن پاک څخه حاصل سوی علوم دی یا د احادیث مبارکو څخه اویا د فقهی مذهبی دکتابو څخه۔ او هغه علوم هم د علومِ شرعیه وُ په دلک دی چه فوق الذکر علوم پرهغو موقوفه وی نظر وبحمو ته لکه علم لغت، علم صرف، علم نحو، علم المعانی اونور وته مبادی دی۔

پوه سه! چه ابوالبرکات کُنیت د شیخ مصنف" دی۔ په کنیت کی دا شرط نه دی چه حقیقتاً زوی به لری یا لور به لری یا پلار یا مور۔ بلکه کنیت صرف مصاحبت غواړی د مضاف الیه سره۔ مثل ابوالخیر، ابو الشر، ابوالفضل، ام الخیام، ابن عجر۔ نو معنی د دې کنیت د شیخ مصنف" په یاد کی دا ده چه مصاحب برکاتو سره۔

قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ اَحْمَدِ بْنِ مَحْمُوْدِ النَّسَفِیُّ

نوم د دده اود د پلار اود ینکه دغه دی۔

پوه سه! چه دکنز په مطبوعه نسخو کی دا سی راغلی دی" عبد الله بن محمود" یعنی نسبت د شیخ ځنی وینکه ته کړی دی۔ او په شروحو کی بیا هغه فوق الذکر عبارت راغلی دی او مذکوره عبارت دیر زیبا دی۔ ولی چه مطبوعه نسخو د عبادت څخه مبتدی دا توهم لری چه عبد الله د محمود زوی دی۔ ولیس کذالك۔ بدر الدین عینی" وائی چه مصنف" دکنز چه نوم ئی عبد الله دی صاحب او مصنف د دیرو مفید وکتابو دی په علم الفقه والاصول کی۔ منها هذا المتن المسمی بکنز الدقائق الذی شرح علیه العلماء الاعلام" مجلدات من الشروح۔ ومنها الوافی وشرحه الکافی۔ ومنها المصفی فی شرح منظومة الفقه۔ ومنها المستصفی

فی شرح النافع۔ ومنها المنار وشرحه۔ ومنها العمدة فی علم الکلام وغیر ذالك
درویش وائی چه دغه مصنفات د شیخ پر جلالت ددی په تولو علومو کی
دلالت کوی۔ او که څوك ددی مصنفات او دهغوشی وی او حواشی تولهسره
جمع کړی نو شاید داوښتی بلکه داوښتو بار به څنی جوړ سی۔ فهو آیة من
آیات قدرته تعالی ومعجزة باهرة لنبوته صلی الله علیه وسلم۔ او شیخ مصنف
تحصیل دفقه د شمس الائمة الکردری څخه کړی دی۔ او علامه سفنانی ددی
شاګرد دی۔ دی په بغداد کی وفات سوی په ۷۱۱ھ وقیل توفی الجمعة فی شهر ربیع
الاول ۷۱۱ھ۔ او نسف دیولوی بنار نوم دی په بنار وکی دولایت سغد۔ چه
خلك ئی دوین او ښائسته مالکان وه۔ ددی یاجیحون او سمرقند په مابین کی په نسف
کی دهر علم دین ماهر علماء خدای جل جلاله پیدا کړی دی۔

فائده: دغه بنار وښه او وطن نه لکه بخارا، سمرقند، تاشکند، ترمذ و
غیرها په یوه زمانه کی مراکز د علم وه۔ او دین متبحر علماء کرام او صوفیای کرام
او مصنفین چه درجی ته د اجتهاد فی المسائل رسیدلی وی په دغو دیارو کی وه آما
څه وخت چه روسیه ملحوقی پر دغو وطنو غلبه وکړه او ددی بلی خواجین لعین
هم بعض مواضع د مسلمانانو تر قبضه لاندی کړه چه ددواړو مسلك کمیونستی
وو او دی تو د دغو وطنو څخه د علم کلیه بالکلیه توله سوه او علماء کرام
هم د مابین څخه ولاړه او پرځای د نظام اسلامی او د دین محمدی نظام کمیونستی
مابین ته راغی چه د صانع عالم څخه هم منکروه۔ او رفته رفته مسلمانان د
دغو دیارو هم په کمیونستی نظام طوعاً او کرهاً راضی سوه۔

قال، متّع الله المقتبسین بدوام بقائه!

شاګردوانی! چه خدائی دی نفع او فائده وکړی هغه کسانو ته چه اقتباس د علم کوی (اخسته
د علم کوی) په همیشه توب دباقی پاته کیدو د شیخ (یعنی د څرونډ د ده)

یوه سره! چه په هرځای کی چا د هیشه څرونډ غواست او دعا کړه وی او یا ئی کوی
مقصود څنی مبالغه په طول حیات کی ده۔ ولی چه حقیقة همیشه والی د څرونډ د انسان

دپاره خو محال دی "کُلّ شیء هالك الّا وجهه" و یبقی وجه ربك ذی الجلال والاکرام

فائده: ادغنی دعاء صاحب دُر مختار وخپل استاذ خیرالدین الرملی ته هم کړې ده. بلکه تر دې کمه دعاء ده. هغه داسی ویلی دی "اطال الله بقائه" او دا معلومه ده چه طول تر دوام کم دی. در مختار په صـ ۳۱/۱۲ کی وائی چه مقصود دې دُعا څخه برکت په عمر کی دی. برکت د عمر دا دی چه خدای پاك وسړی ته په خپل شړوندکی صحت وعافیت ورکړی او توفیق د خیر کار وورکړی مثلاً دیوه سړی عمر (۵۰) کاله وی په ازل کی لکن خدای جلّ سلطانه ودې سړی ته دومره توفیق ورکړی چه دوفی د خیر کار ونه وکړی لکه بل سړی چه مثلاً په ۶۰ کاله کی نوکویا د دې سړی عمر ۱۰ کاله سو.

د در مختار والا وائی که دا مراد نه سی نو اجل خو محترم دی.

دریمه ویش وائی چه خدای پاك د اجل په باره کی داسی فرمائی "إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُونَ"

لکن امام طحاوی د اغنی دُعا په نقل د شرعة او شرحه د هغی مکروه کا بولی. او علامه شامی داسی جواب ورکړی دی چه آنحضرت صلی الله علیه وسلم وخپل خادم انس رضی الله تعالی عنه دپاره دُعا وی وکړې یو که دُعا ئی داده "واطل عمره" او علامه شامی وائی چه مذهب د اهل السنة والجماعة دا دی چه دعا فائده کوی. وإن کان کل شیء بقدر آته.

دریمه ویش وائی چه څرنګه به د دعا فائده نه وی موږ خدای ته په دعا سره امر کړی یو وقال "ادعونی استجب لکم" او آنحضرت صلی الله علیه وسلم ویلی دی "الدعاء ینفع مما نزل، یعنی بالصبر او العوض" و مما لم ینزل" یعنی بدفع البلاء او الثواب.

فائده: پورته سه چه د شیخ مصنف "د کنز الدقائق خو اصلی خطبه هغه وکا چه په شرح کی د ملا مسکین" موجود وکا او دریمه ویش هغه دوه اندی را نقل کړه. مکرر د شیخ بعضی شاګرد انو هغه خطبه وتیری خطبی ته را وړل. او دا تبدیل هم په زمانه کی د حیوة د شیخ" واقع سوی دی. ولی دې شاګرد دُعاء د دوام بقاء د شیخ" وکړه نو خو دا معلومه سوه چه شیخ" په وخت کی د تبدیل شړوندی وو. او دې

شاګرد د شیخ ؒ دیر لوی لوی صفتونه وکړه لمامنّ ۔ او شیخ ؒ د شاګرد د دغو مدحو او صفتونو څخه منع نه کړې ۔ نو دا مسئله ومنځ ته راځي چې یو خوا ئ چې یو سړی د چنل ځان صفت په چیله کوی هغه خو مکروه دی او دا وی چې بلځوك شاګرد یا مخلص په چنل کتاب کی د چنل استاذ او شیخ صفت وکړی او یا د استاذ په کتاب کی د عجز او انکسار الفاظ د شیخ په الفاظو مدح او تعظیم بدل کړی او شیخ سره د اطلاع وهغه شاګرد ته منع ونه کړه په دې کی کراهت نسته ولی چې شاګرد چیل حق د شاګردی چې تعظیم د استاذ دې پرځای کړی ۔ او دې قسم څخه دی چې مصنف د درمختار په چنل کتاب کی د چنل شیخ خیرالدین الرملی ؒ لوبه مدح کړی دی ۔ او تصنیف د درمختار په لسلسه وتمام ته رسید لی دی ۔ کما صرح به المصنف ؒ فی آخر کتابه ۔ او خیرالدین الرملی ؒ لسلی کاله ورسته وفات سوی دی یعنی په لسلسه کما صرح به العلامة الشامی ؒ فی ردالمحتار ص ۳۱ ج ۱ ۔ نو دا خو معلومه خبره ده چې د درمختار والا به د چنل کتاب وچنل شیخ الرملی ؒ ته حتماً پیش کړی وی ۔ او هغه به چیله مدحه هم یکښی لیدلی وی ۔ او بیا ئ هم شاګرد منع ونه کړه ۔ نو دا هم دلیل د عدم کراهت دی ۔

المقصود ! په دې بیان کی د دې رویش اصلی غرض دا دی چې پرکومو کتابونو چې ماحاشیه کړې ده او یا بعضی کتابونه می پښتو ته ژباړلی دی نو کتب فروشانو د هغه کتابونو تایټل اوپرا له وراقه د درویش لوی ؒ صفتونه نه کړی وی د پاره د ترویج د کتاب او د پاره د اظهار د اخلاص چنل د درویش سره ۔ نو بعضی حاسدان وائی چې دی ولی د هغه کتب فروشان د دغه کار څخه نه منع کوی ۔ نو زه وایم چې د دوی منع کول پرما شرعاً حق نه دی ۔ لما سمعت ۔

قَالَ لَمَّا رَأَيْتُ الْهِمَمَ مَائِلَةً إِلَى الْمُخْتَصَرَاتِ وَالطَّبَائِعَ رَاغِبَةً عَنِ الْمُطَوَّلَاتِ

هغه وخت چې ما ولیدل همتونه د طلباؤ او علماؤ چې میلان ئ د لږو دی او مختصرو اوکوتاه کتابونو ته ۔ او طبیعتونه می ولیدله ئ رغبته ورته دا چې د وکتابو څخه (یعنی لوی کتابونه ئ نه خوښول)

فوائد: ۱- کلمه دلمّا په معنی د وخت ده. لکن استعمال یې د حروف شرط پر دول کیږی. نو اړتیا نشته جواب دلمّا دی.

۲- او رؤیة یو بصری دی. یعنی په ستر کو لیدل. او بل علمی دی. یعنی یوه خبره وسړی ته معلومیدل. هغه خبره چه فتم والا کړې ده چه رؤیة بصری کیدای سی بې ځایه خبره ده. ولی چه هم او میلان د هغو مختصر اتو ته دستر کو کار نه دی.

۳- او همم جمع د همت ده او هغه قصد او اراده ته وائی چه دیر تینګ وی مثلاً غالب وائی ـ

همت بلند دار که نزد خدا و خلق
باشد بقدر همت تو اعتبار تو

او ملا مسکین په دې عبارت کی مضاف محذوف بولی تقدیر د عبارت داسی بولی "لما رأیت اصحاب الهمم آه" نو پردې تقدیر رؤیت بصری کیدای سی. فافهم

۴- او اختصار د دی چه الفاظ لږ وی او معنی یې دیر کاوی.

۵- او ایجاز دې ته وائی چه معنی مقصود په لږو الفاظو سره تر هغو الفاظو چه په عرف کی عادت وی ادا کړه سی.

۶- او اطناب پوره کول او بیانول د معنا دی په دیرو الفاظو تر متعارف لکن فائده پکښې وی

۷- او تطویل بیان دی په دیرو الفاظو بې فائده دې.

۸- د طباع لفظ مفرد دی او طباع او طبع او طبیعت په یوه معنا دی. البته طبائع جمع د طبیعت ده. ملا مسکین وائی چه طبیعة هغه انسانی خوی دی چه انسان پر هغه خوی خدای پاک پیدا کړی وی. تقریباً معنی یې پښتو ته نژدې ده. لکن پوه سړی چه طبیعت د لته په معناء حکمی نه دی.

۹- او د رغبت لفظ که متعدی په "فی" وی لکه رغب فی الشئ. نو معنا یې اراده کول دی و هغه شی ته او خوښ کښل دی د هغه شی. او که متعدی په "عن" وی معنا یې ناخوښه کښل دی د شی او اراده نه د لرلو د هغه شی.

۱۰- حاصل د معنا د متن د دې عبارت داسی ده. شیخ وائی چه څه وخت چه زما علم راځی پر دې خبره چه همتونه او قصدونه یعنی د طلباوُ او علماوُ چه میلان یې و مختصر و کتابونه د لرلو دی او مطولات کتابونه یې نه وه خوښ.

قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أُلَخِّصَ الْوَافِيَ

نومالړ اراده وکړه چې زه تلخیص وکړم دکتاب چې په نامه د وافي دی۔

پوهه سره: چې "اردت" جواب د "لمّا" دی۔ "الوافي" مفعول دی د "الخص" او وافي نوم دکتاب دی چې مصنف ؒ ترکنز د مخه تصنیف کړی وو۔ عینې "وافي" چې دا کتاب مصنف ؒ پرې ترتیب عجیب جوړ کړی دی۔ او په دې کتاب کې مسائل د قدوري او هدایه او د منظومة الفقه او د نورو یادات او د واقعات او د جامع کبیر او د جامع صغیر او د ډیرو فتاوا مسائل مصنف ؒ په ډیر بسط او تفصیل ذکر کړي دي

قَالَ: بِذِكْرِ مَا عَمَّ وُقُوعُهُ وَكَثُرَ وُجُودُهُ

په ذکر کولو سره د هغو مسئلو چې وقوع یې ډیره وي او وجود یې ډیر وي۔

یعنې خلك عموماً وخصوصاً نو او بښتې ضرورت ورته لري۔ حاصل دا چې هغه مسئلې چې نادرالوقوع وي او یا صرف پر فرضو بنا وي۔ چې په وافي کې ماذکر کړې وي هغه مسائل به پرې ښودم۔ او حذف یې کړم تا چې کتاب مختصر سی۔

قَالَ: لِتَكْثُرَ فَائِدَتُهُ وَتَتَوَفَّرَ عَائِدَتُهُ

تا چې ډیره سی فائده د دې ملخص کتاب او کامله سی منفعت د هغه۔

پوهه سره: چې لفظ د فائدې مشتق د فید څخه دی آنچه داده شود وگرفته شود از مال و دانش۔ کذا فی الصراح۔ عینې وائي چې د ډیرو الی د فائدې د ملخص مراد دادی چې په سبب د اختصار په هره مدرسه کې په نظام درسی کې داخلیږي او متن یې په آسانی حفظ کیږي۔ حتی که په میده کتابت ولیکل سی د طالبانو په لستو نوکې هم ځائیږي۔ او علماؤ ته ثر د موقع د فتوی ورکولو په لاس ورځي او عوام چې په طلب د فتوی وي وعالمو ته ویلای سی چې تر مادپاره کنز مطالعه کړه۔ یعنې عالم د اعذر نه سی کولای چې د استا مسئله د لویو کتابو مطالعه غواړي۔

د اودتلخیص معنې حذف دی او ائدو دی او اقتصار یې معنا صدا او دی تر اختصار هم ولاړ دی

پوهه سړی: چه تو فرّ چونکه معنا ئې کمال دی. کما فی قولهم «وفّر حقه» یعنی وړه ئې کړی حق د فلانی تمامًا و کاملًا. نو تر تکش اشرف دی. کذا قال ملا مسکین

قَالَ: فَشَرَعْتُ فِيهِ

(جزاء لشرطٍ محذوفٍ ای اذا کان کذالك فشرعت آه) پس شروع می وکړه په تلخیص الوافی سره

بَعْدَ الْتِمَاسِ طَائِفَةٍ مِّنْ أَعْيَانِ الْأَفَاضِلِ وَ أَفَاضِلِ الْأَعْيَانِ

پس له طلب څخه یعنی د دې تلخیص دیوې ډلې دغوره څخه د افاضلو یعنی العلماء او د افاضلو دغوره علماؤ

پوهه سړی: چه التماس طلب دی د شی د مساوی فی الرتبه څخه او دعا طلب دی د شی د اعلی رتبة څخه لکه اللّٰهم اغفرلی او امر طلب د شی دی د ادنی رتبة څخه لکه یا دا سړی چه مړئ ته وائی افعل کذا. او اعیان جمع دعین دی که څه هم دعین معناوی ډیری دی لکن دلته مراد هغه معنا دی چه وائی عین الشی خیاره. او افاضل جمع د افضل دی چه په معنا کی تر فاضل بالا دی ولی چه صیغه د مبالغې مشتق من فَضَل اذا زاد. نو مراد د افاضل څخه اشراف او اکابر د علماؤ دی. او مراد د افاضل الاعیان څخه اخیار دی. قال البدر العینی" چه مراد د اول څخه هغه علماء دی چه پای درجې ته د علم رسیدلی وی. او مراد د ثانی څخه هغه علماء دی چه هغوی پای ته د علم نه وی رسیدلی او په طلب کی د زیادت وی. قالوا. چه اعیان د خلکو علماء دی. لانّهم خیارهم وساداتهم. و اعیان العلماء هغه علماء دی چه علم ئې وپای ته رسولی وی. او تر دې لوړه درجه د انبیاء علیهم الصلوٰة والسلام وی. قال العینی" وفیه تلمیح ای اشارة الی قوله علیه الصلوٰة و السلام" فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم" د ویش وائی چه د اعبارت د قبیلې څخه د هغه مشهور د عبارت دی چه وائی "کلام السّادات سادات الکلام" قَالَ:

اَلَّذِيْنَ هُمْ بِمَنْزِلَةِ الْإِنْسَانِ لِلْعَيْنِ وَالْعَيْنِ لِلْإِنْسَانِ

هغه اعیان او افاضل چه هغه په درجه کی د کسی دی د ستر کی اچه مرکز د لیدلو

په ستړکه کې هم دغه کسې دې، او هغه په منزله د ستړکې دې انسان لړه. چه اشرف په اعضاؤ کې د انسان ستړکې دي نو اول انسان په ښه وړ د همدغه دې چه په فارسي ئې مردمک چشم بولي او په پښتو کسې وړته وائې.

پوهه سړه: چه بدړ الدین عینی ؒ وائې چه په دې عبارت کې تشبیه بلیغ ده. لکن ډیره تطر. ولې چه تشبیه بلیغ په نزد د علماؤ د علمِ بیان هغه ده چه حرف تشبیه یا هغه شی چه پرې تشبیه دلالت کوي په عبارت کې نه وي. مثلاً ابو یوسف ؒ ابو حنیفة ؒ ای مثله. په عبارت کې د مصنف ؒ خو لفظ د ؒ منزلة ؒ سته چه هغه پرې تشبیه دلالت کوي. کما لا یخفی.

اللهم الا ان یقال. چه مراد د عینی ؒ د تشبیه بلیغ څخه معنی لغوي ده یعنی ټینګه تشبیه. معناً اصطلاحي بیانی مراد نه ده. و الحاصل ان الانسان یعنی لکه انسان چه مبصرات نه سي سړه پیژندلای مکړ نه په ستړکو د غه ړنګه انسانان اوخلك په امور د دنیا او د آخرت نه پوهیږي بیله علماؤ چه حلال او حرام د بیع او شراء او اجاره وغیره او د غه ړنګه لمونځونه روژې وغیره او د هغو کیفیت عوام الناس ته بیله علماؤ نه معلومیږي.

حکایت: یو عالِم په یوښ یاسي ویښ کې سپور وو. یو بلځای یوسپین ږیرې عالم بس ته ړاپور ته سوپه داسي حال چه په چوکیو کې ځای نه وو. نو هغه سپین ږیرې عالم په ولاړې ودرېدې. هغه بل عالم چه نسبتاً ځوان وو یو بل عامي ځوان ته وویل چه داستا چوکۍ و هغه سپین ږیرې عالم ته ورکړه ته خو ځوان ئې په ولاړې هم درېدای سې. هغه عامي ځوان په ډیره بې شرمۍ سړه جواب ورکړې چه که ملا دې دخپل ځان په وي نه کړه ولې چوکۍ ورکړم نو هغه ځوان عالِم و هغه سپین ږیرې عالم ته خپله چوکۍ خالي کړه او سپین ږیرې عالم ئې یکښې کښینا وې او ځوان عالم وخنډ ته د هغه بې حیا عامي و درېدې. نو کرار کرار ئې پوښتنې د عامي ځوان څخه شروع کړې. مثلاً چه د کوم ځای اوخه دې نوم دې وغیره. خو خبرې ودې ځای ته ړاورسیدل چه ماینه لرې که نه؟ ځوان عامي وړته وویل شکر دې بنځه لرم اوعیال هم لرم. ځوان ملا وړته

وویل چه داسی اته وایه چه خورد دی ماینه کړي وه که بیکانه ښځه؟ څوان عامی په غصه سوچه دا ته څه وائی خورهم سړی په نکاح کوی؟ څوان عالم ورته وویل ولی څه پرواله دی خورد نکاح. څوان عامی ورته وویل خوږ سړه نکاح خو ناروا ده. څوان عالم ورته وویل څوك وائی چه ناروا ده؟ څوان عامی ورته وویل چه ټوله ملایان وائی. نو څوان عالم ورته وویل چه جنیشه تاخود سپین ږیری عالم په باره کی داسی وویل که ملا دی د خپل ځان به وی نه مانی په څه. نو اوس ستا د خبرو خو داسی معلومه سوه چه ملا خو ستا هم په کار دی په حلال او حرام کی.

نو درویش وائی چه رشتیا خبره خو داده چه علماء د خلکو لاسبنو ونکی دی او وارثت د انبیاء علیهم الصلوة والسلام هم ددوی سره دی.

قَالَ: مَعَ مَا بِی مِنَ الْعَوَائِقِ

سره د دې چه د ماسره وه موانع د اشتغال په تصنیف سره خصوصاً په داسی علم کی لکه فقه شریفه چه دیر احتیاط پکښی لازم دی

وَسَمَّیْتُهُ بِکَنْزِ الدَّقَائِقِ

او نوم می کښیښود دغه کتاب کنز الدقائق.

پوه سه! چه کنز خزانه ته وائی. یعنی هغه سړه زر او سپین زر چه خلکو د فن کړی وی په محکه کی. نو دغه رنګه مسائلی چه په دې کتاب کی موجودی دی دا ګویا هغه زر دی چه سلف صالحینو جمع کړی وه. او دد قائق وجه داده چه مسئلې د دې کتاب ډیری دقیق دی په سبب د اختصار. حتی که مسئلوته د کنز تفصیل او بسط ورکړه سی ډیر مجلدات به ځنی جوړه سی. فتح المعین د دې کتاب شرحه ده. عینی هم د دې کتاب شرحه. او مستخلص او بحر الرائق هم د دې کتاب شرحه ده او نوری شرحی هم لری.

قَالَ: وَهُوَ وَإِنْ خَلَا عَنِ الْعَوِيصَاتِ وَالْمُعْضَلَاتِ

او دا کتاب که څه هم خالی دی دعویصاتو څخه او دمعضلاتو څخه۔

عویص یو سخت کار او مسئلې ته وائی۔ او د معضل معنا وعویص ته نژدې ده کو یا عطف تفسیر دی دعویصات۔ او عینی وائی چه مراد دعویصاتو او معضلاتو څخه هغه مسائلی دی چه په وائی کی موجود دی۔ چه هغه ماخوذ د جامع کبیر څخه د امام محمد اختتل سوی دی۔ او هغه ډیری سختی مسئلې دی چه عالم ې په پوهیدو کی د ډیر وقت سره مخامخ کیږی۔

قَالَ: فَقَدْ تَحَلَّى بِمَسَائِلِ الْفَتَاوَى وَالْوَاقِعَاتِ

په تحقیق سره کنزالدقائق بنائسته او زیبا دی په مسائلو سره د فتاوا او د واقعاتو

پوه سره، چه بدر عینی وائی چه احتمال لری چه د مصنف دی د فتاوی او واقعات څخه هغه دوه کتابه د علماء د ماوراءالنهر چه د غوره و و نومان مسمی دی مراد وی لکن په زړه پورې خبره خو هغه ده چه علامه شامی کړې ده۔ هغه وائی چه مسائل د فقه حنفی دری قسمه دی۔

۱۔ هغه مسئلې دی چه د امام ابوحنیفه او د امام ابو یوسف څخه او د امام محمد څخه په مشهوره کتابونو کی د فقه حنفی روایت سوی دی چه دې مسائلو ته مسائل الاصول او مسائل ظاهر روایت هم وائی۔ لکه د مبسوط، جامع صغیر او جامع کبیر وغیره مسئلې

۲۔ هغه مسئلې دی چه نوادر ې بولی چه هغه مسئلې خو د اصحابنا الثلاثة څخه خو روایت وی لکن نه په مشهور وکتابونو کی بلکه په نور وکتابونو د امام محمد لکه کیسانیات۔ هارونیات۔

۳۔ واقعات بولی چه د اهغه مسائل دی چه استخراج ې کړی وی متاخرینو مجتهدینو چه د دوی څخه به چا یو بتنه کړی وی او په هغو مسئلو کی دوی ته روایت د ائمه ثلثه څخه نه وی موجود۔ لکه صاحب هدایه او قاضیخان وغیره۔ ع د۔

او ملا مسکین وائی چه فتاوی جمع د فتوی ده او د فتوی لفظ د فتی څخه دی

چه قوی خوان ته وائی ۔ وجه التسمیة ۔ چه مفتی قوی کوی دغه مسئلې په روایت د اماما نو او واقعات جمع د واقعة دی چه په وافی کی مصنف نه دی ذکر کړی ۔ بلکه وروسته تر تصنیف د وافی د بعضی حواد ثو جواب ونه مصنف ورکړی وی چه په آخر کی دکنز الدقائق مصنف ذکر کړی دی ۔ انتهی مع زیادة من در

قَالَ: مُعَلِّمًا بِتِلْكَ الْعَلَامَاتِ وَزِيَادَةِ الطَّاءِ لِلْاِطْلَاقَاتِ

په داسی حال کی چه علامه دا رسوی دی دغه مسائل په هغو علاموسره یعنی چه په وافی کی وی لکه حرف د "ح" لابی حنیفة او "س" لابی یوسف او "م" للامام محمد او "ز" للامام زفر او "ف" للامام الشافعی او "ك" لمالك او "د" لاحمد او "و" لروایة اصحابنا ۔ کذا قال العینی ۔ او زیادة د "طاء" دپاره دبیان د اطلاق ۔ یعنی چه داحکم مطلق دی مقید په شرط او قید نه دی ۔ د مثال په توګه که سړی د خوبه راویښ سو او پر توك ئې لوند وو غسل پر واجب دی په نزد د ابوحنیفه او امام محمد مطلقا که دغه لندوالی د منی وی او که مذی وی ۔ یعنی که څه هم سړی پوهیږی چه دا لندوالی د مذی دی خو هم غسل پر لازم دی عندهما ۔ او امام ابو یوسف وائی که دغه سړی پوهیدی چه دا لندوالی د مذی دی غسل نسته باندی ۔ او نور مثالونه به هم په کتاب کی راسی ۔ ان شاء الله ۔ م در ۔

قَالَ: وَاللّٰهُ الْمُوَفِّقُ لِلْاِتْمَامِ وَالْمُيَسِّرُ لِلْاِخْتِتَامِ ؛

او خدای پاك توفیق ورکونکی دی دپاره د اتمام د کتاب او آسانه کونکی دی دپاره د ختم کولو د کتاب

موفق صیغه د اسم فاعل ده د توفیق څخه چه ترجمه ئې دست دادن کسی را در کار خیر او میسر هم صیغه د اسم فاعل ده ۔

پوښتنه: چه د موفق معنا او میسر ته نژدې ده او د اتمام معنا او اختتام ته ورته ده ۔ دا جمله مصنف ددې دپاره راوړه چه تو هم د علو نفسی او تکبر په دې تصنیف اینق سړه د ځانه دفعه کړی ۔ دهر ولیش وائی چه بعضی ضروری شیان په طور د مقدمې ددې شرحی د ځنه تر شروع په شرحه د اصلی مقصود د کتاب راوړه کیږی ؛

مُقدِّمہ

فائدہ: شرعی علوم دا دی: ۱- علم التفسیر - ۲- علم الحدیث - ۳- علم الفقه - ۴- علم التوحید - اوغیر شرعی علوم دیرش قسمه دی۔

۱- ادبیة - او ادبیة علوم دوولسّی دی او بعضی وائی چه څورلسّی دی۔ ۱- علم اللغة - ۲- علم الاشتقاق - ۳- علم التصریف - ۴- علم النحو - ۵- علم المعانی ۶- علم البیان - ۷- علم البدیع - ۸- علم العروض - ۹- علم القوافی - ۱۰- علم قرض الشعر و انشاء النثر - ۱۱- علم الکتابة - ۱۲- علم القرائة - ۱۳- علم المحاضرات ۱۴- علم التاریخ۔

۲- علوم ریاضیه دی: او هغه لسّ دی - ۱- التصوف - ۲- هندسه - ۳- هیئة ۴- علم تعلیمی - ۵- علم الحساب - ۶- جبر و مقابلة - ۷- موسیقی - ۸- علم السیاست ۹- علم اخلاق - ۱۰- تدبیر المنزل۔

۳- باقی علوم ته علوم عقلیه وائی - لکه منطق، جدل، اصول الفقه، علم الٰهی علم طبعی، علم طب، علم المیقات او علم کیمیا وغیرها۔

فائدہ: فقه په اصطلاح کی دا صولینو نه دی کوم چه په دی قید سره نه دی کوم چه احکامِ عقلیه وُ خارج سوی چه فرعیه وی یعنی عملیه - په دی قید سره نه دی کوم چه احکامِ اصلیه وُ چه عقائد دی خارج سوی - چه دا علم وسری ته په دلائلو تفصیلیه وُ حاصل وی - په دی قید سره علم د مقلد دیو نه مذهب وُ دلیله ولی هغه ته په دلائلو تفصیله وُ احکام معلوم نه دی - او په نزد د فقهاؤ رحمهم الله د فروعو دی او اقل مرتبه په دری مسئلې دی۔

او فقه په نزد د اهلِ حقیقت جمع کول دی په مابین کی د علم او عمل - حسن بصری رحمة الله علیه وائی چه فقیه هم هغه څوك دی چه معرض وی د دنیا څخه او راهد وی یعنی راغب وی په آخرت کی او په خپلو عیبو پوهیږی۔

فائدہ: موضوع د علمِ فقهی فعل د مکلف دی - لکه لمونځ، روژه، حج

وغیرہ۔ او د فقہی د احکامو مدد د کتاب اللہ، سنۃ رسول اللہ، اجماع د امت د مجتہدینو او د قیاس شرعی څخہ دی۔

فائدہ: غایہ او غرض د علمِ فقہ برے دی پر نیکبختی د دنیا او اخرت۔

مسئلہ: علمِ فقہ حاصلول افضل دی ترحفظ د قرآن ولی چہ حفظ د قرآن فرض کفائی دی او نہ دہ کرہ د فقہی پہ قدر د مالابد منہ فرضِ عین دی۔ قال فی الخزانۃ وصحیح الفقہ لابد منہ۔ رد ج ۳ ص ۱۲

مسئلہ: نہ دہ کرہ او مطالعہ د فقہی افضل دہ تر نفلی لمنځو ولو کان التہجد

فائدہ: پہ تاریخ کی د امام محمد بن الحسن الشیبانی رح اغلی دی چہ د دہ دوہ لکہ مسئلې پہ حلال او حرام کی د اجتہاد کړی دی۔ در

پلوہ سہ: چہ تولی مسئلې د علمِ فقہ پر ہر سړی فرضِ عین نہ دی مثلاً نہ دہ کرہ د مسائلو د حیض او نفاس پر نرو باندی فرضِ عین نہ دہ بلکہ پر ښځو فرضِ عین دہ۔ او نہ دہ کرہ د مسئلو د زکات او حج پر فقیر باندی فرضِ عین نہ دہ۔ او پر غنی فرض عین دہ وغیر ذالک۔ نو حاصل دا چہ نہ دہ کرہ د مالابد منہ پر ہر سړی فرض عین دہ۔ البتہ نہ دہ کرہ د تولو مسئلو د فقہی شریفی فرض کفائی دہ۔ نو مراد د خزانۃ چہ وائی تولہ فقہ مالابد منہ دہ کمامر۔ دا دی چہ نظر د تولہ امت تہ نہ پر ہر فرد باندی۔ پہ ملتقط او نور کتابونو کی د امام محمد رح څخہ روایت دی۔ چہ سړی دی ځان پہ غزلو شعر سرہ نہ مشہور کہ کوی ولی چہ اخیر بہ سوال کوی۔ او نہ دی سړی ځان پہ صرف او نحو مشہور کہ کوی ولی چہ اخیر بہ کوچنیانو تہ سبقونہ وائی۔ او نہ دی ځان مشہور کہ کوی چہ حساب او ہندسہ سرہ ولی چہ اخیر الامر بہ جریب کشی کوی۔ او نہ دی ځان دیر مشہور کہ کوی پہ تفسیر سرہ ولی چہ پہ اخیر کی بہ قصے کوی۔ بلکہ ځان دی مشہور کہ کړی پہ علمِ الحلال والحرام سرہ چہ فقہ دہ چہ ہمیشہ بہ د خلکو څخہ مستغنی وی او خلک بہ ورتہ محتاج وی او تر اخیر العمر بی مسلمانانو تہ فائدہ رسیدی۔

بنہ ہمنہ فائدہ

پوہ سہ: چہ فقاہت یعنی اجتہاد پہ زمانہ کی د صحابو کرامو رض موجود و د دی کبلہ پہ کتابونو کی د اصول الفقہ وائی چہ فلانی صحابی رض فقیہ و او فلانی

حافظ و ولکن فقیه نه و و نو نه که په وخت کی د تعارض د وئ وحدیث ته د فقهی ترجیح ورکوی - خو دا سلسله د فقاهت یعنی اجتهادی چاری په تابعینو راو په تبع تابعینو کی وهلمّ جرًا باقی پاته سوې ده او د فقهی حنیفی اول واضح امام الائمة سراج الامة المرحومة حضرت الامام ابوحنیفه رحمة الله تعالیٰ علیه دئ - او د دې علم نوم فقه دئ - او حکم د شارع د دې علم د زده کړې په باره کی وجوب دئ پر هر مکلف که نر وی او که ښځه په قدر د مایحتاج الیه کما مرّ امثلته او تبحّر په دې علم کی هرچا ته مندوب دی - لکن په مجموعه توګه فرض کفائی دئ کما مرّ ایضًا - او مسائلی د دې علم هغه قضایا دی چه موضوع یې فعل د مکلف وی لکه لمونځ روژه زکاة نوافلت وغیرها من الفرائض والواجبات والمندوبات والمحرمات والمکروهات او محمول یې یو حکم وی د یوځی احکامو څخه - د مثال په توګه لمونځ فرض دئ زنا حرامه ده وغیره - او فضیلت د دې علم او د هغه د ده دا ده چه افضل د ټولو علومو دئ - پس له علم العقائد او علم تفسیر القرآن او علم الحدیث او اصول الفقه -

پوهه سه! چه په علم الفقه پوهی اصلاح د ظاهر مربوط ده او په علم العقائد او تصوف پوهی اصلاح د باطن تړلی ده -

فائده: علوم شرعیه همیشه مفید دی - کما قیل العلم یرفع المملوك الی مجالس الملوك - وما قیل لولا العلماء لهلك الامراء - وما احسن ما قیل شعر

انما العلم لا زما به	ولایة لیس لها عزل
ان الامیر هو الذی	یضحی امیرًا عند عزله
ان زال سلطان الولا	یة فهو فی سلطان علمه

مسئلة: هیڅ شك نشته چه علم د فرائضو خمسه و فرض دئ - او د اخلاص په عبادت کی پوهیده هم فرض دی - ولی چه عمل هلته صحیح دئ چه د اخلاص په پوښ کی وی - او علم د حلال او حرام هم فرض دئ - او زده کړه د ریاء هم فرض ده - ولی چه عابد د ریائی عمل د ثواب څخه محروم دئ - او زده کړه د حسد او عجب یعنی تکبّر هم فرض ده - ولی چه داده که خو یوه حسنات داسی نیستی

کوی اوس چه لږکی بیستی کوی۔ او دغه سړی نکه فرض دی علم د بیع او شراء او نکاح او طلاق۔ که څوک په دې کار وکی برخه اخلی۔ او دغه سړی نکه فرض دی علم د حرام والفاظو نکه څوک چه وبل ته وائی ستا مور وښکځم یا ستا مایند۔ یا ته سړکوزی ئې یا خرئی۔ و امثالها کثیرة فی العوام بل فی الخواص۔ او دغه سړی نکه فرض ده نږدې کړه دهغو الفاظو چه سړی په کافرکیږی۔ لکه یو سړی چه وبل ته وایی ستا دین او ستا ایمان وښکځم و امثال ذالك۔ بلکه په اوسنی زمانه کی دغو مکفره الفاظو نه ډیره مهمه ده ولی چه بعض عوام په مسخرو کی یا په وخت کی د درد د اسی الفاظ ترخوله باسی چه دَی په هغه سړی کافر کیږی۔ او دَی نه په پوهیږی۔

مسئله: احتیاط دا دی چه عامی جاهل سړی دی هره وخت ایمان نوی کوی او عقد د نکاح د مایند دی په حضور د دو شاهدانو په میاشت کی یو واړه یاد وه واړه نوی کوی۔ ولی چه کفری الفاظ کله د زړه څخه نه وی صادر سوی په بښځو کی به شاید دغه مکفره الفاظ موجود سوی وی۔ ردمحتار ص۳۹ ج۱۲

فائدهٔ سنیّهٔ

پوښتنه: چه مصنف د درمختار پس لږ دې چه بعضی علوم ئې فرض عین کړلی دی او بعضی ئې فرض کفائی بللی دی او بعضی ئې مندوب بللی دی او داخبره ئې کړې ده، وحراما وهو علم الفلسفة آه۔ علامه شامی په شرح کی صـ۴۰ د اسی وائی چه فلسفة لفظ یونانی دی چه عربی معنا ئې حکمت موهته ده۔ یعنی هغه عقلی علوم چه ظاهر ئې نږیبا وی او باطن ئې فاسد وی۔ لکه چه حکماء وائی چه عالم قدیم دی۔ او دار الآخرة و مایتعلق بها من الجنة والنار وغیرهما نسته او نوری دغسی دکفر خبری۔ ط او امام همام ابو حامد محمد الغزالی په احیاء العلوم کی وائی چه فلسفه یو علم نه دی بلکه څلور اجزاء لری۔ یو جزء هندسه او بل حساب دی۔ دا دوه خو مباح دی څوک باید حتی منعه نه سی۔ مکر هغه وخت که بیره د دې وله چه د دې دو وعلوموڅخه به تجاوز وعلوموملامذموم ئې ته وکړی۔ او بل جزء ئې منطق دی چه د قول شارح او اجزاء څخه او د قیاس

او دهغه د اجزاؤ څخه بحث کوی۔

قال العلامة الشامی فی ص۴ وهما داخلان فی علم الکلام۔ یعنی بحث د دلیل او د شی وطه او بحث د قول شارح او شروطه۔ نو د دې څخه دا معلومه سوه چه منطق حرام نه دی۔ او علامه شامیؒ په ص۴۲ کی وائی چه یو منطقِ اسلامی دی چه مقدماتی ئی قواعدِ اسلامیه وی یعنی قواعد ئی د اسلام سره منافات نه لری په هغه منطق کی وجه د حرمت نسته۔ بلکه امام غزالیؒ ئی معیار العلوم بولی۔ او په دغه قسم منطقو کی علما ؤ د اسلام لوی تصنیفونه کړی دی۔ چه یو د هغو څخه محقق ابن الهمامؒ دی۔ او هغه منطق چه د مختار په حرامو کی شمیرلی دی دا هغه منطق دی چه په کتابو کی د فلسفې ذکر کړه کیږی د پاره د استدلال پر مذاهبو باطله ؤ د فلاسفه ؤ۔ لکه په هدایة الحکمة او میبذی وغیره کی چه ذکر کیږی۔

قال والثالث الالٰهیات دی۔ او دا فن د فلسفې بحث کوی د خدائ پاک د ذات او صفاتو څخه نو په دې فن کی دا سی مسائل ستة چه صریح کفر دی او بعضی مسائل ئی بدعت دی نو دا قسم ئی حرام دی۔

د مړ ویش وائی چه البته کې څوک د دې د پاره وائی چه په فساد ئی څان پوه کړی او مړ د د هغو وکړائ سی او اعتقاد نه پرکوی لکه د مړ ویش چه پر هدایة الحکمة او میبذی او صدرا حواشی کړی دی۔ او خلاف الاسلام د دوئ ټوله عقائد می مړ د کړی دی۔ او طالبان می په وجه د بطلان خبر کړی دی نو پدې تقدیر په تعلم کی جرم او حرمة نه وی و إلّا فهو حرامٌ۔

قال الشامیؒ والرابع الطبعیات۔ او د دې فن بعضی مسائل مخالفی دی د شریعتِ غراء سره لکه قدم د افلاکو او ستورو وغیره۔ او بعضی مسائل ئی د شریعت څخه خلاف نه دی لکه بحث د نباتاتو او د هغو د کیفیاتو او خواصو۔ نو د مړ ویش وائی چه دا فن مرکب د کفر یاتو وغیرها څخه دی او امتیاز ئی او طالبانو متعلما نو ته د پرکړان دی و لهذا یحکم بحرمتها۔

و ما قال بعض الاعاظم إنّ العلم لا یُهجَرُ منه شیٔ هی السحر۔ فهو محمول

علی ان یُقصد من تعلمه ابطال ما کان من الکفریات ومثل هذا نادرٌ فی هذا الزمان۔

او بعضی علماء وائی چه د دغو کفر یاتو تعلم داسی دی لکه علمِ طب چه بحث د سُمیاتو څخه کوی یعنی د زهرو شیانو۔ باوجودیکه سمیات د صحتِ انسان دپاره ضرر بین دی۔

فائده ۱: علماء او فقهاء د مذهب حنیفی وائی چه اول بنو ونکی د فقه حنیفی او اوّل تادای ایښو ونکی د اجتهاد د فروعیاتو عبدالله بن مسعود رض دی۔ چه دامبارک شخصیت صحابی قدیم الاسلام دی حتی ترحضرت عمر رض دهغه په اسلام مشرف سوی دی۔ اودّوهم شخصیت چه تائید او توضیح د مذهب د ابن مسعود ئی کړی د علقمه بن قیس بن عبدالله بن مالك نخعیؒ دی۔ وهو الفقیه الکبیر التابعی الجلیلی چه په زمانه کی د حیوة د علیه الصلوٰة والسلام صرفانه وکړی دی۔ او د ابن مسعود رض شاګرد او د حضرت عمر رض او حضرت علی رض او د سیدتنا عائشة رض او ابی الدرداء رضی الله تعالی عنهم شاګرد دی۔

اودریم سړی چه متفرق مسائلو د علقمه ؒ ئی سره جمع کړی دی ابراهیم بن یزید النخعی الکوفی دی وَهُوَ الامام المشهور الصالح الخ اهدٰ۔

اوځلورم سړی د فقه حنیفی چه د ابراهیم النخعیؒ په مسائلوکی ئی د دین توضیح کړی د حماد بن مسلم الکوفیؒ دی چه د امام اعظمؒ استاذ دی۔

اوپنځم مبارک شخصیت د فقهی حنیفی چه دین اصول او فروع ئی استخراج کړی دی امام الائمة سراج الامة المحمدیة ابوحنیفة النعمان رحمه الله دی۔ چه اول سړی دی چه په فقه کی ئی تدوین او تصنیف کړی دی او ابواب ئی وترتیب وضع کړی دی۔

معذرت ۱: چونکه تاریخ د حضرت الامامؒ دین او بنه دی او په دی لټون مزه وری او د اقوالو نه خائین ی نو هکه د درویش صرف نظر کړی۔ که څوك په پښتو شه تاریخ د امام غواړی نو دی د درویش پښتو شرحه د فقه اکبر مطالعه کړی۔

اوشپږم ذات عالی چه په قواعدو کی د امام اعظمؒ ئی دین تدقیق النظر کړی دی او دین ئی نوی اجتهادی مسائلو ئی پرزیاتی کړی دی۔ ابو یوسف یعقوب بن

ابراهیم قاضی القضات دی چه د امام اعظمؒ شاګرد دی۔

خطیب بغدادی په خپل تاریخ کی وائی چه اول سړی چه کتابونه ئی په اصول الفقه کی پر مذهب د ابوحنیفهؒ تصنیف کړی او علم د ابوحنیفهؒ ئی تولو اطرافو ته د عالمِ اسلام ی رسولی دی هم دغه ابو یوسفؒ دی چه په ۱۱۳ هـ کی زوکړی دی او په ۱۸۲ هـ کی په بغداد کی وفات سوی دی۔

او اوم برجسته شخصیت د مذهب حنیفی چه استخراج او استنباط د دین فروعو ئی کړی دی او فقه حنیفی ته ئی په تفصیل او بسط فراغی ئی ورکړی ده او په کتابونه ئی په فقه حنیفی کی تصنیف کړی دی محمد بن الحسن الشیبانیؒ دی چه دی شاګرد د امام اعظمؒ دی او شاګرد د امام ابو یوسفؒ هم دی۔ چه ولادت ئی په ۱۳۲ هـ کی سوی دی او وفات ئی په ۱۸۹ هـ کی سوی دی۔

پوهاسه! چه امام طحاویؒ وائی چه امام محمدؒ په نامه د جامع ترجلوینت کتابونه شپه بالا تصنیف کړی دی۔ او هر کتاب چه امام محمدؒ ورته جامع کبیر وائی په هغه کی هغه مسائل ذکر کړی دی چه د حضرت الامام الاعظمؒ څخه د ده بالذات اورسیدلی وی۔ او هر کتاب چه په نامه د جامع صغیر یاد کړی وی په هغه کی د اسی مسائل ذکر کړی دی چه بالذات ئی د امام ابو یوسفؒ څخه روایت کړی دی۔

فائده! کتابونه د ظاهر الروایه هغه کتابونه وائی چه د امام محمدؒ څخه په روایت د ثقاتو او معتمدو راویانو مروی وی۔ نو دغه کتابونه په تواتر یا شهرت د امام محمدؒ نه رسیدلی دی چه هغه جامع صغیر دی او جامع کبیر دی او سیر کبیر دی او سیر صغیر دی او زیادات دی او مبسوط دی۔ او باقی کتابونه د ده نوادر وائی چه په سند د ثقاتو د ده نه وی رسیدلی۔ لکه کیسانیات، هارونیات، جرجانیات، رقیات او یو قسم بل کتابونه د ده څخه نوازل په نامه یادیږی هغه چه د واقعاتو حکمونه پکښی وی۔ حتی په بعضی نوادرو یخوک راغلی دی چه امام محمدؒ په علوم د دینیه وُ کی عنت او کوچنی نه سوُ نه نوی کتابونه تصنیف کړی دی۔ قیل ولیس علی اللّٰه بمستنکر: ان یجمع العالم فی عالم۔

اود شاګرد انو څخه د امام محمدؒ حضرت الامام محمد بن ادریس شافعیؒ دی چه صاحب المذهب دی۔ اود حضرت امام شافعیؒ مورچه کوندې سوه نو امام محمدؒ په نکاح کړې چه امام شافعیؒ د امام محمدؒ بچیندې کیږی اوځه وخت چه امام شافعیؒ د درسی کتابو د ویلو څخه فارغ سو امام محمدؒ تولې خپل کتابونه د امام شافعیؒ ته وسپارله۔ فبسبب ذالك صار الشافعیؒ فقیهًا۔ یعنی که څه هم امام شافعیؒ د مخه تر دې کتابو هم مجتهد وو لکن په کتابو د امام محمدؒ ې فقاهت او اجتهاد زیات سو۔ حضرت الامام الشافعیؒ د انصاف دلاری د اخبره به همیشه خپلو شاګردانو او نورو وخلکو ته کوله که څوك غواړی چه زه فقیه سم نو شاګردان او اصحاب د ابوحنیفةؒ دی تینګ کړی ولی چه اسرار د فقهی وډوی ته آسانه خدای پاك کړې دی۔ اود مبارك مبالغةً د اخبره کړې ده "واللهِ ما صِرتُ فقیهًا الا بکتب محمد بن الحسنؒ"

پوښتنه: چه په بارهٔ کی د دغو اوو ومبارکو ذواتو یو شاعر داسی کنایی شعر په عرب څه به ویلی دی ؎

الفقه زرعُ ابن مسعودٍ وعلقمة ÷ حصّادُه ثمّ ابراهیم دوّاسُ

نعمان طاحِنُه یعقوب عاجنُه ÷ محمد خابزٌ والآکل الناس

ترجمه: فقه کښت دی د ابن مسعودؓ او علقمةؒ لوکونکی دی او ابراهیمؒ ې غوبل کونکی دی۔ حضرت نعمانؒ ې اوړه کونکی دی او یعقوب یعنی ابو یوسفؒ ې خمیر کونکی دی۔ او امام محمدؒ ې ډوډی پخونکی دی او نور خلك ې خوړونکی دی۔

پوښتنه: چه حضرت امام شافعیؒ د حضرت الامام اعظم ابوحنیفة رحمه الله دین تعظیم او احترام کاوه۔ د محتار صاحب کی داسی وائی چه امام شافعیؒ به داسی ویله "انی لا تبرك بابی حنیفةؒ واجیئ الی قبرهٔ" زه تبرك کوم په ابوحنیفةؒ سره اوزه ورځم قبر ته د ده۔ "فاذا عرضت لی حاجة صلیت رکعتین عند قبره وسئلت الله تعالی عند قبره فتقضی سریعًا" پس چه وما تر پیش سی یو حاجت زه د وه رکعته نفل کوم په نزد د قبر د ده او زه سوال کوم د

د خدائ ځخه د هغه حاجت په نزد د قبر د ده نو هغه نه ما حاجت خدائ پاک پوره کوی ځکه.

او د غه رنګه په حاشیه کی د منهاج وائی چه یوه ورځ امام شافعی د سحا لمونځ په نزد د قبر د امام اعظم رح وکړی مکرر دعائ قنوت پئ نه وایه او سره د دی چه دعاءِ قنوت د سحا په لمانځه کی ویل د ده مذهب وو. نوچا د امام شافعی ځخه پوښتنه وکړه چه ولی دی دعاءِ قنوت نه وایه ده وفرمایل "تأدبًا مع صاحب القبر یعنی ابی حنیفة" یعنی د جهت ځخه د ادب د صاحب القبر یعنی ابی حنیفة رح. چه د ده په مذهب کی قنوت د سحا په لمانځه کی نشته.

سوال: دعاءِ قنوت خود امام شافعی رح په مذهب د سحا په لمانځه کی سنت دی. نو ده ځنګه د اسنت د جهت د ادب د ابو حنیفه رح پریښوو؟

جواب: علماء د مذهب د امام شافعی رح وائی چه کا هی د سنتو په وخت اندی یو عارض پیدا سی چه د هغه سنت د پریښودلو تقاضا کوی لکه په سفر کی په سفر کی چه د سړی ځخه ملګری حج نوسنت پریږدی. د غه رنګه چونکه د امام اعظم رح حاسدان د پیره نو حضرت الامام الشافعی رح په قصد د دوئ پوهند احترام د امام اعظم رح وکړئ تاچه دوئ پوه سی چه د دا سی عالي المرتبة امام سره نه بنائ چه څوك حسد ورسره وکړی. نو بیان د احترام دلوئ امام رح پئ په ترك د دعاءِ قنوت ورته وکړئ.

وقال عبد الله بن المبارك استاذ الامام بخاری رح فی مدح الامام الاعظم رح "لقد زان البلاد ومن علیها: امام المسلمین ابو حنیفة رح" په تحقیق بنا سته کړی دی بناء ونه او هغه څوك چه په بناء وکی دی (په علم او فقه سره) امام د مسلمانانو ابو حنیفة رح. "فما بالمشرقین له نظیر: ولا بالمغربین ولا بالکوفة" پس نشته په مشرق د دوبی او څرمی کی امام لره مثل اونه په مغرب کی د دوبی او څرمی اونه په کوفه کی.

پوه سه! چه د حضرت امام اعظم رح ثناء او صفت حضرت الامام مالك رح

او حضرت الامام احمد بن حنبلؒ او حضرت الامام الشافعیؒ په خپلو کتابو او رسالو کې کړې دی۔ لکن بیا هم د زمانې و ما بیاني او سلفیان وغیرهم په دې کې بې ادبۍ د ده مبارک نوم اخلي بلکه دې سپک الفاظ استعمالوي۔ اعاذنا الله تعالی من امثال هذه الجرئة علی ائمة الدین المبین و الائمة المجتهدین من الاولین و الآخرین فانهم قد بذلوا جهدهم فی استنباط مسائل الدین عن القرآن العظیم و عن احادیث النبی الامین صلی الله علیه وسلم فمالنا ان لا نشکر تلك الخدمة و مالنا ان لا ندعو الله لهم بالرحمة فلولاهم لکنا فی ضلال مبین۔ اللهم ارحم علیهم اجمعین

ولعمري لقد جرت عادة اهل الزمان من القدیم الی هذا الاوان ان من فشی علمه فی اقطار الاوطان و البلدان کثر بهذه النسبة اعداؤه و حساده و اهل البهتان۔ ولهذا لم یفرغ الائمة الاربعة رحمهم الله المنان عن عداوة المعاصرین و بهتانهم۔ ثم نقل اهل التواریخ کلمات هؤلاء المعاصرین فی اوراق التواریخ ثم وثم۔ فالی الله المشتکی۔

د حسد په بارہ کې ته د دې مختار خطیب مطالعه کړه چې د حاسدانو دلاسه فې څومره په نثر او شعر سره شکایت کړې دی۔

پوه کاسه! چې د حسد اول واضع ابلیس لعین دی چې خدای جلّ شانه ملایکه امر کړې په سجده کې د آدم علیه السلام ته د ابلیس حسد و رسوا پیدا سو او تکبر هم و رسوا مکروه و۔ نو فې د سجدې څخه د آدم علیه السلام انکار وکړې او ملعون ابدی وګرځیدې۔ سعدیؒ وائي ۔

تکبر عزازیل را خوار کرد
بزندان لعنت گرفتار کرد

فالحاسد من کان و فی ای زمان کان علی صفة ابلیس العیاذ بالله من تلك الخصلة الشنیعة او تجد به دې شاهد ده چې کوم عمر ادنی په هر شی کې وی که صفت وی او کوم مال حاسد د اعلی په هغه شی کې دی۔ نو په ملایانو کې د عصر قدیم څخه نیولې تر دې اوسه ډیر ادنی علماً د ملایانو حاسدان دی د لوړو علماؤ۔ آما حاسد نه پوهیږی چې خدای خوندې ما په حسد سره د محسود څخه څنګه نعمت نه اخلی۔ نو ده

خپل ځان په خپله په عذاب الیم اخته کړی دی او نړۍ ته یې تل دغه درک وی
که څوک د محسود کمال د حاسد وغټه بیان کړی د حاسد پوښل نه وی او نه بلل سی.
ولذا قیل "الحسد حسك مَن تعلق به هلك" یعنی حسد لکه د کرموړی اوښی چې
په چا پورې ومښلی هغه هلاکوی. او د حسد څخه نورې کبیرې ګناهې هم پیدا
کیږی لکه غیبت د محسود او بهتان پر محسود او د محسود په غم او هلاك
خوشحالیدل. او قطع د اخوت اسلامی د محسود څخه حتی مسنون سلام هم کې
وړته وائی.

پوهه سه! چې د امام اعظم پر مذهب پرته د عوامو د علماؤ څخه د ظاهر
شریعت اولیاء الله الکرام چې مسلم الولایة هم دی. کالسلطان بن ابراهیم بن ادهمؒ
چې د شاهی خاندان څخه وو. و قصته طویلة. و شقیق البلخیؒ کان عابدًا
زاهدًا صحب ابا یوسفؒ او دې مرشد د هارون امام چې هغه هم مشهور ولی
دی او په ۱۹۳ھ کې شهید سو. و معروف الکرخیؒ هو من المشائخ الکبار مجاب
الدعاء. او خلق ډډه قبرته ورځی او د خدای څخه طلب د باران کوی. و فات
۲۰۰ھ. او دی مرشد د بشری سقطیؒ چې هغه هم نامدار شیخ وو. و ابی
یزید البسطامیؒ چې په شیخ المشائخ سره مشهور دی. وفات ۲۶۱ھ. و فضیل بن
عیاضؒ جاء من وطنه وجاور مکة و مات بها ۱۸۷ھ. او ضمیریؒ وائی د فقه امام
اعظمؒ څخه اخستې ده. و روی عنه الشافعیؒ. نو دی دیو لوی امام شاګرد
دی او دیو لوی امام استاذ دی. او ډډه لوی امامان د علم حدیث روایت
کوی یعنی بخاریؒ او مسلمؒ. ردالمحتار ص۵۵. و داؤد الطائیؒ کان عالمًا زاهدًا
ورعًا من تلامذة الامام الاعظمؒ. د ده په ابتدا کې د فقه او نور علوم دینیه
درس کاوه. او بیا به ګوښه نشینی د خلکو څخه مختار کړه مات ف ۱۶۰ھ.
و ابی حامد اللفافؒ. دی په اصل کې د بلخ دی او د خراسان د لوی مشائخو څخه دی
مات ف ۲۴۰ھ. و خلف بن ایوبؒ. دی د شاګردانو څخه د امام محمدؒ او امام
ابو یوسفؒ او امام زفرؒ دی. او په تصوف کې د ابراهیم بن ادهمؒ مرید
او هجاز وو. توفی ۲۱۵ھ. ډډه مبارک به ویل چې علم د خدای جلّ شانه د

خواځخه وحضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته رسیدلی دی۔ او د آنحضرت صلی الله علیه وسلم څخه وصحابه وکرامو رضی الله تعالی عنهم او تابعینو رحمهم الله ته رسیدلی دی۔ او د هغو څخه وحضرت امام اعظم ابوحنیفة ته رسیدلی دی۔ که څوک راضی وی او که ناراضه کیږی۔ وعبد الله بن المبارك۔ داسې هم زاهد وو او هم فقیه وو۔ او هم لوی محدث وو۔ او هم لوی ادیب او نحوی وو۔ او ډیر کتابونه یې تصنیف کړی دی۔ ذهبی رح په خپل تاریخ کې داسې وائی "هو احد ارکان هذه الامة فی العلم والحدیث والزهد" او د ی استاذ دی امام احمد بن حنبل رح۔ او د ا امام بخاری رح ډیر حدیثونه روایت کړی دی۔ د ه فقه د حضرت الامام الاعظم څخه اخستې ده۔ او د حضرت الامام الاعظم مدحه یې په نثر او نظم سره کړې ده مات ۱۸۱ه وآبو بکر وراق۔ هو محمد بن عمر والترمذی دی۔ واقام ببلخ۔ وله تصانیف فی الریاضات او د ی د اصحابو څخه دابوحنیفة دی کما ذکره محمد بن اسحاق وکیع بن الجراح رح۔ چه مشهور په شیخ الاسلام سره وو۔ وهو احد الائمة الاعلام وکان وکیع یصوم الدهر ویختم القرآن کل لیلة وکان یفتی بقول ابی حنیفة رح۔ او د امام اعظم څخه یې ډیر څه اوریدلی وه او د ی د امام شافعی رح استاذ دی مات ۱۹۸ه۔

حاصل دا دی چه د حضرت امام اعظم رح شاګردان تقریبًا ۹۰۰۰ نوی زره ته رسیږی دا وه هغه ضروری مختصره مقدمه اوس د کتاب الطهارت د کنز الدقائق شرحه شروع کیږی ان شاء الله تعالی۔ ومن الله التوفیق؛

کِتَابُ الطَّهَارَةِ

کتاب مضاف دی وطهارة ته اولفظ دکتاب مرفوع دی۔ خبر دی د مبتدا محذوف فی
ای هذا کتاب الطهارة۔ او دا هغه اعراب مشهور دی۔ او مبتدا ډیر هم دی
اوچا چه ویلی دی چه کتاب منصوب دی مفعول دی د خُذْ او اُذکُرْ هغه صرف
عقل انرمائی دی۔ او طهارة په ژوړ د طاء نظافت او پاکولوته وائی۔ او په ژیړ د
طاء هغه آلې ته وائی چه پاکی په کیږی لکه اوبه۔ او په پیش د طاء هغه ځیاتی اوبه
دی چه داوداسه یا غسل څخه پاته سی۔

پوښتنه: چه په بعضی کتابونو کی دفقهی شریفی لفظ د طهارات په صیغه د جمع راغلی
دی چه وجه ئی دا وائی چه په لفظ کی د جمعی مقصود آګاه کول دی د مخاطب پرده
باندی چه انواع د طهارة ډیر دی۔ طهارة د بدن چه اود س غسل او تیمم دی۔
او پاکی د خائی د لمانځه۔ او پاکی د کالو د لمونځ کونکی۔ او په بعضی کتابونو کی دفقهی
لکه دا کتاب کنز الدقائق لفظ د مفرد راغلی دی۔ د هغه دا فراد وجه دا ده چه
لفظ د طهارت مصدر دی او مصدر اسم جنس دی چه پر قلیل او کثیر فی
اطلاق کیږی۔ نو جمعیت ته ئی ضرورت نسته بلکه په سبب د اختصار لفظ
د مفرد اولی دی۔ د ژوړیش وائی چه فِلِكلٍ وِّجهةٌ هُوَ مولِّيها۔

پوښتنه: اشه سبب دی چه په ټولو کتابونو کی دفقهی شریفی شروع د کتاب الطهارة
څخه کیږی؟

جواب: چونکه اوله حصه دفقهی شریفی په عباداتو کی ده۔ او په اتفاق سره
د علماؤ پس له ایمانه څخه اعظم اولوی دا رکانونو د اسلام پنځه وخته لمونځ دی
نو د ې کبله باید لمونځ تر ټولو عباداتو د مخه ذکر کړل سی۔ لکن چونکه لمانځه لره
شرائط د صحت سته او شرط طبعًا پر مشروط د مخه وی۔ نو ذکر هم باید د مخه ذکر
کړل سی۔ لما قالوا ان موافقة الوضع للطبع من اهم المهمات عندهم۔ د ې سبب د شرطو

ذکر دمخه سو۔ اوبیا طهارت په ټولوا نواعوسره تر نورو شرطو د لمانځه د مخه سود دې سبب چه طهارت که حقیقی وی اوکه حکمی تر ټولو شرطو د لمانځه مهم شرط دی چه په هیڅ عذر دعذر ونه ساقطیږی إلّا ماشذّ۔ اوبیا په اقسامو کی د طهارت ډی اودس دمخه کړی لکثرة الاحتیاج الیه بخلاف الغسل۔ اوذکتاب الله سره ډی هم موافقت وکړی چه په کتاب الله کی هم اودس تر غسل د مخه دی۔

فائده: د سقوط د طهارت شذوذاً هغه دی چه په فتاوی ظهیریه اونورو کتابو کی د فقهی وائی چه که د چا دواړه لاسونه په څینګلو کی پرې وی اوپښې ډی تر بجلکو لوړی هم پرې وی اوبه څخې ډی داسی نه خمونه وی چه پرې مخلا ئ ډی نه سی د هغه څخه طهارت ساقط دی۔ اولمونځ به بیله اوداسه کوی اوتیمم به هم نه کوی۔

فائده: د طهارت په باره کی دغو شیانو نه ډډه کړه ضروری ده۔

د طهارت حکمت: اول حکمت ئې دل دکنا هودی کما ورد فی الحدیث الصحیح اوډډ وهم منع د شیطان ده۔ اوپاکول داندامودی په دنیا کی۔ اوډډیم په اخرت کی به ډی مخ، لاسونه اوپښې نورانی وی په سبب د طهارت د دنیا۔ امداد الفتاح۔ اوپه دې باره کی په بخاری مسلم وغیره کی صحیح حدیث هم موجود دی۔

د طهارت حکم: مباح کول د هغه عمل دی چه بیله طهارت نه وو روا لکه لمونځ مس د مصحف شریف آو بل ثواب اُخروی دی لکن هغه په نیت پورې اړه لری مثلاً که سړی د تبرید الاعضاء، د پاره اودس تازه کړی ثواب اُخروی خوډ نسته کوم لمونځ په روا دی۔

اوسبب د وجوب د طهارت: اراده کول دی وهغه عملته چه بیله طهارته نه وو روا لکه فرض لمونځ یا نفلی لمونځ۔ یا اراده د مس د قرآن شریف ده۔ لکن د فرض لمانځه اراده چه سړی پرې بندی وجوب د طهارت نه څنی ساقطیږی۔ اوکه ډی د نفلی لمانځه یا د مس المصحف اراده پرې بنود ل وجوب د طهارت څنی ساقط دی۔ زیلعی کتاب الطهارت۔ اوبعضی فقهاؤ ویلی دی چه سبب د طهارت حدث اصغر یا اکبر دی۔ اویالیږی کولد نجاست حقیقی دی۔ وقیل غیر ذالك۔ او تفصیل ئې په بحر الرائق یا دُر اومرد کی مطالعه کړه۔

فائدہ: شیخ سراج الدین الهندیؒ په توشیح کی چه د هدایه شرح د ۸ داسی وائی چه اجماع د فقهاؤ پر دې ده چه پر بې اودسه او یا جنب سړی غسل نه دی واجب تر څوچه پر دوی لموغ نه وی واجب سوی - او یا یې اراده د مس المصحف نه وی کړې - بلکه وجوب د طهارت پس له دخوله د وخت د لماغه هم موسع دی - او که وخت د لماغه تنګ سو وخت د غسل او د اسه هم وړ سره تنګیږی - وعلی هذا فقس الحائض و النفساء -

او شرائط د طهارت دیارلس (۱۳) دی - په دې کی شرائط د وجوب نه دی او شرائط د صحت پې څلور دی -

شرائط الوجوب: ۱- عقل دی چه پرلیونی طهارت واجب نه دی - ۲- اسلام دی چه پر کافر طهارت واجب نه دی - ۳- قدرت پرا و بودی او یا پرخاوړو نو پر فاقد الطهورین یعنی چه پر اوبو خاوړ و قدرت نه لری طهارت واجب نه دی - ۴- احتلام دی د غسل د پاره که احتلام نه وی طهارت د غسل واجب نه دی - ۵- حدث که سړی او د س لری پر هغه طهارت واجب نه دی - ۶- او عدم د حیض دی په بنځه کی و لی چه بنځه په حیض کی وی پر هغې طهارت واجب نه دی - ۷- او عدم د نفاس دی که بنځه نفاسه وی پر هغې طهارت واجب نه دی - ۸- عدم ضیق الوقت - ولی چه وخت د لماغه فراخ وی پر سړی بالفور طهارت واجب نه دی - ۹- البلوغ نو پر صبی طهارت واجب نه دی -

شرائط د صحت د طهارت: ۱- عموم پر یوالد اعضاء د حدث اصغر او د تولو بدن په حدث اکبر کی - نو که چیری یوځای وچ پاتې سی په حدث اصغر یا اکبر کی نو اودس او غسل پې نه دی صحیح - ۲- عدم الحیض په بنځه کی نو سره د حیض نه د دی او د س صحیح دی اونه پې غسل - ۳- عدم د نفاس دی هم په بنځه کی یعنی د نفاسې بنځی او د س یا غسل صحیح نه دی - ۴- او بل یې کول دی د هر مانع چه په بدن کی وی لکه چونی او موم او یا پینډ کی وغیره - ولی چه سره د وجود د مانع طهارت نه دی صحیح -

(۱۳) شرطونه شارح الکنز علامه علی المقدسیؒ په عربی بیتو سره راوړی وه - او مونږ په امید د ثواب اخروی او په طمعه د دعا د خپلو وړو نو او خوندو پښتنو د پاره په آسانه ژبه پښتو سره بیان کړه -

حال د طهارت: دا دی چه فرض دی د لمانځه د پاره که فرضی وی او که نفلی وی او د بیت الله شریف د طواف د پاره واجب دی. دا د وړو خو بالاتفاق دی. او د مس المصحف د پاره مشهور دا خو دا ده چه فرض دی. لکن در مختار والا وائی چه واجب دی. والتفصیل فی رد المحتار. او د خوب د پاره که سنت دی په نزدې در مختار. و هکذا فی شرح الملتقی. لکن علامه شرنبلالی وائی چه د خوب د پاره مندوب دی وبه یکنتی. او مستحب دی په دغو ځایونو کې (۱) پس له درواغ و بیلوځخه (۲) پس له غیبت کولو (۳) پس له په نورو ځندا کولو (۴) پس له مذموم شعر (۵) پس له خورلو ځخه د اوښ د غوښو (۶) پس له هري کناه ځخه (۷) د پاره د وتلو د اختلاف ځخه د علماؤ. لکه سړی چه ذکر ته لاس ورې او یا د خپلې مانې ځخه مچه واخلی و امثال ذالك نو که چیرې د اسړی حنفی هم وی او د اوس هم لږی تجدید د اوضو اسه ورته مندوب دی تاً د اختلاف نه خبره وونی ولی چه امام شافعی د اوضو د پاره کار ونه ناقض الوضوء بولی.

او که کوم د اوضو اسه غسل او مسم ده او لږی کول دی د نجاست د جسد ځخه کما سیأتی بیانه فی المتن. او آله د اوضو اسه بلکه د غسل هم او به یا خاورې دی او دلیل د فرضیت د اوضو اسه هغه آیه ده چه "إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوا الآیة" او دلیل د فرضیت د غسل هغه آیه ده چه "وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا الآیة"

پوښتنه: چه د غه د وړو آیاتونه خو مدینې دی. لکن اهل سیر وائی چه او س او غسل په مکه شریفه کې فرض سوی دی په وحی غیر متلو سره. نو هغه علماء پر خطاء دی چه لمونځ خو په لیلة المعراج کې په مکه شریفه کې فرض سوی دی. او آیة الوضوء خو مدینې دی نو علیه السلام په مکه شریفه کې لمونځ په بې اوضو اسه کاوه؟ بلکه په مواجب لدنیه کې وائی چه علیه الصلوٰة والسلام د هغه ټ معراج د سحار اوه مار دیکر لمونځ کاوه

جواب: آنحضرت صلی الله علیه وسلم چه لمونځ په مکه شریفه کې فرض سو. نو په تعلیم د جبرئیل علیه السلام بې او س زده کړې. بلکه او د س شریعت قدیمه ده په دلیل د هغه حدیث چه امام احمد او دارقطنی بې روایت د ابن عمر ځخه کړې دی "قال علیه السلام هذا وضوئی و وضوء الانبیاء من قبلی" نتیجه دا ده چه آنحضرت صلی الله

علیه وسلم بې اوداسه لونځ هیڅ وخت نه دی کړی۔ دې۔ ږ د۔ دَ۔

بعضی بې دینه کسان په جامه کی د مسلمانانو د اخبره کوی نعوذ بالله من ذالك ثم نعوذ بالله من ذالك داسی وائی چه آنحضرت صلی الله علیه وسلم ترهغه وخته چه بنی کیدی د کفن پر طریقه وو۔ دې ویش وائی چه د اخبره سوء ادب بلکه کفر بولم دی۔

فی ردالمحتار ص۸۴ ج۱ وهو مبنی علی المختار من انه علیه الصلوٰة والسّلام قبل مبعثه یعنی قبل نبوته کان متعبدًا بشرع من قبله لان التکلیف لم ینقطع من بعثة آدم علیه السلام ولم یترك الناس سدی۔ ای مهملا من التکالیف الالهیة۔ دلیل دتعبد د علیه السلام په شریعت دمن قبله دادی۔ چه آنحضرت صلی الله علیه وسلم د هغه ترنبوت لمونځونه کوله ږوژه پې نیولې اوحج پې کاوه۔ ولا تکون هذه الافعال طاعةً بدون الشرع لان الطاعة موافقة الامر الالهی۔ اوکه څوك تفصیل دد ې مسئلې غواړی نو دی التحریر او شرح د هغه مطالعه کړی انتهی بحاصله۔

فائده: نفس اودس د خصوصیاتو څخه دد ې امت نه دی۔ بلکه په نورو امتو کی هم اودس وو لما مر من الحدیث۔ بلکه مخصوص په د ې امت پورې سپین والی د مخ او د لاسو او د پښو دی په وړځ د قیامت د آثارو څخه داوداسه۔ لحدیث البخاری "ان امتی یُدعون یوم القیامة غرًّا محجلین من اثار الوضوء"

بښـهامنه فائده

د طهارت په باب کی دوه طهارتین دی یعنی اودس اوغسل۔ اودوه پاکونکی دی۔ اوبه اوحجر۔ اودوه حکمین دی یعنی پریوول اومسح۔ اودوه واجبونکی دی یعنی بې اودسیا اوجنابت۔ اودوه مباح کونکی د تیمم دی چه مرض او سفر دی۔ اودوه دلیله سته یو تفصیلی په اوداسه کی اوبل اجمالی په غسل کی۔ اودوه کنایه سته چه غائط اوملامسته دی۔ د د ې وجه داده چه غائط په لغت کی کښته محکی ته وائی اومراد څنی کندکی ده اوملامسته په لغت کی مسی ته دلاس وائی چه مراد څنی جماع دی۔ یعنی داد واړی کنایې په قرآن کریم کی موجود دی۔ اودوه کرامته سته یو دکنهو څخه پاکوالی دی چه په حدیث کی د مسلم چه اوښه د دی په بارهٔ کی داوداسه داسی الفاظ راغلی دی "حتی یخرج نقیا من الذنوب۔ اوبل

کرامت اتمام د نعمت دی یعنی چه مرګ بې پر شهادت وی۔ لحدیث "من داوم علی الوضوء مات شهیداً"

قال المصنف **فرض الوضوء غسل وجهه**

یعنی فرض اوضو وهری په اوداسه کی پر یوله د مخ دی۔

فائده: په کتابونو کی د فقهی دا څولفظ اصطلاحی ستر چه باید سړی پرې و پیژنی۔ یولفظ د رکن دی۔ هغه په لغت کی الطرف القوی ته وائی۔ وفی عرف الفقه هغه شی ته وائی چه جزء د بل شی وی او په عین حال کی فرض هم وی۔ لکه رکوع وسجده وغیرهما د پاره د لمانځه او شرط په لغت کی علامه ته وائی او په اصطلاح کی هغه شی ته وائی چه د دې نیستی والی څخه بل شی خو نیستی کیږی۔ لکن د وجود څخه د شرط نه وجود د مشروط لازمیږی او نه عدم۔ نو حاصل دې ته راجع کیږی چه پر شرط شی موقوف وی لکن دی هغه شی څخه خارج وی۔ لکه مثلاً د پاره د لمانځه چه لمونځ خو بې اوداسه نه دی روا۔ کړځه هم د اوداسه تازه کولو سره لمونځ کول نه دی لازم او اودس د لمانځه څخه د باندی شی دی۔ نو رکن او شرط نه سره یوځای کیږی فهما متباینان۔ وجه بې ظاهره ده چه په رکن کی د خول غواړی او په شرط کی خروج ضروری دی۔ او فرض عام دی د واړو ته شامل دی۔ او فرض خو په لغت کی تقدیر ته وائی او په اصطلاح کی هغه عمل دی چه یقین وی په لزوم د هغه۔ حتی چه منکر بې کافر کیږی۔ او تارک بې مستحق د دوزخ دی۔ لکه په لمانځه کی د نیت رکوع او سجده او قیام وما فی حکمه او مطلق مسح د سر۔ او د لمانځه د باندی لکه اودس یا قائم مقامه د هغه چه تیمم دی یا استقبال القبله وغیرهما

پوهه شه: چه د فرض منکر کفر په خوله وی او که په عقیده کافر دی۔ او واجب هغه عمل دی چه منکر خو بې کافر نه کیږی او تارک بې مستحق د اور دی۔ لکن په فقه کی کله کله فرض واجب ته هم ویلې کیږی۔ او واجب اطلاق پر فرض هم کوی۔ نو لهکه دا وائی چه فرض دوه قسمه دی یو فرض قطعی دی او بل فرض عملی دی۔ مثلاً مطلق مسح د سر فرض قطعی دی۔ او مسح د ربع الرأس فرض عملی دی چه مرجع بې وجوب دی او داهم په فقه کی د یوځای یو نه راځی چه لمونځ واجب دی زکوة واجب دی وهکذا۔ لکن د فرض لفظ چه مطلق ذکر سی مراد څخه فرض قطعی دی لکماله۔

فائده: د فرض قطعی او عملی چه مرجع ئی وجوب دی فرق په دې دول دی کما فی رد المحتار ص۸۵ چه ادلهٔ سمعیه څلور دی (۱) چه ثبوت ئی د شارع څخه یقینی وی لکه آیاتِ قرآنیه او احادیث متواتره. او دلالة ئی پر معناءِ مراد هم یقینی وی لکه آیاتِ قرآنیه چه مفسر او محکم وی. د مثال په توګه "اَقِیْمُوا الصَّلٰوةَ یا آتُوا الزَّکٰوةَ" وغیرهما. نو په دې قسم سره فرضیت قطعی او حرمت قطعی ثابتیږی یعنی چه منکر ئی کافر دی.

(۲) قطعی الثبوت خو وی لکن ظنی الدلالة وی. لکه آیات قرآنیه چه په تاویل سره پر مراد دلالة کوی لکه "والمطلقات یتربصن بانفسهن الآیة"

(۳) هغه اخبار آحاد دی چه مفهوم خو ئی قطعی وی لکن چونکه ناقلین ئی واحد تر دتواتر نه وی رسیدلی نو ظنی الثبوت وی. په دی دواړو قسمو سره وجوب د عمل یا حرامة التحریم تابتیږی.

(۴) هغه آحادیث نبویه دی چه اخبار احاد هم وی او دلالة پر مراد ئی هم یقینی نه وی بلکه په تاویل سره وی په دې قسم سره سنت او مستحب او مکروه تنزیهی ثابتیږی.

پوهه شه! چه لفظ د وضوء د وضاءة څخه اخستل شوی دی چه معنا ئی نظافة او پاکی ده مطلقا حتی که سړی کالی پر یخی هغه ته هم وضوء وائی. د آخود مفهوم الواو معناوه. او چه نه وړ دواو ئی وا ئی هغه شی ته وائی چه په هغه سره نظافت پیدا کیږی لکه اوبه. او په نه پر دواو د هغه ځای نوم دی چه په هغه کی سړی نظافت کوی او وضوء په شرعه شریفه کی پاکول دی د محل مخصوص پر وجه مخصوص باندی چه تولو بیان به ئی په کتاب کی راسی. دلیل د فرضیت داو داسه هغه آیة مبارکه دی چه "فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ" تر پایه پورې.

پوښتنه: آیة الوضوء په اتفاق سره مدنی دی او لمونځ خو په مکه شریفه کی په شپه د معراج فرض شوی دی. نو په مکه مکرمه کی لمونځ نه ئی او داسه کیدله او که څرنګه؟

جواب: په مکه شریفه کی هم لمونځ کیدی ئی په اوداسه سره لکن داو داسه ثبوت په مکه شریفه کی په وحی غیر متلو سره سوی دی د وحی غیر متلو معنا داده چه

جبرائیل علیہ السلام خو وحی را اوړی دی۔ لکن په قرآن کریم کی ئی تلاوت نه وی۔ او یا داوداسه حکم آنحضرت صلی اللہ علیه وسلم د شرائعو سابقه څخه اخستی وو لکه چه په حدیث کی د بخاری داسی را اغلی دی چه علیه الصلوٰة والسلام د ډیرو واړه اندامونه پریوله اوډانی وویله "هذا وضوئی و وضوء الانبیاء من قبلی" فتح القدیر مع زیادة دُر۔

سوال: په دې قول کی د ممضمضه "چه غسل وجهه" د وجهه ضمیر څه شی ته راجع دی چه ظاهراً خو مرجع نه لری؟

جواب: ضمیر و متوضئ ته راجع دی چه د لفظ د وضوء څخه وفهمیدئ۔ لکه "اعدلوا هو اقرب للتقوی" چه ضمیر وعدل ته راجع دی چه د اعدلوا څخه وفهمیدئ۔

فائده: غسل په ټولو د غټو خیرو نه ائلول دیوشی په اوبو تویولو سره کله هم سره د استعمالولو د صابون وغیره وی۔ او په پیښو د غټو پریوله د ټوله بدن دی چه متعارف دی۔ او هغه اوبه هم وائی چه سړی بدن په میخئ۔ او په نږدې غټو شی ته وائی چه سړی سر په میخئ لکه شاپو، صابون، مستې وغیرها۔ او غسل خواه مخواه وهغه پریولو ته وائی چه څه ناڅاپه وبه ځئ وڅڅیږی۔ کله هم یوڅاڅکی وی یا دوه اوکه څاڅکی نه سی پیدا هغه تمسم وائی۔ فتح المعین۔ قال المصنف

وَهُوَ مِنْ قِصَاصِ شَعْرِهٖ اِلٰی اَسْفَلِ ذَقَنِهٖ

اومخ یعنی په طول کی د پاپه څخه د ویښتانو یعنی د سر د تندی په خواکی بیا لاندی ترڅنی

سوال: د بعض خلکو ویښتان د تندی ترنیمی پورې را رسیدلی وی چه دې سړی ته اغم وائی او د بعض خلکو ویښتان پرنیمی د سر ختم سوی وی لکه بعضی سپین ږیری چه دې ته اصلع وائی نو اول سړی به د تندی د نیمائی څخه مخ میخئ او دوهم بې د سر د نیمائی څخه مخ میخئ؟

جواب! معتبر په حد کی د وجه طولاً منتهی د ویښتانو دئ په طرف کی د مقدم د سر په غالبه خلکو کی۔ نو اغم او اصلع ته چه نادر دی اعتبار نسته۔ کذا فی رد المحتار وغیره من کتب الفقه۔

فائدہ: دنور الایضاح عبارت په باره کی دحد دمخ طولاً ډیر نه زیادی اود اصلح اواغم دسواله څخه خلاص دی مغه دا دی «من مبدء سطح الجبهه» یعنی د ابتداء څخه دسطح د تندی. ولی چه د تندی اندازه هرچا ته معلومه ده.

فائدہ: په مراقی الفلاح کی وائی چه ذقن په لغت کی هغه ځای ته وائی چه لاندی دوه کرغښنی سره یوځای کیږی اوپر دغود وکرغښنو نیږه دسړی راشنه کیږی

مسئله: چونکه نیږه د دغود وو هډوکو څخه شروع کیږی نو تر دغود وو هډوکولاندی که دچاو ینښتان وه هغه په نیږه کی داخل نه دی. اوپر ې کولې ې روادی

شرح نور الایضاح۔

قال المصنف۔ وَ اِلٰی شَحْمَتَیِ الْاُذُنِ۔

بیا تر دوو وزن میود غوږو پورې۔

پوه سه: چه لفظ داذن اسم جنس دی دواړه وغوږونه شامل دی۔ نو داسوال نه پیدا کیږی چه یوه غوږ لره خو دوې شحمې نسته۔ ومع هذا عبارت دنور الایضاح اود نور وکتابو دفقه ډیر نه زیادی۔ لکه «اِلٰی شَحْمَتَی الاذنین»

پوه سه: چه شحمه هغه پسته غوښه ده د غوږو چه بنځی غوږ والی په هغه غوښه پورې ځړ وی۔

مسئله: هغه ځای چه په مابین کی د نیږی او شحمې دی د هغه ځای پر یوله هم فرض دی په صحیح روایت کی۔ اوامام ثانی ابو یوسفؒ د هغه پر یوله فرض نه بولی۔ م ط

قال المصنف وَ یَدَیْهِ بِمِرْفَقَیْهِ:

اوفرض دی پر یوله دلاسو سره د څنګلو۔

نولفظ د یاء په معنیٰ د مَعَ دی۔ وکذا وقع فی عبارة الکتب الاخر من الفقه مع مرفقیه لفظ دکنز اخصر دی اولفظ د نور وکتابو اوضح دی۔

فائدہ: مصنفؒ چه بِمِرفقیه وویایه چه باء په معنا د مَعَ ده او نور وکتابو چه صریح مع المرفقین ښویلی دی اشاره ودې ته ده چه په قرآن مبارک کی چه الی المرفقین راغلی دی هورې غایه په حکم کی دمغیا د اخله ده۔ یعنی پر یوله د څنګلو فرض دی۔

او آمام ترفرۍ دهغوپه یولل فرض نه بولی - دتروېش چونکه داکتاب دمبتدیانو دپاره
جوړ کړی ئی - نوځکه مادلائل ددواړو او لومړی نقل کړه - کدځوك تفصیل دهغو
دلائلو غواړی نو یادی نورالانوار او یادی ردهختار مطالعه کړی او قیاس کړه
عبارت دقرآن کریم "وامسحوا برؤسکم" پر "الی المرفقین" باندی -

قال المصنف وَأَرْجُلَكُمْ بِكَسْرِ اللَّامِ !

اوفرض دی پر یولد پښو سره د پښو کول -

پوښتنه: چه دقرآن مبارك آیت داسی راغلی دی "وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ" او په ارجلکم کی دوه قرائته متواتر راغلی دی یو خو په نصب یعنی زور دلام چه دهغه مقتضی داده چه وأرجلکم عطف پر مغسول دی یعنی وجوهکم چه پرده ئی تقدیر پر یوله د پښو فرض کړی ئی کما هو مذهب اهل السنة والجماعة - او بل قرائة د جر دی یعنی زیر دلام چه دهغه قرائة پر مقتضی وظیفه د پښو مسح ده چه پس رؤسکم عطف سی نو اوس پوښتنه داده چه جمع ددغو دوو قرائتو څرنګه ممکن دی ؟

جواب: اهلِ تشیع ئی جمع داسی کوی چه دا دوه قرائته پر تخییر محمول دی یعنی د متوضئ خوښه ده که پر لغو پښو مسح کوی او که ئی مینځی - نوځکه دوی پر لغو پښو یعنی بیله موزه ومسح روا بولی - لکن دبده مرغه پر موزه ومسح روانه بولی - نوځکه دوی د دوه فراخه موزه جوړوی چه لاس وړ ننوزی او دوی هلته پر خوځی پښو مسح کوی - نوځکه داضرب مثل دی چه یو کالی چه دیر فراخ وی خلك وائی چه داخو زړاخ دی لکه د شیعه موزه - اوعلماء د اهل سنت وړ دی دوه قرائتو جمع داسی کوی چه قرائت د نصب محمول دی پر حال د تخفی یعنی چه متوضئ لغې پښې وی - او قرائت د جر ئی محمول پر حال د تخفف یعنی چه موزه ئی په پښو وی لکه په نورالانوار او نورو کتابونو کی دغسی جمع کړی ده -

نو بناء علی هذا حنیفی علماء روائی چه مسح د موزو ولکه چه په حدیث مشهور سره ثابته ده دغه رنګه په قرآن مبارك سره ثابته ده - یعنی پر قرائت د جر چه عطف پر ممسوح سی - او مراقی الفلاح ئی داسی جمع کړی ده چه جر یعنی زیر د أرجلکم محمول دی

پرجواړ۔ یعنی کہ څه هم ارجلکم خو عطف پر مغسول دی چه وجوهکم دی چه باید په نصب ویل کیدای لکن چونکه لفظ دا ارجلکم همسایه د رؤس سکړ راغلی دی چه هغه خو مجرور وو۔ نو لفظ دا ارجلکم هم په سبب د جوار د مجاورت پر مجرور سره ویل سو۔ او جر جوار په عربی څه به کی د بین هایو نه راغلی دی لکه په دې مثال کی جُحر ضبٍ خربٍ۔ یعنی غار د سمسار هی خرابه دی۔ نو په دې مثال کی خو لفظ د خربٍ خبرد وو جُحر باید په رفع ویل سوی وای لکن چونکه همسایه د مجرور چه ضبٍ دی چه هغه مضاف الیه د جحر دی واقع سو نو ځکه په سبب د جوار دی به جر ویل کیږی۔ نو حاصل دا چه د سړی مونږه نه وی په پښو پر یوله د پښو پر فرض دی مسح نه ناړه وا ده۔

پوښتنه: پر مذهب د اهل سنتو څه دلیل دی چه دوی نه مجبور کړی دی وی دې دوو توجیه د قرائت دجرته؟

جواب: دلیل هغه حدیث دی د عبدالله بن عمر رض چه بخاری نه هم روایت کړی دی وای چه مونږ څه وخت چه رجوع وکړه سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې څخه و مدینې منورې ته۔ نو په لاره کی مونږ پراو پوښتنه سوه چه وخت کی د ماښام دیگر یعنی پسوله دې مونږ د غه لومړۍ په سبب د عدم الماء څنډوو وو۔ نو بعضی صحابه رض په تلوار تلوار او دس تازه کړی وو۔ یعنی د جهته د تلوار نه پندی وچې پاته سوی وې۔ نو مونږ سره د علیه السلام راوړ سیدلوا و علیه السلام د د غو خلکو وچې پندی ولیدلې نو نه ډاسی وویله "وَیلٌ للاعقاب من النار اسبغوا الوضوء" هلاك دی وی د غو پندو ولره چه په اوداسه کی وچې پاته سوی دی داوړه څخه تام اوپوه کوی اود سونه۔

نو که چیری مسح پر لخوپښو راوای نو ولی علیه الصلوٰة والسلام داسی ویله اوسره د دې چه اندازه د مسح چه منه د پښود ی پوره سوې وه یعنی او به پر توی سوی وې۔ او په حدیث کی د عائشه رض د اسی راغلی دی "اَلقَطعُ احبُّ الیَّ مِن ان امسحَ علی القدَمَین" یعنی پرې کول د پښو نه ما خوښ دی تر دې چه نه مسح پر لخوپښو کومه۔

اوعلامه زمخشری المعتزلی په تفسیر کشاف کی وائی چه هو زیه و منی چه ارجلکم په جر سره عطف پر سرئ سکم دئ لکن نه دد ې سببه چه وظیفه د پښو مسح دکه لکه اهل تشیع چه وائی۔ بلکه په سبب د دې چه په پر ې ولوکی د پښو احتیاط کوی اسراف دی نه کوی۔

سوال: اسراف خو د تولو اندامو په پر یولوکی ناروا دئ نو د تخصیص د پښو څه وجه ده

جواب: پر یولل د پښو چونکه مظنه للاسراف وه نو دد ې جهته ئ تخصیص د پښو وکړئ۔ وجه د مظنه ئ دا ده چه پر نورو اندامو خو اوبه نه تویول کیږی بلکه په غټه یا په لپه پر اچول کیږی نو دا اندامونه څائ د کمان د اسراف نه دی او پر پښو خو دکوز ې یا کدو ې څخه اوبه تویول کیږی نو دد ې کبله څائ د کمان د اسراف دئ۔ اوعلامه زمخشری زیاته کړې ده چه تو هم د د ې چه وظیفه د پښو مسح وی په عین دغه آیت کی د فع سوی دی ولی چه خدای پاک الی الکعبین وائی او په شرعه شریفه کی هیڅ څائ د مسح د پاره غاړه نه ده راغلی

پوښتنه: څه حکمت الهی دئ چه ارجلکم ئ تر راوسکم چه ممسوح دئ وراوسته راوړئ او که ئ د څه ذکر کړئ وائی نو به قطعًا د امعلومه سوی وائی چه وظیفه د پښو پر یولو دی

جواب: خدای جل سلطانه په تاخیر کی د ارجلکم تر راوسکم اشاره وفرمایه چه تیب ته د ارکان الوضوء وکړه۔ قال المصنف رح

وَمَسْحُ رُبُعِ رَأْسِهٖ وَلِحْيَتِهٖ ؛

اوځلورم فرض دا وداسه مسح کول د ی د څلورمی د سر او د زیری۔

پوه سوا: چه سر څلورمه حصې دئ (۱) ناصیه چه په پښتو نزله وړته وائی (۲) قفا چه د څټ خواته وائی (۳-۴) قرنان چه راسته اوچپه تیك ته وائی۔

مسئله: پر هره څلورمه حصه چه مسح وکړی د فرضو غاړی خلاصیږی مکر سنت طریقه مسح کول د ی د ناصیه۔

فائده: مسح په لغت کی تیر ول د لاس د ی پر یوه شی باندی۔ اوپه شریعت کی تیر ول د لاندې لاس د ی پر مونږه یا پر سر او یا پر جبیره باندی وهکذا

مسئله: کریوسړی لاسونه پر یوله او پر لاسوئ لندوالی وو او د سر مسح ئ په وکړه

په مراق کی وائی چه دغه کفایت کوی او حاکم شهید ئی کافی نه بولی بلکه ماءِ جدید غواړی او ایضاح والا هم دغه صحیح بولی۔ او امام کرخی په جامع کبیر کی د شیخینو څخه داسی روایت کړی دی "اذا مسح بفضل غسل ذراعیه لم یجز الا بماءٍ جدید" که چا مسح وکړه یعنی د سی په فاضله او بود لاسو پریولو نه د سر وامکړنه په نوو اوبو او دغه روایت په نهرا و مجتبیٰ کی صحیح کنل سوی دی نو فتویٰ هم پر دغه روایت ده۔

پوکه سره: چه فرض پس دوه قسمه دی یو فرض قطعی دی او بل فرض ظنی دی۔ او په بل عبارت یو فرض اعتقادی دی او بل فرض عملی۔ فرض قطعی او اعتقادی هغه عمل ته وائی چه ثبوت ئی په داسی دلیل کیږی چه ثبوت ئی یقینی وی په دین کی لکه قرآن شریف ټوله او حدیثِ نبوی متواتر۔ او بل قطعی الدلالة هم وی یعنی اجمال او خفاء او احتمال دبلی معنا نه وی پکښې نو چه داسی فرض وی نو دهغه منکر کافر دی آو فرض ظنی یا عملی هغه دی چه په دلیل کی د ثبوت ئی شبهه وی لکه خبرِ مشهور یا خبرِ واحد او یا په دلالت کی پر مقصود ئی خفا وی۔ نو د فرض قطعی عمل لازم دی او منکر ئی کافر دی لکه یو سړی چه د مطلق مسح څخه د سر منکر سی۔ او د فرض عملی عمل خو لازم او فرض دی لکن منکر ئی کافر نه دی لکه مسح د څلورمی حصې د سی۔ حتی حضرت الامام شافعی ادنی ما یطلق علیه المسح فرض بولی که څه هم د سړی ویښتان وی۔ او امام مالک لفظ د باء زائده بولی او مسح د ټوله سر فرض بولی۔

سوال: په څه دلیل تاسی حنیفیان مسح د ربع الرأس فرض بولئ؟

جواب: عینی په شرح کی دکنز داسی وائی چه موږ هغه حدیث د مغیره رض دلیل بولو چه "انه علیه السلام مسح علی ناصیته اخرجه مسلم"

سوال: داخو خبر واحد دی او نص یات والی پر قرآن په خبر واحد سره نسخ روا دی کما فی کتب اصول الفقه۔

جواب: عینی وائی چه دا نص یا توب نه دی بلکه د مسح آیت مجمل وو او دا حدیث د هغه اجمال بیان دی۔

فائده: مصنف په فوق الذکر عبارت کی فرض قطعی او عملی سره یوځای کړی دی ولی مطلق مسح فرض قطعی وه او ربع الرأس فرض عملی دی۔ دا ټوله

داتوله د سببه د اختصار مطلوب فی عبارة المتون - کذا فی شرح نور الایضاح -

بنسهامنه فائده

چه د در مختار په ص۹۳ کی د اسی وائی وغسل جمیع اللحیة فرض - یعنی عملی او ده د ادعوی کړی ده چه علی المذهب الصحیح - او د ائی هم ویلی دی چه د نور د تولو روایا توڅخه رجوع کړه سوی ده کما فی البدائع او صاحب الکنز ئی مسح د تولی ښیری اویا ربع ښیری په اختلاف د عطف د "لحیته" پر لفظ د ربع اویا پر لفظ د "راسه" فرض کښلی ده - او نور الایضاح غسل د ښیری فرض بولی لکه د مختار والا - او مسح ته ئی اشاره نه ده کړی - نو په دې باب تحقیق دا دی چه هغه ویښتان د ښیری چه تر حد طولی د ښیری تیر وی یعنی تر لاندی کر غښیو کښته خړین ښی د هغو خونه پر یوله فرض دی او نه ئی مسح - کما فی در المختار والعینی - قال فی البدائع الصحیح انه یجب غسل د هغو ویښتانو چه د باره خو کا نو سره ملاقی وی اویا د ظاهر الذقن سره - لا ما استرسل من اللحیة عندنا وعند الشافعی یجب غسل ما استرسل ایضا لانه تابع لما اتصل بالوجه -

پوکه سره: چه په د مختار کی وائی چه د ښیری په باره کی د غه روایتونه راغلی دی ۱ مسح الکل ۲ مسح الربع ۳ مسح الثلث ۴ مسح ما یلاقی البشرة ۵ غسل الربع ۶ غسل الثلث ۷ عدم الغسل والمسح - فهذه السبعة - والثامن هغه دی چه د مختار والا ئی صحیح بولی یعنی غسل الکل -

فائده: علامه شامی وائی چه بدائع یو کتاب دی جلیل الشان - دی وائی چه ما په مثل د بدائع په کتابو کی د مذهب حنفی نه دی لیدلی - او دا کتاب تصنیف دی د امام ابوبکر بن مسعود بن احمد الکاشانی او بدائع شرح د تحفة الفقهاء چه د صاحب البدائع د استاذ علاؤ الدین السمرقندی تصنیف دی د تاریخ په کتابو کی وائی چه د السمرقندی یوه لوره فاطمه نومیده چه دیره غټه فقیه ښځه وه او بادشاها نو به سمرقند کی ته د فاطمی د نکاح په باره کی مرکی کولی - ده به د اجواب ورکاوه چه "لاینبغی ان تکون الفقیهة زوجة الا للفقیه" نو څه وخت چه د ده شاګرد کاشانی بدائع الصنائع

عه سوال ورسته به راسی چه په اوداسه کی واجب نسته - جواب : د واجب اطلاق پر فرض هم کیږی دلته ۴

۴ د واجب څخه هم د غه معنی مراد ده نه د واجب اصطلاحی ۱۲ منه

وخپل استاذ ته پیش کړه داستاذ دا کتاب نهایت خوښ سو۔ نو خپله لور فاطمه یې ودې ته په نکاح ورکړه۔ نو ورسته کومه استفتاء چه د سمرقندی وکړه، ته به چا ورته واستوله۔ او ده کوړه ځخه به فتوی راوړه نو له اول به د فاطمې امضاء وه او بیا یې د پلار امضاء وه او بیا یې د میړه امضاء وه۔

فائده: چونکه په عصر حاضر کې په سبب د اوبو د پیر والی خلك چه اود س تازه کوی د مخ په پریولو کې تولې ویښتان چه دبرې په حدود کې وی بلکه هغه څوړاندی ویښتان چه د حدود ځخه دبرې هم خارج دی په مکمله توګه دبرې واړه مینځی نو د مسح ضرورت نه پاتیږی۔ ولی چه ترغسل ورسته ضرورت د مسح نسته په شرع کې۔ نو ځکه نورالایضاح چه هغه د پیر ساعی دی په بیان کې فرائضو اوسنتو وغیره د اوداسه او مسح دبرې یې نه ده راوړې۔ دُر قال المصنفؒ

وَسُنَّةُ غَسْلُ يَدَيْهِ إِلَى رُسْغَيْهِ إِبْتِدَاءً

اوسنت داوداسه پریولل د دواړو لاسونو تراوله بند وپورې په شروع داوداسه کې۔

پوښتنه: چه مصنفؒ چه ورسته ترفرائضو سنت ذکر کړه اشاره یې ودې ته وکړه چه په اوداسه کې واجب نسته ولی که وائی نو ترسنتو باید د مخه ذکر سوی وائی اودلیل د دې چه ولی په اوداسه کې واجب نسته استقراء د احادیثو نبویه ده۔ اوصاحب د نورالانوار چه پر دې خبره یو عقلی دلیل راوړی دی د اعتراض ځخه خلاص نه دی کما یظهر بالرجوع الیه وحواشیه۔

فائده: سنت په لغت کې نفس طریقه ته وائی او په شریعت کې هغه کار دی چه د حضرت صلی الله علیه وسلم پر هغه مواظبت کړی وی۔ لکن پر وجه د عبادت۔ نه د عادت۔ مګر بعضی اوقات یې پرې اینبی ګوی۔ نو عادی کار وند د علیه الصلوٰة والسلام لکه په راسته لاس د وډې خوړل وغیره د سنتو ځخه خارج دی۔ البته مستحب دی۔ فتح۔

فائده: د مصنفؒ د عبارت ځخه چه قید د استیقاظ یې نه وایه د اسی معلومه سوه چه پریوله د لاسونو ابتداء کې داوداسه سنت دی که د خوب ځخه راویښ سی او که نه نو په بعضی کتابونو کې د فقهی چه استیقاظ راوړه سوی دی هغه قید اتفاقی دی۔

البتہ پس له استیقاظ نه پریوول پینځه سنت دی۔ لما فی البخاری قال رسول الله صلی الله علیه وسلم "اذا استیقظ احدکم من منامه فلا یغمسن یده فی الاناء حتی یغسله ثلاثا الحدیث"

مسئله: صاحب المحیط وائی چه دواړه لاسونه په جمع کولو سره پریوول فی سنت دی۔ او ابن امیرالحاج هم ودغه ته ترجیح ورکړې ده۔ بحر رائق وائی چه که دواړه سره جمع کړی او پرې نه مینځی۔ او که هر لاس جلا جلا پریولی دسنت اجراء په کیږی۔

فائده: دلاسو پریوله هلته سنت دی چه نجاست ظاهره نه وی باندی او که نجاست پروت وی بیا خو نه پریوله فرض دی۔ ط قال المصنف

کالتسمیة: لکه بسم الله ویل چه داوداسه په ابتداء کی سنت دی۔

مسئله: که سړی استنجاء وهله نو ترکشف العوره دمخه به بسم الله وائی۔ او بعض فقهاء وائی چه په ابتداء کی دنورو اوداسه دی بسم الله وائی۔ او که استنجاء نه وه نو فقط داوداسه په شروع کی دی بسم الله وائی۔

فائده: داوداسه په ابتداء کی د بسم الله داسی ویل دسلفو څخه منقول دی "بسم الله العظیم والحمد لله علی دین الاسلام" او بعضی فقهاء وائی چه "بسم الله الرحمن الرحیم" دی وائی۔

پوکه سره: چه بسم الله ویل په ابتداء کی داوداسه په نزد د مصنف د نورو الایضاح حسن بن عمار بن علی الشرنبلالی سنت مؤکد دی۔ او مبسوط هم سنت مؤکد کنلی دی۔ او په محیط او تحفه کی هم وائی چه سنت مؤکد دی۔ و اختاره القدوری والفقیه ابوجعفر الطحاوی وصاحب الکافی۔ او علامه مرغینانی هم داړه ایه صحیح بولی۔ "لقوله علیه الصلاة والسلام لاصلوة لمن لاوضوء له ولاوضوء لمن لم یذکر اسم الله علیه" رواه ابوداؤد والترمذی والحاکم فی المستدرک

سوال: د دې حدیث څخه په اعتبار د لاء نافیه للجنس داسی معلومیږی چه بسم الله ویل په ابتداء کی داوداسه فرض دی۔ لکه اهل ظواهر الحدیث چه وائی؟

جواب: چونکه دا خبر واحد دی او آیة داوداسه مطلق دی نو زیادت په قرآن

په خبر واحد سره ثابت وای۔ اودلته اجمال هم نشته چه د اخبر واحد دی دهغه بیان و تفصیل سی۔ نو حکم موبنه د احدیث محمول پر نفی د کمال بولو چه مفاد ئی سنت والی دی۔

او صاحب هدایه وائی چه اصم داده چه بسم الله ویل مستحب دی او شارحون ئی وجه دنه سنت والی ضعف د حدیث بللی دی۔ لکن امام طحطاوی وائی چه د دې حدیث طرق او سندونه ډیر دی۔ نو په دغه سبب د احدیث و درجې ته د حدیث حسن رسیږی۔ او په حدیث حسن سره اثبات د سنت والی کیدای سی۔ حتی چه کمال الدین ابن الهمام په دغه حدیث سره وجوب د بسم الله ثابت کړی دی۔ والله اعلم۔

مسئله: که د متوضئ په ابتداء کی د اوداسه بسم الله هیره سوه۔ نو په مابین کی د اوداسه ئی وویله سنت ئی پرځای کیږی او که نه؟ په مراقی کی وائی چه سنت ئی پرځای کیږی او په جوهره کی وائی چه په صورت مذکوره کی خو سنت حسنی فوت سوه لکن د اوداسه ادب پرځای سو۔ ط۔ مه۔ دره۔ قال المصنف

وَالسِّوَاكُ

: او لکه استعمال د سواك چه سنت دی۔

یوه سره: چه سواك په زیر دسین او په زور دسین دواړه ره وادی او هغه لرکی تیم وائی او دهغه لرکی تیر ول پرغاښو باندی هم وائی دلته دامعنی ثانی مراد ده۔ کذا فی شرح نور الایضاح۔ نو بعض علماء چه دا عبارت په حذف د مضاف بولی یعنی استعمال السواك هغه ته ضرورت نسته۔

فضائل السواك: په صحیح حدیث کی چه روایت ئی بخاری هم کړی دی رسول الله صلی الله علیه وائی، لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰی اُمَّتِیْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ، یعنی په نن د اوداسه د هرلمانځه۔ لکه چه په بل روایت کی د اسی راغلی دی چه هرلموغ چه د مسواك په وهلو سره وی با لا دی تراوئ یا لموښخو چه بې مسواك وهلو سره وی۔

فائده: مسواك به د نرم پاسته لرکی څخه وی او پند والی ئی په قدره کوتی

۴ عند کل وضوء۔ او په بل روایت کی د اسی راغلی دی ۴

وی او اوږد والی یې په ابتداء کې یوه لویشت وی۔ اوږدې به ډیری نه لری او کوږ به هم نه وی۔ اکثره فقهاء ږ پردې خبره دی چه مسواك دی په وخت کې د مضمضې وهی۔ او بعضی علماء ږ وائی چه تر پوله او داسه هګدۍ وهی۔ د اهلِ مذهب په نزد مسواك د سنتو څخه داو داسه دی او اهلِ ظاهر وائی چه د سنتو څخه د لمانځه دی۔

مسئله: وهل د مسواك بې له او داسه هم مستحب دی د خولې بدبوئی په تلوکی۔ اوبل د خوب چه راویښ سی او یا کوږ ته وړی او یا اجتماع ته د خلکو ورځی او په وخت کې د قرآن کریم د ویلو او یا چه علم حدیث شروع کوی۔ د حضرت الامام الاعظم ږ څخه روایت دی چه مسواك د سنتو څخه دین دی نو هر وخت به دَی ښه کار کوی۔ ږ قال علیه الصلوٰة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ږ مسواك پاك کونکی د خولې دی راضی کونکی د رب جل وعلا دی۔ امام زیلعی ږ په شرح کې د دې کتاب وائی چه صحیح داده چه مسواك وهل مستحب دی د ټولو یش وائی چه کوږ پوله احادیث صحیحه چه په صحاح ستې کې راغلی دی په ډیره ډګه پیاله په باره کې د مسواك ملاحظه کړو۔ نو باید قول د زیلعی ږ تائید نه کړو خصوصاً چه د متونو پوله کتابونه مسواك سنت بولی۔ او بعض علماء ږ وائی چه صاحب د هدایه په دې قول کې خطاوتلی دی چه وائی چه اصح داده چه د مسواك وهل مستحب دی۔ د ټولو یش وائی چه چونکه شان د صاحب د هدایې ډیر لوړ دی نو هګدۍ امام طحطاوی ږ داسی تاویل د ده د قول کړی دی۔ ای فی الوضوء ومطلقا۔

مسائل السواك: (۱) مسواك دی د ښې تر استعمال لوند کړی (۲) مسواك دی د وړوسته تر وهلو مینځ وړنه شیطان یې استعمالوی۔ (۳) مسواك به اول واړه تر لویشت نه بالاوی اوږدې به کم وی کډه هم وړوسته کراړ کوچنی سی پرې وانه لری۔ (۴) د مسواك لرګی چه لږ تریخ وی ښه دی ولی چه داسی لرګی هم خوله ښه پاکوی او هم بلغم قلع کوی (۵) کډ د سړی اوږی ضعیفی وی نو هر او داسه تر د مسواك وهلو څخه دَی داوږیو پر نقصان بیریږی۔ نو داسې دی هیڅه توب نه پرکوی بلکه ګاه ګاه دی یې وهی۔ ط۔ در (۶) کډ یې غاښونه کښلی وی یا ختلی وی نو هغه سړی دی

پښه توکر اویا بته کوته یا وړې پسې کوته دی په اوړی پوړی وهونی د مسواک ثواب خدای ﷻ ورکوی (۷) دبنځې اوړی چونکه طبعًا ډیر کمن وړی دی نو هغه دی د مسواک پرځای ښرا ولی شروئ ـ (۸) که بنځه حسب العادت ښرا ولی شروئ اود مسواک نیت په کښی نه لری نو هغې ته ثواب د مسواک نه ورکول کیږی ـ "اِنّما الاعمال بالنیات" حدیث مشهور دئ ـ (۹) د مسواک دینولو طریقه په وخت کی دو هلو داده چه د ښاسته لاس کوچنۍ کوته دی تر مسواک لاندی وڼیسی ـ او بته کوته دی د مسواک تر سر لاندی وڼیسی اوپاته درې کوتی دی پر مسواک سر ببره وڼیسی ـ (۱۰) مسواک دی دوهلوپه وخت په موته کی نه نیسی چه سړی ته بواسیر پیدا کیږی ـ (۱۱) په پروتی دی مسواک نه وهی چه توړی ئې غټیږی (۱۲) مسواک دی پر پسوړ دغابنو وهی پرطول دی نه وهی چه اوړی ئې تاوانی کیږی ـ (۱۳) مسواک دی دغابنو پرد باندی خوا اود نننه خوا دواړو وهی ـ (۱۴) مسواک دی د خولې په کنجانوکی او پر لوړ او کښتو تالوکا نو پوړی هم موښی (۱۵) مسواک دی نه ځیښی چه نه باندې په ستر کوړ وند نه سی (۱۶) هغه ناړی چه په خوله کی د سړی وړوسته تر مسواک وهلو پیدا سی او وینه نه وی په کړه هغه ناړی دی تیروی چه د غه ناړی وا تشناک اوپیس ته کښته ړسوی اود هرمرض دوا دی بیله مرګه ـ طحطاوی

پوکه سړی: چه شیخ احمد نراهد په فضائلو کی د مسواک یو کتاب تصنیف کړئ دئ چه نوم ئې "تحفة السلاک فی فضائل السواک" دئ ـ په دغه کتاب کی وائی چه "ومن فضائله ما روی الاربعة عن علیؓ وابن عباسؓ "عَلَیْکُم بِالسِّوَاکِ وَلَا تَغفلوا عنه وادیموه فان فیه رضی الرَّحمٰن" تاسی پرځان لازم وګرځوئ وهل د مسواک تاسی غفلت مه ځنی کوئ اوهمیشه توب پر وکړئ ـ په مسواک وهلوکی د رضاء د رب جل شانه ده آود نور وعربی تور وترجمه ئې ذاده : او مضاعف کیږی ثواب د هغه لاښه چه په اوداسه کی ئې مسواک وهل سوئ وی تن (۹۹) مثله پوړی بلکه تن (۴۰۰) پوړی اوهمیشه توب پر مسواک وهلو فراخی د رزق او آسانی د رزق پیدا کوی ـ او خوله ئې خوشبویه کیږی اوړی ئې ښینکیږی اود سړه د ئې آرامیږی ـ اوړی کونه ئې پرخپل حال پاتیږی ـ یعنی یو ړ ئې چه طبعًا ساکن وی هغه به حرکت نه کوی اوچه خلقةً متحرک وی هغه به

ساکن نه کړی ـ او بلغم لیږی کوی ـ او غابنونه ټینګوی او د ستر کو دید تیز وی
او معده په ښه قوه سره پالنه د بدن کوی ـ او سړی ته فصاحت د ژبې زیاتوی ـ
او قوه د حافظې او د عقل قوه ورپه برخه کیږی ـ او زړه ئې د شیطان د وسوسو
څخه خلاصیږی ـ او نیک عملونه به زیاتیږی او ملایکه په خوشحاله کیږی
او ملکی ستر یمسیا ورسره کوی ـ په سبب د مسواک د نورئې ـ او ملایکه ورسره
مکړی وی د لمانځه ترځایه پورې ـ او طلب د بخښنې ورته کوی ملایکه د عرش
او مسواک وهل سبب د هضم د طعام دی په آسانۍ سره ـ او د اولاد د پیروا
سبب دی ـ او طلب د بخښنې ئې کوی انبیاء علیهم السلام په ورځ د قیامت او د
سواک وهل سبب د غضب د شیطان دی ـ او شړ ونکی د شیطان دی ـ او د ذهن
صافونکی دی ـ او بدن ته قوت ورکوی پر عبادت د خدای جلّ سلطانه
او حرارت معده د بدن څخه لیږی کوی ـ او پر پل صراط نکه برق داسې به تیریږی
او ویښته ئې ژر نه سپینیږی ـ او عمل نامه په ورځ د قیامت په ښۍ استه لاس
ورکول کیږی ـ او ملایکه ئې قوت ورکوی ـ او کلمهٔ شهادت ئې په وخت کې د
نزکندن ورپه یاد یږی ـ او نزکندن ئې آسانه وی ـ او غابنونه ئې سپین وی ـ
یعنی که نسواړی نه وی یا سګریټ وغیره نه څکوی ـ او خوله ئې ښه بوی ولاړیږی
یعنی که ئې بد بوی شیان نه په استعمالول ـ او ژبه ئې په خبرو کې تیزه وی ـ
او څراکت ئې د پیروی ـ او ټول بات فاسده ئې کم وی ـ او د ستر کو نظر ئې تیز وی ـ
او ثواب نه د ښو عملو ئې مضاعف وی ـ او مال اولاد ئې مخ پر دیږید و وی ـ او
مسواک وهل کومک دی پر پوره کیدو د حاجتو د ده او په قبر کې به فراخی ورته
وی ـ او په لحد کې به انیس ورسره وی ـ او ده ته لیکل کیږی ثواب نه د هغو
عملونو چه مسواک ئې نه وی وهلی په دغه ورځ کې او خلاصی به وی د ده ته
د سزا نه د جنتو ـ او ملایکه به وائی په حق کې د ده چه مسواک وهل ئې خپل عادت
کړی خولې وی چه دغه سړی اقتداء په انبیاء علیهم السلام پسی کړې وه ـ او
ترلی به وی ته د سزا نه د دوزخ ـ او نه به وزی د دنیا څخه مګر طاهر او
پاک[م] او نه به وزی د دنیا څخه تر هغه وخته چه وده ته یو غوړ پ او به د حوض

م اوده ته به نه راځی ملک الموت مګر په هغه صورت کې چه د خدای دوستانو ته ورځی ۴

کوش وی نه کړی۔ او مسواک وهل صفا کولو کې دخولې دی او وړاندې کولو کې دسب دی۔ کما مر من الحدیث الصحیح انتهی ما فی الکتاب المذکور بفقل الامام الطحطاوی ؒ ص۵۳-۵۴۔ او دغه امام ؒ په ص۵۵ کې وائی چه د افضائل مذکورو قوله روایت سوی دی د آنحضرت صلی الله علیه وسلم څخه۔ یعنی په حدیث مرفوع کې او بعضې په حدیث موقوف کې که څه هم د بعضو دغو حدیثو په اسناد کې محدثینو څه خبرې کړې دی یعنی د ضعف۔ نه دی چه موضوعی دی۔ ولی چه موضوعی حدیثو نه هیڅ اعتبار نه لری۔ لکن د عمل د پاره کافی دی۔ ولی چه په حدیث شریف کې راغلی دی چه چا ته چه وړ سین خیر د ثواب د عمل نوسره ورکوی هغه کار د طلب د رضا د خدای جلّ سلطانه کوی او خدای ثواب هم ورکوی۔ که څه هم فی الواقع هغه خبر صحیح او درست نه وی۔

د ترویش وائی چه غرض د مصنف د تحفة السلاک په بیان کې د دغو فوائدو د مسواک چه دغه فوائد ی تقریباً (۵۵) ترسره سین ی باعث کولو دی د مسلمانانو پر مسواک وهلو باندی۔ ولی چه د پیر عوام بلکه بعض علماء او طلباء کلک عزم او قصد د مسواک وهلو په هر او داسه کې نه لری۔ نو د اسوال نه وار دین ی چه د دغو خواصو د بعضو د بعضو سره مآل یو دی۔ او یا یوه خاصه بلی ته مستلزمه ده نو دومره دیر والی ته ئې ضرورت څه وو؟

قال المصنف۔ وَغَسْلُ فَمِهِ وَأَنْفِهِ بِمِيَاهٍ

او پر یولل د خولې او د پزې سنت دی په نو و او بوسره (ای جدیدة لکل مرة ثلث للفم وثلث للانف)

پوه سره! چه مشهور ده په کتابونو کې د فقهی المضمضة والاستنشاق وو۔ مصنف ؒ «غسل فمه آه» و وایه د دې د پاره چه یو خو د غسل څخه استیعاب فهمیږی۔ نو غرض دا دی چه پر یولل د خولې او د پزې بې تولی خولې او پزې ته شامل وی۔ او بل د مضمضه او استنشاق و تعریف ته ئې اشاره وکړه۔ یعنی د مضمضه معنا استیعاب الماء جمیع الفم والمبالغة فیه الی ان یصل الماء اول حلقه ان لم یکن صائمًا۔ والاستنشاق ان یصل الماء الی مارن الانف۔ ملا مسکین ؒ۔

جملۂ معترضہ: حاسدان عجبه خوئ لری چه په هیڅ حال کی د غیبت څخه سړی نه پرېږدی. او د سړی کمال و خلکو ته عیب بنکاره کوی. ولنعم ما قیل ؎

چشم بد اندیش که برکنده باد ∴ عیب نماید هنرش در نظر

یعنی که سړی د چا و خبرو او مسئلو چه د کتابو څخه ئې راا خستی وی و کتاب ته حواله ونه کړی بناء پر دې چه ملایان خو په ما خذ د دې مسئلې خبر دی نو حاسد ملا صاحب وائ چه د امسئله د فلانی د خپلې خبره ده. او که حواله وکړی یا د بل کتاب عبارت را نقل کړی نو حاسد ملا صاحب وائ چه فلانی خو سارق دی. عجبه داده چه دَی جاهل په دې نه پوهیږی چه نقلی کتابونه او عقلی کتابونه ټوله بناء پر نقل دی یوه بله څخه. نو زه وغه جاهل ته وایم چه ته چه پر منبر غږ غږی وهې او دلائل د سپکر په څېلې کې نغرې وهې او وائ چه رسول الله صلی الله علیه وسلم داسی فرمایلی دی او یا وائ چه د امام اعظم رح مذهب دا دی. نو زه درته وایم چه تا خو علیه الصلوة والسلام نه دی لیدلی او نه دی بالذات د ده مبارک څخه شی اوریدلی دی. وهکذا حضرت الامام الاعظم رح هم تا نه دی لیدلی نو ته د څه راوته قال رسول الله او یا قال ابو حنیفه رح وائ. نو خلک به دا خبره ستا د خپلې خبره بولی؛ هیڅکله نه. البته خلک دا گمان کوی بلکه یقین لری چه ملا صاحب په کتابو کی د حدیثو او یا په کتابو کی د فقهی لیدلی ده او سړه د دې ته و هغو کتابونه حواله هم نه کوی نو باید پر مقتضی د حکم ستا چه و بل عالم ته دی سارق و ویله تا ته هم سارق و ویل سی. آو بل دا چه نقل کول او د مقام سره موافقت و رکول او بعضی ضروری عبارت وړ نه یا تول او یا بعضی عبارات چه د مقام سره موافق نه وی حذف ول د هرچا کار نه دی. گفته شده ؎ انچیز خوردن نه کار هر مرغیست.

بلکه دا صحیح خبره ده چه حاسد چه په خپله یو کار علمی نه سی کولای. نو بل عالم د حسد په غشو ولی او آخر هغه غشی د ده په سینه کی وښلی. بیت ؎

حسد مه کوه ملا صاحب حاسده ∴ د حاسد نړۍ به غمجن وی تل ابده

د محسود کتابونه اخذ کا ندې ∴ خدائ دی خوار کړی بیا نو ولی حسد کا ندې

د محسود ئې ته شاگرد کې ته مسې ∴ بیا نو ولی د استاذ عقوق ته د انکې

ولنرجع الی ماکنا بصدده من شرح الکتاب فنقول :

پوښتنه : چه عینیؒ په شرح کی د دې کتاب داسی وائی چه کیفیت د مضمضې او استنشاق دا دی چه دې واړه دی په خوله او به لغړوی۔ او د هر واړه د پاره دی نوی او به اخلی او دې واړه دی په پنځه او به لغړوی۔ او ماء جدید دی اخلی او شاید قول د مصنفؒ چه " بمیاهٍ " اشاره ودغه ته وی۔ او امام شافعیؒ وائی چه یوکف لپه او به دی واخلی نیمی دی خولې او نیمی دی پنځی ته واچوی۔ او دوکه واړه دی نوی د غسی وکړی سنت پرځای سو۔ او صاحب د نورالایضاح داسی وائی " والمضمضة ثلاثاً ولو بغرفة والاستنشاق بثلاث غرفات " یعنی په خوله دی او به لغړوی درې واړه که څه هم دې سره دیو ځل لپی څخه وی او په پنځه دی او به لغړوی په درو لپو سره۔ د ده ویش وائی چه فرق د مضمضې او استنشاق مشکل دی۔ که څه هم یو څه فرق په شرح کی د فقیر پر نورالایضاح باندی بیان کړی دی۔ خو بیا هم اشکال باقی دی۔

سوال : په صحیح حدیث کی راغلی دی چه آنحضرت صلی الله علیه وسلم به په یوکف لپه او به واخیستې په نیمی به یې خوله پر یولل او په نیمی پنځه لکه امام شافعیؒ چه وائی۔

جواب : عینیؒ په شرح کی د بخاری وائی چه دا فعل د علیه الصلاة والسلام د پاره د جواز بیان دی۔ په دلیل د هغه صحیح حدیث چه " توضأ رسول الله صلی الله علیه وسلم فتمضمض ثلاثاً و استنشق ثلاثاً یأخذ لکل واحدةٍ ماءً جدیداً " د ده ویش وائی چه د دې حدیث څخه را یه د نورالایضاح هم مخالفه ده۔

فائده : په نورالایضاح کی وروسته تر مضمضې او استنشاق داسی عبارت موجود دی " والمبالغة فی المضمضة والاستنشاق لغیر الصائم " او عبارت د صاحب د کنز پر دې مبالغې دلالت کوی۔ او هغه خبره چه علامه ملا مسکینؒ کړې ده چه عبارت د کنز چه په هغې کی د مضمضه او استنشاق " غسلهما وانفه " و وایه پر دې مبالغه دلالت کوی کما مر نقله مشکله خبره ده۔ ولی چه غسل په لغت کی مطلق پر یولوته وائی که سره د مبالغې وی او که نه وی۔

پوکه سړی! چه سنت والی دمضمضه او استنشاق صرف په اوداسه کی دی او په غسل کی دواړه فرض دی. کما سیأتی۔

فائده: امام طحطاوی وائی چه مضمضه او استنشاق سره د سنت والی پر اووه سنته مشتمل دی۔ (۱) ترتیب یعنی خوله به د دغه مینځلو اوړنکه به وړاندی وسته (۲) د ښی واړه پر یولل (۳) نوی اوبه دهر واړه د پاره کا (۴) دواړه به په یو ساه لاس کوی (۵) مبالغه به په دواړو کی کوی (۶) د خولې او به بیرته توکل (۷) پنډه به په چپه لاس سوڼ کوی۔

قَالَ الْمُصَنِّفُ وَتَخْلِيلُ لِحْيَتِهِ وَأَصَابِعِهِ

اودغه ړنکه سنت دی خلاړ لول د بڼیری د متوضی او دګوتو د دډ۔

عینی وائی چه تخلیل د بڼیری سنت دی په نزد د ابو یوسف او د اهم مذهب دی د نورو ائمه ثلاثه رح و۔ او شیخین وائی چه دا تخلیل فضیلت دی یعنی مستحب دی سنت نه دی۔ او ملا مسکین وائی چه په نزد د شیخینو صرف جائز دی یعنی چه څوک ښی وکړی مبتدع نه بلل کیږی۔

در ویش وائی چه دا خبره د علامه مذکور د مذهب څخه خلاف ده۔ کما فی من العینی۔ لکن تخلیل د بڼیری محرم نه نسته ولی چه ویښتان وړ سره وی نو خیښی کذا فی الفتح۔ او تخلیل د بڼیری دی دکښتی خوا څخه کوی۔ او تخلیل د کتو د لاسو یو په بل کی داخلول دی د ګوتو په اوبو متقاطر و سره او تخلیل د ګوتو د پښو په خنصر ګوته د چپه لاس دی کوی۔ یعنی په مابین کی د دوو ګوتو دی دغه ګوته داخلوی۔ ابتداء دی د خنصر ګوتی د ښی ته پښې څخه کوی او ختم دی پر خنصر ګوته د چپې پښې کوی۔ او دا تخلیل سنت بالاتفاق دی۔ م ف۔ دا کیفیت د تخلیل امام نواوی بیان کړی دی او صاحب د فتاوی قنیه هم دغه کیفیت ته ترجیح ورکړی ده۔ لکن کمال الدین ابن الهمام او ابن امیر الحاج دغه کیفیت رد کړی دی۔ او وائی چه مطلق خلاړ لول سنت دی۔ او فقیر هم دغه مذهب ته ترجیح ورکوی۔

مسئله: که پښې په جاړی او بوکی داخلی کړی بیا تخلیل نه غواړی۔ مراقی طر

د تخلیل په بارہ کی د اسی حدیث ترجمہ اغلی دی "مَنْ لَمْ يُخَلِّلْ أَصَابِعَهُ بِالْمَاءِ خَلَّلَهَا اللّٰهُ بِالنَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" قَالَ الْمُصَنِّفُ

وَتَثْلِيثُ الْغَسْلِ:

اوبل سنت د اوداسه دریمی واری کا پریولل دی، یعنی د هغواندامونو چه پریولل کیږی۔ لکه مخ لاسونه اوپښی۔

پوکا ۱۳۱: چه یوواری پریولل د هرانداهم خوفرض دی۔ او دوه واری نور سنت مؤکده دی په نزد د فقیه امام طحطاوی او په عینی کی وائی چه بعضی فقهاء وائی چه اول فرض دی او دوهم سنت دی او دریم اکمال السنت دی۔ او بعضی وائی چه دریم نفل دی۔ او بعضی وائی چه دوهم نفل دی او دریم سنت دی۔ او ابوبکر اسکاف وائی چه دریمی سره پریولل فرض دی۔

پوکا ۱۳۲: چونکه دمسح دسر تکرار نه موږ په مذهب کی نشته نو حکم مصنف لفظ د غسل وایه۔ په بحر رائق کی وائی چه سنت تکرار دی د غسل مستوعب یعنی چه توله اندام پکښی داخل سی۔ اوليو وغیره کو ته اعتبار نشته۔

فائده: په حدیث مبارک کی وروسته تردې چه علیه الصلوٰة والسلام تثلیث الغسل بیان کړی دی د اسی فرمایلی دی "فَمَنْ زَادَ" که چا تردې واری پریولو باندی زیاد وکړی "أَوْ نَقَصَ" اویا ئی تردې واری کم پریولل "فَقَدْ تَعَدّٰى" نو هغه تن مسنونه طریقه تجاوز وکړی یعنی په صورت کی د زیادولو "وَظَلَمَ" او ظلم ئی وکړی په سبب د کناهکار سی په صورت کی د نقصان۔

په مراقی کی وائی "إِلَّا لِضَرُورَةٍ" یعنی زیادت نه دی کړی واړه مکر په وخت کی د ضرورت لکه د پاره د اطمنان د زړه په وخت کی د شک۔

فائده: بعضی ملایان وائی چه کله شک زیادت وکړی تردې واری په نیت د وضوء علی الوضوء چه هغه ته علیه الصلوٰة والسلام نور علی نور ویلی دی۔ بیا د اتحدی روایه۔ لکن په بحر رائق او رد محتار کی وائی چه تکرار داوداسه په یوه مجلس کی چه په اول اوداسه عبادت مقصوده لکه طواف، سجده تلاوت، مسه د مصحف شریف وغیره کوی نه کړی مکروه دی۔ ولی چه دا اسراف خالص دی۔

پوکاسه: چه هغه حدیث چه د مخه تیر سو نسائی او ابن ماجة د عُمر ابن شعیب هغه د خپلو پلارونو څخه او هغه د نیکه څخه داسی روایت کړی دی چه یو صحرائی وعلیه الصلوٰة والسّلام ته راغلی او د اوداسه پوښتنه یې وکړه نو علیه السلام درې درې عسل ورته بیان کړی او بیا یې ورته وویل " هکذا الوضوء فمن زاد علی هذا فقد اساء وتعدّی وظلم " غرض داچه په دې روایت کې د نقصان لفظ نه دی ذکر کړی.

نو درویش وائی چه زه نه پوهیږم چه دا اختصار دراوی څخه دی اوعین الفاظ صادر کړه د مشکوٰة د بنوت دغه قدر دی. پس تقدیر ثانی "تعدّی" خو پر خپله معنا ده یعنی تجاوز ترحد مسنون او "اساء وظلم" په یوه معنا دی او داشك نسته چه تجاوز ترحد مسنون گناه ده او ظلم دی پرځان باندی. ور

قَالَ المصنف " **وَنِيَّتُهُ** ": اوبل سنت د اوداسه نیت د اوداسه دی.

درویش وائی که مصنف " د اسنت تر قولو سنتو د مخه راوړی وای نو ډیر به ښه وای له دې کبله چه نیت تر قوله اوداسه د مخه دی.

فائده: د نیت معنا په اصطلاح کی د فقهاؤ " کما فی الطحطاوی تینګ قصد د زړه دی ویو کار ته.

مسئله: نیت دی تر استنجاء د مخه کوی تاچه قوله افعال د اوداسه ډې په ثواب کی راسی.

فائده: نیت اگرچه د زړه کار دی لکن بیا هم مشائخ وائی که د خولې نیت ورسره ملگری کړی ښه کار دی. د خولې نیت په پښتو ژبه داسی دی " نیت می دی د اوداسه د پاره د رفع د حدث اود پاره د مباح کیدو د ناخه " یا مسه د معجف وغیر ذالك مما لا یجوز من الحدث من العباده. قَالَ المص "

وَمَسْحُ كُلِّ رَأْسِهِ مَرَّةً وَأُذُنَيْهِ بِمَائِهِ

اوبل سنت د اوداسه مسح کول د قوله سر دی یو وار. او مسح کول د غوږونو ده په اوبو سره

فائده ۱: امام شافعیؒ وائی چه د سر مسح به هم د څلورمې وارې کومې په نوی نوی اوبو سره او دې مسح پر غسل قیاسوی. لکن موږ وایو چه دا قیاس مع الفارق دی. ولې چه لفظ د مسح پر تخفیف دلالت کوی نو تکرار نه غواړی لکه مسح د جبیرې یا تیمم. او بل موږ هغه حدیث دلیل دی چه دانس بن مالکؓ څخه روایت دی چه هغه د څلورمې وارې اوو سر تازه کړی. یعنی هر اندام ته د څلورمې وارې پر یولې اوپس ته مسح یووار وکړه او بیا ته وویل "هذا وضوء رسول الله صلی الله علیه وسلم" کما فی الهدایه.

پوکسمه: چه کیفیت د مسح د سر او د غوږونو په عنایه کې چه شرح د هدایه کې او منلا مسکینؒ په شرح کې د کنز دا سې بیان کړی دی. چه ما مسح د کښنې د هر لاس د څلورمې کوتې د پای پر مقدمه حصه د سر او بته کوته او د شهیم کوته د نه ایښودی. او د غوږونو دی هم د سر سره لږی وینسی. او بیا دی د وارې لاسونه کش کړی تر څټه پورې. او بیا دی د غوږونو د وارې پر دوو بغلو د سر کښنې دی مکر هغه دوې دوې کوتې د سر څخه پورته وی نو د غوږونو دی مسح کش کړی تر مقدمې حصه د سر. او بیا دی د شهیم په دوو کوتو غاړونه د غوږونو مسح کړی. او په بته کوتو دی ظاهر د غوږونو مسح کړی.

د تړویش وائی چه پر دا سې کیفیت مسح کول هلته آسانه کیږی چه د ماسح پر سر څولې او لنګوټه نه وی.

فائده ۲: د بښنې د مسحې هم د غه کیفیت دی. لکن د بد کار مرغه بښنې فقط د ناصیه و بښتانو مسح کوی. التحقیق فی هذا المقام!

پوکسمه: چه امام زیلعیؒ په شرح کې د کنز وائی چه اظهر دا دی چه د غوږونو اوکوتې تولې پر مقدم د سر کښنې دی او تر څټه پورې نه کش کړی چه تولې سر په یوه وار مسح سی. او بیا دی په هغولنډو کوتو د غوږونو ظاهر او باطن مسح کړی. واختاره هذه الکیفیة قاضیخانؒ او زاهدیؒ وائی چه همدغه کیفیت په روایت کې د امام اعظمؒ څخه او د امام محمدؒ څخه منقول دی.

د تړویش وائی چه په دې کیفیت کې دیره آسانی ده او هلکوته نو دې کبله

نرما هم فتوی پرده غه کیفیت دی بلکه کمال الدین، وائی چه د عنایه کیفیت هیڅ اصل نه لری په حدیثو کی۔

سوال: په دې کیفیت کی خو دکتو اوبه مستعملی سوی دی۔ نو بیا څرنګه غوږونه په هغو کوتومسح کیږی؟

جواب: په خانیه کی وائی چه په دې سره اوبه نه مستعملیږی فروعت اقامة السنة۔ اوبه هدایه کی وائی چه په یوحدیث کی چه دسر واړه والی د مسح راغلی دی هغه محمول پردې دی چه په یوه واړه او بو سره دسر واړه دسر مسح وکړی۔ او هدایه نړیا توی چه دغسی دسر واړه والی مشروع دی لکه چه حسن د ابوحنیفه، څخه روایت کړی دی۔

استفتا: که یومتوضی په دسر واړه نوی اوبو اخستلو سره دسر واړه دا سی مسحه وکړی حکم یې څه دی؟

جواب: په خلاصه کی وائی چه داکار بدعت دی اوپه محیط او بدائع کی وائی چه داسی کول مکروه دی۔ لکن امام طحطاوی په شرح کی د مراقی الفلاح وائی چه صحیح دا ده چه دا کار نه مکروه دی اونه سنت او نه ادب دی وقد نقله عن البحر الرائق۔

فائده: په نور الایضاح کی وائی، ومسح الاذنین ولو بماء الرأس، دې څرګندیږی وائی چه د دې عبارت مفاد دادی چه نوی اوبه د غوږونو د مسح دپاره افضل کار دی۔ علی خلاف ما قاله الزیلعی۔ اوپه مراقی کی وائی، ولو اخذ لهما ماءً جدیداً مع بقاء البلة کان حسناً، یعنی که متوضی د اخلی د مسح د غوږونو د پاره نوی اوبه سره د دې چه پرکوتو پی لند والی پاته وی نوښه کار دی۔

مسئله: په طحطاوی کی وائی چه په اوبو سره هلته د غوږونو د مسح سنت پرځای کیږی چه پرکوتو پی لند والی باقی وی۔ او که لند والی تللی و و نو بیله نوی اوبو سنت نه پرځای کیږی د مسح د غوږونو۔

د څرګندیږی وائی چه په هرحال کی نوی اوبه اخستل ښه کار دی مکر د کنزو عبارت پرخلاف د عبارت د نور الایضاح دی ولی چه کلمه د لو متصله په کنزو کی نسته۔ والله اعلم

قال المصنف: وَالتَّرْتِيبُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ

اودغه د هغه ترتیب چه اشاره په نص قرآنی کی وه ته سوی دی ایعنی اول د مخ پر یولل او بیا د لاسونو او بیا د سر مسح - بیا د پښو پر یولو

پوښتنه: چه ترتیب مذکور په نزد د امام شافعیؒ فرض دی۔

فائده: امام طحطاویؒ پر دی ته عبارت دکنن چه په نوم الایضام کی د اغلی دی د اسی سوال کړی دی چه آیة الوضوء خو صراحةً پر ترتیب دلالت نه کوی ولی چه څاڼه وائی چه واو عاطفه د پاره د مطلق جمع دی که ترتیب وی او که نه وی۔ اوبل سوال داد ی که ترتیب منصوص وای نو بایدترتیب فرض وای لکه امام شافعیؒ چه وائی۔

جواب: مراد د مصنفؒ د نص څخه مقابل د اشاره نه دی چه تصریح وه ته وائی بلکه مطلق بیان دی ولو اشاره۔ او د اخبره خو صحیح دی چه په ترتیب ذکری کی اشاره و ترتیب عملی ته سته لکه په طواف کی د صفا او مروة چه د آیة نازل سو "ان الصفاء و المروة من شعائر الله الآیة" نو یو سړی د علیه الصلوٰة والسلام څخه پوښتنه وکړه چه موږ د اطواف دکومه ځایه څخه شروع کړو نو علیه الصلوٰة والسلام د اسی وفرمایل چه "ابدؤا بما بدء الله به" یعنی د صفا څخه شروع کوی نو آنحضرت صلی الله علیه وسلم ترتیب ذکری د دی آیة دلیل د عملی ترتیب وګرځاوی۔ فکذا فی الوضوء۔

پوښتنه: چه ترتیب په اوداسه کی سنت مؤکد دی لمواظبة النبی صلی الله علیه وسلم علیه۔

پوښتنه: په اصول الفقه کی وائی چه مواظبة د نبی علیه الصلوٰة والسلام سبب د وجوب دی نو باید ترتیب په اوداسه کی واجب وای لکه اهل ظاهر چه وائی

جواب: بخاری او ابوداؤد روایت کړی دی چه یو وخت آنحضرت صلی الله علیه وسلم تیمم کاوه نو زاعین د مخه ترمخ مسحه کړه۔ پس عدم ترتیب احیانا په تیمم کی ثابت سو۔ نو په اوداسه کی هم عدم ترتیب صحیح دی۔

ولی چه داوداسه اوتیمم حکم یودی نودی سببه ترتیب داوداسه واجب نه سی

قَالَ المصنف وَالْوَلَاءُ : اودغه ر نکه سنت دی پیوسته کول دار کانود اوداسه (اندازه دولاء دادکه چه دهغه ترڅنګ والی دمخ باید دوهم اندام پیسی پریولی. یعنی عند اعتدال الهواء)

قَالَ المصنف وَمُسْتَحَبُّ التَّيَامُنِ وَمَسْحُ الرَّقَبَةِ

اومستحب داوداسه شروع کول دی په ر استه اندام (یعنی ر استه لاس اوراسته پښه) ولی چه حدیث شریف کی ر اغلی دی "اذا لبستم فابدؤا بایمانکم" اومسح د کوون سوال : فابدؤا خوامر دی امر مطلق خو پار ه د وجوب دی ؛

جواب : په مراقی الفلاح کی وائی چه دا امر په اجماع د مجتهدینو د وجوب څخه مصروف دی.

فائده : شروع په ر استه اندام سره هلته غواړی چه دوه اندامه وی اود واړه مغسول وی لکه لاسونه اوپښې. نو په مخ کی تیامن نشته ولی چه یو اندام دی. اودغه ر نګه د غوږونو په مسح کی یادمونږ وپه مسح کی تیامن نشته ولی چه مغسول نه دی. ط د ر. اودغه ر نګه مستحب دی مسح د ر قبې.

پوه کاسه : چه ر قبه د څټ وخواته د پلو ودواړو طرفونه وائی. نود دې ځای مسح مستحب دی. په نورالایضاح کی وائی چه "لا مسح الحلقوم" حلقوم وسری غاړی ته وائی چه د غوټو سره دی اود حلقوم مسح بدعت دی لکه اکثر عوام چه کوی

فائده : عمومی ر واج خو دا دی چه مسح د ر قبې په شا د لاسو ر وسته ترمسح د سر اود غوږونو کول کیږی. اوبعضی علماء وائی چه څه وخت با مسح د سر ترڅنګه وکړه هم هغه وخت دی مسح د ر قبې وکړی دهغه ترغوږونو.

پوه کاسه : چه مسح د ر قبې اوتیامن نورالایضاح په سنتو کی حسابولی دی. او ر ایه د کنزی په قید سره ذکر کړی دی.

تنقید : ملا مسکین اوفتح المعین وائی چه مصنف په بیان کی د مستحبا تو د

اوداسه دیر اختصار کړی دی۔ ولی چه مستحبات د اوداسه ټ په خزانو کی خوشپیته ذکر کړی دی ۱ استقبال القبلة عند التوضی ۲ د اندام مبسوط په اول وار کی ۳ کوچنی کوتی دغوبنو په غاړو کی وصل په وخت کی دغوبنو دمسی ۴ دغیر معذور سړی اودس د هغه تر وخته ۵ بنورول د فراغی کوتی په کوته کی اوکه داسی تنکه وی چه تر کوتی لاندی اوبه نه رسیدلی بیا ټ بنورول فرض دی ۶ د اوداسه په وخت کی به ټ خوږه نه دچاسره خبری نه کوی ۷ پیلوړه ځای دی کښینی د اوداسه په وخت کی۔ د دې دپاره چه مستعملی اوبه ټ پوکالو یا اندامو باندی ونه لویږی ۸ نیت د زړه سره دغولی یوځای کول دی ۹ بسم الله ویل دی د پیلو سره د هر اندام ۱۰ او دا دعا دی هم کوی اللهم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطهرین للا وسته تراو داسه دی یوخه فاضله اوبه غرب کړی الی اخیر ما قال فی الخزائن۔ بیت ؎

داودس پورا زده کول پښتی دیوکرادی ؛ عوام څه چه ملا یانو ته هم کرانادی

واقعه: په قندهار کی دیوستر عالم ټ یوشاګرد د تحصیل دپاره هندوستان ته تللی وو۔ وروسته تر فراغ داستر عالم چه د دکه استاذ وو زیارت ته ورغلی۔ نو هغه استاذ ورته وویل چه ملا عبد الغفور کا ملا سوی۔ ملا عبد الغفور هضم نفس کاوه نو داسی ټ ورته وویل چه یو اودس قدمی زده کړی۔ استاذ ورته وویل چه شاباش په لږ زمانه کی دی اودس زده کړی ماخو پاه داشپیته کاله کی اودس نه دی زده کړی۔

قَالَ المصنف: وَيَنْقُضُهُ خُرُوجُ نَجِسٍ مِّنْهُ

اوما توی اودس وتل دی نجس د اودس کوونکی څخه (یعنی چه اودس لری وروسته نجس ځنی وزی هغه د هغه اودس ټ ماتیږی)

نو په دې عنایت سره هغه سوال د فعه سوچه حدث خو شرط د اوداسه دی نو ناقض د اوداسه څرنګه کیدای سی۔ د جواب حاصل دادی چه حدث ناقض دی د محکی اوداسه دپاره او شرط دی د وروسته اوداسه دپاره۔

پوکاسه: چه نقض په لغت کی ماتولو ته وائی۔ نو که ئی جسم ته نسبت وشی نو د هغه طول یا عرض ټکر ټکر کول دی۔ او که ئی معنا ته نسبت وشی نو په دی څای کی نو معنا ئی دا ده چه هغه دخپل مطلب څخه وباسی نو د نقض الوضوء معنا داده چه هغه مطلب چه په اوداسه کی وو لکه استباحة الصلوٰة هغه باطل شو۔ د ټ ویش وائی چه لله د ټ صاحب الکنز حیث اورد عبارة مختصرة فی الغایة جامعة لما اورد الفقهاء فیه من العبارات الطویلة۔ نو

پوکاسه: چه مصنف لفظ د خروج وایه چه لازمی دی یعنی چه په خپله وو نی اشاره ئی ودی نه وکړی چه که هغه نجس مخرج وی یعنی سړی ئی په خپل فعل وباسی نو اوداس نه ماتوی۔ لکه یو سړی چه یو دانه یا مخم کښیکاږی او هغه وینه یا نوره اپوره ته کړی او هغه وینه یا نور سړی د دانې د خولې یا د تپ د سره څخه په پنبه لیږی کړی اوداس ئی نه دی مات۔

او نجس عام دی که د سبیلینو څخه وی یعنی د نر او ښځی د مخ یا د شا د خواڅخه او امام شافعی خارج د غیر سبیلینو څخه ماتونکی نه بولی لکه وینی یا نوو نه وغیره او د غه نجس عام دی که عادتی شی وی لکه وینی یا نوو نه او که غیر معتاد وی لکه وینی د استحاضه د ښځی یا د بوره د سړی د شا تر خواسا او وږی۔ او امام مالک غیر معتاد ماتونکی نه بولی۔ لکن خارج عن السبیلین پرځپل عموم نه دی پاته ولی که د ښځی د فرجه څخه باد سا او وږی یا د نر د ذکر څخه سا او وږی ناقض د اوداسه نه دی۔ او بعضی فقهاء وائی چه د مخ د خواڅخه که نر وی او که د ښځی باد پسکی نه دی بلکه دا اختلاج دی

مسئله: که ښځه مفضاته وه یعنی د شا او د مخ خوا ئی سره کړ سوی وه د هغې ښځی د مخ د خوا په باد هم اوداس ماتیږی۔

پوکاسه: چه د خروج معنا نفس ظهور نه دی ولی چه د هر پوستکی لاندی نجاست ستر نو که چا د یو څای پوستکی وا وهی او هغه رطوبت نجسه ئی بنکاره سی اوداس ئی نه دی مات۔ بلکه معنا د خروج دا ده چه هغه نجس د اسی څای ته وبهیږی چه پر سړی د هغه څای پاکی لازمه وی۔ په دی کی امام زفر

مخالف دی هغه وائی چه بهیده نه غواړی۔

تفریع: که سړی فرضاً ناسنت کړی وو او بولی ئی د ذکر وهغه بالا بود پوستکی ته ړاغلی چه په عرف قلفه وړته وائی او دس ئی مات دی۔ ولی چه د دغه پوستکی پاکی پرسړی فرض دی۔ اوکه سړی ته دا محسوسه سوکه چه بولی می د نلکی ته د ذکر ړاغلی او بالا نه سوی ړاتیری او دس ئی نه دی مات۔ ولی چه د نلکی د ذکر پاکی پرسړی لازمه نه دی۔

سوال: مصنف خود نجس لفظ وایه نو باید په پسکی یا کوز او دس نه سی مات ولی چه کوز او پوسکی خو یوکه هوادی او نجس نه دی حکم که سړی پرلانده پرتاکه پوسکی وا چوی کالی ئی نه مرداړینی۔ نود نور وکتابود فقهی عبارت چه هغه داسی وائی "مایخرج عن السبیلین" دیوز یاد دی ولی چه هغه کوز او پوسکی ته شامل دی؟

جواب: مراد په نجس سړه په عبارت کی د کنزالدقائق عام دی که نجس حقیقةً وی لکه کندکی بولی وغیره اوکه حکماً وی لکه کوز او پوسکی۔ ولی دا دواړه که څه هم هوادی لکن پر نجاست ړاتیرینی۔ علامه ئی دادی چه په کوز او پوسکی کی د کندکی د بدبوئی سبب بنکاړه دی۔ نوحکماً هوا نجسه دی اوهم دد ې سبب اودس په ماتیږی۔ اوچونکه د نور د ذکر نلکه اویا د بنځی د فرج بنځه د نجاست ځای نه دی نو حکم ئی په باد اودس نه ماتیږی۔

مسئله: که چاپوسکی واچول نود هغې پوسکی د سبب استنجاء وهل بدعت دی۔ ولی چه دا صرف اسراف دی۔

مسئله: که سړی د دُبری په خوله کی کندکی بنکاړه سوکه څه هم سړی هغه بیرته نوش کړی اود باندی نه ړاوړی اودس ئی مات دی۔ طحطاوی ص۱۱۲

قال المصنف **وَقَيْءٌ مَلَأَ فَاهُ وَلَوْ مِرَّةً أَوْ عَلَقًا أَوْ طَعَامًا أَوْ مَاءً**

اودغه ړاتکه اودس ماتوی قیئ په دې کې خوله سوکه څه هم ترخې اوبه وی چه صفرا وړته وائی یاکنړکی وینې وی اویا خوړکی شی وی (لکه د وډی غوښی وغیره) اویاخالصی اوبه وی۔

تحقیق: په نزد د امام شافعیؒ په قی اودس نه ماتیږی ولی چه د سبیلینو څخه نه دی۔ د کرخوله په نزد د بعضو علماوو دا ده چه سړی حنبلی نه سی وی سړه کولای لکن صحیح او مختار هغه تفسیر دی چه نور لا یضاح کړی دی چه قی والا شوندان نه سی سړه تولولای مګر په تکلیف سره په دې کی امام نه فرق مخالف دی۔ هغه وائی چه بن قی او دیر قی فرق نه سړه لری په ما تولوکی دا و داسه اوږه موږ دلیل پر امام شافعیؒ هغه حدیث دی چه ترمذی یې روایت کړی دی چه "ان النبی صلی الله علیه وسلم قاء فتوضأ" اوپه مراقی الفلاح کی وائی چه وهو مذهب العشرة المبشرة بالجنة۔ دی

اوکه څه هم صفراء وی دلوی متصله څخه دافهمیږی چه انواع دقی فرق نه سړه لری۔ اوعلقماً جامد اوکندکی وینوته وائی اوکه وینی نری وی په نزد د امام اعظمؒ مطلقاً اودس په ماتیږی یعنی ملأ الفم نه غواړی۔ خلافا لمحمدؒ۔

پوکه سه: چه د اختلاف په هغو وینوکی دی چه دنس څخه راپورته سی۔ اوکه دسر د خواځخه راوبهیدلی په هغوکی که قلیل وی اوکه کثیر وی اودس ماتیږی په اتفاق د موږ د امام ما نورؒ اویا یې قی کړی خورلی شی هر شی چه وی۔ او یا چیبنلی اوبه وی۔ اوحسن بن زیادؒ وائی که اوبو تغییر نه ووکړی اودس نه په ماتیږی۔

تنبیه: د بعضی ناپوهانو داخیال دی چه په ملأ الفم قی سړه روژه هم ماتیږی لکن په قی سړه مطلقاً روژه نه ماتیږی چه حنفی تیر نه سی۔

قَالَ المصنفُ لَا بَلْغَمًا اَوْ دَمًا غَلَبَ عَلَيْهِ الْبُزَاقُ

اونه ماتوی اودس بلغم یعنی کروهی اودغه رنګه اودس نه ماتوی قی د وینو چه پر وینو نا روی غالبه وی۔

پوکه سه: چه مصنفؒ مطلق بلغم وویله یعنی که د سړه څخه راکښته سی اوکه د نس څخه راپورته سی۔ ملأ الفم وی اوکه نه وی۔ اوقاضی ابو یوسفؒ وائی چه بلغم که د نس د خواځخه وه او ملأ الفم وکا اودس په ماتیږی۔ لکن

اول مذهب د امام اعظمؒ او امام محمدؒ دی مګر خلاف په هغه بلغم کی دی چه طعام نه وی وړ سره ګډ او که طعام وړ سره ګډ وی او طعام هم غالب وو بیا اودس په اتفاق په ماتیږی ـ طرفینؒ وائی چه بلغم چونکه ښوی دی نو نجاست نه پوړی موښلی نو حکمونی د ناړه ودی ـ او امام ابو یوسفؒ وائی چه بلغم قیول د اقسامو څخه دقی دی ـ نو قیاس پرنوړو انواعو دقی دی ـ اوبل دا چه معده محل اوځای د نجاست دی نو ګرو ړی د معدې مرداړ دی ـ

او غږ ـ نکه اودس نه ماتوی قی دوینو چه پرې وینو ئی نارې غالبه وی ـ اعتبارًا للغالب ـ او که وینی غالبی وی او یا سره برابری وی اودس په ماتیږی ـ فرق ئی دادی که قی یلئ لخته سوړ وو اودس په ماتیږی ولی چه وینی ئی غالبه دی ـ او که ژړ وو اودس نه په ماتیږی ـ صاحب دهدایه په تجنیس کی وائی " اذا یزق وخرج معه دمٌ ان کان الدم مغلوبًا لا ینقض الوضوء لانه ماسال بنفسه بل سیّله البزاقُ بخلاف ما اذا کان غالبًا او مساویًا "

قَالَ المصنفؒ وَالسَّبَبُ یَجْمَعُ مُتَفَرِّقَهٗ

اوسبب جمع کوی متفرق ئی ـ

فائده : عینیؒ په شرح کی دکنز وائی چه سبب اتحاد د مجلس دی په نزد د امام ابو یوسفؒ ـ او باعث دقی دی چه خوا کر حیدل دی په نزد د امام محمدؒ ـ نو د امسئله څلور قسمه ده (۱) که مجلس یو وو او خوا کر حیدل هم یو وو نو د اقی اجماعًا سره جمع کیږی ـ یعنی که لږ لږ قی ئی په دفعاتو وواهه او ټوله ملأ الفم ته رسیدی اودس په اتفاق سره په ماتیږی (۲) که مجلسونه دقی هم جلا وه او خوا کر حیدل هم جلا وو نو اودس اتفاقا نه په ماتیږی که څه هم ملأ الفم وی یا لا تر هغه (۳) او که مجلس یو وو مګر خوا کر حیده متعدده وو نو په نزد د امام ابو یوسفؒ نه سره جمع کیږی ـ یعنی اودس نه په ماتیږی که څه هم ملأ الفم ته ورسیږی (۴) که خوا کر حیدل یو وو او مجلسونه دقی وهلو دیر وه د امام محمدؒ په نزد سره جمع کیږی اود امام ابو یوسفؒ په نزد نه سره جمع کیږی ـ قال فی المراقی چه مذهب د امام محمدؒ هوالاصح

او ابو حنیفہؒ دقاقؒ وائی چہ دقی څخہ کہ ملا الفم جوړیدی او دس پہ ماتیږی کہ مجلس یووی او کہ ډیر۔ او کہ خوا کرځیدل یو واړه وی او کہ ډیر واړه ونہ۔

مسئلہ: کہ دچا تر خولہ دپروتی پہ وخت کی او بہ ړاتلې نو دغہ او بہ کہ دس دخواڅخہ وې هغہ او بہ پہ اتفاق پاکی دی۔ یعنی کالی نہ پہ مردارږی او او دس هم نہ پہ ماتیږی۔ او کہ دس دخواڅخہ ړاپورتہ کیدلې پر مفتی بہ مذهب هغہ هم پاکی دی او دس نہ پہ ماتیږی۔ او بعضی فقہاءؒ وائی چہ دس دخوا او بہ کہ څرڅ وې او یا بدبویہ وې نو مردارې دی کالی پہ مردارږی او او دس هم پہ ماتیږی۔ ړاقی

قَالَ المصنفؒ وَنَوْمُ مُضْطَجِعٍ وَمُتَوَرِّكٍ

او دغہ ړنگہ او دس ماتوی خوب دهغہ چا چہ پرپوکہ اړخ بیدہ وی۔ او یا ډنګانې دځانہ کښلی وی پربیدہ وی۔

پوکہ سړہ: چہ پہ حکم دمضطجع دی هغہ څوک چہ ستونی ستمځ بیدہ وی او یا پرمخی۔ بحر ړانق وائی چہ خوب ناقض حکمی دی ولی ذات دخوب خوماتوونکی نہ دی بلکہ پہ سبب دوې چہ دامذکور کہ اقسام دخوب سبب دسست والی دبندو دی چہ هغہ کی د دُبری دخولې تناؤهم داخل دی۔ نوغالبًا اوعادةً څہ ناڅہ هوا د دُبری څخہ وړی او هغہ شی چہ ثابت عادةً وی هغہ ګڼہ متیقن دی۔

مسئلہ: کہ سړی ویوکہ شی تہ تکیہ کړې وی او بیدہ وی۔ کہ چیری هغہ شی څنی لیږی کړل سی نوغوڅاړ بہ سی۔ پہ دا خوب اودس مات دی۔ ولی چہ پہ دې قسم خوب سړہ هم دُبری خولوا بنی سستیږی۔

مسئلہ: کہ پہ ولاړې یا پہ رکوع یا پہ سجدہ کی سړی بیدہ سو او دس نی نماتیږی ولی چہ اعضا نی ټولہ سړہ تکیہ دی۔ کہ سړہ تکیہ نہ وای نوغوڅاړیدی۔ پہ حدیث شریف کی ړاغلی دی "العینان وِکاءُ السہ" دوې سترګی دسړی خولوا بنی دُبری دی "فاِذَا نامتِ العینانِ اِنطلق الوکاء" نوچہ دا دوې سترګی بیدې سی نوخلاص سی خولوا بنی دُبری۔ نو ترخلاصہ دړواز ہ څہ ناڅہ هوا وړی۔ او دغہ خولہ چہ خلاصہ سی عادةً او غالبًا شلومبې څنی توئیږی۔

مسئلہ: کہ دسری حواس سرہ کڈل وی سوہ اوخوب وی غلطی چہ پہ عربی کی ئی نعاس بولی نو کہ ئی دخلکو خبری اوریدہ ئی دی تہ نعاس خفیف وائی اودس نہ پہ ماتیږی۔ اوکہ ئی دخلکو خبری نہ اوریدہ ئی چہ دی تہ نعاس ثقیل وائی اودس پہ ماتیږی۔ مراقی الفلاح ص۷۲

مسئلہ: کہ دسری دُبرہ پہ محکہ پوری محکمہ وی کہ څہ شم وی دیوالہ تہ ناست وی لکن تکیہ ئی پر دیوالہ نہ وی کہ ئی اودس ئی نہ دی مات۔ پہ نور الایضاح کی وائی کہ دسری دُبرہ پس محکہ خو ینکہ وی لکن دبرہ ئی د محکی څخہ پوری تہ سوہ یعنی غوڅاریدی۔ نو کہ ئی تر ویښید وی څخہ دبرہ پوری تہ سوہ اودس ئی مات دی اوکہ دُبری دپوری تہ کید وسی یوڅائی اوبیا سو اودس ئی نہ دی مات۔

نادسرکا مسئلہ:

کہ یوسری انفلات الریح وی یعنی پہ ویښہ ئی باد ونہ جاری وی نو څہ سری دبرہ پہ محکہ پوری ښہ تینگہ کری اوبیدہ سو ایا پہ دغہ خوب دی کہ اودس ماتیږی کہ نہ؟ علامہ شبلی پہ حاشیہ کی د زیلعی وائی چہ پہ دغہ خوب ئی اودس نہ ماتیږی علی الصحیح ولی چہ نفس خوب ناقض الوضوء نہ دی اوباد وتلو سبب ظاهر هم نہ ښکاری ولی چہ دُبری تناؤ ئی پہ محکہ پوری پہ سبب دتینگولی هم تر لی دی۔ طحطاوی

قَالَ المصنفُ وَ اِغْمَاءٌ وَّجُنُوْنٌ وَّسُكْرٌ

اودغہ رنگہ اودس ماتوی بیهوښی۔ اولیو نتوب اومستیا۔

پوکادسا: چہ نوم پہ نزد داطباؤ یوکا سستی دکہ طبعی چہ پہ انسان کی پیدا کیږی بیله اختیاره کہ دده چہ حواس ظاهره او باطنہ دده سره د صحت کامل دکار څخہ معطل وی۔ اوعقل ئی څہ هم سالم وی لکن د آداء څخہ دحقوق عاجز وی۔ آو اغماء یوآفت دی پہ مزاج کہ اودماغ کی چہ قوای محرکہ اومدرکہ ئی معطل وی لکن عقل ئی پرځائی وی خو مغلوب وی۔ آوجنون هغہ دی چہ عقل ئی بیخی مسلوب وی پہ سبب دی چہ یطون دماغ ئی دبلغمو غلیظو څخہ ډک وی۔

تفریع: نو دی سببہ اغماء پرانبیاء علیهم السلام روا دی۔ ولی چہ

عقل ئې سالم وی ۔ او جنون نه دی پوره والی چه عقل ئې مسلوب کړی او سکر دا دی چه عقل ئې مغلوب سی په بعضو اسبابو لکه چه شراب وچیښی او یا نور مسکرات نو انسان د عمل څخه پر مقتضی د عقل وباسی ۔ مګر عقل ئې زائل نه وی او قوا وی محرکه ئې هم پرځای وی ۔ نو ځکه مجنون مخاطب نه دی او سکران مخاطب دی ۔ یعنی په احکامو سره د شریعت ۔ بعضی علماء والی چه اندازه د سکر په مایندو کې داوداسه هغه اندازه ده چه حد په واجبیږی یعنی نو وینځه نه تړله پیژنی ۔ لکن صحیح دا ده چه چونکه حدود په شبهاتو نږدی ۔ نو ځکه په حدکی هغه اخیری مرتبه د سکر معتبره ده ۔ او په مات والی کی داوداسه دا قدر هم کافی ده چه په تلوکی د سکران یوه خوا وبله خوا نه تمایل پیدا سی یعنی اودس په مات دی ۔

مسئله: که سړی داسی ووچه خبری ئې کړی وی کولې او تدبیر کار ئې نه سوای کولای لکن نه ئې څوک واهه او نه ئې چا ته بنکنځل کوله چه داسی سړی ته په عربی ثرب معتوه وائی ۔ دی سړی په غټه اودس نه ماتیږی ولی چه فقهاء والی چه دمعتوه عبادت صحیح دی

خبرتیا: داغماء او جنون وغیره تعریفونه او احکام د بحر رائق او فتح المعین او ملا مسکین څخه ماخوذ دی مع زیادة بعض التوضیحات من هذا العبد العاصی رحمه الباری ۔

قَالَ المصنف وَقَهْقَهَةُ مُصَلٍّ بَالِغٍ وَلَوْ عِنْدَ السَّلَامِ

او دغه هر څه چه اودس ماتوی خندا د لمونځ کونکی چه بالغ وی که څه هم په وخت کی د سلام وی

یوه لسمه اچه خندا دری قسمه ده یوه قهقهه ده چه سړی ئې هم واوری او وسړه نژدی خلق ئې هم واوری که څه هم یو سړی ئې واوری ۔ دی خندا حکمونه دا دی چه هم ئې لمونځ فاسد دی او هم ئې اودس مات دی ۔ دوهم قسم ضحکه ده چه دی خوښ واوری مګر همسایه ئې نه واوری ۔ دی حکم دا دی چه لمونځ خوښ فاسد سو مګر اودس ئې نه دی مات ۔ دریم قسم تبسم

دکه چه نه ئې دَی وا وړی اونه ئې همسایه وا وړی بلکه صرف غاښونه ئې سپین سی۔ په دې هندا سره نه اودس ماتیږی او نه لمونځ فاسدیږی۔ او قید د مصلی د دې دپاره دی چه کله خارج الصلوة سړی په زوره وخاندی اودس نه په ماتیږی۔ د دې سبب امام شافعیؒ قهقهه په لمانځه کی مفسده دلمانځه بولی اوماتونکی داوضو نه بولی قیاساً علی خارج الصلوة۔ اوّل داچه قهقهه خوخارج نجس نه دی۔ اوهغه ناقض داوضو چه ماتیدل داوضو په قهقهه خلاف القیاس زجرًا وارد سوی دی۔ چه په حدیث صحیح کی راغلی دی چه علیه السلام پرجماعت ولاړ وچه یو سړی وند سړی لمانځه ته راوان وو او په هغکی یو نړیدلی ځای وو نو تړپ سو په هغه ځای کی ولویدی او بعضی صحابه ؓ په زوره وخندل نو علیه الصلوة والسلام چه سلام وکړه او نو ئې داسی وفرمایل چه هرچاکه قهقهه په لمانځه کی کړې وی هغه دی اودس تازه کړی اولمونځ دی دسره راوګرځوی۔ نوځکه داحکم زجری وو اوناباالغ کوچنی اهل دزجر نه دی نو دهغه اودس په دغه خندا نه ماتیږی۔ نو دې سبب مصنفؒ قید د بالغ راوړی۔ اوداچه مصنفؒ وویله "ولو عند السلام" دهغه مطلب دادی که سړی اخیره ناسته پوره کړه نو پرده یو فرض پاته وو چه خروج د لمانځه څخه په فعل د مصلّی دی۔ نو دې سړی په زوره وخندل چه خروج په صُنعه سره راسی۔ اودس خوئې مات سو۔ ولی چه په خلال کی دلمانځه خندا واقع سوه اولمونځ ئې پوره سو۔ او دې اودس ماتید و معنا داده چه دغه اودس دبل وخت دپاره دده په بنه نه وړی۔ یعنی په دغه اوداسه نړیا لمونځ کولای سی اونه مس د مصحف شریف کولای سی۔

فائده: په اصول الفقه کی دا مسئله ده چه کوم نص د قیاس سه مخالف وی هغه حصر دی په هغای کی سماع۔ فعلی هذا چونکه دغه لمونځ چه علیه الصلوة و السلام کاوه ذات الرکوع والسجود وو او خلك هم ټوله ویښ وه نو کله سړی د جنازې په لمانځه کی وخاندی لمونځ خوئې فاسد سو لکن اودس ئې نه دی مات۔ او که سړی په لمانځه کی بیده سو یعنی په رکوع یا ولاړه کی نو ئې

پرته وړه وخندل په دغه خندا دده اودس نه ماتیږی۔

تبصره: دکنز الدقائق عبارت ددې دوو اخیښو قیدونو څخه قاصر دی اوپه دې باب کې جامع عبارت دنورالایضاح دی۔" وقهقهة البالغ یقظان فی صلوة ذات الرکوع والسجدة آه"

قَالَ المصنفُ وَمُبَاشَرَةٌ فَاحِشَةٌ

اودغه ړنګه اودس ماتوی مباشرة د نر د ذکر چه کلک پورته وی د بنځی د فرج سره۔ او د فاحشه معنا داده چه په مابین کې کالی نه وی۔

پوهه شی: چه بنده عبارت په دې ځای کې عبارت دنورالایضاح دی۔ هغه وائی چه "وهی فرج بذکر منتصب بلاحائل" یعنی مسکول د بنځی د فرج په ذکر سره د نر چه هغه ذکر لاک وی بیله کوم کالی په مابین کې د دوو آلتو

تقریر: کد سړی بلاکې مړوند په مباشرة د بنځی د فرجه سره اودس نه ماتیږی۔ البته که اوبه پیدا سوې نوې اودس مات دی۔ اودغه ړنګه حائله سره خو اودس نه ماتیږی مګر که اوبه ړاوده بیا اودس مات دی۔ او دبره د نرا و بنځی هم پر دغه قیاس دی۔

پوهه شی: چه په نزد د امام محمدؒ په نفس مباشرة سره خو اودس نه ماتیږی ترهغوچه حقیقت اوبه ړاوده نه وی۔ ولی چه نبی علیه الصلوة والسلام وائی "لاوضوء الامن حدثٍ" اوحدث خوښوم دی د خارج نجس۔ شیخان وائی چه په مذکوره د ول مباشرة کې خو غالباً مذی د سړی څخه وځی۔ والغالب کالواقع نو سبب چه مباشرة مذکوره دی په ځای کې د مسبب چه وتل د مذی دی د ریښی احتیاطاً فی امر العبادات۔ لکه په خوب کې د مضطجع چه خوب بې په ځای کې د وتلو د باد ولاړ دی

قَالَ المصنفُ لَا خُرُوجُ دُودَةٍ مِنْ جُرْحٍ

اونه ماتوی اودس ړاوتل د چنجی د تیه څخه۔

ولی چه چنجی خود غوښو څخه پیدا کیږی نو که د تیه څخه غوښی ولویږی اودس

خوفې نه دی مات۔ فکذا مایتولد منه۔

قَالَ المصنفؒ۔ وَمَسَّ ذَكَرٍ وَامْرَأَةٍ

اودغه رانګه اودس نه ماتوی مسه کول د ذکر او مسه کول دښځې۔

مسه کول د ذکر که په ظاهر د رغوی وی او په باطن د رغوی وی۔ او په نزد د امام شافعیؒ که چا ذکر په باطن د کف مسه کړی اودس ېې مات دی۔

پوښتنه اچه مسه د ذکر په امد د که ېې خپل وی که د بل په شهوت سره وی او که بې شهوته وی اود ډېرې د مسه کولو حکم هم داغه دی۔ ط۔ او دا مذهب دی د ابوبکر الصدیقؓ او عمرؓ او علیؓ او ابن مسعودؓ او ابن عباسؓ او زید بن ثابتؓ۔ او په تابعینو کې مذهب دی د حسن بصریؒ د سعید بن المسیبؒ او د ثوریؒ۔ د دلیل د دې مسئلې صغه حدیث دی چه ترمذی روایت کړی دی۔ او په یا ئی کې وائی "هذا الحدیث احسن شئ فی هذا الباب واصح"۔

حدیث د دی چه بوسره ې وعلیه الصلوٰة والسلام تر اغلی او د شان څخه ېې دا معلومیده چه صحرائی د ی نو هغه و ویل "ما تقول فی رجل مسّ ذکره فی الصلوٰة قال علیه الصلوٰة والسلام هل هو الا بضعة منك" یعنی ته څه وائی په یا سړی کې د هغه چا چه خپل ذکر مسه کړی په لمانځه کې؟ نو علیه الصلوٰة والسلام و ویل چه نه دی ذکر مګر یوه ټوټه د ستا د بدن۔ مطلب دا چه دا ډول خای په مسه کولو سره خو اودس نه ماتیږی نو د ذکر په مسه هم اودس نه ماتیږی۔

سوال: په حدیث کې د بسرةؓ د اسې راغلی دی چه علیه الصلوٰة والسلام و ویلې "من مسّ ذکره فلیتوضأ"

جواب: فقیه ابو جعفر الطحاویؒ وائی چه دغه حدیث د بسرةؓ د دیر و محدثینو ضعیف ګڼلی دی وان شئت التفصیل فارجع الی فتح القدیر شرح الهدایه۔ او د حضرت علیؓ څخه روایت سوی دی۔ چه زه پاک نه کوم که ذکر مسه کړم او که ېې نه۔

پوښتنه: چه په مسه کولو د ښځې که د سړی خپله ماینه وی او که بیګانه وی که محرمه وی او که غیر محرمه وی اودس نه ماتیږی۔ خلا فا للشافعیؒ فی غیر المحرمة۔ زموږ

دلیل هغه حدیث دی د بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها چه علیه الصلوٰة و السلام به د بعضو ازواجو څخه مچه واخستل بیا یې لمونځ کاوه او دس یې نه تازه کاوه راوی وائی چه ما وروته وویل چه هغه به نوته وی. دی مبارکی وخندل. اوشک نسته چه مچه به انواعو کی د لمس ترتولو بالا ده.

پوښتنه: په آیت کی د تیمم د اسی راغلی دی "اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ" نو دی آیت څخه د اسی معلومیږی چه لمس یعنی مسه کول د بښځی او دس ماتوی نو ځکه تیمم ته ضرورت ستنه چه او به نه وی.

جواب: ترجمان القرآن رئیس المفسرین عبد الله بن عباس رض وائی چه د لمس څخه په آیت مذکور کی وطی او جماع مراد دی. دمرویش وائی چه د اد لمس ترجمه لغوی هم ده. ابن السکیت اللغوی وائی چه لمس چه د بښځی سره راسی مراد جماع ده عرب وائی لمست المرئة ای جامعتها. قال المصنف

وَفَرْضُ الْغُسْلِ غَسْلُ فَمِهٖ وَاَنْفِهٖ وَبَدَنِهٖ لَادَلْكُهٗ

او فرض د غسل پریوله دخولې ده کول دی او د پښو ده کول او د تولې بدن ده. او ښندی فرض موښوډ بدن

پوکاسره: چه د اجمله عطف ده کړ پر جمله د "فرض الوضوء" او یا جمله مستانفه ده کوم چه واو کې څخه هم په آخر کی عاطفه وی لکن کاهی د استیناف د پاره کا هم راځی او استیناف او په هدایه کی یمنی دیږی دی. او غسل په پښو د عین په معنی د پریولو د تولې جسد دی. او په ځوړو د عین په معنی د مطلق پریولو دی.

مسئله: یوواړ پریوله د غوړو شیانو فرض دی ولهذا قال فی نور الایضاح "موقتی"

فائده: مراد د فرض څخه عام دی که فرض قطعی وی چه منکر یې کافر دی او عملی لازم دی لکه پریوله د تولې بدن په غسل کی او که فرض عملی وی چه عمل یې لازم وی فقط. ولی چه پریوله دخولې او پښو عملی فرض دی. حتی چه امام شافعی پریوله دخولې او پښو سنت بولی په غسل کی لکه په او د اسه کی. دلیل د اوائی چه په صحیح طویل حدیث کی آنحضرت صلی الله علیه وسلم وائی "عشرة من الفطرة" ای من السنة. او په هغوی پریوله دخولې او د پښو د واړه راوړی دی. ترمونږ دلیل هغه آیت

مبارک دی" وَاِنْ کُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا" علماء دی تصریح فرمائیلی دی چه بامبالغه تفعیل دپاره دی چه په مجرد کی یعنی بیته نو اطهروا ارشاد دی کوی چه په غسل کی دجنابت څخه - نو هغه غائی چه امکان دپوبولو وی نو هغه پریبول فرض دی په غسل کی اودداخل الشعر والا نفه پریوله خو ممکن دی بلا حرج نو هلکه فرض دی - بخلاف داخل العین فانی فی غسله حرج عظیم کما لا یخفی - اوپه اوداسه کی" فاغسلوا وجوهکم" راغلی دی وَجْه هغه اندام تدوائی چه په هغه مواجهة کیږی او شلک نسته چه په داخل سترګه دخولې اوپزی غوندی مواجهة نه کیږی -

مسئله: که جنب په ډکه خوله اوبه وچیبنی د فرض غسل دپاره خلا عیږی -

فائده: پریوله دخولې یا پزی چه فرض دی په هغه غسل کی دی چه هغه غسل هم فرض وی لکه غسل د جنابت او حیض او نفاس - اوکه غسل مسنون وی لکه غسل د جمعې، اختر، عرفات دوهمی وغیره نو په هغه غسل کی پریوله دخولې او پزی هم سنت دی - ورط -

مسئله: که د سړی دغابنو په منځ کی طعام بند وو او یا پرین کی دی لاندی خیزان وو نو هغو سره سره دخولې اوپزی پریوله صحیح دی - یعنی فرض دی پرځای کیږی ولی چه اوبه لطیف دی هرځای ته رسیږی اوکه پرین کی وچ خیزان وو نو هغه به لیرې کوی نو بیا دی غسل صحیح دی - ورط -

مسئله: د بعضو خلکو پرغابنو طبعًا اوبه نسواړی وپه کولو سره دیر کلک خیزان وی چه په مسواک وهلو سره هم نه لیرې کیږی البته په سوهان سره لیرې کیږی اوپه سوهان کولو کی دغابنو هر واړه حرج عظیم دی نو سړی ته عفو خیزان دی غسل صحیح دی - غلا فًا لبعض الصوفیة فی ریاستر صولت پاکستان - درویش

مسئله: د بعضو خلکو غابنو درد کوی نو داکتر دی دغابنو مابین خالی کړی اود دوائی دلک کړی ایا د دغه سړی وړاندی غسلونه صحیح دی اوکه نه اوایا دغابنو دغه ډکول روا دی اوکه څنګه؟

جواب: دغابنو ډکول خوتداوی دی کا په حلال شی د اسی تداوی خو روا دی - په شرط دد ډکولو چه په وخت کی د ډکولو به سړی جنب نه وی - او وړاندی تر ډکولو

چه جنب سی نو هغه دواړه اسی وکړی لکه دغابنی جنب. یعنی بیله کښلو دغابنی نه سر او وښی نو غسل ئی صحیح دی. کذا یفهم من الفتاوی الهندیه - او په فقه شریف کی دد ی مسئلی مقیس علیه دیر دی - درویش - البته غابنی ته سر بیخ د سر وښرو پوښی وسر کول حرام دی.

فائده ۱: په دیر و کتابو کی د فقهی شرینی لفظ د بدن سر اغلئی دی. لکن فتح المعین وائی چه لفظ د جسد ویل بهتر دی - ولی چه بدن د اوښر وشخه تر کنا تو پورې حصې ته وائی - نو اطراف توله حُنی خاړه سره بخلاف الجسد چه هغه توله اعضاؤ ته شامل دی - حاصل دا چه په غسل کی د تولو ظاهری خایونو پریوله فرض دی حتی د بریتو او وړ هغو - او د تولی ښیری او د فرج خاړه دښتی - ولی چه د دې په پریولو کی حرج نشته بخلاف داخل الفرج و داخل العینین و داخل الجرح -

فائده ۲: امام مالک وائی چه د لك او مونیولو د بدن فرض دی او قیاسوی ئی پر جامه چه د لك ئی فرض دی - او مونږ وایو چه خدای پاك وائی چه "انزلنا من السماء ماءً طهوراً" او په جنابت کی ظاهر جسد نجس دی نو چه پاکی او به پر ویښی نو هغه پاکیږی بخلاف الثوب لان النجاسة تخلل الثوب فلا تخرج منه بدون الدلك - منه - قال المصنف

وَإِدْخَالُ الْمَاءِ دَاخِلَ الْجُلْدِ لِلْأَقْلَفِ

او دغه سړی نکه نه دی فرض داخلول د اوبولا ندی خواته د پوست د اقلف -

پوکه سر ۱: چه اقلف په پښتو کی ناسنت کړی ته وائی - او قلفه هغه پوستکی دی چه پر سر د ذکر د مخه ټر سنیتا آوازی او ذکر چه مړوی سره ئی په دغه پوست کی پټ وی او چه ذکر لاك سی نو تر هغه پوستکی ئی سر او وښرې -

فائده ۱: د مشائخو په دې کی اختلاف دی چه قلفه حکم د ظاهر الجسد لری نو ئی په غسل کی پریوله فرض دی - او که حکم د باطن لری نو ئی په غسل کی پریوله فرض نه دی - په دې کی خو شك نشته چه بولی د سړی که قلفی نه سړی اکښته سی او سړی او نه وښرې او دس په ما تیږی - نو مصنف د لته د اختیار او مذهب مختار سره کړی - چه

قلفه حکم د باطن لری نو حکه ئې پریوله په غسل کې شرط نه دی. د دې دلیل دادی چه پوستکی د قلفې چیپه را اړول او بیا پریوله غالباً حرج دی. او حرج په دین کې مدفوع دی. او بولی چه د اخل ته د قلفې راسی او دس په ماتین ې د احتیاط دلاړی او حرج هم نسته. لکن صاحب د نورا لایضاح په غسل کې هم په باره کې د قلفې د احتیاط لاړ چیله کړې ده چه وائی "وَدَاخِلُ قلفةٍ لا عُسر في غَسْلِهَا" یعنی فرض دی د اخلول د او بو په د اخل کې د پوستکی د قلفې کړیې ې تکلیف نه وی په چیپه اړولو کې د دغه پوستکی دپاره د پریولو. او که سمنت و وچیپه کول ئې نو بیا د خال د او بو په هغه کې فرض نه دی. د ترویشی وائی چه په حقیقت کې ئې توجیه د دوارو مذهبو وکړه. یعنی هغه څوک چه حکم د باطن و ګرځوی او پریولو ئې په غسل کې فرض نه بولی هغوی په تکلی دی چه چیپه کول د قلفې ظاهرًا تکلیف دی. او هغه کسان چه حکم د ظاهر و ګرځوی یعنی پریولو ئې فرض بولی. بنا پر دې دی چه د قلفې اړول آسان وی. ولکل وجهة هو مُوليها. قالَ المصنف،

وَسُنَّتُهُ أَنْ يَغْسِلَ يَدَيْهِ وَفَرْجَهُ وَنَجَاسَةً لَوْ كَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ

او سنت د غسل دادی چه تر تولو د هغه به د واړه لاسونه میندې او بیا به استنجاء وکړی. (ط وائی که ئې څه هم پر د بره نجاست نه وی) او بیا به هغه نجاست پریولی که ئې پر جسد و. (تا چه د غسل په وخت کې سړه منتشر نه سی پر بدن باندې)

صاحب البحر وائی چه هغه شی چه سنت وی په او د اسه کې هغه سنت په غسل کې هم دی. نو ابتداءً به نیت کوی او بسم الله به وائی.

فائده: چونکه نیت قلبی شی دی نو جمع ئې سړه ممکنه ده. او که چیرې تلفظ په نیت سړه کوی لکه چه مندوب هم دی. نو تر تسمیه د هغه دی نیت وکړی.

سوال: بسم الله خوقرآن دی او جنب خود تلاوت څخه د قرآن ممنوع دی نو څرنګه بسم الله ویل سنت د غسل کیدای سی؟

جواب: جنب د تلاوت څخه د هغه آیة قرآنی ممنوع دی چه هغه په اتفاق سړه قرآن وی او بسم الله امام مالک رح قرآن نه بولی. نو حکه وجنب ته ئې تلاوت

ړوا دی۔ او د بسم الله د سنت والی دلیل هغه مشهوره حدیث دی چه "کل امر ذی بال لم یبدء ببسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر" یعنی هر کار چه خاوند د شرافت وی او په شروع کی د هغه کار بسم الله نه وی نو هغه کار د برکت څخه خالی وی۔ او په دی کی شک نشته چه غسل خو امر ذی بال دی او او د لاسو پریول تر بند و پورې چه سنت دی سبب یې دا دی چه لاسونه آله د پاکی وی نو اول باید دوی پاک سی۔ او استنجاء وهل چه سنت دی دا دی سببه چه غالبًا فرج د جنب د بخاسته خالی نه وی۔ والغالب حکم الکل۔

قال المصنف ثم یتوضأ۔ او بیا دی اوس تاسو ته کړی۔ یعنی لکه د لمانځه او دس چه پیړی د پښو په ځای کی او به د غسل نه جم کیدی یعنی هغه سیمنټ وو او آیرو وې وتلی وو نو پینی دی هم مینځی۔ او که چیرې د غسی نه وی نو د پښو پریولو دی معطل کړی چه په آخر کی د غسل پای پریولی۔

فائده: په مراقی الفلاح کی والی چه نیت چونکه د زړه کار دی او بسم الله ویل د خولې کار دی او د لاس پریول د عمل کار دی نو دا درې سره دی یوځای کوی۔ په طحطاوی ص۸۳ کی والی چه هغه اوس چه قبل الاغتسال دی په هغه کی مراعات د تولو فرائضو سنتو مستحباتو په کار دی۔

د ویښ والی چه صرف په مسح کی د سر اختلاف ستنه بعضی فقهاء والی چه پر سر چونکه او به تویېږی نو مسح نه پکار ضرورت نشته۔ لکن ظاهر روایت چه صحیح هم دی دا دی چه د سر مسح دی هم وکړی۔ ولی چه په حدیث کی د میمونه رض چه شپږو سره امامانو حدیث پکی روایت کړی دی دا سی روایت راغلی دی۔ چه رسول الله صلی الله علیه وسلم چه به د غسل اراده وکړه نو ضأ قبل الاغتسال وتوضأ للصلوة او اخیر ظاهره ده چه په او دا سه کی د لمانځه پاره مسح د سر غوښتنه غواړی نو په او دا سه کی د غسل پکی هم غواړی۔

اللهم اغفر لکاتبه ولمؤلفه ولساعیه ولجمیع المؤمنین والمؤمنات ؛

قَالَ المصنف ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى بَدَنِهِ ثَلَاثًا

اوبیادی نو توی اوبه پر توله بدن څپل دری واړه

هدغسی حکایت کړی دی ام المؤمنین میمونه رض د غسل د علیه الصلوة والسلام چه ملا مسکین رح د غسل کیفیت د اسی بیان کړی دی چه اول دی پر استه اوښه دری واړه اوبه واچوی اوبیادی پرچپه اوښه اوبه واچوی او وروسته دی پرسی او توله جسد اوبه دری واړه توی کړی۔ اوبعضو فقها وو رح ویلی دی چه اول دی پرسی اوبیا پر استه اوښه او وروسته پرچپه اوښه اوبه توی کړی۔ اول مذهب د حلوانی رح او دپیر وفقها وو دی۔

مسئله: په نورو الا یضاح کی راغلی دی چه جنب غوته وخوری په جاری اوبو کی اویا په هغو اوبو کی چه په حکمی توګه جاری اوبو وی لکه عشرة فی عشرة حوض اوپه دغه اوبو کی په قدر د اوداسه اوغسل درنګ وکړی فرض او سنت ئې تولې پرېښودای سوی۔

مسئله: که جنب وتیزباران ته په اندازه د اوداسه اوغسل وډیږی هم ئې غسل مسنون پرېښودای سو۔

پوښتنه: چه موښتو د بدن په اول واړه کی سنت دی۔ او بحر الرائق د فتح القدیر څخه نقل کړی دی چه امام ابو یوسف رح دغه دلیل واجب بولی۔

قَالَ المصنف وَلَا تَنْقُضُ ضَفِيرَةٌ إِنْ بَلَّ أَصْلَهَا

اوبنځه دی نه غوړوی کوښی خپلی که چیری رسیدلی اوبه دکوښو وبیخونه

یعنی هغه ویښتان چه په سر پورې متصل وی۔ او که چیری بیخونه د ویښتانو نه لندیدلی نوبیا ئې غوړیدل د کوښو واجب دی۔ په حدیث مبارک کی راغلی دی چه ام سلمة رض د علیه الصلوة والسلام څخه پوښتنه وکړه چه زما د سر کوښه ډیری سختی دی ایا زه ئې غوړوم د پاره د غسل د جنابت؟ نو علیه الصلوة والسلام ورته وویلچه نه اوبه واچوه پرسر باندی دری واړه۔ یعنی چه په دری واړه

اوبو اچولو سره خواه نخوا بیخونه د ویښتا نو لندیښی - او بیا پر نور بدن اوبه واچوي نو ته د جنابت څخه پاکه ئی۔

مسئله: که د بنځی د سر ویښتان د یر څپوله وه نکه کراسته اویا ئی کوندری پوری موښلی وه اویا د سر ویښتان بیخی ډیر وه چه په دری سره صوره ته کی اوبه ئی و بیخوته د ویښتا نو نه رسیدلی نو پرده ئی فرض دی چه د سر ویښتان به سره خلاصوی او اوبه ئی بیخوته رسوی۔ مراقی طحطاوی۔

مسئله: پر بنځه فرض نه دی چه خرمیدلی کوچنی به لندوی پر صحیح روایت او بعضی فقهاء رئی د کوچنیو لندول ضروری بولی۔

پوهه سره: چه مصنف قید د بنځی وویه اشاره ئی ودی ته وکړه چه کیږی نر کوچنی او دلی وی لکه پخوا نه مانکی به د تن کانو د اعادت و و او د علویانو به هم وخته عادت و و نو هغه به کوچنی خو بخوا غوره وی او تولو ویښتان به مینځی۔ قال فی نور الایضاح "وداخل المضفور من شعر الرجل مطلقا۔ یعنی فرض دی۔ قال المصنف

وَفَرْضٌ عِنْدَ مَنِيٍّ ذِي دَفْقٍ وَشَهْوَةٍ عِنْدَ انْفِصَالِهِ

او فرض کیږی غسل په نزد د منی چه په خوځیدو سره او په شهوت سره د سړی څخه جلا سی او د باندی راووزی۔

فائده: د نر منی سپینی خته اوبه دی چه د ملا څخه ئی جلا کیږی چه دهغو په وتو سره ئی ذکر بیا مرسی۔ او د بنځی منی نری شړی اوبه دی چه د بنځی د خیکر د پښتیو څخه چه ترائب ئی بولی جلا کیږی۔ کما قال الله تعالی "یخرج من بین الصلب و الترائب"

پوهه سره: چه منی وتل په دفق او شهوت سره مطلقاً غسل واجبوی که څه هم په فکر و هلو سره وی۔ او یا د بنځی و فرج ته په شهوت و کوری او بیا انزال سی۔

مسئله: که د سړی منی بیله شهوته څخه خارج سوه لکه سړی چه د سر و ښد یا د په شاکړی او یا ئی څوک پر ملا په لرګی و وهی نو منی ئی راووزی په هغه کی غسل نشته

فائده: چونکه دفق او شهوت سره لازم او ملزوم دی نو بعضی فقهاء د واړه

ذکر کوی لکه صاحب الکنز اونوی۔ او بعضی علماء یوازی شهوت ذکر کوی لکه صاحب د نور الایضاح۔

سوال: دفق په نر کی خوبنکاره کیږی په بنځه کی دفق څرنګه دی۔

جواب: امام طحطاوی وائی چه په آیت شریف کی چه داسی راغلی دی "خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ" هغه مبنی دی پر تغلیب د منی د نر پر منی د بنځی۔ دغه ویش وائی چه دوی جهته نور الایضاح یوازی شهوت وګڼی چه هغه په وتلو کی د منی د نر او بنځی شریک دی۔ او عبارت د کنز محمول پر تغلیب دی۔

فائده: هغه ملاتړ مه چه موږ د مراق څخه راانقل کړی ده یعنی په منځ کی د دفق او شهوت په معرض کی د خفا ده۔

فائده ضروریه: پوه شه چه په مراق کی د خروج د منی په شهوت سره بیله جماع بل صورت راوړی لکه یوسړی چه په لاس کی ځان انزال کړی دغه ویش وائی چه یا بنځه یوشی په خپل فرج کی داخل کړی او یوکړی ئی په کښی وښورولی او ځان انزال کړی۔

سوال: ایا دغه رنګه فعل د نر یاد بنځی راوادی او که نه؟

جواب: په جمهور رائی کی وائی که یوسړی ماینه نه لری او یا یوه بنځه میړه نه لری او شهوت د جماع ئی دیر غالب وی او بیریږی چه ترنا به راځنه وسی نو د پاره د آسانولو د شهوت هغه ته دغه فعل جواز ستنه مګر په دې فعل کی ثواب نشته۔ حضرت الامام الاعظم وائی چه "یجوز أسابراُس" یعنی دغه نجات پیدا کړی اسی په سر یعنی نه ئی ثواب او نه ئی عذاب ستنه۔ او که سړی صرف د اکار د شهوت پرستی د پاره کاوه نو بیا دا کار حرام دی۔ په حدیث شریف کی راغلی دی چه "ناکح الید ملعون"

فائده سنیه

د امام اعظم او امام محمد مذهب دادی چه شهوت په وخت کی د جلاکیدو د منی د ملاتړ څخه فقط شرط دی او تر وخته د وتلو د ذکر څخه دوام نه غواړی۔ وهو ظاهر المذهب وعلیه الفتوی۔ او د امام ابو یوسف په نزد تر وخته د وتلو د سړ د ذکر څخه دوام د شهوت شرط دی۔

فائدة الخلاف

کہ دسړی دملا څخه خومنی په شهوت سړه جلا سوه لکن ده د ذکر سی تینګ کړی چه شهوت بې سوړ سوبیا بې نظفه ایله کړه او وتله د امام اعظم رح او امام محمد رح په نزد پرد غه سړی غسل فرض دی او د امام ابو یوسف رح په نزد غسل نه دی پرلازم

مسئله: که دسړی نظفه سړ او وتله نوده وړ وسته بولی وکړی یا بیده سو یا بې یوه اندازه تلک وکړی او بیا بې غسل وکړی وړ وسته نو ړ منی سړ او وتله بل غسل په اتفاق پرده نسته۔

پوښتنه: پر نر چه په خوب کی او دس او ړی ایا پر ښځه هم په خوب کی او دس او ړی؟

جواب: هو او ړی۔ د بخاړی د روایت سړه سم یوې ښځې د انصار رض څخه د علیه الصلوٰة والسّلام څخه داسی سوال وکړی "هَلْ علی المرئة غسلٌ اذا هی احتلمت قال نعم اذا رَئَتِ الماءَ" ایا پر ښځه غسل سته چه په خوب کې شیطان خطا باسی علیه الصلوٰة والسلام وړ ته وویل هوسته که بې او به پر پرتاکه مثلا ولیدې؛

پوښتنه: پر نر چه په خوب کی او دس وا او ړی نو وائی حتی چه د مایني په څنګی هم وائی چه ړ ه د شپی معذور ړ ه سوی وم یا شیطان باز ی ړ اکړی د ه۔ او ښځې د اخبرۂ نه کوی د میړه په مخکی خو بې یې نه کوی او په چټل ما بین کی بې نه کوی۔

جواب: چونکه د ښځې شرم ډیر د ی نو حکه د اخبرۂ نه سی کولای بلکه په بهانه د سړ پر یولو په غسلخانه ننوزی او غسل وکړی۔ قال المصنف

وَتَوَارِيْ حَشَفَةٍ فِيْ قُبُلٍ اَوْ دُبُرٍ عَلَيْهِمَا

او بل غسل واجبونکی ننوتل د ذکر د سړی د په فرج د ښځې کی او یا په د بره کی د نر یا ښځې پرد وړ وباندی (فاعل او مفعول) (یعنی انزال شرط نه د ی)

مسئله: که دسړی د ذکر سی پرې وو نو په مقدار د څنګه چه ننوزی غسل پر واجب د ی او تر حشفې یا تر مقدار د حشفې کم ننوزی غسل پر واجب نه د ی۔ قاله الطحطاوی۔

مسئله: غسل پر ښځه هلته واجبیږی چه ذکر د انسان په یوه کی د وو ولاړ و د ی ننوزی او که د بین وکیانود لنکور د ذکر په ننوتی تر هغو پر ښځه غسل نسته چه

انزال نه سی۔ او د نر د بره هم پر دغه قیاس دی۔

مسئله: که نر یا بنځی په د بره یا فرج د د اسی کوچنی چه مواهق نه وی لکه ذکر په ځان نه با سی تر څو چه انزال نه سی غسل باندی نشته۔

مسئله: که سړی د مړی بنځی یا د خړی یا د غوا مثلاً سره د اکار وکړی نو که ئی څه هم حشفه داخل هی تر هغو غسل پر واجب نه دی چه انزال سوی نه وی۔ لقضوا الشهوتین

مسئله: که سړی په شهوت د مایخ په کنا توکی حشفه غائبه کړه چه او د س نه وی پر او بنځی غسل پر واجب نه دی۔ دلیل د اولی مسئلې د متن هغه حدیث مبارک دی چه علیه الصلوٰة والسلام وائی "اِذَا اِلْتَقَی الْخِتَانَانِ وَ تَوَارَتِ الْحَشَفَةُ وَجَبَ الْغُسْلُ اَنْزَلَ اَوْلَمْ یُنْزِلْ" څه وخت چه سړه یوځای سی د وه د سُنتی ځایونه یعنی د نر او بنځی او حشفه پټه سی غسل پر واجب دی که انزال سی او که نه سی۔

پوښتنه: د وه د سُنتی ځایونه نوچیری دی سُنتی خویونه ی د نر خیبز ی د بنځی سُنتی څرنګه کیبز ی؟

جواب: که څه هم د شرم خبره ده لکن د حدیث د پوهید و د پاره ضرورت وړ ته سته۔ نو پوه سه چه د عربو په قدیمه اصطلاح کی بلکه د اسلام په ابتداء کی د بنځی سُنتی لکه د نر په کوچنی والی څلکو کوله۔

سوال: د بنځی څخه کوم ځای پرې کاوی؟

جواب: د بنځی د فرج پر مابین لوړه خواته لکه د کوتری څ به د اسی یوه غوښه سته چه هغه غوښه حس نه لری او بظرٰی بولی۔ او چه بنځه لوئیبز ی د اغوښه د فرج وکښه خواته او بنا دیبز ی نو که چیری د اغوښه په کوچنی والی پری نه سی نو چه بنځه لوی سی او هغه غوښه او بنا ده سی نو په وخت کی د جماع په ذکر سره هغه غوښه وداخل ته د فرج د بنځی وړکت سی نو چونکه په دې غوښه کی حس د شهوت نه وو نو د بنځی ولی فوق العاده خوند نه کوی۔ او هلته خوند کوی چه د نر ذکر ترې غوښه لاندی نه وزی او که چیری د اغوښه په کوچنی والی څنی پرې سی نو بیا غیر وخیریت دی او جماع ئی کامل خوند کوی۔

قال المصنف **وَحَيْضٍ وَّنِفَاسٍ** : او بل واجبوی د غسل حیض او نفاس دی د بنځی (چه وینی قطع سی نو پر بنځه غسل واجب دی)

قال المصنف **لَا مَذْيٍ وَّوَدْيٍ وَاحْتِلَامٍ بِلَا بَلَلٍ** .

او غسل نه دی واجب د مذی څخه (چه هغه نری اوبه دی چه د سړی د ذکر څخه راوزی په وخت کی د باز ی د څپلی مایني وغیره ها سره) او د غه رانګه نه دی واجب د ودی څخه (چه څته اوبه دی چه تر بولو وروسته د ذکر څخه راوزی) او د غه رانګه نه دی واجب د شیطان په خطا ئستو سره چه پر جامه ئی لند والی نه وی (یعنی خوب د احتلام ئی په یاد وی لکن هیڅ لند بل نه وی)

پوکاسه : چه مذی په وخت کی د ملاعبت د بنځو څخه تر نږ د پیره پیدا کیږی او د بنځو هغی ته قذی وائی .ط

فائده : کامی ودی د دلانه شی د پوهنتو کولو څخه هم راوزی او په اتفاق د تولو امامانو په دې دوو کی غسل واجب نه دی . م ط . او په مراقی الفلاح کی وائی چه بنځه په دغو احکامو کی لکه نر د اسی ده په ظاهر روایت کی . او امام محمد وائی چه پر بنځه غسل واجب دی د پاره د احتیاط . کذا قال الامام الطحطاوی

فائده : پر انبیاء علیهم الصلوٰة والسلام احتلام محال دی ولی د اکار د ابلیس دی او انبیاء علیهم السلام معصوم دی د غلبې څخه د شیطان . کذا قال الطحطاوی ناقلاً عن بعض الائمة .

مسائل : که سړی پر خپل ذکر نازک کپړه وپیچی او د بنځی په فرج ئی د ننه کړی نو که ئی حرارت د فرج او خوند د واړه محسوس کړه غسل پر واجب دی که څه هم انزال نه سی . او که توکر پند ووچه نه ئی حرارت محسوس کړی او نه خوند نو غسل نشته تر څو چه انزال نه سی .

چه دستور په بل عبارت اماله د سړی یا بنځی په دُبر ه چې کړی غسل نه دی پر واجب او د غه رانګه غسل نشته چه کوته یا شم څه په خوا یا د شا په خوا چې کړی که څه هم

خوند وړکوی ترڅو چه انزال نه سی۔
که دباکره بنځی سره سړی دا کار وکړی لکن دبکارت پرده یې نه سوه خیری غسل باندی نسته ترڅو چه انزال نه سی۔

قَالَ المصنفؒ وَسُنَّ لِلْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالْإِحْرَامِ وَعَرَفَةَ

اوسنت دی غسل دپاره د جمعې د لمانځه او دپاره د اختر د لمونځ او دپاره د احرام ترلو او دپاره د عرفات د ورځې دو۔

یعنی دپاره د جمعې د لمانځه غسل سنت دی۔ ولی چه په حدیث کی د بخاری او مسلم دا سی راغلی دی چه علیه الصلوٰة والسلام وفرمایل که څوک د جمعې لمانځه ته راتلی نو غسل دی وکړی۔ نو که سړی مریض یا مسافر وی پرهغه غسل نسته او دا مذهب دامام ابویوسفؒ دی او امام محمدؒ وائی چه غسل د جمعې دپاره د احترام دوه رحی دی۔ د لمانځه دپاره نه دی۔ نو که سړی د جمعې په ورځ غسل وکړی او بیا یې اودس مات سود لمانځه دپاره یې اودس تازه کړی دا امام ابویوسفؒ په نزد یې سنت نه سو پرې ځائ او دامام محمدؒ په نزد یې سنت پرځائ سو۔

سوال: په حدیث شریف کی خو دا سی راغلی دی "غسل الجمعة واجب علی کل محتلم۔ یعنی بالغ" نو باید دا غسل واجب وائ لکه اهل ظاهر چه وائ؟

جواب: وجوب دلته په معنی اصطلاحی نه دی بلکه په معنی د متأکد دی۔ قرینه یې هغه حدیث صحیح دی چه علیه الصلوٰة والسلام وویله که چا د جمعې د لمانځه دپاره اودس تازه کړی فبها ونعمت۔ او که څوک غسل وکړی غسل افضل دی۔

پوکه سره: چه داخلوړ سره غسلونه بعضی فقهاء مستحب بولی او امام محمدؒ غسل د جمعې په مبسوط کی د حسن په نامه یاد کړی دی۔

او دغه رنګه سنت دی غسل د دو و اختر و د لمانځه دپاره۔ او دغه رنګه غسل سنت دی د احرام ترلو دپاره که په حج کی وی او که په عمره کی۔ چه په حدیث شریف کی راغلی دی چه علیه الصلوٰة والسلام به غسل کاوه د دپاره د احرام

پوکه سره: چه دا غسل د تنظیف جسد دپاره دی دپاکی دپاره نه دی۔ نو له دې

حیله حائضه بنځه یا نفاسه بنځه چه احرام تړی هم به دغه غسل الاحرام کوی.

مسئله: که اوبه نه وی تیمم هم کافی دی. ط

اودغه رنګه غسل سنت دی د حاجی د پاره په عرفات لکن وروسته تر زوال د لمر او د اغسل په سبب د فضیلت د زمانې د وقوف دی چه وروسته تر زوال شروع کیږی

قالَ المصنِّفُ وَوَجَبَ لِلْمَيِّتِ وَلِمَنْ أَسْلَمَ جُنُبًا

او غسل واجب دی د پاره د مړی او د پاره د هغه چا چه اسلام راوړی او جنب وی

بعضی فقهاء وائی چه غسل د مړی سنت مؤکد دی. او په وائی کی وائی چه غسل د مړی فرض کفائی دی. وخیر الامور اوسطها وهو الوجوب. او که څوک اسلام راوړی او جنوب نه وی نو غسل ئی مندوب دی. او چا چه ویلی دی چه کفار مخاطب په عباداتو سره نه دی او غسل خو عبادت دی هغه خبره صحت نه لری ولی چه مونږ دا کافر په حال د کفر کی مخاطب په غسل نه بولو بلکه د پاره د دا نځه دی ما مور په غسل دی. چه دی مسلمان سو نو لمونځ خو پرده فرض دی او دی په مخاطب دی او سره د دې چه جنابت د وقت د کفر د ده خوباقی دی. فلا بد له من ازالتها. قال علیه الصلوٰة والسلام من جاء یرید الاسلام ان کان جنبًا فلیغتسل والا فلا. والامر للوجوب اذا لم یصرف عنه صارف.

پوهه شه! چه نور الایضاح غسل مندوب هم راوړی دی چه صاحب د کنز نه دی راوړی اول غسل مندوب د اچه ښ یا بنځه بلوغ ته ورسیږی د عمر په اعتبار چه هغه (۱۵) کاله دی په نرو او بنځه کی پر مذهب مفتی به. او بعضی علماء وائی چه د نر د پاره (۱۲) کاله دی او د بنځی د پاره (۹) کاله دی. او بل چه سړی لیونی وی او بیا پرسه سی. او یا د بیهوښی څخه جوړ سی او د اغسل د شکر دی. ط. او بل د اچه سړی وینی وکاږی یا راځی خلاص کړی او یا مړی ته غسل ورکړی. نو د هغه اختلاف په خلاص سی چه بعضی علماء دا د وه غسلونه واجب بولی. او بل غسل مندوب دی په شپه د (۱۵) د برات د میاشتی چه هغه ته په پښتو پنځلسی وائی او د اغسل د د ې شپې د احترام د پاره دی ولی چه په د ې شپه ر ن قو نه او اجلونه د خلکو وملا ئکو ته ښودل کیږی. او هغه

چاچه حقوق د شرعی شریف پوهای کړی وی نو وړ ق د نجات د دوزخ څخه د هغه پر نامه نوشته کیږی۔ اوکه څوك تفصیل د فضائلو د هغی شپې غواړی نو وړ البیان د دی د آیة پر تفسیر کی مطالعه کړی "إنّا انزلناه فی لیلةٍ مبارکةٍ" آویادی د دې ویش شرح پر نور الایضاح مطالعه کړی۔ آو هم غسل مندوب دی د شب قدر په شپه کړ چا تر په علامانو معلومه سی۔ او د غه رنګه غسل مندوب دی په وخت د دخول د مدینې منورې د پاره د تعظیم د بلدة الرسول او د پاره د زیارت د قبر انور د علیه الصلوٰة والسلام۔ او د غه رنګه غسل مندوب دی چه د اختر په سحار پر مزدلفه د رمی د چه هاى د عمومی غواستو قبلید و دی۔ م ط۔ او د غه رنګه غسل مندوب دی په وخت کی د داخلید و مکه مکرمه تر۔

فائده ۱ په نزد د احنافو مکه مکرمه افضل د بقاع د دنیا ده حتی تر مدینې منورې هم افضله ده۔ او په نزد د امام مالک افضل د بقاع مدینه منوره ده لکن دا اختلاف په غیر کی د هغه هاى دی چه جسم انور د علیه الصلوٰة والسلام په هغه هاى کی مدفون دی۔ حتی چه شیخ شهاب الدین په شرح کی د شفاء د قاضی عیاض د اسی ویلی دی۔ چه دامت مرحومه د علماؤ اجماع پر دې باندی ده چه مدفن د علیه الصلوٰة والسلام افضل دی تر مکې مکرمې بلکه تر عرش هم افضل دی۔ کذا قال الامام الطحطاوی۔

او د غه رنګه غسل مندوب دی د پاره د طواف د زیارت چه یو دا ر کا نو څخه د حج دی۔ او د غه رنګه غسل مندوب دی په نزد د کسوف الشمس یا خسوف القمر د پاره ولی چه په دې دو و وختو کی نفل لمونځ کول مندوب دی نو د لمونځ چه په اهمل د طهار تینو داع سی بنه کار دی۔ او د غه رنګه غسل مندوب دی د استسقاء د لمانځه د پاره۔ قال المصنف

وَيَتَوَضَّأُ بِمَاءِ السَّمَاءِ وَالْعَيْنِ وَالْبَحْرِ

اوسړی دی او دس تازه کړی په اوبو سره د اسمان (یعنی د باران) او په اوبو سره د چینو (چه څاه هم کی داخل دی) او په اوبو د دریاب (چه لویو ولوټه او رودونه هم شامل دی)

قال المصنف وإن غير طاهر أحد أوصافه أو انتن بالمكث

که څه هم تغیر وکړی وی یو پاک شی لکه خاوره (طحاوی وائی که څه هم د خلاصځمه د جنس د څخکی وی) ویوکه تر داوصافو داوبو (چه خوند او رنګ او بوی دی - ط وائی او کلها) اویا بدبویه سوی او به په سبب د ډیرو ورځو پریوځای باندی -

قال المصنف لا بماء تغير بكثرة الأوراق

اونه دی روا او دس په هغو اوبو سره چه تغیر فی پیدا کړی وی په لویدو د ډیرو پلکو (یعنی د هغې د رخنې پلکونه چه وی)

امام طحاوی وائی چه دکثرة اندازه فی دا ده چه د مرقت او سیلان څخه وتلی وی وفیه نظر - ولی چه اوبه دخاورو په کږیدو سره چه د جنس الارض څخه هم دی که ودې اندازې نه وی سیبی چه مرقت او سیلان په کښی نه وی هم اودس نه دی په روا - ولی چه په اوداسه کی خو سیلان داوبو پر اعضاؤ شی ط دی - اوبل سوال دادی چه فقهاء وائی چه د دغو اوبو چیبنګ او کالی په پریوله روادی لانه طاهر - نو دغه اوبه چه مرقت او سیلان په کښی نه وی څرنګه فی سړی چیبنګ سی او څرنګه کالی په پریوله کیږی -

والجواب: چه مراد د امام طحاوی زوال د مرقت متعارف دی په اوبو کی نه عدم الرقة اصلا حتی یرد علیه السوال - نو مراد د مصنف د کثرة الاوراق څخه دا دی چه تر اندازه داوبو بلکونه بالاوی حتی چه فی الجملة غلیظی سوی وی که فی څه هم مرقت او سیلان فی هم فی الجمله پاتې وی - لهذا دغه اوبه په سبب د مرقت او سیلان فی الجمله هم د چیبنګ قابلی دی او هم د کالیو د پریولو - او هغه علت د عدم جواز داوداسه چه صاحب د مستخلص ذکر کړی دی چه په دغو اوبو اودس نه دی روا ولی چه دا اوبه مطلق نه دی بلکه مقیدی اوبه دی لکه ماء الباقلی بعید دی - ولی چه دغه اوبه خو ماء الاوراق نه بولی بلکه ماء فیه الاوراق - او تقیید خو په اضافت سره کیږی او هغه چه د دغه اوبو په سبب د کثرة الاوراق داوبو نوم څنی زائل سو - یعنی لږی خبره ده -

قَالَ المصنف أَوْ بِالطَّبْخِ: اوبه هغوا وبوهم اوس نه دی سره واچه پاك شی پكښی پوخ سوی وی. لكه بنوره واچه دغو بنود پوفوالی څخه پیدا كیږی. اوماء الباقی كه ډیر څه هم رقت اوسیلان من كل الوجوه باقی وی. ولی چه دی اوبو یكلخته د اوبو نوم بایلو لكه بنوره وا. او یا مقیدی سوی اطلاق ډیر بایلو لكه ماء الباقی

بنسهامنه فائده

صاحب د فتح القدیر كمال الدین ابن الهمام یوپه نوره پوهی تحقیق كړی دی اودی وائی چه حنیفیان سره دد دی چه پردی خبره متفق دی چه په ماء مطلق سره اوس سره وادی اوچه مطلق نه وی اوس نه دی په سره وا. لكن د دوی په مابین كی دا اختلاف موجود دی. بعضی فقهاء وائی چه ماء مطلق اوبه هغه دی چه رقت اوسیلان ډیر پرځای وی. اومقیدی هغه دی چه رقت اوسیلان ډیر پرځای نه وی. اوبعضی فقهاء وائی چه ماء مطلق هغه اوبه دی چه دهغی سره وصفونه داوبو پكښی وی. یعنی رنك، بوی اوخوند. اوكه ډیو تغیر كړی و و هغه مقیدی دی. اوبعضی وائی چه دوكا وصفه یا دهغی سره به متغیر وی هغه اوبه مطلق نه دی اوس نه دی په سره وا. اوبعضی فقهاء غلبه دكه سوی شی پراوبو په اجزاء سره وائی. یعنی كه مخالط غالب بالاجزاء و و نو اوبه مقیدی دی اوكه مخالط غالب نه وو بلكه مساوی و و اویا به غالبی وی نواوبه مطلق دی. نو باید چه جامع یوقانون وضع سی چه تولو دغه اقوال پكښی جمع سی. تاپی هر قول پرمایلیق باندی حمل سی.

فنقول اچه اوبه پراصل خلقت باندی پاته وی اوتوم داوبو نه وی غنی زائل سوی نو هغه ماء مطلق دی اوس په سره وادی. اوكه توم داوبو غنی زائل سوی وو نو مقیدی دی اوس نه دی په سره وا. اوتقیید به یوه سره دد و و شیانو سره اوچه كمال امتزاج اوكدون دی. اوكمال امتزاج یا په طبخ دی پس له غلظه په پاك شی سره چه مقصود دهغه پاك شی دكه ولوځخه بنه پاكول نه وی لكه صابون وغیره اویا دنباتاتو په تشرب سره سره. اویا غلبه د ممتزجه چه هغه په اختلاط بیله

طبخ او تشرب سره پیدا کیږی۔ اوس نو مخالط د اوبوسره به یا وچ شی وی او یا به لوند شی وی۔ نوکه جامد او وچ شی و و پس اعتبار د اوبو رقت او سیلان لره دی نو چه دغه اوبه پرانده امو بهیږی استعمال ئې روا دی یعنی اودس په روا دی اوکه هغه مخالط شی لوند او بهیدونکی شی و و نو به یا د او بوځنه په تولو اوصافوکی جلا وی یا به په بعضو کی جلا وی او یا به د او بوځنه په هیڅ وصف کی جلا نه وی۔ نوکه مخالف اصلا نه وو لکه مستعملی اوبه او یا د کلاب او به چه بوی قطع سوی وی نو به دې صورت کی اعتبار غلبې ته د اجزاؤ دی نوکه اوبه په وزن کی پر مخالط شی بالا وی اودس په روا دی اوکه په وزن کی مخالط بالا وو اودس نه دی په روا۔ اوکه ممتزج په تولو اوصافوکی د اوبوځنه جلا وو نو به دې صورت کی په منع کی د استعمال اعتبار د تولو اوصافو د اوبو دی اویا اکثرو اوصافو لره د اوبو دی۔ اوکه ممتزج په بعضو اوصافوکی د اوبوځنه جلا وو لکه شیدې چه مخالف د اوبو دی په رنګ او خوند کی نو اعتبار د دغه رنګ او خوند لره دی که په ممتزج کی رنګ او خوند شیدو دیر وو اودس نه دی په روا۔ وإلا فلا۔ انتهی بترجمة الفاظه العربية بالافغانية۔

قالَ المصنّفُ أَوِ اعْتُصِرَ مِنْ شَجَرٍ أَوْ ثَمَرٍ

او دغه رنګه اودس نه دی روا په هغو اوبو سره چه وَ ښتیځل سی د درختی او یا د میوې ځنه (یعنی د درختی ډیری نرمی سته چه وښتیځل سی او به کوی او میوې خو ډیری دی چه وښتیځل سی او به ځنی راوزی لکه انګور انار وغیره)

پوکاسه: چه مراد د درختی ځنه د لته نفس نبات دی فلا یتوهم ما یتوهم۔

فائده: صاحب الکنز اعتصار شرط کړی د دې د افاده د کړه او به بیله عصر د د درختی ځنه راوزی لکه تاکان چه تاکیږی سی او به په خپله ځنی ځخیږی یا لکه بعضی انګور چه په خپله او به ځنی ځخیږی په هغو اوبو په نزد د صاحب الکنز اودس روا دی۔ دلیل ئې دا دی چه چونکه نرمو بن تاثیر لره په دغو اوبو کی دخل نشته نو دا مطلق اوبه دی۔ او اضافة ئې یعنی ماء الکرم یا ماء العنب دا سی اضافة

دی لکه ماء البیر او ماء العین وغیره۔ لکن نور الایضاح وائی چه "والمیاه التی
بماء شجر و ثمر و لو خرج بنفسه من غیر عصر فی الاظهر" ولی چه په هره
کی مطلق اوبه ودغو اوبوته نه ویل کیږی۔ مثلاً چه یو سړی وچاته ووائی
چه ما ته یوڅه اوبه راکړه او هغه سړی دغه مذکوره اوبه ورته راوړی
هغه ئی ملامت بولی او نه ته وائی چه ما اوبه غوښتې تا دتاك اوبه راله راوړی
یا دانکوره اوبه۔ نو دا اضافة داسی دی لکه ماء الباقلا کره ځکه طبخ او تاثیر شته

قَالَ المصنفؒ وَلَا بِمَاءٍ غَلَبَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ أَجْزَاءً

او نه دی روا او دس په هغه اوبو چه بل شی غلبه پر کړې وی په اعتبار د اجزاؤ
(یعنی هغه شی هم پاك وی۔ مثلاً په یوه کیلو اوبو یوڅه بالایی کیلو خاوری په کړی
کړی۔ ولی چه د غلبة الاجزاء په صورت کی اوبه د خپل طبیعت څخه اوړی چه
رقت او سیلان دی)

قَالَ المصنفؒ وَبِمَاءٍ دَائِمٍ وَقَعَ فِيهِ نَجَسٌ

او نه دی روا او دس په هغه اوبو سره چه ولاړی وی او نجس پکښی وی۔
عام تردې کړئ یو وصف ته د دی روا وصافو دا او بو تغیر وکړی وی او که نه۔ لکن دا اطلاق
مقید په دې سره دی چه لږ پوچی یا خوشائی عفو دی لکه په څاهانو کی د صحراء نو
په هغو اوبو سره او دس روا دی۔ قاله الطحطاوی۔ قال المصنفؒ

إِنْ لَمْ يَكُنْ عَشْرًا فِي عَشْرٍ وَإِلَّا فَهُوَ كَالْمَاءِ الْجَارِي

که نه وی دغه اوبه لس کڼه په لس کڼه کی۔ او که وی نو هغه په شان د جاری اوبو دی۔

پوهه شه! چه مراد د ذراع څخه د دین وعلماؤ په نزد د ذراع الکرباس دی۔
چه عام ذراع هم دغه دی۔ چه هغه شپږ موته دی یا (۲۴) گوتی۔ او بعضی
علماء وائی چه مراد د ذراع المساحة دی چه هغه اووه هوته دی په ولاړ بڼه گوته

فائده: امام شافعیؒ وائی چه اوبه که دوه څریان وی بیا او دس په روا دی

که څه هم نجس پکښی وی اود وړ څ یه اوبه (۵۰۰) رطل کیږی۔ دلیل ئی هغه حدیث دی چه علیه الصلوٰة والسلام وائی "اذا بلغ الماء قلتین لم یحمل الخبث" مونږ وایو چه داحدیث پیرو محدثینو ضعیف بللی دی۔ حتی چه امام بیهقی د محدثینو څخه چه هم شافعی المذهب دی وائی چه داحدیث قوی نه دی۔ او امام غزالی" اوس وایی" سره ددې چه دغه دوه امامان دیر سر سخته دی په مذهب کی د امام شافعی"۔ خو دوی د احدیث متروك بللی دی۔ او امام مالك" وائی چه ولاس واو بوته چه نجس ولویږی تر هغو چه تغیر نه ویوړ ته د اوصافو د اوبو نه وی وړ کړی په هغو اوبو اود س روادی۔ دلیل ئی داقول د علیه الصلوٰة والسلام دی "خلق الله الماء طهورا لا ینجسه شئ الا ما غیر آه" مونږ وایو چه داحدیث محمول پرجاری اوبو دی۔ په قرینه ددې چه داحدیث په باره کی د بیر بضاعه چه په مدینه منوره کی یوځای دی راغلی دی او عینی شاهدانو ویلی دی چه اوبه د بیر بضاعه په باغونو کی بهیدلې۔

فائده اعشر په عشر کی چه ضرب سی نو سطح د اوبو (۱۰۰) کنړه کیږی۔ لکن د اندازه په مربع چهار کنجه حوض کی ده۔ او که حوض کروی وو نو قوله دوه به ئی د بعضی علماؤ په نزد (۴۸۱) کنړه وی۔ او صحیح داده چه (۳۶۱) کنړه به وی۔

فائده اثر وړ والی د اوبو د حوض به کم از کم څلور کونو خلاصی وی۔ او بعضی وائی چه غبر که هغی د که کړی هلکی ته تر سیږی۔

قَالَ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ مَا يَذْهَبُ بِتَبْنَةٍ

او اوبه جاری یعنی حقیقةً جاری او به هغه دی چه د پراړه په خاشه سره تلی کوی۔ او بعضی فقهاء وائی چه ماء جاری هغه دی چه خلك ئی جاری بولی۔ قال العینی وهو الاصح۔ د ټرویش وائی چه دغه راړه د مذهب سره د امام اعظم برابره ده چه وړ ته شیان وراړه ته د مبتلی به حواله کوی۔

قَالَ فَيَتَوَضَّأُ مِنْهُ إِنْ لَّمْ يُرَ أَثَرُهُ وَهُوَ طَعْمٌ أَوْ لَوْنٌ أَوْ رِيحٌ

نو اود س دی تازه کوی د دغو جاری اوبو څخه (که حقیقةً جاری وی او که حکماً لکه مذکور

حوض۔ طاکه چیرې نه معلومیدې اثر دهغه نجس پرې اوبوکې۔ چه اثر د نجس خوند اورنګ اوبوې دې۔

فائده: په حوض کې چه اثر د نجس معلوم سې صرف پرهغه ځای د وقوع دې اودس نه تازه کوې اود نورو حوض څخه اودس روادې۔ او په جاري اوبوکې دې په هغه اوبو اودس نه تازه کوې چه پرنجس بهیږې اوداهلته چه اثر د نجس معلوم وې۔

قَالَ المصنف: وَمَوْتُ مَا لَا دَمَ لَهُ فِيْهِ كَالْبَقِّ وَالذُّبَابِ وَالزُّنْبُوْرِ

اومړ کې د هغه چه چیوان وینه نه وې د کالړ (یعنې بهیدونکې) په اوبوکې (یعنې په لږ اوبوکې چه عشر فی عشر نه وې) لکه غوماشه اومچۍ اوغالبوړه (کنډۍ وې اوکه شړۍ وې اوکه مچ مچ وې)

وَالْعَقْرَبِ وَالسَّمَكِ وَالضِّفْدَعِ وَالسَّرَطَانِ لَا يُنَجِّسُهُ

اولکه لړم (کنځه هم ډیرغټ وې) اوماهی (هرقسم چه وې) اوچنګبنه (غټ کابنی هم په دې کې حساب دې) اوچنګا بنی۔ نه مړداره وې اوبه۔

پوکاسره: چه د نورو ډانګو توله سرکه وغیره هم دغه حکم دې یعنې۔ اما شافعی او امام مالک او امام احمد والی ماسوی د ماهی څخه نورې توله مرداره وې۔ ترهوښ دلیل هغه حدیث دې چه سلمان فارسی څخه روایت دې چه د نبی علیه الصلوٰة والسلام څخه چا پوښتنه وکړه د هغه لوښی چه په هغه کې طعام وې یا اوبه وې چه په هغه کې داسې شی مړ سې چه بهاندې وینه نه لري؟ نوعلیه الصلوٰة والسلام وویل "هذا هوالحلال اکله وشربه والوضوء منه" موږ قید دبهیدو وایه۔ ولی چه فی الجملة وینه خو په هرحیوان کې سته۔

قَالَ المصنف: وَالْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ لِقُرْبَةٍ أَوْ رَفْعِ حَدَثٍ

او اوبه چه مستعملی سې د ثواب د پاره (لکه وضوء علی الوضوء) اویا د پاره د پورته کیدو دبې اودسیا (کنځه هم د غسل د پاره کاوې)

اِذَا اِسْتَقَرَّ فِیْ مَکَانٍ طَاهِرٍ لَا مُطَهِّرَ

چه یوځای قرار وینسی او هغه تر قراره ینولو په یوځای کی حکمد مستعملو اوبو نه لری) نو هغه اوبه پاکی دی (یعنی شی نه په مردار ین ی) او پاکوونکی نه دی (بیا اودس یا غسل نه دی په ډوا او کالی کی مردار وی نه په پاکین ی. نوکویا مستعملی اوبه برخه دی په مابین د مردار او نورو اوبو)

بنهانه فائده

په مستعملو اوبو کی په څوځایه کی اختلاف ستنه - اول آوبه په څه شی سره مستعملین ی؟ په نزد د امام اعظمؒ او د ابو یوسفؒ په رفع د حدث یا په قربت سره مستعملی کرځی - او آوبه نزد د امام محمدؒ یوازی په تحصیل د قربة مستعملی کرځی - والمصنفؒ آ اختیار مذهب الشیخینؒ - دوهم کله اوبوته مستعملی ویل کیږی؟ امام اعظمؒ وائی چه هر وخت د اندام څخه جلاسی نو فوراً مستعملی کرځی - او یارانؒ وائی چه په یوځای کی قرار ونسی نو مستعملی دی - مصنفؒ مذهب دیارانو مختار کړی دی - ولی چه تر وخت کی د انفصال د اندامه څخه بدن او کالی څنی ساتل دیره مشکله ده - دریم حکم د مستعملو اوبو څه دی؟ امام مالکؒ او امام شافعیؒ په یوه روایت کی وائی چه مستعملی اوبه هم طاهری اوهم مطهری دی - او امام زفرؒ وائی که مستعملو نکی اودس د لوی نوهم او به طاهری اوهم مطهری دی او که ټی اودس نه د لودی نو فقط طاهری دی - آوبه نزد د ابوحنیفهؒ او امام ابو یوسفؒ مستعملی اوبه نجسی دی - امام اعظمؒ ټی نجس غلیظ او امام ابو یوسفؒ ټی نجس خفیفه بولی - او امام محمدؒ وائی چه مستعملی اوبه طاهری دی اومطهری نه دی - واختار المصنفؒ مذهبه وهو ظاهر الروایة وعلیه الفتوی - کذا فی شرح العینی وفتح المعین ومستخلص ورد المحتار -

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَمَسْئَلَةُ الْبِئْرِ حُجَّةٌ

قال المصنفؒ: او مسئله د څاه په حرو فوکی د حجة لفظ دی ده

فالجیم للنجاسة - والحاء تدل علی حاله - والطاء مخفف من طاهر -

وتصورة المسئلة علی ما فی شرح العینی وغیره: یو سړی جنب و وځانته په طلب د سولاغی ولویدی او غوته ټی پکښی و وهله - نو په نزد د امام اعظمؒ چه مستعملی

او به نجسی بولی نو خامخا ه خوبه اول ملاقات دده مرداړ سو ولی چه او به ئی مستعملی سوی او سړی هم هغسی جنب دی ولی چه او به مستعملی خو نجسی دی۔

او به نزد د ابو یوسف او به او سړی دواړه پرځپل حال دی ولی چه د غسل په کولو کی تو یول د او بو شرط دی خو ده او به پرځان نه دی تو ئی کړی۔ او او به ئی پاکی دی په دې سبب چه تقرب نه دئ په سوئ او تقرب دده په نزد شرط دئ۔ کما مرّ۔ او په نزد د امام محمد سړی هم پاك سو ولی چه په او بو کی ولمبیدئ او د ده په نزد صب د او بو شرط نه دئ۔ او او به هم پاکی دی ولی چه دَی خوبه سولاغه پسی کړ ځیدئ او نیت د تقرب ئی نه وو۔

فائده: دا حروف ئی ولی یو دې ترتیب سره؛ مراعاتًا لاحوال الائمة الثلاثة وړ تبهم ـج۔ مذهب دامام اعظم ړ دئ۔ او ح۔ مذهب د ابی یوسف وو۔ او ط۔ مذهب دامام محمد وو۔ وهذا حال رُتب هؤلاء الأئمة رحمهم الله تع۔

قالَ المصنفُ وَكُلُّ إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ

او هر هغه اوم پوست چه ړ ناك کړل سی نو بالکل پاك دئ۔

عینی وائی چه اهاب هغه پوست ته وائی چه د بغ ئی نه وی سوئ۔ نو که غوښی د هغه شی خو ړل کیږی او که نه۔

پوکه سره: چه دبغ دوه قسمه دئ یو حقیقی لکه پوست ته چه باړك وغیره وړ واچوی لکه سبنئ چه غړپی او ښړی پخوی۔ او بل قسم دبغ حکمی دئ لکه پر پوست چه خاوړی واچوی او وچ سی۔ یا المرته ئی کښیږدی او وچ سی یا باد ته ئی وخړوی۔ او پاکوالی ئی ړ موږ په نزد ظاهرًا و باطنًا دئ حتی چه لمونځ پرې ړ وادئ او که او به وړ واچوی او دس په ړ وادئ۔ او امام مالك وائی چه ظاهر ئی پاك دئ نو لمونځ پرې ړ وادئ او باطن ئی نه دئ پاك حتی چه په او بو ئی او دس نه دئ ړ وا۔

إِلَّا جِلْدَ الْخِنْزِيرِ وَالْآدَمِيِّ

مګر نه پاکیږی پوست د سړکوړی او د انسان۔

د سرکونړی د اپه سبب د دې چه نجس العین دی۔ او د انسان د اپه سبب د کرامت نو چونکه د الهٰی د اهانت وو نو حکه سرکونړی ئې د هغه کړې۔ او امام شافعیؒ پوست د سپی لکه د سرکونړی پوست بولی۔ یعنی سپی هم نجس العین بولی۔

پوکاسره: چه د متن توړې بیله استثناء توړې د حدیث مبارک دی بعینه۔

قالَ المصنفؒ۔ وَشَعْرُ الْاِنْسَانِ وَالْمَیْتَةِ وَعَظْمُهُمَا طَاهِرَانِ

او ویښتان د انسان او د یوحیوان چه مردار سوی وی یعنی ذبح شرعی ئې نه وی سوی، او هډوکی د دواړو پاک دی۔

حتی که او بوته ولویږی او به نه په مردار ینږی۔ او په نزد د امام شافعیؒ د واړه مردار دی۔ او امام مالکؒ په نزد ویښتان د مردار هې پاک دی او هډوکی ئې مردار دی۔

فَصْلٌ: وَیَنْزَحُ الْبِئْرُ بِوُقُوْعِ نَجَسٍ لَا بِبَعْرَتَیْ اِبِلٍ وَغَنَمٍ

او کښل کیږی او به د څاه تولی په لویدو سره د نجس وڅاه ته

او کښل د او بو نه د دې لازم په دوو پیچو د او بن یاد پسه۔

پوکاسره: چه مردار د عامه د کره بولی او کندکی وی لږ وی او کم دیږ۔ او امام زفرؒ وائی چه تر هغو د څاه او به نه د دی مردار د چه نجاست پرغالب نه وی او په بعضی روایاتو کی د امام ابو یوسفؒ او امام محمدؒ د اسی راغلی دی چه د څاه او به حکم د جاری او بولری۔ یعنی په وقوع د نجاست نه مردار ینږی۔ هذا اَسْهَلُ المذاهب لاهل الابار۔ لکنه خلاف ظاهر الروایة۔ په نورالایضاح کی وائی که یو څاځکی د وینو یا د شراب او یا سرکونړی د څاه ته ولویږی که څه هم سرکونړی شوندی راوکاږی او خوله ئې هم او بوته نه وی رسیدلې۔ په دې تولو صورتونو کی د څاه او به توله مردار ی دی۔

فائده: که څه هم صاحب الکنز بعر تین ویلی دی لکن حکم د خو شیو او خرشنو هم داغه دی۔ که وچ وی او که لاندې که روغ وی او که مات۔ که څه هم قیاس خو دا دی چه رطب او منکسر د پیچو او خوشانی او خرشنه که وچ وی که لاندې توله مردار و نکی

دځاه دی۔ لکن اماما نو د مذهب د اقیاس پر بنا اینبی دی د جهته څخه د ضرورت او د لزوم د حرج د څاها نو خلکو ته۔ لکن د احکمو د څاها نو د صحراد ی او د بنار ی څاهان په لږو د دغو بخاسا تو هم مرداریږی۔ لعدم الضرورة فی الامصار۔ لکن په مذکوره شیانو چه څاه نه مرداریږی په سخت کی چه لږ وی۔ لکن د لږ او ډیر په فرق کی اختلاف دی بعضی وائی چه څلور مه حصه د مخ د اوبو بی نیولی وی هغه کثیر دی۔ او بعضی وائی چه دریمه د مخ د اوبو بی نیولی وی هغه کثیر دی او بعضی وائی چه کثیر هغه دی چه ټوله مخ د اوبو بی نیولی وی۔ او د اعتماد وړ خبره هغه ده چه د حضرت الامام الاعظم څخه روایت دی چه کثیر هغه دی چه ناظر او مبتلی به ئی کثیر وبولی۔ کذا فی نور الایضاح ص۲۶ وهکذا فی العینی وحواشی الکنز

مسئله: که چا مین مثلاً لوښله اویو یا دوی پیچی د مین ی په لوبنی کی ولوید ی نو که ئی د ستی څنی وغوړه ولی او اثر د پچو په شید و کی نه وو یا ته نوشید ی پاکی دی للضرورة اوکه د اوبو لوبنی ته پچی ولوید ی او به مرداری دی لعدم الضرورة۔ ښ و عز۔

قَالَ المصنفؒ: **وَخُرْءِ حَمَامٍ وَعُصْفُوْرٍ**: د ترویش وائی چه د اعطف دی پر بعرة اِبل باندی۔ نو معنا ئی داده که چه څاه نه مرداریږی په کذکی د کوترو ی یا د چغو کی

قَالَ المصنفؒ: **وَبَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ نَجِسٌ**

او بولی د هغه حیوان چه غوښی ئی خوړل کیږی لکه پسه او بز غوی وغیره) مرداری دی

لکن بولی د مایؤکل لحمه نجاست خفیفه دی۔ نو په څاه کی چه ولوید ی ټوله او به مردار ی دی بولی به سراکا بز ی په نزد د شیخینو او امام محمدؒ وائی چه د څاه او به پاکی دی تر هغو چه بولی پرغالب نه وی۔

قَالَ المصنفؒ: **لَا مَا لَمْ يَكُنْ حَدَثًا**: او نه دی مرداره هغه شی چه سراو وزن ی د بدن څخه د انسان تر هغو چه او دس نه سی په مات (لکه لږ تی او هغه وینه چه نه وبهیږی) نوکه سړی د دانې د خولې څخه پینبه وینه واخلی او په لږ د اوبو کی ئی واچوی او به نه په مرداریږی۔

قَالَ المصنف: وَلَا يُشْتَرَطُ أَصْلًا: او نه چیبنل هیڅ دغه (د ما یأکل لحمه) بولی په هیڅ وجه (نه د پاره د تداوی او نه بغیر تداوی)

فائده: بولی د ما یأکل لحمه پاکی دی په نزد د امام محمد هم د تداوی او هم د غیر تداوی د پاره او چیبنل ئی روا دی. او په نزد د امام ابو یوسف د تداوی د پاره ئی چیبنل روا دی لکه استسقاء. او امام اعظم په نزد نجسی دی مطلقا ئی چیبنل ناروا دی. والدلائل فی الشروح المطولة.

قال

قَالَ المصنف: وَعِشْرُونَ دَلْوًا وَسَطًا بِمَوْتِ نَحْوِ فَأْرَةٍ

او شل سولغی دی د څاه وکابزی په میانه سولاغه په مړ کیدو سره د مثل د موښک (یعنی په جثه کی. لکه چوغکه، سوره سری او امثال د هغو)

یوکه سره: چه په تولو صورتو کی دی اول موښک مثلا هُنی وکابزی او وروسته دی هغه تعداد سولغی هُنی وکابزی. او که موښک وامثاله پکښی وی بیاد او یوکښل فائده نه کوی

فائده: بعضی فقهاء وائی چه میانه سولاغه دغه د څاه سولاغه ده. او بعضی وائی چه میانه سولاغه هغه ده چه یوه کاسه یعنی څلور کیلو او به پکښی ځائیږی

فائده: د دو د موښکانو نو حکم دیوه موښک دی. او د ډیو موښکانو په حکم کی د یوې چړکی دی. او شپږ موښکان لکه یوپسه داسی دی. قال ع وهو الصحیح. په حدیث شریف کی روایت دی چه انس بن مالک ذکر کړی دی عن النبی صلی الله علیه وسلم قال فی فارة ماتت فی البیر انه ینزح عشرون دلوا وسطا او ثلاثون

یوکه سره: چه کله د او د پاره د تردید ده په مابین کی د واجب چه شل دی او په مابین کی د مستحب چه دیرش دی

فائده: قید د موت د دې د پاره دی چه د حیوان څرمندی روا وکښل سوما سوی د سپی او سړکوږی نو که ئی خوله او بوته نه وه روا سید لی نو هیڅ شی نشته. او که ئی خوله او بوته روا سید لی وه نو په سخوږ ده د هغه حیوان که نجسه وه نو او به تولی مردارۍ دی اوکړی دی به کابزی. او که ئی په سخوږ ده مکروه وه او به مکروه سوې. او که ئی په سخوږ ده مشکوکه وه نو او به مشکوکی سوې. نو د پاره د دفع د کراهیت او شک دی تولی او به وکابزی

او د پسخورو د بیان به ورسی انشاء الله دی۔

فائده: په ټولو صورتونو کی چه څاه پاك سی نو سولاغه یی هم پاکه سوه او هسی هم پاکه سوه اولا سونه د اوبو راکښونکی هم پاك سوه۔ نورالایضاح صـ۲۲۔

قَالَ الْمُصَنِّفُ وَ اٰمُرُ بَعْضُهُمْ بِنَحْوِ حَمَامَةٍ: او څلویښت سولغی به کابزی (وجوبًا او پنځوس استحبابًا) که مثل دکوتری یکښی مړسی (مثل دکوتری پموکه د مشخورو ماده او پشی دی) نورالایضاح۔

وَكُلُّهُ بِنَحْوِ شَاةٍ وَانْتِفَاخِ الْحَيَوَانِ اَوْ تَفَسُّخِهٖ

او ټوله اوبه د څاه به کابزی چه مثل د پسه یکښی مړسی او یا یو حیوان که هم کوچنی وی لکه موږك (چه په څاه کی ویږسیږی او یا وشوږیږی)۔

فائده: د مثل د پسه څخه شاورانو مثال په سپی او آدمی سره ویلی دی۔ او په نورالایضاح کی خوښی صراحة ویلی دی "و بموت کلب او شاة او آدمی آه"

پوکه سره: چه انسان یا پسه که څوندی وی او کابزی که یی خوله او بوته وسیدلی وی او که نه څاه پاك دی۔ او سپی که یی وی او کښنی او خوله یی او بوته نه وه وسیدلی هم څاه پاك دی۔ ولی چه سپی خو نجس العین نه دی لکه سرکوټری۔ او که خوله د سپی او بوته وسیدلی وه بیا ټوله څاه مردار دی ولی چه سور د سپی نجس دی۔ او سرکوټری که څوندی وی او کابزی که یی څه هم خوله او بوته نه وی وسیدلی هم او به ټولی مردار دی۔ ولی چه دی نجس العین دی۔

فائده: چه او به ټولی وی او کابزی دخټو وی راکښوته ضرورت نشته لمکان الحرج فی ذالك

پوکه سره: که یښی کوچنی وږی یه څاه کی ولویدی نو حکم یی دپشی دی۔ ط۔ز

بنهانه فائده

پوکه سره: چه مسائل د څاهانو ټولی مبنی پراثار واو احادیثو دی د قیاس دپاره لاره یکښی نشته ولی چه قیاس خو اوائی چه د څاه او به خوبه یا پاکی وی سره د لویدو د دغو شیانو او به مرګ د دغو شیانو۔ نو بیا (۳۰) یا (۵۰) سولغوته څه

ضرورت سته - آیا به مرداری وی نو باید کوچنی شی اولوی شی - تفسخ وغیره فرق سره ونه لری - بلکه ټوله اوبه باید سره اوکابنی - اوکه ټوله اوبه سره اوکابنی هم باید څاه نه سی پاك ولی چه په دغو نجسو اوبوخوختې هم لندې سوې اوختې هم مردارې سوې نوچه نوی اوبه په څاه کی پیدا سی هغه خو هم په ملاقات د هغوختو چه مردارې وې مردار بیږی - نو باید د څاه بالکل کوره سی - لکن عقل صرف په احکامو کی د شرع شریف دخل نه لری بلکه حکم هغه څه شارع وکړی

قال المصنف وَمِائَتَانِ لَوْ لَمْ يُمْكِنْ نَزْحُهَا : او دوه سوه سولغې دی سره اوکابنی (وجوبًا او دری سوه استحبابًا) که چیری ممکن نه وکښل د ټولو اوبو - (هغه په دې چه څاه ډیری چینې درلودې)

پوه کسره: چه د امذهب د امام محمد رح دی او د امذهب وخلکوته ډیر اسانه دی آو امام ابو یوسف رح وائی چه هغه مقدار اوبه دی څنی سره اوکابنی چه په وخت کی د لویدو د نجس په دې څاه کی موجودې وې اود دې درك په دې معلومیږی چه دوه کسه چه دوی داوبو په زړو اونو و پوهیږی وسته سره اولی نوټ هغو پورې دی اوبه سره اوکابنی چه هغه دوه کسه وسته وائی چه اوس اوبه نوی پیدا سوې -

دریمه ویش وائی که څه هم ملا مسکین رح اونورو ویلی دی چه د امذهب اشبه بالفقه دی - لکن په اوسنی زمانه کی خصوصًا په بنارونو کی د دا سی بصارت والا وجود ډیر اوبیخی ډیر نادر دی - او بعضی فقهاء وائی چه پر څنګ د مردار څاه دی بل څاه په مقدار د اوبو د مردار څاه وسته وکینی - یعنی یوسره دی په نل یا لرګی د څاه اوبه اندازه کړی اوبیا دی هغه قدر څاه وکابنی د مردار څاه څخه دی اوبه چا باك چا باك سره کابنی اودې نوی څاه ته دی ځی اچوی هر وخت چه دا نوی څاه د اوبو دلك سو مردار سره اوبه خلاصی سوې نو نور څاه پاك سو -

دریمه ویش وائی چه په دې کی خولوی حرج دی - او بل دا چه نوی څاه چونکه وچ دی نو ډیری اوبه جذبوی -

او بعضی فقهاء وائی چه په لرګی یا نل دی د څاد اوبو اندازه معلومه کړی

او بیادی مثلاً شل سولغې سړاوکاږی اونل دی بیړته وړ وخې وی او ودی کوږی چه په دې شلو سولغو سړه څونه دځا او به کمی سوی دی نو پر شل شل سولغو دی هغونه قدر د نل څخه کمسوی حتی چه نل پای ته رسیږی. نومړاړی اوبه خلاصی سوې نوځاه پاک سو.

دړه ویش وائی که څاه ډیر چشمه خیزه وی نو په دې طریقه ېې هم درک نه معلوم نوزما په عقیده هغه روایت چه عینی د امام اعظم ؒ څخه نقل کړې دی دیې په زړه کې پورې دی. هغه داچه اهل البیر دی ترهغو پورې اوبه ساکاږی چه اوبه پرد وی غالبه کیږی. بعضی وائی چه غلبه داوبو په عجز د دوی سره ده. لکن صحیح داده چه غلبه داوبو په غلبة الظن سره د دوی اړه لری. والله اعلم.

قال المصنف: وَنَجُسَهَا مُذْ ثَلٰثٍ فَارَةٌ مُنْتَفِخَةٌ اَوْ مُتَفَسِّخَةٌ

اومړدار وی څاه د دړو وړځواو دړو شپو راسته هغه موښک چه پرې سیدلی او یا شوړ پیدا

جَهِلَ وَقْتُ وُقُوْعِهَا وَاِلَّا مُذْ يَوْمٍ وَّ لَيْلَةٍ

وی. چه نامعلوم وی وخت د لویدو ېې. او که پرې سیدلی یا شوړ پیدا نه وو (لکن وخت د لویدو ېې معلوم نه وو) نو دیوه شبا روځخه حساب دی.

د دې معنی داده چه د دړې شبا روځو په اول صورت کی او یا دیوه شبا روځ په دوهم صورت کی تولې لونځې نه دی ړا وکړې دی که ېې پاکی په دې څاه کړې وه او که ېې کالی په پرې یولی وی هغه دی بیا ترې یمنځی. او که فی الحاله په هغو اوبو مشته او ړه پرانه وی او یا د وړې په پرې سوې وی او یا غوښې په هغو اوبو کې پرې سوی وی هغه دی سپیا نو ته واچوی او یا دی ېې په غوا او وخوړی. او بعضی ملایان وائی چه مسکینانو ته دی ېې ورکړی. هغه خبره غلطه ده. ولی چه نفس مسکین ته خونه دی ړوا بلکه هغه مسکین ته ړواده چه مضطر وی. یعنی د لویږی څخه ېې ره د مرګ پر وی دا سی مسکین په موجوده وخت کی ډیر نادړ دی.

پوهاوی: چه د متن حکم بناء پر مذهب د ابی حنیفه ؒ دی او یاران ؒ وائی

چه دهیڅ شی ر آکر خُول پر دوی نسته حتی چه تحقیقا د ر و ر خُو یا یو شبار و ر
یقین نه وی حاصل سوی - یعنی د وی وائی چه اعتبار وخت لره د وجدان د موښک
په څاه کی دی -

سوال: نو څنګه په دې وخت کی موښک و پرسید ی یا و شو ر ید ی - ولی
چه پرسیده یا شو ر یده خو تقادم د زمانې د وقوع غواړی -

جواب: دوی وائی چه شاید پشی یا مرغه د ی دغه پرسید لی یا شو ر ید لی
موښک د بلځایه څخه ر ا اخستی وی او په څاه کی به ځنی لوید لی وی -

فائده: امام ابو یوسف اول وار قول ته د امام اعظم اعتبار ور کاوه حتی
چه یو وخت ښځ ولیدی چه یو تپوس په هوا د څاه پر برابر تیریدی یو شی ښځ د
منکلو څخه شوه سو د وی چه ژر په څاه کی وکتل نو پرسید لی موښک وو - نو امام
ابو یوسف د قول څخه د امام اعظم رجوع وکړه - فتح المعین والا وائی چه فتوی
پر قول د یار انو ده - لکن احتیاط دا دی چه په عبادتو کی د ی عمل په قول د امام اعظم
کوی او په اموالو کی د ی عمل په قول د یار انو کوی -

قال المصنف: وَالْعَرَقُ كَالسُّؤْرِ: یعنی خُوله د حیوان لکه پسخوړه ده د هغه حیوان د اسی ده

الغرض: که پسخوړه ده د حیوان نجسه وه نو خُوله ښځ هم نجسه ده او که ښځ پسخوړه ده
د حیوان مکروه وه نو خوله ښځ هم مکروه ده -

پوښتنه: پسخوړه ده د څخه مشکوک فیه ده - نو باید خُوله ښځ هم مشکوک
فیه وای او سره د دې چه خوله ښځ پاکه ده -

جواب: د قیاس خو د غه تقاضی ده لکن خوله د څخه په نفس سره پاکه ده ولی
چه ر سول کریم صلی الله علیه وسلم د څخه پر لخه شا سپور سوی دی - نو
چه کومی د جانور وی او ثقل د بنوت هم و ر سره وی نو خاطر به څخه خوله کړې
وه - او د علیه الصلوة والسلام کالی به په لاندې سوی وه - کذا فی العینی وفتح المعین
و الطحطاوی -

قَالَ المصنفؒ: وَسُؤْرُ الْآدَمِيِّ وَالْفَرَسِ وَمَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ

او پسخوړه دکه د انسان او د آس او د هغه حیوان چه غوښې یې خوړل کیږي پاکه ده۔

پوهاسه: چه پسخوړه دکه د انسان مطلقا پاکه ده۔ یعنی که طاهر وی او که محدث وی او که جنب وی که مسلمان وی که کافر وی که نر وی او که ښځه که لوی وی او که کوچنی

مسئله: که سړی شراب وچیښل او دستی یې په لوښی کی او به وچیښلې د لوښی او به مردار ی دی او که خوله پرې مینځی او یا دړه واړه ناري تیری کړي بیا پسخوړه دکه پاکه ده

سوال: آس خو هم نه مایؤکل لحمه کی داخل وو نو ولی یې جلاله او ړی؟

جواب: په غوښو کی د آس که څه هم اختلاف ستر لکن سوړ یې پاک دی۔ ولی چه په سوړ خونارې کړین ی او ناري د غوښو څخه پیدا کیږي او غوښې خو یې پاکې دی ولی چه شیدې د آسپی با لاجماع پاکې دی او حضرت الامام چه یې غوښې حرامې بولی په سبب د نجاست نه دی بلکه په سبب د ډیر دی چه آس آله د جهاد دکه۔ عینی۔ سُس۔ در

قَالَ المصنفؒ: وَالْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ وَسِبَاعُ الْبَهَائِمِ نَجِسٌ

او پسخوړه دکه د سپی او خنزیر او د درندګانو نوچه ړ یا نو د ګډه نه ړی۔ پرانلې۔ لیوه نجسه ده

دلیل یې دا دی چه په حدیث شریف کی د اسی ړ اغلی دی "یُغسل الاناءُ من ولوغ الکلب ثلاثا" یعنی پریولل کیږي لوښی چه په هغه کی سپی او به چیښلی وی د ړ ې واړه۔ نوچه لوښی مردار سوا وسړ کا د ډ ې چه د سپی خوله په او بو کی وکا نو او به خو په طریق اولی مردار ی دی۔

پوهاسه: چه حدیث شریف که څه هم په سپی کی وارد دی لکن سباع البهائم او خنزیر هم پر سپی قیاس دی بدلالة النص۔ آوبل دلیل دا دی چه په پسخوړ دکه نارې کی ړین ی او نارې د غوښو څخه پیدا کیږي چه غوښې د غوتو لوبهانمو نجسې دی۔

قَالَ: وَالْهِرَّةُ وَالدَّجَاجَةُ الْمُخَلاَّةُ وَسِبَاعُ الطَّيْرِ وَسَوَاكِنُ الْبُيُوتِ مَكْرُوهٌ

او پسخوړه دکه د پیشی او د چرګی چه خپل سر ته ایله وی او هر شی خوړی۔ او که یې چرګه تر لې وکا چه مشوکه یې تر پښو پورې نه ړسیدکه چه خپله کندکی سره واړه وی نو بیا یې پسخوړه ده

مکروه نه دی) او پسخور ده د دې نکاتو مرغانو (لکه باز، څرخک، شیون وغیره) او پسخور ده د هغو حیواناتو چې په کور وکی او سیږی (لکه مار لړم) د اټولی مکروه ده دی (لکن کراهت د ټولو تنزیهی دی)

پوه اسه! چه پشی ډی په جم کی د دې نړکاتو سره او هره "لقوله علیه الصلوة والسلام السنور سبع" اخرجه الحاکم. او شك نسته چه مقصود د علیه الصلوة والسلام بیان د حکم دی د ماهیت د پشی نه دی. اوه د امام ابو یوسف مذهب دا دی چه پسخور ده د پشی پاکه ده هیڅ کراهت پکښی نسته او د اهم مذهب دی د امام شافعی او امام مالك او امام احمد بن حنبل. او طرفینو لره دلیل دا دی چه هغه حدیث شریف چه ذکر سود هغه څخه د معلومیږی چه پسخور ده د پشی نجسه ده. لکن نجاست ډی ساقط سو په هغه څه وجه سره چه علیه الصلوة والسلام اشاره وفرمایلې ده چه "الهرة من الطوافین والطوافات علیکم" نو لوښی وغیره د دې څخه تر ساتل مشکل دی نو لهکه حکم د کراهت ته منجر سو. عینی ومس.

قَالَ المصنف: وَالْحِمَارُ وَالْبَغْلُ مَشْكُوكٌ:

او د خره او د غاټ پسخور ده مشکوکه ده.

یعنی په طهارت او نجاست کی ډی شك سته. او بعضی فقهاء وائی چه پسخور ده د دوی خو ظاهره بیله شکه ده. شك په دې کی دی چه پاکونکی دلیل شی کرځی او که نه قال العینی وهو الاصح وعلیه الفتوی. او بعضی فقهاء وائی چه هیڅ حکم د شی شریفی مشکوك فیه نه سی کیدای. بلکه سوه د دوی احتیاط فیه دی حتی چه بیله ضرورته په سوه د دوی باید اودس نه سی تازه کول. والجواب ان الحق عندنا معلوم وهو واحد ونحن شاکون فی سوه هما لقصور فهمنا. او ذوبنه د شك سبب دا دی چه ادله شرعیه متعارضه دی. او اصحاب کرام هم په طهارت او اباحت کی د خره او په حرمت کی د ده متعارضه دی. نو د دې سببه ډی سوه مشکوك فیه سو.

پوکاسه: چه دهغه غاټ پسخوړه دکا مشکوکه دکا چه موړ ئې خړکا وی
اوکه ئې موړ اسپه وکا اوپلار ئې خړ وو دهغه غاټ پسخوړه دکا پاکه دکا۔
ولی چه حیوانان ټوله تابع د موړ دی۔ عینی۔ مس۔

قَالَ المصنف: يَتَوَضَّأُ بِهِ وَيَتَيَمَّمُ إِنْ فَقَدَ الْمَاءَ

اودس دی تازه کوی په دغه پسخوړه دکا او تیمم دی هم وکړی که نوره اوبه
وی،

فائده: چونکه دخړ په طهارت اوبخاست کی ادلة متعارض وکا اودا ځکه
په اباحت اوحرمت کی۔ نو موږ د احتیاط څخه کار اخلو نو غوښتی یه ئې خوړل
او ترجیح به جانب تد حرمت ورکوو۔ ولی چه د دکا دغوښتو وخوړلو ته ضرورت
نشته۔ او په پسخوړه دکی هم احتیاط کوو حتی چه اودس په هغو اوبوا و تیمم
دی سره جمع کړی تاچه بالیقین پاک سی اولمونځ ئې روا سی۔ ولی که دا اوبه
پاکی وی خو تیمم نه دی روا اوکه مردار سی وی نو په دې اوبو خو اودس
نه دی روا۔

قَالَ المصنف: وَأَيَّا قَدَّمَ صَحَّ: اوهریو اوداسا وتیمم چه دغه کړی صحیح دی۔
اوامام زفر وائی چه تقدیم د تیمم دی نکوی ولی اوبه خو موجود دی۔ موږ وایو
چه تیمم هلته نا روا دی چه یقینا پاکی اوبه موجود وی۔ دخړ که پسخوړه دکا خو
بالیقین پاکه نه دکا۔ کمامر۔

قَالَ المصنف: بِخِلَافِ نَبِيذِ التَّمْرِ: اومخالف حکم دی د نبیذ التمر۔
یعنی دخړ د پسخوړه دې څخه نبیذ التمر په حکم کی مخالف دی۔ ولی چه دخړ
په پسخوړه دکا اوبوکی بې هم اودس تازه کاوکا اوهم ئې تیمم واهه۔ اوپه نبیذ
التمر کی یوازی تیمم کوی په نبیذ التمر دی اودس نه تازه کوی۔ دتر ویښ وائی
چه دعربو عادت دا وو چه یو څو دانې خوړ ماوی بې د شپې به اوبوکی خښتې کړې
اوسحار به ئې د اخوښ اوبه چیبلې۔ اودې ته ئې نبیذ التمر وایه وعلی هذا فقس

نبیذ الزبیب او نبیذ العسل وغیره۔

فائده: که یو څوك ډاډ خوړ ماوی سړی او بو ته واچولی چه صرف هغه خوږ ی سوی او رقیق وی او نوم داو بو نه و وځنی بدل سوی په هغو او بو سره په اتفاق د ائمة الثلاثه دمذهب اودس روادی۔ او ده تیمم وهلو ضرورت نشته۔ عینی۔ طحطاوی۔ مستخلص۔

او که ډی رقت باقی نه وو بلکه د اسی خته سوی وی لکه دوبنا په هغه نبیذ خو اتفاقاً اودس نه دی روا۔ نو که نوری او به نه وی یوازی به تیمم کوی فقط۔ او که ډی رقت باقی وو لکن نوم داو بو ډی بدل سوی وو یعنی د نبیذ په نامه یاد یدلی نو په دی کی اختلاف دی امام اعظم وائی که چیری نوری او به نه وی په دغه نبیذ دی اودس تازه کړی وانضمام ته د تیمم ضرورت نشته۔

او امام ابو یوسف وائی وهو روایة عن ابی حنیفة وبه قال الشافعی چه په نبیذ اودس نه دی روا بلکه تیمم به کوی۔ او امام محمد وائی چه هم به تیمم کوی او هم به په نبیذ اودس تازه کوی۔ والفتوی علی قول ابی یوسف والیه ثبت رجوع الامام الاعظم۔ لکن په هر صورت کی د نبیذ په اوداسه کی نیت شرط دی لکه په تیمم کی۔ عینی۔ ط۔ مس۔ در

بَابُ التَّيَمُّمِ

باب دئ په بیان کی د احکامو د تیمم۔

د ژوند وائی چه تیمم یو احسان الٰهی دئ خاص د امتِ مرحومه سره چه په نورو امتونو کی تیمم نه وو۔ او تیمم په خاورو سره کیږی چه هغه په حقیقت کی ملوث هم دی۔ او تیمم بدل د اوداسه دئ بالاتفاق لکن په دې بدل کی جنۍ په څائ کی د کل د ریدلئ دئ۔ یعنی په تیمم کی مسح د سر نسته او مسح د پښو هم نسته یوازی مسح د مخ او د لاسونو ده۔

پوښتنه: چه تیمم په لغت کی مطلق قصد ته وائی۔ او په شریعت کی قصد دئ د مسح کولو د مخ او د لاسونو پاکی څخه۔

فائده: د تیمم ثبوت په قرآن مبارک سره سوئ دئ۔ قال الله تعالیٰ "فتیمموا صَعِیدًا طَیِّبًا ط" او په حدیث مبارک سره هم سوئ دئ۔ قال علیه الصلوٰة والسلام "جُعِلَتْ لِیَ الارض مسجدًا وطهورًا الحدیث" یعنی ما لره ګرځول سوې ده مځکه یعنی د جانب څخه د خدائ عزّ وجل څائ د لمانځه یعنی په هرځائ کی چه پاک وی زما او د امت لموږ سره واده ئ په مسجد پورې تخصیص نه لری لکه په بعضی امم سابقه کی چه وو۔ او د غه سره نکه زما د پاره مځکه سبب د پاکی ده یعنی د تیمم په حالت کی۔ او اجماع د امت مرحومه هم پر تیمم چه او به نه وی سره اغلبی ده۔

پوښتنه: چه چونکه تیمم بدل د اوداسه دئ نو هلکه تر هغه وړاندې ئ سره اوړی۔ او په اوداسه پورې ئ متصل هم سره اوړی۔ ط۔ ع۔ م

پوښتنه: چه تیمم په غزوة المریسع کی چه د بی بی عائشې رضی الله عنها څخه غاړه کی وه ګمه سوې وه په میاشت کی د براءت سلسنه هـ مشروع سوئ دئ۔

قَالَ المصنفؒ: يَتَيَمَّمُ لِبُعْدِهٖ مِيلًا عَنْ مَاءٍ

تیمم دی کوی په سبب د لیرې والی د سرې داو بو څخه یو میل۔

مصنفؒ اوس هغه عذرونه بیانوی چه د هغو په سبب سړی ته تیمم روا کیږی اول عذر خو دغه دوه چه تیر سو۔

پوکاسره: چه میل د سړیه د فرسخ ده کا او اندازه د میل څلورمه برخه کا مه ده او یو کام یو نیم کن دی او یو کن (۲۴) کوتی دی۔ بعده کلمه لا إله الا الله محمد رسول الله۔ ط۔ ع۔ ف۔

مسئله: پوکا سه چه د یو کا میل اندازه د سړی پر غالب گمان بناء ده۔ که د سړی د اسی لیرې والی غالب گمان و و نو تیمم روا دی که څه هم په واقع کی او به نژدې وی په سبب د دې چه که سړی یو میل شاو خوا په او بو پسې گرځی نو د الوی ځړ دی۔ او تیمم هغه ځای پاک د فع د ځړ د پاره مشروع کړی دی۔

مسئله: فقیه ابو جعفر طحاویؒ وائی چه په بناء د گی تیمم نه دی روا مگر د جنازې د لمانځه د پاره کا او یا چه بیرینۍ چه د اختلوخ به راڅخه تیرسی۔ او یا جنب وی دیږ څخه بیرینۍ۔ لکن صحیح مذهب دا دی چه په بناء د گی که او به یو میل لیرې وی هم تیمم روا دی۔ ولهذا قال ولو في المصر۔ نور الایضاح۔

او ظاهر اطلاق د هغو هم پر دغه دلالت کوی۔ لکه چه عینی مستخلص فتح المعین هم په دغه سره تصریح کړې ده۔ او امام محمدؒ وائی چه په مصر او خارج المصر کی دوه میله معتبر دی۔ او بعضی فقهاء وائی که یوسړی آواز او بو والا او ورید ی هغه نژدې دی او که ډیر نه او ورید ی هغه لیرې دی او تیمم روا دی۔

ښه فائده

په بناء وگی د تیمم روا والی په سبب د یو میل لیرې والی لکه مصنفؒ چه وائی او یا نه روا والی لکه فقیه ابو جعفرؒ چه وائی بناء پر عرف د بناء دی۔ په بعضی بناء وگی په هر مسجد کی څاه او سولاغه وغیره موجود وی لکه په قندهار کی نو په داسی بناء وگی د لمانځه د پاره تیمم نه دی روا لکه ابو جعفر طحاوی چه وائی۔ او په

بعضی بناړه وکی لکه د پاکستان بناړه ونه چه هلته په مسجد کی څاه نسته او به د نلکو په سبب ړاځی او په تالابو کی جمع کیږی او خلك اودس په کوی ـ نو په داسی بناړو کی امکان لری چه دیوې ناحیې بجلی او برق دی خراب سوی وی او په نلکو کی دی او به نه ړاځی او د مسجد اوکوړو تالابونه دی وچ وی په سبب د خرابې د برق او بجلۍ یوځوړ ځی او په بله ناحیه کی دی برق فعال وی او او به دی وی ـ نو ځکه د او بو والا ناحیه که یو میل د اولی ناحیې څخه لیری وی د هغې ناحیې وخلکو ته تیمم ړوا دی ـ کما یفهم من اطلاق الکنز و تصریح نور الایضاح ـ

قالَ المصنفُ أَوْ مَرِضَ : او د جهته د ناجوړی چه هم تیمم ړوا دی ـ

پوهاسه! چه په نور الایضاح کی وائی " وحصول مرضٍ " د دې څخه دا مطلب د ی چه مرض خو بالفعل حاصل وی لکن دا سړی پر سخت والی د مرض ښیږی چه په سبب د استعمال د اوبو او یا په سبب د حرکت د او د اسه د پاړه کا او یا ئی قدرت نه د لودی پر استعمال د اوبو نو تیمم وړته ړوا دی ـ او که یو سړی په صورت فعلاً جوړ وی لکن دې ښیږی چه که او دس وکړی نو به مریض سم هغه ته تیمم نه دی ړوا ـ لکن قهستانی وائی چه په دغه صورت کی هم تیمم وړته ړوا دی لکن په ضعف توهم سړه نه بلکه په غالب الظن سړه ـ او د دې سړه هغه قول د امام زیلعی په شرح کی د کنز په کتاب الصوم کی موافق دی چه دې وائی که یو سړی ظاهراً په صورت جوړ وی لکن د ده غالب الظن دا وی چه که ړه کا وړه کا و نیسم ناجوړه کا به سم نو د ړوا وړاړ خو ړك وړته ړوا دی ـ پس د تیمم وهل و مثل ته د ما ذکره القهستانی په طریق اولی ړوا دی ـ او امام شافعی هلته مریض ته تیمم ړوا بولی چه یا پر تلف د نفس او یا پر تلف د یو اندام ښیږی ـ

فائده! قال الامام الطحطاوی ص۹۱ ج۱ چه مریض پر څلوړ قسمه دی!

۱ هغه مریض دی چه او دس ضرر وړ ړسوی ۲ هغه مریض دی چه او به خو تاوان نه وړ ته کوی لکن حرکت د او بو د استعمال د پاړه کا تاوان وړ ته کوی ۳ هغه مریض دی چه نه او به تاوان وړ ته کوی او نه حرکت ضرر وړ ړسوی ـ لکن په خپله

پر اودس تازه کولو قدرت نه لری - نو په دریو صورتونو کی به د غه مریض یا داسی څوک لری چه دده اودس ورتازه کړی او یا به داسی څوک نه لری - نو په دې آخرو صورتونو کی تیمم ورته روا دی پر ظاهر د مذهب په اتفاق سره که څه هم په بنارکی وی - او که داسی څوک و وچه اودس ورتازه کړی یا پانی ورته وی یا مزدور یا مرۍ وو نو که د غه کسانو دده حکم منی تیمم نه دی ورته روا په یوه روایت کی د امام اعظم رح وهوالظاهر او په بل روایت کی تیمم ورته روا دی - ولی چه قدرت بالغیر اعتبار نه لری - او که د غه کسانو دده په خوله نه کوله او مزدور ری پانی غوښتنه نود امام اعظم رح په مذهب کی د د غه سړی تیمم روا دی مطلقا یعنی که لږ مزدور ری غواړی او که ډیر - او یا ران وانی که ترځلورمی د ر هم بالا مزدور ری پانی غوښتنه نو تیمم ورته روا دی او که پانی با لا نه غوښتنه تیمم نه ورته روا کیږی -

عه د هغه مریض دی چه نه پر اودا سه قدرت لری او نه پر تیمم او نه په چپله اونه د بل چا په کومك سره - نو قیاس د قول د امام اعظم رح دا دی چه د مریض دی لمونځ پر ږدی تر هغوچه قدرت پیدا کوی یا پر تیمم یا اودا سه - او امام ابو یوسف رح وانی چه تشبه د لمونځ کو ونکوسره دی کوی لکن چه جوړ سی بیا بې قضاء راوړی - انتهی -

او په جامع صغیر کی وانی که د سړی د واړه لاسونه پرې وه او د واړه پښې پانی هم پرې وې او مخ پانی تپی وو نو د غه سړی دی پانی او داسه لمونځ کوی او تیمم دی نو هم او لمونځ دی ورته وسته ترجوړتیا نه راګرځوی -

پوهه سره: چه په اولو دوو صورتونو کی تیمم په اتفاق ورته روا دی -

---

قَالَ المصنف: أَوْ بَرْدٍ: او تیمم روا دی د سبب څخه دیخ -

پوهه سره: چه په نورالایضاح کی داسی وانی " او برد یخاف منه التلف او المرض " او صاحب الکنز که څه هم مطلق ویلی دی لکن په اتفاق د شارحانو مراد مقید دی -

فائدہ: فتح المعین په شرح کی دکنن وائی که جنب سړی ویریږی که نه غسل وکړم یا محدث ویریږی که نه اود س تازه کړم مایځ وشړنی او یا به مریض سم او داهم په غلبة الظن د ده - او یا په اخبار د طبیب مسلم غیر ظاهر الفسق ودې ته ثابت وي - نو د امام اعظم رح مذهب دادی چه مطلقاً ودې ته تیمم روادی که په بنار کی وی او که په صحرا کی وی - او یا ران رح وائی چه په بنار کی تیمم نه دی روا ولی چه په بنار کی غالباً تودې او به پیدا کیږی په حمام کی یا دیو مسلمان دکور څخه - لکن فتوی پر دې ده چه په بنار کی بې او د سه سړی ته تیمم اجماعاً نه دی روا - او امام حلوانی رح وائی چه بې او د سه سړی ته مطلقاً که په بنار کی وی او که په صحرا کی وی تیمم نه دی روا - ولی چه د اخوف د تلف او یا د عضو صرف د ده توهم دی غلبة الظن نه دی - کذا فی فتح القدیر والایضاح -

او په مراقی الفلاح کی وائی چه جنب ته هغه وخت تیمم روادی چه په صرف صحرا کی وی - او که په بنار کی وی او یا په قریو کی و وچه تودې او به او یا بوتی پیدا کیږی که چه پس له غسله دی ځان په تودکړی نو بیا تیمم نه دی وړ ته روا او د جنب په بار ه کی فتوی پر قول د امام اعظم رح ده ط -

او په بعضی کتابونو کی وائی چه سړی که په بنار کی جنب سو او د حمام کولو پیسې نه لري د ر لودې خو تیمم نه دی وړ ته روا - او که نه پیسې نه د ر لودې حمام ته دی وړ سی غالباً حمام والا د مخه پیسې نه غواړی غسل چه وکړی بیا دی حمام ته عنه پیدا کړی - والله اعلم

قَالَ المصنف: أَوْ خَوْفِ عَدُوٍّ أَوْ سَبُعٍ

او یا سړی ویریږی د د بنمنه څخه او یا د د ر ندې څخه -

نو هغه ته تیمم روادی یعنی چه د بنمن به ما مړ کړی یا به می ټپی کړی او د غه رنګه د رندې

فائدہ: هغه چا ته هم تیمم روادی چه پر مال ویریږی که دی او د س تازه کړی او یا د او بو سره یو غل یا فاسق سړی ناست و وچه دی پر مال یا پر ځان ځنی ویریږی - او یا دی مفلس و و د او بو سره ټې پور والا موجود و و نو دی ویریږی چه ما به بند ی کړی - مراقی ص۹۲

پوکاسه! چه هغه لمونځ چه د دغو اعذارو پر بناء په تیمم وسی بیا یې قضاء نشته اجماعاً

قَالَ المصنف: أَوْ عَطْشٍ: او یا دی بیریدی پر تندۍ باندی۔

یعنی او به خو وړاسره وی لکن دی بیریدی که نړه په دغو او بو او دس وکړم نو به نړه یا تښتی اسم او یا به می دابه تښې سی حتی یا به می سپی تښی سی نو دا ته تیمم روادی۔ کذا ذکره الامام الطحطاوی۔

قَالَ المصنف: أَوْ فَقْدِ الْآلَةِ: او دغه رنګه تیمم روادی چه په څاه کی خو او به وی لکن تناؤ او سولاغه نه وی نو دا ته۔ نو کو یا او به نشته۔

مسئله: که په صحرا کی یوچا او به اینبی وی د خلکو د چینبنګ د پاره یعنی یو کوچنی خم او یا منکی وی نو په هغو او بو چا ته او دس نه دی روا بلکه تیمم به کوی۔ او که نه وی پر خپل ځان اینبی وی بیا تیمم نه دی روا بلکه او دس دی په هغو او بو تازه کړی۔

قَالَ المصنف: مُسْتَوْعِبًا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ مَعَ مِرْفَقَيْهِ

په داسی حال کی چه کښیبا سی به تیمم کونکی مخ خپل او لاسونه خپل سره د څینګلو

وَلَوْ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا بِضَرْبَتَيْنِ

که څه هم جنب وی او یا حائضه بنځه وی او چه د حیض څخه پاکه سوې وی په دوه واړه وهلو سره

پوکاسه! چه مصنف په متن کی هغه مذهب مفتی به ګرځولی او هغه د ابو حنیفه او ابو یوسف او محمد رحمهم الله دی چه د حیض او نفاس څخه پاکه سوې بنځه په تیمم کی د استیعاب نه دی شرط ګڼلی بلکه د مخ او لاسونو مسح کړی تیمم یې روا دی لکن فتوی د مصنف پر قول دا ده چه بنځه دی ګوتی لاهابړی او بنځه دی بیا ګړی لاهابړی او تخلیل دی کوتو دی هم وکړی

فائده: په ذخیرة العقبی کی والی چه د تخلیل الاصابع د پاره دی دریم واړه وهل د لاسونو سره دی وکړی۔ لکن امام طحطاوی د اخبره ګرځولی ده او والی چه په تیمم کی اعتبار مسح لره دی کړل لره نه دی۔

قَالَ المصنفؒ: بِطَاهِرٍ مِنْ جِنْسِ الْاَرْضِ وَ اِنْ لَّمْ يَكُنْ

او تیمم ړواد ئ پر یو پاك شی باندی چه د جنس څخه د محکی وی که څه هم کړ ځ نه

عَلَيْهِ نَقْعٌ وَبِهٖ بِلَا عُجْنٍ نَاوِيًا

وی وړ باندی۔ او پر خود ی کړ ځ هم تیمم ړواد ئ بیله عجن که د خاوړ وخځه په نیت د تیمم

پوکا سړ: چه د طاهر څخه طاهر په حق کی د تیمم مراد د ئ۔ نو هغه سوال نه واړ دین ی چه که محکه مراد ړ کا سی او بیا وچه سی هغه پاکه د که او سړ که د د ې تیمم نه د ئ پرې واو۔ وجه د د فع ې د اده چه د غه محکه خو په باړ ه کی د لما څخه پاکه د که نه د تیمم د پاړ ه۔ او هغه خبر ه چه فتح المعین کړې ده چه د طاهر په حا ئ کی ې مطهر ویلی وا ئ اولی وه۔ بې حا یه خبر ه د که ولی چه طاهر و مطهر د واړ ه په او بو کی مستعملین ی بخلاف طاهر یوا ړ ی۔ ط وا ئ چه بطاهر یعنی جا ړ و مجرو ړ متعلق د ی په تیمم پورې چه په اول کی د باب ذکر سو۔ او عینیؒ وا ئ چه صفة د ضربتین د ئ۔ یعنی ضربتین ملصقتین بطاهر۔ او جنس د محکی خاوړ ی او ړ یګ او د برګ او اهاګ او ړ انجه وغیرها د ی۔ او امام ابو یوسفؒ وا ئ چه یوا ړ ی په محکه سړ ه وا د ئ چه هغه محکه نبات شنه کو نکې وی ولی چه خدای پاك وا ئ چه "صعیدًا طیبًا" او د طیب معنا منبت د ئ او موبز وا یو چه طیب په معنی د طاهر د ئ

پوکا سړ: چه د محکی د جنس څخه نه وی هغه لکه یوشی چه وسوځ ئ او ایرې سی یا د ړ خته او یا غنم وغیره۔ او یا په مطرقه ټکول کیږ ی لکه او سپینه او سوپ او کلاین وغیره۔ لکن که پر د غو شیانو کړ ځ و و بیا تیمم په ړ واد ئ۔

پوکا سړ: چه پر کړ ځ د تیمم و هلو صورت دا د ئ چه سړې یو پاك شی وخنډ ی او هغه د وړې و کړې او سړې پر مخ او لاسونه تیر کړې په نیت د تیمم۔

فائده: په نور الایضاح کی وا ئ د تیمم په باړ ه کی "بضربتین بباطن الکفین آه" د ړ ویش وا ئ چه د اهغه ړ وایت د ئ چه حلبیؒ د ذخیرې څخه نقل کړ ئ د ئ۔ لکن امام طحطاوی وا ئ چه شمنیؒ وا ئ چه هم د ی ظاهر د کفینو پر محکه ایښ د ی او هم باطن۔

عه ناویًا حال د ئ د ضمیر څخه د یتیمم آه۔ په د ې کی اشاړه وه د ې ته د ه چه په تیمم کی نیت شرط د ئ یعنی سړې به نیت د ې ته عبادت مقصود

کړی نه کړ ئ او د سجدې تلاوت۔ منی کړ سړې د د غه السجود یا د اذان د یاړ ه کی نیت شرط نه د ئ۔ او امام ړ ازی وا ئ چه په تیمم کی نیت شرط د ئ او داسی ۱۲ منه

پوه کسړی: چه "بلا عجز" ئې و وایه له دې سببه چه د امام ابو یوسف په نزد چه د خاورو څخه عاجز نه وي هغه لره تیمم په کار نه دی روا۔

قَالَ المصنف: فَلَا تَيَمُّمَ كَافِرٍ لَا وَضُوءَ لَهُ

نو لغوه او بې فائده دی د تیمم د کافر او نه دی لغوه او دس د ده۔

پوه کسړی: چه د انقریز ده پر فرضیت د نیت په تیمم کی یعنی چونکه په تیمم کی نیت فرض دی نو تیمم د کافر لغوه دی۔ ولی چه کافر اهل د نیت د عبادت مقصوده نه دی مثلاً که یو سړی د کفر په وخت کی تیمم وکړی او بیا مسلمان سو په هغه تیمم ئې لمونځ نه دی روا۔ او دس ئې نه دی لغوه ولی چه په اوداسه کی نیت نه دی شرط۔ نو که کافر او دس تازه کړی او بیا مسلمان سو په هغه اوداسه ئې لمونځ روا دی۔

قَالَ المصنف: وَلَا يَنْقُضُهُ رِدَّتُهُ بَلْ نَاقِضُ الْوُضُوءِ

او نه ماتوی تیمم مرتد والی د ده (العیاذ بالله منه) بلکه ماتونکی د اوداسه ئې ماتوی (یعنی بولی وغیره چه وړاندی ئې ذکر کړی تیر سو)

یعنی که یو مسلمان تیمم و واهه او بیا مرتد سو نعوذ بالله من ذالک او بیرته مسلمان سو نو هغه تیمم ئې باقی دی۔ خلافاً لزفر قاله الامام الطحاوی

قَالَ: وَقُدْرَةُ مَاءٍ فَضْلٍ عَنْ حَاجَتِهِ فِي مَنْعِ التَّيَمُّمِ وَتَرْفَعُهُ

او وغه ړنګه تیمم ماتوی قدرت د تیمم پر اوبو باندی دومره اوبه چه د ده تر حاجت بالاوی (لکه چښل او اوړو وخشتول وغیره) نو وغه قدرت منع کوی تیمم او پورته کوی وغه تیمم۔

یعنی که په ابتداء کی اوبه موجودی وی بالا تر حاجت خو تیمم نه دی روا۔ او که وړوسته تر تیمم اوبه پیدا سی نو تیمم پورته کوی یعنی ماتوی ئې ولی چه تیمم خلف د اوداسه دی۔ نو په وخت کی د قدرت پر اصل باندی خلف لغو دی په نزد د حنفیانو رحمهم الله کی اوبه وینی نو تیمم ئې ماتیږی۔ او امام

شافعیؒ وائی کہ ئی شروع پہ لمانځہ کی پہ تیمم سرہ کړی وکہ اوبیا اوبہ
ولیدلی نو تیمم ئی پرځای دی لمونځ دی پہ تیمم سرہ پورہ کړی۔

قال المصنفؒ: وَرَاجِيَ الْمَاءِ يُؤَخِّرُ الصَّلٰوةَ إِلٰى آخِرِ الْوَقْتِ

اوهغہ مسافر چہ امید دابولو ی لمونځ دی وځنډوی تر آخرہ پورہ دوخت
(یعنی مستحب وخت اوترمکروہ وخت پورې دی ئی نہ ځنډوی لکہ دمانیکو لمونځ تر ټرپ والی لمر

پوهہ سہ! چہ مراد دراجی څخہ هغہ څوک دی چہ غالبہ ظن ئی داوبو
پیدا کیدہ وی اوپہ نفس توهم سرہ بہ ئی نہ ځنډوی۔ لکن راجی الماء لرکہ
داځنډول هم مستحب دی وهوظاهرالروایۃ وعلیہ اکثرالفقهاءؒ اودحضرت
الامام الاعظمؒ څخہ داسی روایت راغلی دی چہ داځنډول واجب دی۔
لیکن داروایۃ داصولوروایا تو څخہ نہ دی۔

قَالَ المصنفؒ: وَصَحَّ قَبْلَ الْوَقْتِ وَلِفَرْضَيْنِ

اوصحیح کیږی تیمم دمخہ تردخول دوخت دلمانځہ اودوو فرضودپارہ
(بلکہ دد رولمونځ دپارہ کہ اود واجبا تو اوسنتو اونوافلو دپارہ کہ پہ طریق اولی
کافی دی۔ فرضی لمونځ نہ کہ ادائی وی اوکہ قضائی وی)

پوهہ سہ! چہ پہ دې دواړو مسئلو کی امام شافعیؒ مخالف دی بناء داختلاف
پردې دی کہ چہ تیمم نرموبنې پہ نزد طهارت کامله دی لکہ اودس نو لکہ پیرې
یوکہ اوداسہ چہ سړی دوکہ فرضونہ کولای سی۔ هدارنګہ ئی پہ تیمم کولای
سی۔ اوقبل الوقت اودس روادی نو دتیمم هدغسی حکم دی۔ او امام شافعیؒ
وائی چہ تیمم بدل ضروری داوداسہ دی نوقبل الوقت څه ضرورت ستہ
اوچہ یولمونځ پہ وکړی نوضروریت دفع سو اوتیمم هم پورتہ سو۔

قَالَ المصنفؒ: وَخَوْفُ فَوْتِ صَلٰوةِ جِنَازَةٍ أَوْ عِيْدٍ وَلَوْ بِنَاءً

اودغہ رنګہ تیمم رواځی پہ سبب دیوی دفوت دجنازې دلمانځې یادا خترولمانځہ کہ څهم بناءً وی

یعنی بتوله تکبیرونه دجنازې څخې فوتیږی۔ اوکه څوک اودس تازه کړی وای نو بعضی تکبیرونه څې ونولای سوکه بیا یتمم ندکړی وړته ړوا۔ ولی چه هغه پاته تکبیرونه به وړوسته وکړی۔ اودغه ړنګه یتمم ړوا دی که سړی بیریدی چه که اودس تازه کوم نوتوله لمونځ داختتم به ړاخځه تیرسی اوکه څې دبعضی لمانځه امیدوو بیا یتمم ندکړی وړته ړوا۔ کما مرفی الجنازة۔ که څه هم دبناء دلمانځه دپاره یتمم کوی لکه یوسړی چه په اودا سه لمونځ داختتم شروع کړی وړوسته څې اودس مات سی نویتمم دی وکړی اوپرې لمانځه دی دیتم لمونځ بناء کړی دآمذهب دامام اعظم دی اویاران وائی چه داسی بناء نه کړوا۔

قَالَ الْمُصَنِّفُ: لِفَوْتِ جُمُعَةٍ وَوَقْتٍ

اویتمم ندکړوا دسبب دفوتیدو دجمعی دلمانځه (که دی اودس تازه کوی نو دجمعی لمونځ څخې تیرینږی) اودغه ړنګه ندی ړولدوقتی لمانځه دقضاکیدو وجه

ولی دجمعی لمونځ چه قضاء سی خوخلف لری چه دماپښین لمونځ دی اووقتی لمونځ که فوت سی هم عوض لری چه قضای لمونځ دی۔ بخلاف العید والجنازة۔ چه دوی خلف نسته۔

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَلَمْ يُعِدْ إِنْ صَلَّى بِهِ وَنَسِيَ الْمَاءَ فِي رَحْلِهِ

اهلمونځ دی نه ړاپرځوی که سړی لمونځ په تیمم وکړی اوبه څې هیرې وی چه په باکی وړته سړکو لی

یعنی دتیمم په وخت کی اودلمانځه په وخت کی څې اوبه نه وی په یاد چه لمونځ څې په تیمم وکړی نوځې اوبه وړپیاد سوی نودهغه لمانځه ړاپرځوی نسته۔ ولی چه دالمونځ دتیمم پرحکم برابراداء سو۔ قال الله تعالیٰ ﴿وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ اوهیره په حکم کی دعدم وجدان ده کما لایخفی اوامام ابویوسف ړوائی چه دغه لمونځ به ړاپرځوی لکن داخلاف په هغه څای کی دی چه متیمم اوبه په خپله په باړکی ایښی وی یا بل سړی دده په امر

سره ایښی وی۔ اوکه داسی نه وی بیا اتفاقاً اړ چیدره شته یعنی متیمم نه وو په خپل بل چا اوبه په باره کی ایښی وی۔

قَالَ المصنف: وَيَطْلُبُهُ غَلْوَةً إِنْ ظَنَّ قُرْبَهُ وَإِلَّا لَا

اوطلب دا وبودی کوی یوه غلوه قدره (چه د هغه دده سی سره پخپل ترخلورو سوه پوری اندازه ده) اکه د ده غالب گمان وو چه اوبه به نزدی وی اوکه ئی غالب گمان نه وو نو دی طلب نه کوی۔

پوکاسه: چه دا طلب واجب دی په مقدار مذکور سره پر خلورو طرفه۔

قَالَ المصنف: وَيَطْلُبُهُ مِنْ رَحْلِهِ فَإِنْ مَنَعَهُ تَيَمَّمَ

اوطلب دا وبودی وکړی د ملګری څخل څخه کړئ حتی منع کړی دده څخه نو تیمم دی وو هی

مسئله: اکه مسافر په داسی ځای کی وو چه هوره اوبه نادره وی نو افضل دا ده چه طلب دی د ملګری څخه وکړی اوکه ئی طلب نه حتی وکړئ هم تیمم وره روا دی۔ اوکه په داسی ځای کی وو چه هوره اوبه خلګو یوه اوبل ته وره کولی نو قبل الطلب تیمم نه دی وره روا۔ په دواړه صورتو کی که ملګری اوبه منع کړی نو بیا دی تیمم وو هی۔

مسئله: اکه اوبه په څاه کی وی لیکن دده سی سره سولاغه اوړسی نه وی نو پرده واجبه نه ده چه طلب ئی د ملګری څخه وکړی۔

مسئله: اکه مسافر د انډیوال یا د بل سړی څخه طلب د رسی او سولاغ غواړی وکړئ هغه وره تر دویل چه یو کړی د دریو نه نو په نزد د امام اعظم ره دی تر آخره پوری د وقت انتظار وره تر وکړی وجوباً اوکه د ملاغه پر قضاء وبیویدی نو دی تیمم وکړی۔ او یا ران وانی چه انتظار به وره تر وی که څه هم لوڅ قضاء کیږی۔ او فتوی پر قول د امام ابوحنیفه رحمة الله علیه ده۔

اللهم اغفر لکاتبه ولمؤلفه ولشارحه ولأبائهم ولجمیع المؤمنین۔ کاتب محمد عبدالباری غفرله ولأبائه

قَالَ وَ اِنْ لَّمْ یُعْطِہٖ اِلَّا بِثَمَنِ مِثْلِہٖ وَلَہٗ ثَمَنٌ

اوکہ چیرتہ هغہ سړی څوک اوبہ نہ ورکوی مګر پہ بیعہ د مثل داوبو (یعنی پہ دغہ ځای کی داوبو دومرہ قیمت وو) اومسافر هم ثمنِ مثل درلودئ۔

لَا یَتَیَمَّمُ وَ اِلَّا تَیَمَّمَ

نو تیمم دی نہ وهی (بلکہ اوبہ دی راینسی ولی چہ دی قادر دئ پراوبو اواود اسہ باندی) اوکہ مسافر ثمنِ مثل نہ درلودئ نو بیادی تیمم ووهی (لکونہ فاقد الماء حکماً)

مسئلہ: کہ ئی تر ثمنِ مثل یرانی ورکولی کہ څہ هم دونی روپی درلودې چہ اوبہ پرې راینسی نو هم دہ تہ تیمم روادی۔ درط۔ قَالَ المصنّف:

وَلَوْ اَکْثَرُہٗ مَجْرُوْحًا تَیَمَّمَ وَبِعَکْسِہٖ یَغْسِلُ وَلَا یَجْمَعُ بَیْنَهُمَا

اوکہ چیرې اکثر بدن دسړي زخمی وو نو تیمم دی وکړي اوکہ ئی عکس وو یعنی اکثر بدن ئی جوړ وو اول زخمی وو نو بیادی ئی مینځئ اوجمع کیدل دی نہ کوی پہ مابین کی د تیمم اودپر یولو (ولی چہ جمع پہ مابین کی د بدل اومبدل منل روا نہ دی)

فائدہ: اکہ دغہ سړی جنب وو نو اکثرہ بدن ئی پہ اعتبار دکچہ کولو دئ یعنی د سر څخہ تر اینولی تر پښو پورې کہ ئی د یرہ ینمائی تپی وی نو تیمم بہ کوی اوکہ تر ینمائی لږ وی غسل بہ کوی اوکہ ئی اودسہ وو نو لږ والی پہ اعتبار دا ندامو داود اسہ دئ چہ مخ لاسونہ اوپښی دی۔

پوښتنہ: پہ هغہ صورت کی چہ ودہ تہ تیمم نہ وی روا نو تپونہ بہ هم مینځئ؟

جواب: هغہ جوړ ځایونہ خودی پریمینځئ اود تپی ځایو پر تړلی تکړہ یاسکنډہ دی مسح وکړي۔ او امام شافعیؒ وائی چہ هغہ ځایونہ چہ پریولل ئی ممکن وی هغہ خودی پریمینځئ اود باقی د پارہ دی تیمم ووهی۔

مسئلہ: اکہ دسړي پہ دواړہ لاسو کی زخمونہ وی او مخ او نور اندامونہ ئی جوړ وی او پہ ئی پر لاسو نہ سوای اچولای ئی چہ مخ وغیرہ پہ پر یمینځئ اود اسی څوک هم نہ ووچہ دہ مخ وغیرہ پر یمینځئ نو تیمم دی ووهی۔ او بعضی وائی چہ مجروح دی مطلقاً تیمم وهی۔ بحر

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

باب ثابت دئ په بیان کی د مسحی پر موزو باندی

فائدہ! مسحه د موزو د خواصو څخه د امتِ مرحومه ده موزو ده په بل امت کی مسحه د موزو نه وه.

فائدہ! قوله صحابهؓ او د څلورو مذهبو علماؤ مسحه د موزو روا بولی مګر شیعه کان ئ روا نه بولی اوپر لځه پښه مسحه روا بولی. والتفصیل فی الکتب المطولة للفقه والاصول.

فائدہ! چه په یوه پښه دسړی موزه وه او په بله پښه ئ موزه نه وه نو پود غه یوه موزه مسحه نه ده روا. نو د دې سبب خفین په لفظ د تثنیه مستعمل ئ.

فائدہ! موزه په اصطلاح کی د فقهی هغه د پښوشی ته وائی چه بوجلکه په پوتین ی او یو فرسخ تلګ وړسره کیدای سی.

فائدہ! مسحه په لغت کی تیرول دلاس دی پر یوشی باندی او په فقه شریعت کی تیرول دی دلاندنه لاس پر قدر دوه ګوتو او یالنده کیږه پر مخ د موزې دګو تو دسو څخه بیا تر پندی پورې په شرعی موده کی یو شبانه ورځ مقیم لره او دسړی شبانه ورځه مسافر لره دی.

مسئله! مسحه د موزو واجبه نه ده بلکه روا ده.

فائدہ! امام اعظمؒ وائی چه ما تر هغو پورې قول په جواز د مسحی پر موزو ونه دئ کړئ تر څوچه ما ته لکه سپیدې چه ړ او چوی دا سی دلائل نه وه رسیدلی. وعنه. اخاف الکفر علی من انکر مسح الخفین.

فائدہ! دامام اعظمؒ څخه یو چا پوښتنه وکړه چه د اهل السنة والجماعة نخښه او علامه څه شی ده. ده مبارک وویل چه عقیده ده لودل پر تفضیل د شیخینو یعنی ابوبکر او عمر رضی الله تعالی عنهما پر نورو صحابه وو. او بل محبت کول د دوو رڼا نوسړه د علیه الصلوة والسلام یعنی عثمان او علی رضی الله تعالی عنهما

او بل مسحه پر موزو روا بلل دی۔

پوهاسه! چه مسحه د موزو په حدیث مشهور سره ثابته ده حتی چه اوه یا څلویښت د صحابه و څخه راویان د دغه حدیث دی چه په هغو کی عشرهٔ مبشرهٔ هم ستر۔ او عبادلهٔ ثلاثه هم پکښی دی۔ او په هغوئ کی اُمّنا عائشه او اُمّنا خدیجه رضی الله تعالیٰ عنهما هم ستر۔ او مسحه د موزو د آنحضرت صلی الله علیه وسلم څخه قولاً او فعلاً د واړه ثابته ده۔

قَالَ المصنفؒ: **وَلَوِ امْرَأَةً لَا جُنُبًا**

صحیح ده مسحه پر موزو وکړه شه هم بنځه وی۔ نه ده روا دپاره د جنب

پوهاسه! چه د بنځی موزی په پښو کول نادر دی نو ځکه مصنفؒ وویل وَلَوِ امْرَأَةً

فائده! پوهه سه چه چونکه د حدث اصغر وجود پر کم و او د هر اوداسه سره د موزو وکښل تکلیف و و نو ځکه شارع حدث اصغر مانع شرعی وبالله د حلول څخه د حدث و پښوته چه موزې ئې په پښو وی۔ نو بناءً علیه مسحه د موزو وئې روا وبالله۔ لِاَنَّ الحرج فی الدین مدفوعٌ۔ او حدث اکبر یعنی جنابت چونکه قلیل الوقوع و و نو په کښلو کی د موزو د غسل د پاره حرج نه و و نو ځکه شرعی شریفی جنابت سره د موزو و پښوته ساری او تلې کونکی وکړ ځاوه۔ نو په غسل کی د پښو پریوله ئې فرض وکښل او په مسحه ئې کفایت نه وکړئ۔

په حدیث کی د صفوان رضی الله عنه راغلی دی چه علیه الصلاة والسلام موږ امر کولو چه موږ به مسافر و و چه موږ به موزې نه کاږو و د ری ورځی او د ری شپې إلّا عَنْ جنابةٍ۔ الحدیث۔

او بل سبب دادئ چه په جنابت کی خو پر سری د ټوله بدن پریوال فرض دی نو سره د موزو وخو امکان د دغه نشته کمالا یخفیٰ۔ او بعضی چه وائی چه داسی ممکنه ده چه جنب دی پریږدی او بل سری دی د ده پر ټوله بدن د موزو وتړلی یه او به تیری کړی او بیا دی دَی پر موزو و مسحه وکړی داخبره

غلطه دی۔ ولی چه په داسی غسل کی خوکشف د عورت د مغسول لپاره خوحرام دی۔ نوپس له منع د شارع نه تصویر ته منع د عورت سته۔ نعم که مسافر عادم الماء وو او جنب سو نو که اوبه د غسل نه وی بیاد جنابت د پاره یتیمم وهرته روا دی۔

په کفایه کی دی که مسافر سړی داوداسه اوبه وی نو ئی اودس تازه کړی او پښې ئی پرې مینځلې مونړې ئی په پښو کړی بیا جنب سو نو د غسل اوبه چونکه نه وی نو د جنابت د پاره ئی تیمم وکړی اوبیا بی اودسه اوداوداسه اندازه اوبه وړسره وی نو د ته مسحه دموزو ونه دی روا۔ لان الجنابة سرت الی القدمین فلا بد من غسلهما۔

قَالَ الْمُصَنِّفُ: اِنْ لَبِسَهُمَا عَلٰى وُضُوْءٍ تَامٍّ وَقْتَ الْحَدَثِ

که ئی په پښو کړی دا موزې پرې پوره پاکوالی باندی په وخت کی دبی اودسیا

پوه اسه! چه په عبارت کی مجاز سته ولی چه "وقت الحدث" ظرف دئ د "وضوء تام" پاره۔ سړه دد ې چه وضوء او طهارت دبی اودسیا سړه نه سی یوځای کیدلای۔ نومراد دادئ چه د مخه تر بې اودسیا به ئی وضوء پوره وی۔ مثلاً که سړی پښې پریولې اوموزې ئی په پښو کړې بیا وړوسته ئی نوره اودس تازه کړئ نو موزې په نزد ودی ته پرې موزو مسحه نه دی روا۔ ولی چه په هغه وخت کی د موزو په پښو کیدو د ده طهارت پوره نه وو۔ او امام شافعی "مسحه وړته روا بولی۔

او یا سړی اودس تازه کړی او په اعضاؤ کی داوداسه یوځای وچ پاته سی نو موزې ئی په پښو کړی بیا ئی هغه وچ ځای ولیدئ نو ئی پرې مینځئ نو د ده ته مسحه دموزو ونه دی روا۔ للعلة المذکورة۔

يَوْمًا وَّلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثًا مِنْ وَقْتِ الْحَدَثِ

یوه ورځ او شپه مقیم لره (چې په وطن کې وي) او مسافر لره درې شبانه
او دا هغې او شپې دهغه وخته څخه حساب کیږي چې ددې
څخه وروسته او دس مات سي۔

پلوکاسه: چې امام مالک رح وائي چې مقیم ته هرکله مسحه دمونځ
روا نه ده۔ او دمسافر مسحه موده نلري تر هغه وخته پورې چې مونځ
ئې په پښو وي مسحه وړته روا ده ولو شهرګ او سنة بل ابدګ۔ مونږ
دمذهب احادیث پیر مشهور دي احادیثو په کتابونو کې۔ او دامام مالک رح د
مذهب دلیل یوه روایت شاذه دی۔ کما فی المستخلص والتفصیل فی الکتب المطولة۔

فائده: شروع دمسحې دمونځ ودوخت څخه د حدث پس له لبس
دمونځ نه مونږ دحنیفا نو رح مذهب دی۔ او نور درې امامان رح وائي چې
دغه موده د وخته څخه د لبس دمونځ وحساب کیږي۔ والتفصیل فی کتب الفتاوی

قَالَ الْمُصَنِّفُ عَلٰى ظَاهِرِهِمَا مَسَّةً بِثَلٰثِ اَصَابِعَ

او مسنف دی کوي پر مخ دمونځ ویو واړه (بیله خلافه) او په درو کوتو سره

يَبْدَأُ مِنَ الْاَصَابِعِ اِلَى السَّاقِ

دلاس۔ او شروع دی کوي د کوتو څخه د پښو تر پنډې چې پورې دي۔

دا ویش رح وائي چې دلیل د اختیار د ظاهر دمونځ وهغه قول د علی کرم الله
وجهه دی چې دی وائي رض لو کان الدین بالرای لکان باطن الخف اولی
بالمسح من اعلاه۔ لکن رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم مسح
علی ظاهر هما خطوطا بالاصابع۔ ترجمه: که په رایه او عقل سره ددین کار
وای نو باطن دمونځ وبه اولی وای په مسحه سره تر لوړې خواد مونځ (ولې چې
کښته خواد نجاساتو سره مخامخ دی) لیکن مالیدل دی علیه الصلوة والسلام

چه مسحه ئې وکړه پر ظاهر د مونځ وخطونه وه په کوتوسره یعنی دلاس.
او امام شافعیؒ او امام مالکؒ وائی چه پر ظاهر د مونځ د مسحه فرض
ده او پر باطن ئې سنت ده۔ و دلائل الفریقین فی البحر و الفتح وغیرهما
من شروح الکنز۔

پوهاسه: چه مقدار د درو وچو توطولګا او عرضاً پر مونځ کاجلا
به کوی۔ نو که ئې پر یوه مونځ په دو وچو توسحه وکړه او پر بله ئې
په پښو وچو توسحه وکړه نو داسی مسحه سره وانه ده که پر مقیم مذهب
باندی۔ کذا قال المنلا مسکینؒ۔

قَالَ المصنفؒ: وَالْخَرْقُ الْكَبِيْرُ يَمْنَعُهُ وَهُوَ قَدْرُ ثَلَاثِ أَصَابِعَ

او دیر خیری والی که په مونځ کی د وهغه مانع دی د مسحی (یعنی پر هغه
مونځ مسحه سره وانه ده) او دیر خیری والی پر قدر د درو وچو تو

الْقَدَمِ أَصْغَرُهَا وَالْقَلِيْلُ لَا

د پښی۔ اما کوچنی ګوتی۔ او لږ تر درو وچو تو مانع د مسحی نه دی بلکه مسح پرې واده

درې ویش والی چه په عاموکتابو کی د فقهی شریفی داسی ویل سوی دی
چه "والخرق الکثیر" او مصنفؒ "و الخرق الکبیر" و وایه لیکن په معنیٰ کی
فرق نه لری۔ ولی چه د کثیر معنا پیراوده کبیر معنا غټ۔ و بینهما تلازم کما لایخفی

پوهاسه: چه امام شافعیؒ او امام مالکؒ فرض لږ خیری والی هم مانع د
مسحی بولی۔ او امام مالکؒ دیر خرق هم مانع نه بولی۔

مسئله: که مونځ کلکی وی چه تر خیری ځای ئې پښه نه معلومیده لکن چه په
خیری ځای ئې په ځوره د درې ګوتی چیخلی وائی نو په ننوتلی بیا مسح پرې واده۔
کثیر خرق هغه وخت مانع د مسحی دی چه پښه تر لاندی معلومیږی۔ او که په حال
د تګ ئې پښه تر لاندی معلومیده خو چه پښه ئې پر محکه ایښی وائی نو بیا نه معلومیده
بعضی فقهاءؒ وائی چه داسی خرق مانع د مسحی دی او بعضی علماءؒ وائی چه مانع

نه دی۔ اګر که مثلاً مسکین "عدم منع اصح کنلی ده لیکن احتیاط په منع کی دی۔

قال المصنف۔ وَيَجْمَعُ فِي خُفٍّ لَا فِيهِمَا بِخِلَافِ النَّجَاسَةِ وَالِانْكِشَافِ

او جمع کیږی څیری والی په یو کا مونځ کی۔ نه په دو و مونځو کی۔ او مخالف حکم دی د نجاست او د لغوالی۔

یعنی که یو کا مونځ کا څو ځایه څیری وی که چیری ټوله سر کا یو ځای سی نو دری کوتی تر بنکاره کا کیدې بیا جمع کیږی او مسحه نه ده پوره۔ او که په دو و مونځو کی څیری ځایونه وی په څه په یو ځای کیدو سی که دری کوتی تر سیدل نو هغه نه سر کا جمع کیږی او مانع د مسحی نه دی۔ او مخالف حکم دی د نجاست که په یو څو ځایو کی د مونځ و یا د جامې یا د بدن وی نو هغه مطلقاً سر کا جمع کیږی۔ که تر قدر د درهم بالاو و نو لمونځ نه دی وړ سر کا ړوا۔ او د غه رنګه لغوالی د عورت که یو څو ځایه وو سر کا جمع کیږی نو که څلور می تر د کوچنی انګام ړسیدی نو لمونځ نه دی وړ سر کا ړوا۔ ط

مسئله! که څیری والی د مونځ په پښه ی په طرف کی وو نو که څه هم تر دری کوتو نه یات وی مسحه پوره اده۔ قال المصنف!

وَيَنْقُضُهُ نَاقِضُ الْوُضُوءِ وَنَزْعُ الْخُفِّ وَمُضِيُّ الْمُدَّةِ

او ماتوی مسح د مونځ و هغه شی چه ماتونکی د وضا سه وی۔ او د غه رنګه کښل د مونځ او د غه رنګه تیریدل د مودې۔

یعنی که د سړی او د س مات سی په هر قسم چه مات سی نو مسح د مونځ وهم ماته سوه۔ نو که بیا او د س تازه کا وکا مسح د مونځ و به هم کوی او د غه رنګه مسح ماتوی ختل د مونځ په کښلو و خیژی او که بې سړی په قصد وکا ږی۔ نو چه دیو مونځ نزع ناقض المسح ده د دوړ و مونځو نزع په طریق اولی ناقض ده۔ ف ط۔

او د غه رنګه مسحه ماتوی چه تیره سی مودې د مسحی یا د مقیم یا د مسافر۔

پوکسی! چه نزع الخف یا مضی المدة خو په حقیقت کی ناقض الوضوء نه دی کمالا یخفی بلکه هغه حدثِ سابق چه مونږ یې مانخ وې اوس چه نزع الخف ږاغلئ یا مودة تیره سوه نو مانخ نه زائل سو او هغه حدث اوس ولپښو ته ورسیدئ شرعا. نو کله چې نو ږاودس ونه لودئ نو صرف پښې دی پر یمینځئ. فعلی هذا اسناد نقض المسح الی نزع الخف او مضی المدة ته مجازی دئ.

قال المصنف: إِنْ لَّمْ يَخَفْ ذِهَابَ رِجْلَيْهِ مِنَ الْبَرْدِ

که دئ نه ویریدئ چه ږامانبنی به ولویږی دیخ د سبب څخه.

وَبَعْدَهُمَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ فَقَطْ.

اوپس له نزع یا مضی المدة دی پښې پر یمینځئ. فقط. یعنی که چې نو ږاودس ونه لودئ.

یعنی یو سړی مسافر وو او به په اعلی درجه کی یخی وې اوسړی نو ږاودس ونه لودئ لکن مونږه چې وختله او یا چې مودة د مسحی تیره سوه نو دئ دیخ څخه ویریدئ که مونږی وکاږی. نو دا سړی دی مونږ نه کاږی او مسح دی پر کوی ترڅو چه دغه بیړه پوره تیریږی. اوپس له نزع یا مضی المدة دی پښې پر یمینځئ که چې اودس ونه لودئ نو بیا اودس ته ضرورت نشته.

مسئله! که د مسافر اودس مات سو او نزع الخف یا مضی المدة هم پیدا سوه اودئ د مخ او یا دلاسونه پر یولو کی د ومړه نه ویریدئ چه کوم اندام به می ضائع سی اودئ د پښو د پر یولو څخه ویریدئ ولی چه په واوړه کی چې سفر کاوه. نو دده بیړه دا وه که پښې پر یمینځم او مونږ چې په پښو کړم او سفر ته ادامه ورکړم نو پښې به می په مونږ وکی یخی سی. یا تولې پښې یا یوه یا دوی مثلاً څوتی به می ضائع سی نو مسح ورته روا ده. او که د مخ اودلاسونه پر یولو کی ورته ویریږه وه نو تیمم دی وکړی.

قَالَ المصنّف: وَخُرُجُ أَكْثَرِ الْقَدَمِ نَزْعٌ

او وتل د اکثر القدم کښل دی (نو مسح نه ده ورته وا)

تحقیق المقام: که د سړی بوله پښه په قصد یا بیله قصده د موزې څخه وختل خو مسح ئې باطله سوه۔ او که ئې پوندې په قصد سره د موزې څخه زائله کړه د ساق الخف پرځوا نو هم ئې مسح ماته سوه۔ او که ئې موزه پراخه وه چه د تلې په وخت کې ئې پوندې د پنډې پرځوا پورته کیدله او چه پښه به ئې کښیښودې نو پوندې به بیرته چنل خائ ته رسیدې۔ نو مسح ئې نه باطلیږي او مسح پوره وا د ده بالاجماع۔ کذا فی الدر المختار۔

درې ویش وائ چه د دې سببه مصنف "خُرُج" و وایه چه مصدر متعدی دی او "خُرُوج" ئې نه و وایه چه مصدر لازمی دی۔ فتدبر هداك الله الی درك الدقائق فی کنز الدقائق۔

قَالَ المصنّف: وَلَوْ مَسَحَ مُقِيمٌ فَسَافَرَ قَبْلَ تَمَامِ

اوکه چیرې سړی مسح شروع کړه او مقیم وو وروسته مسافر سو د مخه

يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ مَسَحَ ثَلٰثًا۔

تر یوې کولو دیوی ورځې او دیو ې شپې نو دی مسح کوی د سړي شبانه روزه کا۔

یعنی که ئې شبانه روزه په اقامت کې پوره کړې نو بیا په سفر کې مسح نه ده کوی او ورځې پوره وا۔ بلکه موزې به کا ټوی او پښې به پر یمینځی او بیا به د سفر د ورځې او شپې به مسح کوی۔

قَالَ المصنّف: وَلَوْ أَقَامَ مُسَافِرٌ بَعْدَ تَمَامِ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ

اوکه سړي په سفر کې وتلی وو او بیا ئې د سفر نیت فسخ کړې او پرکور سو نو که ئې یوه ورځ او شپه د سفر په حال کې پر موزو مسح کړې وه۔

نَزَعَ وَ اِلَّا یُتِمُّ یَوْمًا وَّ لَیْلَةً

نومونړی دی وکاږی (اوښتی دی پریمینځی) اوکه ښځی یو شبانه ورځ په سفر کی نه وی پوره کړی نوهغه دی پسی پوره کړی۔ او بیادی مونړی وکاږی۔

حاصل د کلام داچه هرسړی چه په یوکار اخته سی نچه هغه حکم شرعی لری بیا په بل کار اخته سی چه هغه هم حکم شرعی لری۔ نو د غه اول کار چه د کا پریښود ئ حکم شرعی ښځی هم وهرسی کا تر سو بلکه د نوی کار حکم شرعی به کوی۔ یعنی سفر او اقامت دوه کاره دی چه د سفر د کار حکم شرعی مسح د مونړو د شبانه ورځ ده۔ او د اقامت د کار حکم شرعی مسح د مونړو یو شبانه ورځ ده۔ دریم قَالَ المصنّفُ!

وَصَحَّ عَلَی الْجُرْمُوْقِ وَالْجَوْرَبِ الْمُجَلَّدِ وَالْمُنَعَّلِ وَالثَّخِیْنِ

او صحیح کیږی مسح پر جرموق باندی او پر جرابو باندی چه څرمن پر پښو ول سوی وی۔ یا تلی د څرمنی وی کړل سوئ وی۔ او پر جرابو مضبوط باندی۔

پوهاسه! چه جرموق هغه لوی مونړه ده چه سی بیا پر کوچنی مونړه باندی اغوستله کیږی۔ یاد دی یخ د سبب او یاد خټو او چکړ د جهته۔

فائده! که ښځی جرموق یوازی په پښو وکه نو مسح بالاتفاق پوره وا ده۔ اوکه ښځی پر خف سی بیا په پښو کړی وکه بیا امام شافعیؒ مسح پوره وانه بولی ولی چه د خف مسح بدل وکه د غسل څخه د پښو نو کله پر جرموق مسح روا سی نو بدل لره به بدل پیدا سی۔ او د دی په شریعت کی مثل نسته۔ او مونږ لره هغه حدیث د ابن عمرؓ دلیل دئ چه دَی وائی چه ما ولیدل چه علیه الصلوٰة والسلام مسح وکړه پر جرموقینو باندی۔ وَلَا یعارض الحدیث الصحیح بالدلیل العقلی الذی اورده الشافعیؒ۔ ونقول ایضًا الجرموق فوق الخف تبعٌ للخف فیجوز المسح علیه فلا یکون للبدل بدلٌ۔

مسئله! که سړی مونړه په پښو کړه او بیا ښځی او دس مات سو نو پر مونړه ښځی

مسحه وکړه نو که ئې وړ وسته تر دې جرموق په پښو کړه بیا مسحه نه ده پر وړاندې پر دغه جرموق باندې. درې تخ. مس.

او دغه ړ نګه مسح ړ وا ده پر جرابه چه مجلده وي یعنې لاندې باندې ئې پوست پر آوړ کړې وي. ط

او دغه ړ نګه مسح ړ وا ده پر منعله جرابه باندې. یعنې چه صرف د لاندې د خوا ئې څرمن وړ کړې وي. در

او دغه ړ نګه مسح ړ وا ده پر پنډه جرابه چه تړل نه غواړي او سفر یوازې پکښې کیدا ئې سي. لکه د کراستي څخه چه ئې جرابه جوړه کړې وي. او که سفر نه پکښې کیدې نو مسح نه ده پر ړ وا وهو الصحیح.

فائده: په اوسنۍ زمانه کې چه کشاک والا جوابي ړ واږه دي که څه هم تړل نه غواړي په سبب د کشاکو لیکن مسحه نه ده پر ړ وا که څه هم پنډه وي. لعدم امکان السفر فیه وحده. کما لا یخفی.

مسئله: پر غټو بوټو چه بجلکي پکښې پټې وي لکه د عسکرو بوټو نه مسحه پر ړ وا ده. در

قَالَ: لَا عَلَى عِمَامَةٍ وَقَلَنْسُوَةٍ وَبُرْقُعٍ وَقُفَّازَيْنِ۔

او نه ده ړ وا مسحه پر لنګوټه باندې او نه پر خولۍ او نه پر بغړه د ښځې او نه پر دستکلو باندې

ولی چه مسحه د موزو په نص او حدیث سره خلاف القیاس ثابته ده لدفع الحرج فی نزعه عند کل وضوء. نو نه قیاسیږي پر مسحه د موزو د دغه مذکورو شیانو. لعدم الاشتراك فی العلة وهی الحرج لانه لا حرج فی نزع هذه الاشیاء. در فهم

قَالَ: وَالْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ وَخِرْقَةِ الْقُرْحَةِ وَنَحْوِ ذَالِكَ كَالْغُسْلِ

او مسح کول پر پټې باندې او پر هغه توکرچه پر تپ ئې تړلې وي او یا په مثل د دې (لکه پر دانه چه ئې تو کر تړلې وي. په مثال دې پولودي (خبرې) د مبتدأ چه والمسح ومعطوفاتها دي

جبیره هغه تراشلی لرګی بولي چه ماتې سوې هډوکي په هغوی کې تړي او تړ ونکي ئې شکسته بند بولي. دلیل د دغو تو مسح د ړ وا والی دا دی چه حضرت علي رضي الله عنه وائي چه

نه مادلاس یوبند مات سو نونه که امرکړم رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې سره چه مسحه پرکړه. دغه که څه هم جبیره وه لیکن دنوره مذکوره شیانو حکم په دلالة النص سره هغې معلومیږي چه علتِ مشترکه ئې ضرورت اودفع حرج ده. مس. فت. در.

قَالَ: فَلَا يَتَوَقَّتُ وَيُجْمَعُ مَعَ الْغَسْلِ

پس تعیین دمودې پکښې نشته لکه په پریولوکې (هذا تفریع علی الجملة السابقة) اوجمع کیږي دغه مسحې سره د پریولو (یعنې دجبیرې ماسوا اندام دې پریولې اوپرجبیره دې مسحه وکړي. چنانچه دلاس یوځای مات وي اوسکنده کړې ئې وي)

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَيَجُوزُ وَإِنْ شَدَّهَا بِلَا وُضُوءٍ

اومصنف وایي که دغه مسحه کوئ څه هم تړلی وي داجبیره وغیره دبې اودسیا په حالت کې.

قَالَ: وَيَمْسَحُ عَلَى كُلِّ الْعِصَابَةِ سَوَاءٌ كَانَ تَحْتَهَا جُرْحٌ أَوْ لَا

اومسح به کوي پرټولې پټې باندې که لاندې ترې پټې زخم وي اوکه نه وي.

عرض دادئ چه مسح د پټې یوازې پر هغه محصوره ندره چه لاندې به ئې تپ وي بلکه پر ټوله پټه به مسحه کوي. اوابن زیاد رحمه الله چه پر بعضې د پټې که مسحه وکړي هم روادئ وعلیه الفتوی. م.

فائده: که داسې پټه وه چه سړي پخپله خلاصولای اوبیاپئ پخپله ترلای سوای اودغه خلاصید و تپ نه تاوان نه راوه نو به پټه خلاصوي او شاوخوا به ئې وهي نه مینځي اوپرخودې تپ دې مسحه وکړي. اوکه ئې خلاصولو تاوان وهي نه کاوه لکه د شکسته بند پټه اویاپئ یوازې نه سوای خلاصولای اویاپئ یوازې نه سوای ترلای اودکومک څوک ئې هم نه وي بیادې نو پر ټوله پټه مسح وکړي. مس. در. ف.

دهغوئ ولې چه یوسړي پرځای د دهغه د وجې داکښې پلستې موښلولې

وونو ئې اودس یا غسل کاوی او د پلستر ایسته کولو بدن ته تاوان نه
کاوی که نو هغه پلستر دی جلا کړي او هغه ځای دی پر یمینځئ بیا که
دا د وونودی بل پلستر پر واچوی ولی چه د پلستر قیمت چندانی شی نه
دی او که سړی د بل پلستر مالی طاقت نه درلودئ نو دی مسحه پر وکړي
وهذا عزین ماخوذ من کتب القوم - در

قَالَ: فَإِنْ سَقَطَتْ عَنْ بُرْءٍ بَطَلَ وَإِلَّا لَا

او که چیرې جلا سوه جبیره وغیرها د سببه د جوړې الی د مات ځای نو مسح ئې باطله سوه
(او هغه ځای به مینځئ) او که مات ځای نه د وجوړ او جبیره جلا سوه نو مسح نه ماتیږي
حتی که پر ولمانځه ولاړ وه د جبیره ولویده که عن برءٍ نو هغه ځای به پر یمینځئ
او لمونځ به د سره راپیل کړي - دلیل دادئ چه عذر مجوز د مسح نه زائل سو

قَالَ: وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ فِي مَسْحِ الْخُفِّ وَالرَّأْسِ

او حاجت نه لري ماسح د نیت ته په مسح کې د مونځ او د سر -
ولی چه مسح د خف او د سر د واړه کا جزء د اوداسه دی - او او د س نه مونځ
په نن د نیت ته ضرورت نه لري نو جزء د هغه ئې هم نه لري :

بَابُ الْحَیْض

دا باب دئ په بیان کی د احکامو د حیض

پوکاسه: چه د بنځو طبقه د اوله څخه تر ننه نه ماني پوهې بلکه تر قیامته په دې مرض د حیض مبتلا دی۔ نو پرد وئ لازمه ده چه احکام د حیض او د نفاس په ښه توګه زده کړه چونکه بیان د حال د حیض بنځې د ملا په مخکې په واضح ډول په سبب د حیا نه سی کولای۔ نو نه مادې وینې دغه شرحه د کنز بلکه شرحه د شرح الوقایه او شرحه د قدوری او شرحه د نور الایضاح (چه په دې جلدونو کې چاپ ده) په عملی احکامو کې۔ او شرحه د نور ظلمه او شرحه د ابوالمنتهی او شرحه د نکاح قدوری چه د اتولې په پښتو سلیس ژباړه دی نو د پښتنو خوندو د پاره چه پښتو خط ویلای سی کوم نې استاذان د تولو دینونو نه دی۔ نو باید دوئ دغه نومورې کتابونه ترمطالعه لاندې وینسی۔ ان شاء الله بیا به دوئ ته د ملا یا نور پوهه پښتنې ښځې پاته نه سی۔ و الله الهادی الی صراط مستقیم۔ علیه توکلت والیه انیب۔

پوکاسه: چه مصنف په عنوان کې د باب صرف لفظ د حیض وایه اوسې دا دې چه په دې باب کې د نفاس ذکر هم مصنف کړئ دی۔ دا دې جهته چه حیض اکثر دئ وقوعاً چې یا ذکر د نفاس تبعاً دئ۔

فائده: د حیض لفظ مذکر او مؤنث سماعی دواړه کاملین ی لیکن تذکیر ئې ډیر ښه دئ۔ فافهم۔

ښځانه فائده: په حیض کې د فقهاؤ اختلاف دئ بعضې ئې لکه مصنف دانجاسو څخه بولی نو تعریف ئې هغه دئ لکه مصنف چه کړئ دی۔ او څوک ئې داحداث څخه بولی نو هغه علماء تعریف د حیض داسې کوی "حیض مانعیة شرعیة بسبب الدم عما اشترط فیه الطهارة کالصلوة وعن الصوم ودخول المسجد والوطی" پوکاسه: چه حیض ته نفاس هم وائی کما جاء فی الحدیث حیث قال علیه الصلوة والسلام

لعائشۃ رض اَنُفِسْتِ آه۔ او طمث بالثاء فی هم بولی و قد جاء فی الحدیث ایضاً
پوکاسه! چه حیض په لغت کی بهیدونه وائی او په شرع کی کما قال المصنف:

هُوَ دَمٌ يَنْفُضُهُ رَحِمُ امْرَأَةٍ

حیض وینی دی چه رحم یا بسی فی رحم دبنځی (رحم یا پیس وان هغه کخوښه ده په
بدن کی دبنځی چه نطفه په هغه کی قرار بیسی نو عیال ځنی پیدا کیږی)

نو په دې قید سی که دپنځی وینه د تیو وینه د دُبرې د مواسیر و وینه ځنی
و وتله حکه چه هغه ته حیض نه ویل کیږی۔ او دغه رنګه د نابالغی نجلی د
دفې وینه ته هم حیض نه ویل کیږی۔

سَلِيمَةٌ عَنْ دَاءٍ وَصِغَرٍ

چه سالمه وی د رحم د ځخه (یعنی د ولادت (په دې سره فی نفاس خارج کړی چه
هغه د رحم لری) او د کوچنیوالی ځخه (چه تر نهو کاله په کم عمر کی نجلی وینه ووینځی)

وَأَقَلُّهُ ثَلٰثَةُ أَيَّامٍ وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ

کمه موده د حیض دری ورځی ده او زیاته موده فی لسو ورځو ده۔
نو که وینه تر دری ورځی کمه وه او یا تر لسو ورځو بالا وه هغه ته استحاضة
وائی یعنی مرض۔ ولهذا قال المصنف:

وَمَا نَقَصَ أَوْ زَادَ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ

او هغه وینه چه کمی سی تر دری ورځی او یا زیاتی سی تر لسو ورځو نو هغه مرض دی۔

پوکاسه! چه قید د صغیر که مستدرک دی ولی صغیرة په قید د امرئة و وتله چه
امرئة بالغی بنځی ته وائی۔ بلکه عینی وائی چه د صغیرة وینه په لفظ د رحم و وتله
ولی د هغی وینه د رحم ځخه نه ده بلکه د اد نه خم ځخه ده
پوکاسه: چه امام شافعی او امام احمد وائی چه اقله موده د حیض یوه ورځ

او یوه شپه دی والتفصیل فی الکتب المطولة مع دلائل المذاهب۔

او اکثره مودګ چه لمنځ وهی تر اکمل سوبې دی دامام اعظمؒ اخیر قول دی او په اول کی امام اعظمؒ اکثره مودګ د حیض پنځلسمی ورځی بلل۔ لکه چه مذهب د امام شافعیؒ او د امام مالکؒ دی۔ والدلائل والجوابات فی فتح ومس وغیرها

قَالَ المصنفؒ: وَمَا سِوَى الْبَيَاضِ الْخَالِصِ حَيْضٌ

اوماسوی د خالص سپینوالی بوځ حیض دی (که وینی وی او که سی یا شړی او په وی)

پوه سه! چه رنګونه دوینو شپږ دی الحمرة والسواد والصفرة والخضرة والكدرة والتربية یعنی لکه خاورهی۔ نو دا ټوله رنګونه حیض دی الا البیاض

قَالَ: يَمْنَعُ صَلٰوةً وَصَوْمًا وَتَقْضِيهِمَا دُوْنَهَا

منع کوی حیض لمونځ او روژه (که نفلی وی او که فرضی) او قضاء یې روژی حائضه د روژو نه دلمانځه۔

دلیل دا ئی چه اصلی دلیل د قضاء د روژې نه دلمانځه هغه اوښ دحدیث دی د عائشیؓ چه بخاری شریف او نورو کتابونو کی روایت کړی دی "کنا نؤمر بقضاء الصوم دون الصلوة" یعنی موږ بنځی امر کیدو د علیه الصلوة والسلام د خواخځه په قضاء د روژی نه دلمانځه۔ او حکمت الهی په دې کی دا دی چه لمونځونه په شبانه روز کی پنځه واړه مکرر کیږی او ورځنی حیض هم ډیری وی نو په قضاء او ورو کی حرج کلی دی او روژه په کال کی یوه میاشت ده نو په هغه میاشت کی چه بنځی ته حیض ورسی په اکثره مودګ کی چه لس ورځی دی د روژې د قضاء راولو حرج نشته او اکثره مودګ ډیره نادره کیږی نو په کمه مودګ کی خو په طریق اولی حرج نشته۔

فائده: نفاس حکم د حیض لری ولهذا چه زمانه یې ډیره ده۔

فائده: قضاء راول د روژې واجب علی التراخی ده۔ یعنی هر وخت چه قضاء راوړی صحیح ده۔ وعلی هذا اکثر الفقهاء وعلیه الفتوی۔ او ابی بکر

سا ذی" وائی چه بالقوه واجب دی - یعنی څرنګه چه سنځه دحیض وسوسته وخت پیدا کړی نو دسوځ پې قضاء به سا وسی -

قَالَ المصنفؒ: وَدُخُولُ مَسْجِدٍ وَالطَّوَافِ وَقِرْبَانِ

او دغه سا ځکه حیض منع کوی داخلیدل دمسجد نه او منع کوی طواف او نزدیکت دمیړه

مَاتَحْتَ الْإِزَارِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

ودې نه چه لاندی تر لنډۍ یا پوتاکه وی او دغه سا ځکه منع کوی ویل د قرآن مطلقا (او امام طحاوی" وائی چه تر آیة کم پرې وانه لری)

بنهانه فائده: دخول دمسجد عام دی کې پرې وجه د قوله وی اوکه صرف د تیریدو دپاره وی او امام شافعی" وائی چه پرې وجه دعبور وادی"

پوښتنه: اوسوسته ترذکره منع د دخول دمسجد څه ضرورت و وذکر نه منع د طواف ولی چه طواف خو په مسجد کی د بیت الحرام وی - واجاب عنه العینی" چه منع دطواف ئې دپاره د دفع د توهم وکړه چه حائض د عرفات د وقوف څخه ممنوع نه ده اوسی ده دې د وقوف العرفة د قوی اسکا نو څخه دحج دی نو به طواف وحائضی ته په طریق الاولی سا وی - اوّ یا به څوک توهم کوی چه دخول دمسجد به په وخت کی د ضرورت سا وی - لان الضرورات یبیح المحظورات

پوکسه: چه امام محمد" وائی چه میړه دی صرف د فرج څخه دحائضی پوهیږی - لانه موضع الاذی والنجاسة - نو مباشرت دکنا تو وغیره کولو نه سا وادی - نو مصنف" حکم ماتحت الازار وایه چه د قول څخه د امام محمد" ئې احتراز وکړ - وما قال المصنف" مذهب الشیخین" وعلیه الفتوی - مس - در -

فائده: حائضه د جنابت د لمانځه څخه او د سجدې تلاوت او سجده شکر څخه هم ممنوع ده -

پوکسه: چه دحائضی منع خاص په مسجد معهود پورې ده اوکه دې پوکه خونه په کور کی د مسجد په نامه د عبادت ډاډه تاکلی وه نو هغه د دخول څخه ممنوع نه ده

تفریع: هغه سړی چې پر بدن یا کالو ئې نجاست وی لکه حائضه نو مسجد ته په ننوتو نه ورځی۔ دمقام په مناسبت کې څوک پسکې په مسجد کې واچوی نو بعضی فقهاء وائی چې پروا نه لری۔ لیکن اصح دا ده چې که وپسکې اچولو ته مجبور سو نو باندی دی وځی پسکې دی واچوی او مسجد ته دی بیا ته راسی

مسئله: که چاته په مسجد کې شیطان باندی وځکې که نو دستی دی د مرګ دپاره که تیمم ووهی او په غسل پسی دی ولاړ سی که نه بیا دی ئې او که بیا ئې نو دی د تیمم سره په مسجد کې کښینی لیکن لمونځ یا قراءة القرآن دی په دغه تیمامه نه کوی۔ کذا فی الخزانة والفتح۔

قَالَ المصنف: وَمَسُّهُ إِلَّا بِغِلَافٍ وَمَنَعَ الْحَدَثُ

او حیض منع کوی مسه د قرآن مګر سره د پوښنه (چې هغه د قرآن څخه جلا وی) او

الْمَسُّ وَمَنَعَهُمَا الْجَنَابَةُ وَالنِّفَاسُ

منع کوی کوچنی بی اودسی مسه د قرآن نه فقط (یعنی تلاوت د قرآن په یاد کولای سی) او منع کوی قرائة د قرآن اومس د قرآن جنابة او نفاس۔

قال الله تعالیٰ: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، ای القرآن۔ فیجب لمس القرآن الطهارة من الحدث الاصغر والاکبر۔

مسئله: نه دی ورته د محدث او جنب ته ګیدل د قرآن په لمسولو نې۔ لانه تبع لپه۔ لیکن دپاره د حفظ د قرآن یا د نه ورته کولو د قرآن وکوچنیانو ته که څه هم محدث وی پروا نه لری۔ للضرورة۔

مسئله: جنب او حائضه نه یارت ته د قبر ورته تلای سی او د خوراک او څښلو د مخه دی خوله پر یمینځی او بیا دی شروع په وکړی او د دغه ترهغه مکروه کا دی۔ فتح ولمس ورته

قَالَ: وَتَوَطَّأُ بَعْدَ غُسْلٍ بِتَصَرُّمٍ لِأَكْثَرَهُ وَلِأَقَلِّهِ لَا

او وطی کې نه حائضه بیله غسله د حیض په نزد د قطع د حیض پر اکثره مدت چې

لمنځ وړځی دی۔ او پس اقله مودې چې وینه قطع سوې بیا ئې وظی بیله غسل ورادی
پوکه سړی چې لاهم په لاکثره والا قله کې دپاره کې دبعد دی۔ یعنی پس له
اکثری مودې او پس له اقلی مودې۔ کما فی قوله تعه "اقم الصلوة لدلوك
الشمس" ای بعد دلوك الشمس۔ یعنی وړستنه ترنږ والدلمن۔ و قوله
علیه السلام صوموا لرؤیة الهلال ای بعد رؤیته۔

قَالَ: حَتّٰی تَغْتَسِلَ اَوْ یَمْضِیَ عَلَیْهَا اَدْنٰی وَقْتُ الصَّلٰوةِ

ترڅو چې غسل وکړي یا دتیمې یوې باندې ادنی وخت دلمانځه۔

یعنی چې وینه قطع سوه پرادنی مودې دحیض یعنی تر لسو ورځو دمخه
نو وظی دی نه وړسره کوی تر هغو چې دا غسل کوی او یا پر تیمې ادنی
وخت دلمانځه۔ چې دا غسل پکښې وکړی او یوه تحریمه قدر وخت نور تیمې
والمسئ فی ذالك انه لاحیض بعد عشرة ایام شرعا فمی طاهرة حکما وان جرت
دمها لان الدم بعدها استحاضة ویجوز وطئ المستحاضة۔ او که انقطاع تر لسو
ورځو کمه وه پس احتمال لری چې حیض دی به وقفه کړې وی او بیرته به وینه
جاری سی۔ او چې غسل ئې وکړئ نو دپاکوالی خوائ محکمه سوه نو وظی روا
دی۔ او یا ئې غسل نه وی کړئ لیکن وخت دغسل او دتحریمې پر تیمې نوهم
ئې وظی روا دی۔ ولی چې دا دغه لمانځه قضا پردې باندې سته نو وظی ئې په
طریق اولی باندې روا دی

قَالَ: وَالطُّهْرُ الْمُتَخَلِّلُ بَیْنَ الدَّمَیْنِ فِیْ

او پاکی دښځې دوینو څخه چې په مابین کې واقع سی دوه وینو (که دحیض وی او که دنفاس)

مُدَّةِ الْحَیْضِ وَالنِّفَاسِ دَمٌ

چې دا طهر وی په مدة دحیض یا دنفاس۔ نو هغه طهر هم یا حیض یا نفاس دی۔ (یعنی
احکام دحیض او دنفاس پر هغه طهر باندې جاری کیږی)

درویشؒ وائی چه دا مذهب دی د شیخینوؒ - یعنی چه مطلقا طهر متخلل بین الدمین حیض او نفاس بولی چه په مُدة کی د حیض او نفاس وی - او امام محمدؒ وائی که طهر متخلل په حیض تر دریو ورځو کم وی خو فاصل نه سی کیدای - یعنی ایام د طهر هم حیض دی - که دغه ورځی د طهر تر دوارو د میاشتو کم وی او که ډیر په مثل وی او پر نه یات وی - او که ورځی د طهر دریو ورځو پورته وی نو که دغه ورځی د طهر تر دوارو د میاشتو څه د مخه تر طهر وی او وروسته وی کمی وی او یا ډیر مثل وی خو بیا هم فاصل نه بلل کیږی بلکه پوله حیض دی حکماً او که ورځی د طهر تر دوارو ورځو د میاشتو بالاوی بیا فاصل کیږی یعنی ورځی د طهر په حیض کی نه حسابیږی

صورت د حیض : یوه بنځی یوه ورځ وینی ولیدلی بیا اته ورځی پاکه وه او بیا ئی وینی یوه ورځ ولیدلی بیا ئی وینه قطع سوه نو په نن د شیخینوؒ پوله ورځی حیض دی - یعنی د دغه بنځی حیض اس ورځی سو - او د امام محمدؒ په نزد هیڅ حیض نسته -

صورت د نفاس : یوه بنځی وروسته تر ولادت یوه ورځ وینی ولیدلی او اته دیرش ورځی پاکه وه او بیا ئی یوه ورځ وینی ولیدلی نو د امام اعظمؒ په نزد پوله څلویښت ورځی نفاس دی - وعند محمدؒ و ابی یوسفؒ نفاس د دغه بنځی یوه اوله ورځ ده -

حاصل دا دی چه ابو یوسفؒ په حیض کی د امام اعظمؒ سره موافق دی او په نفاس کی د امام محمدؒ ملګری دی - لیکن ملا مسکینؒ او فتح وائی چه فتوی پر قول د امام محمدؒ ده -

لیکن درویشؒ وائی چه د متن د کتنې خبره چه د امام اعظمؒ د مذهب سره برابره ده د اعتبار وړ ده - او د طهر متخلل مسئله په شی وخو کی دیره پیچلی ده چه د دیرو خلکو فهم نه پرسیږی وفیما ذکرناه کفایة -

واللہ اعلم بالصواب -

قَالَ: وَاَقَلُّ مُدَّةِ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَا حَدَّ

او کمه موده د پاکۍ پنځلس ورځې دی او اندازه نشته

لِاَكْثَرِهِ اِلَّا عِنْدَ نَصْبِ الْعَادَةِ فِيْ زَمَانِ الْاِسْتِمْرَارِ

زیاتی موډې ته د پاکۍ مګر په نزد د عادت په زمانه کې د جاري پاته کیدو دوینو

یعنی کمه موده د طهر چه په مابین کې د دو وحیضو واقع کیږی پنځلس ورځې دی. اوپه دې باب کې حدیث د ابی سعید الخدری موجود دی، قال علیه السلام واقل مابین الحیضتین خمسة عشر یومًا".

اوهیڅ اندازه نشته اکثری موډې لره د پاکۍ. ولی چه د بنځو په طبیعتو کې اختلاف دی بعضی بنځې یو کال پاکۍ څرخی بعضی دوه کاله. وهکذا بلکه بعضی بنځې تر حیض ورسته بیا تولې عمر پاکۍ څرخی نو به هم لمونځ کوی اوهم به ورڅه نیسی. وهکذا سائر احکام الطهر.

وقوله الا عند نصب العادة آه استثناء دهغه قول څخه د مصنف دی چه ولا حد لاکثره آه معنا ئی داده چه مګر حد اکثری موډې لره د طهر سته په نزد د فرضو الی د عادة د طهر تا چه عدة د بنځې اونور احکام په معلوم سی. نوپه نزد د عامو فقهاؤ طهر تر دد غسی بنځې تقدیر سته دپاره د عدې وغیرها. نوپکوکه سه چه دلته درې مسئلې دی.

اولمه مسئله: داده چه یوه بنځه د بلوغ سی سره مستمرة الدم سوه نو د دغې بنځې حیض لسل ورځې دی اوطهر ئې شل ورځې دی.

دوهمه مسئله: داده چه بنځې لره عادة په حیض اوطهر کې وو هرڅه چه وو. بیا په اخیر کې مستمرة الدم وچرخیده. د دې بنځې حیض اوطهر وچل پخوانی عادة ته ورګرځی.

اودریمه مسئله: د ضالة ده چه متحیرة ئې هم بولی. هغه داسی بنځه ده چه دې خو عادت په طهر اوحیض کې درلودی لیکن ورسته چه وینه ئې

همیشه سوه دده څخه څنل عادة د طهر او حیض هیر سونې دا ښځه دی غوږ او فکر وکړی چه دده پر هر عدد د حیض او طهر کمان غالب سونې په هغه حساب سره دی طهر او حیض تیر وی۔ یعنی هغه احکام د حیض چه تیر سوه او د طهر دا هم نکه لمونځ وروڼه وغیره ما کول یا نه کول دده پر غالب کمان بناء دی۔ او که پس له تحرۍ څخه دا ښځه په دریاب کی د شك وه نو هغه تفصیل اوښه دده ئ او شی وی دی مطالعه سی۔

قَالَ المصنف: وَدَمُ الْاِسْتِحَاضَةِ كَدَمِ عَافِ دَائِمٍ

او وینی د مرض د ښځې په شل دهغه وینو دی چه د پنډی څخه هیشه جاری وی

لَا يَمْنَعُ صَوْمًا وَّصَلٰوةً وَّوَطْيًا

دغه وینی نه منع کوی روڼه که فرضی وی او که نفلی۔ او دغه رنګه نه منع کوی لمونځ مطلقا او جماع د میړه۔

قال المصنف: وَلَوْزَادَ الدَّمُ عَلٰى اَكْثَرِ الْحَيْضِ

او که چیری زیاتی سوې وینی د ښځې تر اکثره مودې د حیض

وَالنِّفَاسِ فَمَازَادَ عَلٰى عَادَتِهَا اِسْتِحَاضَةٌ

او د نفاس نو هغه وینی چه تر عادة د دده بالا سوې هغه استحاضه دی۔

یعنی د ښځې عادت په حیض او نفاس کی د پخوا څخه د رسلو دی۔ نو پر دی لازمه ده چه د هغو ورځو چه تر عادت بالا وی د لمونځو او روڼو قضاء راوړی۔

مسئله: او که وینی تر عادت بالا سوې لیکن اکثره مودې د حیض یا د نفاس قطع سوې نو بټوله ورځې حیض یا نفاس دی۔ ولی چه عادت ښځو بدلیږی۔

قَالَ: وَلَوْ مُبْتَدَئَةً فَحَيْضُهَا عَشَرَةٌ وَنِفَاسُهَا أَرْبَعُونَ

اوکه بنځه په ابتداء کی د حالت د بلوغ یا په ابتداء کی د حالت د ولادت دغسی سوه یعنی وینه ئی تر اکثره مودکه د حیض او نفاس نه یا ته سوه نو حیض د دې لس ورځی دی او نفاس ئی څلویښت ورځی دی (ولی چه اکثره مودکه خو متعینه دکه و فی الاقل احتمالات کما لا یخفی).

قال المصنف: وَتَتَوَضَّأُ الْمُسْتَحَاضَةُ وَمَنْ بِهِ سَلَسُ

او اودس به تازه کوی مستحاضه بنځه او هغه څوک چه بولی ئی ایله وی

الْبَوْلِ أَوِ اسْتِطْلَاقِ الْبَطْنِ أَوِ انْفِلَاتِ الرِّيحِ أَوْ

او یائی د ښی عمل جاری وی. او یا څنی وزی باد (یعنی پسکی) او یا ئی توپنه

بِرُعَافٍ دَائِمٍ أَوْ جُرْحٍ لَا يَرْقَأُ لِوَقْتِ كُلِّ

وینه جاری وی هیشه او یا تپی وی چه تپ ئی وینه نه دریږی. دیاره د وخت

فَرْضٍ وَيُصَلُّونَ بِهِ فَرْضًا وَنَفْلًا

د هر لمانځه فرضی او په دغه اودس دی دغه وخت کی دوی هم فرض کوی او هم نفل.

مسئله: استنجاء پر مستحاضه او پر استطلاق البطن والا باندی او دغه رنګه پر سلسل البول والا باندی نشته لعدم الفائدة. بخلاف غیرهما من انفلات الریح والرعاف الدائم الخ که هغو بولی یا څنډکی کړی وی یا استنجاء پر واجبه دکه.

فائده: زموږ په نزد اودس دیاره د وقت د فرضی لمانځه دی. نو قبل الوقت هم روا دی لبقاء الضرورة.

او د امام الشافعیؒ په نزد هر فرضی لمانځه دپاره اودس د دغو معذورانو

لازم دی۔ مثلاً که دوی په یوه وخت کی قضا نماڅونه اوګرځی او نوی جلا اودس به تازه کوی۔ اوبه نزد د امام مالک رح د نفلی لمانځه دپاره هم اودس کول واجب دی۔

قَالَ المصنف رح: وَيَبْطُلُ بِخُرُوْجِهٖ فَقَطْ

اوبا طلیږی اودس د دوی په خروج د وخت د لمانځه (لدفع الضرورت بعد) نه په دخول د وخت (چه قبل الوقت اودس تازه کړی۔ لبقاء الضرورت بعد)

وَهٰذَا اِذَا لَمْ يَمْضِ عَلَيْهِمْ وَقْتُ فَرْضٍ

او داحکم د معذور دی او خلکو هلته دی که چیری نه تیر ښی په دوی وخت د فرض

اِلَّا وَذٰلِكَ الْحَدَثُ يُوْجَدُ فِيْهِ

لمانځه مکرر دغه حدث بی اودسیا به موجود یدی په هغه وخت کی۔

قَالَ: وَالنِّفَاسُ دَمٌ يَعْقُبُ الْوَلَدَ وَدَمُ الْحَامِلِ اِسْتِحَاضَةٌ

اونفاس هغه وینه ده چه د ځیال تر پیدا کیدو وروسته بښځی تر وسی۔ او د حاملی بښځی وینه چه پیدا سی هغه استحاضه دی (یعنی ناجوړی ده په رحم کی)

مسئله: که د ولد اکثری حصې سره تلو وروسته وینه پیدا سوه د هغه وخت څخه نفاس شروع دی۔

مسئله: که د ځیال په سن کی د بښځی اندام اندام سوی وو او وروسته وینه پسی پیدا سوه هغه هم نفاس دی۔

مسئله: که د ولادت وروسته بښځی تر هیڅ وینه نه سوه پیدا لکه چه شاذ او نادره د عنسی هم پیښیږی۔ نو دستی غسل پر واجب دی او داپاکه ده۔ لمونځ به کوی روژه به نیسی میړه که د جماع شوق وکړی کولای ښی سی۔ ط۔ در۔

پوه سړی! چه وینه د حاملې ښځې مطلقاً استحاضه ده او نه موږ مذهب دی او امام شافعیؒ وائی که دغه وینه د ښځې د پخوانی حیض پر وخت پیدا شوه نو حیض دی۔ او که د عادت ماسوی وخت باندی پیدا شوه هغه استحاضه دی۔ ودلائل الفریقین فی الفتح۔

قَالَ وَالسِّقْطُ إِنْ ظَهَرَ بَعْضُ خَلْقِهِ وَلَدٌ

او د ښځې د نقصان کړی عیال که بعضی اعضاء لکه لاس او پښه حتی نوک ویښته معلومیده نو هغه عیال دی (یعنی د ښځې وینه وروسته تر هغه نفاس دی)

په بدائع الصنائع کی وائی چه د اعضاؤ ښکاره والی پس له یوسل ویشت ورځو کیږی۔ ولی چه څلویښت ورځی په رحم کی نطفه وی او څلویښت ورځی علقه وی او څلویښت ورځی ټوټه د غوښو وی۔ قَالَ المصنفؒ:

وَلَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ وَأَكْثَرُهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا وَالزَّائِدُ اسْتِحَاضَةٌ

او اندازه کښته کمی موده ې نه لرله د نفاس۔ اولویه موده د څلویښت ورځی ده۔ او تر څلویښت چه پالاسی هغه مرض دی۔

او امام شافعیؒ وائی چه اکثره موده د شپیته ورځی ده۔ او امام مالکؒ وائی چه اکثره موده د اویا ورځی ده۔ قَالَ المصنفؒ:

وَنِفَاسُ التَّوْأَمَيْنِ مِنَ الْأَوَّلِ

او نفاس دهغی ښځې چه غټ کولیان ساوی د اول څخه حسابیږی۔

پوه سړی! چه توامین هغه دوه عیاله دی چه په یوه ځل کی وی یعنی په مابین کی د دوو ساعتو څخه زیات میاشتی کم وخت وی او د اهم زموږ مذهب دی او امام محمدؒ او زفرؒ وائی چه نفاس د اخیر څخه دی والیه ذهب الشافعیؒ ایضاً۔ والدلائل فی الکتب المبسوطة:

بَابُ الْاَنْجَاسِ

دا باب ثابت دئ په بیان کی د احکامو د نجاستو

پوکا سه! چه نجاست دوه قسمه دئ یو نجاست حکمی دئ لکه بې اودسیا یا جنابت۔ او بل نجاست حقیقی دئ لکه بولی او چندکی وغیره۔ تردی اوسه خو مصنف بیان د نجاست حکمی اود هغه څخه د ځان د پاکولو طریقه و بنودله چه اودس دئ یا غسل یا تیمم دئ۔ اوس بیان د نجاست حقیقی کوی۔ اود هغه د لیرې کولو د بدن یا جامې څخه۔

پوکا سه! چه نجاست حکمی تر نجاست حقیقی سخت دئ ولی چه لږ څې عفو نه دئ که سړی کوچنی پسکی واچوی هم ښې عفو نه شته بلکه اودس به تازه کوی۔ او نجاست قدر معفو لږی لکه چه بیان به ښې راسی ان شاء الله تعم۔

فائده! په بعضو عبارتو کی د فقهی دکتابو د اسی عبارت راغلئ دئ "باب تطهیر الانجاس" د اعبارت خو پر ظاهر نه دئ صحیح۔ ولی چه بولی مثلاً خونه پاکیږی۔ بلکه بدن یا جامه په پرې بولو څخه د بولو څخه پاکیږی۔ نو مراد د هغه عبارت څخه دا دئ "باب تطهیر البدن او الثوب من الانجاس" او دې ته د نحو په کتابو کی اضافة د پاره کا د ادنی ملابسته وائی۔ او په بعضو کتابو کی د اسی عبارت واقع دئ "باب ازالة الانجاس" د اعبارت دې نږدې دئ۔ ولی چه ازالة تر تطهیر عامه ده۔ حتی که یو سړی هغه ځائ د جامې څخه پرې کړئ باقی جامه خوښې پاکه وه نو ازاله پیدا سوه۔ او تطهیر نشته۔ ولی چه تطهیر خو مطهر غواړی چه او به دی مثلاً هغه خو دې سړی نه کړ استعمال۔

قَالَ الْمُصَنِّفُ: يُطَهِّرُ الْبَدَنُ وَ الثَّوْبُ بِالْمَاءِ

او پاکیږی بدن او جامه په او بو سره (یعنی ماء مطلق لقوله تعم وانزلنا من السماء ماءً طهوراً)

وَبِمَائِعٍ مُزِيْلٍ كَالْخَلِّ وَمَاءِ الْوَرْدِ لَا الدُّهْنِ

او یا په بل بهید ونکی شی سره لکه سرکه او عرق کلاب۔ اونه پاکیږی په غوړو سره

درویش وائی چه دغه رنګه نه پاکیږی په دوبناسی او په غسل سره او غیرهما۔ ولی چه دغه شیان مزیل د نجاست نه دی۔

پوښتنه! چه فتح المعین پر مصنف داسوال کړی دی چه د ثوب او بدن په څائی کی چه ئی متنجس ویلی وائی یته په وائی۔ ولی چه دالفظ عام دی تولو مردار وشیانو نوته حتی ماکولات لکه غنم وحتی د بنځی ئی د غواغولاغ وغیرهما

والجواب: ان نجاسة البدن والثوب لماکان اکثر مایقع۔ نو دی سبب تخصیص دذکر دوی دوو ئی وکړی۔ ولهذا زاد طوغیرهما من النجاسة۔

مسئله! که د سړی دیوځائی د قمیص یا پر توګ وغیرهما مردار سوی وو لکن د سړی څخه لږه هیر وو نو یوځائی ئی پریولی بیله فکر وهلو نو جامه ئی پاکه سوه علی المختار۔

مسئله! که سړی په لمانځه کی پر یوځائی د جامی نجاست ولیدی او وخت ئی نه وو معلومیدی چه دا نجاست کله رسیدلی دی۔ نو دامام اعظم په نزد مختار داده چه نجاست دی پر یمینځی او دغه لموغ د دی دسره اوکړی خو

وَالْخُفُّ بِالدَّلْكِ بِنَجِسٍ ذِيْ جِرْمٍ وَإِلَّا يَغْسِلُ

اوهونډه او وغیره که نجاست چوته پاکیږی په مسنو ولوسره په محکه پوړی چه مردار وی په نجس سره چه جرم اوصوبت والا وی لکه خوشائی وغندګی وغیره۔ او که ذی جرم نه وو لکه بولی بیابه ئی مینځی۔

پوښتنه! چه نجس ذی جرم چه وچ وی خو په اتفاق سره په دلك سره پاکیږی او که لوند وو نو په نزد د طرفینو په دلك نه پاکیږی بلکه پریوللی غواړی۔ او امام ابو یوسف وائی چه لوند نجس ذی جرمه هم په دلك سره پاکیږی۔ وفی الفتح وعلیه الفتوی۔ لکن په شرط دی چه اثر ئی لکه رنګ او بوی پاته نه سی الا ان

یشق زوال اثره۔

دغه ویش والی چه هغه حدیث چه په باره کی وارد دی جرمه نجس د مونږ
څخه ساغلی دی عام دی۔ یعنی په وچ سر کې معتبر نه دی ولهذا افتی
العلماء رح بمذهب ابی یوسف رح۔

قَالَ المصنف: وَ بِمَنِيٍّ يَابِسٍ بِالْفَرْكِ وَ إِلَّا يُغْسَلُ

اوکه جامه مرد اره کړه وکه په منی وچه سره نو پاکیږی په کی ولوسی که (په نوکانو
یا په لرګی یعنی تر څخه یوړی چه دسری دنرا لیدو یقین راځی) اوکه وچه نه وه نو پریوللو کیږی

مسئله: بقاء د اثر د منی تاوان نه لری۔ ف اوکه چیری وچه نه وه بلکه لنده
وه بیا به د پاکیدو د پاره جامه پریوللو کیږی۔

پوه اسه: چه په منی کی څو صحیح روایت د امام اعظم رح دادی چه منی که
پر بدن وی اوکه پر جامه وی غلیظه وی اوکه رقیقه وی چه وچه سی په فرک
سره پاکیږی اوپه بل روایت کی د امام اعظم رح د اسی ساغلی دی چه پر بدن
که منی وه که وچه وی اوکه لنده وی پریوللو ئی ضروری دی۔ او امام محمد
وائی که منی غلیظه وه او وچه سوه په فرک سره پاکیږی اوکه رقیقه وه نو
که لنده وه اوکه وچه وه بیا پریوللو غواړی۔ او امام شافعی رح وائی چه منی
پاکه ده لکه کې رنګ لقوله علیه الصلوٰة والسلام "فاغسلیه ان کان رطبا وافرکیه
ان کان یابسا" رواه العینی۔ ودلیل الشافعی رح مع جوابه فی الزیلعی و الفتح فطالع
هناك۔ هداك الله۔

قَالَ المصنف: وَ نَحْوُ السَّيْفِ بِالْمَسْحِ

اومثل د توری (یعنی هر بنوی شی چه وی لکه هنداره چاره وغیره چه مرد اره
سی پاکیږی) په مسح سره (په محکه پوړی یا په وړیو پوړی او یا د خیښی کیږی
په مسح سره که لنده وی اوکه وچه وی ذی جرمه وی اوکه نه وی۔ په صحیح روایت کی)

قَالَ: وَالْاَرْضُ بِالْيُبْسِ وَذِهَابِ الْاَثَرِ لِلصَّلٰوةِ لَا لِلتَّيَمُّمِ

او محکه پاکیزی که مودار ځای وچید وسی (یعنی که په لمن وی او که په سایه ط لقوله علیه السلام «زکوة الارض یبسها») لیکن چه اثر د نجاست ئی هم ولاړ سی (چه بوی او رنګ د ئی) اماد لمانځه د پاره که پاکیزی نه د تیمم د پاره (لقوله تعه «فتیمموا صعیدًا طیبًا» یعنی طاهرًا - او امام شافعیؒ او امام زفرؒ وائی چه محکه که مودار که سی بیله پویولو نه پاکیزی)

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَعُفِيَ قَدْرُ الدِّرْهَمِ كَعَرْضِ الْكَفِّ

او عفوه کړه سوئی د ئی قدر یعنی مقدار د یوه درهم لکه پسوه د یوه وړ غوی (یعنی اعتبار مساحة لره د ئی نه وزن لره)

مِنْ نَجَسٍ مُغَلَّظٍ كَالدَّمِ وَالْخَمْرِ وَخُرْءِ

د هغه نجسه څخه چه نجاست ئی سخت وی لکه وینه (چه بهید ونکی وی نه جامد) وینه لکه اینه ولی چه هغه پاکه ده - لیکن وینه د غیږ د شهید) او لکه شراب او چندګی

الدَّجَاجَةِ وَبَوْلِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَالرَّوْثِ وَالْخِثْيِ

د جرګې او بول د هغه حیوان چه غوښی ئی نه خوړل کیږی (لکه خرچنګال یوکو وغیره) او لکه خوشانئ او خرشنه -

فائده: مصنفؒ د نجاست غلیظة او مخففه تعریف و نه کړئ صرف مثالونه ئی د د ولې وذکر کړه - د د ې سبب چه په تعریف د د و اړو کی اختلاف د ئی په مابین کی د امام اعظمؒ او د یاړ انوه او د هر یوه پر تعریف باندی سوال هم واړه دی - چنانچه امام اعظمؒ وائی چه نجس مغلظ هغه د ئی چه نجاست ئی په نص سره ثابت وی او د هغه معارض بل نص نه وی او مخفف بخلافه - پر د ې تعریف د اسوال واړه دی چه پسخوړه د څوره باید چه نجس

مخفف وائی ولی چه دوه نصه متعارض یکښی را اغلی دی - په یوه حدیث کی را اغلی دی چه یوه اصحابی د علیه الصلوة والسلام څخه پوښتنه وکړه چه زه دخره غوښی وخورم نو علیه السلام جواب ورکړی چه "کُلْ مِن سَمِینِ مَالِكَ" او په بل حدیث کی را اغلی دی چه یوه غنی اکی اصحابو د خره غوښی باندی کړی وی. نو علیه الصلوة والسلام ورته وویله "اکفُوا القِدر" چه کړئ خپلی دغه کټوی. وهذا القدر مختصر من حدیث طویل - رواه البخاری وغیره - اوس ددی چه پسخور ده دخره په نزد د امام اعظم پاکه ده یعنی مخفف نجسه هم نه ده -

او یا ران وائی چه نجس مغلظ هغه دئ چه نجاست ئی متفق علیه وی او د اجتهاد لار پکښی بنده وی. او مخفف بخلافه - ویرد علی هذا التعریف چه مَنی نجس مغلظ ده په نزد دیارانو هم لکه د امام اعظم چه وائی نو پر مقتضی د دغه تعریف باید منی نجس مخفف وائی - ولی چه نجاست ئی متفق علیه نه دی امام شافعی ئی پاك بولی - نو چونکه د نجس مغلظ او مخفف فرق کول او دهریوه تعریف جلا کول اوکه سوال پرواړید یدی دهغه جواب ورکول ویر لوئی تفصیل غواړی - او دمتنوکتابونو پراختیار ده ددی سببه مصنف صرف په مثال راوړه وسره اکتفاء وکړه - والله اعلم بالصواب

قَالَ: وَمَا دُوْنَ رُبُعِ الثَّوْبِ مِنْ مُخَفَّفٍ

او دغه رنګه عفوه دی کم تر څلورمی د جامی د نجس مخفف څخه -

پوهاسه! چه جامی د خلکو مختلف دی د پنجابیانو یو کوچنی قمیص وی اوبل پر توك وی یالنك وی - او د پښتنو غټ غټ قمیصان وی او لوئی لوئی پر توکان او غټی لنګوټی وی وهکذا - نو آوس پوښتنه داده چه تر څلورمی کم د کومی جامی مراد ده؟ د حضرت امام ابو یوسف څخه روایت دئ چه یوه لویشت په اوږه ده او یوه لویشت په پسار ده جامه مراد ده چه تر ربع د دغه مقدار کم وی نو عفوه دئ - وهذا روایة شاذة -

او بعضی فقهاء رح وائی چه مراد د جامې څخه اد نی مایجوز فیه الصلوة۔ چه هغه د نوځخه بیا تر نکنو پورې لنګ دئ۔ لیکن اصح داد ئ چه لمن علیحده جامه او تر خزې علیحده جامه دکه اوستونې علیحده جامه دکه۔ وهکذا هره تاؤ دپرتاکه جلا جلا جامه دکه۔

قَالَ: كَبَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَالْفَرَسِ وَخُرْءِ

لکه بولی دهغه شی چه غوښې ئې خوړل کیږی۔ اولکه بولی دآس اولکه

طَيْرٍ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَدَمُ السَّمَكِ

چندکې د هغو مرغانو چه غوښې ئې نه خوړل کیږی۔ او وینه د ماهی

وَلُعَابُ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ وَبَوْلُ إِنْتَضَمَ كَرْءُ وُسِ الْأَبْرِ

اوناړې د غاتر اود خرکه۔ او هغه بولی چه پاشل سوی وی په شان دستنو دسی

یعنی بولی دهغه شی چه غوښې ئې خوړل کیږی لکه پسه، غوی وغیره چه په نزد دامام اعظم رح نجس مخفف دئ۔ ولی چه احادیث متعارضې دی په حل او په حرمت کی دد ې بولو۔ لآنه ورد فی الحدیث "استنزهوا من البول" دد ې حدیث څخه ئې حرمت معلومیږی ولی چه لفظ د بولو عام دئ۔ او په بل حدیث کی راغلی دی چه عرینیو ته چه د استسقاء ناجوړی وه پیښه سوه نو علیه الصلوة والسلام وفرمایل چه تاسی د اوښانو بولی اوشیدې چښئ۔ والحدیث بطوله مذکور فی البخاری وغیره۔ دد ی حدیث څخه ئې حل معلومیږی۔ ولی چه د اوښی اود بل ماکول اللحم فرق شته۔

اوبل بولی دآس دی۔ ولی چه په نزد دامام اعظم رح آس هم دماکول اللحم د قسم څخه دئ اوخوړل ئې مکروه دئ په سبب د ترک چه آله دجهاد دئ اوبل چندکې د هغه مرغه چه غوښې ئې نه خوړل کیږی نجس خفیف دئ۔ لکه تپوس بابنه وغیره لیکن د اخفیف په نزد دامام اعظم رح او ابو یوسف رح دئ۔

چه دوئ ئې خفیفه اوامام محمدؒ ئې نجس غلیظه بولی - اودد ې تفصیل په نورو
عتیو کتابونو کی موجود دئ -

پوکه سه! چه دماکول اللحم مرغه لکه کوتره چوغکه وغیرهاو چندکی
پاکه دکه بالاتفاق -

اوبل وینه دماهی دکه - پوکه سه چه په عبارت کی د مصنفؒ قلق دئ ولی چه
وینه دماهی په نزد دامام اعظمؒ او امام ابویوسفؒ پاکه دکه اومصنفؒ په حساب
کی د نجس خفیفه سره اوښی وجه د پاکه ئې دا دکه چه دماهی وینه حقیقةً وینه نه دکه
ولی چه د مَوی شی په اوبو کی ژوند نه سی کولای نو دا صرف سی اوبه دی
جواب دادئ چه دم السمك عطف دئ پر قدر الدرهم او تر عفوی لاندی دئ
نو حاصل ئې دا سو چه "وعفی دم السمك" او یا دا چه مصنفؒ شاید مذهب
دامام محمدؒ مختار کړئ وی چه هغه ئې نجس خفیفه بولی -

اودغه ر نکه نجس خفیفه دی نا ری دغا تراود خو که په سبب د د ې چه دا
مشکوك فیه دی نو پاك شی نه په مودا ر ینې او مودا ر شی نه په پاکیزې
او امام ابویوسفؒ ئې نجس مخفف بولی - وفی الوجه الاول نظر لان المشکوکیة
لا تقتضی خفة النجاسة والا یعتبر فیه ربع الثوب مع انه لیس کذالك الا ان یکون
مبنیا علی مذهب ابویوسفؒ -

اوبل هغه بولی دی چه پر جامه باندی وپاشل سی لکه سره نه دستنو ولی
چه دهغه څخه احتراز مشکل دئ -

پوکه سه! چه لفظ "وبول" خوحتماً پر "قدر الدرهم" عطف دئ او تر عفی
لاندی دئ ولی چه دغه بول ر شاش خو پاك دی الّا فی صورة عند ابی یوسفؒ
چه اش د بولو پر جامه معلومیږی نو لابدّ من غسله لکن حینئذٍ یکون نجاسة
غلیظة عنده - و بالجملة عبارة المصنفؒ ههنا لا یخلو عن تعجل - الّا ان یقال کان فی
النسخ القدیمة قبل قوله ودم السمك آه "وعفی" فالتقدیر وعُفِی دم السمك الی آخره
ورأیت فی شرح العینیؒ هکذا "وعفی دم السمك آه" لکن لم یکن علی عفی علامة
المتن - و الله اعلم بالصواب - درویش -

قَالَ المصنفؒ! وَالنَّجَسُ الْمَرْئِيُّ يُطَهَّرُ بِزَوَالِ

اوهغه مردار ی چه بنکاره عین ی پاکیږی په لیږی کیدو

عَيْنِهِ إِلَّا مَا يَشُقُّ زَوَالُهُ

د ذات د هغی سره مګر نه هغه چه مشکل وی لیږی کیدل د هغه۔

نجس مرئی هغه دی چه په ستر ګو معلومیږی پس له وچیدو څخه۔ نود جامې پاکوالی د هغه څخه په زوال سره د عین او د ذات د هغه کیږی۔ او عینی و فتح د الفظ هم ویلی دی تر عین وروسته چه «اثر» یعنی رنګ یا بوی۔ او داوروسته استثناء چه «الا ما یشق زواله» مګر نه که سخت و وزوال د هغه نجس۔ راجح دا ده و نجسته په اعتبار دا ټولګه طحطاوی چه وائی۔ فالاولی الذی یشق زواله بان یحتاج فی ازالته الی شئ غیر الماء کالصابون والاشنان فانه معفو عنه و ان کان کثیرا۔

پوکاسه! چه اسناد او نسبت د پاکه و نجس ته مجازی دی ولی چه نجس خونه پاکیږی۔ البته جامه حقیقی پاکیږی۔ نجس مرئی لکه د انسان ګندګی خوشانی وغیره او مبنی ذالک علی ان الحرج مدفوع فی الدین۔ قَالَ المصنفؒ!

وَغَيْرُهُ بِالْغَسْلِ ثَلَاثًا وَالْعَصْرُ كُلَّ مَرَّةٍ

او غیر مرئی نجس چه پس له وچیدو نه معلومیږی لکه بولی او مردار ی او به پاکیږی په دری واره پر یولو سره او پر هر واره په نښتیځلو سره۔

مطلب دا چه نجس مرئی چونکه پر ظاهر د جامې دی او په اعماقو کی د جامې نه دی تللی نو که په یوه واره پر یولو سره او نښتیځلو سره زائل سی جامه پاکه ده۔ او نجاست غیر مرئی چونکه په جامه کی حلول کړی دی نو حکمه د پاره د اخراج د هغه د اعماقو څخه د جامې د دری واره پر یولل او دری سره واره نښتیځل غواړی۔ او امام شافعیؒ وائی چه یو واره دی پی مینځی۔

قَالَ المصنف: وَ بِتَثْلِيثِ الْجِمَارِ فِيمَا لَا يَنْعَصِرُ

اوپاکین ی په درو واړو پریولو سره هغه شی چه نه سنبتیځل کیږی (لکه کمبله غالی وغیره چه موداړه کا سی) قَالَ المصنف!

وَسُنَّ الْاِسْتِنْجَاءُ بِنَحْوِ حَجَرٍ مُنَقٍّ وَمَا سُنَّ فِيهِ عَدَدٌ

اوسنت کښل سوی دی کا استنجاء په مثل سره د ډبری چه پاکونکی وی د نجاست (لکه لوښه، ډوډۍ تکی وغیره داسی شی چه نه ائلونکی د نجاست وی یعنی که ډبره نه وی نکه چیښه په هغی استنجاء نه دکړه واړی اوسنت نه دی په نخو کی د استنجاء په ډبره سره عدد د ډبرو چه دری به وی (ولی چه مقصود پاکی دکه)

پوکړه: چه که د چا چند کی کلکړه وکا چه د ډبری تر خولې واوړه تله نولاندی ایله سوکا په دی وخت کی استنجاء سنت دکه۔ اوکه ئی چند کی نرمه وکړه چه د ډبری خوله په کم اندازه د درهم په لرلې وکا نو استنجاء واجب دکه۔ اوکه ئی بالا تر قدر د درهم په لرلې وکا نو استنجاء فرض دکه۔ کذا قیل۔ وقیل سنة مؤکدة مطلقا فتح

قَالَ المصنف: وَغَسْلُهُ بِالْمَاءِ أَحَبُّ

اوپریولل د استنجاء دځای په اوبو سره ډیر ښه کار دی۔

یعنی که ئی بیله کثفه د عوهت امکان وی اوکه ئی بیله کثفه د عوهت استنجاء نه سوای کولای بیا حرامه دکا اوسړی په دی کار فاسق بللی کیږی۔ اوپه حدیث کی راغلی دی چه دا قول د خدای ﷻ چه فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا په اهل قباء کی نازل سو نو علیه الصلوة والسلام د دوئ څخه پوښتنه وکړه چه ستاسو تطهر څه شی دی چه خدای پاک ستاسو مدحه کړې ده په سبب د هغه؟ دوئ وړته وویل چه موږ اولا استنجاء په ډبرو وهو اوبیا ئی په اوبو وهو۔

قَالَ : وَيَجِبُ اِنْ جَاوَزَ النَّجَسُ الْمَخْرَجَ

او واجب دے استنجاء په اوبو سره که نجس تیر سوے وے تر مخرج۔
لان المسح بالحجر غیر مزیل النجاسة۔ او د ډبرې په خوله کې چه استعمال د
ډبرې کافی وے هغه خلاف القیاس وے فلا یقاس علیه غیره۔ نو قَالَ!

وَيُعْتَبَرُ الْقَدْرُ الْمَانِعُ وَرَاءَ مَوْضِعِ الْاِسْتِنْجَاءِ

او معتبر دے قدر مانع ماسوای د هغه ځایه خځه د استنجاء (چه د ډبرې خوله ده)

لَا بِعَظْمٍ وَرَوْثٍ وَطَعَامٍ وَيَمِينٍ اِلَّا بِعُذْرٍ

او نه دے وهی استنجاء په هډوکی سره (لانه زاد الجن کما جاء فی الحدیث)
او د غړ نگه دے استنجاء نه وهی په خوشائی (ولی چه هغه پخپله نجس دے)
او د غړ نگه دے استنجاء نه وهی په ډوډی سره (ولی چه دا اسراف دے۔ امیان خو
ئی کفن یولی) او د غړ نگه دے استنجاء نه وهی په ښی لاس سره (للنهی
عنه) مګر که ئی چپه لاس معذور وے وبیا ښه وادے:

دیوه لیکونکی د سوال جواب

پوهاسی! چه یوه پوهه لیکوال زما خخه د مکتوب په ذریعه پوښتنه
کړې وه چه ته سره د شغل د درس او سره د کلا ن سالنه دا دومره
حاشیې او تصنیفونه کوې ایا پر تا باندی دماغی ملال یا جسمانی کسل
او یا پر کوتو او لاسودی څه تکلیف نه راځی؟ نو درته ویش وهغه ته
په جواب کی داځو بیتونه نوشته کړه سه

د عشق مقام خودئ بی حده عالی ÷ وهر مطلب ته څوک په عشق رسیږی
زما په زړه کی دښنود فی عشق دی ÷ حکه قلم می پر صفحو چلیږی

زما تول عمر په دې کار کې تیرسو ؛ یې وکړې وما ته یو معلومیږي
سر کا د درس او تدریس تصنیف ؛ هم برابر او همیشه کې کیږي
دا د خدای فضل مهربانی دکه وړکه ؛ چه په دې کار می ملال پرې نه کا نه تیریږي
خلک حیران دی ودې کار څه زما ؛ قلم د عشق می پر کاغذ چلیږي
دنیا طلبه ته په غوږ کې وایی ؛ چه د دنیا په طلب نه مړیږي
دا د دې عشق کامیابه کړې دی دوئ ؛ چه په هیڅ وخت ترې دنیا نه تیریږي
د "منهومانِ لا یشبعَانِ" حدیث ؛ همیشه ستا سو ترغوږ وتیریږي

ع عبید الله لکه پتې همیشه
د دې بنودنې پر دیوه کړیږي

د وایې وائی چه دا یو څو بیتونه په دول د جُمل معترضه و و د کاتب وړوکه په جواب کې تعریف سوی دی۔ خو اوس به بیرته ان شآء الله تعالیٰ خپل اصلی مطلب ته چه شرحه د کنز الدقائق ده رجوع وکړم۔ ومِنَ الله التوفیق۔

کِتَابُ الصَّلٰوۃِ

کتاب ثابت دی په بیان کې د احکامو د لمانځه (چه اصلی مقصود عبادت دی)

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَقْتُ الْفَجْرِ مِنَ الصُّبْحِ الصَّادِقِ إِلٰى طُلُوْعِ الشَّمْسِ

وخت د سحار د لمانځه د وخته څخه د صبح صادق دی بیا د لمر د اختو پورې۔

پوهاسه! چه صبح صادق هغه سپین والی دی چه په کنارو کې د اسمان د مشرق په طرف کې چه په افق کې د اسمان وغوړیږی۔ یعنی افق ټوله ډاوه ښکاره کړی۔ او په مقابل کې د هغه صبح کاذب دی چه په اسمان کې لوړ لوړ ته سی لیکن کنارو کې د اسمان هنوډ تاریکه وی اولږ کږی بعد هغه سپینوالی هم وړک سی او تاریکه سی۔ نو د دې وجې اول کاذب اود وهم صادق بولی

فائده! مصنف شروع د وخت څخه د سحار د لمانځه وکړه د دې کبله چه د سحار د لمانځه د وخت په اول او آخر کې اختلاف نشته۔ بخلاف د نورو لمونځو کما سیأتی۔ او چه په حدیث کې د امامت د جبرئیل علیه السلام چه اصل د بیان د وخت د لمونځو دی اول شروع په لمانځه د ماپښین سوې ده۔ قَالَ الْمُصَنِّفُ!

وَالظُّهْرِ مِنَ الزَّوَالِ إِلٰى بُلُوْغِ ظِلِّ كُلِّ شَيْءٍ

او شروع د ماپښین د زوال څخه (چه لمر تر نصف النهار واوړی په بل عبارت چه لمر ترسره واوړی) بیا تر هغه

مِثْلَيْهِ سِوٰى فَيْءِ الزَّوَالِ

وخته پورې چه د هر شی سایه وړ سیږی دوچند ی ته د هغه شی ماسوی د هغه سایې څخه چه د زوال په وخت کې یا ته وه۔

پوهاسه! چه دا مذهب د امام اعظم دی۔ او امام ابو یوسف او امام محمد چه په پښتو کې ئې یاران بولی وائی چه آخیږ د وقت د ماپښین د لمانځه تر هغه وخته

پورې دې چه سایه د هرشی یوه مثل ته د شی وه سیږی ماسوی د سایې څخه د زوال. او دا هم یوه روایت دی د امام اعظم رح وهو قول زفر و الشافعی رح.

بسنهانه فائده

پوکه سره! چه په حرمینو شریفینو کی ټوله لمونځونه په اول وخت کی بو پای کیږی لما تقرر عند الشافعی رح وغیره ان الصلوة فی اول الوقت عزیمة و التاخیر رخصة نو دمازیګر لونځ هم تر یوکچندی وه وسته متصل کیږی نو امامان د حنیفیا نو د مذهب خصوصاً د پښتنو ملا امامان په دوا ره حرمینو کی د غه لونځ په جماعت نه کوی او وائی چه د غه لونځ قبل الوخت دی عند ابی حنیفة رح او عوام هم پر د غه باعثه کوی چه د مازیګر لونځ په د غه وخت کی اصلا نه دی روا. نو دوی د دې عظیم نعمت څخه چه په جماعت لونځ دی د لکو مسلمانانو په اشتراک محرومه او بې نصیبه پاته دی او دا د دوی لویه غلطی ده.

دریمه ویش دا منی چه د امام اعظم رح مذهب هغه ماذکر فی المتن دی. نو د د غه وخت په لماغه کی که خروج عن المذهب بالکلیة وائی نو صحیح وه چه دوی د لمونځ په جماعت نه کولای. لیکن تا واوریده چه د غه یوه روایت د امام اعظم رح څخه دی او هم دیارانو مذهب دی نو څرنګه دوی ته روا ده چه د دې لوی خیر او نعمت او فضیلت څخه ځان محروم کوی. وهل هذا الا جهل عظیم. اوسره د دې چه په مستخلص او فتح کی وائی چه و الفتوی فی الحرمین وغیرهما من مساجد السجودی فی هذا الزمان علی قولهما.

دریمه ویش وائی چه د غه د تعصب خلاص انصاف دی. بلکه امام طحطاوی رح مطلقا دا سی وائی چه وقالا آخر وقت الظهر اذا صار ظل الشئ مثله وبه یفتی آه وهکذا فی بعض الکتب الاخر من کتب الفقه الحنیفی.

او د دریمه ویش فتوی هم پر د غه ده چه په حرمینو شریفینو کی د مازیګر لونځ دی په د غه لوی جماعت سره کوی. و الله اعلم بالصواب.

لیکن که سړی احتیاط کوی چه د مایښین اومانړ دیکړ لمونځونه می دوا ړه اتفاقاً صحیح سی نو په خپلو وطنو کی دی داسی کوی چه د مایښین لمونځ دی تر یوکچندی نه باسی تاچه اتفاقاً صحیح سی او بعد الوقت نه سی لکه مذهب دیاړانو چه دئ که ښی وړوسته تر یوکچندی وکړی. او د مانړ یکړ لمونځ دی تر یوکچندی وړوسته متصل نه کوی بلکه دوچندی وړوسته دی ښی کوی تاچه بیا د لمونځ هم اتفاقاً صحیح سی او قبل الوقت نه سی کما هو مذهب ابی حنیفة رح اذا صلی العصر قبیل یلوغ الظل مثلیه. لیکن اکثو ملایان داسی کاړ نه کوی. بلکه په صحراؤ کی د پښتنو د مانړ یکړ لمونځ په ټل کی ینوی انسانان په وخت کی د اصفراړ د لمر کوی چه په اتفاق د مذاهبو اړ بعد وقت مکروه دئ او هلته په عربستان او حرمینو شریفینو کی تر یوکچندی متصل لمونځ نه کوی ولی چه دوئ وائی چه د اقبل الوقت دئ که څه هم صرف په یوه روایت کی د امام اعظم رح د اقبل الوقت دئ.

قَالَ المصنف: وَالعَصرُ مِنهُ إِلَى الغُرُوبِ

او د مانړ یکړ د لمانځه وخت د مایښین د اخیرې وختونو وړوسته تر لویدو پورې د لمر دئ

نو اختلاف د امام اعظم رح او دیاړانو په اخیر وخت د مایښین او په اول وخت کی د مانړ یکړ موجود دئ. وفی روایة الحسن عن ابی حنیفة رح کی داسی ړاغلی دی چه وخت د مایښین د لمانځه تر یوکچندی پورې دی دئ او د مانړ یکړ د لمانځه وخت دوه چندی څخه داخلیږی. فبینهما وقت مهمل لا یصلی فیه الظهر ولا العصر کما قلنا سابقا ان الاحتیاط آکه. کما بین الفجر و الظهر. نو پرده ړ روایت اختلاف په دخول کی د وخت د مانړ یکړ دئ. او په خروج کی د وخت د مایښین اتفاق دئ. یعنی بُعَيْد بلوغ الظل الی مثل الشئ.

او حسن البصری رح وائی چه اخیر وخت د مانړ یکړ تر اصفراړ د لمر دئ. نو د صحراء لمونځونه د مانړ یکړ ټوله بعد الوقت دی.

قَالَ: وَالْمَغْرِبِ مِنْهُ إِلَى غُرُوبِ الشَّفَقِ وَهُوَ الْبَيَاضُ

اووخت دماښام دلمانځه د لمرلويد وخځه شروع کيږي بيا تر لويدو پورې د شفق او شفق هغه سپين والی دی چه په افق غربی کی وی۔

پوه سه! چه لمرچه ولويږی اول په کناره کی د اسمان سُرخی پيدا سی چه دې ته شفق احمر وائی لږ څرې وروسته کناره د آسمان سپينه سی اودی شفق ابيض وائی هغه ډير وخت باقی وی او بيا نو افق توره سی نو بياض مذهب دی د امام اعظمؒ۔ او يارانؒ وائی اود امام شافعیؒ هم يوه روايت دغسی دی چه اخير وخت د مغرب تر غروبه د شفق احمر دی قال الطحطاویؒ وبه يفتی۔ اود امام شافعیؒ اصل مذهب دا دی چه دماښام وخت هم دونه قدره دی چه سړی اودس تازه کړی او اذان وکړی او اقامت هم وکړی او پنځه رکعته لمونځ دره ی فرض اود وکه سنت په کښی وکړی نو بس

قَالَ المصنفؒ: وَالْعِشَاءِ وَالْوِتْرِ مِنْهُ إِلَى الصُّبْحِ

اووخت دماخستن د لمانځه اود وتر د غروب څخه د شفق دی تر فجر پورې (يعنی صادق)

وَلَا يُقَدَّمُ عَلَى الْعِشَاءِ لِلتَّرْتِيبِ

اونه دی دمخه کوی وتر د ماخستن تر لمانځه ولی چه په منځ د دوی کی ترتيب لازم دی۔ او امام شافعیؒ وائی چه وخت د ماخستن د لمانځه تر درېمی پورې د شپې دی۔

پوه سه! چه د عشاء اووتر وخت يو بلل مذهب دامام اعظمؒ دی او يارانؒ وائی چه اول وخت د وتر د پس د ماخستن د لمانځه دی۔ نود يارانؒ په نزد چه وتر د ماخستن د لمانځه څخه چه نه د مخه کيږی د دې سببه چه وخت د وتر هيڅ نه دی داخل سوی۔ او د امام اعظمؒ په نزد چه وخت د دواړو کې څه هم يو دی ليکن په سبب د لزوم د ترتيب بينها تقديم د وتر و ناړه وادی۔

قَالَ! وَمَنْ لَّمْ يَجِدْ وَقْتَهُمَا لَمْ يُجِبَا

اوکه چاته ددې پیدا وخت دماخستن اودوتر و نو دغه دوه لمونځونه پرېږدي نه دي واجب.

پوه سه! چه په بلغار یا کې په لنډو شپو کې د دوبي د مخه تر غروب د شفق سپیدي را چوي نو د ماخستن وخت په دغو شپو کې بیخي نشته - چونکه سبب د وجوب د لمانځه په تولو لمونځو کې وخت دی نو چه وخت نه وي وجوب د لمانځه هم نشته.

فائده! په فتاوای ظهیریه کې وائي چه اول استفتاء د دغې مسئلې د بلغار یا شمس الائمة الحلوانی ؒ ته را اغله نو هغه فتوی د ماخستن د لمونځو په باره کې وه کې چه هر څومره چه پاتې سوی وی قضاء به ئې را اوړی.

وروسته دا استفتاء په خوارزم کې شیخ کبیر سیف الدین بقالی ؒ ته پیش کړه سوه هغه حکم د عدم وجوب د دغو لمونځو پرد غوکسانو وړکړی وروسته جواب د خوارزمی ؒ وشمس الائمة الحلوانی ؒ ته ورسید ئ. نو د خوارزم ؒ ته یو نفر واستاوه چه د شیخ خوارزمی ؒ څخه د جمعې په عامه وړه پوښتنه وکړي چه کې یوسې د پنځو لمونځو څخه یو ساقط و بولی ایا کافر کیږي که څنګه. هغه نفر چه دا پوښتنه وکړه نو شیخ خوارزمی ؒ سره په خلاص سوچه د بلغار یا مسئله اصلی مطلب د سائل دکه. نو ئې سائل ته و ویل چه ته څه وائې په هغه سړي کې چه د هغه دوارکه لاسونه په څلکلو کې پرې وی اویا ئې پښې په بجلکو کې پرې وی نو د دغه سړي فرائض داوداسه څودی هغه وړته و ویل چه د سړي دی ولی چه د څلورم فرض محل نشته. نو شیخ خوارزمی ؒ وړته و ویل فکذالك الصلوٰة الخامسة - یعنی العشاء فی تلك اللیالی فی بلغار یا - نو څه وخت چه دا جواب و شیخ حلوانی ؒ ته ورسید نو دیر خوشحاله سو او د شیخ خوارزمی ؒ سره موافق سو - بس

قَالَ وَنُدِبَ تَاخِيرُ الْفَجْرِ وَظُهْرِ الصَّيْفِ

اومستحب دی خُنډ ول د سحار د لمانځه۔ اومستحب دی خُنډ ول د ماپسنین د لمانځه په دوبی کی (لقوله علیه السلام "ابردوا بالظهر فی الصیف آه")

یعنی د سحار لمونځ په لوله کال کی خُنډ ول مستحب دی مګر په مزدلفه کی چه د سحار لمونځ متصل د سپید و سره سنت دی۔ لقوله علیه الصلوة والسلام "اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر" یعنی تاسی په ړ ناکی د سحار لمونځ کوئی ولی چه داډیر بید ونکی دثواب دی۔ اوبل په اسفار کی تکثیر د جماعت دی۔ او بیده لته فراغی دکه فتح۔

پوه سه! چه اندازه د اسفار داده کچه سړی څلویښت آیاتونه په سنه ترتیل سره په دوارو رکعتو کی وائی او په اخیره ناسته کی ئی اودس مات سی اودی بیرته اودس تازه کړی او په څلویښتو آیاتو سره لمونځ اوکړی نو اولمو لانه وی سړ اختلی۔ کذا فی الطحطاوی

قَالَ وَالْعَصْرُ مَالَمْ تَتَغَيَّرِ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءُ اِلَى

اودمانه یکړ د لمانځه تاخیر هم مستحب دی ترهغو پوری چه لمر تغیر نه وی کړی (طحطاوی وائی چه تغیر د لمر داده چه ستړکی نه پرېږدی چه لمر ته وکتلی ځی اوخُنډ ول تر تغیره د لمر مکروه تحریمی دی)

ثُلُثُ اللَّيْلِ۔

اومستحب دی خُنډ ول د ماخستن د لمانځه تر دریمی پوری د شپی (د لمر لوید وخته)

اوتر ثلث بالا خُنډ ول مکروه دی لتقلیل الجماعة۔ او د امام شافعی په نزد تعجیل یعنی په اول کی د وخت ادا کول مستحب دی په تولو لمونځو کی۔ وقد جری علیه عمل الحرمین الشریفین۔ زادهما الله اکراما۔

د هغوی وائی چه په تعجیل کی د عشاء په حرمینو شریفینو کی ډیرلوی سهولت دی وحاجیانو مسافرانو ته۔ ولی چه اُطاقونه د بعضولیږی دی۔ او د وی هم د ماخستن تر

ترلمانځه وروسته خوړی ۔ قَالَ المصنّف ؛

وَالْوِتْرُ إِلَى اٰخِرِ اللَّيْلِ لِمَنْ يَثِقُ بِالْاِنْتِبَاهِ

اومستحب دی ځُنډول دوتړو تر آخیره پوهه دشپی (یعنی وروسته تر تهجد) هغه چالره چه ددې باوړ وی پوبیدارې کیدو باندی ۔

اوکه ئې پرځان اعتماد نه وو دویښید و نو وتر دی په اول کی دشپی کوی والمعتبر فی ذالك اغلب الرأی ۔ وقد ورد فی الحدیث النبوی "من خاف ان لایقوم من اٰخر اللیل فلیوتر من اول اللیل ثم لیرقد ۔ ومن وثق بقیام من آخر اللیل فلیوتر من آخره فان قرائة اللیل محضورة" یعنی که څوك ویریدی چه په اخیر کی دشپی به ویښ نه شم نو دی وتر کوی په اول کی دشپی بیادی ویده سی ۔ اوکه دچا اعتماد په ځان ویښید وسی د آخیر دشپی وو نو دی وتر په اخیر کی دشپی کوی ۔ ولی چه قرائت تد قرآن په اخیر کی دشپی ملکی حاضرین وی

مسئله ؛ کله چه اعتماد پرځان نه وو نو وتر ئې په اول کی دشپی وکړل لیکن اتفاقاً په اخیر کی دشپی ویښ سو د تهجد لمونځ ئې وکړی نو وتر ورسره یو ځای کیږی که نه غواړی ۔

مسئله ؛ د تهجد د لمانځه اندازه پرقدر د وخت دی د څلورو رکعتو څخه تر دیارلس یا پنځلسو رکعته پورې سی کا د وتر و ۔ کذا قال الفقهاء ۔

قَالَ ؛ وَتَعْجِيلُ ظُهْرِ الشِّتَاءِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا فِيهِ

اومستحب دی ژمی کول د ماپسنین د لمانځه په ژمی کی اود ماښام د لمانځه هم ۔ اوهغه

عَيْنُ يَوْمٍ غَيْمٍ وَيُؤَخَّرُ غَيْرُهُ فِيهِ

لمونځ دی هم وختی کوی چه د هغه د نامه په سی کی عین وی (یعنی عصر او عشاء په وړاندی کی داوړیځی ۔ اوځُنډوی دی هغه لمونځونه چه په نامه کی ئې عین نه وی په وروسته کی داوړیځی ۔ لکه فجر او ظهر او مغرب ۔ والدلائل لهذه المسائل هذه

اما تعجیل ظهر الشتاء فلقوله علیه السلام "اذا کان الشتاء عجّل" ای لصلوة الظهر

وآما المغرب فلکراهة تاخیرہ الامن عذر السفر و نحوہ۔ بل اختلف العلماء بتاخیرہ بتطویل القرائة هل هو مکروہ ام لا۔ والاصح عدم الکراهة۔ وآما تاخیرہ الی اشتباك النجوم فمکروہ اتفاقاً۔

وآما ندب تعجیل العصر یوم الغیم فلخوف وقوعه فی الوقت المکروہ وآما ندب تعجیل العشاء فی یوم الغیم فلانه یفضی التاخیر الی تقلیل الجماعة بسبب الخوف من المطر۔

وآما مندوبیة تاخیر الظهر و الفجر و المغرب فی یوم الغیم۔ دد ې سببه دی چه په ظهر کی خوف د اداء قبل الزوال ستہ۔ و آما فی الفجر فالتاخیر فیه سبب کثرة الجماعة۔ و آما التاخیر فی المغرب فلئلا یقع قبل الغروب۔

پلوه سه! چه حکم د اذان لمانځه په تاخیر او تعجیل کی یو دی۔ فتح۔

دا ویش وائی چه مبنی د دغو احکامو پر زمانه قدیم ده چه په هغه وخت کی هیڅ ساعت موجود نه وو۔ په اوسنی زمانه کی چه د هر سړی سره ساعت موجود دی بلکه د بنځو او کوچنیانو سره په بنارونو کی هم موجود دی نو که څه هم بعضی اعذار مذکوره د دفع کیږی کما لا یخفی۔ لیکن د فقهی شیخین احکامو ته تغیر ورکول نه دی روا فافهم۔ قال المصنف!

وَمُنِعَ عَنِ الصَّلٰوةِ وَسُجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَصَلٰوةِ الْجِنَازَةِ

او منع سوی دی (ای المکلف والنهی للتحریم) د لمانځه څخه (هر لمونځ چه وی که قضاوی اوکه اداء) او د سجدې د تلاوت څخه (لیکن چه تلاوت د قرآن او آیت د سجدې په صحیح وخت کی سوی وی) د لمانځه څخه د جنازې (چه جنازه په صحیح وخت کی حاضره سوې وی اوکه آیت د سجدې په دغه وختِ مکروه کی ویل سوی وی او یا جنازه په دغه وختِ مکروه کی حاضره سوې وی نو بیا سجده د تلاوت یا لمونځ د جنازې ممنوع نه ده۔ لیکن بیا هم اولی دا ده چه وختِ صحیح ته دی ځنډوی که عذر نه وو د جنازې په لمانځه کی۔

مسئله! عوام بلکه بعضی خواص ترلمانځه وروسته یو سجده کوی چه دوی

وړ ته سجدهٔ شکر وائی - په معراج کی وائی چه دغه سجده خواجه ګامکروه ده ولی چه دعوام و د احتیاط کښی ی چه دا یا واجب یا سنت ده - او که چیری دیو چا یو مسافر صحیح او سلامت د سفره راغلی او یا یو ناروی پرسه ی وسی نو دی پر سجده شکر ګرا لله پریږدی نو هغه مکروه نه ده لیکن دغه سجدهٔ شکر دی هم په اوقاتِ مکروهه کی نه کوی - و آما ما فی النهر یکره ان یسجد بعد الصلوٰة یعنی سجدة الشکر فی الوقت الذی یکره النفل فیه ولا یکره فی غیره فمخالف لما فی المعراج - قَالَ المصنفؒ:

عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَالْاِسْتِوَاءِ وَالْغُرُوْبِ اِلَّا عَصْرَ یَوْمِهٖ

په وخت کی د خلود لمر او په نزد د زید و د لمر پر سر او په وخت کی د لویدو د لمر - مکروه دی د مازیګر لمونځ د دغی ورځی -

یعنی په نزد د راختلود لمر تر هغو پورې چه یوه یا دوه نیزې نه وی راپوته سوی مسئله ۱ که سړی په ماښځه کی د سهار وو او لمر څرک و واهه نو هغه لمونځ ئی فاسد سو - او امام ابو یوسفؒ وائی چه لمونځ ئی نه دی فاسد لیکن صبر دی وکړی چه صحیح وخت ته وړ سیزی نو دی لمونځ پوره کړی لیکن لم یفتی بهذه الروایة احد من الفقهاء - کذا فی الفتح - وتفصیل هذه المسئلة فی کتب الفتاوی

او غه ګنګه لمونځ منع دی چه لمر پرسو د وړ یږی - یعنی چه په اصطلاح د علم الریاضی ئی نصف النهار بولی - لیکن دا بیخی لږ وخت دی په حدیث شریف کی راغلی دی چه آنحضرت صلی الله علیه وسلم یوه ورځ دجبرئیلؑ څخه پوښتنه وکړه چه هَلْ زَالَتِ الشمس - هغه په جواب کی وړ ته و ویل چه لَا - نَعَم - علیه السلام ودې جواب ته حیران سو - نو جبرئیلؑ وړ ته وویل چه څوم وخت چه تا سوال وکړی لمونځ وال نه و وکړی ما چه لا وړ ته و وایه نو لمونځ وال وکړی نو ځکه می متصل نَعَم پسی و وایه -

او غه لمونځ دی نه کوی په وخت د لویدو د لمر مګر نه د مازیګر لمونځ د دغی ورځی د ورځویش وائی چه دا استثناء ده د ماښځه څخه نزدې و غروب ته - یعنی د دغی ورځی

د مانښکن لمونځ مکروه نه دی۔ ولی چه هغه کس یوه نفل قدر لمونځ لاړ وی اودی شروع په وکړی او وړ وسته دستی لمونځ وکړی نو لمونځ ئی مکروه نه دی۔ ولی چه سبب د لمانځه خو وخت دی نو د غه لمونځ د مانښکن پرده ناقص لازم سو نوچه لمونځ وکړی وقتِ کامل د مابنام د لمانځه داخل سو۔ نو د غه لمونځ د د غه سړی ناقص لازم وو او د ه کامل اداء کړی۔ دا پروا نه لری۔ او د بلی وړځ قضا ئی د مانښکن په د غه وختِ مکروه کی ممنوع دی۔ ولی چه د هغه پر وخت د لمانځه وخت کامل وو په اعتبار د اکثر و اجزا ئی نو هغه کامل لازم وو نو په د غه وختِ ناقص کی ئی قضاء نه ده صحیح۔ کذا فی شرح الوقایة و نور الانوار و شروح کتب الاحادیث الشریفة۔ قَالَ المصنفؒ!

وَعَنِ التَّنَفُّلِ بَعْدَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ

او د غه رنګه سړی منع کړل سوی دی د نفل کولو څخه وړ وسته تر لمانځه د سهار او وړ وسته تر لمانځه د مانښکن۔

لقوله علیه الصلوة والسلام "لا صلوة بعد صلوة الفجر حتی تطلع الشمس ولا صلوة بعد صلوة العصر حتی تغرب الشمس" رواه البخاری ومسلم۔

او امام شافعیؒ وائی چه هغه نفل چه سبب لری لکه تحیة المسجد او یا د وکړکته پس له طواف څخه هغه په د غو وختونو کی هم روا دی۔ والحدیث حجة علیه۔

لَا عَنْ قَضَاءِ فَائِتَةٍ وَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَصَلٰوةِ الْجَنَازَةِ

او نه دی منع سړی په د غه دوو وختونو کی د قضاء لوړ څخه د قضاء لمانځه او د غه رنګه منع نه دی د سجدهٔ تلاوة څخه او نه دی منع د لمانځه څخه د جنازې په د غه دوو وختونو کی۔

وَبَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ بِأَكْثَرَ مِنْ سُنَّةِ الْفَجْرِ

او د غه رنګه منع دی سړی پس د اختلو څخه د سپیدو د نفلو څخه بالاتر

سنتو د سحار چه دوه رکعته دی۔

لانه قال علیه الصلوة والسلام لیبلغ شاهدکم غائبکم الا لا صلوة بعد الصبح الا رکعتین، یعنی ودی رسوی حاضر ستاسی وغائب ته ستاسی چه خبر اوسئ چه هیڅ لمونځ نشته د نفلو د قسمه او روسته تر سپید ومکروه دوه رکعته (د سحار سنت)

قَالَ المصنفؒ: وَقَبْلَ الْمَغْرِبِ وَوَقْتِ الْخُطْبَةِ

اودغه رنګه ممنوع دی د نفلو څخه د مخه د مابنام ترلمانځه اوپه وخت کی د خطبې

پوکاسه! چه نفل کول د مابنام ترلمانځه د مخه په حدیث کی د بخاری شریف وغیره خوثابت دی۔ لیکن موږ دعوی د نسخې د هغه کوو لِمَاجَاءَ فی حدیث آخر "بین کل اذانین (ای الاذان والاقامة) صلوة الا المغرب" اود خطبې په وخت کی که خطبه د جمعې وی اوکه د اختر وی اوکه د استسقاء وی مطلقاً نفل مکروه دی که څه هم سنت وی اوکه خطبه اوریدل اوکه نه۔ اوری۔ فتح۔

او امام شافعیؒ وائی که په وخت کی د خطبې یوسړی مسجد ته داخل سونو تحیة المسجد دی وکړی۔ اود غه رنګه امام شافعیؒ د مخه د مابنام ترلمانځه پس تر غروب د لمر دوه رکعته نفل سنت بولی۔ قَالَ المصنفؒ!

وَعَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ فِيْ وَقْتٍ وَاحِدٍ

اود غه رنګه سړی ممنوع دی د جمع کولو څخه د دو د لمونځو په یو وخت کی

بِعُذْرٍ اِلَّا فِيْ مُزْدَلِفَةٍ وَعَرَفَاتٍ

د جهتې څخه د عذر (لکه سفر باران وغیرهما) ماسوی د مزدلفې څخه چه د مابنام او د ماخستن لمونځ سره جمع کیږی په جمع تاخیر سره) اوماسوی د عرفات څخه چه د مابنین اود ماښکر لمونځونه سره جمع کیږی په جمع تقدیم سره)

امام شافعیؒ وائی چه په عذر کی یعنی په سفر وغیره کی جمع د مابنین اوماښکر

اود مابنام و دماخستن ړوا دی۔

یوه مسئله: چه جمع دلمونځود وی قسمه دی یوه جمع حقیقی بولی لکه دمانیګر اود ماپښین لمونځ چه د ماپښین په وخت کی په عرفات کی کیږی۔ اویاد مابنام اوماخستن لمونځونه چه په مزدلفه کی جمع کیږی دغسی جمع موږ حنیفیان ړوا نه بولو بلیه دغه دوه ځایه کښ څه هم عذر وی۔

اوبله جمع صوری ده یعنی ظاهراً جمع هغه دا سی چه د ماپښین لمونځ وخت اخیر وخت ته هغه چه اداء کړی نو یوڅوک چه د مانیګر وخت داخل سی نو د مانیګر لمونځ په اول وخت کی وکړی دا جمع صوری ځکه په سبب د عذر د سفر یا باران وغیره ړوا بولو اوبلیه عذر نه مکروه دی۔ نو په حدیث شریف کی چه ړا غلی دی چه علیه الصلوٰة والسلام جمع وکړه په مابین کی د ماپښین اومانیګر اود غه ړ نګه جمع وکړه په مابین کی د مابنام اوماخستن په سفر کی د تبوک۔ موږ دهغه تاویل په جمع صوری سره کوو۔ لمآ روی عن ابن مسعود رض والذی لا الٰه غیره ما صلی علیه الصلوٰة والسلام صلوة قطّ الا لوقتها الا صلوتین جمع بین الظهر والعصر بعرفة وبین المغرب والعشاء بجمع ای المزدلفة۔ قسم په هغه خدای دی چه غیر د ده څخه بل خدای نشته چه علیه الصلوٰة والسلام نه دی کړی هیڅ لمونځ هیڅکله بلیه خپله وخته الا صلوتین الحدیث ؛

بَابُ الْاَذَانِ

باب ثابت دئ په بیان کی د احکامو د اذان

پوهه! چه اذان په لغت کی مطلق اعلان ته وائی او په شرع کی اعلان دی پر وخت مخصوص باندی چه هرڅوك په پوهیږی.

فائده! اذان په زمانه کی د علیه الصلوة والسلام او په خلافت کی د سیدنا ابوبکر الصدیق رض او په خلافت کی د عمر فاروق رض یوځله اذان وو چه په حضور کی د خطیب به کیدئ په وخت کی د جمعی. سبب دا وو چه مسلمانان لږ وو او مشاغل هم لږ وو او شوق د جمعی د لمانځه دیر وو نو اعلان صرف د پاره د اعلام د حاضرینو کیدئ ولی چه حضرات صحابهٔ کرام رض به ټوله حاضر وو بلکه ټوله مسلمانان د هغه وخت الّا ماشذّ وندر. څه وخت چه خلافت د عثمان رضی الله تعالی عنه سو او خلك دیر سوه او مشاغل د خلکو هم دیر سوه او شوق فی الجمله کم سو نو په اذان بین یدی الخطیب غالب خلك نه خبریدل. نو عثمان رض په مشوره د اصحابو رض موجوده وئ اول اذان یې زیاء باندی چه لوړ ځائ وو زیات کړئ. ولم ینکره احدٌ الی یومنا ولا الی یوم القیامة ان شاء الله تعالی فکان الاذان الاول ثابتا بالاجماع.

فائده! اول سړی چه منارې کی دپاره د اذان جوړ کړه مسلمة بن مخلف الصحابی رض وو چه امیر د مصر وو د طرف د معاویة رضی الله تعالی عنه.

مناجات! خدای جلّ شانك ته په چټل فضل و کرم سره په ملکوت السمٰوات والارض کی اعلام دفتح او نصرت پر ټوله نړۍ د مسلمانانو وکړي او د احالت زوال د مسلمانانو چه په ۱۳۲۳ کال کی بلکه قبل له دین په کلو کلو جاړی دئ په عزت د نصرت او فتح او د شکست د کافرانو هرڅوك چه وی بدل کړي. او زمونږ د پاك دین خادمان ستاپه نصرت سرشاله کړي.

برحمتك یا ارحم الراحمین.

قَالَ المصنفؒ: سُنَّ الْأَذَانُ لِلْفَرَائِضِ

سنت کښل سوی دی اذان د فرضی لمونځو د پاره کا

اوبعضی فقهاءؒ وائی چه اذان واجب دی ولی چه علیه الصلوٰة والسلام امر په کړی دی هغوی وفرمانوته چه په سفر واینده کا "فاذا نا واقیما آه" لیکن په نهر فائق کی وائی چه داد وکا قوله سره نزدی دی - ولی چه اذان سنت مؤکد دی په حکم کی د واجبو دی په اعتبار دګناه د ترک په وخت کی - د امام محمدؒ څخه روایت دی که چیری دیوه بنار اسنا نو اذان بالکل نه کاوکا نو ټول د جنګ اوجهاد وسره کوم اوکه نه یو سړی نه کوی لضی بته - یعنی هالدره تا - فتح - در -

پوښتنه: چه د فرائضو څخه مراد فرائض خمسه اوجمعه دکا - نو د وتر ود پاره کا اود اختر د پاره کا اود خسوف اوکسوف د پاره کا اود جنازی د پاره کا اود استسقاء د لمانځه د پاره کا اود سُنتو راتبو د پاره کا اود نفلو د پاره کا څه هم نفل د تهجد وی اذان نسته - اوپه اخیر اذان کی شافعیؒ او اهل د حرمینو شریفینو د پخوانی زمانی څخه تراوسه مخالف دی - اود وی د تهجد د پاره کا اذان کوی -

قَالَ المصنفؒ: بِلَا تَرْجِيعٍ وَّلَحْنٍ

بیله ترجیع او بیله لحنه -

پوښتنه: چه په نزد د حنیفیانو ترجیع په اذان کی سنت نه دکا - اوامام مالکؒ او امام شافعیؒ ئی سنت بولی - ترجیع د اسی دکا چه شهادتین یعنی اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ - او اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ دی هره یوه څلوره واره کا وائی - دوکا واره کا اود وکا واره کا په نرو ره کا - نو موږ دلیل داد ئی چه عبدالله بن زیدؓ ته اذان په خوب کی ورښودل سوی وو په هغه اذان کی ترجیع نه وکا - اوبل دلیل داد ئی چه بلالؓ په کوم اوبه سفر کی د علیه الصلوٰة والسلام

په مخکی اذانونه کول لیکن ترجیع نه وه پکښی کی۔ اودوی داد لیل وائی چه کله علیه الصلوة والسلام وابی محذوره رضه ته اذان ورښودی نو ترجیع سره ئی ورښودی۔ دهغه حدیث تاویل موږ داسی کوو چه ابی محذوره په شهادتین کښ وویلی نو علیه الصلوة والسلام دی امر کړی چه بیرته رجوع وشهادتین ته وکړه اوبه بلند آواز ئی وویایه۔ نو ابی محذوره رضه داخیال سوچه داذان همدغه طریقه ده چه شهادتین به دوه دوه واره کښ اودوه دوه واره په بلند اواز مؤذن وائی۔ اوږه موږ پرمذهب عادت د مؤذنانو د حرمینو شریفینو جاری دی د قدیم الزمان څخه إلی یومنا هذا۔

فائده: لحن چه په اذان کی ممنوع اویامکروه تحریمی دی هغه دوه قسمه دی یو داد ئی چه اذان پرلحن اواز د موسیقی اوغزلو کوی۔ اویل ئی داد ئی چه حروف داذان دخپل مخرج څخه بیکاره کوائی اولحن په معنی د حسن صوت خوب اومطلوب دی

فائده: مدات په حیعلتینو کی هیڅ کراهت نه لری۔ کما هو المروج فی اذان الحرمین الشریفین۔ فتح۔ در

قَالَ: وَيُزِيدُ بَعْدَ الْفَلَاحِ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ

اوږه یا توی دی وروسته تر حیّ علی الفلاح په اذان کی د سحار داجمله چه

اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ

الصلوة خیر من النوم۔ دوه واره۔

په حدیث شریف کی راغلی دی چه علیه الصلوة والسلام یوه شپه وروسته تر تهجد په حجره کی د عائشی رضه بیده وو اودحضرت بلال رضه د سحار اذان ئی نه واوریدی نو چه وخت دلاسغه نژدی سو بلال رضه مبارکی حجری ته نژدی راغلی اووی ویل چه الصلوة خیر من النوم۔ نو آنحضرت صلی الله علیه وسلم چه بیداره

سونونۍ وویله ما احسن هذا الجعله فی اذانک یعنی الفجر - او نسائی دانسؓ څخه روایت کړی دی چه وې وستله تر حیّ علی الفلاح - الصلوٰة خیر من النوم سنت دی - فتح - در

قَالَ: وَالْإِقَامَةُ مِثْلُهُ وَيَزِيْدُ بَعْدَ

او اقامت په مثل د اذان دی په کلماتو کی - اونه یا توی به پس تر

فَلَاحِهَا قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ مَرَّتَيْنِ

حیّ علی الفلاح د اقامت جمله د قد قامت الصلوٰة دوه واړه -

او امام شافعیؒ وائی چه تکبیر دی په اول او اخیر کی دوه دوه وائی اونه ړی کلمی دی یو یو واړه وائی او قد قامت الصلوٰة دی دوه واړه وائی - وقد جرى علی مذهبه عمل اهل الحرمین الشریفین - اودهٗ داد لیل پیش کړی دی - چه په بخاری شریف اونه وکتابو کی داسی راغلی دی چه ان بلالاؓ اُمِرَ ان یُثنّی الاذان ویُوتر الاقامة - عینیؒ په شرح کی د بخاری اوملا علی قاری اونه محدثین نه موږ د مذهب وائی چه تاریخ اسلامی دی شاهد دی چه بلالؓ تر وخته پورې د مرګ اقامت مثنی کاوه لکه اذان اوهغه ملکه چه نازله داسانه څخه وه هغی ملکی هم پس له اذانه اقامت مثنی وکړی کما یشهد به الاثار - اوپه تواتر د آثارو داثابته ده چه بلالؓ پس له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اقامت مثنی کاوه لکه اذان - او جواب د حدیث د امام شافعیؒ دادی چه صیغه د اُمِر مجهوله ده - یعنی دا نه څنی معلومیږی چه آمر د بلالؓ څوک وو نو احتمال ددې لری چه آمر دی غیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه بلڅوک وو - اوپه هیڅ حدیث او اثر کی دا نه دی راغلی چه بلالؓ دی دهغه آمر د امر امتثال کړی وی بلکه تائید ددې خبری چه آمر غیر د علیه الصلوٰة والسلام څخه وو دادی چه بلالؓ پس له وفات د علیه الصلوٰة والسلام اقامت مثنی کاوه - نو که هغه آمر دده

علیہ الصلوۃ والسلام وائی نو بلال رضؓ تہ څہ نکہ جواز وو چہ د آمو څخہ د علیہ الصلوۃ والسلام ۂ مخالفت کا وو۔

فائدہ: پہ حدیث کی د عبد اللہ بن زید رضؓ چہ اذان ۂ پہ خوب کی لیدلی وو د اسی ر اغلی دی چہ هغہ ملائکہ چہ د آسمانہ څخہ نازل سوی وو ر وستہ تی اذان ۂ یوکړی بعد اقامت وکړی او پہ اقامت کی ۂ قد قامت الصلوۃ زیادت کړی۔

قَالَ المصنفؒ: وَيَتَرَسَّلُ فِيهِ وَيَحْدُرُ فِيهَا

او ځند دی کوی (یعنی کلمات دی جلا جلا وائی) پہ اذان کی او چابکی دی کوی پہ اقامت کی۔ لقولہ علیہ السلام لبلالؓ یا بلالؓ اِذَا اَذَنْتَ فَتَرَسَّلْ فی اذانک و اذا اقمت فَاحْدُرْ۔ یعنی ای بلالؓ چہ تہ اذان کوی د ر اوزو والی کوہ او چہ اقامت کوی چابکی کوہ۔

وَيَسْتَقْبِلُ بِهِمَا الْقِبْلَةَ وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهِمَا

او مخامخ دی وقبلی تہ د ر یږی پہ اذان او اقامت کی (و لی چہ دغہ استقبال پہ میراث پاتہ دی الی یومنا ھذا) او هیڅ خبری بہ نہ کوی پہ اذان او اقامت کی۔

پہ حدیث شریف کی ر اغلی دی کہ چا خبری وکړی پہ اذان او اقامت کی نو بیرہ پوستہ د نړی وال دایمان ۂ۔ فتح وسں۔

مسئلہ: هر څوک چہ اذان او ری نو هغہ تہ هم خبری نہ دی ر وا بلکہ کلماتی د مؤذن بہ وړ سرہ وائی۔ او پہ وخت کی د حیّ علی الصلوۃ دی لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰہِ وائی او پہ وخت کی د حیّ علی الفلاح دی مَاشَاءَ اللّٰہُ کَانَ وما لم یشاء لَمْ یَکُنْ وائی۔ قَالَ المصنفؒ:

وَيَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا بِالصَّلٰوةِ وَالْفَلَاحِ

او چوړی دی مؤذن پہ اذان کی (نہ پہ اقامت کی) پر ر استہ طرف او چپہ طرف باندی پہ حیّ علی الصلوۃ کی پر ر استہ طرف او پہ حیّ علی الفلاح کی پر چپہ طرف۔

مسئله: ښځی د مؤذن باید پرځپل ځای وی۔ س۔ ف۔

وَيَسْتَدِيرُ فِي صَوْمَعَتِهِ

او گرځی دی مؤذن په منارہ د مؤذن خانی په وخت کی د حیّ علی الصلوٰة او حیّ علی الفلاح۔

فائده: داسی پکار دی ده هلته سنت دی چه مؤذن خانه فراخه وی چه پوسنت طریقه د حیّ علی الصلوٰة او حیّ علی الفلاح ادا، نه کیږی۔ یعنی چه صرف مخ یمینا او شمالا اړه وی او پښی نه پرځای وی او آواز نه د باندی نه واتی او د قوم د خطاب څخه پاته راتلی۔ والا فیتحول وجهه یمینا وشمالا فقط۔ ملا مسکین

قَالَ: وَيَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَيُثَوِّبُ

او پکار دی دی مؤذن خپلی دوه ګوتی په خپلو غوږونو کی او تثویب دی هم کوی۔

یعنی مؤذن دی خپلی دوه ګوتی چه سبابتین دی بولی په غوږونو کی وینسی قال الطحطاوی لانه اجمع للصوت آه یعنی چه د دغه دوو ګوتو سره وینه په غوږونو کی مؤذن وینسی نو آواز نه ډیر ترخوله راوزی او آواز ئی بلند سی۔ د دی سره دا دی چه حلق ته د غوږونو او د پښو د خوالاړ سته نو چه سړی غوږونه بند کړی نو د غوږونو پرلاړ هوا او صوت نه وزی بلکه یوله ترخوله راوزی او په فتح کی وائی چه علیه الصلوٰة والسلام وبلال رضی الله عنه وویل اجعل اصبعیك فی اذنیك فانه ارفع لصوتك۔

فائده: داسی هم راوړه ده چه دواړه لاسونه پر غوږونو وینسی بلکه هغه د رفع صوت دپاره ډیره فائده کوی۔

پوښتنه: چه د تثویب معنا اعلام بعد اعلام دی۔ او تثویب پر دری قسمه دی۔ اوّل تثویب قدیم دی چه هغه الصلوٰة خیر من النوم دی چه بلال رضی الله عنه ثابت دی د یوه مذهب په اتفاق۔ دوهم هغه تثویب دی چه علماؤ د کوفی ئی احداث کړی دی۔ او هغه دا دی چه په مابین کی د اذان او اقامت په مختلفو الفاظو سره اعلان کیږی۔ بعضی وائی چه الصلوٰة قامت الصلوٰة قامت

بعضی وائی چه "حیّ علی الصّلوٰة" دوه واره - بلکه پښتانه وائی "لمونځ کوو که خدای کوله" او بعضی وائی چه "راځئ پر لمونځ درځو".

او دا تثویب په پټو لمونځو کې ما بین کی د اذان او اقامت ویل کیږی.

فائده: په دې تثویب کی لږ اختلاف دی. بعضی یې مستحسن بولی دوئ وائی چه په مسلمانانو کی سستی او ټکاسل ډیر سو نو ځکه ها ر بار خبرېدل غواړی. او بعضی علماء یې بدعت سیئه بولی.

ترهغه چه د درویش علم دی په عربی ممالکو پټو لوکی رواج نه لری. البته په کوفه کی به رواج وی. او په ایران پاکستان او په عمومی افغانستان کی هم رواج نه لری والتفصیل فی کتب الفتاوی وشروح المتون.

او درېم قسم دا دی چه القاضی ابو یوسف یې احداث کړی دی دپاره د آسانۍ پر امیرانو د اسلام چه د جماعت د درېدو په وخت خبرسی لکه والی قاضی مفتی وغیرهم. ولی چه دوئ په معمولاتو مسلمانانو اخته دی او د جماعت وخت ته ځئ نه فکر کیږی. نو د اسی به وائی خبرونکی چه ایها الامیر ایها القاضی حیّ علی الصلوٰة حیّ علی الفلاح الصلوٰة یرحمک الله - په تاریخ کی د عمر رضی الله عنه اغلی دی چه د زید بن ثابت رضی الله عنه مقرر کړی وو چه ما خبر وکړه او قانو د لمونځو او په حضور د جماعت ذکر د محمد وقال الشافعی وغیره من الائمة لا یثوب المؤذن لهم وعند المتقدمین هو ای التثویب مطلقا مکروه وهو قول الجمهور - د مصنف مراد تثویب په دوهم معنا دی - وهو ما استحسنه المتاخرون - کذا فی شروح الکنز وللتفصیل موضع آخر

قَالَ: وَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا إِلَّا فِي الْمَغْرِبِ

او کښینی د مؤذن په ما بین کی د اذان او اقامت مګر نه په ما بنام کی

فائده: دوهره قدر به کښینی چه هغه کسان چه د جماعت پابند وی هغه حاضر سی. مګر مراعات د وخت مستحب دی نه پرېښودی.

فائده: په ما بنام کی د مؤذن په ولاړ پاتی درېدی په قدر د درو لنډو آیاتو. مسکین

او بعضی فقهاء وائی چه کښینی دی په قدر مذکور۔ و فی هذه المسئلة یعنی صلوة المغرب اختلاف کثیر۔ قَالَ المصنفؒ:

وَ یُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ وَ یُقِیْمُ وَکَذَا الْاُوْلٰی

او اذان به کوی د قضائی لمونځو د پاره او اقامت دی کوی او دغه رنګه به اذان او اقامت

الْفَوَائِتِ وَخُیِّرَ فِیْهِ لِلْبَاقِیْ

کوی د پاره د اول د قضا کړی لمونځو او اختیار دا کا دی په اذان کی د پاره د نورو لمونځو۔

یعنی که د یو د خلکو څخه لمونځونه قضا سوی وی نو هم به اذان کوی او هم اقامت او امام شافعیؒ وائی چه اقامت کافی دی ولی چه اذان خو د پاره د خبر تیاد غافلینو دی۔ دلته خو خلک پوله حاضر دی۔ نو یوا اقامت څ بس دی۔ نو مونږ دلیل هغه حدیث طویل دی چه بخاری او نور و کتابونو کی ئی هم روایت کړی دی چه اختصار ئی دا دی چه ابو قتادة رضؓ وائی چه مونږ د علیه الصلوة والسلام سره په یوه سفر کی و و او په اخیر کی د شپی مویو خای و ار وله نو مونږ نه کړو راویښ مکر کومه د لمر نو په امر د علیه الصلوة و السلام د هغه خای په څخه مونږ کوچ وکړی او بلخای مو وار ول نو علیه الصلوة والسلام امر وکړی و بلال رضؓ ته چه اذان وکړه۔ نو هغه اذان وکړی بیا خلکو وه رکعته سنت وکړه او بیا بلال رضؓ اقامت وکړی نو علیه الصلوة والسلام لمونځ په جماعت قضائی وکړی۔

قَالَ: وَلَا یُؤَذِّنُ قَبْلَ وَقْتٍ وَیُعَادُ فِیْهِ

او هیڅ اذان به نه کوی د مخه تر دخول د وخت د لمانځه۔ او راکړ شوی به اذان په وخت کی (که ئی قبل الوقت کړی وو)

لیکن په حدیث شریف کی راغلی دی چه علیه الصلوة والسلام و بلال رضؓ ته وویله لا تؤذن یعنی للصبح حتی یتبین لك الفجر هکذا و مد یده عرضاً۔ وبهذا یرد مذهب الشافعیؒ

پوښتنه: چه اقامت هم قبل الوقت نه دی روا۔ بلکه وروسته تر دخول د وخت کښې اقامت وکړې اوبیائې متصل په لماغځه شروع و نه کړه بلکه په خورک وغیره ښې شروع وکړه نو په وخت کې د شروع د لماغځه دی اقامت پیرته راوکړې آلبته که فاصله لږ وه بیا راګرځیدې نه غواړی۔ قَالَ المصنفؒ:

وَكُرِهَ اَذَانُ الْجُنُبِ وَاِقَامَتُهُ وَاِقَامَةُ الْمُحْدِثِ

او مکروه دی اذان د جنب یعنی په اتفاق د روایاتو وکذا اقامته (اما اذان د محدث مکروه دی په یوه روایت کې اوپه ظاهر روایت کې مکروه نه دی۔ نوځکه مصنفؒ وویل واقامة المحدث۔ یعنی اذان ښې نه کړې ذکر) اواقامت د محدث هم مکروه دی (په اتفاق د روایاتو)

مسئله: د جنب اذان او اقامت دی دواړه راګرځوی په یوه روایت کې اوپه بل روایت کې دی ښې نه راګرځوی۔ او صحیح روایت دادی چه اذان دی راوګرځوی او اقامت دی نه راګرځوی۔ ولی چه تکرار د آذان فی الجمله مشروع دی لکه په میاشت کې د روژې چه بلالؓ به آذان د پیشلمی په وخت کې کاوه او ابن مکتومؓ به په سپیدو کې۔ او د اقامت تکرار هیڅ مشروع نه دی۔ قَالَ!

وَاَذَانُ الْمَرْاَةِ وَالْفَاسِقِ وَالْقَاعِدِ وَالسَّكْرَانِ

او غږ د ښځې اذان د ښځې او د فاسق او د ناست او د مست سړي۔

د ښځې اذان په دی وجه مکروه دی که دا اذان په مد الصوت سره کوی نو دې معصیت وکړې ولی چه د دې صوت عورت دی او که ښې کړه کوی نو فائده د اذان چه اعلام الناس دی نه پکښې راځی۔ او د فاسق پر قول څوک اعتماد نه کوی او په ناستی اذان کول خو اعلام ته خلل دی۔ او سکران خو هم یو فاسق دی او بل په اوقاتو د لمونځو نه پوهیږی په سبب د سکر۔

د ترویش والی چه په عمومی توګه اذان په مساجدو کې طالبان کوی او دهغوی معتاده ګناه غیبت، بهتان، نمیمه وغیره دی چه دا ټوله ګناه کبائر دی او موجب د فسق دی۔ الا الشاذ والنادر من الطلبه۔ نو اوس په موږ څه کوو!

لَا أَذَانُ الْعَبْدِ وَوَلَدِ الزِّنَا وَالْأَعْمَى وَالْأَعْرَابِيِّ

اندی مکروہ اذان دمړئ او دحرام نه اوده اندکه اوده صحرائی۔

دمړئ اذان په دې وجه نه دئ مکروہ چه عبودیت کومه کناه او عیب نه دئ او ولدالزنا کناه خو دده په مور او پلار کی وه په دده کی نسته۔ او هر اندکه ته که څه هم اوقات دلمونځو نه معلومیږی لیکن کیدائ سی چه بل څوك به ئې د لمونځو په وخت خبر وی۔ لکه عبدالله ابن ام مکتوم چه هر وخت د مکې خلکو په وخت خبر وه۔ کما فی البخاری وغیره۔ او صحرائی توب خو هم کوم عیب او کناه نه ده۔ بلکه بعضی صحراییان په تقوی کی تر بنار یا نو بالا دی۔

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَكُرِهَ تَرْكُهُمَا لِلْمُسَافِرِ لَا لِلْمُصَلِّي فِي

او مکروہ دی اذان او اقامت پریښودل دیاره مسافر۔ نه دهغه لمونځ کذاره

بَيْتِهِ فِي الْمِصْرِ وَنُدِبَا لَهُمَا لَا لِلنِّسَاءِ

دیاره چه په کور کی لمونځ کوی په بناره کی۔ او مستحب دی اذان او اقامت مسافر ته او هغه چا ته چه په کور کی لمونځ کوی۔ او بنځو ته اذان او اقامت مندوب نه دی۔

ولی چه په سفر کی جماعت د سړی څخه نه ساقطیږی نو د هغه ځائ نه لکه لوازم د جماعت هم نه دی ساقط چه اذان او اقامت دی۔ وقال علیه الصلوٰة والسلام لابنَیْ ابی ملیکة اذا سافرتما فاذنا واقیما الحدیث۔

او بنځو ته اذان او اقامت مندوب نه دی ولی چه دده دئ څخه جماعت مندوب په یوه ته دی او اذان او اقامت خو دیاره د جماعت مندوب اداء کیږی۔

مسئله: که سړی په مسجد کی قرآن شریف وایه او اذان شروع سو پرده ترك د قرائت او اجابت بالقول لازم نه دی۔ ولی چه اجابت د عملی حرئ دئ او که ئې په کور کی تلاوت کاوه او اذان شروع سو نو دی قرائت پریږدی او اجابت د اذان پر واجب دئ۔

بَابُ شُرُوطِ الصَّلٰوةِ

دا باب ثابت دئ په بیان کی د شرطود لمانځه

پوه کړه! چه شرط په لغت کی علامه ته وائی او په اصطلاح کی د فقهی شریفی هغه عمل او شی ته وائی چه بل شی پر موقوف وی لیکن جزء د هغه شی او یا داخل په هغه شی کی نه وی۔ اوکه داخل وو هغه ته رکن وائی لکه قیام وه رکوع او سجده وغیره د لمانځه دپاره۔

قَالَ المصنف: **وَهِيَ طَهَارَةُ بَدَنِهٖ مِنْ حَدَثٍ**

او هغه شرطونه اول پاکی د بدن د لمونځ کونکی د ه د حدث څخه (یعنی د ناپاکی څخه که حدث اصغر وی او که اکبر وی لکه جنابت)

وَخُبْثٍ وَثَوْبِهٖ وَمَكَانِهٖ وَسَتْرُ عَوْرَتِهٖ

او د مرد اړی څخه (که نجس خفیفه وی او که غلیظه وی) او دوهم شرط پاکی د جامې د ه (چه لمونځ پکښی کوی که قمیص وی که پرتوګ وی که لنګوټ وغیره وی) او دریم شرط پاکی د هغه ځای د ه چه لمونځ پکښی کوی د نجاسا تو څخه۔ او څلورم پټوالی د عورت د لمونځ کونکی۔

وَهِيَ مَا تَحْتَ سُرَّتِهٖ اِلٰى تَحْتِ رُكْبَتَيْهِ

او عورت چه د ئ د نږدې هغه ځای د ئ چه تر نږدې لاندی وی (یعنی نږدې عورت نه د ئ نږدې په نږدې) بیا تر ښکاره لاندی پورې (یعنی تر ښکون عورت د ئ) قَالَ المصنف!

وَبَدَنُ الْحُرَّةِ عَوْرَةٌ اِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَقَدَمَيْهَا

او بدن د حورې ښځې ټوله عورت د ئ (یعنی کټل وهرته ناوادی چه د نږدې محرمه نه وی او یا ئ مامنه نه وی او پرد ې باندی پټول واجب دی) مګر عورت نه د ئ مخ د د ې او وهغوی

د د ې اوپښې د د ې۔

پوکاسه: چه استثناء د دغو د ر وانډامو د جهته څخه د ضرورت د که چه ښځه د پاره د څپلو ضرورت یا تود باندې وزې نود دغه اندامو د څولو څخه چاره نه لري۔

پوکاسه: چه ښځې دوه قسمه دي یو قسم اسکولیانې یا مکتبیانې دي دوئ د اجنبي حقوق بولي چه موږ به لکه ار وپانې ښځې لاړ منځ لټې پندې او لاړ مرونده نه کړ ځو او د نوو اوځوا نانو سره به شا نه په شا نه حکومتي کار ونه کوو۔ خصوصي او عمومي ملا قا تونه به کوو۔ خپل د اخود بخته څخه وتلي ښځې دي۔ آنکه مردم میکند بوزینه هم۔ دي

اوبل قسم عمومي خانه نشینه اوپرده کونکي اود شریعت مطهره و احکامو ته غاړه ایښوونکي اوپر قرآن تصدیق کونکي ښځې دي۔ نو د دوئ په باره کې علماء رحمهم الله وائي چه کهڅېرې ښځه ځوانه وي نو منځ دي نو ر پټوي۔ خو یوازې او یوازې دي ستر کې د پاره د لاړې لید ولځوي۔ دا د ې د پاره نه چه منځ د د ې عورت دي۔ بلکه د پاره د د ې چه ځوانه ښځه چه باندې اړ تاړ او وزې ځائ د فتنې څخه منځ نې لاړ وي۔

نو ترټولو ښه شي د د غو ښځو د پاره چه د ضرورت د کبله باندې اړ تاړ وزې بغرې د ه چه په بغرې کې هم لاړ لید لائ سي او هم په ستر خوندي دي۔ او بعضې ښځې چه صرف په پوهانې کې باندې اړ تاړ او وزې او صرف د د و وستر ګو ځائ لاړ پرې ښ دي هغه هم د فتنې څخه یو اندازه محفوظې دي۔ قَالَ المصنفؒ:

وَكَشْفُ رُبُعِ سَاقِهَا يَمْنَعُ

او لاړ والې د څلورمې حصې د پندې منع کوي جواز د لمانځه د ښځې۔

یعنې په قدر د یو ه اد نې رکن د لمانځه چه وي۔ لکه رکوع۔ دا مذهب د امام ابو یوسفؒ دئ۔ او امام ابو یوسفؒ وائي چه نصف او یا تر نصف بالا وي هغه مانع د جواز

دلماغځه دی۔ اوکه تر نصف کم وو مانځ نه دی۔ لیکن قول دامام اعظم رح او امام محمد رح اولی په فتوی دی۔ ولی چه ربع العضو پرځای دکل ډیږی کما فی مسح الرأس۔ اوامام شافعی رح وائی چه کثیر او قلیل سره برابر دی۔ فتح۔

وَكَذَا الشَّعْرُ وَالْبَطْنُ وَالْفَخِذُ وَالْعَوْرَةُ الْغَلِيظَةُ

اودغه رنګه مانځ کړی دلماغځه لځ والی دځلورمی حصی دویښتانو دبښځی اولځ والی دښ دبښځی اودوړانه ددی اودعورت غلیظه ددی۔

پوه سه! چه یوهغه ویښتان دی چه متصل په سر پورې وی هغه خو اتفاقا عورت دی۔ اولځ والی دربعی ئ مانځ دلماغځه دی۔ اویوهغه ویښتان دی چه کښته څړیږی په صحیح روایت کی هغه هم عورت دی۔ اوپه یوه روایت کی راغلی دی چه هغه عورت نه دی۔ ومع هذا لایعول النظر الیه۔

شکایت! د بعضو بښځو داسی پورتنی پوسی وی چه تولو ویښتانو ئ لاندی معلومیږی۔ نو په هغه پورتنی کی خولموغ نه دی راوبلکه بیله لماغځه ئ هم پرسی کول مکروه دی۔ ولی چه نظر خو پرواقع کیږی۔

اودغه رنګه مانځ دلماغځه دی لځ والی دښ دبښځی اودوړانه دبښځی۔ دړویشی وائی چه د عینی او تولوشروحو څخه دکنزدا معلومیږی چه لځ والی دښ اودوړانه مقید په ربع سره نه دی۔ بلکه قلیل اوکثیر ئ عورت دی اومانځ دلماغځه دی۔ وهوالصحیح۔ اودغه رنګه مانځ دی لځ والی دعورت غلیظ

پوه سه! چه دعورت غلیظ حکم عام دی نو اوبښځی دواړو ته شامل دی چه لځ والی ئ مانځ دلماغځه دی۔ اوعورت غلیظ دادی۔ فرج دبښځی او دُبره کره دنږوی اوکه دبښځی۔ اوذکر دنږ او غابې دنږ۔

فائده! صاحب الکنز عورت خفیفه لکه شرد بښځی اوورانه اوعورت غلیظه په حکم کی دمنع الصلوة سره برابر کړه۔ لیکن دامام کرخی رح څخه روایت دی چه په عورت غلیظه کی نږ اندتر قدر دوړ هم معتبر دی اوپه خفیفه کی ربع معتبر کړه اوامام ابویوسف رح په تولو کی اکثر ته اعتبار ورکړی دی

قَالَ المصنفؒ: وَالْاَمَةُ كَالرَّجُلِ وَظَهْرُهَا وَبَطْنُهَا عَوْرَةٌ

او مینځه په نزد د امام اعظمؒ که صرف مینځه وی او که مدبره وی او که مکاتبه وی لکه نر ده (یعنی په باب کی د عورت - چه د نوځخه ښوله تر ماتحت الرکبة پورې عورت دی) او شا د مینځې او ښې ورې هم عورت دی (ولی چه کتل ودغوځایو ته سبب د فتنې دی۔ قَالَ المصنفؒ:

وَلَوْ وَجَدَ ثَوْبًا وَرُبْعُهُ طَاهِرٌ وَصَلّٰى عَارِيًا لَمْ يَجُزْ

او که د سړو ده لمونځ کونکی یوه داسی جامه چه څلورمه حصه دهغی جامی پاکه وه (یعنی د سړې ربعی ځای مړدارې وی) او د سړې پرته بدن لمونځ وکړی نو لمونځ ئې نه دی سړو (ولی چه څلورمی لږه حکم دکل دی۔ گویا تول جامه ئې پاکه وه او ده لمونځ په بدن وکړی)

قَالَ: وَخَيَّرَ اِنْ طَهَرَ اَقَلُّ مِنْ رُبْعِهِ

او اختیار ورکړل سوی دی مصلی ته کوی اقل تر ربعی د جامی پاکه وه۔

یعنی اختیار لری که په دغه جامه کی لمونځ کوی په ولاړې سره د رکوع او سجدی او که لمونځ په لڅه کوی په ناسته په اشاره د رکوع او سجدې۔

پلوه سه! چه امام محمدؒ او زفرؒ وائی چه لمونځ به خاځخا په ولاړې کوی په دغه جامه کی او رکوع وسجده به کوی۔ دوئ وائی چه کدی په دغه مړدار جامه کی لمونځ په ولاړې وکړی نو یو فرض پاتې سوچه طهارة الثوب دی۔ او کدی په لڅه لمونځ وکړی په ناستی سره نو دوه فرضه پاتې سوه چه قیام او ستر العوره دی۔

او شیخانؒ وائی چه په لڅه لمونځ کول هم مانع د لمانځه دی او په نجسه جامه لمونځ کول هم مانع د لمانځه دی۔ او مقدار ردد وارو اقل تر ربع دی۔ نو په حکم کی هم سړه برابر دی۔ کذا قال بدر الدین العینیؒ۔

قَالَ: وَلَوْ عَدِمَ ثَوْبًا صَلَّى قَاعِدًا أَمْوَمِيًا بِرُكُوعٍ

او کړي يې مصلي هيڅ جامه نه وي لوده که نه پاکه نه مردار که نو دی لمونځ کوي په ناستي په دا سی حال کې چه رکوع او سجده په اشاره کوي (تاچه عورت غليظ

وَسُجُودٍ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْقِيَامِ بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ

نه وي حتی الامکان پټه سی) او دغسی لمونځ کول بهتر دی تر لمانځه په ولاړه سره د رکوع او سجدې

پلوه سه: چه دا مذهب زمونږ دائمه ثلثه وو دی او امام زفر او شافعي وائي چه لمونځ به حتماً په ولاړې کوي سره د رکوع او سجدې. زمونږ امام وائي چه د ولاړې په لمانځه سره د رکوع او سجدې نهايت کشف العورت دی

قَالَ المصنف: وَالنِّيَّةُ بِلَا فَاصِلٍ

او پنځم شرط د لمانځه نيت دی (نيت قصد القلب ته وائي) بيله فاصله په مابين کې د تحريمې او نيت (يعنې په دا سی عمل سره چه اتصال منع کوي لکه خوړل او چيښل او يا د يوچا سره مجلس کول وغيره)

اوکه دا سی عمل ووچه د اتصال مانع نه ووهغه پرواندلری لکه اودس تازه کول او تلل او مسجد ته. حتی که يوسړی نيت د لمانځه وکړي يعنې په زړه کې يې دا وه چه فلانی لمونځ به کوم بيا يې اودس تازه کړي او مسجد ته ولاړ شي د چا سره يې خبری نه وکړي او قصد د زړه يې حاضر وو نو دی چه مسجد ته ورغلی امام پر لمانځه ولاړ وو په هر هيئت کې چه وی نو ده ته صرف تکبير تحريمه ووايه کافی دی.

مسئله: نيت چه ورو وسته وی تر تکبير تحريمه هغه ته اعتبار نسته په ظاهر روايت کې. او دا امام کرخی څخه روايت دی چه د سبحانک اللهم تر پايه پورې نيت صحيح دی. او بعضی فقهاء وائي چه تر رکوع د مخه پورې لا نيت صحيح دی.

پلوه سم: چه نیت د شرطی خولا لازم نه دی مګر مستحب دی۔ یعنی سودایان امیان بلکه بعضی طالبان د خولې نیت دوه اوښه دکړی چه نیم ساعت د امام د لمانځه څنی تیر سی۔ دا څو یقیناد شرعی خلاف دی او د دی دا خیال دی چه ګواکه تقوی کوم۔ ع این راه که تو میروی بترکستان است

قَالَ: وَالشَّرْطُ اَنْ يَّعْلَمَ بِقَلْبِهٖ اَيَّ صَلٰوةٍ يُصَلِّيْ

او شرط د نیتِ قلبی دا دی چه دی په زړه کی پوهیږی چه زه کوم لمونځ کوم

حتی که یوه سړی پوښتنه وکړی چه ته کوم لمونځ کوې نو دی یا لفظاً وایی او یا ئی سی چه مثلاً د ماپښین لمونځ کوم۔ او که ئی پس له فکر و هلو جواب ورکړی لمونځ ئی نه دی صحیح۔

مسئله: که سړی په خوله الفاظ د نیت وویله لیکن زړه ئی بل ځای وو د اینت اعتبار نه لری ولی چه دا خو خبره دی نیت نه دی۔ قاله العینی۔

پلوه سم: چه مصلی به د هغه لمانځه نیت کوی چه دی شروع په کوی او خاصة لِلّٰه به ئی نیت وی۔ او د استقبال القبلة نیت کول جوړ جانی لازم بولی لیکن صحیح دا ده چه دی قبلی ته مخامخ ولاړ وی نو د استقبال القبلة نیت نه غواړی۔

وَيَكْفِيْهِ مُطْلَقُ النِّيَّةِ لِلنَّفْلِ وَالسُّنَّةِ وَالتَّرَاوِيْحِ

او کافی دی لمونځ کونکی لره مطلق نیت د لمانځه د نفلو د پاره او لی چه کم لمونځ په درجه کی نفل لمونځ دی نو مطلق لمانځه نیت پر نفلو محمول دی او د سنتو د پاره او د تراویحو د پاره هم مطلق نیت د لمانځه بس دی۔

ولی چه سنت او تراویح خو هم په اصل کی نفل وه۔ او بعضی فقهاء وائی چه سنت والی چونکه زیاتی صفت دی نو د هغه نیت کول ضروری دی او امام شافعی وائی چه په ټولو لمونځو کی تعیین په نیت کی شرط دی۔

فائده: چونکه په اشتراط کی د تعیین په نیت کی اختلاف دی نو ښه داده

چه مصلی دی تعیین وکړی تا چه لمونځ په اتفاق صحیح سی۔ ور

وَ لِلْفَرْضِ شَرْطُ التَّعْيِيْنِ كَالْعَصْرِ مُثَلًّا

او د فرض لمانځه د پاره شرط دی تعیین د فرض لمانځه لکه مثلاً د مانښام لمونځ

پوهه سه! چه مطلق مانښام هم کافی نه دی بلکه یا به عصر ما فی یاد وی او یا به نیت د فرض د وقت حاضر وی۔ او د جمعې په لمانځه کې نیت د فرض الجمعة ضروری دی۔

مسئله: کوم نیت د مطلق عصر وکړی نو بعضی فقهاء وائی چه روا دی۔ او بعضی وائی چه نه دی روا ولی چه د مانښام لمونځ نه شو پیدا کیدی حتی قضائی ته هم شامل دی۔

مسئله: په وتر وکی هم مطلق نیت کافی دی۔ عینی۔

قَالَ: وَالْمُقْتَدِيْ يَنْوِي الْمُتَابَعَةَ أَيْضًا

او مقتدی به نیت د متابعت د امام کوی لکه نیت د اصل لمانځه چه کوی۔

دلیل ئی دا دی چه د امام لمونځ چه فاسد سی د مقتدی د اهم فاسدیږی نو مقتدی باید چه التزام د متابعت د امام وکړی۔

مسئله: افضله دا ده چه مقتدی نیت د اقتداء پس له تکبیر د امام وکړی۔ او که مقتدی نیت د متابعت د امام وکړی وروسته تر دی چه د امام په مخ اوږه کې یعنی تر تکبیر د تحریمې د مخه نو د جمهورو علماؤ په نزد صحیح دی۔ قَالَ:

وَلِلْجَنَازَةِ يَنْوِي الصَّلٰوةَ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ

او د پاره د لمانځه د جنازې به نیت کوی د لمانځه د پاره د الله تعالی او د دعاء د پاره د مړی

پس نو نیت د جنازې دا سی دی! لمونځ کوم د جنازې خاص خدای پاک لره او دعاء کوم دی حاضر میت لره۔ او بعضی خلک وائی چه لمونځ کوم فرض کفائی د جنازې په خلورو تکبیرو۔ وهغه ته ضرورت نشته ولی چه د جنازې لمونځ ئی یاد کړی

هغه هم فرض کفائی دی او هم څلوره تکبیره دی ـ قَالَ المصنّفُ :

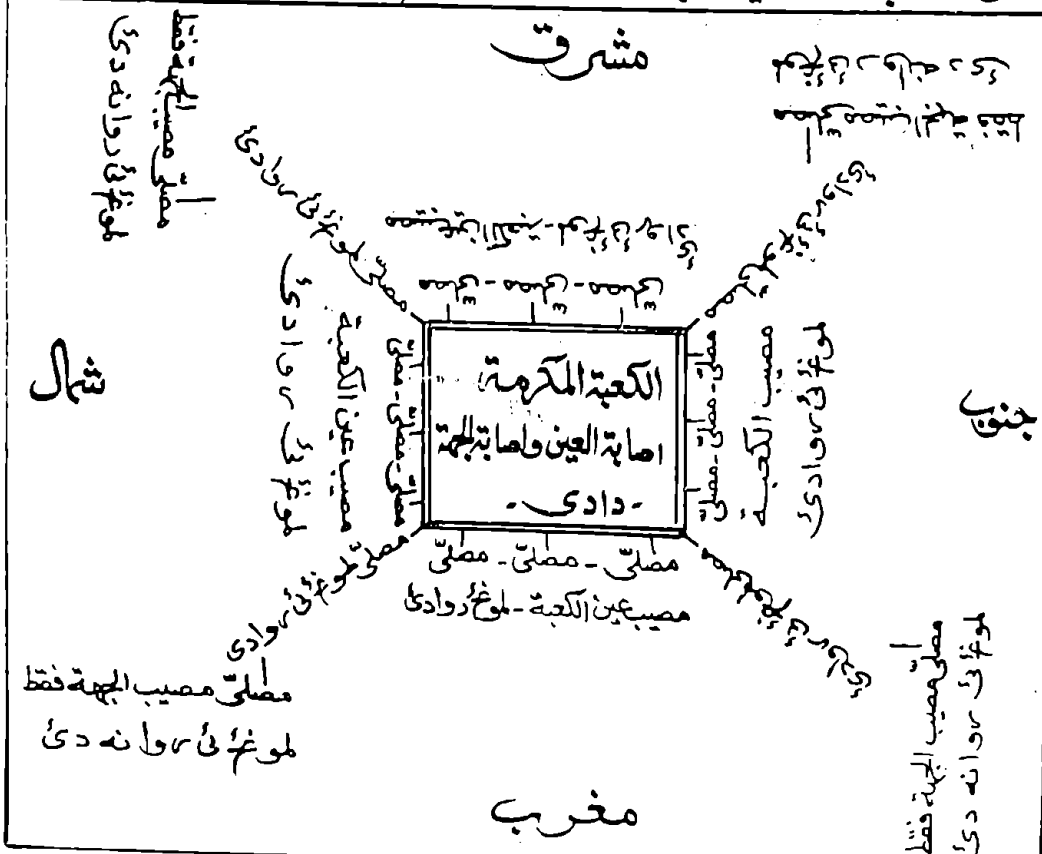
وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فَلِلْمَكِّيِّ فَرْضُهُ إِصَابَةُ عَيْنِهَا

او بل شرط د لمانځه مخامخ کیدله دی وقبله ته (لقوله تعالی " فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ " ای جهته) پس مکی سړی لره فرض د استقبال توجه ده وعین کعبی مکرمی ته (ولی چه ده ته استقبال د عینِ کعبی ممکن دی)

مسئله: که په مابین کی د مصلی او کعبی شریفی دیوال وغیره وی پروا نه لری عینی

وَلِغَيْرِهِ إِصَابَةُ جِهَتِهَا

او غیر لره د مکی اصابة د جهة د مکی مکرمی یعنی د کعبی شریفی دی (ولی چه غیر مکی د اصابة څخه د عین کعبی معذور دی ـ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)



فائدہ : مذکورہ پہ متن کی صحیح سرہ روایت دی۔ اوجن جانی" وائی چہ مکی اوغیر مکی سرہ یوشی دی۔ پہ دی معنا چہ جن جانی" پہ غیر مکی باندی هم نیت د عین کعبی فرض بولی۔ اوپہ صحیح سرہ روایت نیت د جهت د کعبی غیر مکی لرہ کافی دی۔

فائدہ : دامام اعظمؒ څخہ سرہ روایت دی چہ د مشرق خوا قبلہ د اهل مغرب دخلکو دپارہ اود مغرب خوا قبلہ د اهل مشرق د مسلمانانو دپارہ دہ۔ اود شمال جهت قبلہ دہ د اهل جنوب د خلکو دپارہ۔ اود جنوب خوا قبلہ د اهل شمال دخلکو دپارہ دہ۔ یعنی"۔

فائدہ : کہ څوك د ائمۂ هندیہ چہ د رایانی پہ کتابونو کی پہ تفصیل ذکر سوی دہ کماحقہ وفهموی۔ نو کہ دغہ سری څه هم آفاقی وی اصابت د عین کعبہ پہ لمانځلو کی کولای سی۔

فائدہ : کہ څوك د آلات جدیدہ وُ چہ سمت القبلۃ قبلی دپارہ کہ پہ ټولہ نړی کی کارځنی استعمال کیږی پہ سینہ توګہ وپوهیږی۔ اود رسجو د حساب د هرښار اوهر وطن پہ ماهرانو توګہ معلومات ورته حاصل وی نو هغہ سری هم پہ ټولہ نړی کی د لمانځلو پہ وخت کی عین کعبی ته مخ کولای سی۔ باید هرسری د مخه تر استعمال د هغی آلی هغہ کتابچہ چہ د معلوماتی سستم د هغی آلی سرہ موجود دہ هغہ پہ غور مطالعہ کړی۔ اوبیا پہ وخت کی د کار اخستلو د هغی آلی څخہ هموار کہ محکمه وګوری او آله دی پر هغہ محکمه کښیږدی او آینی توګی دی هم نړدی ورته ټاکی۔ لیکن د داسی عامل پیدا کیدل دیر گران دی۔ گفته اند۔ ع۔ نادر کہ سر بتراشد قلندری داند۔ ونیز گفته اند۔ ع۔ انجیر خوردن نه کار هر مرغ است۔

کاشکی جاهلانو عالمانو سره گډته کولای او چې د فائدې د پارہ کہ ئی تعلم اونه دہ کړہ کولای۔

اللهم اغفر لکاتبه ولمؤلفه ولشارحه ولآبائهم ولجمیع المؤمنین — کاتب محمد عبدالباری غفرله الباری

قَالَ: وَالْقَائِمُ يُصَلِّي إِلَى أَيِّ جِهَةٍ قَدَرَ

او هغه څوک چه ببرینۍ (یعنی که وجهاته ته د قبلی لمونځ کړی یا د بنسته څخه او یا د دسر ندکا څخه او یا د مغله څخه چه حمله یې را باندی وکړی) نو لمونځ دی کوی وهر جهت ته چه د ده کا قدرت وی (ولی چه دی مابرکا دی د استقبال څخه قبلی) فرعه: کړه یعنی داسی څوک نه دی لودی چه دی وقبلی ته پښ ایښی کړی نو هغه ته هم جهت د قدرت قبله ده۔ قَالَ المصنفُ:

وَمَنِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ تَحَرَّى وَصَلَّى

او که پر لمونځ کونکی پوښیده کا سوکا قبله (په سبب د دیرۍ تاریکۍ او یا په سبب د دیرۍ توری او یا ځنګل یا وریځ او یا شپې یا وریځ افستی وو وغیر ذالك) نو دین ځکه دی وو وهی په جهت د قبلی کی نوهر کا خواته چه ئی ظن غالب سوا نو هغه خواته دی لمونځ وکړی

قَالَ: وَإِنْ أَخْطَأَ لَمْ يُعِدْ

او که ده ته خپله خطاء معلومه سوکا وروسته تر لمانځه نو لمونځ دی نه را اوکړی وی۔

یعنی که څه هم وخت باقی وی۔ او امام شافعیؒ وائی چه لمونځ به را اوکړی وی که وروسته وی معلومه سوکا چه نه ما شاپه لمانځه کی د قبلی وخواته وکا ۔ مونږ وایو چه خدای پاك وائی چه "لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا" نو ده کا خو هم چنل وُسع وکړکا۔

مسئله: که د الته یو څوك موجود وو چه دی د قبلی پوښتنه وکړی او یا محراب نه موجود وکا نو ده ته تحری نه ده روا۔ عینی مع زیادة

فَإِنْ عَلِمَ بِهِ فِي صَلَاتِهِ اسْتَدَارَ

او که ده ته معلومه سوکا خپله خطاء په لمانځه کی نو دی کړی وجهت ته د قبلی په لمانځه کی یعنی لمونځ دی پسی پوره کړی او دسر کا لمونځ را اوکړی خیده کا نه ضایع دی۔

په حدیث مبارک کی چه روایت ئی امام بخاری ؒ کړی دی ر اغلی دی چه کوم وخت چه قبله د بیت المقدس منسوخه سوکه او وعلیه الصلوة والسلام ته امر د توجه د کعبی مبارکی وسو او اهل قبا خونا خبر ؓ وکه - نو یو صحابی ؓ ورغلی په داسی حال کی چه دوی د مانر یکی پر لمانځه ولاړ وکه نو نوی امر قبلی ئی ودوی ته ورسا وی اهل قبا په عین لمانځه کی د کعبی شریفی خوا ته ر اوچرخیدل او صفونه ئی سره ورو بدل کړه

وَلَوْ تَحَرّٰی قَوْمٌ جِهَاتٍ وَجَهِلُوْا حَالَ اِمَامِهِمْ يَجُزْ لَهُمْ

او که چیری تحری وکړه یو قوم (چه لمونځ ئی په جماعت کاوه) او دیر وجهتونه اودوی په حال د امام نه وه خبر چه پر کوم طرف ئی مخ دی (د دیری تاریکی د وجهی څخه) لمونځ د دوی ټولو رواد ی -

یعنی که ئی څه هم امام ته شاوی مثلا لیکن په شرط د دی چه تر امام به په جهت کی د دکه د مخه نه وی - ولی چه په حق کی د دوی قبله جهت د تحریمی دی او مخالفت په جهت کی د امام سره مانع د اقتداء نه دی لکه په خونه کی د کعبی شریفی چه لمونځ ئی په جماعت کوی -

مسئله : که یو مقتدی ته د امام جهت معلوم وو او د هغه مقتدی جهت د تحری بله خوا ته وو د هغه مقتدی لمونځ ئی په هغه امام پسی نه دی روا - ولی چه د دکه په عقیده خو امام پر خطاء دی -

مسئله : که یو مقتدی تر امام د مخ ولاړ وو د هغه لمونځ هم نه دی صحیح ولی چه د مقتدی والی خائی ده پر ی اینبی دی ؛

بَابُ صِفَةِ الصَّلٰوةِ

دا باب دئ په بیان کی د هغه احوال او شان د لمانځه

قال بدر الدین العینی صاحب التالیفات الجلیلة فی الحدیث النبوی و فی الفقه الحنیفی چه وصف و صفت دواړه مصدرونه دی د باب ضَرَبَ یَضْرِبُ ـ اواصل د صِفَة دلفظ وَصْفٌ و بیا فی واو حُنی حذف کړئ او په عوض کی ئی تاء راوړه په آخر کی مثل وَعَدَ یَعِدُ وَعْدًا او عِدَةً ـ

فائده! مراد د حال څخه د لمانځه عام دی بیان ته د فرائضو د لمانځه، بیان ته د واجباتو، بیان ته د سنتو او بیان ته د مستحباتو د لمانځه کله سیائی ـ چونکه فرض قوی دی نو تاو نو مصنف شروع د بیان څخه د فرائضو وکړه ـ فَقَالَ!

فَرْضُهَا التَّحْرِيْمَةُ وَالْقِيَامُ وَالْقِرَاءَةُ

اول فرض تحریمه ده یعنی اول الله اکبر چه تکبیرة الافتتاح ئی هم بولی اوبل فرض ولاړه کیدل ده ـ اوبل فرض د لمانځه قرائة دی د قرآن ـ

پوه سه! چه تحریمه حرام اولوته د دنیا ولئ ـ نو د غه الله اکبر ته تحریمه په دې سبب وائی چه د د غه تکبیر په ویلوسره تولې مباحې کارونه لکه خوړل چیښل خبرې وغیرها لمونځ کونکی ته حرامیږی ـ وقد جاء فی الحدیث النبوی " تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم " یعنی حرامونکی د لمانځه تکبیر دی اوحلالونکی د لمانځه سلام دی ـ

سوال! تکبیر تحریمه خو هوښ د احنافو په نزد شرط د لمانځه ده یعنی خارج د لمانځه څخه ده نو ولی ئی فرض وبللې!

جواب! مقابل د شرط خو رکن دی چه په حقیقت کی وداخل ته دنیا وائی

مصنف" خو فرض وبلله او فرض عام دی رکن او شرط دواړو وتله شامل دی علاوه که څوک فی رکن وبولی هم رواده۔ لا تصالها بالارکان من القیام والقرائة وغیرهما۔ او په نزد د امام شافعی" رکن دی۔

په روح البیان کی وائی چه دیوه لوی استاذ نی اجازې ورکړه شاګرد وړس ته کښینستی نو استاذ فی یو بل شاګرد ورپاړه د امتحان ورولیږی چه ته پوښتنه ځنی وکړه ورکړه د ځخه چه شروع د لمانځه په فرضو کیږی او که په سنتو؟ نو هغه مدرس شاګرد ورته ووایی چه په فرضو کیږی هغه بل شاګرد ورته ووایی چه خطا وئی۔ بیا هغه ورته ووایی چه په سنتو کیږی۔ هغه بل ورته ووایی چه خطا وئی۔ نو مدرس ورته ووایی چه نو په څه شی کیږی؟ دا ورته ووایی چه په فرضو او په سنتو په دواړو کیږی۔ ولی چه تکبیر تحریمه فرض دی او رفع دلاسو سنت دا او دغه دواړه یوځای دی۔ اوّل فرض د لمانځه ولاړه ده۔

پاتې سم! چه ولاړه هغه چا ته چه پر قیام قادر وی په فرضی لمانځه کی فرض ده او په نفلی لمانځه کی سړه د قدرته فرض نده بلکه ثواب ئی پرینمانی دی اوّل فرض د لمانځه قرائت د قرآن دی۔ یعنی په تولو لمونځو کی که فرض او که نفل وغیره وی۔ لقوله تعالیٰ "فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ" چه د لمانځه په باب کی نازل دی په اجماع د اماما نو"

قَالَ: وَالرُّكُوْعُ وَالسُّجُوْدُ وَالْقَعْدَةُ الْاَخِيْرَةُ قَدْرَ التَّشَهُّدِ

اوبل فرض د لمانځه رکوع او سجده ده (خدای پاک وائی چه وَارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا۔ یعنی تاسی رکوع او سجده کوئ په لمانځه کی) اوبل فرض د لمانځه اخیره ناسته ده په قدر د التحیات ویلو۔ وهو الاصح۔ عینی۔

اوبعضی فقهاء وائی چه په قدر د شهادتینو د ویلو۔ او امام مالک" وائی چه په قدر د ایقاع د سلام۔

پاتې سم! چه قعود اخیر فرض ده او رکن نده عندنا۔ وقال مالک" هو سنة

په حدیث مبارک کی چه روایت ئی اصحاب السنن او بخاری کړی دی راغلی دی چه آنحضرت صلی الله علیه وسلم عبد الله بن مسعود رضی الله عنه تر لاس ونیوی او ده ته ئی التحیات تر اشهد ان محمدا عبده و رسوله ورښودله او ورته ئی وفرمایل چه ته ویله "اذا فعلت هذا او قلت هذا فقد تمت صلوتك" یعنی که تا دغه فعل وکړی (ناسته ئی التحیات ویلو) او یا دی دغه التحیات و ویله په ناسته کی نو ستا لمونځ پوره سو - تام دلمانځه چه فرض دی علیه الصلوة و السلام مربوط په ناسته پوره وکړ حاوه - و مالا یتم الفرض الا به فهو فرض - و مزید التفصیل فی الهدایة والعینی والمستخلص وغیرها -

قَالَ المصنف: وَالْخُرُوْجُ بِصُنْعِهٖ

او بل فرض دلمانځه وتل دی دلمانځه څخه دی په فعل دلمونځ کونکی (چه هر کار په نیت دخروج دلمانځه وکړی که څه هم اکل خندا وغیر ذالك وکړی لمونځ ئی پوره سو)

پوره سه: چه دا مذهب دی ابو حنیفه رح پر روایت د بو دی ج - او پر روایت د کرخی خروج په صنعه نه دی فرض - قال العینی وهو الصحیح علی ما سیأتی -

قَالَ المصنف: وَوَاجِبُهَا قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ

او واجب کار ئی نه دلمانځه دا دوولس دی اول واجب ویل د الحمد لله دی -

فائده: په شریعت مبارک او په اصطلاح کی د فقهی شریفی او وکه لفظونه راغلی دی باید مسلمان د دغو او وو په فرق څان پوه کړی - فرض، واجب، سنت، مستحب، حرام، مکروه تحریمی او مکروه تنزیهی -

فرض هغه عمل دی چه کول ئی پر سړی لازم وی او منکر ئی کافر دی او ثواب ئی جنت دی لکه پنځه لمونځونه، روژه د میاشتی د روژی وغیرها - په مقابل کی د فرض حرام دی چه نه کول ئی پر سړی لازم وی - او منکر ئی کافر دی او دکونکی جزاء د وژنی دی لکه زنا، لواطت وغیرهما -

او واجب هغه فعل دی چه کول ئی پر سړی لازم دی لکه د فرضی عمل او ثواب

ئې جنت دی۔ مګر منکر ئې کافر نه دی بلکه فاسق دی مستحق دا وړ دی۔ په مقابل کی د واجب مکروه تحریمی دی او ترک ئې پرسې لازم دی اوکونکی ئې فاسق مستحق دا وړ دی اوکافر نه دی۔

اوسنت هغه عمل دی چه کونکی ته ئې خدای ثواب ورکوی اومنکر ئې کافر نه دی۔ اوچه نه ئې کوی عذاب النار خوښته بلکه مستحق ملامتیا دی په وړځ د قیامت کی۔

اوپه مقابل کی د سنت مکروه تنزیهی دی چه کونکی ته ئې په وړځ د قیامت ملام نه ښه عذاب النار وړتنه ښه۔

اومستحب یا مندوب هغه عمل دی چه کونکی ته ئې خدای ثواب ورکوی اونه کونکی ته ئې نه عذاب النار ښه اونه ملام ښه

ښه فائده ! په صحیح حدیث کی راغلی دی چه علیه الصلوٰة و السلام فرمائی "شفاعتی لاهل الکبائر من امتی" یعنی زما شفاعت په وړځ د قیامت د هغوکسانو دپاره وی چه په دنیا کی ئې کبیره ګناه کړې وی۔ اوپه بل حدیث صحیح کی راغلی دی "من ترک سنتی لم ینل شفاعتی" اوکما قال۔ نو پوښتنه داده چه ترک د سنت نبوی څوکبیره ګناه نه ده نو څنګه تارک د سنتو به د شفاعت څخه محرومه وی په وړځ کی د قیامت۔ هغه وړځ چه شفیع المذنبین د اهل کبائرو شفاعت کوی؛ د دې جواب دا دی چه شفاعت نبوی په وړځ کی د قیامت پرده وه هسه دی۔ یو دپاره د بخښنې د ګناه دی په دنیا کی د رب العزت جل سلطانه۔ دا شفاعت خو اهل کبائرو دپاره دی۔ کما فی الحدیث الاول۔ اوبل شفاعت دپاره د پورته کید و د درجو په جنت کی دپاره د بعضی مسلمانانو۔ یعنی اخضرت صلی الله علیه وسلم د رب العزت په دربار کی عرض کوی چه فلانی بنده ته تر اعمالو ده کړه بالا درجه ورکړې په جنت کی۔ تارک السنته د دې شفاعت څخه محروم دی۔ والله اعلم بالصواب۔ هکذا قال المحدثون والفقهاء وقیل بغیر ذالک۔

اول واجب د لمانځه ویل دی د الحمد لله د سورة۔ او اته ثلثة وائی چه

قرائت د فاتحې فرض دی۔ مونږ وایو چې خدای پاک د لمانځه په بارہ کې وائی "فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ" یعنی تاسی ولیاست په لمانځه کې هغه قرآن چې تاسی ته آسانه وی نو نفس قرائة القرآن په لمانځه کې فرض دی۔

البته په صحیح حدیث کې راغلی دی چې "لا صلوٰة لمن لم یقرء بفاتحة الکتاب" چې د احدیث دلیل دی دائمه ثلاثة وی۔ مونږ په جواب کې دوه وایو چې نص د اطلاق د قرآن چې د آیة څخه معلومه سوه په خبر واحد سره نه رد کیږی نو باید په حدیث سره وجوب ثابت سی۔ نو معنی د حدیث دا ده چې لا صلوة کاملة۔ او په ترک د واجب کمال د لمانځه پورته کیږی۔ هکذا اقال علماء الاصول۔ قال المصنف:

وَضَمُّ سُوْرَةٍ وَتَعْيِيْنُ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ

او دهم واجب د لمانځه جوتول دی دیوه سورة د فاتحې ته (او هدایه وائی چې ضم د سورة په نزد د امام مالک هم فرض دی۔ لیکن صاحب الغایة وائی چې هیڅ امام د فرضیت ته د ضم السورة نه دی تللی) او دریم واجب د لمانځه معینه کول دی د قرائة په اولو دوو رکعتونو کې (یعنی د فرضی لمانځه۔ او په نزد د امام شافعی په ټولو رکعتونو کې قرائة فرض دی۔ او په نزد د امام مالک په دوو رکعتونو کې قرائة فرض دی۔ و الدلائل فی المبسوطات)

قَالَ: وَمُرَاعَاةُ التَّرْتِيْبِ فِي فِعْلٍ مُكَرَّرٍ

او څلورم واجب د لمانځه پرځای کول د ترتیب دی په هغه کار کې چې په یوه رکعت کې چې مکرر کړل کیږی۔ لکه سجده۔

د دې عبارت فائده کا دا ده چې که سړی یوه سجده وکړه او وهله ئې پریښوده او بل رکعت ته ولاړ سولموځ ئې نه دی فاسد۔ او که ئې د سجدې قضاء په اخیرک د لمانځه راوړې۔ او د امام شافعی او د امام زفر په نزد مراعات فرض دی نو مذکور سړی لموځ فاسد دی۔

پښو کا سره اچه مصنف ؒ ویلی دی رکوع تر وایه ولی چه مراعات د ترتیب په مابین کی د هغو افعالو چه مکرر وی په دو دو یا درو درو کښی د هغو تر مابین مراعات د ترتیب فرض دی لکه د مخه قول د قیام په رکوع او د هغه قول د رکوع په سجدو کښی چه لمونځ یل د ول نه کیږی. عینی. درر.

وَ تَعْدِيلُ الْأَرْكَانِ وَ الْقَعْدَةُ الْأُولَى

او پنځم واجب د لمانځه برابرول او په آرام کول دی دارکانو د لمانځه. او شپږم واجب د لمانځه اوله ناسته ده (او امام کرخی ؒ او امام طحاوی ؒ وائی چه سنت ده)

یعنی په سجده او رکوع کی او په مابین کی د رکوع او سجدی چه قومه ځی بولی او په مابین کی د دو و سجدو باید چه ټول اعضاء آرام کړی. ادنی مرتبه ئی مقدار د دیوې تسبیح دی. تعدیل الارکان چه واجب دی پر تقریع د کرخی ؒ وهکذا قال فی الفتح. او په عامو کتابو کی وائی چه سنت دی وهو تخریج الجوجانی ؒ. او آمام ابو یوسف ؒ او امام شافعی ؒ وائی چه تعدیل د رکوع او سجدی فقط فرض دی. قال العینی وهو الاصح.

وَالتَّشَهُّدُ وَ لَفْظُ السَّلَامِ وَ قُنُوتُ الْوِتْرِ

او اووم واجب د لمانځه التحیات ویل دی او اتم واجب د لمانځه د السلام علیکم ویل دی (او امام شافعی ؒ وائی چه لفظ د السلام علیکم فرض دی. والتفصیل فی الهدایه والعینی وغیرهما) او نهم واجب د لمانځه دعاءِ قنوت دی په وتر و کی.

یعنی په اوله او دوهمه ناسته کی التحیات ویل واجب دی. وهو ظاهر الروایة او بعضی فقهاء وائی چه په اوله ناسته کی تشهد ویل سنت دی او په دوهمه ناسته کی واجب دی وهو القیاس. او امام شافعی ؒ وائی چه تشهد ویل په دوهمه ناسته کی فرض دی

او دعاءِ قنوت په وتر و کی هم واجب دی او امام شافعی ؒ وائی چه دعاء قنوت یوازی د سمعنا په لمانځه کی ویل کیږی. دی وائی چه په حدیث شریف کی راغلی

ړاغلی دی چه آنحضرت صلی الله علیه وسلم قنوت وویایه دسحار په لمانځه کی پس له رکوعه یعنی دد وهم رکعت. مونږ وایو چه په بخاری او نورو کتابونو کی دحدیثو ړاغلی دی چه رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف یوه میاشت دعاء قنوت دسحار په لمانځه کی ویلی دی چه په هغه قنوت کی ئی بنراوی کولې دې عل او نور کوان قبیلو ته چه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب ئی شهیدان کړی وه. او بیائی پریښودل. نو ودی ته قنوط د نازلی وائی.

فائده: قنوت د نازلی اوس هم مشروع دی. چه پرمسلمانانو یو عمومی آفت مسلط سی د هغه مصیبت د دفعی دپاره دی علماء قنوت وائی خصوصًا په وخت حاضر کی یعنی ۱۴۲۳ھ چه په هرځای کی عمومی مسلمانان دکفارو سره برسی پیکار دی. بلکه مغلوب اوهره ورځ په سوو شهیدان د لاسه ورکوی. خصوصًا په افغانستان، کشمیر او فلسطین کی. اللهمّ انصر الاسلام و المسلمین اینما کانوا. قَالَ:

وَتَكْبِيرَاتُ الْعِيدَيْنِ وَالْجَهْرُ وَالْإِسْرَارُ فِيمَا يَجْهَرُ وَيُسِرُّ

اولسم واجب دلمانځه تکبیرونه دی په دواړو لونځو کی داختر. قال العینی لمواظبة النبی علیه الصلوة والسلام علیها) اویو ولسم اودوولسم واجب دلمانځه په نورو رکعتونو کی قرائت ویل دی اوکوم ویل دی د قرائت په هغو لونځو کی چه قرائت ئی په جهر سره وی (لکه دسهار ماښام او ماخستن لونځونه) اوپه هغو لونځو کی چه قرائت ئی کوم ویل کیږی (لکه دماپښین اوماښین لونځونه) قَالَ المصنف:

وَسُنَّتُهَا رَفْعُ الْيَدَيْنِ لِلتَّحْرِيمَةِ وَنَشْرُ أَصَابِعِهِ

اوسنت دلمانځه (چه مصنف ذکر کړی دی دری ویشت دی) اول پورته کول دلاسودی دپاره د تکبیر د تحریمی (یعنی ترڼ میو پورې د غوږونو) دوهم خلاصول ذکو تودی. پنځه سلمه: چه نشی یعنی خلاصول د ګوتو دابولی چه نه به ډیر جوت وی او

نه به ډیری خلاصی وی۔

فائده: احادیثِ مبارکه چه پوره ته ګولو کی دلاسو مختلف راغلی دی په بعضو کی وائی چه تر شحمتینو پوری د غوږونو ویښی دی غوږونه دی ئی پوره ته ګوی۔ او په بعضی احادیثو کی راغلی دی چه تر اوږو ودی ئی پوره ته ګوی۔ او په بعضی احادیثو کی راغلی دی چه تر فروع د غوږونو پوری دی ئی پوره ته ګوی۔ یعنی ولوړی حصی ته د غوږونو دی ئی پوره ګوی۔ د ټولو حدیثو جمع داسی ده چه په وخت کی د اول تکبیر دی سړی وړ غوی تر اوږو پوری پوره ته ګوی او بیا ګوتی به تر نرمیو پوری د غوږونو پوره ته ګوی۔ او ګوتی سره نه به تړی فروع د غوږونو پوره ته ګوی داجمع حضرت الامام الشافعیؒ کړی ده چه دی مصیبته وړ غلی او علماء د مصر د غه دری حدیثو نه وده تر بیش کړه او پرده جمعه ټولو امامانو اتفاق کړی دی۔ کذا فی شروح البخاریؒ۔

قَالَ المصنف: وَجَهَرَ الْإِمَامُ بِالتَّكْبِيرِ

او د ږیر په ډوړه کا ویل د امام دی د تکبیر افتتاح (چه خلګ په شروع خبی)

پوهه سه: چه په قوم کی هغه کسان چه په ستر ګو ویښی په رفع الیدین به په شروع د لمانځه وپوهیږی او په جهر د تکبیر به پوهیږی او په شروع د لمانځه وپوهیږی۔ او ګه سړی هم پوهیږی او هم کوږ وی چونکه داسی سړی نادر وی نو د هغه د خبیدو د پاره شریعت کومه علامه نه ده مقرره کړی۔

وَالثَّنَاءُ وَالتَّعَوُّذُ وَالتَّسْمِيَةُ وَالتَّأْمِينُ سِرًّا

او سبحانك اللهم ویل دی او تعوذ ویل دی او تسمیه ویل دی او آمین ویل دی کړا

یعنی خلورم سنت د لمانځه سبحانك اللهم تر پایه ویل دی او امام مالکؒ داسنت نه بولی بلکه مستحب ئی بولی۔

او پنځم سنت د لمانځه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل دی۔ او امام مالکؒ

داهم مستحب بولی۔

حکمت: چونکه یو مسلمان په لمانځه شروع کوی چه هغه معراج المؤمنین دی او ابلیس په لمانځه کی رقم رقم وسوسی وی اچوی نو حکمه استعاذه ددغه څخه سنت دی۔

اوشپږم سنت د لمانځه بسم الله الرحمن الرحیم ویل دی او امام شافعیؒ یې فرض بولی ولی چه دی یې دسورت جزء بولی۔ او امام مالکؒ وائی چه کوسکه دی بسم الله نه وائی۔ بلکه پس له تکبیر افتتاح څخه به الحمد لله شروع کړی۔ ولی چه ددغه پوهنډهب په مابین کی دسورتو بسم الله جزء د قرآن نه دی۔

اواووم سنت د لمانځه آمین ویل دی وروسته بر الحمد لله۔ په عینی کی وائی چه امین ویل د امام او مقتدی دواړو دپاره سنت دی۔

درویشؒ وائی چه په جهر یه لمانځه کی خو د واړو دپاره سنت دی او په خفیه لمانځه کی یوازی د امام دپاره سنت دی۔ او منفرد به هم آمین وائی۔

په عینی کی وائی چه دسرًا قید راجح وخلور وسی وته دی یعنی سبحانک اللهم اعوذ بالله، بسم الله او آمین۔ او په نزد د امام شافعیؒ او احمدؒ داسی دی چه بسم الله او آمین به دواړه په جهر سره وائی۔ او د اهل حرمینو شی یفینو عادت په ټولو کی ویلو سره جاری دی آمین جاری دی۔ او عینیؒ وائی چه اتم د سنتو څخه د لمانځه کوار ویل دی څلور ودی۔ چه فعل محذوف وی سره سته یعنی تسمّوا هذه الاربعة سرًا۔ نو دی مفعول مطلق دی۔

وَوَضْعُ يَمِيْنِهٖ عَلٰى يَسَارِهٖ تَحْتَ السُّرَّةِ

او نهم سنت ایښودل د راسته لاس دی پر چپه لاس باندی ددغه (او امام مالکؒ وائی چه لاسونه دی ایله نیسی) اولسم سنت د لاسونیول لاندی تر نوُ دی (او په نزد د امام شافعیؒ او احمدؒ داسی دی چه لاسونه دی پر ځیګر نیسی۔ وهذا عادة اهل الحرمین الشریفین)

وَتَكْبِيرُ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعُ مِنْهُ

اوبل الله اکبر د رکوع دی اوبل الله اکبر په وخت کی د پورته کیدو د رکوع څخه دی

یعنی یو ولسم سنت د لمانځه الله اکبر ویل دی د رکوع پاره. په حدیث شریف کی راغلی دی چه آنحضرت صلی الله علیه وسلم الله اکبر ویل په هرکښته کیدو او پورته کیدو کی.

اودو ولسم سنت د لمانځه تکبیر ویل دی په وخت کی د پورته کیدو د رکوع څخه پوه شه! چه "والرفع" لفظ مرفوع دی عطف دی پر "تکبیر الرکوع" او مجرور نه دی چه عطف سی پر رکوع باندی. چه بیانی تقدیر داسی سی "وتکبیر الرفع" ولی چه د نفس رفع د پاره خو تکبیر نشته. بلکه تکبیر خو پس له سمیع الله لمن حمده کاویل کیږی.

وَتَسْبِيحُهُ ثَلَاثًا وَأَخْذُ رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ

او دیارلسم سنت په رکوع کی تسبیح ویل دی دری واره (وذالك أدناه. ای ادنی کماله. وعند الظاهریة هی فرض) اوخوارلسم سنت د لمانځه نیول دی د دواړو زنګنو په دواړو لاسونو سره (یعنی په رکوع کی)

وَتَفْرِيجُ أَصَابِعِهِ وَتَكْبِيرُ السُّجُودِ

اوپنځلسم سنت خلاصول د ګوتو دی پرته نکنو (تاچه بنه قدرت پرته رکوع وراته معامل سی) اوشپاړسم سنت تکبیر د سجدې دی.

عینی وائی که مصنف "داسی ویلی وای "والرفع منه" نو بنه به وای. ولی چه تکبیر د رفع د سجدې څخه هم سنت دی اوپخپله رفع هم سنت دی. نو مصنف "ګویا دوه سنته چه یوه نفس رفع ده اوبل تکبیر د رفع دی پریښودل.

وَتَسْبِيحَةٌ ثَلَاثًا وَوَضْعُ يَدَيْهِ بَعْدَهُ كَبْتَيْهِ

او او وه لسم تسبیح د سجدې دی دری واړه او اتلسم سنت ایښودل دی دلاسو دپاسه د سجدی وړاندې ټینګول.

عینی ؒ ویلی دی چه دا دری واړه ویل ئی ادنیٰ مرتبه ده۔

دری ویشت ؒ وائی چه مراد دا دی چه دا ئی ادنیٰ مرتبه کمال ده۔ ولی چه مطلق ادنیٰ د سجدې وضع الجبهة پر محکه ده ولوبقدر تسبیحة صرح بذالك فی الدر المختار۔ او امام مالک ؒ تسبیح د سجدې فرض بولی۔

او په وضع کی دلاسو اوڼه ټکنو حنیفیان ؒ داسی وائی چه دا د دی سببه سنت دی چه اول د نه ټکنو نه ایښودی پر محکه باندی اوبیا دی لاسونه ایښودی۔ یعنی دغه ترتیب ئی سنت دی ورنه سجده بیله ایښودلو دلاسو اوڼه ټکنو نه کیږی۔

دری ویشت ؒ وائی چه دا ترتیب هغه چا ته سنت دی چه عذر نه لری ولی چه یعنی بیخی چاغ خلك او یا دیر سپین ږیری خلك سجدی ته نه سی تلای ترڅو چه لاسونه د مخه نه کښیږدی۔ دا دی سببه په حدیث کی د اغلی دی چه علیه الصلوٰة والسلام لاسونه ټینګول د مخه ایښودل۔ مفسران د حدیثو ئی پر حال د کښودن او د بدن مبارك ده چا غوالی پر وخت حمل کوی۔ کذا فی شروح البخاری۔

وَافْتِرَاشُ رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصْبُ الْيُمْنَى

او نولسم سنت پر ی ایستل د چپی پښی دی او د سرول د ښی پښی دی

یعنی په حال د کښینستو د التحیات دپاره کی اوله قعده وی او که دوهمه قعده وی نو هونږ په ننډ۔ او امام شافعی ؒ وائی چه په دوهمه ناسته کی دی تورك کوی۔ یعنی پښی دی یوه خواته و باسی او پر کونا ټوډی کښینی۔ وهذا مذهب احمد ؒ ایضاً۔ او امام مالک ؒ وائی چه په دواړو ناستو کی دی تورك کوی۔

دری ویشت ؒ وائی چه دا کیفیت د غیر معذور دپاره کا دی۔ او معذور سړی ته

کیف ما امکن لہٗ سنت دی۔

وَالْقُوْمَةُ وَالْجِلْسَةُ وَالصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اوشلم سنت قومه دہ (یعنی ولاړ کہ دریکوع څخه سمدم) اویو یشتم سنت ناسته دہ (په مابین کی د دو و سجدو به سمدم کښینی) اودو ه ویشتم سنت درود ویل دی پر نبی صلی اللّٰه علیه وسلم باندی په اخیره ناسته کی۔

امام ابو یوسفؒ او امام شافعیؒ وائی چه قومه او جلسه فرض دی۔

درویشؒ وائی چه هغه کسان عوام چه قومه او جلسه نه کوی لموغ ؒ ئی په خطره کی دی د ولی والی اود نا ولی والی۔

اودرود نه موښ په تړد په اخیره ناسته کی سنت دی۔ وقال الشافعیؒ ومالکؒ واحمدؒ چه درود ویل په اخیره ناسته کی فرض دی۔

مسئله: په اوله ناسته کی که مصلی سهواً او ږوسته تر التحیات د اجله و ویله چه "اللهم صلّ علی محمد" یا تړدې بالا نو سجده سهوه پرلاړ نه ده کړه۔ او که ئی فقط "اللهم صلّ" و ویله بیا و ږوسته و ږه یاد سوه نو سجده سهوه نشته۔

افسوس: د تبلیغی جماعت د نصاب تبلیغ چه حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندهلویؒ چه د پیر و ږ سالو د ده مجموعه ؒ تولو اعمالو فضائلؒ ئی بیان کړی دی او فضائل د درود ویلو پر علیه السلام ئی نه دی بیان کړی نو په درود کی څه تاوان و و؟ ایا احادیث صحیحه په کتب کی د صحاح ستهؒ چه سته ودی که نه نو و معلوم او که بل څه کوم نقصان په درود کی و و؟

وَالدُّعَاءُ

اودږویشتم سنت دلما غه دعا کول دی په اخیره ناسته کی و ږوسته تر التحیات او تر درود ویلو لیکن هغسی دعا چه د قرآنی الفاظو سره مشابهت لری او یا چه د ادعیهٔ ماثوره ؒ څخه وی۔ حاصل دا چه دا سی دعاوی دی کوی چه طلب ئی د بنده کا نو څخه نه سی کیدای۔ مثلاً دا سی دعاء غلطه ده چه وائی "اللهم

زوجتی فلانة بنت فلان

قَالَ: وَادَابُهَا نَظْرُهُ اِلٰی مَوْضِعِ سُجُوْدِهٖ

اوادبونه د لمانځه اول کتل د لموځ کونکی دی وځای ته د سجدې دده۔

پوهه سه! چه ادبونه د لمانځه اومستحبات سره یوشی دی چه په کولو کی ئی ثواب ستة اوپه نه کولو کی ئی نه عذاب سته اونه عتاب سته۔ اومصنف شپږ ادبونه ذکر کړی دی۔ اول ادب کتل د مصلی دی وځای ته د سجدې خپلی په حال کی د ولاړی۔ وزاد العینی فی شرحه آداب غیر ماذکره المصنف۔ او هغه دادی چه کوږی به په حال کی د رکوع وشاته دپښو اوپه سجده کی دی کوږی وښی مخ ته دپښی اوپه ناسته کی دی کوږی وخیګر ته اوپه سلام کی دی کوږی راسته اوښی ته اوپه دوهم سلام کی دی وچپه اوښی ته کوږی۔

قَالَ: وَكَظْمُ فَمِهٖ عِنْدَ التَّثَاؤُبِ

اودوهم ادب بند ول دخولې دی په لاس سره اویا د کرعښیو په تینګولو سره په وخت کی د راښکته کیدو (ولی چه په صحیح حدیث کی راغلی دی (التثاؤب من الشیطان)

وَاِخْرَاجُ كَفَّيْهِ عَنْ كُمَّيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيْرِ

اودریم ادب راایستل دوه غوږی دلستوڼی څخه په وخت کی د تکبیر افتتاح۔ (ولی چه وه غوږی نه ایستل کار د جبانو ځای دی)

پوهه سه! چه دا ادب په حق کی د نږدی اوښځه دی کفنین په کمین کی ساتی۔

مسئله! که ئی لاسونه دیر یخ دل بیا دی ئی نو هم نه راباسی۔

وَدَفْعُ السُّعَالِ مَا اسْتَطَاعَ

اوڅلورم ادب دفع کول دی د توخی چه دده په طاقت پوره کا وی

مسئله! که مصلی بیله عذره توخل نوکه حروف نه ځنی پیدا کیدل نو مکروه دی

اوکه حروف حُنی پیدا کیدل نوبیائی لموخ فاسد دی ۔ عینی ۔

وَالْقِيَامُ حِينَ قِيلَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

اوپنځم ادب ولاړ کیدل دی (د امام او قوم) هغه وخت چه مؤذن وائی حیّ علی الفلاح ۔

مسئله: که امام نه وو ړاغلی نو قوم دی نه ولاړیږی فی روایة ۔ اوپه بل روایت کی ړاغلی دی چه امام په قوم ړا کښی سی دوی دی ټوله ولاړ سی ۔ اوبعضی فقهاء وائی چه امام هرصف ته ړا رسیږی نوهغه دی ولاړ یږی اوکه امام د صفونو منځ نه خواړاغلی نو دی قوم هغه وخت ولاړ یږی چه پرامام ئی ستی کی ولګیدلی ۔

وَشُرُوعُ الْإِمَامِ مُذْ قِيلَ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ

اوشپږم ادب شروع کول د امام دی په لمانځه سره هغه وخت څخه چه وویلی سی قد قامت الصلوة (یعنی اول وار)

او امام ابو یوسف وائی چه هغه وخت دی امام شروع کوی په لمانځه سره چه اقامت خلاص سی ۔ وهذا مذهب الشافعی ایضاً وعلیه العمل فی الحرمین الشریفین

پلوه سه: چه مصنف تر دې حایه پورې هم ارکان د لمانځه بیان کړه اوهم ئی واجبات اوهم ئی سنن اوهم ئی آداب د لمانځه بیان کړه ۔ اوس نوشروع کوی په بیان کی د صفت د شروع په لمانځه کی اوبیان د احوالو او احکامو د لمانځه فقال :

فَصْلٌ: وَإِذَا أَرَادَ الدُّخُولَ فِي الصَّلٰوةِ كَبَّرَ

دا فصل ثابت دی په بیان کی د امورو مذکورو ؛ او هرکله چه اراده وکړی یو سړی د دخول د لمانځه (هرلمونځ چه وی) نو الله اکبر دی ووائی ۔

وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ

او پورته ټډی کړی لاسونه تر برابری د غوږونو وخپلو پورې۔

مسئله: که یو سړی کونکی وو او یا داسی اُمی ووچه هیڅ تکبیر وغیره ئی نه ووینه ده نو هغه دپاره د دخول په نیت کافی دی۔ او صرف شړ به بنورول هم نه دی لازم۔

پلوه سه: چه لفظ دواو په "وَرَفَعَ" کی دپاره د جمع مطلق دی نو ترتیب خونه غواړی بلکه فقهاء "واو" چه رفع الیدین او اللّٰه اکبر دی یوځای وی وقدمّ تفصیله۔

وَلَوْ شَرَعَ بِالتَّسْبِيحِ أَوِ التَّهْلِيلِ أَوْ بِالْفَارِسِيَّةِ صَحَّ

او که لونځ کونکی شروع وکړه په سبحان اللّٰه یا په لا اله الاّ اللّٰه یا په فارسی لغت اوشړ به سړی (مثلاً خدا بزرگ است) صحیح کیږی دخول۔

په ټولو لغاتو د عجمو سړه دخول صحیح دی۔ مثلاً په پښتو ئی ووایله چه خدای لوی دی۔ یا ئی په اردو سړه ووایله خدا بهت بڑا هے۔

فائده: شروع په تسبیح او تهلیل چه صحیح ده دا قول د امام اعظم او د امام محمد دی۔ او د دوی په نزد شروع په هرهغه لفظ صحیح ده چه دلالت کوی پر تعظیم د خدای باندی مثلاً "اللّٰه اعظم" "اللّٰه اجل" اونور۔ او امام ابویوسف وائی که ئی چیری تکبیر نه ده وینوهغه ته شروع په دغو څلورو او عبارتونو واده لکه "اللّٰه اکبر" "اللّٰه الاکبر" "اللّٰه کبیر" "اللّٰه الکبیر" او روانده په نورو وعبارتونو سړه که څه هم پر تعظیم دلالت کوی۔

او حضرت امام شافعی وائی چه بیله "اللّٰه اکبر" او "اللّٰه الاکبر" شروع نه ده صحیح۔ او امام مالک او امام احمد وائی چه شروع بیله اللّٰه اکبر نه ده صحیح۔ طرفینو لره دا آیة دلیل دی "وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى" دا آیة په اتفاق د مفسرانو په تکبیر افتتاح کی واړه دی۔ نو په آیة کی خو مطلق ذکر چه مقصود څنی

تعظیم وی سرا غلی دی او هغه پر تولو الفاظو چه دلالت کوی پر تعظیم الٰهی باندی صادق دی۔ لیکن بعضی فقهاء وائی چه بیله تکبیره په نورو الفاظو کی که څه هم دلالت کوتکی پر تعظیم وی شروع مکروه دی لقوله فی الاحادیث فی الشروع بالتکبیر۔ مګر امام سرخسیؒ وائی چه هیڅ کراهت نشته۔ او هرچه شروع په فارسی یا بله ژبه ده او یا قرائت په فارسی نو په نزد د امام اعظمؒ سره واده و قادر او عاجز ته د عربی څخه۔ او یا سره وائی چه بیله عجز قرائت په فارسی یا شروع په فارسی وغیره نده سره۔ او دا قول د ائمهؒ ثلاثه هم دی۔ او امام اعظمؒ په اخیرکی د عمر په یاره کی د قرائت په فارسی سره رجوع وقول ته د یارانوؒ کړی ده۔ کما فی عتب الفتاوی المعتبرة۔ ولذا قال المصنفؒ :

کَمَا لَوْ قَرَءَ بِهَا عَاجِزًا

لکه چه لموغ کوتکی چه قرائت په لمانځه کی په فارسی سره و وائی په داسی حال کی چه عاجزه وی (چه هغه په اتفاق سره سره واده دی)

پوښتنه : چه د قول د امام اعظمؒ په یاره کی د جوازد قرائت په فارسی سره توجیهاتی کول لکه صاحب د نورالانوار چه کړی دی بی ځایه دی۔ ولی چه امام اعظمؒ د هغه قول څخه خو رجوع کړی ده۔

اَوْ ذَبَحَ حَيَوَانًا وَسَمّٰى بِهَا لَا بِاللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ

او یا حیوان حلالوی او بسم الله په فارسی سره و وائی نو داهم جائز ده بیله خلافه (قال العینیؒ چه تلبیه د حج او سلام یو چاته او چول هم په فارسی سره سره ولدی بیله خلافه) او نده سره واشروع د لمانځه په اللهم اغفرلی سره (ولی چه دا خالص تعظیم نه دی بلکه طلب د حاجت هم ورسره کړه دی)

مسئله : کدی فقط اللهم و وایه نو شروع د لمانځه په صحیح ده په نزد بعضی ینو فقهاؤ خلافا للکوفیینؒ۔

اوکړي فقط الله و وایه په نزد د امام اعظم ؒ ئی شروع په لمانځه صحیح ده۔ او امام محمد ؒ وائی چه شروع ئی نه ده صحیح۔ ع۔ او دغه ر نکه اختلاف دی که سړی د شروع د لمانځه په وخت کی د اسی وویل چه " الرحمٰن " او " الرب " او " الکبیر " او " الاکبر " اول لفظ ئی نه وه سړکا و وایه۔

مسئله که ئی په ځای کی د کاف د اکبر قاف و وایه نو شروع ئی صحیح ده لان العرب تفعله۔ عینی۔

وَوَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ تَحْتَ السُّرَّةِ مُسْتَفْتِحًا

او ایښ دی دی چل ر استه لاس پوچپه لاس باندی لاندی تر نامه په د اسی حال کی چه سبحانك اللهم به تړ پایه وائی (وعند ابی یوسف ؒ وقبه وایة من الشافعی ؒ چه دعاء د توجه دی هم کوی۔ یعنی وجهت وجهی آخره)

پوه سه! چه بعضی فقهاء وائی چه یوه ر غوی دی د بل وه ر غوی پس ښا ایښ دی او بعضی وائی چه بند به پس بند ایښ دی۔ او په نزد د امام ابو یوسف ؒ تینګوی به په ر استه لاس سړه بند د چپه لاس۔ او مختار ر ه دا ده چه بټه کوته او ښی کوته دی د چپه لاس پس بند ر او ړی دی۔ او امام شافعی ؒ وائی چه لاسونه دی پرځیکر نیسی او امام مالک ؒ وائی چه لاسونه به ئی ایله وی۔ ولا یخفی ان غایة الادب فیما قلنا۔

وَتَعَوُّذٌ سِرًّا لِلْقِرَاءَةِ

او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی وائی د پاره د وه وسته قرائت نه د سبحانك اللهم د پاره

پوه سه! چه د اعوذ بالله دغه عبارت مختار دی د عمر و او عاصم ؒ او ابن کثیر ؒ۔ او بعضی فقهاء ؒ وائی چه مختار ر ه دا ده که استعیذ بالله من الشیطان الرجیم په سبب د هغه قول د خدای " وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ " ای ار ادت قرائة القرآن۔ وهو مختار حمزة القاری ؒ۔ او امام مالک ؒ وائی چه اعوذ بالله دی نه وائی۔ وقد مرّ تفصیله۔

پلوه سم: چه اعوذ بالله چونکه د قرائت دپاره ده نو تبع د قرائت ده. نو هرڅوك چه قرائت وائی نو هغه به اعوذ بالله وائی چه قرائت نه وائی نو هغه به اعوذ بالله هم نه وائی. او په نزد د امام ابو یوسفؒ او امام شافعیؒ اعوذ بالله تابع د سبحانك اللهمّ ده. نو مصنفؒ فائده د دې خلاف په دې عبارت کی بیا نوی.

فَيَأْتِي بِهَا الْمَسْبُوقُ لَا الْمُقْتَدِي

نو حکه دی هغه سړی چه اول د لمانځه څنی یې سوی وی چه مسبوق ئی بولی اعوذ بالله به وائی (ولی چه دی خپل یې سوی لمانځه نه ولاړ سی نو دی خو قرائت وائی) او چه په ملا پسی ئی اقتداء وکړه هغه به ئی نه وائی (ولی چه هغه خود قرائت څخه ممنوع دی).

وَيُؤَخِّرُ عَنْ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ

او څنډ وی دی اعوذ بالله تر تکبیرو د واړو اخترو.

یعنی په اول رکعت کی. ولی چه قرائت خو تر تکبیرو اتو وړ وسته شروع کیږی. نو که تبع ثناء وائی نو باید تر تکبیرو د هغه ویل سوی وائی لتقدم الثناء علیها

پلوه سم: چه په نزد د امام ابو یوسفؒ به مسبوق اعوذ بالله نه وائی ولی چه مسبوق چه د امام سره داخل سو خو سبحانك اللهم وائی او اعوذ بالله چه تبع د ثناء ده هغه ئی هم ویله او مقتدی په امام پسی به اعوذ بالله نه وائی ولی چه سبحانك اللهم دی نه وائی نو تبع دی هم نه وائی.

قَالَ: وَسَمَّى سِرًّا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ

او بسم الله الرحمن الرحیم دی و وائی کوار په هر رکعت کی.

او امام مالکؒ وائی چه بسم الله دی نه وائی. دده په نزد بسم الله د قرآن جزء نه ده الّا په سورة النمل «إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ»

او امام شافعیؒ وائی چه په جهریه لمانځه کی دی بسم الله هم په جهر وائی ولی چه دده په نزد بسم الله جزء د الحمد لله ده۔ د احنافو دلیل هغه حدیث دانسؓ دی چه مسلم ئی روایت کړی دی۔ انسؓ وائی چه ما په علیه الصلوٰة و السلام پسی لمونځ کړی دی۔ یعنی بیخی دیر وار و نه۔ ولی چه دی خادم د علیه الصلوٰة والسلام و ولس کاله۔ او دیؓ وائی چه بیا می وروسته ترابی بکرؓ او عمرؓ او عثمان رضی الله تعالیٰ عنهم لمونځونه کړی دی نو ما دیوه څخه جهر د بسم الله الرحمٰن الرحیم نه دی اوریدلی۔ بلکه بدر الدین العینیؒ دعوه کړی ده چه په جهر د بسم الله هیڅ حدیث صحیح وجود نه لری۔

فائده: بسم الله په هره رکعت کی ویل مذهب دی د یارانو او امام اعظمؒ وائی چه صرف په اول رکعت کی دی وائی۔

مسئله: د امام محمدؒ څخه روایت دی چه کله چې لمونځ خفیه وو نو بسم الله الرحمٰن الرحیم دی په مابین کی د الحمد لله او سورة هم وائی او که لمونځ جهریه وو نو بیا دی نه وائی په دغه مابین کی بسم الله نه وائی۔ دریشؒ وائی چه دیره مستحسنه خبره ده۔

قَالَ: وَهِيَ آيَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ أُنْزِلَتْ لِلْفَصْلِ بَيْنَ

او بسم الله الرحمٰن الرحیم یو پوره آیت د قرآن څخه دی تر نازله سوی دی د پاره د

السُّوَرِ لَيْسَتْ مِنَ الْفَاتِحَةِ وَلَا مِنْ كُلِّ سُورَةٍ

د جلا والی د سورتو یعنی یو سورة د بل سورة څخه جلا کوی، نه جزء د سورة فاتحې دی او نه جزء د هر سورة دی۔

فائده: د اختلاف بین المذاهب چه موږ یې ذکر وکړو په هغه بسم الله کی دی چه په اوائلو کی د سورتو ده او یوه هغه بسم الله ده چه د سورة نمل په مابین کی راغلی ده هغه په اتفاق جزء د هغه سورة ده «إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ

وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ"

تقریر: هغه حافظان چه په تراویح کی ختم د ټول قرآن کوی پرهغو لازمه ده چه دیوه سورۃ په شروع کی دی بسم الله وائی تاچه ختم د قرآن پوره سی لکه څنګه چه عادت د حافظانو په دې سره جاری دی چه د "قل هو الله احد" په ابتداء کی بې وائی - او امام مالک وائی چه بسم الله جزء د قرآن نه ده لکه دیباچه د نورو کتابونو ده البته په سورۃ نمل کی جزء د آیت ده - او امام شافعی وائی چه بسم الله خو د سورۃ فاتحې حتماً جزء ده او په نورو سورتونو کی هم پرصحیح مذهب د امام شافعی جزء د سورۃ ده -

پوښتنه: باید پرمذهب د امام اعظم رضی الله عنه په بسم الله سره لوستل واسی ولی دی خو قرائت د یوه آیت په لمانځه کی فرض بولی مع انه لا یجوز الاکتفاء بها فقط؟

جواب: لوستل چه نه دی په سره د دی سبب چه قوی اختلاف موجود دی چه بسم الله پوره آیت دی او که دوه وسته سره آیت دی یعنی "بسم الله الرحمن الرحیم" الحمد لله رب العلمین" آیت دی لکه چه د امام شافعی رحمه الله په بعضی روایاتو کی راغلی دی -

سوال: د بسم الله ویل او مسه کول د جنب او حائض او نفاسی ته ولی روا دی؟

جواب: په سبب د اختلاف د امام مالک رحمه الله په قرآنیت کی د بسم الله کما مر - د حنیفیانو هغه حدیث د ابن عباس رضی الله عنه دلیل دی چه ابوداؤد او حاکم بې روایت کړی دی - ابن عباس رضی الله عنه وائی چه علیه الصلوٰۃ والسلام تر جلا والی د سورتو نه معلومیدی تر هغه وخت پورې چه بسم الله الرحمن الرحیم نازلیدی نو معلومه سوه چه بسم الله صرف د فصل السورو دپاره نازله سوې ده او جزء د هیڅ سورۃ نه ده - او بل دلیل دا دی چه یو صحابی وائی چه جهرا لمونځ نه په علیه الصلاۃ والسلام پسی ما کړی دی او په ابوبکر رضی الله عنه پسی می هم کړی دی لکن ما دیوه څخه جهرا بسم الله نه دی اوریدلی نو که بسم الله جزء د الحمد لله وای نو څه سبب دی چه نورو آیاتو نه د الحمد لله په جهر ویلو کیده

۱۲ او دغه رنګه په حضرت عمر رضی الله عنه او په حضرت عثمان رضی الله عنه او په حضرت علی رضی الله عنه پسی هم لمونځ کړی دی

او په بسم الله سره چا جهر نه کاوه۔ قَالَ المصنف:

وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ وَسُوْرَةٌ أَوْ ثَلٰثُ اٰيَاتٍ

اول واجب دلمانځه قراءة د الحمد لله دی (وه) وسته تر (بسم الله) اول واجب دلمانځه ویل دی دیو سورة د فاتحة الکتاب سره اویا دهغې آیاتو دیو سورة (ولې چې د عصر نبوي څخه الی یومنا هذا عادت دسورة سره د الحمد لله شی یعنی راغلی دی نو فرضیت خو نه په ثابتیږی لما مر نو ادنی درجه وجوب دی)

قَالَ المصنف: وَآمَنَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُوْمُ سِرًّا

او آمین دی وائی امام او مقتدی کړه (پس له قرائت د فاتحې)

لیکن آمین ویل د مقتدی په جهری لمانځه کې دی چې د قرائت د فاتحې او هغه امام شافعی وائی چې امام او ماموم به دواړه آمین په جهر سره وائی په جهری لمانځه کې او د امام ابو حنیفه رحمه الله روایت د حسن بن زیاد او د هغه نګه د امام مالک رحمه الله روایت دی چې امام به آمین نه وائی۔

پوه شه! چې آمین په مد سره بیله تشدیده د میم مختار سره د فقهاؤ دی او قصر بیله تشدیده اختیار د اهل لغت دی او مد سره د تشدیده خطا فاحشه ده۔ حتی بعضی علماء وائی چې لوغ په فاسدینی لیکن صحیح دا ده چې لوغ نه په فاسدینی۔ او که ئی آمین په مد سره او په حذف د یاء و وایه یعنی آمین دا امام ابو یوسف رحمه الله په نزد لوغ نه په فاسدینی او که ئی په قصر او په حذف د یاء و وایه نو یقینی چې لوغ دی په فاسد سی ولې چې په قرآن کې د عشی لفظ نه دی راغلی بخلاف المد وحذف الیاء هغه په قرآن کې راغلی دی۔

مسئله: آمین جزء د الحمد لله نه دی په اتفاق سره او آمین اسم فعل دی معنا ئی استجب دی۔ هذا کله فی العینی

قَالَ: وَكَبَّرَ بِلَا مَدٍّ

او تکبیر دی وائی (وه) وسته تر فراغ د قرائت څخه بیله کشولو چې د مد معنا ده۔

پلوه سره چه مد به یا په همزه د الله وی په هغه خولمونځ فاسدیږی په اتفاق سره ولی د دی لفظ څخه په مد سره استفهام جوړیږی او استفهام خو مستلزم شك لره دی نو که خطاء وی خولمونځ فاسد سو او که قصداً وی نو په کافریږی او که مد په همزه د اکبر وی هم لمونځ په فاسدیږی که په خطاء وی۔ او که په قصد وی په کافریږی ولی خو دی په کبریا کې د خدای شك دی او که د اکبر د لفظ باء ته مد ورکړی یعنی اکبار نې وائی نو بعضی فقهاء وائی چه لمونځ په فاسدیږی ولی چه د اخطاء لفظ دی په لغت عربی کې اوبلدا چه اکبار جمع د کبرده او که کبر د ول ته وائی نو معناد تکبیر نه سو که پاتره وقیل لا تفسد والاول هو الصحیح ۔ او که مد د لام د الله د لفظ وکړی نو ښه کار دی لیکن چه ترانداز ی بالا مد و نه کړی لکه بعضی مؤذنان د اوسنی زمانی۔

قَالَ المصنف: وَكَبَّرَ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَفَرَّجَ

او بیا دی تکبیر وکړی او دواړه لاسونه دی پرښکنو ځنګیږی دی او فراخ۔

بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَبَسَطَ ظَهْرَهُ وَسَوَّى رَأْسَهُ

دی کړی مابین د ګوتو (تاچه نه ښکونه نې سنه پښتنې سی) او شادی هوار کا وینسی او سر دی برابر کړی د نصف آخر سی کا۔

بِحَيْثُ لَوْ وُضِعَ عَلَيْهِ قَدَحٌ لَاسْتَقَرَّ وَسَبَّحَ فِيهِ ثَلَاثًا

چه عجز نې بولی (یعنی سړی لوړ کا خواته پورته نه وی او نه دی نې ښکته نسی) او تسبیح دی وائی په رکوع کې دری واړه۔

قال العینی چه دا دری واړه ادنی د تسبیح دی او مکروه دی کمبوت تر دری واړه او یا یکلخته نه ویل د تسبیح لیکن کراهت نې تنزیهی دی او ابو مطیع وائی لایجوز صلاته۔ او هغه دعا په رکوع کې چه د امام شافعی څخه مروی ده

چه "اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَ لَكَ خَشَعْتُ وَ لَكَ اَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ"
هغه نه موښه په نوند محمول پر نوافلو د تسبیح د رکوع "سبحان ربی
العظیم - سبحان ربی الکریم" دی - اوښه داده چه امام به ئی پخله واړه
وائی تاچه مقتدی د ډیری واړه وروسی پوره کړی -

ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَاكْتَفَى الْإِمَامُ بِالتَّسْمِيعِ

او بیادی سی سر اپورته کړی د رکوع څخه (یعنی سمدم دی ودریږی چه هرهډ
د ملائی څیلځای ته وررسیږی) نوکه امام و وهغه دی صرف سمع الله لمن حمده
ووائی اوکه مقتدی وو نو سر بنالك الحمد دی ووائی اوکه ئی یوازی لونځ کاوه
نو سمع الله لمن حمده سر بنالك الحمد دی دواړه سره جمع کړی -

وَالْمُؤْتَمُّ بِالتَّحْمِيدِ وَالْمُنْفَرِدُ يَجْمَعُهُمَا

دامذهب دی دامام اعظم او یارانو وائی چه امام دی سمع الله لمن
حمده په سر وړه کړی وائی او سر بنا ولك الحمد دی کړی وائی - او امام شافعی
وائی چه امام او مقتدی دی دواړه وائی - دامام اعظم دلیل هغه حدیث
دی چه ابوهریره رض روایت کړی دی چه علیه السلام وویل چه څه وخت
چه امام سمع الله لمن حمده وائی نوتاسو سر بنالك الحمد وایاست - بخاری مسلم
نوپه دی حدیث کی علیه السلام تقسیم وکړی د ذکر په مابین کی دامام او
مقتدی او تقسیم خو منافی د شراکت دی -

فائده: ادنی د تحمید دلمانځه "سر بنالك الحمد" او میانه ئی "سر بنا ولك الحمد"
او اعلی لفظ ئی "اللهم سر بنا ولك الحمد" دی -

پوه سه: چه که امام وی اوکه مقتدی وی نو سمع الله لمن حمده او یا
سر بنا ولك الحمد او یا دواړه دی په ولاړی پوره کوی په وخت کی د انتقال
د رکوع څخه وسجدی ته به ئی نه وائی -

قَالَ: ثُمَّ كَبَّرَ وَوَضَعَ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَدَيْهِ

او بیادی تکبیر وائی په وخت کی د انتقال د رکوع څخه وسجدی ته او کښیدیږ دی نه نګنی نه پرمخکه او وړ وسته دی لاسونه کښیږدی

ثُمَّ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَبِعَكْسِهِ النُّهُوْضُ

او بیادی مخ کښیږدی په مابین د وړ غوو کی او پرعکس د کښته کیدو دی پورته کیدل

یعنی په ولاړ ید وکی د اول مخ ړ ایږدی کړی او بیا لاسونه او وړ وسته وی نه نګنوی نه. دغه کیفیت په حدیث کی د وائل بن حجر رضی الله عنه څخه روایت شوی دی او د ابوداؤد کړی پوښتنه: دبخارۍ په بعضو حدیثونو کی ړاغلی دی چه رسول الله صلی الله علیه وسلم به اول لاسونه ایښودل او بیا به ئی نه نګنوه ایښودل.

جواب: هو هغه حدیث صحیح دی لیکن محمول دی پر کبر د سن د علیه السلام او د بدن د ډډ وندوالی پر وخت. هکذا قال شراح الحدیث النبوی منهم العینی والمرقات وفتح القدیر. قَالَ المصنف:

وَسَجَدَ بِأَنْفِهِ وَجَبْهَتِهِ وَكُرِهَ بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِكَوْرِ عِمَامَتِهِ

او بیادی سجده وکړی (پر مځکه یا پر د سمالۍ یا پر بوړیا او یا پر عینو ها) پر پنه باندی چیل او پرتندی چیل او مکروه دی ده پر یوه دپنی او تندی سجده کول او دغه ړ نګه مکروه کا ده سجده کا پر وله د لنګوتی.

پوه سه! چه مصنف چه پر یوه د دغو اعضاؤ سجده مکروه وبولل هو یوچې وی اشاره وده پی ته وکړه چه اقتصار پر یوه ړ واخودی یعنی لموځ نه په فاسد ډول مکروه کا ده. وهذا مذهب ابی حنیفة دی او یارانو وائی چه سجده پر صرف تندی خو ړ واده مکروه کا ده. او پر پنه کا یوازی نده ړ وا نو په نزد د یا ړ انو سجده پرتندی فرض ده ولی چه په حدیث کی ړاغلی دی چه علیه السلام وائی چه ړ ه امر سوی یم په سجده کا پر اوه اندامو باندی او یوئی تندی یاد کړی

اوپنه ئی نه ده ذکر کړی۔ او د امام اعظمؒ هغه حدیث دلیل دی چه د ابن عباسؓ څخه روایت دی چه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چه زه امر شوی یم چه سجده به کوم پر اوه اندامو الجبهة و الانف والیدین والرکبتین والقدمین۔ رواه مسلمؒ انتهی باختصار۔

او سجده پرکور العمامة نمونځ په نزد روا سره د کراهته ده او امام شافعیؒ وائی چه نه ده روا۔ ولی چه علیه السلام ویلی سړی ته ویل چه "مکّن جبهتك الارض" او مونږ وایو چه په حدیث شریف کی لکه چه عینیؒ ئی روایت کړی دی راغلی دی چه علیه الصلوٰة والسلام سجده کوله پرکور العمامة باندی۔

سوال: څرنګه علیه الصلوٰة والسلام دا مکروه کار کاوه؟

جواب: علیه السلام په سبب د ډیری څوځی او یا دیم د سبب ئی دا کار کاوه۔ نو که دا سی وو بیا کراهته هم نسته۔ کذا فی العینی والمستخلص۔

وقال البخاری فی صحیحه قال الحسنؒ کان القوم یسجدون علی العمامة والقلنسوة آه نو دا هم محمول پر عذر د څوځی یا دیم دی او نمونږ په زمانه کی خلق غالبا پر صرف مخکه سجده نه کوی نو دوی کړپرکور عمامه سجده وکړی نو حتماً مکروه ده۔

قال المصنفؒ: **وَ ابْدِ ضَبْعَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ**

اوښکاره دی کړی (لیری دی کړی) د وه باز وګان د بغلو څخه هرڅومره چه لیری وی لیکن په شرط د دی چه همسایه د جماعت آزار نه وی پکښی

وَجَافِ بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ وَوَجِّهْ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ

او لیری دی کړی سن څیل د وه ران څخه بالشرط المذکور او غاړه ذی کړی چوتی د وه او

نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَسَبِّحْ فِيهِ ثَلَاثًا

پښو وطرفته د قبلی اهکذا وړ فی حدیث ابی حمید الساعدیؓ او دری واره ذی سبحان ربی الاعلی په سجده کی وائی

پاتھ ۵ سہ اچہ دہ وارہ تشبیم ئی ادنی مرتبہ دہ یعنی ادنی مرتبہ دکمال دہ وعن مالک ؒ التشبیہ فیہ فرض ؒ ولیس علیہ دلیل ۔

قَالَ: وَالْمَرْءَةُ تَخْفِضُ وَتَلْزَقُ بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا

اوښځه دې په سجده کې پېټه پرې وهي اوښځې چنل دې په وهانو پورې جوتوي ولې چه د سړئ په بارہ کې ستر لوئ شی دئ ۔

تفریح! سړئ په اوسنی زمانه کې یو قسم قمیصان په متابعت دکافرانو د سړئ واجب کړی دی چه هغه ته سینه لاڼ قمیص وائی چه دهغه کریوان تر تیو پورې خلاص خلاص ولاړ وی اوهرڅوك ئی د قریبانو اوچه نامحرمه وی د دی سپین ځیګرته ګوري ۔ ګفته اند ۔ آنچه مردم میکنند بوزینه هم ۔

اوداآفت نه یوازې دامیانو په ګوره کی دی بلکه دملایانو اوپیرانو په ګوره کی هم سته ۔ اوداسی هم نه چه دوئ تنې نه تړی بلکه د قمیص جوړولو په وخت کی ئی دسینی برابر تیوتر بیخو پورې ځنې پرې کړی اواصل اسلامی قمیص دیخوا زمانی دی چه ګریوان به ئی درلودئ تر غاړې پورې او په هغه کریوان کی به ئی تنې وې ۔ والی الله المشتکی ۔

اوبله عامه فتنه په سړئ کی داوسنی زمانې داده چه څوکاله دمخه چه داسلام د دین پابندی به وې نوسړئ به ګردی قمیصان جوړول چه توخړی بې درلودې نوکه به داولاړ وکه اوکه به ناسته وکه پرتوك بې اکثر به قمیص کی پټ وو ۔ لیکن اوس سړئ په یوکاته ترمخ اوپه یوکاته تر شا قمیصان جوړوی او اوږده پاڼا کوندې نو توکانې ترځایه پورې وړکوی ۔ نوچه داکښینی لمن خوئ نه د مخ پرخوا راکړئ اوند شا پرخوا نو دپتوانداموښکته ئی تولې په پرتاکه کی معلومیږی ۔ اوداسی سړئ په وخت کی دوطی دمیړه د هغه دین شوق وځان ته راجلبوی ولې چه په وخت دجماعو کی خوپه عادت کی میړه د سړئ دمخ لمن وړ پورته کوی نو دایه دغه حال کی هغه د شا یوکاته تاکه د قمیصه د شاو خواته لیږی کړی نو میړه ته ئی دوارې خواوی پرسړه شا ن سړکاړه سی نوپه

دیره مزه او خوند او شوق وطی وسره وکړی۔

قَالَ: ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُكَبِّرًا وَجَلَسَ مُطْمَئِنًّا

او بیا دی د سجدی څخه سر اپورته کړی په داسی حال کی چه سر دی درفع دی الله

وَكَبَّرَ وَسَجَدَ مُطْمَئِنًّا

اکبر وائی او کښینی دی په مابین کی دده وسجدو په آرام سره او بیا دی الله اکبر

وائی او دوهم سجده دی وکړی په آرام سره یعنی په سجده کی۔

پلوه سه! چه په مابین کی دده وسجدو دی کم از کم یو تسبیح قدر کښینی او په

مقدار کی دی فرض دی اختلاف دی یعنی په چا کی د حضرت الامام الاعظم څخه

روایت دی که مصلی وناستی ته نزدی او نود وی سجدی صحیح دی او که

محکمه ته نزدی و و نود وهم سجده ئی نده کړی وا۔ او محمد بن مسلمه وائی چه

که دغه لوڅ یکذاره سجدی څخه دومره سر اپورته کړی چه دبل

کتونکی سړی دا یقین سوچه دی سړی سر اپورته کړی نو دا سجده

صحیح ده والا لایجوز السجدة الثانية۔ م۔ د۔

قَالَ: وَكَبَّرَ لِلنُّهُوضِ بِلَا اعْتِمَادٍ وَقَعَدَ

او بیا دی الله اکبر وائی د ولاړیدو دپاره او دوهم رکعت ته بیله تکیه پر

لاسو پر محکمه باندی (او که ئی پر زنګنو تکیه کړی پروا نه لری) او بیله کښینستو

مسئله: که مصلی ضعیف و یا ناجوړی او یا ئی بدن درونده و نو دغه

عذر دی اولاسو پر محکمه تکیه کول پروا نه لری۔ او نده دی کښینی په مابین ددوهمی

سجدی او دوهم رکعت نه د ولاړیدو په حالت کی۔ او امام شافعی وائی چه

جلسه خفیفه به کوی چه ودی ناستی ته جلوس الاستراحة وائی۔ نه هو بنه دلیل

هغه حدیث شریف دی چه ترمذی ئی روایت کړی دی د ابوهریره رضی څخه

چه علیه الصلوة والسلام چه به دوهم رکعت ته ولاړیدی نو پرسینه دپښو به ولاړیدی

اوپه بعضی احادیثو کی چه ړاغلی دی چه علیه السلام به جاوسه دا ستراحت کوله هغه محمول دی پر حال د کبر سن اولوی والی بدن د علیه الصلوٰة والسلام ع د

قَالَ: وَالثَّانِيَةُ كَالْأُولَى إِلَّا أَنَّهُ لَا يُثْنِي وَلَا يَتَعَوَّذُ

اود وهم رکعت هم هغسی دی لکه اول رکعت مګر په دوهم رکعت کی نه سبحانک اللهم نه وائی او اعوذ بالله به هم نه وائی (ولی چه دغه دوه صرف په اول رکعت کی مشروع دی)

قَالَ: وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي فَتْحِ الصَّلَاةِ

او نه دی پورته کوی مکلف دواړه لاسونه مګر نه په هغو ځایونو کی چه دا حروف وړته اشاره کا دی۔

فالفاء اشارة الى تكبير الافتتاح والقاف من القنوت والعين اشارة الى العيدين والسين اشارة الى استلام الحجر الاسود والصاد اشارة الى الصفاء والميم اشارة الى المروة والعين الثانية اشارة الى العرفة والجمع يعني المزدلفة۔ والجيم ايماء الى الجمرات۔ الاولى والوسطى دون الجمرة العقبة۔

سوال: په حدیث شریف کی خو سبع مواطن راغلی دی او دا مذکور ځایونه خو اته دی

جواب: صفا او مروه په حدیث شریف کی یو کښل سوی دی۔

قَالَ: فَإِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ

او چه فارغه سی مصلی د دوو سجدو څخه د دوهم رکعت

افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَجَلَسَ عَلَيْهَا وَنَصَبَ يُمْنَاهُ

نو دی پری باسی چپه پښه اوپر هغی دی کښینی اوجګه دی ودروی راسته پښه خپله

وَوَجَّهَ أَصَابِعَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ

او مخامخ دی کړی کوتی دی ښته پښی طرف ته د قبلی او دواړه لاسونه

عَلَى فَخِذَيْهِ وَبَسَطَ أَصَابِعَهُ وَهِيَ تَوَرُّكٌ

دی کښیښی پردواړو رانونو باندی او د ښی غوږ وی کوتی د لاسو۔ او ښځی دی دناستی په وخت کی توړک کوی او توړک معنا دادہ چه دواړه پښی پر ښته طرف وباسی او پر کونا تی کښیښی ولی چه دا د ښځو پاره ښه ستر دی او امام مالکؒ وائی چه نر دی هم توړک کوی)

فائدہ: د رویش وائی چه په اشاره کی د مسبحه کوتی په التحیات کی قدیمًا او حدیثًا اختلاف دی لیکن په د رمختار کی وائی چه اشاره سنت ده روایةً ودرایةً۔ او ابن عابدین شامیؒ په اشاره کولو کی لویه غټه او محققه رساله لیکلی ده او حضرت میان فقیر اللہؒ هم په استحباب کی د اشاره بنه په ډاره پوره رساله لری او نور هم ډیری رسالی په دې باره کی لیکل سوی دی۔ تر تولو لوی اثبات د اشاره ی هغه دی چه حضرت الامام محمدؒ په موطا کی چه حدیث د اشاره ئی راوړی دی په اخیر کی د اسی لیکلی دی "وبه نأخذ" یعنی په دغه حدیث موږ هم عمل کوو۔

مولوی عبد الحیؒ په حاشیه د موطا د امام محمدؒ پر دغه ځای د اسی لیکلی دی "وبه قال ابو یوسفؒ فی الامالی وبه قال ابو حنیفةؒ" او اعلم د خلکو په مذهب د ابو حنیفةؒ اعنی فقیه ابو جعفر الطحاویؒ په شرح کی د معانی الآثار هم په استحباب ده اشاره ی قائله دی۔ او په احادیثو کی هم اشاره مذکوره کول راغلی دی او ناسخ حدیث ئی هیڅ وجود نلری او په اشاره کولو سره ائمه ثلثه هم قائله دی او د امام محمدؒ د اقوال منقول دی چه آنحضرت صلی اللہ علیه وسلم اشاره کول "ونحن نصنع بصنعه" او په تحفه کی وائی چه اشاره مستحبه ده۔ او بدر الدین عینیؒ په شرح کی د کنز وائی "وهی امه علی ما ثبت فی الحدیث"

او بعضی علماء د احنافو وائی چه اشاره دی نه کوی فقط د وړو کا خبره کړی ده۔ او ټول تولود تعجب خبره د اصل د مسئله دی چه اشاره مکروه کړه (استغفر الله العظیم)

پلوه سم: چه په کیفیت د اشاری کې هم اختلاف ستنه لیکن ښه صورت د اشاری هغه دی چه بدر الدین العینی په شرح د کنز او مولوی عبد الحی په حاشیه کې د موطا راوړی دی۔ عینی وائی چه د امام ابو یوسف څخه روایت دی چه کوچنی ګوته او وړه سی ګوته دی موټ کړی او د مابین ګوته او ښته ګوته دی حلقه کړی او په سبابه ګوته دی اشاره کوی او په لا اله دی ګوته پورته کوی او په الا الله دی یې ښته ایږدی او ګوته دی پرده غه کیفیت باقی وی ترڅو چه درېم رکعت ته ولاړ ېږی او یا سلام ګړوی۔

پلوه سم چه بعضی کسان ګوته د اسمان وخوا ته د انګ نیسی لیکن دا غلط کار دی ولی چه فقهاء وائی چه په اشاره کې دی ګوته ترکتوه ستر کونه یتروی۔

درېم ویش وائی چه اشاره کې نه ما پخپله معمول دی او نه ما د استاذ نو په هند او پاکستان کې هم اشاره معمول وه۔ نو نه نو هره ړی خپله خوښه ده۔

قَالَ المصنف: وَقَرَءَ تَشَهُّدَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض

او وی وائی التحیات د عبد الله ابن مسعود رض

پلوه سم: چه التحیات د ابن مسعود رض دین که مشهور که ده په حنفیانو کې اود هغه نه او بیخی نه ده ده۔ او امام شافعی وائی چه تشهد د ابن عباس رض دی وائی۔ او نه موږ مذهب صحیح دی ولی چه اهل نقل د حدیثو پر تشهد د ابن مسعود رض متفق دی ترمذی، خطابی، ابن المنذر او ابن عبد البر چه دا ټوله مشهور که او منل سوی محدثین دی وائی چه حدیث د تشهد د ابن مسعود رض اصح حدیث فی التشهد۔ وقال الترمذی وعلیه اکثر اهل العلم من الصحابة و التابعین۔

قَالَ: وَفِيمَا بَعْدَ الْأُولَيَيْنِ اكْتَفَى بِالْفَاتِحَةِ

اوبه وروسته دوو رکعتونکی دی اکتفاء کوی په یوازی الحمد لله

یعنی په دی رکعتونکی دی سورة الحمد لله سره نه وائی۔ یعنی فقهاء وائی که څوک سورة الحمد لله دی نه وائی بلکه په قدر د دریو آیتونو شپږو دی وروستنی لیکن امام اعظم وائی چه فاتحه په دوه رکعتونکی واجبه ده حتی که څوک سهواً یوین دی نو سجده سهوه به کوی قال العینی وهو الصحیح۔

فائده: دا حکم یعنی یوازی اویوازی په فاتحه سره اکتفاء کولحکم د فرضی لمونځود ی اوبه سنتو اوبه نفلو کی څه د سورة لازم دی۔ کما هو المعلوم لکل احد۔ در۔

قَالَ المصنف: وَالْقُعُودُ الثَّانِي كَالْأَوَّلِ تَشَهَّدَ

او دوهه ناسته په څلورو رکعتی لمانځه کی لکه اوله ناسته ده په کیفیت د کښینستو کی (او امام شافعی وائی چه په دوهمه ناسته کی دی تورک کوی او امام مالک وائی چه په دواړو ناستوکی دی تورک کوی کما مر) او التحیات به وائی په دوهمه ناسته کی یعنی لکه په اوله ناسته کی۔

وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اوبه دی ناسته کی به درود پر علیه السلام سره د اللهم بارک وائی۔

یعنی اللهم صل علی محمد وعلی ال محمدٍ تر پایه اللهم بارک آخره۔

فائده: درود ویل په اخیره ناسته کی څومره په نزد سنت دی او ائمه ثلثه په نزد فرض دی نو احتیاط دا دی چه فرض یې دی تا چه لمونځ اتفاقاً واسی۔

قَالَ: وَدَعَا بِمَا يُشْبِهُ الْقُرْآنَ أَوِ السُّنَّةَ

اوبه وروسته دی دعا وکړی په هغو الفاظو سره چه قرآنی الفاظ وی او یا (لکه اللهم

اغْفِرْلِیْ وَ لِوَالِدَیَّ وَ ارْحَمْهُمَا کَمَا رَبَّیَانِیْ صَغِیْرًا» وغیر ذالک) او یاد حدیث نبوی او الفاظو نه وړ ته وی (لکه «اِنی اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا و الممات ومن شر فتنة المسیح الدجال» او نور ی دغسی دعاګانی چه په احادیثِ نبویه کی ړاغلی دی)

فائده: چونکه عوام تولوته ادعیه قرآنیه او یا ادعیه نبویه نه دی معلوم نو دوی دپاره ګه بلکه دخواصو دپاره ګه دا یو که جامع دعاء چه د قرآنیه کلمات و عینا وړ ته دکه کافی ده. هغه دا ده «اللّٰهم ربنا آتنا فی الدّنیا حسنةً وّ فی الاٰخرة حسنةً وّ قنا عذاب النار»

مسئله: که سړی په لمانځه کی یوازی وی نو دده هغوښه ده هرڅو دعا کافی چه کوی موافق د قرآن او حدیث سره کولای شی. او امام دی ترالّٰهم ربّنا آته او یاد دی مثل دعادی ډیر بالا بود نه کوی چه پر قوم ملال رانشی.

قَالَ: لَا کَلَامُ النَّاسِ

او هغه دعاء به نه کوی چه د خبرو سره د خلکو مشابهت لری.

یعنی چه د خلکو څخه ئی سوال محاله نه وی لکه «اللّٰهم ارزقنی الف درهم» بخلاف مایقول «اللّٰهم ارزقنی رزقا حلالا واسعا» داسی دعاء روا ده ولی چه د دې طلب د خلکو څخه محال دی. او که ئی داسی و ویل چه «اللهم ارزقنی نکاح فلانة» نو لمونځ ئی فاسدیږی په صحیح روایت کی ولی چه د دی نکاح طلب د پلار ګه څخه د فلانی هم روا دی محال نه دی. لیکن لمونځ هلته فاسدیږی چه په قعده د تشهد دی نه وی کښینستلی او که ئی په قعده د تشهد ناسته کړی وه نو لمونځ ئی تام دی او په دعا سره د لمانځه څخه وړی لکه سړی چه پس له تشهد څخه وګړی.

قَالَ: وَسَلَّمَ مَعَ الْاِمَامِ کَالتَّحْرِیْمَةِ

او سلام دی وګرځوی سره د امامه یعنی یوځای لکه اول الله اکبر چه ئی

د امام سره یوځای وایه۔

پوښتنه! چه دا یو سړی ولیت دی د امام اعظمؒ څخه او په بل سړی ولیت کی چه مذهب دیا سړی انوهم دی او مذهب د امام شافعیؒ هم دی سړی اغلی دی چه مقتدیان دی هر سلام د امام تر سلام وروسته پرځوی ولی چه سلام سره د عبادت څخه سړی وزی نو قتلوا ردی نه دی۔ وعلیه الفتوی۔

پوښتنه! چه په تحریمه کی هم وسړی نه خلاف د حضرت الامام الاعظمؒ او دیا سړی انوهو جود دی۔ یعنی امام اعظمؒ وائی چه مقتدی دی د امام سره یوځای الله اکبر وائی او یا سړیؒ او امام شافعیؒ وائی چه مقتدی دی تر امام وروسته الله اکبر وائی۔ منشا د خلاف د دوی هغه حدیث دی چه علیه السلام وائی اذا کبّر فکبّروا چه امام الله اکبر وائی تاسو هم الله اکبر وایاست۔ نو امام اعظمؒ وائی چه کله د فاء دیا سړه کله دیوځای والی ده۔ لکه په دی آیت کی "اِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَانْصِتُوا" یعنی قرائت د قرآن ای انصات خو یوځای دی او یا سړیؒ وائی چه کله د فاء دیا سړه د تعقیب ده وهو الموافق لقول الفقاءؒ۔ اوس نو بعضی فقهاءؒ وائی چه اختلاف په صحت کی د لمانځه دی لیکن صحیح دا ده چه خلاف په اولویت کی دی۔ عینی

قَالَ: عَنْ يَمِيْنِهٖ وَيَسَارِهٖ نَاوِيًا لِلْقَوْمِ وَ

یعنی مقتدی دی سره د امام پر ښی طرف دده او پر چپه طرف دده کله سلام وکړی او نیت

الْحَفَظَةِ وَالْاِمَامِ فِي الْجَانِبِ الْاَيْمَنِ اَوِ

به کوی مقتدی په سلام کی د هغه قوم چه دده سره په جماعت کی شریک وی او نیت دی کوی د

الْاَيْسَرِ اَوْ فِيْهِمَا لَوْ مُحَاذِيًا وَالْاِمَامُ بِالتَّسْلِيْمَتَيْنِ

حفظه او د هغه هلکه دی نیت د امام کوی په ښی طرف کی که مقتدی په چپه طرف کی د امام وو او یا په چپه طرف کی که مقتدی په ښی طرف کی د امام وو۔ او یا په دواړو طرفونو کی که مقتدی پر برابر د امام

ولاړو و (او امام ابو یوسف" وائی چه د امام نیت دی صرف په اول سلام کی کوی ترجیحاً للیمین . او اول مذهب اهل متون ذکر کړی دی او فتوی هم پرهغه مذهب دی او امام به نیت د قوم کوی په دواړو سلامونو کی (او بعضی علماء وائی چه امام دی د قوم نیت نه کوی . او بعضی وائی چه په اول سلام کی دی نیت د قوم کوی قال العینی" الصحیح هو الاول . او یوازی د لمونځ کونکی دی صرف د حفظ نیت کوی

پلوه سه ! چه حفظه جمع د حافظ ده یعنی هغه ملګی چه د ده ساتنه کوی او کرام کاتبین ئی هم بولی . لیکن تعیین د عدد دی نه کوی د دی سبب چه په عدد کی د هغو مختلف اثار واغلی دی . قال المصنف :

وَجَهَرَ الْإِمَامُ بِقِرَاءَةِ الْفَجْرِ وَأُولَيَيِ الْعِشَائَيْنِ وَلَوْ قَضَاءً

او امام دی جهر کوی په قراءة سره د اولو دوه رکعتو د ما بنام د لمانځه او د ماخستن د لمانځه . که څه هم دا د سری لمونځونه قضائی وی .

پلوه سه ! چه د ما بنام لمانځه ته په عربی مغرب وائی او د ماخستن لمانځه ته عشاء وائی نو دلته چه عشائین واغلی دی مبنی پر تغلیب دی د عشاء پر مغرب باندی .

او دغه جهر دی کوی که څه دغه د سری لمونځونه قضائی کوی . یعنی د هیرو کسانو څخه چه دغه د سری لمونځونه قضا سوی وی یا یو د دغو د سره څخه او بیائی په جماعت کوله نو جهر به په قرائة سره کوی او بعضی فقهاء وائی چه په قضائی لمونځو کی دی جهر نه کوی قال العینی" والاول هو الصحیح

قَالَ : وَالْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَيُسِرُّ فِي غَيْرِهَا كَمُتَنَفِّلِ النَّهَارِ

او د جمعی په لمانځه کی او د دوه اختره په لمونځو کی به هم جهر په قرائة کوی او کرار دی وائی قرائة په غیر کی د دغو مذکورو لمونځو لکه څوک چه نفل کوی د ورځی یعنی هغه به هم قرائة کرار وائی .

او امام مالک" وائی چه د ما بنین او ماخستن دیګر لمونځ چه په عرفات کی یو ځای

کیږی په هغوکی دی هم قرائت په ټولو رکعتونو کی وی چه دغه دوه لمونځونه په لویه جمعه سره کیږی نو د جمعی د لمانځه سره مشابهت لری او موږ قول چه په حدیث صحیح کی راغلی دی صلاة النهار عجماء - یعنی قرائت مسموعه نشته یکښی او د جمعی لمونځ که څه هم نهاری دی لیکن د عصر نبوی څخه الی یومنا هذا قرائت په جهر سره دی۔

قَالَ: وَخُيِّرَ الْمُنْفَرِدُ فِيمَا يَجْهَرُ كَمُتَنَفِّلٍ بِاللَّيْلِ

او اختیار ورکړه سوی دی د شی ع شریف دخوا ویوانړی لمانځه والا ته په هغو لمونځونکی چه په جهر سره کیږی الکه سمار ما بنام ماخستن یعنی په جهر سره او که ټی په پته خوله کوی) لکه چه اختیار لری نفل کونکی د شپی په لمانځه کی (لکه د تهجد لمونځ وغیره که ټی کوی نو که ټی په پته خوله کوی او که ټی په جهر کوی)

لیکن چونکه عادت نبوی د تهجد په لمانځه کی جهر بالقراءة وو کما ورد فی الاحادیث النبویة نو دی جهته جهر بالقراءة اولی دی لیکن مبالغه دی په جهر کی نه کوی او که په اُطاق کی دا سی کسان وسره شریک وی چه هغو د جهر قراءة څخه بد وړل نو بیا مخالفت افضل دی۔

د رویش وائی چه د پښتنو په علاقو کی جهر د منفرد په دغو لمونځونو کی بیخی پاتد دی الا ماشذ و ندر۔ قَالَ الْمُصَنِّفُ

وَلَوْ تَرَكَ السُّورَةَ فِي أُولَيَيِ الْعِشَاءِ قَرَأَهَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ

او که چیری مصلی پریښود ی سورة په اولو دو رکعتو کی د ماخستن نو راوړی کړی په

مَعَ الْفَاتِحَةِ جَهْرًا وَلَوْ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ لَا

اخیرو دو و رکعتو کی سره د الحمد لله په ټولو سره او که ټی فاتحه پریښوده که په اولو کی هغه دی نه راکړی

او امام ابو یوسف وائی چه دیوه سورة راکړی خو که هم نسته ولی چه مصلی که سورة راکړی نو به الحمد لله او سورة د واړو په ټولو سره وائی نو په دی سره ټی تغییر

الحمد لله ته وړی ولی چه الحمد لله خوپه اخیره رکعتو کی په مخالفت ویله کیږی. او یا به دوارم په پته خوله وائی نو خو بیا تخییر د سورة لا ته میزی او یا به الحمد لله په پته خوله وائی او سورة به په جهر وائی دا خو بیا تخییر د مشروع دی نو بنا پر دی چه یک فی صد آسانی نو څرسره دی سورة نه راځی خو ځی.

او طرفین" وائی چه قرائة د فاتحی فی شفع ثانی کی خو مشروع دی نو یوواړ که الحمد لله شریفه وائی هغه ادا ئی ده ولی چه ادا، اقوی ده چه پخپله خای کی ده. او که ئی دوه واړه وائی مخالف د مشروع ده. او سورة چونکه دوه اخیره رکعته دده خای نه دی نو چه یو واړی وائی نو هغه د قضا ئی په خای کی دی کذا فی العینی.

قَالَ المصنف۔ وَفَرْضُ الْقِرَاءَةِ آيَةٌ

او فرض د قرائة یو آیة دی (یعنی که څه هم لنډه آیة وی)

دا یو آیة فرض والی مذهب دی د امام اعظم" او یاران" وائی چه قدر مفروض دړې آیاتو کوتاه دی او یا یو آیة دړان دی. یاران" وائی چه کم تر تر دغه مقدار قاړی عرفاً نه وائی. د امام اعظم" دا دلیل دی چه خدائی پاک وائی فاقرئوا ما تیسر من القرآن" او کله دما عامه ده.

سوال: باید کم تر یوه آیة قصیره هم پرخای د فرضی قرائة ودیږی لشمول کله ماله ایضه.

جواب: کم تر یوه آیة قصیره خارج په اجماع د امت مرحومه دی. یعنی ما دون الآیة القصیرة قرآن نه دی.

پوښتنه: اکاهی آیة قصیره یوه کلمه وی لکه" مدهامتان" بلکه کاهی یو حرف وی لکه" ق" "ن" "ص" نو دا هم د فرض قرائة په خای کی دړیږی په نزد د امام"

جواب: اګرچه بعضی فقهاء د مذهب جواب په نعم سره وړکوی لیکن صحیح داده چه جواب په لا وړکړل سی. لشدة شبه ذالك ببعض الآیة القصیرة۔

پوښتنه: یو اوږد آیة قرآنی لکه آیة الکرسی او آیة المداینة په دوه رکعتو کی ګډوائی یعنی بعض د دی آیة طویله په یوه رکعت کی او بعض په بل رکعت

کی و وائی باید په نزد د امام اعظمؒ سره وی ولی چه پوره آیة ئی نه و وایه۔

جواب! د امام اعظمؒ مراد د آیة قصیره څخه عام دی که قصیره حقیقةً وی او که حکماً وی۔ حقیقةً څوظاهر دی او حکماً دا دی چه د دغو د و آیا تو طویله بعض د پوره آیة قصیره سره برابر وی۔ قَالَ المصنفؒ!

وَسُنَّ فِي السَّفَرِ الْفَاتِحَةُ وَأَيُّ سُوْرَةٍ شَاءَ

اوسنت د قرائة په سفر کې ویلد فاتحې دی او بل هر سورة چه د ده خوښ وو۔ ولې چه بناء د سفر په تخفیف ده۔ حکم د وه ره کعته د ځلورو کعتو څخه معاف سوه۔

وَفِي الْحَضَرِ طِوَالُ الْمُفَصَّلِ لَوْ فَجْرًا أَوْ ظُهْرًا

اوسنت د قرائة چه پرکوره وی (یعنی مسافر نه وی) اوبنده د مفصل سورتونه دی که د سحار لمونځ اویا د ماپښین لمونځ وی۔

پوښتنه! چه مفصل او وه له حصه د قرآن ده مفصل ئی په دی بولی چه جلاوالی ئی سره ډیر دی۔ څوك وائی چه مفصل د سورة محمد څخه شروع کیږی اوبعضی وائی چه د سورة قاف څخه شروع کیږی تر آخره د قرآن کریم۔ اوطوال ئی د سورة البروج په پوره دی۔

د ډیرو وائی چه د سحار په لمانځه کی خو اکثره علماء اود مساجدو امامان په دی خبره عمل کوی اوطوال مفصل د سحار په لمانځه کی وائی لیکن د ماپښین په لمانځه کی په نشلو کی پنځه نفره عمل نه په کوی۔

قَالَ: وَأَوْسَاطُهُ لَوْ عَصْرًا أَوْ عِشَاءً

اوسنت د قرائة د مانرۍ په لمانځه کی اود ماخستن په لمانځه کی اوساط مفصل دی (چه د سورة البروج څخه شروع کیږی تر لم یکن الذین پورې)۔

وَقِصَارُهُ لَوْ مَغْرِبًا

او قصار مفصل سنت دی که د ماښام لمونځ وو۔

قصار مفصل لم یکن الذین څخه شروع کیږی تر آخره د قرآن. عینی وائی چه په باب کی د تعیین د دغو سورتو په مذکوره لمونځو کی دیرانا واحادیث موجود دی

قَالَ الْمُصَنِّفُ وَتُطَالُ أُولَى الْفَجْرِ فَقَطْ

او اوږدوی به اول رکعت د سحار د لمانځه څخه پر دوهم رکعت باندی نه په نورو لمونځو کی (تاچه خلك جماعت تر اوږه سینی. لیکن زیادت په قدر د ثلث یا ثلثینو د اول رکعت خو مستحب دی او که څوک دیرا اوږد کړی هم پروا نه لری.

مسئله: دوهم رکعت پر اول نږدی تول په درجه وآیا تو سی که خو مکروه دی او په یوه آیت یا دوه آیته نږدی توالی پروا نه لری.

پوهاسی: چه معناد فقط دا دی چه په نورو لمونځو کی دی اول رکعت پر دوهم رکعت نه اوږد دوی. بلکه برابر سورتونه به یکښی وائی. درویش وائی چه په تشویه کی د سورتو د نورو لمونځو حرج دی. نو عامو اماما نو فتوی په قول د امام محمد ورکړی د چه وائی غیر د فجر لکه فجر دی. یعنی اول رکعت دی پر دوهم نږدی تویی.

وَلَمْ يُتَعَيَّنْ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ لِلصَّلٰوةِ

او نه دی متعین کړی سوی هیڅ شی د قرآن د پاره د لمانځه (هر لمونځ چه وی. سوی د الحمد لله څخه لقوله تع "فاقرءوا ما تیسر من القرآن")

پوهه: چه دیر فقهاء وائی چه د تعیین مکروه دی. لیکن محل د کراهت هغه دی چه دغه یو سورته په یوه لمانځه کی د لمونځو لازم وګرځوی او که څوک احیانا و وائی او یا وائی د پاره د تبرك او یاد آسانی یو سورته وائی بیا کراهت نشته. ومع ذالك پر تعیین د فاتحی اجماع د امت دی.

فائده: رسول کریم صلی الله علیه وسلم غالبا د سحار په لمانځه کی الم تنزیل السجده وایه او "هل اتی علی الانسان آه" وایه. او د جمعی په لمانځه کی ئی سورته منافقین او سورته تغابن وایه. نو که څوك تبرك په قرائته د

نبی علیه الصلوٰة و السلام کوی ـ نو بیا کراهة نشته ـ

قَالَ المصنفؒ: وَلَا يَقْرَءُ الْمُؤْتَمُّ بَلْ يَسْتَمِعُ وَيُنْصِتُ

او قرائة دی نه وائی مقتدی وی وسته تر امام پکه غوښ دی قرائة د امام

وَإِنْ قَرَءَ آيَةَ التَّرْغِيبِ أَوِ التَّرْهِيبِ

ونیسی او پته خوله دی کیږی که څه هم امام آیة د ترغیب وائی لکه آیا تونږه ذکر د جنت یکښی وی او یا آیة د بیری وائی لکه آیا تونږه ذکر د دوزخ یکښی وی

او امام مالکؒ وائی چه په کار قرائة د لمانځه کی د مقتدی قرائة وائی او په جهری کی دی نه وائی ـ او امام شافعیؒ وائی چه الحمد لله د ی په ټولو لمونځو کی مقتدی وائی که جهریه وی او که خفیه ـ د موږ دلیل هغه آیة دی چه "وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا"

قَالَ: أَوْ خَطَبَ أَوْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَالثَّانِي كَالْقَرِيبِ

او یا خطبه وائی خطیب حاضرین به ساکت ناست وی او یا خطیب په خطبه کی درود پوعلیه الصلوٰة والسلام وائی څوك به د سامعینو څخه په درود ویلو کی متابعت ددی نه کوی او لیږی سړی د خطیب څخه چه خطبه نه اوری او ونه دی سړی چه خطبه اوری سړی برابر دی (یعنی انصات پرواړه لازم دی او هم دغه مذهب مختار دی یعنی)

پلوه سه! چه مصنفؒ چه ویلی وان قرء مطلب ئی دادی چه بعضی حاضرین په وخت کی داوریدو د آیا تو د جنت طلب د جنت به سره وایی او یا په وخت کی داوریدو د دوزخ د آیا تو به سوال د نجات د دوزخ څخه سره وایی او په وخت کی د خطبی به خبری سره وایی په دی سبب خطبه خو صرف موعظة دی یا چه خطیب درود وائی خلك به موافقت سره کوی د تولو د غوکار ه د منځ سبب ادی چه د اتوله کار ونه ضرور د استماع ته د قرآن سره سوی ـ

فائده! که خطیب په خطبه کی آیة "ان الله وملائکته یصلون" وایه سامعین صرف په سر یه کی درود وائی د پاره د امتثال د امر الهی:

بَابُ الْاِمَامَةِ

دامامت دئ په بیان کی د احکامو د امامت

مسئله: په نزد د احنافو جماعت و ر ته کول افضل دی تر اذان کولو۔ او امام شافعیؒ اذان کول افضل بولی۔

قال المصنفؒ: اَلْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ

په جماعت لمونځ کول ټینګ سنت دی (یعنی تړدې واجبوته دی)

پوهاسه: چه سنتوالئ د جماعت په فرضی لمانځ کی او د اختر په لمانځ کی او په تراویح کی دئ او په نفلو کی جماعت مکروه دئ که چیری په ر اغونډ تلو و لکه بعضی جاهلان خلیفه کان چه مومیدان خیږوی چه فلانی شپه دیګ مبارکه شپه ده نو تاسی ر اغونډ سی چه ر ه نفلی لمونځ یا صلوة التسبیح په جماعت د ر کړم۔ او که اتفاقی نفل بالجماعة وکړی نو پروا نه لری لکه چه علیه الصلوة والسلام په څوکور وکی دعنی کړی دی۔ او صاحب الفتح یی واجب بولی لمونځ په جماعت لقوله تع "وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ" او امام احمدؒ او اهلِ الظواهر جماعت فرضِ عین بولی۔ او بعضی ائمه وائی چه فرض کفائی دی

مسئله: که د سړی څخه پخپل مسجد کی جماعت تیر سوئ وو نو پرده نه ده واجبه چه بل مسجد ته په جماعت پسی ولاړ سی۔ لیکن که ولاړ سی ښه کار دئ او قدر ی وائی چه په صورت مذکوره کی دی په کور کی جماعت وکړی وَلَوْ مَعَ النِّسَاءِ

مسئله: د جماعت لمونځ یعنی سنتوالئ یا واجبوالئ وغیره یی په دیرو عذر و سره ساقطیږی چه د فقهی شریفی په کتابو کی مفصلاً ځر سوی دی۔

(۱) ناجوړی ده هر قسم ناجوړی چه وی چه د مسجد تلګ اوهوړی و ر ته لمونځ په جماعت سره و ر ته کول تکلیف وی۔

(۲) چه سړی په دواړه پښو کوډو وی۔

(۳) نهایت کبر سن چه د مسجد تلے وړ نه وي تکلیف وړ کوي۔
(۴) چه ډیر سخت باران وي۔
(۵) چه ډیره خته وي۔
(۶) چه ډیر سخت یخ وي۔
(۷) چه محکم برف باړه وي۔
(۸) چه ډیره سخته تاریکه وي۔
(۹) چه د دینمنه څخه بیریږي۔ اوبه ړانده کې اختلاف دی بعضی فقهاءؒ وائی که څوک قائد نه درلودی او کوم څوک د مسجد اذان نه اوریدی نو خو عذر دی۔ او که څوک قائد درلودی او یا څوک کور ډیر و مسجد ته نزدی و و عذر نه وو او بعضی فقهاءؒ وائی چه ړوند والی مطلقا عذر دی۔ په صحیح حدیث شریف کې راغلی دی چه علیه الصلوٰة والسلام وائی چه جماعت د سُننو څخه دهدیٰ دی لَا یَتَخَلَّفُ عَنْهَا اِلَّا الْمُنَافِقُ۔

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَالْاَعْلَمُ اَحَقُّ بِالْاِمَامَةِ ثُمَّ الْاَقْرَءُ

او ډیر عالم په علمِ دین سره خصوصًا په سنت نبوی او فقه شریفه حق دار دی تر نورو څلکو چه د جماعت لوڅ وړکړی او که دوه نفره مثلًا په علم دین کې سره برابر وه نو بیا احق

ثُمَّ الْاَوْرَعُ ثُمَّ الْاَسَنُّ

په امامت هغه عالم دی چه ډیر قاړه وي او که په علم او قرائة کې سره برابر وه بیا ډیر پرهیزګار حقدار په امامت دی۔ او که په دی دریو وصفتو کې سره برابر وه بیا نو هر عالم چه مشر وي هغه احق بالامامت دی۔

پوه سه! چه برابری سره مراد علم یا قرائة وغیره برابری په حسب د ظاهر الحال۔ لا من کل الوجوه لانه محال۔ وعلی تقدیر تسلیم عدم الاستواء فالعلم بالتساوی بین الشخصین فی الامور المذکورة محال بلاریب۔

فائده! بعضی علماؤ درجې د استحقاق د امامت ډیری اوښدی کړی دی۔

حتی دمایونټ ښایسته پوهږی ئې خبره ړسولې ده لیکن د ړوښئ وائی چه هغه ټوله ددوی طبع اړمائی ده۔ اوکه حقیقت سړی وګوری نو دومره اوږده نشاوی خالی د واقعیت څخه ده۔

د ړوښئ وائی چه فقها د مذهب وائی چه احقیت د اعلم پر اقوی باندی ددی کبله دی چه علم ته په ټولو اړکانو افعالوکی دلمانځه ضرورت ستنه کمالا یخفی علی المنصف او قرائت ته په یوه ړکن کی ضرورت ستنه اود امام ابو یوسفؒ څخه ړوایت دی چه اقرءُ اولی بالامامة دی تراعلم لقوله علیه الصلوٰة والسلام "یؤم القوم اقرئهم لکتاب الله الحدیث" والجواب عنه دا دی چه په عصر نبوی صلی الله علیه وسلم کی اصحابوؓ قرآن مبارک په قرائت لفظی او احکاموسره ړده کاوی او مجرد قرائت لفظی د ړوستنه ړمانوړواجب دی۔ حتی چه په یوه ړوایت کی ړاغلی دی چه عمرؓ په دوولسو کاله سورة بقرة په یاد کړه۔ قَالَ المصنفؒ :

وَکُرِهَ اِمَامَةُ الْعَبْدِ وَالْاَعْرَابِیِّ وَ الْفَاسِقِ

اومکروه دی امامت دمړی او د صحراء نشینه او د فاسق سړی

وَالْمُبْتَدِعِ وَالْاَعْمٰی وَ وَلَدِ الزِّنَا

او د مبتدع او د ړاندې او د حرامزاده۔

یعنی امامت دمړی مکروه دی ولی چه مړی چونکه په خدمت دمولی مشغول دی نو غالب داده چه په احکامو دین او لمانځه به ناخبره وی۔ او دغه ړنګه مکروه دی امامت د اعرابی ولی چه پراعرابی جهل غالب وی۔ او دغه ړنګه مکروه دی امامت د فاسق سړی ولی چه دخلګو نفرت څنی کیږی۔ او امام مالکؒ وائی چه امامت د فاسق صحت نه لری۔

پوښتنه! چه فاسق هغه سړی دی چه مرتکب د کبیره ګناه وی هیله توبه اویا همیشه توبه پر صغیره ګناه کوی۔

تبصره! په اوسنی زمانه کی غیر فاسق امام چیری سړی پیدا کولای سی - ولی چه بهتان اوغیبت او دروغ چه ټوله کبیره ګڼلی نه دی په اوسنی زمانه کی داسی شیوع لری چه عوام دومره بې خوفه پکښی اخلی لکه خواهی - وغیر الفاسق صار الیوم کالعنقاء تقریبًا واهل الله واولیاء الله مستثنی من هذه الاحکام - اودغه سړنګه مکروه دی امامت د مبتدع یعنی صاحب الهوی - لیکن داسی هوا چه په اتفاق داهل السنت په دغه بدعت کافر نه وی اوکه بدعت دده کفرته رسیدلی وو نولمونځ یې سره پسی روا نه دی - نو په رافضی، جهمی قدری پسی او په هغه چا پسی چه خدای جسم بولی او یا قرآن مخلوق بولی لمونځ کول نه دی روا - کذا قال العینی -

اودغه سړنګه مکروه دی امامت د هغه سړی چه دی دنجاست څخه ځان نه سی ساتلای - په بدائع کی وائی چه کله دغه سړی په مسجد والوکی یو په فضیلت کی برابر نه وو بیا نو دا سړی نه وی په امامت دی اوبه صحیح حدیث شریف کی ثابته ده چه یو وخت د علیه الصلوة والسلام د سفر په وخت کی ده عبد الله ابن ام مکتوم رض د امامت دپاره په مسجد نبوی کی وتاکی -

اودغه سړنګه مکروه دی امامت د حرامزاده یعنی چه د زنا څخه پیدا سوی وی ولی چه د ولد الزنا څخه د خلکو زیات نفرت کیږی - قال المصنف!

وَتَطْوِيلُ الصَّلٰوةِ وَجَمَاعَةُ النِّسَاءِ

اودغه سړنګه مکروه دی اوږد والی د لمونځ پر خلکو اودغه سړنګه مکروه دی جماعت دښځو

پوښتنه! چه مراد د اوږد والی څخه دا دی چه تر قدر مسنون قرائت اوږد کړی په هر لمونځ کی چه وی کمامر مقدار سره - ولی چه علیه الصلوة والسلام وائی چه په قوم کی ضعیف او مریض او ذا الحاجة ستة - او په مفرط اوږدیات تطویل سره تقلیل د جماعت هم راځی ولی چه خلك بیا لمونځونه په کور وکی کوی - کما فی حدیث معاذ رض المروی فی البخاری وغیره - اودغه سړنګه مکروه دی جماعت د ښځو چیوانی د ښځی لمونځ پر له پسی کوی -

فَإِنْ فَعَلْنَ تَقَفُ الْإِمَامَ وَسْطَهُنَّ كَالْعَرَاةِ

او که سړی دکراهت بنځو لونځ په جماعت سره کاوی نو امام دی په مابین کی ودریږی
لکه څنګه چه ملوم لونځ په جماعت کوی نو هغه دی هم امام په مابین کی ودریږی

دی دواړو مسئلو دلیل یودی یعنی چه د ریاست کشف د بنځو امام او یا د ملګو امام سړی دی - او بعضی ملایان د بنځو د امام د توسط دا وجه وائی چه غالبه د بنځو پر طبع فسق او پسخندی نو که د دوی امام د مخه ودریږی بیا مقتدیانی بنځی پسخنده وهی - دا وجه ئی د اعتبار وړ نده کا -

قَالَ: وَيَقِفُ الْوَاحِدُ عَنْ يَمِينِهِ وَالِاثْنَانِ خَلْفَهُ

او وی د ریږی که یو مقتدی وو پر راسته اړخ د امام او که دوه مقتدیان وه هغه دی وشاته د امام ودریږی -

فائده! مشهور روایت دا دی چه مقتدی واحد دی د امام سره پنډ کا په پنډه ودریږی - او د امام محمد څخه روایت دی چه د مقتدی د پښو ګوتی دی د امام د پنډی سره برابری وی -

فائده! اعتبار هغه ځای لره د ریدونکی دی نو که مقتدی جلا سړی وی او په سجده کی تر امام د مخه وی روا دی -

فائده! د راسته طرف د ریدل افضل کار دی او که چیری پر چپ اړخ ودریږی او یا تر شا ودریږی روا خو دی لیکن خلاف السنة دی -

فائده! د امام ابو یوسف څخه روایت دی چه که مقتدیان دوه نفره وه نو امام دی په مابین کی ودریږی - قَالَ الْمُصَنِّفُ!

وَيَصُفُّ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ الْخَنَاثَى ثُمَّ النِّسَاءُ

او صف دی جوړ کړی تر تولو د مخه بالغان نران او وروسته تر دوی دی صف جوړ کړی کوچنیان او وروسته تر دوی دی صف سی نر بښځینه او وروسته تر دوی دی بنځی صف سی

قَالَ المصنف: وَلَوْ حَاذَتْهُ مُشْتَهَاةٌ فِي صَلٰوةٍ مُطْلَقَةٍ

اوکه برابر کا سوکا د نر ه سر کا په لمانځ کی د اسی ښځه چه د نر اشتهاء وه نه کیدای سوی اوشراکت ئی په د اسی لمانځ کی و وچه هغه مطلق و و (یعنی کامل لمونځ چه رکوع او سجده لری په اصلی کی - که څه هم په سبب د عذر د وئی د غه لمونځ په اشاره سر کا کوی)

پوه سه! چه د مشتهاة د ډیر ه کا بعضی فقهاء ئی او وئ کاله تا کلی د ی او بعضو نه کاله لیکن محققین د فقهاء وائی چه عمر لره اعتبار نشته بلکه اعتبار د ې لره د ئ چه قابله د جماع وی - مثلاً د ښځئ بدن چه پنډ او چاغ وی نود جماع قابله ده و لَوْ با لاحتیاط -

فائده! مشتهاة نه مذکره که د مصلی محرمه وی او که بیگانه وی لیکن چه په وطو پوهیږی نو دلیونی په محاذات سر کا لمونځ نه فاسدیږی - عینی -

مسئله! معتبر په ملاقات کی بهلکه اوپندی ده او بعضی علماء وائی چه اعتبار ښځی لره د ئ د ر ویشتو وائی چه په قید د مطلقه د جنازی لمونځ خارج سوه لکه چه هغه صرف دعاء ده نو که په لمانځ کی د جنازی نر او ښځه سر کا محاذی سی نو د نر لمونځ نه فاسدیږی -

قَالَ: مُشْتَرَكَةٍ تَحْرِيمَةً وَّ أَدَاءً

چه سر کا شریکان په د اسی دولوی چه لمونځ د د وئ په تحریمه او اداء کی سر کا شریک وی -

د تحریمی شراکت دا د ئ چه د د وئ د واړه و تحریمه پر تحریمه د امام بناء وی که څه هم یو د غه د امام سر کا شریک سوئ وی او هغه یل واړه و سته او د اداء شراکت دا دی چه د وئ لره د اداء په وخت کی هم په امام پسی وی یا حقیقةً وی لکه د واړه چه په یو ه امام پسی ولاړ وی تر پایه پورې د لمانځ او یا تقدیراً وی لکه چه یو ه څخه د د وی چه د امام یو یا د و ه رکعته تیر سوی وی - نو هغه چه پس له سلامه د امام چیل رکعتونه را ځی وئ هغه هم تقدیراً تر پایه پورې په امام پسی د ئ - مثال التقدیری - یو نر او یو ه ښځه وه چه د وئ

دواړه واقتداء په یوه امام پسې وکړي لیکن محاذي سړی نه وي مګر وسته نو اوښځه دواړه بې اودسه سړي نه دواړه په اودسه پسې ولاړه چه دوئ اودس تازه کاوه نو امام د لمانځه څخه فارغه سوئ وو - دوئ چه د اغله نود مافات په قضاء کې سړی محاذي سوه نود نولوغ فاسد سو ولی چه دوئ سړی شریکان دي تحریمة ځکه چه دیوه امام پوتهوینه ئ لوغ بناء کړي دي - او اداءً هم تقدیرًا سړی شریکان ولی چه دوئ خلف الامام دي حکمًا لانهما التزما الاداء مع الامام -

فِي مَكَانٍ مُتَحِدٍ بِلَا حَائِلٍ

اودواړه نو اوښځه په یوه ځای کې سړی ولاړه وه (او که په یوه ځای کې نه وه مثلاً نو پر دوه کانچه ولاړه وو او اوښځه پر هغه ولاړه وه او دوه کانچه په قدر د قامت دنې وه نود نولوغ نه فاسدیږي) او بیله کوم مانع ترمابین د نو اوښځې -

پوهاسه! چه قدر د جګوالی د حائل په اندازه د ناست سړي وي اوپندوالی به ئې کم از کم یوه ګوته قدر وي -

مسئله! چه د نو اوښځې ترمابین دومره پیوست وي چه یو سړی پکښې درید ای سي هغه هم په ځای کې د حائل درېږي یعنې د نولوغ نه فاسدیږي -

فَسَدَتْ صَلٰوتُهُ إِنْ نَوَى الْإِمَامُ إِمَامَتَهَا

نو فاسد دئ لوغ د نارینه نه د بنځې (جزاء لقوله ولوحاذته) که چیرې بنځه د امام د امامت د بنځې -

پوهاسه! چه دا بل شرط دئ د فساد د لمانځه د نارینه -

مسئله! اعتبار د نیت لره د امامت د بنځې دئ په شروع کې د لمانځه وسته نو شروع نیت لره اعتبار نسته ع - امام زفر وائی چه نیت د امامت د بنځو نه غواړي - بدر الدین العینی وائی چه مذکوره شرطونه خو پخپله سوه مګر مصنف دوه شرطونه نه دي ذکر کړي - اول دا دئ چه محاذات به ئې پوره

رکن کی وی۔ حتی کہ بنحئ تکبیر و وایہ پریږدی او رکوع ته ولاړ شی او
په یلصف کی او سجدہ ته ولاړ په دریم صف کی نو لږ څنډ نه دهغه چا چه
پر راسته اړخ ودی یا پر چپه اړخ ودی او یا وشا ته ودی ولاړ وی
په تولو صفونو کی فاسد سوکا۔ اوّل شرط چې دا دی چه بهت د لمانځه به ځ
یو وی۔ او که ځې بهت مخالف وی نو د لمونځ نه فاسدیږی۔ یعنی د ښار په
خونه کی د کعبې دوی دوه لمونځ سره کاوه د نو مخ ویوه دیوال ته وه او
د بنحئ مخ بل دیوال ته وه نو د نو لمونځ نه فاسدیږی۔ اویا تر یکه شپه وه
او قبله وه رکه وه نو نو په څوی سره ویوه خواته لمونځ کاوه او بنحئ بلی
خواته لمونځ کاوه نو د نو لمونځ نه دی فاسد۔

پوښتنه: څه سبب دی چه د نو لمونځ فاسدیږی او د بنحئ دا نه فاسدیږی؟

جواب: په حدیث شریف کی راغلی دی "اَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ اَخَّرَهُنَّ اللّٰهُ"
نو چونکه نږ د غه بنځه نه کړه ترشا نو مجرم نه دی نو ځکه د د لمونځ فاسدیږی
نو کوی نو خپل خای پریښود ی چه باید تر بنحئ به د مخه وای۔ نکه چه مقتدی
تر امام د مخه و دیږی نو د مقتدی لمونځ فاسد دی نه د امام۔

فائده: د اتوله اشکال د فساد د لمانځه د نو د احنافو په مذهب کی دی۔ او
ائمه ثلاثه وائی چه په هیڅ نوکه محاذات مفسد نه دی۔

فائده: په حرم شریف کی د مدینی منورې مسئله د محاذات هیڅ نه
پیښیږی۔ ولی چه د نا رینه و او بنځو د لمانځه خایونه بیخی سره جلا دی۔
مکر په حرم شریف کی د مکی معظمی هیڅ چا ره کا د محاذات څخه نسته
یعنی محاذات خامخا پیښیږی۔ نو د ې مشکل د حل د پاره علماؤ د احنافو
د یر کوشش کړی دی۔ لیکن چا ره کا ئی من کل الوجوه نه د کړې۔ او د سعودی
حکومت په د ی باره کی نږ یاته پافشاری کړی د ه حتی چه د بنحو د پاره ئی
په هر منزل کی د حرم شریف د لمانځه د پاره خایونه تاکلی دی۔ لیکن بیا هم بنحئ
د بی حیائی او بی شرمی څخه کار اغلی۔

قَالَ المصنفؒ: وَلَا يَحْضُرْنَ الْجُمَاعَاتِ

او ندی سړی بنځې وجماعتونه (لظهور الفساد فی الرجال والنساء)

پوهاسه! چه ځوانانې بنځې خوبه اتفاق د علماء ثلثهؒ وو بایدنه سی حاضرې - او د امام اعظمؒ په نزد سپینې سرې بنځې اجازه لری چه د سهار او ماښام او ماخستن لمونځونه حاضرې سی - او یا رانۍ چه سپینې سرې تولو لمونځونه تلای سی مسجد ته - وفی العینی والفتوی الیوم علی المنع فی الکل یعنی سپینې سرې دی هم په تولو لمونځونو کې جماعت ته نه وړې - نوځکه مصنفؒ وویل چه ولا یحضرن الجماعات -

پوهاسه! چه بنځې مطلقاً د جمعې د لمانځه خځه او د اختر د لمونځونو خځه او د حضور خځه د استسقاء او د حضور خځه د مجالسو د وعظ ممنوع دی -

بنځانه فائده

بعضې ملایانو په نامه د ترجمة القرآن او یا وعظ وتبلیغ او اسې قالبونو کې چه سپینې سرې او ځوانانې پیځلانې بنځې هم وړې او دې هم انکار نه پرې کوی بلکه دعوت اوبلنه لاړ لاسه وړ ته کوی - او بعضې جاهلانو د ملایانو په نامه د شیطانانو په عمل په دغو مجالسو کې بعضې بنځې وحلقوته د مویدې د پاره طلب کړې او هلته د نکاح د عقد وعدې وړې سره وکړې او یاد ځوانانو زامنو پاره بعضې بنځې خوښې کړې او وړوسته نا وخته یا نوته مړه وکړې او دې غواړی حتی یو سپین بزیرې ملا چه بزیرې اوسې هره ورځ تو سوې چه په هیڅ دول څوک نه په پوهیږی چه دا سپین بزیرې دې په دا رنګه حیلو ځان ته د سړې څلور مایني پیدا کړې دی - ع - چو کفر از کعبه برخیزد کجا ماند مسلمانی

قَالَ المصنفؒ: وَفَسَدَ اقْتِدَاءُ رَجُلٍ بِامْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ

او فاسده اقتداء د نارینه په بنځه پسې او په نابالغه کوچنۍ پسې -

بنځه که محرمه وی او که بیګانه وی لقوله علیه الصلوٰة والسلام "أَخِّرُوهُنَّ

مِنْ حَيْثُ اَخَّرَهُمُ اللّٰهُ او دغه سړی کله فاسد کړی د اقتداء د سړی په تا بالغه کوچنی پسی۔ ولی چه د کوچنی لمونځ نفل دی او اقتداء د مفترض په متنفل پسی نه دی روا۔ او امام شافعی فی روایت۔ او مشائخ د بلخ وائی چه امامت د کوچنی په تراویح کی روا دی۔ قال العینی والمختار عدم صحة الاقتداء فی جمیع الصلوٰت

قَالَ وَظَاهِرٌ بِمَعْذُوْرٍ وَقَارِئٌ بِاُمِّيٍّ

او دغه سړی کله فاسد کړی د اقتداء د پاک سړی چه عذر نه لری په معذور پسی چه سلس البول وی او یا نور همیشه تیږی وینی پیښی وغیره الخ من الاعذار۔ او امام نفرو او امام شافعی فی روایت۔ او که دوو نفرو عذرونو د یو یا نورو اقتداء یو په بل پسی روا ده) او دغه سړی کله فاسد کړی د اقتداء د قاری په امی پسی۔

پوه سه چه مراد د امی او قاری څخه مصطلح معنی نه دی۔ بلکه د امی څخه مراد هغه دی چه ما یفرض وما یجب د قرائة فی نه وی په یاد۔

مسئله: د اقتداء د امی په کنګی پسی هم نه دی روا ولی چه امی پر تحریمه قدرت قادر دی بخلاف الاخرس نو امی اقوی حالاً دی تر اخرس۔

وَمُتَنَجِّسٍ بِعَارٍ وَغَيْرِ مُؤْمٍ بِصَحِيْحٍ

او دغه سړی کله فاسد کړی د اقتداء د هغه چا چه عورت فی بیت وی په هغه چا پسی چه بیخی برښنده وی (خلافاً للشافعی وتفرو) او دغه سړی کله فاسد کړی د اقتداء د هغه چا چه پر رکوع او سجده کی لمونځ کوی او یا فی پر ولاړی کوی یا فی په ناستی کوی په هغه چا پسی چه لمونځ په اشاره کوی (وقال ثفرو والشافعی یجوز)

وَمُفْتَرِضٍ بِمُتَنَفِّلٍ وَبِمُفْتَرِضِ اٰخَرَ

او دغه سړی کله فاسد کړی د اقتداء د هغه سړی چا فرضی لمونځ کوی په هغه چا پسی چه نفلی لمونځ کوی (وقال الشافعی واحمد یجوز) او دغه سړی کله فاسد کړی د اقتداء د یوه فرض کونکی په بل چا پسی چه هغه دیل وخت فرض کوی (لکد

ماپښین اوما نږیکړ لمونځ کونکی چه اقتدا پرله پسی وکړی ؛

قَالَ المصنفؒ : لَا اِقْتِدَاءُ مُتَوَضِّئٍ بِمُتَيَمِّمٍ وَغَاسِلٍ

اونه ده فاسد کا اقتداء د اوه س والا په تیمم والا پسی او د هغه چا اقتدا چه پښی

بِمَاسِحٍ وَقَائِمٍ بِقَاعِدٍ وَبِاَحْدَبَ

ئی پرپولی وی په مسح والا پسی اودولاړ سړی د اړه ناست سړی پسی اویا په هغه چا پسی

وَمُؤَمٍّ بِمِثْلِهٖ وَمُتَنَفِّلٍ بِمُفْتَرِضٍ

چه ملا ئی کښ نه وی اوډغه سړکه سړ وادکا اقتداء دیوکا اشاره کونکی په رکوع اوسجدو سره کا په بل اشاره کونکی پسی اوسړ وادکا اقتداء د نفل والا په فرضی لمونځ کونکی پسی ۔ ای

فائده ؛ امام محمدؒ اقتداء د اوس والا په تیمم والا پسی سړ وانه بولی والفتوی علی قول الشیخینؒ ۔

فائده ؛ اقتداء د غاسل په ماسح پسی په اجماع سره سړ وادکا ۔ او اقتداء د قائم په قاعد پسی په نزد د امام محمدؒ او امام مالکؒ نه دکه سړ وا ۔ لیکن په صحیح بخاری کی سړ اغلی دی چه په مرض موت کی د علیه الصلوٰة والسلام دکه مبارک په ناستی لمونځ کا وکا او ابوبکرؓ او نور قوم ټوله ولاړ وکا ۔ او ابوبکرؓ په دول دتکبیر ویونکی علیه الصلوٰة والسلام ته نژدی ولاړ وو عینی وائی چه دمنځ احادیث ضعیفه دی ۔

فائده ؛ د ولاړ سړی اقتداء په احدب پسی په اصح مذهب کی لکه مصنفؒ چه ذکر کړی دی سړ وادکا ۔ او په فتاوای ظهیریه کی وائی چه امامت د احدب قائم لره ناسړ وادی ۔ او تمرتاشیؒ وائی چه کوبړ والی د احدب وانډانه کا ته د رکوع سړ سیدلی وو بیا اقتداء د ولاړ سړی ناسړ وادکا په نزد د امام محمدؒ او په نزد د شیخینوؒ سړ وادکا ۔ والاعتماد والفتوی علی ما ذکر فی المتن من الاطلاق ۔

مسئله ؛ که امام په پروتی اشاره کولو او مقتدی قائما او یا قاعدا اشاره

کوله نو اقتداء نه دکړ ی وا ـ ۴ ـ

قَالَ المصنف: وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّ إِمَامَهُ مُحْدِثٌ أَعَادَ للشافعي

که مقتدی ته دا ښکاره سوه چه امام یې بې اوضو دی نو لونځ دې راوګرځوی ـ خلافا

مسئله ! که مقتدی ته معلومه سوه چه امام جنب وو او یا پر بدن یا جامه یې ناپاکه مانځه وو نو هم به لونځ راګرځوی ـ

قَالَ: وَإِنِ اقْتَدَى أُمِّيٌّ وَقَارِئٌ بِأُمِّيٍّ أَوْ

اوګه اقتداء وکړه یو کا امی او بل قاری په امی امام پسی او یا امام خو قاری وو لیکن

اِسْتَخْلَفَ أُمِّيًّا فِي الْأَخِيرَيْنِ فَسَدَتْ صَلَوَاتُهُمْ

خلیفه ګرځی امی په اخیرو دوو رکعتو کی په سبب د بې اوضو سیا نو لونځونه د ټولو فاسد دی

پوه سه ! چه په اوله مسئله کی خلاف دی دیارلو دوی وائی چه د امام امی او د مقتدی امی لونځ تام دی ولی چه دوی دوارو معذور دی او د قاری لونځ نه دی سره ـ امام اعظم وائی چه د قاری لونځ خو به سبب د اقتداء په امی پسی فاسد سو او د امی امام او مقتدی امی لونځ به دی وجه فاسد سو چه دوی قدرت پر قرائت د سره لودی یعنی قاری به ئی امام کړی وای ـ

او په دوهمه مسئله کی امام ابو یوسف او امام زفر مخالف دی دوی وائی چه قرائت خو په اولو دوو رکعتو کی فرض وو هغه خو قاری امام و وایه او طرفین وائی چه قاری داسی څوک خلیفه کړی چه هغه عالم د خلافت نه دی و هو الامی ـ نو ځکه لونځ د ټولو فاسد سو لکه چه امام محدث کوچنی یا بښځه خلیفه کړی ؛

بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلٰوةِ

دا باب دی په بیان کی د او د سی ماتیدو په لمانځه کی

قَالَ الْمُصَنِّفُ: مَنْ سَبَقَهُ حَدَثٌ تَوَضَّأَ وَبَنٰى

هغه څوک چه پینه سی د کا ته ئی او د سیا په لمانځه کی نو او د س دی تا ژه کړی یعنی بالفور او هغه ځایه دی لمونځ پسی شروع کړی چه دکی ئی او د سه سوی دی۔

امام شافعیؒ وائی چه لمونځ دی د سره راوګرځوی وهوالقیاس۔ او زمونږ دلیل هغه حدیث دی چه "قال علیه الصلوٰة والسلام مَنْ قَاءَ اَوْ رَعَفَ اَوْ اَمْذٰى فِي صلوته فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَبْنِ عَلٰى صَلٰوتِهٖ مَالَمْ يَتَكَلَّمْ" یعنی که چاته وداڼ اویائی پزه کا وینی سوکا اویائی مذی سره او وتله په لمانځه کی نو لمونځ دی پریږدی او او د س دی تا ژه کړی او بنا دی پر لمانځه وکړی تر هغو چه خبری ئی نه وی کړی۔

فائدہ ۱: دا مذهب د خلفاءِ راشدینو هم دی۔

فائدہ ۲: کله د من عامد دکا که امام وی که مقتدی وی او که تنها لمونځ کوونکی وی۔ لیکن بهتره منفرد لره داد کا چه لمونځ دی د سره راوګرځوی او مقتدی لره بهتره داد کا چه بنا دی وکړی تا چه فضیلت د جماعت څنی فوت نه سی۔

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَاسْتَخْلَفَ لَوْ اِمَامًا

او خلیفه دی ودروی که چیری ئی او د سه سره امام وو۔

د استخلاف طریقه داد کا چه امام دی چوتی سی او پنکا دی وینسی چه د خلکو بدکمانی د پسکی او مذی د فع سی او دا ئی خیال سی چه د امام پزه کا وینی سوکا۔ او د متصل صف څخه دی پوچاته د اشاره وکړی چه د مخه سه۔

مسئله ۱: که امام په خوله پوچاته وویل چه د مخه سه نود تولو لمونځ باطل سو۔ یعنی

مسئله ۲: امام ته ره واد کا چه خلیفه ودروی تر هغه وخته پوری چه تر صفو نو

نه وی تیو سوی که په صحراء کی و و - او یا د مسجد تر دوا نه نه وی حکم که په مسجد کی و و - او که ئی خلیفه نه و دا وه حتی چه تر صفو تیر سو یا د مسجد تر دوا نه و و اقتدی د مقتدیانو خو د تولو لمونځ فاسد سو او د امام په لمانځه کی د وکړ روایت دی -

قَالَ الْمُصَنِّفُ : كَمَا لَوْ حَصَرَ عَنِ الْقِرَاءَةِ

لکه چه بند سی امام په قرائت کی نو استخلاف وړ ته روا دی یه نزد د امام اعظم او یا روان وائی چه د کا ته استخلاف نه دی روا -

فائده ! محصور ته هلته استخلاف روا دی چه د وړو کا قدر قرائت ئی نه وی ویلی چه لمونځ پوره کیږی او که ئی د وړو کا قرائت ویلی وو نو بیا دی فوراً رکوع او سجده وکړی او استخلاف په اتفاق وړ ته نا روا دی

قَالَ : وَإِنْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ بِظَنِّ الْحَدَثِ

او که چیری مصلی و اقتدا د لمانځه شخه په غالبه گمان د دې چه ړ ما او د سی مات سی (یکن وړوسته ئی یقین سو چه او د سی نه دی مات سوی)

أَوْ جُنَّ أَوِ احْتَلَمَ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ اسْتَقْبَلَ

او یا یو سړی په لمانځه کی لیونی سو او یا شیطان خطا یستی په لمانځه کی (په فکر وهلو سړ کا او یا په لمانځه کی بیده کا سو او شیطان خطا یستی) او یا په لمانځه کی بیهوښه سو نو لمونځ دی د سره ړا وکړی په مذکوره تولو صورتونو کی

وَإِنْ سَبَقَهُ حَدَثٌ بَعْدَ التَّشَهُّدِ تَوَضَّأَ وَسَلَّمَ

او که چیری پیښه سوه کا ته یی او د سیا وړوسته تر التحیاتو نو دی او د سلام تا نه کړی او سلام دی

وَإِنْ تَعَمَّدَهُ أَوْ تَكَلَّمَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ

وکړی او که ئی په قصد خان بی او د سه کړی (که په قصد کا پسکمبر اچول) او یا ئی خبری وکړی

نو لمونځ ئې پوره کړي سو ۔

امام شافعیؒ وائي چې په صورت کې د حدث بعد التشهد قبل السلام ئې لمونځ فاسد سو ۔ او په صورت کې د تعمد د حدث او یا په صورت کې د خبرو لمونځ په دې وجه پوره کړي سو چې د مصلي په ذمه کې نور هیڅ شی نه وو پاتې بلکه خو وجې په صنع سره ادا کړه او ذمه یې برئ ځای کړې ۔

قَالَ المصنفؒ: وَ بَطَلَتْ اِنْ رَاٰی مُتَیَمِّمٌ مَاءً

او باطل سو لمونځ د متیمم که ئې ولیدې او به

یعنی قادر په استعمال هم وو او په قدر د تشهدې هم کښینستلې وو ۔

پلوکه سره: چې د دې ځای څخه اوس هغه مسئلې شروع کیږي چې په نامه د مسائل اثنی عشر یادیږي ۔ یعنی هغه دوولسمه مسئلې چې د امام اعظمؒ او یارانو اختلاف پکښې دې ۔

اَوْ تَمَّتْ مُدَّةُ مَسْحِهٖ

او د غه رنګه باطل دې لمونځ د هغه چا چې مدت د مسحې ئې پوره سی که مقیم وی او که مسافر چې پوهه نه ئې مسح کوله ۔ یعنی په دغه حال کې چې په قدر د تشهدې ئې ناسته کړې وه ۔ لیکن په شرط د دې چې او به د دومره موجودې وی چې د ې پښې په پرې یمنځي ۔ او بعضې فقهاءؒ وائي چې د د غه ماسح لمونځ خو باطل سو که څه هم او به نه وی ۔ نو د ې تیمم وو هغې او لمونځ د ې د سره سره اوچ شوی ۔

اَوْ نَزَعَ خُفَّیْهِ بِعَمَلٍ یَسِیْرٍ

او یا ئې وکښلې موزې په لږ عمل سره (ولې چې قراغې وی)

فائده: او که ئې موزې په ډیر زحمت سره وکښلې بیا ئې لمونځ تام دې ولې چې د ې خو په قدر د تشهدې کښینستلې د ئې صرف خو وجې په صنعه سره پوره کړه پاتې د ئې هغه هم په دغه عمل کثیر سره پرې ځای سو ۔

اَوْ تَعَلَّمَ اُمِّیَّ سُوْرَةً

اویا زده کړی اُمی سړی چه لمونځ ئی بیله قرائته کړی و وچه پس قعده د تشهدی کښینستئ نو یو سوره ئی زده کړی لکه یاسان چه وائی اویائی یو آیته زده کړی لکه امام اعظم چه وائی۔

ددی معنا داده چه د مصلی مثلاً فقط یو سوره که په یاد وی وچه پس لمانځه د سهیدی هغه سوره که ځنی هیر سی اویه اخیر کی پخپله وه په یاد سو او یا صرف بل چا وایه اودده په یاد سی او کړئ حقیقةً تعلم دبله څخه شروع کړی لمونځ ئی تام سو ولی چه خروج په صنعه سی که موجود سو۔

اَوْ وَجَدَ عَارِیًا ثَوْبًا

او یا پیدا کړه هغه سړی چه لمونځ ئی په لخته کاوی جامه چه پوقدره تشهدی کښینستلئ وو

فائده: دومره جامه شرط ده چه لمونځ پکښی سره اوی یعنی چه عوره ت په پتیږی او بخاست ما نځه هم نه وی پکښی کی۔

اَوْ قَدَرَ مُؤْمِیٍ بِرُکُوْعٍ وَسُجُوْدٍ

او یا قدرت پیدا کړی هغه چاچه لمونځ ئی په اشاره کاوه پورکوع او سجده باندی یعنی په حالت مذکور کی

اَوْ تَذَکَّرَ فَائِتَةً

اویاوه په یاد سوه مصلی ته په حالت مذکوره کی قضا ئی لمونځ چه ترتیب د قضائی لمونځو ساتهم نه وو

اَوْ اِسْتَخْلَفَ اُمِّیًّا

اویائی خلیفه کړی امام قاری چه اودس ئی مات سو په حالت مذکوره کی یو امی سړی

فقیه ابوجعفر طحاوی وائی چه لمونځ د امام مذکور تام سو ولی چه استخلاف پخپله عمل کثیر دی نو خروج په صنعه سره پیدا سو۔

۹ اَوْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فِی الْفَجْرِ

او یا راوخیژی لمر د سحا په لمانځ کی (یعنی وړستۍ وخت چه مصلی په قدر د تشهد کښینستلی وی

مسئله: اد ما نړیکو په لمانځ کی که څه هم په ما بین کی د لمانځ لمر و لویږی لمونځ یی صحیح دی۔ فرق یی دا دی چه د سحا د لمانځ نیت چه مصلی کاوه وقت کامل و نو پرده کا لمونځ کامل لازم سوی وو او چه لمر راوخیژی وخت فاسد سو چه وخت د عبادت د کفارو دی چه لمونځ سجدی کوی۔ نو کامل لازم ناقص ادا نه صحیح کیږی او د ما نړیکو اخیری وقت مکروه دی نو چه مصلی شروع په لمانځ وکړه ناقص لازم سو او چه لمر لویږی وخت کامل د ما بنام شروع سو۔

۱۰ اَوْ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فِی الْجُمُعَةِ

او یا داخل سی وخت د ما نړیکو د جمعې په لمانځ کی یعنی وړسته چه مصلی په قدر د تشهد کښینستلی وی

۱۱ اَوْ سَقَطَتْ جُمُعَةٌ عَنْ مَرِیْضٍ

او یا او لویږی پټه د تبې ځغه په سبب د جومې والی۔ په دغه حالت مذکور کی۔

۱۲ اَوْ زَالَ الْعُذْرُ الْمُعْذُوْرِ

او یا زائل سو عذر د معذور سړی پس له دی چه په قدر د تشهد ی فی قعود کړی وی

د دی مسئلی صورت دا دی چه یو کس بیمار چه مرض د استحاض معذور سوی وی۔ د ما پښین د لمانځ د پاره کړی او دس تازه کړی نو چه په اخیره ناسته کی کښینستل وینه ئی قطع سوه او دا قطع دوینې تر ما بنام پوری جاری وه نو دغه بیمار به د ما پښین لمونځ سره پرې کړی۔

پاتې سه! چه فساد د لمانځ په دغو دو ولسو صورتو کی په مذهب سی د امام اعظم دی ولی چه دی خروج د لمانځ څخه په صنع د مصلی فرض بولی۔ خلاف الهما هغه والی چه دغه مذکور دوه ولسو لمونځونه نه ټوله تام اوصحیح دی۔

قَالَ المصنف: وَصَحَّ اِسْتِخْلَافُ الْمَسْبُوْقِ فَلَوْ اَتَمَّ

او صحیح دی استخلاف د امام چه او دس ئی مات سی د مسبوق مقتدی (چه یو یا دوه رکعته حځنی تیر سوی وی) که چیری د غه مسبوق پوره کړی

صَلٰوةُ الْاِمَامِ قَدَّمَ مُدْرِكًا يُسَلِّمُ بِهِمْ

لومڅ د امام نودی د مخه کړی مدرک سړی (چه اول د لمانځه ئی ینولی وی) او چه مخه په قوم سره سلام وکړی حوی.

وَتَفْسُدُ بِالْمُنَافِيْ صَلٰوتُهُ دُوْنَ الْقَوْمِ

او فاسدیږی لومڅ د مسبوق په داسی کار سره چه منافی د لمانځه وی (او مسبوق ئی وروسته تر سلام د مدرک وکړی) او نور قوم دا نه فاسدیږی.

مثلاً چه په ټوره وخاندی او یا خبری وکړی ولی چه د مقتدیانو خواږه کان د لمانځه پوره سوه او امام ابو یوسف وائی چه لومڅ د مقتدیانو هم فاسد دی.

كَمَا تَفْسُدُ بِقَهْقَهَةِ اِمَامِهٖ لَدَى اِخْتِتَامِهٖ

لکه چه فاسدیږی لومڅ د مسبوق په په ټوره خندلو سره د امام په تشد د ختم د لمانځه ولی چه د امام لومڅ په مفسد د قهقهی پوره سو. او د غه مفسد خو د مسبوق د لمانځه په مابین کی دی نو د غه جزء د مسبوق د لمانځه خو فاسد سو. نو دی نور لومڅ نه سی پر بناء کولای

لَا بِخُرُوْجِهٖ مِنَ الْمَسْجِدِ وَكَلَامِهٖ

او نه فاسدیږی لومڅ د مسبوق په وتلو سره د امام د مسجد څخه او په خبرو کولو د امام یعنی چه د دواړه کار امام پس له دی وکړی چه په قدر د تشهدی کښینستلی وی. ولی چه وتل د مسجد څخه او یا خبری کول خو قاطع د لمانځه دی مفسد نه دی.

قَالَ المصنف: وَلَوْ أَحْدَثَ فِي رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ

او کله چې او دسه سو مصلی په رکوع کې د ده او یا په سجده کې

تَوَضَّأَ وَبَنَى وَأَعَادَهُمَا

او که غواړی

د ده نواو دس دی وکړی او نوی لمونځ دی پوره اړه لمانځه بنا کړی او رکوع وسجده دی ولی چه انتقال دیوه رکنه څخه بل رکن ته په طهارت سره شرط دی او دلته خو په رکوع یا سجده کې د ده طهارت دمابین څخه ولاړ دی۔

مسئله: که څوک رکوع او سجده نه راوړی خو له نولمونځ څخه فاسد سو۔ او امام شافعی وائی چه بناء به نه کوی بلکه لمونځ به د سره راپیل کوی۔

قَالَ المصنف: وَلَوْ ذَكَرَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا سَجَدَ

که د مصلی په یاد سو په حال کې د رکوع یا سجدې د اچه پوره کا باندې د لمانځه یوه سجده به رکعت

فَسَجَدَهَا لَمْ يُعِدْهُمَا

پاتې ده۔ نو هغه سجده ئې وکړه په دې دول چه د رکوع څخه ئې سر اپورته نه کړی بلکه سجدې ته ولاړ ئې او هغه قضائی سجده ئې وکړه۔ او یا ئې د سجدې څخه سر اپورته کړی او قضائی سجده ئې وکړه) نو د رکوع او سجدې راپیل ئې نسته ولی چه ترتیب په افعالو کې د لمانځه فرض نه دی او انتقال خو ئې په طهارت سره وکړی او امام زفر او امام شافعی رحمة الله علیهما وائی چه رکوع او سجده دی د واړه کا راپیل کوی۔ ع۔

قَالَ: وَتَعَيَّنَ الْمَأْمُومُ الْوَاحِدُ لِلِاسْتِخْلَافِ بِلَا نِيَّةٍ

او متعین دی یو مقتدی چه په ملا پسی ولاړ وی فقط د پاره د استخلاف (چه د ملا او دس مات سی) بیله نیته د امام (ولی چه بل څوک نسته)

مسئله: نو په دغه صورت کی چه امام او دس تنه کړی نو په
څنګ متیقن خلیفه پسی دی ودریږی.
او که په ملا پسی یوه بنځه ولاړه وه او ملا بی او دسه سو - نو
صحیح دا ده کما قال العینی چه د ملا لمونځ خو صحیح دی او د بنځی
لمونځ فاسد سو - ولی خو دا پخپله امامه وکړځیدله او د بنځی امامت
خو نه صحیح کیږی.
پوه اسه! چه د بناء د صحت دپاره دغه لاندی شرطونه ضروری دی!
۱- دا چه حدث به سماوی وی - که حدث د بنده په اختیار وو بناء نه ده صحیح -
۲- د لمونځ کوونکی د بدن څخه یا خارج د بدن نه که مانع صلوة نجاست ولګیدی نو بناء نه سی کولای
۳- حدث به موجب د غسل نه وی.
۴- حدث به نادر الوقوع نه وی - که دی په خلاصه خولو خندل یا بی هوښه سو نو بناء نه سی کولای.
۵- په حالت کی د حدث به دی کامل رکن نه وی اداء کړی - قرائت
۶- د تلو راتلو په حالت کی به دی یو رکن نه وی اداء کړی - لکه د او دس د تلو په حال کی وغیره
۷- د لمانځه څخه مخالف به یو فعل نه وی حتی سوی - لکه د انصراف په وخت کی خوراک وخبری
۸- داسی فعل به نه وی چه د ی و تړه محتاج نه وی - لکه د نوډ ی او بو بیدا کیدو سی کالیږی او بوتړه تلل -
۹- بیله عذره تاخیر نه کول - که لاړ خلاصه وه او د که یو رکن قدر حنډ وکړی نو بناء نه ده صحیح
۱۰- د حدث سابق ظهور به نه وی که یو مونږ و د مسم مګه تیره سوه نو بناء جائز نه ده -
۱۱- صاحب ترتیب ته به فوت سوی لمونځ ور په یاد نه وی ولی چه د ترتیب والا دپاره د فوت
لمونځو یاد ید ل مفسد د لمانځه دی -
۱۲- مقتدی به د څنګ خای څخه بغیر بل خای لمونځ نه پوره کوی که مقتدی او دس وکړی
نو ده له په کار دی چه څنګ خای ته بیرته راسی که امام د لمانځه څخه نه وو فارغ سوی -
البته منفرد ته اختیار دی که دی د او دا سه پر خای پوره کوی او که دی پر اول خای -
۱۳- امام به داسی څوک نه خلیفه کوی چه لائق د امامت نه وی لکه بنځه او نابالغ -

بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّلٰوةَ وَمَا يُكْرَهُ فِيْهَا

باب دی په بیان کی د هغو شیانو چه لمونځ په فاسدیږی او د هغو چه په لمانځ کی مکروه دی

پوه سی! چه په فساد سره د اصل لمونځ د مابین څخه حی او په مکروه کار کولو سره کمال د لمانځه د مابین څخه ځی۔

قَالَ المصنف: يُفْسِدُ الصَّلٰوةَ التَّكَلُّمُ وَالدُّعَاءُ بِمَا يُشْبِهُ كَلَامَنَا

فاسدوی لمونځ (هر لمونځ چه وی) خبری کول (په هره شرایطو چه وی که لږ وی او که ډیر وی که په قصد وی او که په هیره او یا په سهوه وی) او دغه رنګه لمونځ فاسدوی دعاء کول په لمانځه کی په داسی الفاظو چه نه موږ انسانانو د خبرو سره مشابهت لری۔

امام شافعیؒ او احمدؒ او مالکؒ وائی چه په خبرو سره د خطا وتلی مصلی او د سهوې امصلی لمونځ نه فاسدیږی۔ مګر نه چه ډیری وی۔ او ډیر والی ئی دوی پرعرف بناء کړی دی۔ او چه د کلام سره نه موږ مشابهت لری هغه لکه داچه وائی "اللّٰهم ارزقنی زوجًا۔ اللّٰهم زوجنی فلانة" بخلاف "اللّٰهم ارزقنی رزقا حلالًا" وعند الشافعیؒ لا یفسد قاله العینیؒ۔

قَالَ المصنف: وَالْأَنِيْنُ وَالتَّأَوُّهُ وَارْتِفَاعُ بُكَائِهِ

او دغه رنګه لمونځ فاسدوی ځکه وی او اوه اوه کول۔ او دغه رنګه لمونځ فاسدوی په بلند آواز سره ژړا کول۔

مِنْ وَجَعٍ أَوْ مُصِيْبَةٍ لَا مِنْ ذِكْرِ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ

دیو درد که څخه چه په بدن کی د مصلی وی او د مصیبت د سببه چه په مال کی وی یا په قریبانو کی۔ او نه فاسدوی لمونځ که مذکور شیان د سببه د ذکر د جنت یاد او د

لکه په قرآن کریم کی دا آیة "وَ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ" او یا دا آیة "فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِیْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ"

پوه سه! چه اوښکی تویول بیله صوته په لمانځه کی که له دې څخه وی او که له مصیبته څخه وی لمونځ نه فاسدوی۔

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَالتَّنَحْنُحُ بِلَا عُذْرٍ

او غږ له لمونځ فاسدوی غاړې تاړه کول بیله عذره۔

پوه سه! چه عذر دادی چه په حلق کی ناڅاپی جمعه سی او یا خارش پیدا سی۔ او مفسد هغه غاړې تاړه کول دی چه د پاره د آواز تحسین ئی تازه کړی

قَالَ: وَجَوَابُ عَاطِسٍ بِيَرْحَمُكَ اللّٰهُ

او غږ له لمونځ فاسدوی جواب دنې ی کوونکی په یرحمك الله سره۔ ولی چه دا په مثل د مخاطباتو څخه د خلکو ده بلکه عین خطاب دی۔

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَفَتْحُهُ عَلٰى غَيْرِ إِمَامِهٖ

او فتحه ورکول د مقتدی وغیره د امام خپل لمونځ فاسدوی۔

مثلاً یوکس ی قرائت وایه په یوه ځای کی د قرآن کریم بند سو مقتدی فتحه ورکړه ولی دا پر منزله د تعلیم دی۔ بخلاف الفتح علی امامه۔ یعنی چه امام قرائت کی بند سی او مقتدی فتحه ورکړی نه د امام او نه د مقتدی لمونځ فاسدیږی للضروره۔ او بعضی فقهاء وائی که امام په قدر ما یجوز به الصلوة قرائت ویلی وو او بیا بند سو نو که مقتدی فتحه ورکړه د مقتدی لمونځ فاسدیږی لعدم الضروره۔

مسئله! که امام په وخت کی د حصر بل آیة یا سوره نه نقل سو او مقتدی وروسته د هغه بند سوی ځای فتحه ورکړه چه مختدی لمونځ ئی فاسد دی۔ او که امام عمل په وکړی د امام لمونځ هم فاسد دی۔ او بنه کار دادی چه مقتدی

په وخت کی د حصر د امام تلوالہ په فتح کی د امام نه کوی شاید چه د امام به شر و سره په یاد سی۔ او امام دی هم مقتدیان و فتحه تدنه مجبوره کوی بلکه یادی سره کوع ته نقل سی که ئی قدر صالح قرائت ویلئ وو او یادی بل سوره ته نقل سی که ئی قدر مسنون قرائت پوره کاوئ۔ قَالَ المصنفؒ!

وَالْجَوَابُ بِلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

او دغه رنگه لمونځ فاسدوی جواب ویوسړی ته چه هغه پوښتنه وکړی چه ایا دخدائ سره شریک سته نومصلی وتهٔ وائ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ او امام ابو یوسفؒ وائ چه لمونځ نه په فاسدیږی ولی چه د اکلمه طیبه په لفظ سره خوښناد توحید دی په خدای باندی نو دده په قصد سره نه بدلیږی

قَالَ المصنفؒ: وَالسَّلَامُ وَرَدُّهٗ

او دغه رنگه لمونځ فاسدوی سلام وچا ته اچول او ردّ ول د سلام۔ ولی چه داد کلام الناس څخه دی او که ئی دچا سره لاس ملاؤ کړی په نیت د سلام سره هم ئی لمونځ فاسد دئ۔ عینیؒ۔

وَافْتِتَاحُ النَّفْلِ اَوِ التَّطَوُّعِ

او دغه رنگه لمونځ فاسدوی شروع د ما نیکرد لماغهٔ او یا د نفلو۔ مثلاً یوه سړی د ما پښین لمونځ کاوه نو ئی په نوی تکبیر سره د ما نیکر لمونځ شروع کړئ او یائ نفل شروع کړه نو د ما پښین لمونځ ئی فاسد سو ولی چه په سبب د تکبیر جدید شروع په نفلو یا د ما نیکر په لماغهٔ صحیح سوه

قَالَ المصنفؒ: لَا الظُّهْرُ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

او نه فاسدیږی د ما پښین د لماغهٔ افتتاح وروسته تر دی چه دوه رکعته ئی کړی وه

د دې مسئلې صورت دا دی چې یو سړی چې د ماپښین لمونځ ئې شروع کړی وو پس له یوه رکعته یا دوه رکعته مثلاً د کولو څخه ئې بیا تکبیر جدید وویاید او افتتاح د ظهر ئې وکړه نو هغه د مخه رکعت ئې هم نه دی فاسد ولی چې ده خو شروع وکړه په عین ماهوفیه نو د غه نوی نیت ئې لغوه دی۔

قال المصنف: وَقِرَائَتُهُ مِنْ مُصْحَفٍ وَاَكْلُهُ وَشُرْبُهُ

او د غه رنګه لمونځ فاسد وی چې قرائت وائی مصلی د قرآن شریف څخه او د غه رنګه لمونځ فاسد وی خوړلے د ده په لماځه کی (ولو لقمة) او چښلے ئې ده (ولو شربة)

یعنی قرآن شریف ئې ومختله غوږ ولی وی او قرائت د هغه څخه وائی۔ او دا مذهب دامام اعظم دی۔ او یاران وائی چې لمونځ ئې نه دی فاسد۔ ولی چې نظر و قرآ مجید ته عبادت دی۔ لیکن مکروه دی ولی چې د اهل کتابو سره تشبیه ده هغوی دغسی کوی۔

او امام اعظم وائی چې قرآن شریف که مصلی په لاس کی نیولی وو او وړاقی ئې اړولی نو دا عمل کثیر دی حکم ئې لمونځ فاسد دی او که ئې قرآن شریف اولاً په محراب کی خلاص ایښی وو او حمل او تقلب الوراق ئې نه غوښتی نو لمونځ ئې نه دی فاسد بلکه مکروه دی للعلة المذکورة لیکن صحیح دا ده نکه عینی چې وائی چې په دواړو حالاتو کی لمونځ فاسد دی۔ ولی چې نه ده کړې د قرآن څخه لکه تعلم د سړی څخه دی۔ چې دا د اعمالو څخه د لماځه نه دی۔

او د غه رنګه خوړاک چښاک عمل کثیر دی که څه هم په هیره سره خوړل یا چښل وکړی ولی چې وخت د لماځه لنډ دی او حالت د لماځه مانع د هیری دی غالباً نو دا د سړی نادره هیره اعتبار نه لری۔ بخلاف الصوم حیث لا یفسد بالاکل نسیانا لان زمانه طویل ولیس له حالة مذکرة۔

مسئله: که په ماښین کی د غاښونو ئې شی بند وو هغه ئې ټیر کړی نو

لمونځ نه په فاسدیږی ۔ لانه لایمکن الاحتراز عنه کما لایفسد الصوم به ۔ الا اذا کان الشئ المذکور کثیرًا نو لمونځ هم په فاسدیږی اوس وشړه هم په ماتیږی ۔ کذا قال البدر العینی ۔ دکثیر مقدار یو څخه دی

قَالَ المصنف: وَلَوْ نَظَرَ إِلَى مَكْتُوبٍ وَفَهِمَهُ

او که مصلی وکتل یو لیکل سوی شی ته (چه د مسجد پر دیوال نوشته وه او یا مخته ئی کتاب پروت وو او د هغه پر وقایه نوشته وه) او ده هغه

أَوْ أَكَلَ مَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ أَوْ مَرَّ مَارٌّ فِي مَوْضِعِ سُجُودِهِ لَا وَإِنْ أَثِمَ

مکتوب وفهما وئ او یا ئی په مابین کی د غابنونو وډی یا غوښه بنده وه نو ده تیره کړه او یا یوسړی د ده د سجدی په ځای کی د مخه تیر سو نو لمونځ ئی نه فاسدیږی که څه هم تیریدونکی د لمانځه د مخه گناهکار سره دی ۔

پوه سه! چه امام محمد وائی چه که هغه مکتوب غیر د قرآن د آیاتو څخه وو او ده وس ته وکتل او وی فهما وه لمونځ ئی فاسد دی ۔

د بعضو طالبانو بیبا کی

نن صبا د اکثرو کتابونو پر وقایو باندی کتابفروشانو په جلی قلم د کتاب نوم او د مصنف نوم وغیره نوشته کړی دی ۔ نو طالبان چه هغه کتاب وائی او د مخ وخواته د کتابود ایښود لو ځای وی نو د وئ هغه کتاب پر هغه ځای ایږدی او د نوشتی طرف ئی سر بیره کوی نو کوم وخت چه هر خواننده سړی ودی کتاب ته وګوری نو هغه نوشته فهمولای سی ۔ او د وئ د دغه اختلاف ته د امام محمد نه ګوری چه د ده په نزد د دا سی سړی لمونځ فاسد دی ۔

قَالَ المصنف: وَكُرِهَ عَبَثُهُ بِثَوْبِهِ وَبَدَنِهِ

او مکروه دی چه مصلی باندی کوی په جامه خپله (یعنی بیله ضرورته ئی پرله

اړوی) یا په بدن سره (مثلاً پوښ یې لاس تیروی یا په پزه کوتی وهی)

قَالَ: وَقَلْبُ الْحَصٰى لِلسُّجُوْدِ

او دغه سړنکه مکروه دی اړول د شکو مکر د پاره د سجدی کولو (چه دغه شکی ئې په تندی جیکیدلی) نوبیائی پوره ځل یو واړه واړه وادی۔

وَفُرْقَعَةُ الْاَصَابِعِ وَالتَّخَصُّرُ

او دغه سړنکه مکروه دی په کوتو تکان کول (لانه عبث) او دغه سړنکه مکروه دی تخصر

پوه سه! چه د تخصر څه معنا وی دی او فقهاؤ ئې بیان کړی دی۔ لیکن مشهور سړه پیوالسنه وُ دا دی چه تخصر دا دی چه څوك لاس پر ډوډی کښیږدی لانه فعل المتکبرین و قیل هو فعل الشیطان۔

وَالِالْتِفَاتُ وَالْاِقْعَاءُ

او دغه سړنکه مکروه دی کتل په لماغه کی او دغه سړنکه مکروه دی پوکنا ټوټا سنه

پوه سه! چه کتل شاوخوا په لماغه کی پوه درې قسمه دی اوّل التفات دی په کښیږدی نو دستر ځو دانه مفسد دی او نه مکروه۔ او دوهم التفات دی په کښ ولو دغاړی او هغه مکروه دی او دریم التفات دی دحیکر په کوڅولو سره نو دا مفسد د لماغه دی کذا حقق الفقهاء رح۔

او اِقعاء دی ته وائی چه کُنا ټی پر محکه کښیږدی او نرنګونه جلک ودرول او وحیکوته ئې جوت کړی او لاسونه پر محکه کښیږدی۔ وهذا التفسر منقول من الامام الطحاوی۔ وقال الکرخی هو ان ینصب قدمیه و یقعد علی عقبیه واضعا یدیه علی الارض۔ یعنی پښی جلکوډرول او پرینډ کښینی او لاسونه پر محکه کښیږدی دی او دواړه آیم

وَاِلْتِفَاتُ ذِرَاعَيْهِ وَرَدُّ السَّلَامِ بِيَدِهٖ

او دغه سړنکه مکروه دی پوی ایستل د ښاړو کانو پر محکه (یعنی په حال کی د سجدی

کافتراش الکلب) اودغه ټنګه مکروه دی جواب د سلام وړکول په اشاره دلاس هرځنګم اشاره چه وکړی.

ولی داخو هم ټمعنا د سلام دی. حتی که ئی د چا سره مصلی لاس ملاؤ کړی په نیت د سلام لمونځ ئی فاسد دی قاله العینی".

وَالتَّرَبُّعُ بِلَا عُذْرٍ وَعَقْصُ شَعْرِهِ

اودغه رانګه مکروه دی چه چار زانو ناسته بیله عذره (ولی چه دغه ناسته د خشوع سره منافی ده اود سنت څخه د قعود دی د علیه السلام په لمانځه کی هم مخالفه ده) اودغه رانګه مکروه دی چه سړی لمونځ کوی او بینبتان ئی معقوص وی (ولی چه بنی علیه السلام د داسی لمانځه څخه منع کړی ده)

پوهه سه! چه عقص دا بولی چه سړی بینبتان سره جمع کړی د سی پر مابین. لکه انا ره او بیا ئی وتړی یا په تار او یا په توکی کی. په دی کی غرض داوی که څوک وړی وسته دا بینبتان خلاص کړی نو به کوت کوت وی چه د بینبتانو د پاره دا یولوی زینت دی او دغه عادت اکثره په بنځو کی وی کذا فی حواشی المطول.

مسئله! که سړی بینبتان معقوص کړی وه خارج الصلوة نو لمونځ ورسره مکروه دی اوکه ئی په لمانځه کی معقوص کړل نو لمونځ ئی فاسد دی لانه عمل کثیر قاله البدر العینی".

وَكَفُّ ثَوْبِهِ وَسَدْلُهُ وَالتَّثَاؤُبُ

اودغه رانګه مکروه دی راجمع کول د جامی اوزور هډول د جامی او ابزمی راانغښتل د جامی اویا جمع کول مکروه دی په لمانځه کی لکه چه بعضی ځوانان په روغ کی د شاد خواجامی راټولی کړی اود ورنو په مابین کی ئی وښی تاچه په خاوره ونه سی. وجه دکراهت ئی داده چه دا یو قسم تکبر دی اوسدل دادی چه جامه پرسر واچوی او اطراف ئی ایله پوری خوږین وی.

او اړ بنی یې لمانځه کې په دې وجه مکروه دی چې دلملامه د تکاسل په عبادت کې دی او نهایت دیره خوړه کې خښه پیښیږي ۔ او که بې اختیاره اړ بنی وکاږي نو دی یا خوله پوتې نه کړي او یا دی لاس پر خوله وینسي ۔ کما جاء فی الحدیث ۔

وَتَغْمِيضُ عَيْنَيْهِ وَقِيَامُ الْإِمَامِ فِي الطَّاقِ لَا سُجُودُهُ فِيهِ

او دغه رنګه مکروه دی پټول د سترګو (چې په حدیث شریف کې نهی جلی راغلی دی) او دغه رنګه مکروه دی ولاړ کېدل د امام یوازې په محراب کې (چې ټوله بدن ئې په محراب کې وی ولې چې د انتشیه د اهل کتابو سره دی) او نه دی مکروه کې سجده ئې یوازې په محراب کې (چې نور بدن ئې خارج وی ۔ حتی که ئې یوازې پښې خارج د محراب خښه وی د کراهته خلاص دی)

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَانْفِرَادُ الْإِمَامِ عَلَى الدُّكَّانِ وَعَكْسُهُ

او دغه رنګه مکروه دی یوازې د سړیدل د امام پرڅ کانچه باندې او عکس دی (چې نور قوم پرڅ کانچه وی او امام یوازې لاندې ولاړ وی)

پلوه سه! چې د ډکان لوړوالی بعضی فقهاء پر قدر دیوه قامت د سړی اندازه کوی ۔ او صحیح دا ده چې پر قدر دیوه ګز وی ۔ او که تر ګز کمه اړ تفاوت وی نو بیا کراهته نشته ۔ او عکس په صورت کې د طحاوی خښه روایت دی چې کراهته نشته ۔ اول قول شرا حو د کنز مختار کړی دی دوی وائی چې د عکس په صورت کې تحقیر د امام دی ۔

فائده! د انفراد قید فائده دا ده چې که د امام سره بعضی مقتدیان ولاړ وی نو بیا په دواړو صورتونو کې کراهته نشته ۔

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَلُبْسُ ثَوْبٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ

او دغه رنګه مکروه دی اغوستل د جامې چې په هغه کې بټان وی ۔

یعنی د ذی روح شی بت ولی چه د اداسی دی لکه دیوه سړی څخه چه بت وی

وَاَنْ یَّکُوْنَ فَوْقَ رَاْسِهٖ اَوْ بَیْنَ یَدَیْهِ اَوْ بِحِذَائِهٖ صُوْرَةٌ

او غه رنګه مکروه دی چه سړی بیره پر سر د مصلی او یا د مخ پر خوا او یا برابر د ده (یعنی پر راسته بغل یا چپه بغل) دیو شی بت او صورت وی۔ (ولی چه په دې کی مشابهت د عبدة الاوثان سره دی)

فائده: د عبارت څخه د مصنف دا سی فهمیږی چه که صورت ترشا وو نو کراهت نشته۔ لیکن په جامع الصغیر کی مطلقا لوڅ مکروه بللی دی

اِلَّا اَنْ تَکُوْنَ صَغِیْرَةً اَوْ مَقْطُوْعَةَ الرَّاْسِ اَوْ لِغَیْرِ ذِیْ رُوْحٍ

مګر مکروه نه دی که چیرې بت کوچنی وو او یا ئی سر پرې وو او یا د غیر ذی روح شی وو (لکه د ونې منار کا او نور)

چونکه کراهت د صورت په لامځه کی په سبب د تشبیه د بت پرستانو سره وو نو حکه چه که بت د پیر کوچنی وی نو بیا کراهت نشته ولی چه بت پرستانو د کوچنی بت عبادت نه کاوه۔ او چه سر ئی پرې وی یعنی یا ئی سر نلړ پورې موښلی وی حتی چه د سړی علامه ئی نه معلومیده او یا توکو وغیره پر پوچندلی وی بیا کراهت نشته۔ وجه د عدم کراهت دا ده چه بت پرستانو د بې سره شی عبادت نه کاوه۔ لهذا که یوه سړی وتنور ته چه او ر پکښې وی او یا د پښو وکوهې ته لوڅ وکړی نو مکروه دی ولی چه دا تشبیه د مجوسیانو سره ده۔ او که ئی څراغ ته او یا د برق وکړو پ ته او یا شم ته چه لګیدلی لوڅ وکړی مکروه نه دی ولی چه دد ې شیا نو د او ر عبادت مجوسیانو نه کاوه

فائده: بعضی امامان او یا صوفیان دکا ر وانګیټه ته هم لوڅ مکروه بولی۔ لیکن دا تقوی باور ده نه تقوی ده۔ په فتح القدیر کی ولی چه مجوسیانو دلمبې د او ر عبادت نه کاوه بلکه چه او ر به سکوټ کی سو نو د هغو سکوټ تو عبادت به ئی کاوه۔ او د غیر ذی روح شی لکه د ونې منار کا یا د قصر تصویر

د دی عبادت بت پرستانو نه کاوه۔

قَالَ المصنف: وَعَدُّ الْاٰی وَالتَّسْبِیْح

او د غه رنګه مکروه دی شمیرل د آیاتو او یا تسبیحاتو (یعنی په ګوتو سره)

دا مذهب دامام اعظم رحمه الله دی ولی چه شمیرل د اعمالو څخه د لمانځه نه دی او یا رانه وائی چه دا شمیرل نه په فرضونو کی مکروه دی او نه په نفلو کی۔ وقیل لا خلاف فی عدم الکراهة فی التطوع وقیل الخلاف فی النوافل واما فی الفرائض فمکروه بالاتفاق۔ نو په صلوة التسبیح کی شمیرل د تسبیحاتو په سبب د خنوورښت مکروه نه دی۔ درویش۔

قَالَ المصنف: لَا قَتْلُ الْحَیَّةِ وَالْعَقْرَبِ

نه دی مکروه په لمانځه کی وژل د مار او د لړم

په حدیث شریف کی راغلی دی چه ابوهریرة رضی الله عنه روایت کړی دی "اقتلوا الاسودین الحیة والعقرب"

سوال: چه رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړی دی په قتل سره نو باید قتل د مار او لړم پر هر واجب وی په لمانځه کی او مصنف کراهت نفی ولی کوی بلکه تصریح به نه کړی په وجوب کړی وای۔

جواب: امر د اباحت هم راځی کما ثبت فی اصول الفقه نو دلته هم د اباحت د پاره کړی په دی سبب چه په دی قتل کی نه هر فائده ده معنا د عبادت نسته پکښی

مسئله: بعضی فقهاء وائی چه دا قتل هلته روا دی چه په یوه وار وهلو سره قتل ممکن وی حتی که په دیو وار و وهلو نه مړ کړی نو لمونځ به دسره راپاتی شوی۔ لیکن اظهر خبره دا ده چه په دی عمل کی د قتل چه رخصت راغلی دی نو قلیل او کثیر پکښی برابر دی۔

فائده دا قتل هلته مباح دی چه دده د مخه سره تیرین ی او دی نه د خپل څخه بیرین ی او که څوښه وو او دی نه ځنی بیریدی بیا نه قتل مکروه دی

قال العینی و هو قول النخعی و مالک و روایة الحسن عن ابی حنیفة رح۔

قَالَ المصنف: وَالصَّلٰوةُ اِلَی الظُّهْرِ قَاعِدٍ یَتَحَدَّثُ

اونه دی مکروه لمونځ وشاته د ناست سړی چه هغه خبری کوی۔
دلیل ئی دادی چه عبد الله بن عمر رض به دغسی کوله لیکن په صحراء کی۔
پوه سه! چه د قید د ظهر فائده داده چه د مخته د سړی لمونځ مکروه دی۔

دبعضو فی فکره امامانو کار نامه

دوی چه د دې شوق لری چه زه دعا کوم او وړ خلک آمین وائی نو دی د مابنام د لمانځه دوه رکعته مثلا چابك چابك وکړی چه خلك راځمه ولاړ نه سی۔ نو سلام چه ئی وګرځاوه مخ راواړوی په دعا شی وم وکړی چه د دوه تو شا سړی یو رکعت لانه وی کړی۔ نو د دې ګناه د امام پر غاړه ده۔ او د غه دعا خو نه واجب او نه سنت ده نو دی ولی د خلکو لمونځونه مکروه کوی

وَ اِلٰی مُصْحَفٍ اَوْ سَیْفٍ مُعَلَّقٍ اَوْ شَمْعٍ اَوْ سِرَاجٍ

او د غه رنګه نه دی مکروه لمونځ چه قرآن شریف مخته پروت وی او یا د مخ وخوا نه ئی توره خړیدلی (ولی چه هیڅ دی دوو عبادت نه دی کړی) او نه دی مکروه لمونځ چه د چا مخته موم بتی یا څراغ لګیدلی (ولی چه د دی دوو عبادتو هم چا نه دی

اَوْ عَلٰی بِسَاطٍ فِیْهِ تَصَاوِیْرُ اِنْ لَّمْ یَسْجُدْ عَلَیْهَا

کړی) او نه دی مکروه لمونځ پر هغه اوار شی (که غالی وی او که ستر فی وی) چه په هغه کی بتان وی او مصلی پر هغو بتانو باندی سجده نه کوی۔
ولی چه په سجده کولو سره مشابهت د عبدة الاوثان سره راځی۔
او که بت پر پرده وی وچه هغه پر دې بند خړ پدلی نو بیا لمونځ وړته مکروه کوی۔

فَصْلٌ: كُرِهَ اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ

د افصل د ئ : مکروه د ی مخ کرځول و قبلی ته

بِالْفَرْجِ فِي الْخَلَاءِ وَاسْتِدْبَارُهَا

په فرج سره په بیت الخلاء کی او شا کرځول و قبلی ته (ولی چه په صحیح حدیث کی چه روایت ئ بخاری کړی دی نهی راغلی دی د دغه استقبال او استدبار څخه)

پوښتنه! چه په دې فصل کی مصنف بعضی خبرې عن الصلوٰة مکروهات بیانوی

پوښتنه! چه استقبال او استدبار وقبلی ته د اودس مات په وخت کی خو په صحراء کی اتفاقاً مکروه دی او چه د اودس مات د پاره ئ خونه جوړه کړی وی په نزد د امام شافعیؒ او مالکؒ او احمدؒ نه استقبال مکروه دی او نه استدبار - د دواړو طرفو دلائل په تفصیل سره په شرحو کی مطالعه کړئ -

وَغَلْقُ بَابِ الْمَسْجِدِ وَالْوَطْئُ فَوْقَهُ وَالْبَوْلُ وَالتَّخَلِّي

او دغه رنګه مکروه دی قلفول د دروازی د مسجد او دغه رنګه مکروه وطی کول او بولی کول او کندی کول بالاپرېام د مسجد -

ولی چه په قلفید و کی منع کول دی د خلکو د مسجد څخه - لیکن په اوسنی زمانه کی چه په مسجد و کی غالی او نور قیمتی شیان موجود دی او غله ور و ینیان هم ډیر دی نو قلف اچول د دروازه د مسجد مکروه نه دی - قال العینی و علیه الفتوٰی -

پر مسجد بولی او وطی په دی وجه مکروه دی چه بام حکم د مسجد لری ولی چه اقتداء د بام والا په کښته امام پسی صحیح ده او په مسجد کی خو وطی او بولی او کندی کول مکروه دی

قَالَ الْمُصَنِّفُ: لَا فَوْقَ بَيْتٍ فِيهِ مَسْجِدٌ

او نه دی مکروه د امذکوره کار و نه سربیره پر بام د هغه خونی چه په سرای

کی دسړی وی چه هغه ئی د لمانځه دپاره تاکلی وی او محراب هم لری
ولی چه د احقیقة" مسجد نه دی حتی چه خړخول ئی ړوا دی نو حرمة
د مساجدو نه لری۔

مسئله: د علماؤ اختلاف دی په عیدګاه کی او د جنازې د لمانځه په ځای
کی چه په هغوی کی د غه مذکوره کار ونه ړوا دی او که نه۔ عینی" وائی چه اصح
دا ده چه حکم د مساجدو نه لری۔

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَلَا نَقْشُهُ بِالْجَصِّ وَمَاءِ الذَّهَبِ

او نه دی مکروه نقش کول د مسجد په ګچو سره او یا په اوبو سی ونه زر و سره

او د غه رنګه د سپینو زرو په اویو سره۔ عینی" وائی چه نه دی مکروه
رنګول د مساجدو په لاجورد ی رنګو سره او نه په نورو رنګو سره۔
ولی چه په دې کی تعظیم د بیت الله دی۔ په حدیث شریف کی راغلی دی چه
حضرت عمرؓ پر کعبه شریفه پوښ آوړه کړی۔ او داؤد علیه السلام د
بیت المقدس مسجد په سنګ مرمر جوړ کړی۔ او پوسی د مسجد ئی یوه
قبه د کعبیت احمر جوړه کړه چه دوولسو میله به ئی ړ ناتله۔ لیکن مع ذالك
اولی دا ده چه د غه مال دی پر مسکینانو او یتیمانو مصرف کړی۔

مسئله: د غه ګچ کول د مسجد په ګچو و غیره سره نه دی مکروه په هغه وخت کی
چه یوسړی د خپله مال څخه خرڅ په ورکړی او که ئی د وقفی مال څخه د امصرفونه
چاوکړه هغه حرام دی او دی ضامن د هرڅو مصرف دی چه کړی ئی وی۔

فائده: علماء او فقهاء حضرات" وائی چه مسجد د قبلی د طرف دیوال په یوه
ړنګ رنګول خو مکروه نه اما که ئی دقیق دقیق او عجیب عجیب نقشونه په
کښی کول مکروه ولی چه د لمونځ کونکو زړه په مشغوله کیږی۔

بَابُ الْوِتْرِ وَالنَّوَافِلِ

باب دی په بیان کی د وتر او نفلی لمونځونو

پوه شه! چه د نوافلو څخه عرفی معنا مراد نه دی - بلکه مراد هغه لمونځونه دی چه تر فرضونو او واجبو بالاوی تاچه سنتو او عرفی نوافلو واړه وتة شامل وی - درویش - قَالَ الْمُصَنِّفُ :

اَلْوِتْرُ وَاجِبٌ وَهُوَ ثَلٰثُ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيْمَةٍ وَاحِدَةٍ

وتر واجب دی اوهغه درې رکعته دی په یوه سلام سره (لکه دمانن لمونځ)

اودامام شافعیؒ قول په دی کی مضطرب دی - په یوه قول کی وائی چه وتر یوه رکعت دی - او په یوه قول کی بیا وائی چه وتر درې رکعته دی په یوه ناسته په اخیر کی - اوبل قول ئی داسی دی لکه زمونږ حنیفیانو قول -

پوه شه! چه دامام اعظمؒ په نزد وتر واجب دی دعقیدې دلایل اوفرض دی دعمل دلایل دی - او یا ران وائی چه وتر سنت مؤکد دی اودا هم مذهب دی دنورو ائمه ثلثهؒ - دوئ وائی چه په وترو کی اثار دسنتو معلومیږی چه منکرئ کافر نه دی - او آذان او اقامت وتر و لره نسته که څه هم په جماعت کول کیږی - لکه درمضان په میاشت - او امام اعظمؒ هغه حدیث شریف دلیل بولی چه علیه الصلوٰة والسلام وائی "الوتر حق علی کل مسلم" نولفظ د علی دپاره د وجوب مستعملیږی غالبا - او په بل حدیث کی راغلی دی "اجعلوا آخر صلوتکم باللیل وترا" اوصیغه د امر د وجوب دپاره کا - اوآثار دوجوب هم پکښی نمایان دی ولی چه قضائ لازمه کا - او دسنتو قضاء نسته - او پر راحله وتر نه دی روا - او سنت روا دی - او بیله نیته دوتر و هم وتر نه دی روا - اومنکر چه ئی کافر نه دی دد ې سببه چه ثبوت د وترو په اخبارو احاد و سره سوی دی دشبهی څخه خالی نه دی

اواذان واقامت چه ئی نه کیږی هغه دوی سبب چه وتر تابع دعشاء دلماځه دی نو دماحنفیانو دلماځه اذان اواقامت ئی کافی دی۔

قَالَ: وَيَقْنُتُ فِي الثَّالِثَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَبَدًا بَعْدَ أَنْ كَبَّرَ

او دعاءِ قنوت به وائی په دریم رکعت کی دمخه تر رکوع په قوله کال کی پس له دی چه الله اکبر ووائی۔

او امام شافعیؒ وائی چه دعاءِ قنوت دی نه وائی په قوله کال کی بلکه په نصف اخیر کی دروژې دمیاشتی دی دعاءِ قنوت وائی فقط۔ زمونږ دلیل هغه حدیث دابی رضؓ دی چه "انّ علیه السّلام کان یوتر بثلثت رکعات الحدیث" اوحسن بصریؒ اجماع دامت نقل کړې ده په دریم رکعته باندی اودمخه تر رکوع دلیل هم هغه حدیث دابی رضؓ دی چه علیه الصلوٰة والسلام قنوت دمخه تر رکوع وایه۔ عینیؒ

مسئله: د قنوت دتکبیر سره دی لاسونه تر غوږونو وپورته کړی۔

قَالَ المصنّفُ: وَقَرَءَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهُ فَاتِحَةً

او وائی به په هر رکعت کی د وتر وځمخه الحمد لله

وَسُورَةً وَلَا يَقْنُتُ لِغَيْرِهِ

او یو سورة۔ او قنوت دی نه وائی بیله دوتر وپه نورو لمونځو کی۔

مسئله: دوتر وډیاره کوم سورتونه متعین نه دی۔ لیکن په اولیٰ رکعت کی "سبّح اسم ربّك الاعلی" اوپه دوهم رکعت کی "قل یاایها الکافرون" اوپه دریم رکعت کی "قل هو الله احد" چه وائی دپیر سنه کار دی۔ ولی چه علیه الصلوٰة والسلام هم دغه دری سورتونه په وتر وکی ویلی۔ اودعاءِ قنوت دی نه وائی بیله وتر وچه دا زمونږ مذهب دی۔ او امام شافعیؒ وائی چه په حدیث کی داس رضؓ راغلی دی چه علیه الصلوٰة والسلام دسحابه لمانځه کی

دعاءِ قنوت وایه۔ ولنا ما رواه البخاری ؒ ومسلم ؒ چه علیه الصلوة و السلام قنوت ووایه یوه میاشت چه په هغه کی یه ئی بنرا وی کولې پس دی یوه قوم دعر بو باندی ، بیا ترکه ، او بیا ئی پریښودی ۔ او ترک ئی دلیل دنسخ

فائده! ودی قنوت ته قنوت نازله وائی چه هغه اوس هم مشروع دی یعنی کوم وخت چه پر مسلمانانو یو عمومی مصیبت نازل سی نو د مساجدو پر امامانو لازمه دی چه کم از کم یوه میاشت دی دسحار په لمانځه کی دُعاء کوی دپاره د دفع د دې مصیبت ۔ او کافرانو که یو مصیبت پر مسلمانانو دیو ملک نازل کړئ وو نو هغوته دی بنرا وی کوی او مسلمانان دی امین وائی سرًا ۔ قَالَ المصنفؒ!

وَيَتَبِعُ الْمُؤْتَمُّ قَانِتَ الْوِتْرِ لَا الْفَجْرِ

او متابعت دی کوی مقتدی دامام (یعنی دی دی هم دعاءِ قنوت وائی) په وترو کی نه دسحار په لمانځه کی (یعنی که په شافعی المذهب پسی ولاړ وو او یا قنوتِ نازله وو)

مسئله! قنوت دوترو دی امام او مقتدی دواړه کوار وائی ۔ او بعضی وائی چه امام دی په جهر وائی ۔ او امام محمدؒ وائی چه قنوت دی فقط امام وائی ۔ والصحیح هو الاول ۔ عینی

مسئله! که شافعی المذهب وو او دعائ قنوت ئی دسحار په لمانځه کی وایه بعضی فقهاء وائی چه مقتدی ترهغو پورې چه امام د قنوت څخه فارغ کیږی پته خوله دی ولاړ وی او بعضی علماء وائی چه کښینی دی دپاره داظهار د مخالفت والاول هو الاظهر ۔ ع

مسئله! د کتاب څخه دا معلومه سوه چه اقتداء د حنفی په شافعی المذهب پسی روا ده ۔ او داسی نه لکه بعضی حنفیان چه وائی چه پورته کول دلاسونو ترغوږو ودرکوع د تکبیر سره او د رفع عن الرکوع د تکبیر سره لکه شافعیان چه ئی کوی عمل کثیر دی لمونځ په فاسدیږی نو اقتداء د حنفی نه ده پسی روا ۔

بدرالدین عینیؒ وائی چه پردی باندی تعریف د عمل کثیر نه دی صادق ۔ انتهی ۔ او بعض فقهاؤ نو رشرطونه د صحت د اقتداء د حنفی دپاره لګولی دی چه تفصیل ئی سره د ما علیه په شرح کی د عینی موجود دی فراجعه ان شئت ؛

اول

قال المصنف: وَالسُّنَّةُ قَبْلَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الظُّهْرِ وَ

اوسنت دمانه دسحا رتلمانځه او وروسته دمابښين تر لمانځه او

الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ رَكْعَتَانِ وَقَبْلَ الظُّهْرِ

وروسته دمابنام تر لمانځه او وروسته دماخستن تر لمانځه دوه رکعته دی. اودمخه د

وَالْجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا أَرْبَعٌ

مابښين تر لمانځه اودمخه دجمعې تر لمانځه او وروسته دجمعې تر لمانځه څلور رکعته دی

پلوه سه؛ چه مراد دسنت څخه سنتِ مؤکده دی چه په حکم کې د واجبو دی. والدليل على هذه السنن المؤكدة هغه حديث دی چه د عائشې رضی الله تعالی عنها څخه ئې روایت کړل سوی دی چه دارض وائی چه علیه الصلوة والسلام څلور رکعته کاوه دمخه د مابښين تر فرض لمانځه. او وروسته دمابښين تر لمانځه ئې دوه رکعته لموځ کاوه. اوپس دمابنام تر لمانځه ئې دوه رکعته لموځ کاوه. اووروسته دماخستن تر لمانځه ئې دوه رکعته لموځ کاوه اودمخه دسحا تر لمانځه ئې دوه رکعته لموځ کاوه. رواه مسلم و ابوداؤد. اوه ابو هريرة رض څخه روایت دی چه علیه الصلوة والسلام ویل که څوك لونځ کوی وروسته دجمعې تر لمانځه نو دی څلور رکعته وکړی. رواه مسلم.

فائده؛ داڅلور رکعته زموږ په نزد په یوه سلام دی. او امام شافعی وائی چه په دوه سلامه دی ئې کوی. او امام ابویوسف وائی چه څلور رکعته دی دجمعې تر لمانځه وروسته وکړی او دوه رکعته دی نور پسی کوی.

قال المصنف: وَنُدِبَ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ

او مستحب دی څلور رکعته دمخه دماښکین تر لمانځه او دمخه دماخستن تر لمانځه

وَبَعْدَهَا وَالسُّنَّةُ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

اودغه ډګر وړ وسته دماخستن تر لمانځه اوشپږ رکعته وړ وسته دمابنام تر لمانځه

والدليل علی هذه المذ وبات چه سنن زوائد ډې هم بولی۔ هغه حدیث دی چه د علیؓ څخه ډې روایت کړل سوی دی چه علیه الصلوة و السلام دمخه د مانښکر تر لمانځه څلور رکعته لوڅه کاوه۔ اوپه مبسوط کی داحدیث حسن ګڼل سوی دی۔ اوامام محمدؒ اختیار وړ کړی دی که د مانښکر تر لمانځه دمخه څوک دوه رکعته کوی اوکه څلور رکعته کوی لاختلاف الاثار

فائده: څلور رکعته دمخه دماخستن تر لمانځه سنت نه دی لعدم مواظبته علیه السلام علیها۔ فکانت مستحبة۔ امام محمدؒ په دې څلور رکعته کی هم اختیار وړ کړی دی دوه وړ کعتو او څلور وړ کعتو ترمابین۔ لیکن څلور ئی افضل دی۔ اوبعضی فقهاءؒ وائی چه څلور رکعته مذهب دامام اعظمؒ دی اودوه رکعته مذهب دیارانوؒ دی۔

اوشپږ رکعته وړ وسته دمابنام تر لمانځه په هغه حدیث د ابن عمرؓ ثابت دی چه دی وائی چه علیه السلام ویل چه کرچاد مابنام فرض لوڅه وکړی او وړ وسته تر هغه شپږ رکعته لوڅه وکړی نو داسې ده په نوشته سی داوابینو په ډله کی۔

دړویشؒ وائی چه اختلاف په دی کی دی چه هغه دوه رکعته دمابنام سنت په دې شپږو رکعتو کی حساب دی اوکه نه؟ افضله داده چه شپږ رکعته دی تر سنتو وړ وسته کوی۔

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَكُرِهَ الزِّيَادَةُ عَلَى أَرْبَعٍ بِتَسْلِيمَةٍ فِي نَفْلِ النَّهَارِ

او مکروه دی ډیا توب پر څلور رکعته په یوه سلام سره په نفلو کی دوړ ځی۔

وَعَلٰى ثَمَانٍ لَيْلًا وَالْاَفْضَلُ فِيْهِمَا رُبَاعٌ

اومکروه دی نهار یا تهجد تر اته څلور رکعته په یوه سلام په نفلو کی دشپی او افضل څلور څلور رکعته دی په شپه او په ورځ کی۔

دلیل یی دا دی چه رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه رکعتی او دشپی په نفلو کی په یوه سلام ترمذ کوه عدد بالاند دی کړی۔ او امام ابو یوسفؒ وائی چه دشپی دی دوه دوه رکعته په جلا سلام کوی۔ او مذکوره متن کی مذهب دابوحنیفهؒ دی۔ او یا رانؒ وائی چه افضل په نفلو کی دوه څلور څلور رکعته دی۔ او دشپی په نفلو کی دوه دوه رکعته افضل دی او امام شافعیؒ وائی چه افضله دوه دوه او دشپی دوه دوه رکعته دی دامام اعظمؒ دلیل هغه حدیث دعائشهؓ دی چه علیه الصلوٰة والسلام دشپی څلور څلور رکعته لوغ کاوه۔

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَطُوْلُ الْقِيَامِ اَحَبُّ مِنْ كَثْرَةِ السُّجُوْدِ

او اوږد والی د قرائت (په تطویل د قرائت کی څه هم سجدی لږ وی) افضل دی تر دیر وسجدو (په لنډ لنډ قرائت ویلو سره)

لقوله علیه الصلوٰة والسلام افضل الصلوٰة طول القنوت۔ ای القیام۔ او بعضی فقهاءؒ کثرالسجود افضل بولی۔ په دلیل د دی حدیث چه علیه الصلوٰة والسلام وائی چه دین نږدی حال د بنده د خدایه هغه دی چه دی پر سجده پریوت وی۔

التوفیق: د رویش وائی چه کله سړی د نفلو دپاره ګه دشپی وی او که دورځی عدد د رکعتو تاکلی وو مثلاً چه نږه به څلور رکعته نفل کوم نو دهغه دپاره طول القیام افضل دی۔ او که سړی د نفلو دپاره وخت تاکلی وو مثلاً چه نږه به پنځلس دقیقی نفل کوم نو دهغه دپاره کثرة السجود افضل دی۔

قَالَ: وَالْقِرَاءَةُ فَرْضٌ فِي رَكْعَتَيِ الْفَرْضِ وَكُلِّ النَّفْلِ وَالْوِتْرِ

او قرائت د قرآن شریف فرض دی په دو و رکعتو کی د فرضی لمانځه او په ټولو رکعتو کی د نفلی لمونځ او د وتر د لمانځه۔

پوه سه! چه نفل د لته سنتونه هم شامل دی۔ او امام شافعیؒ وائی چه په ټولو رکعتو کی د فرضو هم قرائت واجب دی او امام مالکؒ وائی چه په درې رکعتو کی فرض دی۔ او امام زفرؒ او حسن بصریؒ وائی چه په یوه رکعت کی فرض دی۔ او سفیان بن عیینةؒ وائی چه هیڅ رکعت کی فرض نه دی وهذا غلط صریح لورود الامر بذالك۔ قال الله تعالیٰ فاقرءوا ما تیسر من القرآن، دمفسرینو په اتفاق دا آیة د لمانځه په باره کی نازل سوی دی وآلدلائل للمذاهب المذکورة فی الکتب المطولة۔ او د نفلو په ټولو رکعتو کی چه قرائت فرض دی د دې سبب چه هر دو رکعته د نفلو جلا لمونځ دی۔ او په وتر و کی په سبب د احتیاط ئ بعضی فقهاء سنت بولی او بعضی ئ واجب بولی۔ قَالَ الْمُصَنِّفُ:

وَلَزِمَ النَّفْلُ بِالشُّرُوعِ وَلَوْ عِنْدَ الْغُرُوبِ وَالطُّلُوعِ

او لازمیږی نفل په شروع سره که څه هم شروع ئ په وخت د غروب د لمر وی او یا د راختلو د لمر وی (یعنی که نفل سړی شروع کړی او بیا ئ فاسد کړی قضا ئ پرلازمه ده)

پوه سه! چه مراد د نفلو څخه عام دی که لمونځ وی او روژه وی او امام شافعیؒ وائی چه قضا ئ نسته ولی چه دی متبرع دی۔ والجواب عنه دا دی چه هغه یو جزء د نفلو چه ده وکړی او بیا ئ پریښودی دهغه د ابطال څخه نهی راغلی دی۔ قال الله عزوجلؒ ولا تبطلوا اعمالکم، نو چه قضا ئ راوړی د ابطال څخه خلاص سو۔

پوه سه! چه شروع په نفلو کې د استواء د لمر وی هم دغه حکم لری

او امام ﷺ فرمایی وای وهو روایة عن ابی حنیفة ﷺ چه په دغو درو وختو کی چه شروع وکړی او بیائی فاسد کړی نو قضائی باندی نسته -

قَالَ المصنف: وَتَقْضِي رَكْعَتَيْنِ لَوْ نَوَى أَرْبَعًا

او قضاء یه ﷺ او هغه مصلی دوو ﷺ رکعتو کی ئی نیت داخلوی دوه رکعتونه کړی

وَأَفْسَدَهَا بَعْدَ الْقُعُودِ الْأَوَّلِ أَوْ قَبْلَهُ

و- او بیائی فاسد کړه داخلوی رکعته چه شروع ئی په کړی وه- پس له اولی ناستی څخه او یا د مخه تر اولی ناستی-

دلیل ئی دا دی چه هره شفع د نفلو جلا لمونځ دی - نو چه پس د قعود اولی دی وی د ﷺ رکعت تر ولاړ هسو نو اوله شفعه خو تامه سوه او په دوهمه شفعه شروع صحیح هم سوه او چه فاسده ئی کړه نو قضاء ئی پر لازمه ده- او چه قبل القعود الاول د دوهمه شفعه تر ولاړ سی نو په دوهمه شفعه خو شروع صحیح ده په سبب د تحریمی مبتدی ئی - لیکن اوله شفعه ئی نه ده صحیح ولی چه اخیره ناسته ئی پیښوله نو د هغی قضاء پر لازمه ده

وَلَمْ يَقْرَأْ فِيهِنَّ شَيْئًا أَوْ قَرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ

او یا ئی قرائت نه وی کړی ویلی په هیڅ ﷺ رکعت کی (نو هم دوو ﷺ رکعتو قضاء پر لازمه ده که په نزد د امام اعظم ﷺ او امام محمد ﷺ ولی چه په تحریمه داخلوی دو رکعتونه لازمیږی مګر دوه ﷺ رکعته ﷺ او یا ئی قرائت ویلی و وی په دوو اولو ﷺ رکعتو کی (یعنی په دوو اخیرو ﷺ رکعتو کی ئی قرائت نه وو ویلی نو هم په دوو ﷺ رکعتو قضاء او ﷺ ولی چه اوله شفعه خو پوره سوه او په تحریمه ویلو سره ئی شروع په دوهمه شفعه صحیح سوه او دوهمه شفعه کی یا قرائت د ترک کولو په سبب فاسده ده)

وَالْأُخْرَيَيْنِ أَوِ الْأُولَيَيْنِ وَاحِدَةً مِنَ الْأُخْرَيَيْنِ

او یا ئی قرائت ویلی و وی په دوو اخیرو ﷺ رکعتو (او په دوو اولو کی ئی قرائت نه وو

ﷺ کما هو المشهور او امام ابو یوسف ﷺ وائی چه داخلوی دو ﷺ رکعتو قضاء پر لازمه ده ﷺ

او یائی قرائت ویلی وو په دوو اولو رکعتو کی او په یوه رکعت کی د اخیرو

اَوِ الْاُخْرَیَیْنِ وَ اِحْدَی الْاُوْلَیَیْنِ اَوِ اِحْدَی الْاُخْرَیَیْنِ

او یائی قرائت ویلی وو په دوو اخیرو رکعتو کی او په یوه رکعت کی د اولو دوو رکعتو او یائی په یوه رکعت کی اخیرو دوو قرائت ویلی وو۔

نوپه دې صورت توکی به هم دوو رکعتو قضا راوړی۔ ودلائلها علی منوال المسائل السابقة۔ قال العینیؒ چه دا پنځه مسئلې سره شی یکی دی په دې باره کی چه قضاء به دوو رکعتو راوړی۔ کما قال المصنفؒ فی شروع هذه المسائل وقضی رکعتین آه۔

وَاِنْ بَعْدَ مَا قَرَءَ فِی اِحْدَی الْاُوْلَیَیْنِ اَوْ

او قضاء به راوړی داخلوړ رکعتو کښی قرائت وو او یه په یوه کی دوو اولو

اِحْدَی الْاُوْلَیَیْنِ وَاِحْدَی الْاُخْرَیَیْنِ

رکعتو (که اول رکعت وی که دوهم رکعت وی) او یائی قرائت وو او یه په یوه کی دوو اولو رکعتو او په یوه کی دوو اخیرو رکعتو (که دریم وی او که خلورم)

په اول صورت کی چه قرائت ئی په یوه کی دوو اولو رکعتو وو او یه نوپه ترک د قرائت په یوه رکعت کی خو واړه شفعه باطله سوه نو دهغی قضاء خو پرسته او په دوهم صورت کی چونکه تحریمه باقی ده نو چه دی دوهمی شفعی ته ولاړ سو شی وع په هغه صحیح سوه نو بیا په ترک د قرائت په یوه رکعت دا هم فاسده سوه نو داخلوړ رکعتو قضاء پر لاړ مه ده۔

وعند محمدؒ یقضی رکعتین فقط لبطلان التحریمة عنده۔ او شیخانؒ وائی چه تحریمه په دواړو صورتو توکی باقی ده نوپه ترک د قراءة به دوو رکعتو وشفعو قضا راوړی۔

۵ نوچونکه تحریمه باقی ده نو په دوهم شفعه ئی هم شروع صحیح ده او په ترک د قرائت په یوه رکعت کی دهغی فاسد سوه هم

قَالَ المصنف: وَلَا يُصَلِّي بَعْدَ صَلٰوةٍ مِثْلَهَا

یعنی سړی به نه کوی پس له لمانځه څخه مثل د لمانځه۔

پوه اسه! چه دغه مذکور فی المتن خو لفظ د حدیث دی۔ لیکن علماء ؒ په تفسیر کی د دې حدیث څو ؒ اختلاف لری۔ حضرت عمر او حضرت علی ؓ او حضرت ابن مسعود ؓ وائی چه د دی حدیث معنا داده چه سړی د څلور ؒ رکعتو نفلو نیت وکړی نو په دو و اولو ؒ رکعتو کی قرائت و وائی او په دو و آخیرو ؒ رکعتو کی قرائت نه و وائی۔ نو د دې حدیث حاصل دا دی چه قرائت په څلور ؒ و سو ؒ رکعتو کی د نفلو فرض دی۔ او بعضی علماء وائی چه بعضی خلګ د پاره د ثواب چه یو لمونځ به پنځ وکړی نو بیرته به پنځ هغه لمونځ ؒ را ایښی وی۔ نو علیه الصلوة و السلام د دې فعل څخه نهی وکړی۔

او بعضی علماء وائی چه بعضی صوفیان خلګ چه تقوی کوی په توهم دی چه نه بایده په اول لمانځه کی به کوم فساد ؒ را غلی وی نو پنځ بیرته ؒ را ایښی نو ؒ رسول الله علیه وسلم د دا سی فعل څخه نهی وکړی چه یو دی سړی باندی د ؒ و ا ؒ زه د وسوسو خلاصه نه سی۔

او بعضی علماء ؒ وائی چه په دی حدیث کی مراد نهی دی د تکرار ؒ څخه د جماعت په یوه مسجد کی۔ اما علی الهیئة الاولی فهو مکروه اتفاقا۔ و اما مع اختلاف الهیئة ففیه اختلاف فارجع الی کتب فتاوی الفقه الشریف۔

قَالَ المصنف: وَيَتَنَفَّلُ قَاعِدًا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْقِيَامِ

او نفل کولای سی مکلف په ناستی سره د قدرته پر ولاړ ؒ (لیکن سره د قدرته ؒ ثواب نیمی

ابْتِدَاءً وَبِنَاءً

دی او د عذر ؒ په وخت کی ؒ ثواب پوره دی) په حال کی د ابتداء (یعنی چه شروع په ولاړ ؒ

وکړي تر پایه پورې) او په حال کې د بناء (یعنی بعضی نفل ئې په ولاړې وکړه او پورې ئې په ناستې کړه)

مسئله: که سړي تحریمه په ولاړې و تړله او بیله عذره ئې لمونځ په ناستې وکړي د امام اعظمؒ په نزد د اصوبیت هم روا دی ولی چه ولاړه په نفلو کې رکن نه دی او یارانؒ وائی چه داسی نه دی روا۔

وَرَاكِبًا خَارِجَ الْمِصْرِ مُومِيًا إِلَى أَيِّ جِهَةٍ تَوَجَّهَتْ دَابَّتُهُ

او دغه رنګه نفل کولای سی چه پر دابه سپور وی لیکن دباندې تر بناء (او بناء و قریو تر هم شامل دی) او اشاره کونکی به وی په رکوع او سجده کې د مخ طرف نه چه دابه یې مخ وی

په حدیث شریف کې راغلی دی چه علیه الصلوٰة والسلام پر خره سپور وو او په اشاره ئې لمونځ کاوه او مخ ئې وخیږته وو چه د قبلی څخه چپ وو۔ وګه

مسئله: سنت روا ته داسی دی لکه نفل ولی چه داسنت خوهم په اصل کې نفل

مسئله: فرائض او واجبات لکه وتر او نذر ې لمونځ او هغه لمونځ چه شروع ئې په حال کې د نزول کړې وی او دجنازې لمونځ پر دابه نه دی روا

مسئله: که آس د سړي سر کښته وو چه دی راکښته سوئ وای نو بیوتر یوازې بیله کومکی نه سو سپرید لای او کومکی هم نه وو او یا د پیر سپین ږیرئ وو چه بیله بل سړي نه سو سپرید لای او هغه هم نه وو او یا باران اوریدلئ وو چه ده وچ ځای دلمانځه د پاره نه سو پیدا کولای او یا قافله ځنی تله که دی کښته سوئ وای او یا نور داسی نګه عذرونه وه نو بیا فرائض هم پر دابه روادی۔

بعضی علماء وائی چه دبنا ره څخه دوه فرسخه او یا اته څلویښت شرط دی۔ او بعضی فقهاءؒ وائی چه یو میل خروج شرط دی۔ قال العینیؒ والاصح دادی چه شرط مدة د سفر دی۔ او په یوه روایت کې د امام ابو یوسفؒ راغلی دی چه په مصر کې هم راکبا روادی۔

مسئله: که پر دابه یا پر ځین او یا په رکیبو کې نجاست مانعه د لمانځه وو

هغه ته اعتبار نشته۔ یعنی نفل لمونځ پر سر واده ی پر اصح روایت روایت باندی۔ کذا قال العینی۔

قَالَ المصنف: وَ بَنٰی بِنَفْسِ الْوُضُوْءِ لَا بِعَکْسِهٖ

او بناء دی کوی په سر اکښته کید و کی ودکه او بناء دی نه کوی په عکس کی

یعنی چه شروع د نفلو د لمانځه ئی پر دابه کړی وکه بیا سر اکښته سو نو پس هغه لمانځه دی بناء وکړی۔ ولی چه نزول عمل قلیل دی۔ او امام ابو یوسف وائی چه لمونځ به د سر کا سر اچول شوی۔

او د عکس په صورت کی بناء نا روا ده۔ یعنی چه شروع د لمانځه ئی په حال کی د نزول کړی وی او بیا پر دابه سپور سی بناء نه کړی روا۔ ولی چه رکوع عمل کثیر دی؛ دا حکم په ظاهر الروایه کی متفق علیه دی۔ وجه ئی داده چه د سپارې په حالت کی د تحریمی انعقاد د رکوع او سجدی د وجوب بالفعل په صورت کی نه دی۔ بخلاف الشروع علی الارض ولی چه په دی حالت کی د تحریمی انعقاد بالفعل د رکوع او سجدې سره دی۔ حکه چه په تحریمه سره نفل لمونځ واجب کړی او دغه وخت رکوع او سجده حقیقتاً کولای سی نو چونکه د رکوع او سجدی د وجوبًا بالفعل د اداء کولو پار کا تحریمه تړلی ده نو په دی وجه پر ده باندی لازمه ده چه دغه رکوع او سجده بیله عذره خځه پوره نه کړی۔ نو په دی سبب دی او پس پر سوار لی باندی بناء نه سی کولای۔

فصل فی التراویح

د افضل دی په بیان کی د تراویح د لمانځه

قال المصنف: وسن فی رمضان عشرون

اوسنت دی په میاشت کی د رمضان شل

رکعة بعشر تسلیمات

رکعته لمونځ په لسو سلامونو سره

یعنی په مابین کی د هر دو دو رکعتو دی سلام کړی شی - او په نزد د امام مالک رحمه الله شپږ دیرش رکعته سنت دی - د امام اعظم رحمه الله مذهب هغه حدیث دلیل دی چه بیهقی روایت کړی دی په سند صحیح سره - چه په زمانه کی د عمر رضی الله تعالی عنه (چه اول واضح د تراویحو دی په جماعت واحده سره) خلکو شل رکعته تراویح کولې - او په خلافت کی د عثمان رضی الله عنه او په خلافت کی د علی رضی الله عنه هم شل رکعته تراویح کیدلې - فکان اجماعا

مسئله: تراویح سنت دی د نرانی او د ښځو دواړو د پاره لیکن ښځی به دی په کور وکی کوی - او بعضی روافض وائی چه تراویح یوازی د نارینه ؤ د پاره سنت دی -

ووقتها بعد صلوة العشاء قبل الوتر وبعده

ووقتو وروسته د ماخستن تر لمانځه (یا تر سپیدو پورې) د مخته تر وتر او پس تر

او عام مشائخ د بخارې وائی چه وخت د تراویح بعد العشاء و قبل الوتر دی - قال العینی و الاول اصح - او بعضی فقهاء وائی چه وخت د تراویحو تر لږ شیبه دکه قبل العشاء و بعده و قبل الوتر و بعده - بعضی فقهاء وائی چه مستحب تاخیر د تراویح الی ثلث اللیل او نصفه پورې دی -

درویش وائی چه په دی استحباب سره هیڅ امام که د حفظ القرآن تراویح کوی اوکه د الَمْ تر کَیْفَ تراویح کوی عمل نه دی کړی۔ بلکه د تراویحو شروع په بیخی اول وقت د ماحستن کی شروع کوی۔

قَالَ المصنف: **بِجَمَاعَةٍ وَالْخَتْمُ مَرَّةً**

اوسنت دی په جماعت سره اوسنت دی ختم د قرآن په تراویحو کی یووار

نوبه هر رکعت کی دی لسل آیاتونه وائی سره د الحمد لله۔ یعنی الحمد لله پکښی حساب ده ولی عدد د رکعتو د تراویحو په میاشت کی د روژې شپږ سوه رکعته دی اوعدد د آیاتو د قرآن شپږ زره یو څه بالا دی۔

مسئله: تراویح په جماعت سره سنت کفائی دی۔ حتی که ټوله اهل مسجد جماعت پریښودی نو ټوله گنهکار ره دی۔ اوکه بعضی اهل مسجد په مسجد کی په جماعت تراویح کولې اوبعضو کورکی نو گناهکار نه دی۔

قَالَ المصنف: **وَجَلْسَةٌ بَعْدَ كُلِّ أَرْبَعٍ بِقَدْرِهَا**

اوسنت ده ناسته وروسته ترهر څلورو رکعتو پر قدر د څلورو رکعتو (مګر صحیح دا ده چه دغه جلسه مستحب ده۔ لهذا تر "وَسُنَّ" دی مه لاندی کوی بلکه دلته د الفظ محذوف دی چه "ویستحب جلسة آه")

پوه سه: چه د اجلسه صرف اوصرف د استراحت دپاره ده۔ نوبه دغه جلسه کی که د چا خوښه وه شبیحات دی وائی اوکه د چا خوښه وه تلاوت د قرآنکریم دی کوی۔ اوکه د چا خوښه وه درود دی پر علیه الصلوٰة والسلام وائی۔

درویش وائی چه ترکومه ځایه پورې چه زما علم دی نوبه مستحبه جلسه سره هیڅ حافظ القرآن یا الَمْ تر کَیْفَ والا عمل نه کوی۔ بلکه وروسته تر څلورو رکعتو صرف دوه یا درې واره شبیحه په زړه وائی او بیا ولاړ سی وبل څلور رکعتیزته۔ لیکن اهل مکه په دغه مابین

کی طواف کوی اودوکہ رکعته د طواف کوی۔ او اهل مدینه څلور رکعته نفل په دغه مابین کی کوی۔ او بعضی علماء چه پر پنځمه ناسته جلسه د استراحت کوی نو هغه مکروه کړه۔ ولی چه داسی کول خلاف کار دی د عادت ته څخه د اهلِ حرمینو شی یفینو قدیمًا وحدیثًا۔

قَالَ: وَيُوتِرُ بِجَمَاعَةٍ فِي رَمَضَانَ فَقَطْ

او وتر دی کوی امام او قوم په جماعت سره په میاشت کی د روژې فقط یعنی نه په نورو میاشتو کی۔ ولی چه وتر په جماعت سره بیله میاشتی د روژې نه دی روا په اجماع سره۔ کما فی النوازل۔

کاتب الحروف غفرله الرؤف والی!

یاالٰهی ته مطلوب چه دی طالب یم
ته غفور یې هم رحیم یې زه تائب یم
که می ستا نصرت ملګری وی با دا ره
پرانسی جنګ د بنمن به زه غالب یم
بیله تا د بل چا طمع نه کومه
په قلم خپل د صفا روزی کاسب یم

زه محمد عبدالباری شکر ګذار یم
چه مسلم یم هم عالِم یم هم کاتب یم

بَابُ اِدْرَاكِ الْفَرِيْضَةِ

داباب دئ په بیان کی دے سید لو وفرضنی لماغځه ته

قَالَ الْمُصَنِّفُ: مَنْ صَلّٰى رَكْعَةً مِنَ الظُّهْرِ فَاُقِيْمَ

کے یوه سړی یو رکعت وکړئ دماپښین دلماغځه (یادماښین یکر یادماختن مثلاً ولی چه د هغوهم دغه حکم دئ - که سنت وی اوکه نفل وی اوکه فرض) نواقامت

يُتِمُّ شَفْعًا وَيَقْتَدِيْ

دجماعت دپاره شروع سو نو دی یو رکعت بل وکړي چه شفعه پوره سی او بیا دی اقتداء په امام پسی وکړي -

ولی چه که دی یو رکعت بل ونه کړي نو هغه یو رکعت چه ده کړئ وو هغه لغوه سو - ولی چه یو رکعت لموځ نسته - نو په دی سره هغه دوه رکعته نفل سی اوفضیلت دجماعت به هم پرځای سی -

قَالَ: فَلَوْ صَلّٰى ثَلَاثًا يُتِمُّ وَيَقْتَدِيْ مُتَطَوِّعًا

اوکه ئ دری رکعته لموځ کړئ وو او اقامت شروع سو نو دی څنیل لموځ څلور رکعته پوره کړي او دنفلو اقتداء دی په امام پسی وکړي

یعنی که دمخه لموځ نفل یا سنت وه نو اوس دی اقتداء دفرضو په امام پسی وکړي - اوکه دمخه لموځ فرض وو نو چه څلور رکعته ئ پوره کړه نو اوس دی اقتداء دنفلو په امام پسی وکړي - مګر که دمانښین یکر لموځ وو نو شروع دی دنفلو نه پسی کوی - ولی چه دمانښین یکر تر لماغځه ورو سته نفل نه دی روا -

سوال: نفل په جماعت سره په غیر کی دروژی خو مکروه دی -

جواب: کراهت دجماعت دنفلو هلته دئ چه امام اوقوم ټوله نفل

کونکی وی۔ اوکه امام فرضی لمونځ کوی اوبل سړی نفل پسی کوی نوهغه بالاجماع سړوا دی بیله کراهته۔

قَالَ المصنفؒ: فَإِنْ صَلّٰى رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ أَوِ

اوکه څوک یوه رکعت کړی وو د سحار دلمانځه څخه او یاد

الْمَغْرِبَ فَأُقِيمَ يَقْطَعُ وَيَقْتَدِي

مابنام دلمانځه څخه بیا اقامت وسو نو دی لمونځ قطع کړی او اقتداء دی په امام پسی مکړی

ولی چه که دی د سحار لمانځه ته یوه رکعت بل وړ ختم کړی نو د سحار لمونځ خو پوره کړ سو۔ بیا اقتداء په امام پسی متنفلاً هم نه سی کولای۔ ولی چه نفل خو ترسحار لمانځه وړ وسته مکروه کا دی۔ نو ترهغه یوه رکعت دی تیرسی او فضیلت د جماعت دی حاصل کړی۔ او دمابنام لمانځه که دری رکعته دی پوره کوی خو فضیلت د جماعت حاصل فوت سو۔ ولی چه دری رکعته نفل خو نه دی روا۔

مسئله: که څوک دوهم رکعت دمابنام لمانځه کړی وو نو هم به څوک قطع کوی ترهغو چه دوهم رکعت سجده کې نه وی کړی۔ اوکه څوک دوهم رکعت سجده کړی وه نو دی دمابنام لمونځ پسی پوره کړی او په امام پسی دی اقتداء نه کوی۔ ولی که دی اقتداء پسی وکړی نو به دی یا پردری رکعته د امام سره سلام بګړوی نو خو خلاف السنة کار کړی وکړی ولی چه دری رکعته نفل نسته۔ اوکه څلور رکعته پوره کوی نو مخالفت د امام لازمیږی۔ قَالَ المصنفؒ:

وَكُرِهَ خُرُوجُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ أُذِنَ فِيهِ حَتّٰى يُصَلِّيَ

اومکروه دی وتل د سړی دهغه مسجد څخه چه اذان پکښې وسی ترهغو پورې چه دغه لمونځ کوی په جماعت سره۔

مسئله: اجانړه سته دپاړه دهغه چا چه د بل مسجد امام وی او خلف نه لری - او یا داسی سړی وی چه د بل مسجد جماعت په ده پورې اړه لری وغیر ذالك من الاعذار -

قَالَ المصنف: وَإِنْ صَلّٰى لَا إِلَّا فِي الظُّهْرِ وَالْعِشَاءِ

او که ئې لمونځ کړی وو نو بیا په وتلو کې کراهت نسته ممکر دما پښین او ماخستن

إِنْ شَرَعَ فِي الْإِقَامَةِ

په لمونځ کې وتل مکروه دی که ئې څه هم لمونځ کړی وی چه شروع په اقامت سوی وه ولی چه دی مخالف د جماعت سوینکاړه - بخلاف العصر ولی چه دماذیگر تر لمانځه وړاندې سته خو نفل نسته چه د نفلو نیت په امام پسی وکړی او دغه ړنگه وړاندې سته دمابنام تر اقامت وتل مکروه نه دی - ولی چه دری رکعته نفل نسته چه دَ ئې په امام پسی نیت وکړی - او دغه ړنگه کراهت نسته په وتلو کې وړاندې سته تر اقامت د سحار تر لمانځه چه لمونځ ئې کړی وی - ولی چه د سحار تر لمانځه وړاندې سته نفل نسته -

قَالَ المصنف: وَمَنْ خَافَ فَوْتَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ مَعَ الْإِمَامِ

او که څوك بیریدئ پردې باندې چه د سحار لمونځ په جماعت ړاڅخه

إِنْ أَدّٰى سُنَّتَهُ إِتَمَّ بِالْإِمَامِ وَتَرَكَهَا وَإِلَّا لَا

تر ینې که چیرې سنت د سحار کوم - نو دې اقتداء په امام پسی وکړی او سنت د سحار دې پرینږدی (ولی چه ثواب د جماعت د لمانځه تر سنتو ډیر دئ) او که نه بیریدئ پرفوتیدو د جماعت نو دې سنت نه پرینږدی (ولی چه دواړه فضیلتونه او ثوابونه ئې جمع کړل)

مسئله: که دسړی امید وو چه ړه به التحیات د امام سره وینسم چه

سنت وکړم - نوسنت دی وکړی په نزد د شیخینو خلافاً لمحمدؒ -

قَالَ المصنفؒ: وَلَمْ تُقْضَ إِلَّا تَبَعًا وَقَضَى الَّتِي قَبْلَ

او قضاء نه سی اوړل کیږی دسنتو مګر په تبع د فرضو - او قضا دی سی اوړی

الظُّهْرِ فِي وَقْتِهِ قَبْلَ شَفْعِهِ

دهغو سنتو چه دماپښین تر فرضو د مخه دی پخپل وخت کی د مخه تر دوو رکعتو دماپښین سنتو

دسحا د سنتو د قضاء مثال دادی لکه دسړی څخه چه د سحا لمونځ قضاء سی نو که دغه فرضی لمونځ ده دنه وال د مخه سړ اګر ځاوه نو د سنتو قضاء به هم سی اوړی اتفاقاً - او که ډنه وال وړ وسته قضاء د فرضو سی اوړله نو د سنتو قضاء نشته اتفاقاً -

مسئله: که دسړی څخه سنت د سحا په سبب د اشتراک د جماعت پاتې سوه نو قبل طلوع الشمس ئی اتفاقاً قضاء نه سی اوړلای - اوپس له پوره کید و د لمر یعنی چه مکروه وخت تیر سی هم ئی په نزد د شیخینو قضاء نه سی اوړلای - خلافاً لمحمدؒ - هغه وائی چه تر وخته پوری د نه وال ئی قضاء سی اوړلای سی -

فائده: که سنت د ماپښین وه اوده شروع نه وه که په کړې او اقامت وسو نو سنت به مطلقا پریږدی که د امام لمونځ پس له سنتو وړ سړه څه ناڅه نیولای سو که نه - عینیؒ -

پوه سه: چه مطلق قضاء سی اوړل د هغو څلورو رکعتو چه د ماپښین تر فرضو د مخه دی دا قول د جمهورو فقهاؤ د احنافو دی - وأما الکیفیة المذکورة فی المتن - یعنی چه تر شفعه د مخه به ئی قضاء سی اوړی دا قول د امام ابو یوسفؒ دی - دی وائی چه قضائی لمونځ باید چه تر وخته د مخه وی - او امام محمدؒ وائی چه دوه رکعته دی د مخه وکړی او وړ وسته دی قضاء د څلورو رکعتو سنتو سی اوړی وعلیه اکثر الفقهاء -

قَالَ المصنف: وَلَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ بِجَمَاعَةٍ بِأَدْرَاكِ

او لموځ یې نه دی اداء کړی په جماعت د ماپښین هغه چاچه یوه رکعت په جماعت

الرَّكْعَةِ بَلْ أَدْرَكَ فَضْلَهَا

وکړی فقط ـ بلکه دغه سړی ثواب د جماعت حاصل کړی ـ

نو نتیجه یې دا ده که چیری یو سړی داسی وویل چه زه مامور یې آزاد دی که ما د نن ماپښین لموځ په جماعت وکړی ـ نو دغه سړی یوه رکعت په جماعت وکړی نو دی نه دی حانث او هغه مور یې نه دی آزاد ـ ولې چه لموځ په جماعت دا دی چه یا ټوله لموځ او یا اکثره لموځ په جماعت وکړی نو یوه رکعت خو څلور رکعتوا کثر هم نه دی ـ او په مسئله مذکوره کی که یې دری رکعته په جماعت وکړه نو مور یې پرآزاد دی ـ

بلکه دغه سړی فضیلت د جماعت پیدا کړی ـ حتی که دغه سړی داسی وویله چه زه مامور یې آزاد دی که ما د ماپښین د لمانځه د جماعت ثواب پیدا کړی نو په یوه رکعت یې نو لوسره مور یې پرآزاد سو ـ

قَالَ المصنف: وَيَتَطَوَّعُ قَبْلَ الْفَرْضِ إِنْ أَمِنَ

او سړی نفل لموځ کولای سی د مخه تر فرضی لمانځه که دی په امن وو

فَوْتَ الْوَقْتِ وَإِلَّا لَا

د تیریدو وخته د وخت (یعنی وخت پراخ وو) او که په امن نه وو بیا دی نفل بلکه سنت دی هم نه کوی ـ

قَالَ: وَإِنْ أَدْرَكَ إِمَامَهُ رَاكِعًا فَكَبَّرَ

او که سړی وررسیدی و امام ته په داسی حال کی چه امام په رکوع وو نو دکه

وَوَقَفَ حَتّٰی رَفَعَ رَأْسَهُ لَمْ یُدْرِكْ تِلْكَ الرَّكْعَةَ

الله اکبر وویلو او دغسی ودریدی (یعنی دامام سره ئی رکوع ونه کړه) نو دغه رکعت دکه نه دی ښوئی۔

ولی کوم وخت چه امام د رکوع څخه سر راپورته کړی نو دی وروسته شریك سو۔ او امام زفر او امام شافعی وائی چه دغه سړی ښو نکئی دا دغه رکعت دی۔ ځکه موږ دلیل دادی چه په افعالو کی دلماغه دامام سره مشارکت شرط دی۔ او داشرط نه په رکوع کی موجود سو او نه په قیامه کی۔ نو په دی وجه دکه ته مدرك د رکعت نه ویل کیږی۔ اوکه دامام دپوره ته کیدو دمخه دی رکوع ته ولاړ ئی او امام هم په رکوع کی وو او دواړو په شریکه رکوع وکړه نو دکه رکعت وینوی او لوغه ئی صحیح سو۔

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَلَوْ رَكَعَ مُقْتَدٍ فَأَدْرَكَ إِمَامُهُ فِيهِ صَحَّ

اوکه مقتدی رکوع وکړه دمخه تر امام او دامام سره وروسته شریك یعنی امام هم پسی وروسیدی نو رکعت اولموغه ئی صحیح دی لیکن داسی کول مکروه کړی چه دامام دمخه رکوع یا سجدی ته حئ۔

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ الْحِصَّةُ الْأُولٰى

الحمد لله والصلوة والسلام علی سیدنا محمد وعلی اله وصحبه الاتقیاء اما بعد: دمره ویښ باکناه محمد عبید الله ایوبی قندهاری سلیما غیلی نقشبندی وائی چه په عظیم فضل او توفیق دخدای جل سلطانه اوله حصه شرحه دصلوة کنز پایه تکمیل ته ورسیده او دوهمه حصه به ان شاء الله العزیز د باب قضاء الفوائت څخه شروع اوپر کتاب النکاح به ختم سی

اعلان

چونکه جناب حاجی ملا حبیب الله کتب فروش په نوشته کولو کی د دې کتاب په قلم د جیّد خوشنویس فضیلت مآب الحاج مولوی عبد الباری صرف د رقم او مبلغ کثیر کړی دی - نو د ثواب ویش د دې د طبع حقوق ټوله وحاجی ملا حبیب الله ته هبه او بخښلی دی - هیڅ کتابفروش حق نه لری چه دا کتاب طبع کړی ولو بتغیر القلم - بلکه د کتب فروشانو سره به خصوصی مراعات وکړل سی تر انفرادی مشتریانو -

دروس حاجی مولوی کندی

د کاتب فیرزوینه

ای په عمر کبر السن په همت خوانه : خدای دی د رحمت خدد دین کړی
په دی سپینه ږیره کی نیات دین کړی : شپه او ورځ دی یوه کړی ده پرځانه
عقائد فقه او نور دین کتابونه : په پښتو ژبه دی موږ ته کړل آسانه
په حاشیو دی کتابونه ټول نړیاکړل : خپاره سوی دی پر هر کنج د جهانه
ته استاذ د استاذانو ئې جنابه : فیوضات او برکات دی په هر آنه
ایوبی صاحب د کنزیو جلد دی پوره کړی : پر دوهم جلد دی هم خدای د رحم کړی بښه توانه
چه تاهر څه دی لیکلی یا ویلی : د هر حرف عوض دی د رحم کړی پاک سبحانه

زه محمد عبد الباری خدایه نړۍ کړم
زموږ د ټولو خاتمه کړی پر ایمانه

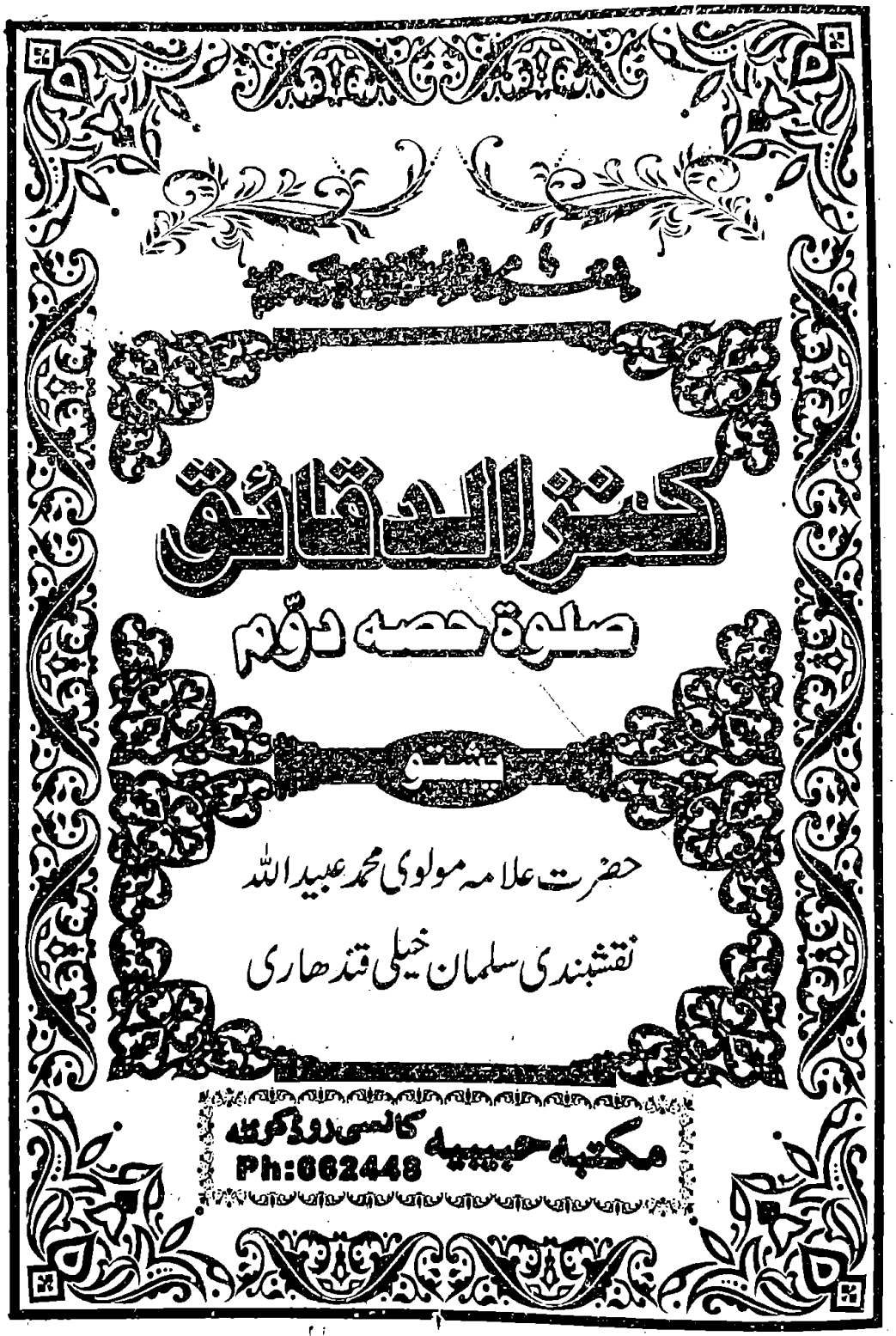
فہرست مضامین پبنتو شرح کنز الدقائق اول جلد

نمبر	مضمون	مخ
۱	خطبہ	۲
۲	بنہانہ فائدہ	″
۳	د بعضی ملایانو طرز عمل	۳
۴	فوائد شتی متعلقہ بسم اللہ	۶
۵	فائدہ سنیہ	۷
۶	الحمد للہ	۹
۷	تحقیق الصلوۃ لفظا و معنا	۱۳
۸	د رسول او نبی په فرق کی اختلاف	″
۹	مسائل متعلقہ بالبسملۃ والحمدلۃ والتصلیۃ	۱۴
۱۰	حکایت	۲۹
۱۱	مقدمہ	۳۳
۱۲	بنہانہ فائدہ	۳۴
۱۳	فائدہ سنیہ	۳۶
۱۴	معذرت	۳۸
۱۵	کتاب الطہارت	۴۵
۱۶	د طہارت حکمت	۴۶
۱۷	د طہارت حکم	″
۱۸	سبب د وجوب د طہارت	″
۱۹	شرطونہ د طہارت	۴۷
۲۰	حال د طہارت	۴۸
۲۱	بنہانہ فائدہ	۴۹

نمبر	مضمون	مخ
۲۲	بنہانہ فائدہ	۵۸
۲۳	فضائل السواک	۶۱
۲۴	مسائل السواک	۶۲
۲۵	جملہ معترضہ	۶۶
۲۶	تنقید	۷۴
۲۷	واقعہ	۷۵
۲۸	تفریح	۷۷
۲۹	تحقیق	۷۸
۳۰	نادرہ مسئلہ	۸۱
۳۱	تفریح	″
۳۲	تفریح	۸۴
۳۳	دغابش دکولو مسئلہ	۸۷
۳۴	فائدہ ضروریہ	۹۳
۳۵	فائدہ سنیہ	″
۳۶	فائدہ الخلاف	۹۴
۳۷	مسائل	۹۶
۳۸	بنہانہ فائدہ	۱۰۱
۳۹	بنہانہ فائدہ	۱۰۵
۴۰	فصل البیر	۱۰۸
۴۱	بنہانہ فائدہ	۱۱۲
۴۲	باب التیمم	۱۱۹

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۵۰	سنها نه فائده	۱۲۰
۵۱	باب المسح علی الخفین	۱۳۱
۵۲	باب الحیض	۱۴۳
۵۳	سنها نه فائده	〃
۵۴	سنها نه فائده	۱۴۷
۵۵	طهر متخلل	۱۴۹
۵۶	د استحاضی مسئلی	۱۵۱
۵۷	د نفاس بیان	۱۵۴
۵۸	باب الانجاس	۱۵۶
۵۹	دیوه لیکونکی سوال وجواب	۱۶۵
۶۰	کتاب الصلوة	۱۶۷
۶۱	سنها نه فائده	۱۶۸
۶۲	باب الاذان	۱۷۹
۶۳	مناجات	〃
۶۴	باب شروط الصلوة	۱۸۹
۶۵	بنځی پرده کښه دی	۱۹۰
۶۶	شکایت	۱۹۱
۶۷	نقشه د کعبی شریف	۱۹۶
۶۸	باب صفة الصلوة	۱۹۹
۶۹	سنها نه فائده	۲۰۳
۷۰	حکمت	۲۰۸
۷۱	فصل دی د دخول د ماښځ	۲۱۳
۷۲	د تن زمانی د بنځو لپاره	۲۲۵
۷۳	د کوتی د اشارو بیان	۲۲۸
۷۴	باب الامامة	۲۳۹
۷۵	تتمه	۲۴۲
۷۶	سنها نه فائده	۲۴۳
۷۷	باب الحدث فی الصلوة	۲۵۱
۷۸	د بناء د صحت شرطونه	۲۵۸
۷۹	باب ما یفسد الصلوة وما یکره فیها	۲۵۹
۸۰	د بعضو طالبانو بیباکی	۲۶۳
۸۱	د بعضو بی فکره امامانو کارنامه	۲۶۹
۸۲	فصل فی الکراهة	۲۷۰
۸۳	باب الوتر والنوافل	۲۷۲
۸۴	فصل فی التراویح	۲۸۴
۸۷	باب ادراک الفریضة	۲۸۷
۸۹	اعلان	۲۹۳
۹۰	د کاتب پیښ زوینه	۲۹۳


البناية شرح الهداية
بدر الدين العيني الحنفي المعروف
جديد كمپيوٹر ۱۳ جلد


کنز الدقائق
صلوۃ حصہ دوم
حضرت علامہ مولوی محمد عبید اللہ
نقشبندی سلمان خیلی قندھاری
مکتبہ حبیبیہ کالسی روڈ کوئٹہ
Ph:662448

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا۔

اَمَّا بَعْدُ! فَيَقُوْلُ الْعَبْدُ الْمِسْكِيْنُ مُحَمَّدٌ عُبَيْدُ اللّٰهِ الْحَنَفِيُّ النَّقْشْبَنْدِيُّ الْاَيُوْبِيُّ الْقَنْدَهَارِيُّ السَّلِيْمَانِيُّ غَفَرَ لَهُ الْبَارِيُّ۔ لَمَّا فَرَغْتُ عَنْ شَرْحِ كَنْزِ الدَّقَائِقِ مِنْ اَوَّلِهٖ اِلٰى بَابِ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ شَرَعْتُ فِيْمَا بَقِيَ مِنْ هٰهُنَا اِلٰى كِتَابِ النِّكَاحِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنِيْ لِاِتْمَامِ هٰذَا الْمَرَامِ۔ قَالَ صَاحِبُ الْكَنْزِ

بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ

د اباب دې په بیان کې د احکامو د قضاء د اوړلو د قضا ئ لمونځونو

پوهاسه! چه د قضاء معنا داده چه مکلف کړی وی او که ښځه مثل د هغه واجب چه پرده وه او د ده څخه فوت سوی وی یا عمدًا یا سهوًا او یا د جمعه څخه د عجز د ده بل وخت اداء کړی۔ قَالَ الْمُصَنِّفُ!

اَلتَّرْتِيْبُ بَيْنَ الْفَائِتَةِ وَالْوَقْتِيَّةِ وَبَيْنَ الْفَوَائِتِ مُسْتَحَقٌّ

او ترتیب په مابین کې د قضا ئ لمونځونو او د وخت لمونځونو او په خپل مابین کې د قضا ئ لمونځونو لازم دی

مثلاً د مابنین لمونځ د سهې څخه قضاء سوی وو نو د مازیګر د لمانځه سره ئ ترتیب لازم دی ۔ یعنی اول به د مابنین لمونځ قضا ئ راګرځوی او بیا به د مازیګر وقتی لمونځ کوی ۔ او د غه رنګه ترتیب لازم او واجب دی په مابین کې د قضا ئ لمونځونو د سره وخته نیولې او بیا تر شپږنو لمونځونو پورې ۔

پوهاسه! چه وجوب ئ نه موږ د حنیفیانو او د غه رنګه د امام مالک او د

امام احمد رح مذهب دی او امام شافعی رح وائی چه مستحب دی ۔ رح موبر دلیل هغه حدیث دی د جابر رضی الله عنه ۔ چه په غزوه کی د خندق چه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د کښو شپیتو نورو مسلمانانو څخه دمانځه یو لمونځ قضاء سوی و و ۔ نو علیه الصلوة والسلام پس له غزوې د لمر اول دمانځه یو لمونځ ر اوچ کړ او بیا یې دمانځه بنام لمونځ وکړی ۔ نو که ترتیب مستحب وای نو رسول علیه الصلوة و السلام دمانځه بنام لمونځ خندا وه سره د دې چه تاخیر المغرب مکروه دی ۔ قال

وَيَسْقُطُ بِضِيْقِ الْوَقْتِ وَالنِّسْيَانِ وَصَيْرُوْرَتِهَا سِتًّا

او ساقطیږی ترتیب په سبب د تنګوالی د وخت او په هیرې او په دې چه قضائی لمونځونه شپیتو سره

یعنی چه قضائی او وختی لمونځونه د وار سره نه یکښی خائیدل ۔ ولی چه د عقل مقتضی دا ندې چه سړی دی وختی لمونځ قضاء کړی د قضائی د پاره ۔ ولی قضائی خو هغسی قضاء دی نو وختی ولی وړ ته قضاء کوی ۔ او دغه رنګه ترتیب ساقطیږی په هیرې سره ۔ مثلاً د سړی څخه دمانښین لمونځ قضاء سوی وو او د ده هیر و وچه دمانښین لمونځ پاتې وکړی بیا وړوسته دمانښین لمونځ وړ په یاد سو نو دمانښین لمونځ دی وړوسته راوچ کوی ۔ او دغه رنګه ترتیب ساقطیږی په دې سره چه قضائی لمونځونه شپیتو ته وړسیږی ۔ ولی چه انسان ضرورۍ مصروفیات لری نو که دی شپیتو لمونځونه یا بالاتر هغو په یوه وخت کی راچ کوی او بیا وختی لمونځ کوی نو لوی حرج دی ۔ او د مالابد له من الامور الدنیویة سد باب دی ۔ ولا حرج فی الدین المبین ۔

مسئله ! په سقوط کی د ترتیب شرط وتل د وخت د شپیتم لمانځه دی ۔ او په نزد د امام محمد رح چه وخت د شپیتم لمانځه داخل سو نو ترتیب ساقط دی ۔

قال المصنف ! **وَلَمْ يَعُدْ بِعُرُوْدِهَا إِلَى الْقِلَّةِ**

او نه راچ کیږی ترتیب په راچ کیدو سره د قضائی لمونځو د لږ والی ته تر شپیتو لمونځو ۔

مثلاً د سړی په ذمه کی شپیتو لمونځونه قضائی وه نو یو یا دوه قضائی راوچ کول او پنځه

یا خلور پاته سوه - نو بیا ترتیب دهغو اود وختی لمانځه ترما بین نسته - لانّ السّاقط لا یعود - وهو مذهب ابو حفص الکبیرؒ - وهو اختیار الشمس الائمة السرخسیؒ - وعلیه فخر الاسلام علی البزدویؒ وعلیه الفتوی - وقیل یعود الترتیب وهو مختار الفقیه ابو جعفر الطحاویؒ - قال صاحب الهدایة وهو الاظهر - والله اعلم - قَالَ المصنّفُ -

فَلَوْ صَلّٰی فَرْضًا ذَاکِرًا فَائِتَةً وَلَوْ وِتْرًا

نو که یوه سړی فرض لموغ وکړی په داسی حال کی چه دده په یاد وو قضا لموغ کړه

فَسَدَ فَرْضُهٗ مَوْقُوْفًا

وتړوی - نو فاسد سوه فرض یی - لکن فساد یی موقوف دی -

دد ې مسئلې صورت داسی دی ! که یوه سړی د ما پسین لموغ قضا کړی - او د ما زیګر لموغ ې وکړی او د ما پسین قضا ې په یاد وو نو د ما زیګر لموغ ې په فساد موقوف سره فاسد سو - حتی که وروسته ترما زیګر تر لمانځه ې شپږ یا بالا وکړه او هغه اول قضا د ما پسین ې نه راوګرځاوه نو ټوله لموغونه ې فاسد سوه - ولی چه ترتیب وروسته ساقط سو -

او یا ران وائی چه د ما زیګر لموغ ې په فساد قطعی سره فاسد سو - و دلائل المذهبین فی شروح الکنز کالعینی و بحر الرائق ومستخلص وغیرها -

بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ

دا باب دئ په بیان کی د احکامو د سجدهٔ سهوی (یعنی هغه سجده چه سهوه ئ سبب دئ)

قال المصنفؒ: یَجِبُ بَعْدَ السَّلَامِ سَجْدَتَانِ بِتَشَهُّدٍ

واجبیږی پس له سلامه د مصلی په اخیر کی د لمانځه دوې سجدې سره د یو تشهد سره۔

وَتَسْلِیمٍ بِتَرْکِ وَاجِبٍ وَإِنْ تَکَرَّرَ

او سره د یو سلامه وروسته تر سجدو۔ په یو یا څو لو سره د واجب عمل کهٔ څهم دا ترک د واجب مکرر سی (یعنی په دغه وخت کی هم تر دوو سجدو زیات شی نسته)

پوښتنه! چه څنګه ئ په سجدهٔ سهوی د څو جهتونه دی۔

الأول: په حال کی د سجدهٔ سهوی۔ نو حال ئ دا دئ چه سجده کهٔ سهوه واجب ده کهٔ په صحیح مذهب۔ او بعضی فقهاء وائی چه سنت ده۔

الثانی: د سجدهٔ سهوی وخت کله دئ؟ نو په نزد د احنافو وروسته تر سلام ده مطلقاً او په نزد د امام شافعیؒ د مخه تر سلام ده۔ او په نزد د امام مالکؒ که سجدهٔ سهوه د سبب څخه د نقصان وه نو سجده کهٔ سهوه به د مخه تر سلام وی۔ او که د زیادت د سبب څخه وه نو بعد السلام ده۔

فائده! اختلاف د مذهبونو په اولویت کی دئ او په جواز کی که قبل وی او که بعد وی اختلاف نسته۔ ولی چه احادیث د دواړو خواو وصحیح دی

والثالث: د سجدهٔ سهوی کیفیت څرنګه دی؟ هغه دا دی چه پر چا چه سجدهٔ سهوه واجبه وی۔ نو چه په اخیره ناسته کی تحیینی التحیات دی وائی او سلام دی وګرځوی بیا دی دوې سجدې وکړی او بیا دی التحیات وائی او سلام دی وګرځوی۔

اختلاف: اول سلام دی دی پر دواړو طرفو وګرځوی که منفرد وو او یو یوه طرف که چیری امام وو تاچه مسبوق څنی ولاړ نه سی۔ قال العینیؒ وهو الصحیح

او بعضی فقهاء وائی چه که امام وی او که منفرد وی پر ښی اړخ سلام وګرځوی او که ښی پرده واړه وطرفو سلام وګرځاوه نو د ما څخه څخه خاص سو بیا سجده سهوه نه سی کولای۔

دریشم وائی چه بعضو فتاوا وائی کتابو وی مذهب ته ترجیح ورکړی دی او یا تر درود پر علیه الصلوة والسلام او دعاء کول په ناسته کی د سجده سهوی دی وائی یعنی په هغه د مخه ناسته کی دی فقط التحیات وائی قال العینی وهو الصحیح۔ او دا امام کرخی مختار ګرځولی دی۔ او بعضی فقهاء وائی چه درود او دعاء دی په مخنی ناسته کی وائی یعنی په وروسته تر سجده سهوی ناسته کی دی فقط التحیات وائی۔ او فقیه ابو جعفر طحاوی وائی چه په هغه ناسته چه وروسته سلام لری په هغی ناستی کی به درود او دعاء وائی نو په دی مذهب به په دواړو ناستو کی درود او دعاء وائی۔ والمختار هو الاخیر

پلوه سم! چه موجبات د سجده سهوی دادی!

۱۔ ترك د هغه شی دی چه واجب وی۔ لکه اوله ناسته چه پریښودی۔

۲۔ تاخیر د واجب دی تر څیل وخت لکه الحمد لله چه وروسته تر سورت وائی

۳۔ تغیر وروکول دی وکیفیت ته د واجب لکه په ځهره ویل د قرائت په ځای کی د پټې خولې ویلو۔ او یا عکس د هغه۔

۴۔ تاخیر د فرض عمل دی د څپلو ځایه څخه لکه چه دیوه رکعت سجده سهوا پریښودی او په رکعت کی وروسته یادسی او هغه وګړی۔

۵۔ ولاړه د دریم رکعت ته وځنډوی چه په اوله ناسته کی بالا تر التحیات وائی

فائده! که ئی وروسته تر التحیاتو د اولی ناستی «اللهم صل» فقط وویل او بیا وروسته یادسو چه دا خو اوله ناسته ده نو خو سجده نسته۔ او که ئی «اللهم صل علی محمد» وویل یا تر هغه هم وروتلی سو نو سجده سهوه پرلازمه ده۔

۶۔ که ئی یو رکن مکروهی وګړی لکه چه سهوا دوه رکوعی وګړی یا درې سجدې سهوا وګړی۔

۷۔ او یا چه تقدیم د رکن پر بل رکن وګړی لکه چه رکوع د مخه تر قرائت

وکړي او يا سجده د مخه ترسره وکړي ـ قال العينيؒ وقول الشيخؒ "بترك الواجب" يشمل الكل ـ ولې چه په دې مذکوره مسائلو ټولو کې يا ترك د واجب ظاهراً ستنه او يا ضمناً ستنه نو فکر پکښې وکړه په غور سره ـ

قَالَ المصنفؒ: وَسَهْوُ إِمَامِهِ لَا بِسَهْوِهِ ـ

او دغه مراد نه سجده د سهوې واجبه ده يو مقتدي په سهوه د امام خپل نه په سهوه د ده

دغه سجده د سهوې په مقتدي لازمه ده که څه هم په وخت کې د سهوې مقتدي اقتداء نه وي پسې کړې بلکه ورسته له اقتداء پسې کړې وي ـ لکن په شرط د دې چه امام سجده د سهوې کوي ـ او که امام سجده سهوې په يې نه وي نو يو مقتدي هم نشته ـ او نه واجبيږي سجده د سهوې نه په امام او نه په مقتدي په سهوه سره د مقتدي ـ قَالَ المصنفؒ:

فَإِنْ سَهَى عَنِ الْقُعُودِ الْأَوَّلِ وَهُوَ إِلَيْهِ أَقْرَبُ

او که چيرې سهوه سولمونځ کوونکي د اولې ناستې څخه (يعنې دولاړ يدو خواته په هغه وکړه) او حال دا وو چه دې ولاړ ته نژدې وو (يعنې نصف اسفل يې نه وو سم کړې)

عَادَ وَإِلَّا لَا وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ

نو بيرته دې راوګرځي ناستي ته (يعنې سجده د سهوې نشته باندې ـ لانه کالقاعد حکماً) او که ناستي ته نژدې نه وو نو نه دې راګرځي (بلکه ولاړ دې سي او قعوده دې پرېږدي) او يا دې سجده د سهوې وکړي په اخير کې (لترکه الواجب وهو القعود الاول)

او که سره د دې چه وقيام ته اقرب وو خو بيا هم کښېنستې نو دې ګنهګار نه دې او لمونځ يې نفل سو ـ قَالَ المصنفؒ:

وَإِنْ سَهَى عَنِ الْأَخِيرَةِ عَادَ مَا لَمْ يَسْجُدْ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ

او که سړي سهو سو د اخيرې ناستي څخه بيرته به ناستي ته راګرځي تر هغو پورې چه سجده

رکعت سجده ئې نه وی کړی - او چه ر او یکړی نو دی سجده ئ سهوه هم وکړی

قَالَ المصنفؒ: فَإِنْ سَجَدَ بَطَلَ فَرْضُهُ بِرَفْعِهِ

او که ئې سجده وکړه د پنځم رکعت د پاره نو فرض ئې باطل سو که په پورته کیدو سره دی سجده

او امام شافعیؒ وائی چه فرض ئې نه باطلیږی مګر که ئې قصداً ادغسی وکړه.
او فرض ئې هلته باطلیږی چه د سجدی څخه سر ئې راپورته کړی - وهذا عند محمدؒ
او امام ابو یوسفؒ وائی چه فرض ئې په ایښودلو تندی فاسدیږی - فائده د دې
خلاف داده چه که دغه سړی په سجده کې پوسکی وایچوله او سر ئې راپورته کړی
داوداسه د پاره نو په نزد د امام ابو یوسفؒ د دغه فرضی لمانځه اصلاً نه کیږی
ولی چه هغه په وضع الواس سره باطل سو - او په نزد د امام محمدؒ اصلاً ئې
کیږی چه اودس تازه کړی بناء دی پوره کړی - ولی چه د سر پورته کیدو
خو پنځم رکعت د پاره کې داخل نه وکړه - بلکه چه اودس ئې تازه کړی اخیری
ناسته دی وکړی د فرضی لمانځه د پاره او سجدهٔ سهوه دی هم وکړی په
سبب د تاخیر رکن -

وَصَارَتْ نَفْلًا فَيَضُمُّ سَادِسَةً

او وګرځیدله دغه کړې رکعتونه نفل نو دی شپږم رکعت ورځم کړی -

فائده: د شپږم رکعت ضم ددې د پاره غواړی چه پنځه رکعته نفل نسته -

فائده: د امذهب دشیخینوؒ دی او امام محمدؒ وائی چه اصلی لمونځ باطل سو
نو ضم د بل رکعت اصلاً د نفلو نه سی راوستلای - قَالَ المصنفؒ:

وَإِنْ قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ ثُمَّ قَامَ عَادَ وَسَلَّمَ

او که مصلی پر څلورم رکعت په قدر د تشهدی کښینستی او بیا ولاړ سو په گمان
د دې چه دا اوله ناسته ده نو بیرته د کښینی او سلام د فرضی لمانځه دی وکړی
ولی چه وتل د لمانځه څخه په سلام سره واجب دی او په ولاړی دی سلام نه

کړځوی ولې د ولاړې سلام نه دی مشروع ۔

قَالَ المصنف: وَإِنْ سَجَدَ لِلْخَامِسَةِ تَمَّ فَرْضُهُ وَضَمَّ

اوکه ئې سجده وکړه د پنځمې رکعت دپاره فرض خو ئې پوره سوه ۔ لکن شپږم

سَادِسَةً لِتَعْمِيرِ الرَّكْعَتَانِ نَفْلًا وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ

رکعت دی ورضم کړي چه دوه رکعته ئې نفل سی (ولی چه نفل شرعًا جفت وی

اوتاک نسته) اوسجده سهوه دی وکړي (لتاخیر السلام للفرض) قَالَ المصنف

وَلَوْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ فِي شَفْعِ التَّطَوُّعِ لَمْ يَبْنِ شَفَعَا اخْرَ عَلَيْهِ

اوکه سړي سجده وکړه د سهوې په دوو رکعتو کې د نفلو (یعنی مصلی نفلی لونځ کاوه

اوپه هغه کې سهوه سوه اوسجده سهوه ئې هم وکړه اوارا ده ئې ددې وکړه چه بله

شفعه پرې بناء کړم نوحکم شرعي دادی چه) بله شفعه نه سی پرې بناء کولای ۔

ولی هغه سجده چه ده وکړه هغه جزء د دې مخه شفعې وکړ ځیدله نوکه دی

بله شفعه پرې بناء کړی هغه سجده سهوه په باطل سوه بې ضرورته ۔ ولی بناء ته

څه ضرورت سته ۔ خومستقل نیت دی د هغې شفعې دپاره وکړي ۔ اوسره ددی

حکمه کړي بله شفعه پرې بناء کړه صحیح ده لکن سجده سهوه به بیرته راوګرځوی

قَالَ المصنف: وَلَوْ سَلَّمَ السَّاهِي فَاقْتَدَى بِهِ

اوکه سلام وګرځاوه هغه چا چه سهوه سوې وو په لمانځه کې نو په دغه حال کې اقتداء وکړه

غَيْرُهُ فَإِنْ سَجَدَ صَحَّ وَإِلَّا لَا

په ده پسې بل چا ۔ نوکه ساهي سجده سهوه وکړه نو دهغه بل سړي اقتداء پسې

صحیح ده ۔ اوکه ئې سجده نه وکړه نواقتداء ئې نه ده پسې صحیح ۔

دا مذهب د شیخینو رح دی ۔ او امام محمد رح او امام زفر رح وائی چه اقتداء

د بل سړی مطلقا پسی صحیح دی۔

توضیح ددی مسئلی دا دی چه پرکوم سړی چه سجده کا سهوه وی چه سلام وګرځوی نود حرمة څخه دلمانځه وتی لکن وتل ئی موقوف دی نوچه سجده کا سهوه وګړی بیرته په حرمة کی د لمانځه داخل سو اوکړی سجده کا سهوه نه وګړی نوخارج الصلوة سو۔ نو په اول صورة کی اقتدار د هغه بلاسړی په داخلکی د لمانځه دامام مراغله اوپه دوهم صورت کی ئی خارج الصلوة اقتداء پسی وګړه نوحکمًا اقتداء ئی صحیح نه دهر اوامام محمد رح وائی چه په هرصورت کی د لمانځه څخه ساهی نه وتی۔

نتیجه ددی اختلاف دا دی چه ساهی چه سلام وګرځوی او بالفرض هغه کا قهقهه وګړی نوپه نزد دامام محمد رح ئی اودس مات سو ولی چه خندا ددی په داخل کی د لمانځه دی اوپه نزد دشیخینو رح اودس ددی سړی په خندا کا قهقهه سره نه ماتیږی۔ ولی داخندا خارج الصلوة دی۔ قال المصنف:

وَسَجَدَ السَّاهِيْ لِلسَّهْوِ وَإِنْ سَلَّمَ لِلْقَطْعِ

اوسجده کا ساهی دپاره کا سهوی دی کله چه هم دی نیت دقطع د لمانځه پرکی وګړی۔

ولی چه داسلام دسجدې دپاره قاطع د لمانځه نه دی قطعًا اجماعًا حتی که دی سجده کا سهوه کوی نوهغه د مخه سلام ئی قاطع د لمانځه نه دی۔

قَالَ وَإِنْ شَكَّ إِنَّهُ كَمْ صَلَّى وَهُوَ أَوَّلُ مَرَّةٍ اِسْتَأْنَفَ

اوکه مصلی شک سوپه دی کی چه ماخوه کعته ګړی دی یعنی یوه کعت یاد دی یادهم یا څلوه، اودغه ئی اول واړه شک وو۔ نود ی لمونځ د سړی اوګرځوی یعنی یاد ی خبری وګړی او یاد ی داسی عمل وګړی چه منافی د لمانځه سړی وی۔ او افضله دا دی چه په ناستی دی سلام وګرځوی۔ ولی چه سلام پرې ناستی د لمانځه د خروج دپاره کا شرعی طریقه دی۔ اونفس نیت په ځان کی د خروج دپاره کا لغوه دی۔

پوه سم اچه داول شك په معنا کی اختلاف دی۔ بعضی وائی چه د دغه اول شك وو په قوله عمر کی۔ د ټرویشو وائی چه دا دیره بعیده ده ترجمه ده۔ او څوك وائی چه اول شك د دغه وو پسوله بلوغه څخه۔ وهذا مثل الاول او بعضی فقهاء وائی چه دا ئی اول شك و وو په دغه لمانځه کی۔ وفیه تفریط والاصح ان معناه انه لم یکن الشك عادة له۔ وبه اخذ جمهور الفقهاء ومحققی الشارحین وعمدة کتب الفتاوی للفقه الحنفی۔

قَالَ: وَإِنْ كَثُرَ تَحَرّٰى وَإِلَّا أَخَذَ بِالْأَقَلِّ

او که ئی شك پیو و و نو دی په احوی او اویق عدد کی غوره وکړی۔ نو هر څه چه د ده غالبه رایه سوه په هغه دی عمل وکړی۔

او که ئی تحری وکړه لکن د ده شك چه تساوی د طرفینو دی پاته سو۔ نو دی عمل پر اقل عدد بنا وکړی۔ لانه متیقن۔

مسئله: پر هغه رکعت دی قعده کوی چه د اخیری ناستی گمان پرې کړی د آستیناف دلیل هغه حدیث دی چه علیه الصلوة والسلام وائی «إذا شك احدکم فی صلوته کم صلی فلیستقبل الصلوة» او تحری دلیل هغه حدیث دی چه علیه الصلوة والسلام وائی «من شك فی صلوته فلیتحر الصواب» د ټرویشو وائی چه په ماقلنا سره دغه سو تعارض د دی دو و حدیثو کما توهمه البعض لان حدیث الاول محمول علی ما اذا کان الشك اول مرة والثانی محمول علی ما اذا کان الشك عادة له۔ ولما لم یبق بعد الامرین المذکورین الا تساوی الطرفین لم یبق لدفعه الا الاخذ بالاقل۔

قَالَ الْمُصَنِّفُ: تَوَهَّمَ مُصَلِّي الظُّهْرِ أَنَّهُ أَتَمَّهَا فَسَلَّمَ

وو کړه گمان سو د ما پښین د لمانځو نکی چه د ده پوره کړی د ما پښین لونځ نو ئی سلام وکړه

ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ أَتَمَّهَا وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ

وروسته ئی یقین سو چه ما دوه رکعته وکړه فقط لونځ دی پسی پوره کړی

(یعنی دوه رکعته دی نور وکړی) او سجده سهوه دی هم وکړی۔

ولی چه په حدیث کی د ذوالیدین رضی الله عنه یو صحابی دی راغلی دی چه علیه الصلوٰة والسلام همدغسی وکړه۔ دا حدیث بخاری او مسلم او نورو کتابونو کی روایت کړی دی۔ او عقلی دلیل ئی دا دی چه سلام په یوه وجه دُعاء ده نو چه په سهوه ئی سړی وکړی نو لمونځ ئی نه باطلیږی۔

فائده ۱ که سړی سلام وکړ خو په گمان دد ې چه زه مسافر یم او سته ئی یقین سو چه زه خو مقیم یم۔ او یا ئی دماپښین د لمانځه پر دوه رکعته سلام وکړ خو په گمان دد ې چه زه په امام پسی د جمعې لمونځ کوم۔ او سته ئی گمان غلط ثابت سو۔ او یا یو څوک نوی مسلمان سوی و و دده خیال دا و وچه دماپښین لمونځ دوه رکعته دی او یا د ماخستن پر لمانځه ولاړ و و دده خیال دا سو چه زه تراویح کومه نو پر دوه رکعته ئی سلام وکړ خو او سته او رته معلومه سوه چه ما خو د ماخستن لمونځ کاوه۔ نو په دې مذکوره ټولو مسئلو کی ئی لمونځ باطل سو۔ ولی چه ده سلام په قصد وکړ خو وه۔ ذکره العینی ؒ:

بلغ العلی بکمالہٖ
کشف الدجیٰ بجمالہٖ
حسنت جمیع خصالہٖ
صلوا علیہ وآلہٖ

بَابُ صَلٰوةِ الْمَرِيْضِ

داباب دی په بیان کی د احکامو د لمانځه د مریض کله ته وی او کله نه وی۔

پوه سه! چه مرض هغه حال ته وائی چه په بدن کی د څرونډی د سببه څخه د عدم اعتدال د اخلاط اربعه و پیدا سی۔ یعنی وینه یا صفراء یا بلغم او یا سودا۔

پوه سه! چه اطباء وائی چه معتدل حقیقی یعنی چه یو له اخلاط اربعه دی من کل الوجوه سره برابر وی په انسانانو کی نادر دی۔ او معتدل تقریبی چه وی هغه هم د صحت د بدن یو خورا دیر دی۔ لکن که ئی یو خلط په افراط سره غالب سی نو امراض متنوعه ورته پیښیږی۔ قَالَ الشیخ رح!

مَنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْقِيَامُ أَوْ خَافَ زِيَادَةَ

که یو یو مریض سخته ولاړه (په فرضی لمانځه کی ولی چه نفلی لمونځ سره د قدرته هم په ناستی روادی) او یا ولاړه خو متعذر نه وه لکن دَی بیویدی چه مرض به می

الْمَرِيْضُ صَلّٰى قَاعِدًا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ

زیات سی نو دغه سړی دی په ناستی لمونځ کوی او رکوع او سجده دی کوی۔

فائده! که د سړی په ولاړه کی سر یو له چکر ځیدی او یا په ولاړه کی ئی بعضی اندامو شدید درد کاوه هغه ته هم لمونځ په ناستی روادی۔ لقوله علیه الصلوٰة والسلام لعمران بن الحصین رض صَلِّ قَائِمًا، لمونځ په ولاړی کوه، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، او که دی طاقت د ولاړی نه وو نو لمونځ په ناستی کوه، وَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلٰى جَنْبٍ، او که دی د ناستی طاقت نه وو نو بیا پر بغل پروت په اشاره سره لمونځ کوه۔

مسئله! که سړی یعنی مریض پر ولاړه د لمانځه قدرت درلودی لکن چه پر لکړه ئی تکیه کړی وای نو لمونځ دی متکا کوی۔ عینی رح۔

قَالَ: أَوْ مُومِيًا إِنْ تَعَذَّرَا وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ

او یا دی په اشاره لمونځ کوی که رکوع او سجده وړته تکلیف وی لکن سجده دی تر رکوع کښته عوی

قَالَ الشَّيْخُ: وَلَا يَرْفَعُ إِلَى وَجْهِهِ شَيْئًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ

او نه دی پورته کیږی ومخته د مریض یو شی (لکه بالښت وغیره) چه پوهغه سجده

فَإِنْ فَعَلَ وَهُوَ يُخْفِضُ رَأْسَهُ صَحَّ وَإِلَّا لَا

وکړی. او که چیری دغسی هم وکړل سوه (یعنی شی وړته راپورته کړل سو او مریض سجده پرې وکړه) او حال داو وچه مریض دناستی څخه وهغه شی ته سر راکښته کاوه نو لمونځ یې صحیح دی (ولی چه یا موجوده سوه. لکن کراهة د فعل مذکور باقی دی لوړوالی عن ذالك الفعل) او که یې سر نه راکښته کاوه نو لمونځ یې صحیح نه دی.

قَالَ الشَّيْخُ: وَإِنْ تَعَذَّرَ الْقُعُودُ أَوْمَى مُسْتَلْقِيًا

او که مشکله وه ناسته پرې مریض باندی نو اشاره دی کوی په داسی حال کی چه دی دی

أَوْ عَلَى جَنْبِهِ وَإِلَّا أَخَّرَتْ

ستوی ستنې او یا پر بغل پروت وی. او که یې پر اشاره هم قدرت نه درلودی نو لمونځ دده څخه تر وخته پورې د قدرت مؤخر دی (یعنی یکلخته ساقط نه دی)

مسئله: که یې په استلقاء لمونځ کاوه نو پښې دی د مریض د قبلی وخوا نه کړل سی تا چه اشاره کې د قبلی پر خواسی. لکن تر سره دی یو بالښت وړاندی کړل سی تا چه مشابه د ناست سړی سره سی. ولی چه بالښت ئی تر سره لاندی نه وی نو جوړ سړی هم اشاره نه سی کولای فضلا عن المریض.

مسئله: که یې پر بغل اشاره کول نو منځ د مریض دی د قبلی وخوا ته وی او امام شافعی وائی چه مریض چه د اشاره سړی څخه د ناستی عاجز که سو نو خامخا به اشاره پر بغل

کوی - یعنی مستلقیا دی نه وی - وهو روایة عن ابی حنیفة رح ایضاً عینی رح۔ اوجمهور فقها و رح خو وائی کہ مریض په هوښ کی وو کرځه هم تر شباړه وړ عجز بالاسی هم لمونځ نه ځنی ساقطیږی - بلکه قضاء ئی پر لاړمه ده - اوبعضی فقهاء رح وائی کہ عجز د مریض پر شباړه وړ بالاسو بیا قضاء نسته باندی ولی چه مطلق عقل خوکفایت نه کوی د پاړه د خطاب الٰهی - حتی امام محمد رح وائی چه یو سړی چه لاسونه ئی پرځنګلو لوړ پرې وی او پښی ئی پر پنډیو پوری وی نو پر هغه باندی لمونځ نسته ذکره البدر العینی رح والله اعلم۔

درویشې رح وائی چه دمذکوره بیانه څخه دلماغ نه پرېښود لود مریضانو د پاړه د لماغ عزت او کمال په دین کی د اسلام معلوم سو - نو افسوس پر حال د دغو نام نهاد د مسلمانانو چه په اوسنی زمانه کی دغسی کسان د مسلمانانو په ډله کی ډیر لیدل کیږی - بیت ؎

چو بینم دین احمد در غریبی
دلم سوزان ز چشمم خون جاری - حمید رح

قَالَ الشیخ رح! وَلَمْ یُؤْمِ بِعَیْنَیْهِ وَقَلْبِهِ وَحَاجِبَیْهِ

او اشاره یه نه کوی مریض په سترګو سره او نه په زړه سره او نه په وړځو سره لما ورد من الحدیث - او امام زفر رح او امام شافعی رح وائی چه په دغو شیانو سره هم اشاره روا ده - قال الشیخ رح!

وَلَوْ تَعَذَّرَ الرُّکُوْعُ وَالسُّجُوْدُ لَا الْقِیَامُ اَوْمٰی قَاعِدًا

او که متعذر وه سوه پر مریض باندی رکوع او سجده او نه وه متعذره ولاړ ه (لکه سړی ته چه دملا درد وړ پښی سی) نو په اشاره دی لمونځ کوی لکن په ناستی لعدم مشروعیة الایماء بالقیام - او امام زفر رح او امام شافعی رح وائی چه په ولاړی به لمونځ کوی۔

قَالَ الشیخ رح: وَلَوْ مَرِضَ فِی صَلٰوتِہٖ یُتِمُّ بِمَا قَدَرَ

اوکه څوك مریض سو په لمانځه کی (پس له هغه چه شروع ئی په یه حال کی د صحت په ولاړی په کړی وه) نو لمونځ دی پوره کړی پرهر ډول چه قدرت ئی وی یعنی که ئی پرې رکوع او سجده قدرت در لود ئی خو هغه دی وکړی اوکه ئی پرې رکوع او سجده قدرت نه در لود ئی نو ایماء دی په ناستی وکړی - اوکه ئی پرهغه هم قدرت نه وو نو مستلقی دی لمونځ وکړی مګر چه بناء دادنی پراعلی روا ده۔

قَالَ الشیخ رح: وَلَوْ صَلّٰی قَاعِدًا اِیْمَاءً وَیَسْجُدُ فَصَحَّ

که یوه مریض لمونځ په ناستی سره په رکوع او سجده سره کاوه۔ نو په مابین کی د لمانځه جوړ سو (یعنی پرولاړه ئی قدرت پیدا کړی)

بَنٰی وَلَوْ کَانَ مُؤْمِیًا لَا

نو دی لمونځ د هغه ځایه څخه په ولاړی بناء کړی - اوکه ئی اول لمونځ په اشاره کاوه بیا جوړ سو نو بناء دی نه کوی۔

او امام محمد رح وائی په اول صورت کی چه لمونځ دی دسره اکر څوی عینی وائی چه دا اختلاف د شیخینو رح او د امام محمد رح بناء دی پرهغه اختلاف دد وی چه اقتداء د ولاړ مقتدی په ناست امام پسی روا ده اوکه نه ده؟

اوکه مریض داسی وو چه لمونځ ئی په اشاره سره کاوه او په مابین کی د لمانځه جوړ سو یعنی پرې رکوع او سجده ئی قدرت پیدا کړی - نو بناء د ده پرهغه لمانځه نه ده روا ده بلکه لمونځ به د سره شروع کوی. دلیل ئی دا دی چه بناء د قوی پرضعیف باندی نه ده روا - ولهٰذا لایصح اقتداء الراکع الساجد ولو قاعدا بالمؤمی بالاتفاق خلافا لزفر رح۔

قَالَ الشیخ رح: وَ لِلْمُتَطَوِّعِ اَنْ یَتَّکِیَ عَلٰی شَیْءٍ اِنْ اَعْیَا

او سړی ته دا ده نفل کونکی لره دا چه په لمانځه کی تکیه وکړی پرې یوشی باندی (لکه دیوال یا لکړه) که دی ستړی سو۔

ولی چه ستړیا هم عجز دی د نفلی لمانځه دپاره۔ اوکه د تکیې شی نه وو نو دی بیا کښینی۔ اوقعود که بیله عذره هم روا ده په نزد د امام اعظم رح خلاف الهما رح۔ قَالَ الشیخ رح:

وَلَوْ صَلّٰی فِیْ فُلْكٍ قَاعِدًا بِلَا عُذْرٍ جَازَ وَصَحَّ

که سړی لمونځ په کښتۍ کی په ناستی کاوکا بیله عذره نو دا سړی کوچیدکه روا او صحیح دی

په نزد د امام اعظم رح۔ او یاران رح وائی چه ولاړ ده په لمانځه کی رکن دی۔ نو بیله عذره یی ترک نه دی روا۔ او امام صاحب رح وائی چه غالب په کښتۍ کی د سړی کردش دی او غالب داسی دی لکه محقق۔ او د اخلاف په هغه کی دی چه کښتۍ روانه وی۔ اوکه یی لنګر اچولی وو په هغی کی بیا بیله عذره په ناستی لمونځ ناروا دی اجماعًا۔ عینی رح۔

قَالَ الشیخ رح: وَمَنْ اُغْمِیَ عَلَیْهِ اَوْ جُنَّ خَمْسَ

اوکه پوچا بیهوښی راغله او یا لیونتوب پرې راغلی پنځه

صَلَوَاتٍ قَضٰی وَلَوْ اَکْثَرَ لَا

لمونځونه۔ نو دهغو لمونځو قضا به ورې اوکه تر دې زیات سوه بیا یی قضاء نشته۔

پاتې سه! چه اغماء مغلوبیت دی د عقل او جنون سلب د عقل نه وائی۔ په حدیث کی راغلی دی چه حضرت علی رض څلور لمونځونه بیهوښه سو نو دهغو څلورو لمونځو قضاء یی ورې ورکړه۔ او ابن عمر رض تر شپاروس پورې بیهوښه سو نو قضا یی نه ورې ورکړه۔ او امام شافعی رح وائی چه سړی دیوره لمانځه وخت بیهوښه وی قضاء باندی نشته۔

بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ

داباب ثابت دئ په بیان کی د احکامو د سجدهٔ تلاوت

قَالَ تَجِبُ بِأَرْبَعَ عَشْرَةَ آيَةً مِنْهَا أُولَى الْحَجِّ وَصٓ

واجبیږی سجدهٔ تلاوت په ویلوسره د څورلسو ایاتو۔ چه بعضی د هغو ایاتو څخه اوله د سورت حج ده او د سورت صٓ ده۔

او امام شافعیؒ وائی چه سجدهٔ تلاوت سنت ده۔ والدلائل للمذهبین فی الشروح۔ او د څورلس آیاتونه دا دی!

(۱) په اخیو کی د سورت اعراف (۲) په سورت رعد کی (۳) په سورهٔ نحل کی (۴) په سورت بنی اسرائیل کی (۵) په سورهٔ مریم کی (۶) اوله سجده د سورهٔ حج۔ (۷) په سورت فرقان کی (۸) په سورت نمل کی (۹) په سورت الٓمٓ تنزیل کی (۱۰) په سورهٔ ص کی (۱۱) په سورهٔ حٰمٓ السجدهٔ کی (۱۲) په سورت نجم کی (۱۳) په سورهٔ اذا السماء انشقت کی (۱۴) په سورت اقرء کی۔

او د سورت حج په دوهم ځای کی سجدهٔ تلاوت نشته د احنافو په نزد۔ او امام شافعیؒ دوهه سجدهٔ تلاوت هم په سورهٔ حج کی وائی۔ او یوه د هغو څورلسو څخه په سورت صٓ کی ده او د اهم نزد د احنافو په نزد او امام شافعیؒ وائی چه د سورت صٓ د سجدهٔ شکر ده سجدهٔ تلاوت نه ده۔ والدلائل فی المطولات مما لا یلیق ایرادها ههنا۔ قَالَ المصنفؒ!

عَلَى مَنْ تَلَاهَا وَلَوْ إِمَامًا أَوْ سَمِعَ وَلَوْ غَيْرَ قَاصِدٍ

او د غه سجدهٔ تلاوت په د غو څورلسو آیاتو کی واجب ده په هغه چا چه د د غو څورلسو آیاتو څخه ئی و وائی که څه هم امام وی۔ او په هغه چا هم واجبه ده چه آیت د سجدې واوری که ئی څه هم قصد د اوریدو نه وی۔

په حدیثو مبارکو کی راغلی دی چه عثمانؓ او علیؓ او ابن مسعودؓ او

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سجدۂ تلاوت واجبہ کنہل پر تالی او پرسامع من غیر قصد۔ قال العینی وکمنی بہم قدوۃ۔

قَالَ المصنف: اَوْ كَانَ مُؤْتَمًّا لَا بِتِلَاوَتِهِ

او یا وی دغہ سامع اقتداء کونکی پہ امام پسی نہ پہ تلاوت سرہ دمقتدی۔

یعنی کہ څہ هم مقتدی حقیقۃً اوظاهراً آیت د سجدې د امام څخہ واښه وړی۔ لکہ چہ امام آیت د سجدې پہ سر کی د لمانځہ وائی او یا دغہ مقتدی پہ وخت کی د قرائت د امام آیت لوړہ د سجدی حاضی نہ وو۔ ولہذا پر مقتدی وجوب تبعًا دی۔

اونہ واجبیږی سجدۂ تلاوت پہ تلاوت د مقتدی آیت لوړہ د سجدې نہ پرده اونہ پر بل چا باندی چہ د مقتدی څخہ واوړی چہ نو مقتدیان دی پہ نزد د شیخینو۔ او امام محمد وائی چہ پر تولو سجدۂ تلاوت واجبہ دہ وړوسته تر قراءت د لمانځہ څخہ۔ آمام محمد وائی چہ سبب د وجوب چہ سماع دہ هغہ خوپیدا سوہ نو سجدۂ تلاوت لا نړمہ دہ۔ او شیخان وائی چہ مقتدی خو د قرائت څخہ ممنوع وو نو د ممنوع سړی تصرف لرہ اعتبار نسته۔ قال الشیخ:

وَلَوْ سَمِعَهَا الْمُصَلِّي مِنْ غَيْرِهِ سَجَدَ لَهَا بَعْدَ الصَّلٰوةِ

او که واوړیدی آیت د سجدی لموغ کونکی د بل چا څخہ (چہ پہ لمانځہ کی د دہ سره شریک نہ وو) نو دی دی سجدہ وکړی وړوسته تر لمانځہ (ولہذا چہ سبب د سجدی پیدا سو)

وَلَوْ سَجَدَ فِيهَا أَعَادَهَا لَا الصَّلٰوةَ

او که ئی دهغہ آیت د پاره سجدہ وکړہ پہ لمانځہ کی نو سجدہ دی تر لمانځہ وړوسته راوګرځوی۔ او لموغ دی نه راګرځوی۔

ولی چہ سبب د سجدې خو کامل دی چہ سماع دہ۔ او دا سجدہ ناقصہ دہ

ولی چه نهی حُنی ړاغلی دی ۔ اولمونځ دی په دې وجه نه ړاځي چه سجده هم دافعال وخته د لمانځه ده لکه صلاتیه سجده لومونځ نه په فاسدیږی ۔ وَفی ړوایة چه لمونځ ئې هم فاسدیږی ۔

قال الشیخ رح: وَلَوْ سَمِعَ مِنْ اِمَامٍ فَاتَمَّ بِهٖ

اوکه واوړیدی یوسړی آیة د سجدې د امام څخه نو اقتداء ئې په هغه

قَبْلَ اَنْ یَسْجُدَ سَجَدَ مَعَهٗ

پسی وکړه د مخه تردی چه امام سجدهٔ تلاوت کاوه ۔ نو دغه سړی دی هم سجدهٔ تلاوت وکړی سړه دامامه (دجهته د متابعت دامام)

وَ بَعْدَهٗ لَا وَ اِنْ لَّمْ یَقْتَدِ بِهٖ سَجَدَهَا

اوکه ئې وړوسته تو سجدې دامام اقتداء پسی وکړه بیا به مقتدی سجدهٔ تلاوت نه کوی (نه په لمانځه کی او نه وړوسته د لمانځه څخه) اوکه ئې کړسړه اقتداء نه پسی وکړی نو دغه سړی دی سجدهٔ تلاوت وکړی (ولی چه سبب د سجدې سماع ده او دده په حق کی پیدا سوه)

فائده ! کله دغه سړی د سجدې اداء کولو په رکعت کی په امام پسی اقتداء وکړی نو په اتفاق د روایا تو ین مقتدی سجدهٔ تلاوت نسته ۔ ولی چه په رکوع ینولو سړه دهغه رکعت دی اداء کوی نکی د سجدهٔ تلاوت هم سو ۔ اوکه ئې په دوهم رکعت کی اقتداء پسی وکړه نو مقتدی دی سجدهٔ تلاوت وړوسته تو لمانځه وکړی

قال ! وَلَمْ تَقْضِ الصَّلٰوتِیَّةِ خَارِجَهَا

اوقضاء به نه ړاوړی دهغه سجدهٔ تلاوت چه په لمانځه کی پرسړی لازمه سوې وه ۔ دباندی تر لمانځه (ولی چه سجدهٔ صلوتیه فضیلت لری پرسجدهٔ خارج الصلوة باندی)

قال الشیخ رح: وَلَوْ تَلَا خَارِجَ الصَّلٰوةِ فَسَجَدَ لَهُ

اوکړي یوه سړي وویل آیة د سجدې دباندې تر لمانځه او سجدهٔ تلاوت ئې وکړله

وَأَعَادَ فِيهَا سَجَدَ أُخْرٰى

وبیرته اوبیائې هغه آیة د سجدې راوبلې خاوه په لمانځه کې نو بیا دې بله سجده وکړي

یعنی په لمانځه کې - یعنی هغه د مخه سجده خارج الصلوٰة ده نو د صلاتیه په حال کې نه دریني - ولې چه صلوتیه افضله ده او اقوی ده نو د ضعیفې سجدې چه خارج الصلوٰة ده وبیرته تابع نه سی کیدای -

وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ أَوْ لَاكَفَتْهُ سَجْدَةٌ وَّاحِدَةٌ

او که ئې دهغه آیة سجدهٔ تلاوت خارج الصلوٰة نه وبیرته بیائې په لمانځه کې مکرر ووایه نو په لمانځه کې ئې سجده تلاوت وبیرته نو د خارج الصلوٰة تلاوت غاړه په ووتله (للتداخل بین السجدتین - والسجدة الخارجیة لکونها اضعف تتبع الصلوتیة التی هی اقوی)

كَمَنْ كَرَّرَهَا فِي مَجْلِسٍ لَا فِي مَجْلِسَيْنِ

لکه یوڅوک چه مکرر ووائي یوآیة د سجدې په یوه مجلس کې (لکه یوه خونه اویا یو مسجد یا یوه کښتی نو یوه سجده ئې بس ده للتداخل) او یوه سجده کفایت نه کوي که یو آیة مکرر کړي په دوه مجلسه کې (لکه دوې خونې اویا خونه او دباندې تر خونه چه ئې څوک مکرر کړي)

پوه سه چه د تداخل شرط یوالئ د آیة السجدة دی - او بل یوالی د مجلس دی چه یو آیة مکرر کړي -

فائده: اختلاف د مجلس په یوه کام یا په دوه کام سره نه راځي او نه په خوراک سره دیوې کوڅې دوه دي - او نه په یوه غوږ او بوچسنلو سره - او نه په دې سره چه دیوه کنجه څخه د خونې بل کنج ته ولاړ سي - او د غږ نګه د مسجد د

کښې نو په بدلولو سره۔

مسئله: که سړی د کښې تاړونه جاړوله اود یوه سره څخه وهغه بل سره تلئ اوړاتلئ۔ او آیت د سجدې ئې پرې سی او پرهغه مقابل سر وایه نو مقام بدلیږی۔ آویا سړی په درخته کی د یوه بناخ څخه وبل بناخ ته تلئ او سجدهٔ تلاوت ئې پرهر بناخ وایه نومقام بدلیږی۔ اویا یوه سړی یوې کوله او آیت د سجدې ئې مکرر وایه هم مکان بدل دی۔ اویا یوه سړی په سړو د یا ویالې کی آب باندی کوله او آیت د سجدې ئې مکرر وایه مجلس بدل دی

فائده: بتدل د سامع د مجلس اتفاقا معتبر دی۔ یعنی که تالی پرهغه یوه ځای ناست وو او سامع مجلس بدلاوه پرتالی یوه سجده ده او پر سامع په اندازه د بتدل د مجلس سجدې لازمې دی۔ اوپه بتدل کی د مجلس د تالی دون السامع۔ یعنی چه سامع پرهغه یوه ځای ناست وو او تالی مجلس بدلاوه۔ نو پر سامع باندی په اصح روایت کی یوه سجده لازمه ده۔ او بعضی فقهاء رح وائی چه پر سامع باندی هم سجده مکروه ده۔ هذا کله ماقاله البدر العینی رح۔

قَالَ المصنف: وَكَيْفِيَّتُهُ أَنْ يَسْجُدَ بِشَرَائِطِ الصَّلٰوةِ

اوکیفیت د سجدة التلاوة دادی چه یوه سجده دی وکړی په شرطونو لکه طهارت، ستر العورة، استقبال القبلة اوغیرها۔

بَيْنَ تَكْبِيرَتَيْنِ بِلَا رَفْعِ يَدٍ وَتَشَهُّدٍ وَتَسْلِيمٍ

په مابین کی دوه تکبیره۔ بیله پورته کیدو دلاس اوبیله التحیات اوبیله سلام

اول تکبیر د پاره د سجدې دی اود وهم تکبیر د پاره د رفع د سجدې څخه دی۔

پوښتنه: چه پر تکبیر کی د ابتداء چندانی اختلاف نشته۔ او د انتهاء په تکبیر کی اختلاف دی په مابین کی د امام ابو یوسف رح چه دی وائی په پای کی دی تکبیر نه وائی او د امام محمد رح۔ چه دی وائی په پای کی دی هم تکبیر وائی۔ والعمل علی قول

محمد رحمہ اللہ تعہ ۔ قَالَ الشیخ رح!

وَیُکرَہُ اَنْ یَقْرَءَ سُوْرَۃً وَیَدَعَ اٰیَۃَ السَّجْدَۃِ لِاَعْکُسِہٖ

بہت او مکروہ دہ چہ سړی د سورت قرائت کوی او آیۃ د سجدی پرېږدی ولی دا مشا دئ دمنځ سرہ د کفار وو سجدی څخہ اوعکس ئی مکروہ نہ دئ (یعنی چہ آیۃ د سجدی وائی او نور سورت پرېږدی، ولی چہ په دې سرہ مبادرت وسجدی نہ دئ

فائدہ! بعضی اولیاء رح وائی چہ کہ چا تہ یو مهم کار پیش سی چہ دئ ئی وحل نہ حیران وی نو دی څو رلسۍ آیاتو نہ د سجود التلاوت د قرآن کریم په داسی ډول سرہ وواځی چہ د هرآیۃ د ویلو سرہ دی متصله سجدہ کوی او وروسته دی دهغه مشکل حل د خدای جلّ جلالہ څخہ وغواړی نو په برکت د دغو آیاتو به خدای پاک هغه مشکل وړ حل کړی۔

مسئلہ! که سړی قرآن شریف وایه او سامعان دیر وی نو دی آیۃ د سجدی کړاړ وائی ۔ شفقۃً علیهم ۔ لکن دا حکم په خارج کی د لمانځه دئ او په داخل کی د لمانځه داسی نه دہ روایۃ

متفرق مسئلی د سجدۂ تلاوۃ په بارہ کی!

۱ ۔ سجدۂ تلاوت په اوقاتِ مکروهه کی نه دہ روا لکه لمونځ مکرهغه وخت بیا روا دہ چه آیۃ د سجدې هم په دغه وخت کی وواځی ۔ قاضیخان ۔

۲ ۔ د سجدۂ تلاوت د عدد په قرآنکریم کی اختلاف دئ نمونې مذهب دادئ چه آیا تونه د سجدې (۱۴) دی ۔ او بعضی علماء وائی چه (۱۱) دی ۔ یعنی په مفصل سورتونو کی آیۃ د سجدې نشته د دوئ په نزد ۔ او اهل مدینه والا وائی (۱۵) بولی ۔ او امام شافعیؒ په نزد (۱۴) دی لکن په سورۂ صٓ کی سجده نه وائی او په سورۂ حج کی دوه وائی ۔ نمونې دلیل دادی چه په مصحف عثمانی کی (۱۴) سجدې نمونې د مذهب پر ترتیب لیکل سوی دی ۔

بَابُ الْمُسَافِرِ

دا باب دئ په بیان کی د احکامو د مسافر۔

پوه سه! چه مسافر که څه هم اسم فاعل د باب د مفاعلي دئ چه دوه والی غواړی۔ لکن دلته په معنا د مجرد دئ۔ یعنی سفر بمعنی الخروج الی السفر کما قال ابن الحاجبؒ فی الشافیة۔ ولی یوه سړی ته هم مسافر وائی کما لا یخفی۔

قال الشیخؒ: **مَنْ جَاوَزَ بُيُوْتَ مِصْرِهٖ**

څوک چه یتی سی تر و د اینو د وطن چنل۔

پوه سه! چه مراد د مصر څخه معنا متعارفه نده۔ یعنی بنار بلکه دلته په معنی د وطن دئ که بنار وی او که قریه وی۔ ولی مسافر والی په بنار پوری خاص نه دئ۔ بلکه مسافری په هر ځای کی پیښیدای سی۔

فائده! تر بیده تر بیوت د مصر پورې څه شرط د مصر دئ چه مسافر پر هغه طرف وځی۔ نو که مسافر تر و د اینو د هغه طرف یتی سی چه دی پس هغه طرف د وطن وګڼی۔ لکن پر بل طرف د و د اینو پر محاذات وی هم مسافر دئ

قَالَ المصنفؒ: **مُرِيْدًا سَيْرَ اَوْسَطًا ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ**

چه اراده ئی وی د میانه تلګ درې ورځی۔

پوه سه! چه چابک تلګ د دا ګی تلګ دئ۔ چه په څنګ سته څنګلی۔ او کمزور تلګ د مالی تلګ دئ۔ او میانه تلګ د اوښ تلګ دئ او یا د پیاده سړی تلګ دئ۔ وخیر الامور اوسطها۔

فائده! د ورځو څخه ورځی سره د شپو مراد دئ۔ او د اهغه اقل مدت د سفر د کې په نزد زمونږ۔ او په نزد د امام شافعیؒ اقل مدت د سفر د وړ ورځی او په بل قول کی د د یوه ورځ او شپه د کې۔ او په نزد د امام مالکؒ اقله مدت خلور

برده ده اوهر برید دو واړه میله دی ـ اوپه نزد د امام ابو یوسف اقلهٔ دوې ورځې ده او اکثره د دریمی ورځې ده ـ ځکه چه دلیل د حدیث دی چه "یمسح المقیم یوما ولیلة و المسافر ثلثة ایام بلیالها ـ

قَالَ المصنف: فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ أَوْ جَبَلٍ

د تلګ دی ورځې که په وچه کی وی او که په دریاب کی وی او که په غره کی وی ـ

فائده! سفر د وچی محکمی دی مزله دی په روایت کی د امام اعظم ـ ولی چه معتبر د ده په نزد تلګ دی په کشتی ورځو کی د کال او په غوکی تر یوه مزله بالا نه کیږی ـ او عاده د خلکو په لویو ورځو کی د کال د ورځی دوه دوه مزله قطع کول دی ـ

فائده! د تلګ د دریاب اندازه په ظاهر روایت کی نه ده راغلی ـ لکن په غیر ظاهر روایت د امام اعظم کی راغلی ده چه په دریاب کی هم اندازه د ورځو په فرسخو معتبر ده که څه هم د مسافر په دریاب کی په دوو ورځو کی قطع کیږی ـ

د رویش وائی چه پردې روایت معتبر په تلګ کی د موټر یا د طیارې فراسخ دی د وچی محکمی په تلګ د اوښانو یا پیاده خلکو ـ وعلی هذا العمل فی المشهور ـ لکن په عینی کی وائی چه فتوی پردې ده چه سړی دی فکر وکړی چه کښتی په دریاب شباروزه څومره مزل کولای سی په دریاب کی چه هوا معتدله وی هر څوچه وو هغه مقدار د سفر د دریاب دی ـ

د رویش وائی چه پردې مذهب په تلګ کی د سیارې او طیارې هم دوی رفتار و ته اعتبار دی په ورځو کی ـ نو پردې تقدیر اندازه د سفر د کښتی یا د موټر او یا د طیارې وده یوه بالا کیږی په مقدار کی نو وچی محکمی تر مقدار مثلاً د پاکستان یا د افغانستان څخه پر وچه محکمه تر سعودی عربستان پورې په سوه شپی او ورځی غواړی ـ او په طیارو کی دریا څلور ساعته غواړی ـ ومعنی هذا المعمول بین العلماء فی العصر الحاضر هو الروایة الاولی عن ابی حنیفة و علی هذا

نفس السبب فی الجبل فی المقدار علی الاختلاف المذکور۔

قال الشیخ رح قَصَرَ الْفَرْضَ الرُّبَاعِیَ فَلَوْ اَتَمَّ

نو کوتا هی دی وکړی په څلور رکعتیز فرضی لمانځه کی نو که ئی لمونځ پوره وکړی

وَقَعَدَ فِی الثَّانِیَةِ صَحَّ وَاِلَّا لَا

او دی کښینستی په دوهم رکعت کی نو صحیح دی اوکه نه کښینستی نه صحیح کیږی

" قصر " جواب د " من جاوز آله " دی۔ یعنی نو به قصر کوی دغه مسافر یعنی دوه رکعته لمونځ به کوی په هغه فرضی لمانځه کی چه څلور رکعته وی۔ یعنی وجوباً اولزوماً۔ نو په رباعی سره دمابنام لمونځ اود سحار لمونځ وقتی چه په هغوکی قصر نسته۔ او امام شافعی وائی چه فرضی لمونځ دده خو څلور رکعته دی۔ لکن دوو رکعتو رخصت ورکړ سته۔ اونه موږ په نزد که مسافر قصر نه وکړی بلکه څلور رکعته ئی پوره وکړی۔ نو که پوره دوهم رکعت کښینستلی وو نو لمونځ ئی صحیح دی۔ ولی چه دوه رکعته ئی فرضی دی اودوه رکعته ئی نفل دی۔ لکن کنهکار ره دی ولی چه د فرضی لمانځه سلام ئی وځنډاوه۔ اوکه پوره دوهم رکعت پر قدر د تشهد ی نه کښینستی نو لمونځ ئی نه دی صحیح۔ ولی چه تر پوره کولو د فرضی لمانځه د مخه دی په نفلو مشغوله سو وهذا لایجوز۔

والحاصل۔ چه فرضی د رباعی لمانځه د مسافر د پاره دوه رکعته دی نه موږ د حنیفیانو په نزد۔ او د امام شافعی په نزد څلور رکعته دی۔ نو نه موږ په نزد د مابین نا نسته آخره نا سته ده د مسافر د پاره تو حکمه په ترک ئی لمونځ نه دی صحیح

قَالَ الشیخ رح حَتّٰی یَدْخُلَ مِصْرَهٗ اَوْ یَنْوِیَ

تر هغو پوری به د غه مسافر قصر کوی د څلور رکعتیز لمانځه تر څو چه داخل نه شی خپل ښار (وطن) ته۔ او یا نیت کوی

اِقَامَۃِ نِصْفِ شَھْرٍ بِبَلَدٍ اَوْ قَرْیَۃٍ

داوسیدو دینمی میاشتی (پنځلس ورځی) په بل بنار یا په یوه کلی کی۔

پوه سه! چه نیت د اقامة مصنف رح مقید کړی په بنار یا په قریه پوری اشاره ده وکړه چه نیت د اقامة په دښتو او ریګو کی نه دی روا۔

مسئله! هغه مالدار ان چه پسونه او اوښان او چپلی خیمی او کښ دی او بنځی او کوچنیان ورسره وی او د مواشی او پسو د څښو او رشو د پاره په بیابانو، دښتو او ریګو کی ښې او ورځی تیروی نو دغه انسانان نیت د اقامت په دښتو او ریګو کی هم کولای سی۔ ولی چه ریګو نه او صحراوی د دوی د پاره حکم د بنار او قریه لری۔ او امام شافعی رح وائی چه د څلورو ورځو د اقامت په نیت دی مقیم کرځی

مسئله! که سړی مسافر وو او یو بنار ته ورغلی دیوه کار د پاره او نیت ئی داوو چه که سبا دا کار خلاص سو که بل سبا خلاص سو نو زه به د دی بنار نه وزم۔ په دی هفتی او میاشتی پوتیږد ی نو لمونځ به دوه رکعته کوی۔ ولی چه دده نیت چه د پنځلسو ورځو د اوسید و نه وی نو مقیم نه ګرځی۔ او ده د اوسید و نیت نه دی کړی۔

قَالَ الْمُصَنِّفُ: لَا بِمَکَّۃَ وَمِنًی۔

او نه دی صحیح نیت د اقامت په مجموع مکه او منی کی۔

یعنی په دوارو کی د پنځلسو ورځو نیت د اقامت نه دی صحیح ولی چه دا دوارو مستقل ځایونه دی۔ البته که ئی په هریوه کی د منی او مکی مکومی نیت د اقامت د پنځلسو ورځو وکړی بیا صحیح دی نو هریوه مقام ته چه ورغلی لمونځ به پوره کوی۔

مسئله! که چیری د بنار نه سره متصله اونۍ دی قریه وه چه پرځلکو دهغی قریی لمونځ د جمعې په بنار کی واجب وو نو په هغه بنار او قریه مجموع کی نیت

د پنځلسو ورځو اقامت صحیح دی۔

قَالَ المصنف: وَقَصَرَ اِنْ نَوٰی اَقَلَّ مِنْهُ اَوْ لَمْ یَنْوِ

او قصر به کوی که چې نیت د اقامت تر پنځلسو ورځو کم کړی وو او یا چې نیت د

وَبَقِیَ سِنِیْنَ اَوْ نَوَی عَسْکَرٌ

اقامت هیڅ نه وو ولکن د دی سره د ځلنده پرکلو پاتې وو۔ او غه رنګه به قصر کوی

ذٰلِكَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَ اِنْ حَاصَرُوْا فِیْهَا مِصْرًا

عسکر د مسلمانانو چې د دار حرب نه داخلیسی او نیت د پنځلسو ورځو اقامت هم وکړی بیا

به هم قصر کوی (ولی چې نیت د دوی بیخایه دی۔ ولی چې دوی په مابین کې د قرار

او د فرار دی) او دا نیت د اقامت د دوی نه دی صحیح کرځه هم عسکر د مسلمانانو

یو بنار د کفارو څخه تر محاصرې لاندې نیولی وی (ولی سره د هغه دوی

مطمئن د فرار نه څخه نه دی)

قَالَ المصنف: اَوْ حَاصَرُوْا اَهْلَ الْبَغْیِ فِیْ دَارِنَا فِیْ غَیْرِهٖ

او غه رنګه به قصر کوی (یعنی نیت د اقامت نه دی صحیح) که عسکر د مسلمانانو

یاغیان د حکومت اسلامی تر محاصرې لاندې نیولی وه۔ چې په دار اسلام کې وه لکن

په غیر کې د بنار وه (او که چې په یوه بنار کې باغیان عسکر تر محاصرې لاندې

نیولی وه بیا نیت د اقامت صحیح دی او لمونځ به پوره کوی)

قَالَ المصنف: بِخِلَافِ اَهْلِ الْاَخْبِیَةِ

او مخالف حکم د دی د اهل خباء او خیمو او کن دیو (یعنی نیت د اقامت د دوی په صحرا

کې صحیح دی په اصح روایت کې)

قَالَ المصنف: وَإِنِ اقْتَدَى مُسَافِرٌ بِمُقِيمٍ فِي الْوَقْتِ صَحَّ وَأَتَمَّ

کہ اقتداء وکړي مسافر سړی په مقیم امام پسی اقتداء ئې صحیح ده په وقتی لمانځه کی اوده ی به پوره کوی لمونځ د امام (یعنی څلور رکعته ولی چه د مسافر لمونځ څلور رکعته نه نقل سو دپاره د صحت د اقتداء).

مسئله: که مسافر مقتدی لمونځ فاسد کړئ نو بیا به دوه رکعته کوی ولی چه لزوم د څلورو رکعتو خو په سبب د متابعت و د اوه متابعت د امام باطل سو.

مسئله: که مسافر په مقیم امام پسی د نفلی لمانځه شروع وکړه او بیا ئې فاسد کړئ نو څلور رکعته به کوی. ولی چه پرده په سبب د شروع څلورو رکعتو لازم سوله. عینی.

قَالَ المصنف: وَبَعْدَهُ لَا وَبِعَكْسِهِ صَحَّ فِيهِمَا

اوپس د وتلو څخه د وخت اقتداء د مسافر په مقیم پسی نه ده صحیح (ولی چه د مسافر لمونځ پس له وتلو د وخت تغیر نه خوری) او په صورت کی د عکس یعنی چه اقتداء مقیم په مسافر امام پسی وکړي اقتداء ئې صحیح ده په وخت کی هم او پس له وخته هم (لکن چه دواړه کې یو فرض لمونځ کوی. نو چه امام سلام وکړ نو ئې مقیم مقتدی دی خپل لمونځ پوره کړي. لکن صحیح دا ده چه مقیم مقتدی چه خپلو پاتو رکعتونه ولاړ سی قرائت به نه وائی. او بعضی فقهاء وائی چه قرائت به وائی لکه مسبوق).

قَالَ المصنف: وَيُبْطِلُ الْوَطَنُ الْأَصْلِيُّ بِمِثْلِهِ لَا السَّفَرُ

اوباطلیږی وطن اصلی (چه هغه ځای دی چه د ده کوړ او اهل وعیال په هغه کی وی) په مثل سره د هغه. اونه باطلیږی په سفر سره.

مثلاً دیوه سړی کوړ په قندهار کی و و بیا دی سره د اهل او عیال هرات ته بار سو نو قندهار چه د ده اصلی ځای و او وس ئې اصل والی باطل سو. نو د غه سړی که د

هرات څخه سفر وکړی او قندهار ته راسی قصر لمانځه به کوی ـ ولی چه قندهار وده وطن نه دی ـ په دلیل دده چه علیه الصلاة والسلام چه دمکی مکرمی څخه هجرت وکړی او مدینه منوره ته خپل وطن وګرځاوه نو وروسته علیه الصلوة والسلام مکې مکرمې ته راغلی په فتح کی دمکې اویا چه به دعمرې دپاره او یا دحج دپاره ولاړی نو ده مبارک په لمانځه کی قصر کاوه ـ بخاری وغیره ـ

اوته یا طلیبی وطن اصلی په سفر سره دهغه ځایه ـ مثلاً دیوه سړی کور اوعیال په قندهار کی وه اوده سفر بله خوا ته وکړه نوچه دی بیته قندهار ته راسی نو بیله نیت دا قامت دی مقیم ګرځی لمونځ به پوره کوی ـ

مسئله ! که دیوه سړی بعضی عیال او اولاد په قندهار کی وه اوهلته خپل سرای درلودی او بعضی اولاد یی په کوټه کی وه لکه دویش چه دری برابر من یی سره داهل اوعیاله په قندهار کی دی نو مایه خپل سرای کی اودری برابر من می په کوټه کی دی سره داهل اوعیاله هم نو مایخپلو سرایو کی نودا هم لکه سړی به په کوټه اوقندهار کی لمونځ پوره کوی ـ نودویش په دواړو ځایو کی لمونځ پوره کوی ـ که څه هم اکثره اوقات ددویش په کوټه کی وی

وَوَطَنُ الْاِقَامَةِ يُبْطِلُ بِمِثْلِهٖ وَالسَّفَرُ وَبِالْاَصْلِيِّ

او وطن داقامت (چه مسافر دپنځلسو ورځو یا بالانیت په یوځای کی کړی وی) باطلیبی په بل وطن داقامت سره (یعنی چه بل ځای نیت داقامت وکړی ـ لاند مثله والشئ یبطل بمثله) اوپه سفر باطلیبی دهغه وطن څخه داقامت ـ اوپه وطن اصلی هم باطلیبی (ولی چه وطن اصلی تی وطن داقامت بالاوی)

فَائِدَةٌ سَنِيَّةٌ

حاجیان چه حج ته ولاړ سی نو که دمخه ترحج اداء کولو مدینی منوره ته ولاړل اوکه وروسته ترحج اداء کولو ولاړ سی نیت داقامت دپنځلسو ورځو نه سی کولای

ولی چه د سعودی حکومت تر اثره یا نهه ورځی بالاپه مدینه منوره کی حاجیان نه پریږدی. نو که حاجی یوازی لمونځ کاوه نو به قصر کوی.

اوهغه حاجیان چه د مخه د عرفات د تلګ څخه د پنځلسو ورځو اقامت نیت په مکه شریفه کی کړی وی نو مکه مکرمه د هغود پاره وطن د اقامت دی او په نفس وتلو د منی پرځای او بیاد عرفات پرځای د مکی مکرمی وطن د اقامت نه باطلیږی. ولی وطن د اقامت چه باطلیږی په وتلو سره په نیت د سفر باطلیږی. اوس موږ د احنافو په نزد د مکی مکرمی څخه تر عرفات پورې مسافه د سفر نه ده. نو حاجیان صاحبان چه په منی او عرفات کی لمونځونه کوی قصر به نه کوی او چه پیره مکی مکرمی ته راستانه شوه نو کی یوازی لمونځ کاوه پوره به پرځی کوی. حتی چه یا وطن ته راوینی او یا مدینی منوری ته ځی او ترلګ د مکی مکرمی کوی.

حتی که یو حاجی ورځوسته تر مدینی منوری پیره په تنا نزل مکی مکرمی ته راسی او نیت د اقامت د پنځلسو ورځو نه لری نو که ئی لمونځ یوازی کاوه قصر به نه کوی. درویش غفرله.

قَالَ الشَّيْخُ: وَفَائِتَةُ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ تُقْضَى رَكْعَتَيْنِ

او قضائی لمونځونه د سفر او د کور دی قضاء اوس د دوه رکعته (یعنی قضائی د سفر)

وَأَرْبَعًا وَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ آخِرُ الْوَقْتِ

او څلور رکعته (یعنی قضائی د کور. ولی چه قضاء باید په مثل د اداء وی) او معتبر په قضاء کی اوس لوکی د دوه رکعتو یا د څلورو رکعتو آخیر وخت دی.

یعنی هغه لمونځ چه د قضاء کړی په آخیر د هغه وخت کی که د کی مسافر وو نو دوه رکعته قضاء به راوړی او که په آخیر کی د وخت د کی مقیم وو او لمونځ څنی قضاء سو نو څلور رکعتو قضاء به راوړی.

مسئله: حکم د حیض او د پاکی هم د غسی دی. او حکم د بلوغ او اسلام د

قضاء په باره کې ورته حکم دی۔

فائده: مراد د اخیر څخه د وخت اندازه د تحریمې ده۔

قَالَ الشیخ رح: وَالْعَاصِیْ کَغَیْرِہٖ

او د عاصي حکم په سفر کې (لکه قاطع الطریق یا سارق یا باغي د اسلامي حکومت ته) لکه د غیر عاصي (لکه په سفر د حج کې چه مسافر وي۔ یا په طلب د علم کې وغیر ذالك) یعنې دواړه ورته قصر روا دی۔ او امام شافعي رح او امام مالك رح او امام احمد رح وائي چه مسافر ته د معصیت اجازه د قصر نسته مونږ وایو چه آیا تونه او حدیثونه د قصر ټوله مطلق دی د قید څخه د طاعت نو دواړو ته شامل دی۔

قَالَ الشیخ رح: وَتُعْتَبَرُ فِیْہِ نِیَّۃُ الْاِقَامَۃِ وَالسَّفَرِ مِنَ الْاَصْلِ دُوْنَ التَّبْعِ اَیِ الْمَرْاَۃِ وَالْعَبْدِ وَالْجُنْدِیِّ

او معتبر دی په سفر کې نیت د اقامت او د سفر د اصل څخه نه د تبع څخه۔ چه تبع ښځه ده (اصل ئې میړه دی) او مریې دی (چه اصل ئې بادار دی) او قوښی دی (چه اصل ئې امیر دی)

مسئله: مزدور تابع د هغه سړي دی چه د ده ئې مزدور وي۔ او شاګرد تابع د استاذ دی۔ او بندی تابع د هغه چا دی چه د ده ئې بندی کړی وي۔

بَابُ الْجُمُعَةِ

دا باب ثابت دی په بیان کی د احکامو د جمعې د لمانځه

پوه سه! چه د جمعې ورځ د نورو ورځو نه په جاهلیت کی عربانو وه - اول سړی چه یې د غه ورځ ځانته د جمعې نوم ایښی دی کعب بن لوئی وو - کذا قیل -

فائده! دا ورځ چه جمعه بولی په سبب د اجتماع د خلکو په دې ورځ کی - او یوم المزید فیه هم بولی - ولی چه په دغه ورځ کی ثواب نور زیات دی - او یوم العید فیه هم بولی - کما قال الشاعر ؎

عیدٌ وعیدٌ وعیدٌ قد اجتمعن
یوم الجُمعة ویوم عیدٍ ووجه الحبیب

قَالَ الْمُصَنِّفُ شَرْطُ اَدَائِهَا الْمِصْرُ وَهُوَ كُلُّ مَوْضِعٍ لَهُ اَمِيْرٌ وَ

او شرط د ادا د جمعې د لمانځه بنار دی او د غه بنار هر هغه ځای دی چه هغه لره

قَاضٍ يَنْفُذُ الْاَحْكَامَ وَيُقِيْمُ الْحُدُوْدَ اَوْ مُصَلًّى لَهُ

امیر وی او قاضی وی چه جاړی کوی حکمونه د شرعی او پر پایه کوی حدونه او یا عید کاه د بنار

یعنی یو شرط د اداء د لمانځه د جمعې بنار دی نو په قریه یا کلی کی نه دی روا او د غه رنګه په بیابان کی - حضرت علی کرم الله وجهه وائی "لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيْقَ وَلَا صَلٰوةَ فِطْرٍ وَلَا اَضْحٰى اِلَّا فِی مِصْرٍ جَامِعٍ" او د مصر د غه معنا پرظاهر روایت ده - او د امام اعظم رحمه الله څخه داسی روایت هم راغلی دی چه مصر هغه ځای دی چه هغه لره امیر وی - تا چه خلک وساتی د ظلم څخه د مفسدانو او احکام د شرعی قوی کوی - او قاضی لری چه احکام د شرعیه نافذ وی - او حدود شرعیه جاړی کوی - لکه د حدِ سرقه او په دوړو وهل د غیر محصن زنا کار (یعنی چه ماینه یا میړه نه لری) او په رجم کول د هغه

ړ ناکاړه چه محض وی۔ اوپوشراب خوړه حد جاړی کول وغیړه من الاحکام الشرعیة۔

پوښتنه! چه تعریف مذکور د مصړ روایة د امام ابو یوسف ؒ دی د امام اعظم ؒ څخه۔ وهو مختاړ الکرخی ؒ۔

درویش ؒ وائی چه بناء پردغه تعریف په ډیرو اسلامی حکومتو کی ډجمعی لمونځ نه دی ړوا لکه پاکستان، افغانستان، هندوستان اوغیړه۔ آو د امام ابو یوسف ؒ څخه داسی ړوایت هم ړاغلی دی چه مصړ هغه ځای دی چه په هغه کی هرکسب کاړه موجود وی۔ لکه آهنګړ، بناء، نجار وغیړه اوپه دغه ځای کی ټوله د حاجت د خلګو شیان موجود وی۔ لکه اوړه، وړجی، سبزی، ړوښان، ماش وغیړه۔ اوپه هغه ځای کی مفتی اوقاضی وی چه حدود شرعیه برپاید کوی۔ وهذا التعریف قریبٌ من الاول۔

اوپه یوه ړوایت کی د نومورې امام ؒ څخه داسی ړاغلی دی چه مصړ هر هغه ځای دی چه د هغه ځای مکلف خلګ په یوه لوی مسجد کی د هغه ځای سره راغونډ سی نو نه پکښی ځایږی۔ حتی چه د لوی ؒ مسجد وبناء ته مجبوړ سی۔

درویش ؒ وائی چه بناء پردغه تعریف نو په قندهار کی په سخړی کی اوخوشاب کی اوپه نورو ډیرو غټو ځایونو کی د جمعی لمونځ ړوا دی۔ واخذا روه شارح الوقایة وغیړه۔ اونور ړوایات هم ډیر دی۔

اوامام شافعی ؒ وائی چه د جمعی لمونځ واجب اوړه وادی په هر هغه ځای کی چه په هغی کی خلویښت کسان احواړ بالغین مقیمین کسان په هر وخت کی سکونت کوی چه په هیڅ وخت کی نه په دوبی کی اونه په ژمی کی خلی نه پاړیږی۔ و الله اعلم۔

اودغه ړنګه ړوادی د جمعی لمونځ په عید کاه کی د بناړ۔

فائده! په هغوځایونو کی چه په بناړ یوړی متصلی وی هم د جمعی لمونځ ستنه۔ ولی چه فناء د بناړ حکم د بناړ لری۔ لکن په اندازه کی د فناء د بناړ اختلاف ستنه

بعضی فقهاءؒ فناء د مصر تر یوه میله پورې ګڼي بولی۔ او بعضی علماءؒ
ئې تر دوه میله پورې بولی او بعضی فقهاءؒ ئې تر دوه فرسخه پورې بولی
چه شپږ میله کیږی۔ او بعضی فقهاءؒ وائی چه فناء د مصر تر اوږیدو
پورې دا ذان د مصر دی۔

دریمیش وائی چه د پخوانیو فقهاؤ په وخت کی چه کویا وی اولاد سپکان
نه وه نو دغه اندازه تر تولو کمه اندازه د فناء د مصر دی کما لا یخفی۔

قَالَ الشیخؒ: وَمِنیٰ مِصْرٌ لَا عَرَفَاتٌ

او منی شریفه بناء ردی او عرفات شریف بناء نه دی۔

منیٰ شریفه چه د مکی معظمی څخه دریمی میله فاصله لری بناء ردی نو
اداء د جمعی د لمانځه په منی کی صحیح دی که په نور د شیخینوؒ۔ لکن په شرط دی
چه امام د جمعی ئې امیر الحجاز وی او یا خلیفه د هغه۔ نه امیر موسم
الحج۔ ولی چه د امیر الموسم پریښاء ره که صرف د حاجیانو کار د وائی دی نه
د جمعی د لمانځه۔

او امام محمدؒ وائی چه منیٰ قریه ده نو د جمعی لمونځ پکښی نسته یعنی
نه دی پکښی روا۔ او شیخانؒ وائی چه منی په موسم کی د حج مصر ګڼی۔
او په منی کی د پیړیو بناوی سته او کوڅی پکښی سته۔

دریمیش وائی چه د دلیل څخه د شیخینوؒ داسی فهمیږی چه په غیر کی
د ایام د حج په منی کی د جمعی لمونځ نه دی روا۔ او بیا فقیر وائی چه د اصلا
مبنی پر پخوانی نه ماند دی۔ لکن په اوس کی د مکی معظمی د بناء آبادی یعنی
منیٰ تر نژدی سوی دی۔ نو منیٰ فناء د مکی معظمی ده او پر هر تقدیر د جمعی
لمونځ پکښی روا دی۔

او عرفات بناء نه دی او د جمعی لمونځ نه دی پکښی روا۔ ولی چه عرفات دیوه بیابان
او د بښت نوم دی او فناء د مکی مکرمی هم نه دی۔ ولی چه د مکی شریفی څخه تر
عرفات پورې ځلور فرسخه فاصله ده چه دوولسو میله کیږی۔ سبب دنامه د

عرفات څوک وائی دا دی چه ابراهیم علیه السلام ته جبرائیل علیه السلام زبانی ښودلی وو نو چه دغه ولیدی وی پیژندی۔ او بعضی علماء وائی چه آدم علیه السلام او حوا رضی الله عنها چه د آسمانو څخه راکښته کړل سول لیدی لیدی څایونه نو پر عرفات ئی ملاقات سره وسو او سره وی پیژندل کذا قال البدر العینی ؒ۔

قال المصنف: وَتُؤَدَّى فِي مِصْرٍ فِي مَوَاضِعَ

او اداء کیدای سی د جمعی لمونځ په یوه بنار کی په څیرو څایونو کی۔

په صحیح روایت کی دا قول د امام اعظم ؒ دی او د امام شافعی ؒ او د امام محمد ؒ همدغه مذهب دی او همدا رنګه د امام مالک ؒ۔ او په نادر روایت کی د امام اعظم ؒ راغلی دی چه بیله یوه څایه بل څای په بنار کی نه دی روا۔

د رویش ؒ وائی چه په دې روایت کی حرج عظیم دی۔ ولی چه په لویو لویو بنارونو کی مثلاً د کراچی بنار د لاهور بنار وغیرهما او د رنګه د کابل بنار او د هرات بنار مثلاً په پاکستان او افغانستان کی او په نورو نړیو کی اجتماع د ټولو خلکو په یوه جامع مسجد کی توان نه لره بالاحرج دی۔ نو حکم د ټولو نړیو د علماؤ ؒ عمل پر مذهب اول د امام اعظم رحمه الله جاری دی۔

لکن داسی خو نو هم نه ده مناسبه لکه په اوسنی زمانه کی چه د خلکو واجب دی چه کوم په کوم جامع مسجد بلکه عیدګاه کی ستر۔ چه داسی کول تخمیناً اهانت د جمعی په لمانځه سره دی۔

نادر کا واقعه

په بنار کی د کوئټه د رویش ؒ یو مسجد جامع جوړ کړی او د تخمیناً پنځاس کاله پی کیږی نو خلکو د جمعی لمونځ پکښی کاوه او روسته د هغه د وډ پر هغه بله غاړه لکن پر مناسبه فاصله باندی بل جامع مسجد جوړ سو۔ خیر خو روسته د د رویش ؒ د مسجد څخه یو دیر په دنیا مور سړی د مسجد څخه خوابدی

سو - نو ئ دا سی مسجد بناء کړی چه د وې د سړو انړی لری او څه وخت چه مسجد پوره کا سو نو سمدستی ئ جامع مسجد کړی او د عید کا د لمونځ ئ هم پکښې جاړی کړی ئ - دا کار صرف پرځنداو عناد د ډیر ویش ؤ وو -

بله عجیبه خولا دا ده چه دی به پر سپینه ږیره سړی د ډیرا منو کو ړه کوړه به مقتدیانو د جامع مسجد شیخ ګڼیدئ او هغوته به ئ ویل چه د مولوی عبیدالله وجامع ته مه وړئ - علاوه پر هغه ئ بعضو خلکو ته د زکات روپۍ هم ورکړې او ورته وې ویل چه زما مسجد جامع ته راځئ نو چونکه دا په عمل کی د سنو دل چه دی په مسلمانانو کی تفریق پیدا کوی نو دا د عمله څخه دا ابتکاړی چه دا د که مسجد حکمړ د مسجد ضرار لری -

مطلب دا چه دا بعضی خلک بیږیږی چه دا یوخان سړی دئ نو دا که د بیړی مسجد ته وړئ او بعضی خلک ئ د دینا په طمع مسجد ته وړئ - والی الله المشتکی من صنیع هذا الشخص فی عداوة مسجد الفقیر -

---

قال الشیخ رح: وَ السُّلْطَانُ اَوْ نَائِبُهٗ

اول شرط دا داء د جمعی دا لمونځ بادشاه دئ او یا نائب د د که دئ -

---

او امام شافعی رح وائی چه دا ئ شرط نه دئ - د ډیر ویش وائی چه چونکه په هر ښار کی تر اندازه کا ډیر وخایو کی د جمعی لمونځ کیږی نو سلطان او یا نائب د د که ټه کومو جامع مسجدو وړسیږی - علاوه تر هغه سلطان او نائب د د که په اوسنی زمانه کی اکثر او اغلب پر شریعت ظاهرا نه دی برابر - نو حکه په اوسنی زمانه کی د علماؤ فتوی پر دې ده چه قاضی د محکمهٔ شرعیه دی اجازه د جمعی دا لمونځ وملا یانو ته ورکړی - او که یوځای محکمهٔ شرعیه نه وی نو حکومت دی یو عالم بوجسته پوهیږی کا ره ته وظیفه دا جاړی د جامع مسجد وساړی -

---

قال المصنف: وَ وَقْتُ الظُّهْرِ فَبَطَلَ بِخُرُوْجِهٖ وَالْخُطْبَةُ قَبْلَهَا

اول شرط ئ د ماښین وخت دی نو باطلیږی په وتلو د وخت اول شرط ئ خطبه د د هغه تر لمونځ

یعنی یل شرط داداء دجمعی دلمانځه وخت دمابښین دی ـ نو لمونځ دجمعی په وتلوسره دمابښین دوخت چه دلمانځه په مابین کی خارج سی با طلیږی یعنی دمابښین لمونځ به نه پوبناء کوی ـ ولی چه دمابښین لمونځ اودجمعی لمونځ خو سره مخالف دی دیوه فرض څلور رکعته دی اودبل فرض دوه رکعته دی فلا یصح البناء ـ خلافا للمالکؒ والشافعیؒ ـ

په صحیح حدیث کی راغلی دی چه علیه الصلوٰة والسلام دجمعی لمونځ پسله نه والکاوه ـ اوامام محمدؒ وائی چه قبل الزوال هم دجمعی لمونځ روادی ـ

اوبل شرط داداء دجمعی دلمانځه خطبه ده دمخه تردلمانځه دجمعی ـ

مسئله ! نوکه ډیری دجمعی لمونځ بیله خطبی وکړی اویائی خطبه دمخه تر زوال وبیله نوجوازنه لری ـ عینیؒ ـ قَالَ الشیخؒ ـ

وَتُسَنُّ خُطْبَتَانِ بِجِلْسَةٍ بَيْنَهُمَا بِطَهَارَةٍ قَائِمًا

اوسنت دی دوی خطبی په یوکه ناسته سره په مابین کی دد غودوو خطبو ـ او خطبی به وائی په پاک بدن (یعنی په اوداسیا غسل) اوبه ولاړی به ئی وائی ـ

پوهه سه ! چه اندازه دناستی داده چه هرانډام وخیل ځای ته وسیزی په اوله خطبه کی دی حمد دخدای تعالیٰ وائی اواَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه به ترنامه پوری وائی ـ اودوهمه دی پرعلیه الصلوٰة والسلام وائی اوخلکوته دی نصیحت کوی ـ اوبه دوهمه خطبه کی دی هم دغسی کوی ـ لکن په ځای کی دوعظ دی مسلمانانو ته دُعا کوی ـ دغه طرز په میراث پاته دی ـ

فائده ! کهٔ ئی خطبه په ناستی وبیله اویائی په بی اوضیا وبیله اویا په مابین کی نه کښینستی روا خودی ده لکن مکروه ده اواعاده ئی مستحب ده باندی حکه جنب وو ـ اونور درې امامان روائی چه دغه صورتونه درې سره ناجائز دی ـ دوی وائی چه دادوی خطبی په ځای کی دوو رکعتو دمابښین ولاړی دی ـ اوهغوی وایی چه اصل داده چه په ځای کی دوو رکعتونه دی ولاړی ولی چه په خطبو کی خبری روادی ـ کمافی الاحادیث الصحیحة للبخاری وغیره ـ اوبه

لمانځه کې خوخبرې نه دې روا. اوبل داچه په خطبه کې شاد خطیب وقبله ته وې اوپه لمانځه کې خوداسې نه دې روا.

قال الشیخ المصنف: وَكَفَتْ تَحْمِيدَةٌ أَوْ تَهْلِيلَةٌ أَوْ تَسْبِيحَةٌ

اوکافي دې په خطبه کې یو وار الحمد لله ویل اویایو وار لا اله الا الله ویل اویا یو وار سبحان الله ویل.

ولې چه دخطبې په بارکې دا آیت وار دسوئ دې "فاسعوا الی ذکر الله" اوذکرعام دې ودغودر وسره الفاظوته شامل دې. اوآیا ران وائي چه په خطبه کې ذکرطویل غواړې چه په عرف کې ئې خلك خطبه بولي. اقله مرتبه ئې اندازه د التحیات الخ ده. اوآمام شافعي وائي چه دوې خطبې لازمې دي

فائده: دامام لمونځ باید تر خطبو اوږد وې نو هغه خطیبان چه خطبې ئې ډیرې اوږدې وې اوهغه هم په عربي ژبه وې چه عوام هیڅ وعظ نه سي حُنې فهموالای اولمونځ ئې په "الم ترکیف" سره وې مثلا ډیر غلط کار کوي. صح بما ذکرنا الفقهاء رحمة.

قال الشیخ رح: وَالْجَمَاعَةُ وَهُمْ ثَلَاثَةٌ

اوبل شرط داداء دجمعې دلمانځه جماعت دې اوجماعت درې کسه دي.

یعنې دائې کم عدد دي. ولې چه امت مرحومه اجماع پرې باندې ده چه یوازې انفراداً دجمعې لمونځ نه دې روا. لکن امام اعظم او امام محمد وائي چه درې کسان به ماسوې دامام څخه وي. اوپه نزد دامام ابو یوسف رح چه دوه کسه به غیر دامام څخه ضرور وي. اوپه نزد دامام شافعي رح چه څلویښت کسان ضرور دي. قال الشیخ رح:

فَإِنْ نَفَرُوا قَبْلَ سُجُودِهِ بَطَلَتْ. وَالْإِذْنُ الْعَامُّ

نوکه دوئ وتښتید ودمخه دسجدې دامام دجمعې لمونځ باطل سو (په نزد دامام

اعظم رح او په نزد دیا رانو لمونځ نه باطلیږی اوکه پسله سجدې د امام دوی ولاړ نو جمعه یې نه ده باطله - خلاصه فالزفر رح.

اوبل شرط د اداء د جمعې د لمانځه اجازه عامه وخلکوته ده د لمانځه کولو - یعنی دروازې د جامع مسجد به خلاصې وی هرڅوک چه راځی حتی که یوڅوکسان راجمع سول یا جامع مسجد ډک سو یا نه نوې دروازې د مسجدِ جامع دد ننه خوابنده کړه د جمعې لمونځ نه ددی روا - لانتفاء شرطه وهو الاذن العام -

قَالَ الشَّيْخُ: وَشَرْطُ وُجُوبِهَا الْإِقَامَةُ وَالذُّكُورَةُ

اوشرط د واجبوالی د جمعې د لمانځه اقامت دی (پس مسافر واجب نه دی) اوبل شرط یې ذکورت والی دی (پس ښځه واجب نه دی)

وَالصِّحَّةُ وَالْحُرِّيَّةُ

اوبل شرط یې جوړ والی د بدن دی (پس ناجوړ واجب نه دی - مراد مرض څخه هغه دی چه تلې د جامع مسجد باندې تکلیف وی) اوبل شرط یې حریت دی (نو پس مړی باندې واجب نه دی لکن په مکاتب مړی کې اوپه ماذون بالتجارة مړی کې اختلاف دی)

وَسَلَامَةُ الْعَيْنَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ

اوبل شرط یې جوړ والی د ستوکو دی (نو پس هغه باندې که څه هم قائد لوی په نزد د امام اعظم رح واجب نه دی او یا هغه روا یې که یې قائد ورلوی نو پر واجب دی) اوبل شرط یې جوړ والی د پښو دی (نو پس شل باندې یا چې دواړې پښې یې پرې وی واجب نه دی)

اللهم اغفر لکاتبه ولمؤلفه ولشارحه ولاباءهم وامهاتهم ولجمیع المؤمنین والمؤمنات آمین -

قال الله: وَمَنْ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ إِنْ أَدَّاهَا جَازَ عَنْ فَرْضِ الْوَقْتِ

اوهغه څوك چه د جمعې لمونځ پرده واجب نه وی (لکه مسافر ښځه مریض اوشیخ فانی اونور) که ئې د جمعې لمونځ وکړی نو د فرضی لمانځه څخه دوخت (یعنی د ماپښین د لمانځه څخه) دریږی.

وَلِلْمُسَافِرِ وَالْعَبْدِ وَالْمَرِيضِ أَنْ يَؤُمَّ فِيهَا وَتَنْعَقِدُ بِهِمْ

او روا دی مسافر لره او مریئ لره او مریض لره چه امامت د جمعې د لمانځه وکړی (خلافا للزفر) او د جمعې د لمانځه کول په حضور د خپلو د غلامانو وکسانو روا دی.

حتی که په امام الجمعة پسی غیر د غوکسانو څخه بل څوك نه وی ولاړ د جمعې لمونځ ئې روا دی خلافا للشافعی.

وَمَنْ لَا عُذْرَ لَهُ لَوْ صَلَّى الظُّهْرَ قَبْلَهَا كُرِهَ

اوهغه څوك چه عذر نه لری (یعنی په صحت کی حاضر وی او مقیم اوحاضری) که ئې وکړی د ماپښین لمونځ د مخه د جمعې تر لمانځه نو مکروه کا دی.

اوپه نزد د ائمه ثلاثه و رح اوامام زفر رح دا دی چه د ماپښین لمونځ ئې نه دی روا. حاصل داچه تر موږ د احنافو رح په نزد ئې د غه د ماپښین لمونځ صحیح مع الکراهة دی

فَإِنْ سَعَى إِلَيْهَا بَطَلَ

اوکه د غه سړی چه د ماپښین لمونځ ئې کړی وی د جمعې د لمانځه د پاره روان سو نو د ماپښین لمونځ ئې باطل سو.

پوه سه! چه د امام اعظم رح په نزد په نفس روا نید و سره ئې د ماپښین لمونځ باطل سو. ولی چه سعی د جمعې ته چونکه مامور به په فاسعوا الی ذکر الله سره دی. نو د اسعی د خواصو څخه د جمعې د که نو حکم د جمعې لری. کویا دی د جمعې په لمانځه کی داخل سو.

او یا ران" وائی چه ترهغوپورې ئې د ماپښین لمونځ نه باطلیږی چه د امام سره د جمعې په لمانځه کې داخل نه سی۔

مسئله! د اسې د جمعې د لمانځه پرخواهلته باطلونکی د ماپښین د لمانځه ده چه امام الجمعة هنوز د جمعې په لمانځه شروع نه وی کړې۔ او یا پر لمانځه ولاړ وی او دی سړی ته ئې رسیدل ممکن وی۔ او که امام الجمعة د جمعې د لمانځه څخه فارغه سوئ وو او دغه سړی وړاندې سونود ده ظهر نه باطلیږی۔ او یا امام الجمعة د ده د وتلو په وخت کې خو په لمانځه کې و ولکن د ده کور د جامع مسجد څخه د ومړه لیرې وو چه د ده د رسید وامکان نه وو نو هم ئې د ماپښین لمونځ نه باطلیږی۔

درویش" وائی چه مذهب دیارانو" په دې باره کې د قید اوښت څخه خلاص دئ فافهم۔ قال المص"!

وَكُرِهَ لِلْمَعْذُورِ وَالْمَسْجُونِ أَدَاءُ الظُّهْرِ بِجَمَاعَةٍ فِي الْمِصْرِ

او مکروه دی معذور سړی او بندی لره د مجلس چه د ماپښین لمونځ د جمعې په ورځ په جماعت سره کوی په بنار کې۔

یعنی په هغه ځائ چه د جمعې لمونځ هلته کیږی نو په قریو کې د ماپښین لمونځ په جماعت سره روا دئ۔ لعدم اعراضهم عن الجمعة۔ او دا کراهت د جماعت په بنار کې عام دئ که ئې قبل فراغ الامام کوی او که ئې وروسته تر فراغ د امام الجمعة کوی۔ وعلیه الفتوی۔

قَالَ الشَّيْخُ"! وَمَنْ أَدْرَكَهَا فِي التَّشَهُّدِ أَوْ سُجُودِ السَّهْوِ أَتَمَّ جُمُعَةً"

او که څوک ورسید د جمعې لمانځه ته په التحیات کې او یا په سجود د سهوه کې د امام نو د جمعې لمونځ دی پسی پوره کړی۔

اوداهم مذهب دی د شیخانو رح او امام محمد رح وائی چه که یې اکثره بوخه د دوهم رکعت وینوله نو د جمعی لمونځ دی پسی پوره کړی او که یې لږ حصه د دوهم رکعت وینوله بیا دی دمابینین لمونځ پسی پوره کړی۔ ومزید التفصیل فی الشروح۔ قال الشارح رح!

وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَا صَلٰوةَ وَلَا كَلَامَ

اوچه را اوخی امام الجمعة د خطبې دپاره نو نه لمونځ ستا او نه خبرې۔

پوه سه! چه دغه عبارت د متن لفظ د حدیث نبوی دی۔ او امام اعظم رح یې په ظاهر سره عمل کوی۔

فائده! مراد د خروج څخه ختل دی د امام منبوته هم په حدیث نبوی کی اوهم په متن کی نو که یې خطبه شروع کړی وی او که نه۔ او یا ران وائی چه امام که منبوته وخیژی او شروع یې په خطبه نه وی کړی نو خبرې روا دی۔ او دغه رنګه چه د منبی څخه را اکښته سی د مخه تر شروع په لمانځه کی خبرې پوه اندلری۔ قال المصر رح!

وَيَجِبُ السَّعْيُ وَتُرْكُ الْبَيْعِ بِالْأَذَانِ الْأَوَّلِ

او واجب دی پر خلکو باندی تلګ د جمعی د لمانځه او ترک د بیعې په اول اذان سره۔

پوه سه! چه مراد د اول اذان څخه هغه اذان دی چه حضرت عثمان رضی الله عنه زیات کړی دی پسله د هغه چه خلګ دین سوه او شغل د خلکو هم دین سو۔ کما فی البخاری۔ ولم یخالفه احد من الصحابة رض فکان اجماعا۔ او په زمانه کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم اذانِ اول هغه اذان و وچه ومخته د خطیب کولے کیږی۔ نو ځکه اکثر فقهاء رح وائی چه مراد د آذان څخه هم د غه اذان دی۔ ولی چه موجوده اول اذان په عصر نبوی کی نه وو۔

او بعضی علماء رح وائی چه په نفس دخول الوقت سره که څه هم اذان نه وی سوی بیع باید څوک ونه کړی۔

دریمه وائی چه په دې قول کی حرج عظیم دی پرده کاندارانو باندی۔ لکه چه په اول مذهب کی هم فی الجملة حرج سته کما لا یخفی۔ نو دې کبله اکثر شراح د احادیث صحیحه و وڅخه مذهب ثانی ته تللی دی

مسئله! که چا عقد د بیع د اذانِ اول په وخت کی وکړی بیعه خو صحیح ده لکن مکروه ده۔ او بعضی شافعیة او حنابله وائی چه عقد یې هم صحیح نه دی۔ قال الشیخ رح!

فَاِذَا جَلَسَ الْاِمَامُ عَلَی الْمِنْبَرِ اَذَّنَ بَیْنَ

او چه کښینی امام الجمعة پر منبر باندی نو اذان دی وکړل سی (یعنی مؤذن

یَدَیْهِ وَ اُقِیْمَ بَعْدَ تَمَامِ الْخُطْبَةِ

د اذان وکړی) په نزد د منبر او اقامت دی وکړی پس له تمامه د خطبې۔

مسئله! لمونځ د جمعې به نه وی سوی غیر له خطیبه ـ ع۔ یعنی که چیری عذر نه وی موجود۔

اللّٰهم اغفر لکاتبه و لمؤلفه و لشارحه و لآبائهم و لامهاتهم و لجمیع المؤمنین

اللهم کما خلقتنا مجانا و رزقتنا مجانا فاغفر لنا مجانا

اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها و ما بطن

بَابُ الْعِيدَيْنِ

دا باب دی په بیان کی د احکامو د اختر و (چه کوچنی اختر اولوی اختر دی)

قَالَ الشَّيْخُ رح: تَجِبُ صَلٰوةُ الْعِيدِ عَلٰى مَنْ تَجِبُ

او واجب دی لمونځ د اختر پوهغه چا چه واجب دی پر هغه باندی

عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ بِشَرَائِطِهَا سِوَى الْخُطْبَةِ

لمونځ د جمعی سره د ټولو شرطو د جمعی ماسوی د خطبی څخه

ولی چه خطبه د جمعی په لمانځه کی د جمعی شرط ده او په لمانځه کی د اختر شرط نه ده۔ اوّل دا چه خطبه د جمعی د مخه تر لمانځه ده او د اختر خطبه وروسته تر لمانځه ده۔

پاتې شوه چه شرائط د جمعی په څیر باب کی ذکر سوله فتذکر۔

فائده: صحیح مذهب دا دی لکه شیخ رح چه وویل چه د اختر لمونځ واجب دی۔ او امام شافعی او امام مالک رح وائی چه سنت دی۔ او امام احمد رح وائی چه فرض کفایه دی۔

قَالَ المصنف رح: وَنُدِبَ فِي الْفِطْرِ اَنْ يَطْعَمَ

او مستحب ده د کوچنی اختر په ورځ دا چه سړی خوړلی وکړی د مخه تر خروج د عید گاه تر۔ که خرما وی نو درې دانی یا پنځه یا اوه دانی کافی دی۔ مطلب دا چه تاکلی وی او که خرما نه وه بل خوږ شی دی وخوړی۔ وقد ورد بذالك الحديث رح

قَالَ المصنف رح: وَيَغْتَسِلُ وَيَسْتَاكُ وَيَتَطَيَّبُ

او غسل دی وکړی او مسواك دی وکړی او خوشبوئی دی ولګوی

وَ یَلبَسُ اَحسَنَ ثِیَابِہٖ

او وادی غوندی هغه بنې د جامو خپلو۔

پوه سه! چه دغه مذکوره امور ټوله مستحبات دی۔ ولې په اسلامی شریعت کی داسی راغلی دی چه د جمعې د ورځې د اجتماع او د خوشحالی دی۔

مسئله: که څه هم په دې ورځ کی سړی غمجن وی خو بیا هم دی مسلمانان ظاهراً خوشحالی ښکاره کړی او غم دی په زړه کی وساتی۔

د پښتنو د شریعت مخالف رواج

په پښتنو کی دا رواج دی چه په یوه کور کی د چا پلار، مور، ورور او غیره قریب مړ سی نو پس له هر څو ورځو، هفتو او میاشتو چه اول اختر پرې اسی نو دوی په کور کی نه نږاوه ښځه که څه هم نوی کالی لری نه ځی اغوندی۔ او نور خلک او دوستان او قریبان او شناخته کان ټول فاتحې ته ورځی او غم د مړی له سره نو شروع کوی۔ دا سخته ګناه او د شریعت مخالف کار دی۔ په حدیث شریف کی چه بخاری وغیره ځای روایت کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی چه نه دی راهیڅ مسلمان لره چه اظهار د غم وکړی بالاتر د درې ورځی مګر ماینی لره چه میړه ځی مړ وی خلور میاشتی اولس ورځی او شپې دی اظهار د غم کوی۔

قَالَ الشَّیخ رح: وَ یُؤَدِّیُ صَدَقَۃَ الفِطرِ

او اداء دی کړی سړی سایه د کوچنی (یعنی د مخه تر تلو وعید کاه ته)

په حدیث شریف کی چه روایت ځی عبدالله بن عمر رض کړی دی داسی راغلی دی "امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم بزکاة الفطر ان تؤدیها قبل خروج الناس الی الصلوة" او حکمت په دی کی دادی چه مسکینانو ته وخت مطمئن او آرام سی۔

قَالَ: ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَى الْمُصَلَّى غَيْرَ مُكَبِّرٍ وَمُتَنَفِّلٍ قَبْلَهَا

او بیا دی سړی متوجه سی اړ د ډاندی سی، او عید کاه ته اچه مصلی ئی هم بولی او جبانه ئی هم بولی، چه تکبیر ویونکی به نه وی او نه نفل کونکی د مخه ترلمانځه د ویش روا ئی چه نه ماد عمر په اوالو کی مصلی او عید کاه ته تر بنارد باندی یوه خالصه محکمه وه چه خلك او امام به هره ی سړه جمع کیدله داختی د لمانځه د پاره. لکن دا اوس په کوټه کی خصوصًا د پښتنو په علاقه کی هر جامع مسجد عید کاه دی. اوکه کوچنی مسجد وی اوکه لوی مسجد وی که څه هم دوه مسجد ونه نهایت سړه نژدې وی نو هغه مسجد ونه د بانی دکبر اولویی دسبیه جامع مسجد پرځیدلی وی. او ملایان صاحبان هم وبانی ته د مسجد دا سی نه سی ویلای چه دا مسجد ضرار خود جامع مسجد او د عید کاه وړ نه دی. ولی چه پخوس کامه مثلاً قدیم جامع مسجد موجود وی. ولی چه ملا صاحب ته بانی المسجد المتکبر نه کوه او تخواه وړکوی والی الله المشتکی من سوء صنیع هؤلاء العوام والخواص.

لکن بحمد الله په افغانستان کی په تولو ولایتو کی سړه دی چه خلیږ و بشت کاله جنګ د کافرانو خواپورې وان دی. خوبیا هم عید کاه د هر بنار جبانه او صحراء دی. او هر عید کاه ګه د هر بنار د افغانستان په نړۍ و بلکه په لکو خلګ او مسلمانان وړځی.

هو بعضی اوقات په سبب د عذر د باران او یا د جنګ د خطر په وجه په جامع مسجدو کی د بنار د عید کاه لمونځ اداء کیږی.

او خلګ دی په وخت کی د تولو عید کاه ته د کوچنی اختر د لمانځه د پاره په لاړ کی الله اکبر نه په ټوله واز او نه خفیه. ولی چه تکبیر ویل په لاړ کی د عید کاه خاصه د لوی اختر ده. او دا هم مذهب دی د امام اعظم رح. او یا ران روا ئی چه په جهر دی ئی نه وائی او په خفیه پرې وائی لږی.

او دغه رنګه به څوك د عید کاه ترلمانځه د مخه نه په کور کی اونه په عید کاه

کی نفل کوی۔ نعم پس له عید کاه څخه دی هم په عید کاه کی نفل نه کوی او چه کوم ته راسی بیا نفل مکروه نه دی۔ کتب الفقه۔

مسئله: نفل په عید کاه کی قبل الصلوة مکروه دی نو موږ په نزد او امام شافعیؒ په مکروه نه بولی۔ قال الشیخؒ:

وَوَقْتُهَا مِنْ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ إِلَى زَوَالِهَا

او وخت د اختر د لمانځه د وخته څخه د سپوږمۍ کید و د لمر دی (په اندازه دیوې یا دو ویښو) بیا تر زوال پورې د لمر۔

او امام شافعیؒ وائی چه وخت د لمانځه د اختر صرف د اختلو څخه د لمر شروع کیدی مکروتاحیر ځنې مستحب دی۔

قال الشیخؒ: وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُثَنِّيًا قَبْلَ الزَّوَائِدِ

اولمونځ دی وکذا د امام (په خلکو سره) دوه رکعته په داسی حال کی چه سبحانک اللهم دی وائی د مخه تر زوائدو تکبیرو (په اول رکعت کی)

وَهِيَ ثَلَاثُ تَكْبِيرَاتٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَيُوَالِي

او زوائد تکبیرونه دری تکبیرات دی په هر رکعت کی۔ او پیوستوب به کوی

بَيْنَ الْقِرَائَتَيْنِ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الزَّوَائِدِ

په مابین کی د دو و قرائتو (یعنی قرائت د اول رکعت دی متصلوی په قرائت سره د دوهم رکعت) او پورته کوی دی دواړه لاسونه په زوائدو کی۔

کیفیت د اختر د لمانځه

د اختر لمونځ دا رنګه کیږی چه اول دی تکبیر د افتتاح وائی او وروسته دی سبحانک اللهم وائی او بیا دی تر قرائت د مخه دری واړه الله اکبر

وائی۔ اوبیادی رکوع او سجده وکړی۔ اودوهم رکعت ته چه ولاړ سی نو اول دی په قرائت شروع وکړی او وروسته تر قرائت دی دریځ نه واړه تکبیر نه وائی او څلوم تکبیره دی رکوع د پاره وائی۔ اوداهم مذهب دی د عبدالله بن مسعود رض او نورو حنفیانو همدغه مذهب دی۔ اولاسونه دی پورته نه کوی په نه واړه تکبیر کی۔ یعنی تر مماذات پورې د غوږونو۔

فائده! په اول رکعت کی چه سبحانک اللهم څخه فارغه سی الله اکبر دی وائی اولاسونه دی تر غوږونو پورې پورته کړی اوبیا به یې د ځانه سره ایله وینسی۔ بیا دی دوهم تکبیر وائی اولاسونه دی ایله وینسی۔ اودریم تکبیر چه وائی نولاسونه دی لاندی تر نامه وینسی۔ اوقرائت دی شروع کړی۔ اوپه دوهم رکعت کی دی هم لاسونه ایله وینسی اودرکوع تر تکبیر دمخه به ئی لاسونه ایله وی اوچه تکبیر درکوع ئی وایه نولاسونه دی پورته نکنو وینسی۔

قَالَ الشیخ رح وَیَخْطُبُ بَعْدَهَا خُطْبَتَیْنِ یُعَلِّمُ فِیْهِمَا

او خطبه دی وائی امام وروسته تر لمانځه دوی خطبی په مابین کی دی دوو خطبو کښینی، او وروبه ښیی امام په دغه خطبه کی

اَحْکَامُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ۔

حکمونه دسی سایې دکوچنی اختر (یعنی چه سی سایه واجب ده اوکه سنت ده۔ اومقدار دسی سایې۔ اوداچه پوچا سی سایه واجبه ده او چا ته به ئی ورکوی اوداسی نور احکام۔

مسئله! که امام خطبه دمخه تر لمانځه وویل هم روا ده۔ لکن مکروه ده۔ ولی چه دسنت نبوی څخه مخالفت دی۔

قَالَ المصنف: وَلَمْ تَفُتْ إِنْ فَاتَتْ مَعَ الْإِمَامِ

اوقضاء نه ده او هر ل کیږی داختر لمانځه که دسړی څخه فوت سو سره دامام۔

یعنی امام سره د څوکسانو داختر لمونځ وکړی او د بعضی افرادو څخه یې سو نو قضاء ئې نسته نه په وخت کی او نه په پس له وخته ۔ ولی چه مشروعیة د عید کاه د لمانځه په جماعت پوری دامام اړه لری۔

قَالَ المصنف: وَتُؤَخَّرُ بِعُذْرٍ إِلَى الْغَدِ فَقَطْ

فقط

اوځنډول کیږی دکوچنی اختر لمونځ په سبب د عذر تر سبا وړځ پورې

پوه سه! چه یو صورت د عذر دا دی چه په سبب د وړیځ یا کوم د شپی چا په لیدلو د میاشتی شاهدی نه کړه اداء۔ لکن پس له نه واله او یا قریب د نه والو شاهدانو د امام ته د اغلل چه موږ میاشت تیره شپه ولیدله او امام ئې شاهدی منظور کړه ۔ آو یا داختر په ورځ د یره سخته اوریځ وه نو عید کاه خوښ وکړه ۔ لکن وروسته دا معلومه سوه چه دالمونځ وروسته تر نه واله اداء سو نو په دواړو صورتو کی دی داختر لمونځ سبا وکړی۔

د ویشځ وائی چه دوهم صورت په اوسنی زمانه کی نه پیدا کیږی ولی چه دلوی اوکوچنی سره ساعتونه موجود دی او هر چا ته د نه والو وخت معلومیږی که څه هم هر څو اوریځ وی کما لا یخفی ۔

قَالَ الشيخ رح: وَهِيَ أَحْكَامُ الْأَضْحَى

اودغه احکام چه په عید الفطر کی تیر سوه بعینه احکام دی دلوی اختر۔

قَالَ: لَكِنْ هُنَا يُؤَخَّرُ الْأَكْلُ عَنْهَا

لکن فرق ئې دا دی چه په لوی اختر کی دی خوړل څنډوی تر لمانځه کو لو د عید کاه ۔

فائده! دا هغو ول چه مندوب دی صرف دهغه چاد پاره دی چه اضحیه کوی اوکه ئی اضحیه نه کوله نو پروا نلری چمغوړك قبل الصلوة وکړي

قَالَ الشيخ رح: وَيُكَبِّرُ فِي الطَّرِيقِ جَهْرًا وَيُعَلِّمُ

او بل فرق ئی دادی چه په لاره کی د تلو وعید کاه ته به تکبیر وئیلی په لاره کی وائی (هكذا جاء في الآثار) او بل فرق ئی دادی چه خطیب به وربنیی خلکو ته د اختری احکام

الْأَضْحِيَةَ وَتَكْبِيرَاتِ التَّشْرِيقِ فِي الْخُطْبَةِ

او تکبیر و نه د تشریق به وړ ته بیانوی په خطبه کی. او بل فرق ئی دادی چه هغه ول

وَتُؤَخَّرُ بِعُذْرٍ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

یعنی د لوئ اختر لمونځ په عذر سره تر درې ورځو پورې (او تر درې ورځو پورې هغو ول ناروا کار دی)

پوه سه! چه شرط د عذر په لوئ اختر کی د پاره د نفی د کراهة دی یعنی که بیله عذره ئی درې ورځی وځنډوی ناروا خو دی لکن کنهکاره نه دی او شرط د عذر په کوچنی اختر کی د پاره د جواز دی یعنی که بیله عذره ئی د کوچنی اختر لمونځ سبا ته وځنډوی ناروا نه دی. كذا قال البدر العيني رح.

قَالَ الشيخ رح: وَالتَّعْرِيفُ لَيْسَ بِشَيْءٍ

او مشابهت کول د عرفات د خلکو سره هیڅ شی نه دی (بدعت او مکروه دی)

پوه سه! چه تعریف دادی چه خلك د عرفات په ورځ کی سره راغونډ سی په یوه صحرا کی او یاد غره په لمن کی او هلته ئی دعاوی کوی لکه د عرفات خلك

فائده! د امام ابو یوسف رح او امام محمد رح څخه داسی روایت راغلی دی چه تعریف مکروه نه دی. لکن دا روایت ظاهر الروایت نه دی.

پوه سه! چه مسلمانان د بیت المقدس او د جامع انو هر مسلمانان په مصر کی

تعریف کوی۔ لکن صحیح دادہ چہ مکروہ دی ۔ وَلی وقوف چہ عبادت دی مخصوص پہ مکان معین پورے دی چہ عرفات دی ۔ نو پہ بلہای کی عبادت نہ دی ۔ قالہ العینی ؒ۔

قَالَ الشیخ ؒ! وَلَیْسَ بَعْدَ فَجْرِ عَرَفَةَ اِلٰی ثَمَانٍ

اوسنت کار دی وروستہ تر سحارہ د لمانځہ دوہ څ دی د عرفات څخہ

مَرَّةً اَللّٰہُ اَکْبَرُ اِلٰی اٰخِرِہٖ

بیا تر اتو لموځو پورے یو وار ویل د اللہ اکبر تر آخرہ پورے ۔

پوہ سہ! چہ مصنف ؒ یسن ویل لکن اکثر فتاوی فقہیہ مذہبیہ پردی دی چہ تکبیر ونہ د تشریق واجب دی قال العینی ؒ وھو الاصح ۔

فائدہ! پس لہ فجر عرفہ شروع کول د تکبیر ونو موبند حنیفیانو ؒ مذہب دی وھو قول کبار الصحابہ ؓ عمر وعلی وابن مسعود رضی اللہ عنہم او امام شافعی ؒ وائی چہ د ما پسین دوہ څ د اختر څخہ دی ئی شروع کوی او د عبد اللہ بن عباس ؓ او ابن عمر ؓ او زید بن ثابت ؓ روایت دی ۔

مسئلہ! د امام اعظم ؒ پہ نزد تکبیر ونہ تر اتو لموځو وروستہ ویل کیږی نو د اختر دوہ څ د ما زیگر پورے ختم کیږی ۔ او د یارانو ؒ پہ نزد تر دریو یشتو لموځو پورے ویل کیږی وھو قول علی ؓ والمتاخرون من الحنیفیۃ افتوا بقول الصاحبین ؒ فی ذالک ۔

پوہ سہ! چہ تکبیر دی یو وار وائی او کہ څ ئی بالا ویل ثواب لری ۔ او امام شافعی ؒ وائی چہ دری وارہ بہ ئی وائی ۔ قَالَ الشیخ ؒ!

بِشَرْطِ اِقَامَةٍ وَمِصْرٍ وَمَکْتُوْبَةٍ وَجَمَاعَةٍ مُسْتَحَبَّةٍ

پہ شرط د اقامت سرہ (نو یو مسافر نشتہ) او د بنار سرہ (نو یو اھل قریہ باندی نشتہ ۔ او یا ران ؒ وائی چہ یو اھل قریہ باندی ھم نشتہ) او تر فرضی لمانځہ وروستہ (نو تر نفلی لمانځہ وروستہ

نسته) او په شرط د جماعت (نو په منفرد باندې نسته - او یا ران روان په منفرد باندې هم واجب بولی - وافتی به المتاخرون) چه مستحب جماعت وی انوکه بنځې په جماعت لمونځ وکړی پرهغونسته ولې چه جماعت د بنځې مکروه دی په نزد د امام اعظم رح

مسئله! یا ران روانی چه تکبیر وند تشریق فرض د فرضی لمانځه دی نو پرهرچا چه لمونځ فرض وی پرهغه تکبیر وند تشریق هم واجب دی - نو پرنن او بنځه - منفرد او جماعتی - مصری او قروی - مقیم او مسافر پرتولو باندې دغه تکبیر وند واجب دی -

قَالَ: وَبِالْاِقْتِدَاءِ يَجِبُ عَلَى الْمَرْاَةِ وَالْمُسَافِرِ

او په سبب د اقتداء واجبیږی تکبیر پر بنځه او مسافر باندې -

یعنی که بنځې اقتداء په امام پسی وکړه او یا مسافر اقتداء په مقیم امام پسی وکړه پرودی دوو وهم تکبیر د تشریق لازم دی لکن بنځه به آواز نه پورته کوی او مسافر به ئی په جهر سره وائی -

مسئله! که دسړی څخه اول دلمانځه تیر سوی وو نوچه دی خپل لمونځ پورته کړی بیا دی تکبیر وائی -

د سړو پیښې وائی

د سړو انه د عجز خلاصه کړه پرځان — هم دکبر ځان پوښه کړه ای جوان
نود علم څخه برخه به حاصل کړی — ابلیس چه کبر وکړی سو مردوده دیر دان
کبر جن سړی عالم نه سی کیدلای — تواضع د علم شرط دی بې ګمان
نن ورځ چه جهل دیودی کبر دیودی — د خپل کبر په پاته سول تول جاهلان
که ملادی که طالب تول کبر جن سوی — پرودوهم ویناجنګ دی د میان
اختلاف د علماؤ پیښ رحمت وو — نن ورځ دی اختلاف جنګ روان

نن ورځ کینه د عزلت د خدای رحمت دی
په مجالسو کی روان دی هم غیبت او هم بهتان

بَابُ الْكُسُوفِ

دا باب دی په بیان کی د احکامو د کسوف

پوه کاسه! چه متعارف اصطلاح داده چه کسوف د لمر تندی تیاوالی او خسوف د سپوږمۍ تندی تیاوالی. لکن په بخاری شریف کی دیو واړو نه په تیاوالی کی خسوف د لمر په تندی کی استعمال سوی دی او استعمال د کسوف په تندی کی د سپوږمۍ نادر دی

فائده: د جاهلیت د خلکو اعتقاد وو چه لمر او سپوږمۍ چه تندرښی په دې سبب چه یو دیو بنه سړی مړ سی او یا دیو بد سړی پیدا سی. نو په مدینه منوره کی د آنحضرت صلی الله علیه وسلم آخوی زوی چه د ماریه رضه خځه خدای پاک وړکوی وو او په عمر کی د شپاړس میاشتو څخه وفات سو او نوم یی ابراهیم رض وو او هم په دغه ورځ لمر تندر وینوی نو خلکو د اکمان و وچه په سبب د مرګ د ابراهیم رض لمر تندر وینوی.

نو پس له دې چه آنحضرت صلی الله علیه وسلم مراسم د صلوة کسوف ادا کړه نو لویه خطبه یی وویله چه د هغی خطبی یو کا بوخه داده چه "ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا ینکسفان لموت احد ولا لحیوته الحدیث. قال الشیخ رح:

يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ كَالنَّفْلِ إِمَامُ الْجُمُعَةِ بِلَا جَهْرٍ وَخُطْبَةٍ

ادا کوی دی دو رکعته نفل په ډول د نفلو (یعنی په هر رکعت کی یو رکوع او دوه سجدی دی) او امام شافعی وائی چه په هر رکعت کی دوی رکوع کا نی او دوی سجدی دی وکړی) او لمونځ به امام الجمعة وکړی بیله جهر په قرائت سره او بیله خطبی.

پوه کاسه! چه احادیث نبویه په بارکی د لمانځه د کسوف مختلف راغلی دی. چنانچه په بخاری کی د بی بی عائشی رض او ابن مبارک رض خځه راغلی دی چه علیه الصلوة والسلام په کسوف الشمس کی دوه رکعته لمونځ وکړی په هغوی رکوع کا نو سره او په هغوی سجدو سره. او زمونږ دلیل هغه حدیث د قبیصة رض دی چه ابو داؤد په صحیح

سند سره اوری دی "انه علیه الصلوٰة والسلام صلی یعنی فی کسوف الشمس رکعتین فاطال فیهما القیام ثم انصرف وقد انجلت الشمس الحدیث"

فائده! امام ابو یوسف وائی چه په لمانځه کی د کسوف علیه الصلوٰة والسلام جهریه قرائت کړی دی کما فی البخاری وغیره والیه ذهب مالک". او د طرفینو دلیل هغه حدیث د ابن عباس رض او سمره رض دی چه د علیه الصلوٰة والسلام څخه یوچا یو حرف نه دی اوریدلی په قرائت کی د صلوٰة الکسوف. او د امام ابو یوسف دحدیث جواب داد دی چه علیه الصلوٰة والسلام جهریه قرائت تعلیماً کړی دی یعنی صلوٰة کسوف په حیلوٰة نبوی کی متعدد واړه وینه پیښ سوی دی. او د خطبی په باره کی امام شافعی وائی چه دوه خطبی دی وائی لکه د جمعی.

سوال! تا دمخه وویل چه علیه الصلوٰة والسلام وروسته تر واسم دلمانځه کسوف خطبه وویله

جواب! هغه په معنای لغوی خطبه وه. یعنی نصیحت نه وکړی. او منځ دلته متعارفه خطبه نه لکه د جمعی دا. چه په ما بین کی به فی کښینی. قال الشیخ رح!

ثُمَّ يَدْعُوْ حَتّٰى تَنْجَلِيَ الشَّمْسُ وَإِلَّا صَلَّوْا فُرَادٰى

او بیا دی تر هغه وخته پورې دعاء کوی چه لمر وبنائه څیږی او که امام د جمعی لمانځه نه وو نو خلك دی جلا جلا دوه دوه رکعته لمونځ وکړی.

كَالْخُسُوْفِ وَالظُّلْمَةِ وَالرِّيْحِ وَالْفَزَعِ

لکه د سپوږمی په تندر کی (چه د شپی د خلکو اجتماع نه کوانه دی) یا په سخته تاریکی او یا په سخت باد کی (که د شپی وی او که د ورځی) او یا چه دیره ډیره ډیل آفت پیدا سی (یعنی په دغو شیانو کی د هم خلك لمونځ تنها تنها کوی. د زلزلی او دیر خوفناك باران هم داخله حکم دی)

مسئله! د کسوف په لمانځه کی جماعت د چه سنت دی او بعضی فقهاء یی واجب بولی. او د خسوف لمونځ او هغه نور باقی لمونځونه په اتفاق سره مستحب او بنه کار دی.

کسوف د لمر خو بنه دی خدای بی دفعه په لمونځ او په دعا کړی د جهان ؛
د امریکه کسوف به دفعه په څه شی سی د عزیز افغانستان ؛

باب الاستسقاء

داباب ثابت دئ په بیان کی د احکامو د استسقاء

د دې لفظ معنا ده طلب د سُقیا او د سُقیا معنا باران دئ ـ کذا فی العینی ـ

واقعه

په قندهار کی یو کال باران نه ترڅنګ وخت وخُندیدل نو د استسقاء انتظام خلکو وکړئ ـ خلګ چه سره راغوند سول او د بنار بنه بنه برجسته ملایان هم حاضر وکه ـ یو ملا وویل چه حُان ئ تر یوتلو ملایانو د قندهار لوړ باله او په حقیقت کی تر یوتلو ښکته ملا وو په دې شان او شوکت په تیر فتار ده موټر کی سپور وو او عینکی ئ پرستر کولی وې او توره چوخه ئ هم اغوستې وه ـ راور سید ئ او سمدستی منبر ته وخاتئ او اوله خبره ئ داوکړه چه دا اوس چه موږ راغوند سوی یو دې ته استسقاء نه وائ ـ ولی چه استسقاء معنا طلب د سقیا ـ او سقیا د چنلو او بوته وائ ـ او د چنلو او به خو ډیری دی په څها نوکی ـ

دا وویل چه ودې ته استمطار وائ یعنی طلب د مطر چه معنی ئ باران دئ ـ ملایانو تولو تعجب وکړئ د دا وړلاوړی ته چه څرنګه ئ بنوئ لفظ چه استسقاء دا او په تولو صحیح کتابوکی د احادیثو صحیحه وو او د سوئ دئ بدل کړئ په لفظ د استمطار چه په کتابوکی د حدیثونو د فقهاوُ ړ ئ نه عین سته او نه اثر ـ نعوذ بالله عن مثل هذه الجرئة العظیمة التی بعثته علیها التکبر وعُلوّ النفس ـ

قال الشیخ رح: لا صلوٰة الا بجماعة

(استسقاء د یارانو لمونځ نفلی سته لکن نه په جماعت سره یعنی تنها تنها به ئ خلګ وکړی)

پوه سم اچه مصنف صرف داوویل چه استسقاء دپاره لمونځ سته اوجماعت سته۔ لکن دا ئې نه کړه معلومه چه دا لمونځ سنت دی اوکه مستحب دی اوصرف رواجی دی۔

فائده: داستسقاء دلمانځه په باره کی عظیم اختلاف دی۔ قال القدوری "لیس فی الاستسقاء صلوة مسنونة بجماعة فان صلی الناس وحدانا جاز" دده عبارت څخه خو صرف جواز د منفرد دلمانځه معلوم سو۔ اوپه عینی کی وائی چه امام ابو یوسف په باره کی داستسقاء دامام اعظم څخه پوښتنه وکړه امام علیه الرحمة ورته وویل اما الصلوة بجماعة فلا وان صلوا وحدانا فلا باس یه ددې جواب څخه دامام اعظم داوفهمید چه دغه لمونځ وحدانا سنت یا مستحب خوند دی۔ لکن مکروه اوبدعت هم نه دی اوصاحب تحفه "وائی چه په استسقاء کی دسره لمونځ مشروع نه دی۔ نه یوازی اونه په جماعت سره۔

دریش وائی چه دا قول دصاحب تحفه منافی دی دصحیح حدیث سره دبخاری وغیره چه علیه الصلوة والسلام په استسقاء کی دوه رکعته په جماعت کړی دی۔ اوامام محمد وائی چه په استسقاء کی دی امام او یا نائب دامام دی دوه رکعت لمونځ په جماعت وکړی کما فی الجمعة۔ اوامام ابو یوسف په یوه روایت دامام محمد سره همراه دی اوپه بل روایت کی دامام اعظم سره ملګری دی۔

دریش وائی چه دپښتنو په بنا روکی رواج مذهب دامام محمد دی

دریش وائی چه دامام محمد دلیل هغه حدیث دی چه عبدالله بن زیاد رض روایت کړی دی چه آنحضرت صلی الله علیه وسلم داستسقاء دپاره صحراء ته وولی اوشا ئی وخلکو ته کړه اوهغه مبارک ئی وقبله ته کړی اودعاء ئی وکړه اوپښتونی واړاوه تبرګا اودوه رکعته لمونځ ئی وکړی اوقرائت ئی هم په جهر سره وویله۔

دریش وائی چه ددې حدیث څخه مشروعیت دجماعت دلمانځ معلوم

سولکن سنیت ہی نه دی معلوم سوی۔ ولی چه په یوه واړه کولو سره سنیت دشی نه ثابتیږی۔ البته قول د هغوفقهاوو چه وائی چه جماعت په استسقاء کی مکروه دی یا بدعت دی یا جماعت اصلا نشته مردود سو۔

اوه امام اعظمؒ دلیل هغه حدیث دی چه مسلم ړ روایت کړی دی چه رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسی حال کی وو چه په خطبه د جمعی دورځی ولاړ وو ویو سړی مسجد ته داخل سو او مخامخ وعلیه الصلوة والسلام ته ودریدی او داسی ې وویل چه یا رسول الله، هلکت الاموال یعنی مال مواشی مولږی خځه مړ سول۔ ولی چه یا ران نشته په صحراء کی شنه خاشه نشته۔" وانقطعت السبل" اولاړی قطع سوې۔ یعنی قافلی دخوړاکی شیانوهم نه راځی۔ ولی چه په لاړو کی اوبه نشته چه مسافر وچیښی یا نور حیوانات په اوبه کړی۔" فادع الله ان یغیثنا" نوته خدای ته دخواست وکړه چه پرموږ باران ونه وکړی۔

نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسونه مبارک پورته کړه۔ او وې ویل" اللهم اغثنا اللهم اغثنا" راوی دحدیث وائی چه پراسمان باندی مخکی موږ یوه توته داوړ یخ نه لیدله چه ناګاه دجبل سلع د طرفه یوه توته داوړ یخ راپورته سوه لکه سپی نوچه د اسمان مابین ته راورسیدله نوسره وپاشل سوله او اسمان خانه ډ ټوله وښوله او باران شروع سو۔ علیه الصلوة والسلام په هغه خطبه کی وچه بام د مسجد سی سو او علیه الصلوة والسلام په بڼیره مبارکه کی اوبه راتوی سوې۔ راوی دحدیث وائی چه تر بلی جمعی پورې مسلسل باران اوریدی۔

دغه حدیث مبارک نور هم دیرا وښودی۔ نو امام اعظمؒ وائی چه په دغه استسقاء کی علیه الصلوة والسلام لونځ نه انفرادًا او نه جماعةً وکړی دریشؒ وائی چه ددې دوو حدیثو په رانا کی دا معلومه سوه چه علیه الصلوة والسلام په استسقاء کی لونځ په جماعت سره کړی دی۔ او داسی استسقاء ډ هم کړی ده چه لونځ ډ نه دی پکښی کړی۔ نو دا معلومه سوه چه قول

د قدوری پورې د وړاندې تحقیق دی۔ نو د صاحب الکنز رحمہ غه مطلب دی چې لا صلوٰۃ لا بجماعۃ ای جماعۃ مسنونۃ۔ او د غه مطلب دی د امام اعظم رحمہ چې په جواب کې د امام ابو یوسف رحمہ وویل رحمہ اما الصلوٰۃ بجماعۃ فلا ای لیست بمسنونۃ۔

د سرویش رحمہ والا چې حاصل د خبرې دا دی چې په استسقا کې انفراداً الموغ سړی دی او په جماعت کولو کې مسنون او مستحب نه دی۔ ھذا ما ادی الیہ رأی الفقیر من مطالعۃ کتب الاحادیث والفقہ وروایات الائمۃ الثلثۃ لنا وبعد فالعلم الحقیقی عند اللہ تعالیٰ۔ قال الشیخ رحمہ ا

وَدُعَاءٌ وَاسْتِغْفَارٌ لَا قَلْبُ رِدَاءٍ وَحُضُورُ ذِمِّيٍّ

او دعاء وه او بخښنه غوښتل دی۔ نه اړول د پټو او نه حاضرېدل د ذمي۔

یعنی په استسقاء کې دُعا ښته او طلب د بخښنې کول هوسته۔ یعنی مستحب دی او اړول د پټو ښته پکښې۔ یعنی نه امام لره او نه قوم لره۔

او امام مالک رحمہ والا چې قوم دی پټو کا نه اړوی نه امام۔ او امام محمد رحمہ والا چې یوازې دی امام قلب الرداء وکړی۔

سوال! په حدیث شریف کې چې روایت د امام بخاري کړی دی چې علیہ الصلوٰۃ والسلام قلب الرداء کړی دی۔

جواب! شیخان رحمہما والا چې قلب الرداء د علیہ الصلوٰۃ والسلام تفاؤلاً وو۔ نو د کنزه عبارت معنا دا ده چې قلب الرداء سنت نه دی۔ او جائز دی۔ عینی رحمہ په شرح کې د کنز والا چې چادر کې چپه وو نو صرف لوړ طرف دی ښکته او ښکته طرف دی لوړ کړی۔ او که چادر څرګنده وو نو راسته طرف دی ښي پرچپه اوښکاره واچوی او چپه طرف دی ښي راسته اوښکاره واچوی۔

د سرویش رحمہ والا چې په بعضې حواشی کې د احادیثو شریفه وو د کتابو د دا دواړه تفسیرونه یو تفسیر د قلب الرداء څرګندولی دی۔ ولهذا تعسّر فهمه

علی المتعلمین۔ آوذمی تددی هم دشراکت موقع په استسقاء کی نه وی
لقوله تعالیٰ "وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ"

قَالَ الشیخ رح: وَإِنَّمَا يَخْرُجُونَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

او په تحقیق سره وددی وخت دی خلك استسقاء تددی وخت پنځه پسی
درویش وائی چه د استسقاء آداب دادی!

۱۔ تولهٔ خلك به په پریولو لکن په زړه وکالوکی وخی۔
۲۔ په دې عجز او تواضع کی به وی۔
۳۔ سره نه به ئې ګنته خړولی وی۔
۴۔ هره ورځ به څه ناڅه خیرات هم کوی۔
۵۔ تجدید توبې او استغفار به کوی۔
۶۔ طلب د باران به د خدای څخه په برکت د سپین بزیو او ضعیفانو او کوچنیانو

واقعه

په قندهار کی یو وخت د استسقاء انتظام سوی وو۔ درویش
سره د طالبانو په هیئت مذکوره کی عیدګاه ته وخی غلو چه هغه داستقاء
محل تاکل سوی وو۔ که څوک وچه هرملا به دیوه اُمی سود اکړ سره
په یوه تیږه فتاره موټرکی سپور وو او دیوې قیمتی چوغې به ئې هم
اغوستی وی۔ او دپاره دخیال به ئې عینکی هم پرستر کولکولی وی او بنی
بنی موچڼې یا بوټنه به ئې په پښو وه۔ نو ماڅیل ملکن وته وویل چه
"هیهات المطی" او هغسی هم وسوه او فقط دغه یوه ورځ استقاء
ته راوو تله۔

اللّٰهم اسقنا غیثا مغیثا هنیئا مریئا مریعا غدقا مجللا سحا طبقا دائما۔

بَابُ صَلٰوةِ الْخَوْفِ

(دا باب دے چہ بیان کی د کیفیت او احکامو د بیرې د لمانځه (د دښمن څخه)

فائدہ: د خوف لمونځ مشروع دے چہ شرائط مذکورہ تر وسې الی یوم القیامة په نزد د طرفینو، او امام ابو یوسف، او ائمو څخه صلوٰة الخوف مخصوص دے په سید المرسلین صلی الله علیه وسلم پورې دے۔ لقوله تعالیٰ: وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ الی اخر الآیة،

والجواب ان تخصیص الخطاب لا یقتضی تخصیص الحکم الا تری ان الله جل ذکرہ خص الرجال بالخطابات فی اکثر المواضع بالاحکام التی هی شاملة للنساء ایضاً کما لا یخفی علی متتبع الآیات القرآنیة۔

قَالَ الشَّيْخُ: اِذَا اشْتَدَّ الْخَوْفُ مِنْ عَدُوٍّ اَوْ سَبُعٍ

کہ سخته سوه ویرې وه د دښمن څخه (هر قسم د دښمن چه وی که کافر وی او که قطاع الطریق وی) او یا د درندو څخه (لکه لیوان پرانکان وغیرها)

وَقَفَ الْاِمَامُ طَائِفَةً بِاِزَاءِ الْعَدُوِّ وَصَلّٰى

نو وی ډیره وی امام یوه ډله د خلکو په برابر د دښمن او وی ګذاری

بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً اَوْ رَكْعَتَيْنِ لَوْ مُقِيْمًا

په بله ډله سره یو رکعت که مسافر وی او دوه رکعته که مقیم وو۔

فائدہ! نو چه امام سره اوه رکعتونه وی دوهمی سجدې څخه داول رکعت که مسافر وو او یا دوهمی سجدې څخه د دوهم رکعت که مقیم وو۔ نو دغه ډله چه د امام سره ئې لمونځ وکړی ولاړه دی سی۔

وَمَضَتْ هٰذِهٖ اِلَى الْعَدُوِّ وَجَائَتْ

او ولاړه دی سی دغه ډله وطرف تردد بنمن (پوځ) ته اولی ډله) اوراځی سی

تِلْكَ الطَّائِفَةُ فَصَلّٰى بِهِمْ مَا بَقِيَ وَسَلَّمَ

هغه بله ډله (چه ومخته د بنمن ولاړه وه) نو امام دی اداء کړی په دوهم ډله سره هغه باقی لمونځ (یعنی یو رکعت که مسافر وو یا دوه رکعته که مقیم وو) او امام دی سلام وکړی حُوی (ولی چه د دغه لمونځ خو یو رکعت سو او دغه دوهم ډله چه په امام پسی ولاړه وه سلام دی نه کړی حُوی ولی چه د دوی لمونځ خو پاتی دی بلکه ولاړه دی سی)

وَذَهَبُوْا اِلَيْهِمْ وَجَائَتِ الْاُوْلٰى

او ولاړه دی سی د بنمنانو مخته اوراځی سی هغه اوله ډله (چه د امام سره ئی یو رکعت کړی وو که مسافر وو او یا ئی دوه رکعته کړی وو که مقیم وو)

وَاَتَمُّوْا بِلَا قِرَائَةٍ وَسَلَّمُوْا

او یو رکعت دی کړی خپل لمونځ (یعنی یو رکعت دی وکړی یا دوه رکعته) بیله قرائته (ولی چه دوی خو لاحقون دی) او سلام دی وکړی حُوی (ولی چه د دوی لمونځ خو هم یو رکعت سو)

وَمَضَوْا ثُمَّ الْاُخْرٰى وَاَتَمُّوْا بِقِرَائَةٍ

او ولاړه دی سی دغه ډله چه لمونځ ئی یو رکعت سو (یعنی مخته د بنمن) اوراځی سی هغه بله ډله او خپل لمونځ (یو رکعت یا دوه رکعته) دی یو رکعت کړی سره د قرائته (ولی چه دوی خو مسبوقین دی)

دا رویش والی چه په احادیثو مبارکه وو کی د بخاری او مسلم او غیرهما د صلوة الخوف مختلف کیفیات راغلی دی بعضی امامانو ئی یو کیفیت مختار کړی دی

او بعضو اماما نونو بل کیفیت غوره ګڼلی دی ۔ لکن شراح دحدیث مبارکه وو وائی چه مروا ته کیفیات دی لکن خلاف دامامانو نه په اول کیفیت کی دی ۔ قال الشیخ رح!

وَصَلّٰی فِی الْمَغْرِبِ بِالْاُوْلٰی رَکْعَتَیْنِ وَبِالثَّانِیَةِ رَکْعَةً

اوامام دی ادا کړی په اوله دله دما بنام په لمانځه کی دوه رکعته اوبه دوهمه یو رکعت ولی اصلی واجب خو نیمی کوله دی دلمانځه دی دوه دله تو ما بین اویو رکعت خو نه نیمی کیږی نو هومره اوله دله تر په سبب د سبقت دوه رکعته وړکړه اود دوهمی دله تر یو رکعت ۔

تنبیه! که دغه دوهمه دله هره یو کا دوه رکعتو غوښتو نکی وه نو قرعه دی وکړی

قَالَ الشَّیْخُ رح! وَمَنْ قَاتَلَ بَطَلَتْ صَلٰوتُهٗ

اوچاچه جنګ وکړی نو لمونځ یی باطلیږی ۔ (یعنی که یوی دلی چه پو لمانځه دامام سره ولاړه وی اویائی دامام سره یو رکعت کړی وی اود دښمن ومخته ولاړه وی که د دښمن سره عملی جنګ شروع کړی لمونځ دهغی دلی باطل سو ۔ لان المشی و القتال عمل کثیر)

قَالَ المصنف رح! فَاِنِ اشْتَدَّ الْخَوْفُ صَلُّوْا رُکْبَانًا فُرَادٰی

اوکه بیره دیره سخته سوه (په جماعت یی لمونځ نه سو کولای) نو لمونځ دی دسپی تیا

بِالْاِیْمَاءِ اِلٰی اَیِّ جِهَةٍ قَدَرُوْا وَلَمْ یَجُزْ بِلَا حُضُوْرِ عَدُوٍّ

په حالت کی یوانړی یوانړی په اشاره سره وکړی هرطرف ته چه قدرت یی وی (که قبله وی اوکه غیر قبله وی ۔ په سبب دعذر د استقبال القبلة ساقط سو) او صلوة الخوف نه دی مروا بیله حضور د دښمن لعدم العذر ۔

اللّٰهم انصر الاسلام والمسلمین والمجاهدین اینما کانوا

بَابُ الْجَنَائِزِ

د اباب دی په بیان کی د احکامو د جنازو

پوه شه! چه جنازه په ډیر درجیم مړی ته وائی۔ او په ډیر درجیم هغه چا ته وائی چه مړی پورته وی۔ وهذا الفرق یراعی فی المفرد والجمع اکثرهم یقرئونه بالفتح وهذا اعرف منهم تفکر۔

قَالَ الشَّیْخُ رح: وَلِیَ الْمُحْتَضِرُ الْقِبْلَةَ عَلٰی یَمِیْنِهٖ

ویې چې خوی مخ دهغه چا چه نزکندنی وی وقبله ته پرې راسته اړخ

قیاسًا علی وضعه فی القبر۔ ولی چه مړی خوپه قبر کی پرې راسته اړخ ایښودل کیږی نو دسړی نزکندونکی نو هغه هم وقبر ته نژدی سودې سپینه دی ځپې راسته اړخ پرې باسی۔

پوه شه! چه متاخرین د فقهاؤ وائی چه محتضر دی ستونی ستنې پرې باسی ولی چه په دې سره ډیر آسانه د بدن څخه وځی۔ لکن کدې پرې مختار نه دمتاخرینو پرې ایستې نو ترسره دی یو کوچنی شی ورلاندی کړی تا چه مخ ځې وقبله ته سی۔ نه د آسمان وخوا ته۔

د نزکندن علامه داده چه پښې ځې کږی سی اوږه ځې هم کږه سی۔ او داسی نور ورته شیان۔

قَالَ الشَّیْخُ رح: وَلُقِّنَ الشَّهَادَةَ

او تلقین اوښودنه دکلمهٔ شهادت دی ناست خلکو ورته کوی۔

یعنی حاضرین دی په نوم آوازسره "اشهد ان لا الٰه الا الله واشهد ان محمدًا عبده ورسوله" وائی۔ لکن محتضر به نه امروی چه کلمهٔ شهادت ووایه۔ ولی چه دی په سختی کی د نزکندن دی نه کاته چه انکار ونه کړی۔

پلوه سم! چه په حدیث شریف کی راغلی دی "لقنوا موتاکم شهادة ان لا اله الا الله" امام شافعیؒ په دې حدیث کی حقیقت مړی اخلی او دغه تلقین د کلمهٔ شهادت وروسته تر دفن د مړی بولی. او اکثر احنافو پدې دی چه په عبارت کی د حدیث مذکور په اصطلاح د اهل عربیت مجاز بالمشارفة دی. یعنی پر قریب وشی تر نوم د هغه شی ایښودل. نو دلته چونکه نږکندن والا موت ته نږدی دی نو حکماً میت بللی دی. او دې مجاز نه مجاز په اعتبار د مایؤل الیه هم وائی. لکه په یوه حدیث شریف کی چه راغلی دی "من قتل قتیلا فله سلبه" او بعضی احناف وائی چه تلقین دی نه وروسته کوی کذا فی العینی وهو خلاف الحدیث النبوی ﷺ.

قَالَ المصنف: فَإِنْ مَاتَ شُدَّ لِحْيَاهُ وَغُمِّضَ عَيْنَاهُ

نو که نږکندن والا مړ سو وروسته تر نږدی ددې (په دسمال سره او یا په کړه سره) او سترګې دی وړې پټې کړی (تاچه تشخص انسانی پدې بدن نه بنکاره نه شی) او عینی د شعیرې څخه نقل کړی دی چه پرتې باندی دی او سپینه وړکښینږدی تاچه سړی ونه پرې سیږی. و الله اعلم.

قَالَ الشيخ رحمه الله: وَوُضِعَ عَلَى سَرِيرٍ مُجَمَّرٍ وِتْرًا

او دا مړی دی کښینږدی پر تخته باندی د غسل چه هغه (په عود او یا کوم بتیو) خوشبویه سوی وی تاك واړه ونه (د دې تجمیر علت دادی چه بدبوئی پدې دفعه سی)

پلوه سم! چه د عبارت څخه د کنزداسی فهمیږی چه تخته دی د مخه تر ایښودلو د مړی خوشبویه کړی. او بعضی فقهاء وائی چه په وخت کی د ایښودلو د مړی د پاره د غسل دی پدې خوشبویه کړی وهو الظاهر من التعلیل المذکور.

پلوه سم! چه تجمیر وترًا تر عموم د هغه حدیث لاندی دی چه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی "الله وتر یحب الوتر" قَالَ الشيخ رحمه الله!

وَسُتْرُ عَوْرَتِهٖ وَجُرْدَ وَفَرْجٍ بِلَا مَضْمَضَةٍ وَاسْتِنْشَاقٍ

اوعورہ دی وربیت کړل سی او کالی دی څنی وکښل سی او اودس دی وربانډه کړل سی بیله دخولی اوپنی پریښولو ولی چه دمړی دخولې اوپنی څخه اوبه راایستل دیومشکل کار دی،

پوهه سه! چه اکثره فقهاء پردی دی چه صرف عورت غلیظ دی وربیت او وړ نوندی ئې بښکاره پریښی. وهوظاهر الروایة اوپه نادره روایت کی داسی راغلی دی چه دنامه څخه ترنګوپورې دی ټوله پټ وی. اوبعضی فقهاء وائی چه دغه نادره روایت صحیح دی. مصنف چه مطلق عورت وویل شاید ودغه ته ئې ترجیح ورکړی وی. دره ویش وائی چه مرو په پښتنو کی هم دغه دوهم روایت دی.

فائده! امام شافعی وائی چه غسل دی د قمیص سره ورکوی ولی چه علیه الصلاة والسلام ته غسل د قمیصه سره ورکړه سوئ دی. موږ حنیفیان غسل دمړی قیاسوو پر غسل دژوندی چه هغه قمیص کاږی اولنګ وهی بیا غسل کوی. اود علیه الصلاة والسلام غسل د قمیص سره خاصه ددې وجه ولی چه دهیڅ صحابی څخه نقل نسته چه بل مړی ته دی غسل د قمیصه سره ورکړل سوئ وی. اوپښې دمړی دی هم د دغه اوداسه سره ورپری مینځئ. بخلاف حال الحیاة کما مرّ.

مسئله! په نزد دامام اعظم او دامام محمد استنجاء دی ورهی خلافاً لابی یوسف. اوپه مسح کی دسرې ئې اختلاف سته لکن حسنی وائی چه مسح دسر دی ورهی کړی.

مسئله! داسی کوچنی چه پرلما غه نه پوهیږی اودس نه غواړی. حسنی

قَالَ الشیخ رح وَصُبَّ عَلَيْهِ مَاءٌ مُغَلًّى بِسِدْرٍ

اوتوئ دی کړی پرمړی باندی هغه اوبه چه ښهغوکی بلکونه دبیرې ایشول سوی وی

اَوْ حُرُضٍ وَ اِلَّا فَالْقُرَاحُ

اویا برو حُه او که دغه دوه شیان نه وه بیادی خالصی اوبه پرتوئ کړي۔

لکن دغه اوبه دی کومی کړی۔ وَلی چه په چرمو اوبوسره سنه پاکی دمړی کیږی نو سړو اوبو۔

فائده! بیره دیوې درختی نوم دئ چه په پاکستان کی د پنجاب په علاقه ئ لوئ لوئ باغونه ستنه۔ اودهنی درختی بلکونه چه و ایشوَل سی نو بدن دیر په پاکیږی۔ او میوه ئ پرخپل وخت په تولو باندو کی د پاکستان خوښیږی او په هندوستان کی هم دغه درختی ډیری دی۔

ناخبرتیا

چونکه په افغانستان کی دغه درختی نه وی او نه ئ میوه پخوانی ملایانو لیدلی وه۔ نو دوئ په دغه بحث کی دغسلا میت ترجمه دسدر په کُل سدر سره کوله او دا به ئ هم ویله چه سدر ه دیوه خوشبویه کل نوم دی لکن وَدې ته حیران یم چه د قرآن د دغه آیة ترجمه ئ چه "عند سدرة المنتهی آه" په څه شی کوله۔ هو نړۍ خو یقینا درخته ځنی مراد دی کما ورد فی الحدیث النبوی صلی الله علیه وسلم۔

اوهرڅ چه اشنان ئ هم بولی اوبه پښتو ئ بروځه بولی هغه په افغانستان کی سته او په خوانړ ماند کی چه صابون نه وو نو خلکو به کالی په دغه بروځه سره پریوللل۔

قَالَ: وَغُسِلَ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ بِالْخَطْمِيِّ وَاضْطُجِعَ عَلَى يَسَارِهِ

او ورپریوللدی سی سر دمړی اوږیره دمړی په خطمی سره۔ او مړی دی پوی باسی پرچپه اړخ ددی۔

عینیٰ وائی چه خطمی په زیر دخاړ دئ۔ وهو نبت مشهور۔ اوخیره سنه پاکوی اوکه خطمی نه وی بیادې په صابون ورپوې مینځئ لکن داهلته چه پوښتنه اوسئ بینتاوی

فَيَغْسِلُ حَتّٰى يَصِلَ الْمَاءُ اِلٰى مَا يَلِي التَّحْتَ مِنْهُ

نودی وړ پرې مینځ لوړ اړخ دمړی تر هغو پورې چه اوبه ړ سیږی وهغه اړخ تر دمړی چه وتخته تر وړ څرمه وی (نو ړ استه اړخ خوا پاک سو)

قَالَ الشَّيْخُ رح: ثُمَّ عَلٰى يَمِيْنِهِ كَذٰلِكَ ثُمَّ اُجْلِسَ

او بیادی مړی پر ړ استه اړخ پوری باسی هغه دول (یعنی اوبه دی پر توی کړی تاچه هغه اړخ تر دمړی وړ سیږی چه تخته وړ څرمه وی) او بیادی مړی

مُسْتَنِدًا اِلَيْهِ وَمَسَحَ بَطْنَهُ رَقِيْقًا

کښینوی او تکیه دی وړ کړی (یعنی داسی نه چه سم پای کښینوی بلکه لږ دی پای ړ اړخه کړی) او پر ښی دی پای لاس وړ ټیوکړی په نرمی سره۔

وَمَا خَرَجَ مِنْهُ غَسَلَهُ وَلَمْ يُعِدْ غُسْلَهُ

نو که پای یوشی دیوځایه ړ اووځی هغه دی وړ پرې مینځ او غسل دده پای نه ړ اچوځی پرده سر ا لکه څنګه چه مصنف وویل چه پر ښی دی کړ ا لاس وړ ټیوکړی دده پای څخه مطلب دا دی چه که څه نجاست نژدې وونو هغه به ړ اوځی او وړ وسته به کفن نه پرموډ ا ړینږی۔

قَالَ الشَّيْخُ رح: وَنَشَّفَ بِثَوْبٍ وَجُعِلَ الْحُنُوْطُ عَلٰى رَاْسِهِ

او بیادی پای غاسل وړ کړی په یوه توکره سره او ودې ږوځی حنوط (چه یوه مرکبه خوشبوئی ده) پر سر دمړی او پر ښه یوه دمړی۔

وَلِحْيَتِهِ وَالْكَافُوْرُ عَلٰى مَسَاجِدِهِ

او کافور دی وږوځوی پر ځایونو سجدو دمړی (پر تندی، پر ښه، لاسونو، زنګنو او پر ښو باندی)

درویش وائی چه کنوط او کافور نه وو نوبله خوشبوئی اوعطر دی وی ولکوی لاشتراك الفائدة۔

قال الشیخ رح! وَلَا يُسَرَّحُ شَعْرُهُ وَلِحْيَتُهُ

اونه دی وی ښ مونځوی ویښتان دمړی اونه ښ یوه د ده۔

یعنی د سی ویښتان دی نه وی ښ مونځوی۔ کما هو المتبادر من لفظ الشعر اوښ یوه دی هم نه وی ښ مونځوی۔ وعلی ما قلنا لا یرد سوال استدراك ذکر اللحیة لانه ایضا شعر۔ دلیل ئی دادی چه ښ مونځول د ویښتانو او د ښ یری زینت دی د څو ونډو د پاره خلافا للشافعی رح۔

وَلَا يُقَصُّ ظُفْرُهُ وَشَعْرُهُ

اونه دی وی پرې کوی نوکان دمړی اونه ویښتان د ده۔

مثلاً بویتونه ئی د پرغنډ وه نه دی ئی وی پری کوی۔ لانه ایضاً زینة الاحیاء۔ خلافا للشافعی رح۔

قَالَ! وَكَفَنُهُ سُنَّةٌ إِزَارٌ وَقَمِيصٌ وَلِفَافَةٌ

اوکفن د نرمړی د سنت دلاړی لنګ اوقمیص اولفافه دی۔

پوه سه! چه د ازار څخه دلته متعارف لنګ نه دی مراد چه د نامه څخه بیا تر پایه پوری دی۔ بلکه مراد اسی یوه جامه ده چه د سر څخه نیولی بیا تر پښو پوری وی۔ اوَد قمیص څخه هم دلته متعارف قمیص نه دی مراد۔ بلکه یوه توته جامه ده چه د مړی سر دی ترمابین وی وباسی اود غاړی د بیخه څخه شروع کیږی بیا تر پښو پوری۔ نه چې یوان غواړی نه لستونې اونه ترخی۔

او لفافه هم لکه ازار د سر څخه نیولی بیا تر پښو پوری دی وی۔ او امام شافعی رح وائی چه کفن سنت د مړی لفافی دی اوقمیص به نه وی پکښی

اوامام احمدؒ همدغه قول مختار ګڼلی دی۔ و التفصیل مع الدلائل فی الشروح المطولة۔

قَالَ الشیخؒ: وَكِفَايَةُ إِزَارٍ وَّلِفَافَةٍ

اوازر وی کفایت کفن د نرد پاره یو ازار دی او بله لفافه ده۔

پوهه سه! چه د علماؤ یا د مشائخو د پاره په یوسی یوه اندازه توکی وه پیچل پوطوره د لنګوټی څوک وائی چه بدعت دی ولی چه د علیه الصلوة و السلام په کفن کی لنګوټ نه وه۔ او بعضی فقهاءؒ وائی چه مباح ده۔ او د امام مالکؒ څخه روایت دی چه مستحب ده۔ و الله اعلم۔

قَالَ المصنفؒ: وَلُفَّ مِنْ يَسَارِهِ ثُمَّ مِنْ يَمِينِهِ

او وی پیچل سی کفن د چپی خواځخه د مړی او بیا دی ښی طرف پوارې وی

وَعُقِدَ إِنْ خِيفَ انْتِشَارُهُ

او کفن ترې غوټه وهل کړی که ویره وی د کفن د انتشار څخه (چه کشف د میت نه سی)

فائده! اول دی لفافه اوړه کړی او بیا دی ازار پرې اوړه کړی او مړی دی پرې آزار کښینوی دی او بیا دی قمیص په واغوندی او بیا دی ازار د چپه جانبه پرې ړوا وړی او بیا دی ښی طرف پرې ړوا وړی او لفافه دی هم پرې ډغه ترتیب پرې ړوا وړی۔

قَالَ المصنفؒ: وَضَرُورَةً مَا يُوجَدُ

او بل کفن د ضرورت دی۔ هغه هر شی چه موجود سو۔

په حدیث شریف کی د بخاری راغلی دی چه مصعب بن عمیرؓ چه په احد کی شهید سو یو پتوئی ورلوړی چه سی ددی مبارک به ئی په پته کړی پښې به ئی تر وتلی او چه پښې به ئی په وړه پته کړی نو سر به ئی تر وتلی۔ نو علیه الصلوة و السلام امر

وکړی چه سر ئی په پته کړی او پښې ئی اذخر وړه واچوی

قال الشیخ رح: وَكَفَنُهَا سُنَّةٌ دِرْعٌ وَإِزَارٌ وَخِمَارٌ

او کفن د ښځې ازروی سنت یو قمیص دی او بل ازار دی او بل پوړنی دی

وَلِفَافَةٌ وَخِرْقَةٌ تُرْبَطُ بِهَا ثَدْيَاهَا

او بله لفافه ده او بل یو توکړی چه د ښځې دواړه تی په دې تړی۔

مسئله: مکروه دی د ښځې کفن دوې جامې او دغه رنګه مکروه دی کفن د نارینه یوه جامه۔ مګر په دواړو کې د ضرورت دکیله بیا روا دی۔

قَالَ الشیخ رح: وَتُلْبَسُ الدِّرْعُ أَوَّلًا ثُمَّ يُجْعَلُ

او وادی غوستل سی په ښځه قمیص واړه دواړه اوبیادی وګرځول سی

شَعْرُهَا ضَفِيرَتَيْنِ عَلَى صَدْرِهَا فَوْقَ الدِّرْعِ

ویښتان د دې دوې ګوتې او کښیدی ښودل سی پوځیګود دې سر بیره پو قمیص

ثُمَّ الْخِمَارُ فَوْقَهُ تَحْتَ اللِّفَافَةِ

اوبیادی پوړنی سی بیره پو قمیص اولاندی تو لفافه پو واچوی (او امام شافعی وائی چه ویښتان دی دهغې کوتې کړی او تر شا دی ځای واړوی)

وَتُجْمَرُ الْأَكْفَانُ أَوَّلًا وِتْرًا

او خوشبویه دی کړل سی کفنونه کله د نر وی او کله د ښځې د مخه تر اینبودلو دمړی تاک واړه

وَكِفَايَةُ إِزَارٍ وَلِفَافَةٍ وَخِمَارٍ

او کفنِ کفائی د ښځې یو ازار او یوه لفافه او یو پوړنی دی۔

فَصْلٌ : اَلسُّلْطَانُ اَحَقُّ بِصَلَاتِهٖ

دا فصل دی د احکامو د لمانځه دمړي ؛ پاچا د قوم تر ټولو حقدار ګڼلی دی دمړي په لمانځه۔

ثُمَّ الْقَاضِیْ اِنْ حَضَرَ ثُمَّ اِمَامُ الْحَیِّ

وروسته تر سلطان بیا حقدار ګڼلی قاضی دی که دوی حاضر وي او وروسته ملا د کلي د مسجد

ثُمَّ الْوَلِیُّ وَلَهٗ اَنْ یَّاْذَنَ لِغَیْرِهٖ

مړي حقدار ګڼلی دی۔ او وروسته تر هغه ولی او قریب د مړي حقدار ګڼلی دی او ولی د اختیار لري چه بل چا ته اجازه د مړي د لمانځه ورکړي۔

قَالَ الشَّیْخُ رح : فَاِنْ صَلّٰی غَیْرُ الْوَلِیِّ وَالسُّلْطَانُ اَعَادَ

او که مړي تر لمونځ ورکړي غیر د سلطان او غیر د ولی څخه نو ولی لمونځ د مړي سره اکر خولاسی

الْوَلِیُّ وَلَمْ یُصَلِّ غَیْرُهٗ بَعْدَهٗ۔

(که ئی خوښه سوه) او نه سی لمونځ سره اچی خولای ئی او وروسته د لمانځه څخه د ولی بل څوک۔

او عینی وائی چه د غه سړی نکه د هغه چا تر لمانځه وروسته چه تر ولی د مخه وی نکه سلطان یا قاضی یا امام الحی بل څوک ئی بیانه سی سره اچی خولای ئی۔

قَالَ الشَّیْخُ رح : وَهِیَ فَرْضُ كِفَایَةٍ

او لمونځ د جنازی فرض کفائی دی۔

یعنی که بعضی خلکو د جنازې لمونځ وکړی نو د هغه ځای د ټولو مسلمانانو غاړی په خلاصیږی د حقه څخه د مړي او که هیچا لمونځ ورنه کړی نو د ټولو غاړی په بندی دی۔ یعنی د هغه ځای د مسلمانانو۔ نه د ټولو مسلمانانو د نیا

قَالَ الشیخ رح: وَشَرْطُهَا اِسْلَامُ الْمَیِّتِ وَطَهَارَتُهُ

اوشرط دلمانځه دجنازې اسلام دمړي دئ او پاکي دمړي ده۔

یعنی کافرته هره نوعه دکافرچه وی دجنازې لمونځ نه دئ روا" لقوله تع "وَلَا تُصَلِّ عَلٰی اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا الآیة" دا آیة که څه دمنافقینو په باره کی نازل سوئ دئ لکن حکم یې عام دئ ټولو کافرانوته شامل دئ اوقبل شرط دجنازې دلمانځه پاکي دمړي ده دنجاست اوحدث څخه په غسل ورکولوسی اودنجاست په پرېولو سی۔ ولی چه مړئ داسی دئ لکه امام نوحکم دمخ وخواته ایښودل کیږي ۔ حتی که څوک توجنازې دمخه ودرېږي دهغه دجنازې لمونځ نه دئ روا۔

تنبیه

دریش" وائی چه دکنز عبارت داسی دی!

"فصل! السلطان احق بصلاته وهی فرض کفایة وشرطها اسلام المیت وطهارته ثم القاضی الخ" وهکذا وقع العبارة المذکورة فی نسخة الکنز التی علیها شرح العینی۔ وکذا وقعت فی النسخة المطبوعة للمکتبة المجیبیة۔ وهذه العبارة وان امکن توجیهها بان یکون قوله وهی فرض کفایة" الخ جملتین معترضتین بین المعطوف یعنی قوله ثم القاضی۔ والمعطوف علیه وهو قوله السلطان۔ لکن مثل هذه العبارة لاینا سب حال الشیخ المرحوم الاجل کما لایخفی۔ فغیرتها الی ماتری۔ یعنی قدمت المعطوفات ثم اوردت قوله" وهی فرض کفایة آه" ولو قدمت العبارة المذکورة علی المعطوفات وما بینها لکان احسن۔ فلا یظن الحاسدین انی قد اخطئت۔ والله اعلم بالصواب

قَالَ الشیخ رح: وَاِنْ دُفِنَ بِلَا صَلٰوةٍ صُلِّیَ عَلٰی قَبْرِهٖ مَالَمْ یَتَفَسَّخْ

اوکه چیری مړئ بنخ کړل سو بیله لمانځه دجنازې نو لمونځ دی وکړل سی وقبر تر دده ترهغوچه پرسیدلئ نه وی (ولی چه واجب پرځائ سی په قدر دامکان)

پوهه سه! چه دمړی ډیر سید و دپاره کومه معینه زمانه نسته بلکه پر صحیح روایت او مذهب یا ندی معتبر غالب ګمان دی د څرونده ولی چه پرسیده دمړی د زمانی په اختلاف سره مختلفیږی مثلاً په دوبی کی څر ډیر سیږی او په ژمی کی څر نه پرسیږی ۔ او په ځای کی هم فرق کوی مثلاً په زمناکه محکه کی مړی څر ډیر سیږی او په کلکه محکه کی څر نه پرسیږی او په مړو کی هم فرق ستنه مثلاً چاغ اولوی سړی څر ډیر سیږی ۔ او ډنګو او وړ کلک سړی څر نه پرسیږی ۔ او امام ابو یوسف وائی چه تر درو ورځو پورې قبر ته لمونځ روا دی ۔ والله اعلم بالصواب ۔

قَالَ الشیخ رح: وَهِیَ اَرْبَعُ تَکْبِیْرَاتٍ بِثَنَاءٍ بَعْدَ الْاُوْلٰی

او دغه لمونځ د جنازې څلور تکبیره ونه دی ۔ په سبحانک اللهم پس له اول تکبیره

وَصَلٰوةٍ عَلَی النَّبِیِّ عَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ بَعْدَ الثَّانِیَةِ

او په درود ویلو سره پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندی وروسته تر دوهم تکبیره

وَدُعَاءٍ بَعْدَ الثَّالِثَةِ وَتَسْلِیْمَتَیْنِ بَعْدَ الرَّابِعَةِ

او په دعا کولو سره (مړی ته او ټولو مسلمانانو ته لکه اللهم اغفر لحینا ومیتنا الخ) وروسته تر دریم تکبیره (او کمتر د دغه دعا نه وکړه اللهم ربنا آتنا فی الدنیا الخ دی وائی) او په دوه سلامه سره (پر راسته طرف او پر چپه طرف او نیت به دمړی او د امام او د راسته طرف او د چپه د مقتدیانو کوی) وروسته تر څلورم تکبیر

فَلَوْ کَبَّرَ خَمْسًا لَمْ یُتَابَعْ

او که امام پنځم تکبیر وویاید بیا دی په پنځم تکبیر کی د امام متابعت نه کول کیږی (لانه منسوخ عینی) ۔ او امام ته فرض وائی چه متابعت دی د امام وکړی)

پوهه سه! چه تر څلورم تکبیر وروسته او مخه تر سلام دی هیڅ شی نه وائی ۔

اودغه هم ظاهر المذهب دی نو ځکه شیخ رح شی نه کړی ذکر او بعضی فقهاء وائی چه اللهم ربنا دی وائی۔ او په نزد د امام شافعی رح او امام احمد رح دی الحمد لله تړپاړه وائی پس له اول تکبیره۔

مسئله: ظاهر المذهب دادی چه صرف د اول تکبیر سره دی لاس غوږونه پورته کوی۔ او چیرې د مشائخو څخه د بلخ وائی چه د هر تکبیره سره به لاسونه غوږونه وړی۔ او دا هم مذهب د امام شافعی رح دی۔

قال المصنف: وَلَا يَسْتَغْفِرُ لِلصَّبِيِّ وَيَقُوْلُ اللّٰهُمَّ

او دعاء د بخښنې دی د کوچنی د پاره نه کوی او لی چه دی ګناه نه لری وکذا المجنون) بلکه امام او مقتدیان ټوله دی دا دعاء کوی۔ ای الله جل جلالك

اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا

وګرځوې دغه کوچنی زموږ د پاره د مخه ثواب او وګرځوې زموږ د پاره ثواب د

وَذُخْرًا وَاجْعَلْهُ شَافِعًا وَمُشَفَّعًا

آخرت او ذخیره د آخرت او وګرځوې زموږ د پاره شفاعت کونکی او مقبول الشفاعة

قال المصنف: وَيَنْتَظِرُ الْمَسْبُوْقُ لِيُكَبِّرَ مَعَهُ

او انتظار دی کوی هغه سړی چه یو یا دوه تکبیره ځنی تیر سوی وی وړوسته د تکبیره د امام تاچه د امام سره تکبیر وواځی۔ (او امام ابو یوسف رح او امام شافعی رح وائی چه مسبوق چې راورسیدی دستی د تکبیر وواځی دوی ئې قیاس کړی پرنورو لمونځو)

وَلَا يَنْتَظِرُ مَنْ كَانَ حَاضِرًا

او انتظار د تکبیر د امام دی نه کوی هغه څوک چه حاضر وی په حال کی د تحریمی د امام یعنی تکبیر دی دستی وواځی او انتظار د تکبیر د امام دی نه کوی۔

قَالَ الشَّيْخُ ؒ: وَيَقُوْمُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِحِذَاءِ الصَّدْرِ

او ودی دریږی امام د نر مړی او د ښځې مړې پر برابر ودریږی.

ولی چه په ځینګو کی نر ښځه دی او په نر ښځه کی نوم د ایمان او معرفت دی۔ او په یوه روایت کی د امام اعظم ؒ دا سی راغلی دی چه د نارینه د پاره دی پر برابر سر دریږی۔ او د ښځې د پاره دی پر برابر د مابین دریږی او امام شافعی ؒ وائی چه د نارینه ته دی پر برابر سر دریږی۔ او ښځې ته دی پر برابر ی د کنا ته دریږی۔

قَالَ الشَّيْخُ ؒ: وَلَمْ يُصَلُّوْا رُكْبَانًا وَلَا فِيْ مَسْجِدٍ

او لمونځ دی نه وهکی مړی ته په حال کی د سپی تیا او نه په مسجد کی۔

پوه سه! چه مراد د مصنف ؒ دا دی چه رکبانا د ی لمونځ د جنازی نه وهکی سره د قدر ته پر کښته کیدو باندی۔ او قیاس دا دی چه رکبانا باید روا سی۔ ولی چه لمونځ د جنازی خو دعاء ده او دعاء په سپی تیا کی روا ده۔ او استحسانی جواب دا دی چه لمونځ د جنازې خو من وجه لمونځ دی حتی چه طهارت پکښی شرط دی۔ او استقبال القبلة هم پکښی شرط دی او په دعاء کی خو دا یو شی نه دی شرط۔ نو حکم مع القدرة علی النزول رکبانا نه دی روا

مسئله! لمونځ د جنازی سره د قدر ته پر قیامه په ناستی نه دی روا۔

مسئله! او دغه رنګه د جنازی لمونځ نه دی روا چه مړی پر دابه وی او یا په اوسنی زمانه کی په موټر کی وی او خلک پر محکه پسی ولاړ وی او یا خلکو پر لاسونو لی وی علی المختار۔

فائده! او مراد مسجد څخه مسجد د جماعت دی۔ په عیدګاه کی د جنازې لمونځ بیله کراهته روا دی او د لمونځ په مسجد کی مکروه تحریمی دی۔ او په یوه روایت کی مکروه تنزیهی دی۔

فائده! که د جنازی د لمونځ د پاره یو مسجد خلکو جوړ کړی وو چه پخوا څخه

جماعت نه پکښی کیدی په هغه کی د جنازې لمونځ بیله کراهته روا دی
ووجه الکل قوله علیه الصلوة و السلام من صلی علی میت فی المسجد فلا
شی له رواه ابو داؤد رح۔

فائده! په بعضی مساجدو کی د مسجد دخوئی د باندی یو فرش خلکو جوړ
کړی وی په داسی شان سره چه د مسجد د ښی او ښی وتړی فرش د باندی
پاتیږی او خودی د غه فرش محراب نه لری نو پس هغه فرش د مړی لمونځ
روا دی۔ او امام شافعی او امام احمد رح وائی چه د جنازې لمونځ په مسجد
کی روا دی بیله کراهته۔ دلیل دده وی دا دی چه علیه الصلوة والسلام سهیل
ابن بیضاء ته په مسجد بنوی کی لمونځ وکړی۔

موږ وایو چه هغه به یاد عذر وه ځکه د یا ران و و او یا علیه الصلاة والسلام
معتکف و و۔ د ټولو یش وائی چه بنا پر ضرورت په حرمینو شریفینو کی د جنازې
لمونځ نه په مسجد حرام او په مسجد نبوی کی کذا رل کیږی۔

قال الشیخ رح: **وَمَنْ اِسْتَهَلَّ صُلِّیَ عَلَیْهِ وَ اِلَّا لَا**

او که یوه کوچنی په وخت کی د ولادت وژړل او بیا مړ سو نو لمونځ دی وکړل
سی پرده باندی او که ئی نه وژړل او ژوندئ نه وکړئ نو لمونځ دی نه وکړی۔

پلوه سه! چه چونکه اغلبه علامه د کوچنی د ژوند د ده ژړا ده نو ځکه
مصنف او نور د فقهاؤ رح من استهل آه وایه۔ ورنه اصل مقصود دادی
چه کوچنی ژوندی و زیږی که څه هم ژړا ونه کړی۔ مثلاً لاس او یا
پښه ئی په دغه حالت کی وښورول۔

فائده! علاوه تر غسل ورکولو نوم هم باید پوکښیږدی۔

فائده! معتبر ژوند د مولود دی په وخت کی د خروج د اکثری حصی د ده۔
او لکه هغه کوچنی ته چه مړ پیدا سی غسل نه ورکول کیږی نو نوم هم نه غواړی
بلکه په یوه پاکه ټکړه کی دی ئی وپیچی او بیخ دی ئی کړی تکریماً لبنی آدم۔
قال العینی رح وذکر الطحاوی رح عن ابی یوسف رح انه یغسل ویسمی۔

قَالَ الشیخ رح: كَصَبِيٍّ سُبِيَ مَعَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ

لکه وهغه کوچنی ټیچه لمونځ دجنازې نه وړکول کیږی چه هغه د دار حرب څخه په بندۍ اوستل سی سره دیوه څخه د مور او پلار (یعنی هغه پوکفر باقی وی۔ د دی سبیه لمونځ نه وړکول کیږی چه تبع د مور او پلار دی) مګر هغه وخت بیا

أَحَدُهُمَا أَوْ هُوَ أَوْ لَمْ يَسْبِ أَحَدُهُمَا مَعَهُ

لمونځ دجنازې وړکول کیږی چه پس له بنده ځی یو د مور او پلار مسلمان سی (ولی چه کوچنی شرعًا تبع د اشرف د أبوَین دی) اویا کوچنی پخپله مسلمان سی اولی چه اسلام د صبی شرعًا معتبر دی) اویا په بندګی یو د مور او پلار د دې سره نه وی ۱۲ اوستل سوی (نو چه د اکوچنی مړی سی د جنازې لمونځ په وړوی تبعالدار الاسلام)

مسئله: عینی وائی چه شیخ رح ویلی دی چه اولاد د مسلمانانو چه مړه سی هغه به په جنت کی وی اوچا چه روایت کړی دی چه امام اعظم رح په اطفالو کی د مسلمانانو توقف کړی دی۔ هغه روایت مردود دی پس راوی باندی۔

فائده: اولاد د کفار وچه په داسی حال کی مړه سی چه په کفر او اسلام نه پوهیږی نو امام محمد رح وائی چه خدای پاک نه په عذابوی هیڅوک بیله ګناه نوډوی په خادمان د اهل جنت وی۔ وعن ابی حنیفة انه توقف فیهم۔ والله اعلم

قَالَ الشیخ رح: وَيُغَسِّلُ وَلِيٌّ مُسْلِمٌ لِلْكَافِرِ وَيُكَفِّنُهُ وَيَدْفِنُهُ

اوغسل دی وړکوی قریب د مړی چه قریب مسلمان وی وکافرته هرڅه چه د وی کړی پلار وی که ورور وی وغیرها۔ لکن مراعات د سنت په غسل کی د کافر نه غواړی۔ بلکه داسی به ځی مینځی لکه مردار کالی چه څوک مینځی اوکفن دی وړکړی لکن بیله مراعته د سنت۔ اودفن دی ځی کړی بیله لحده او د فراخی د قبر۔ بلکه یوه غاړه دی پرې کړی اوپه هغه کی دی ځی واچوی اوخاوری دی پرې واړوی۔ عینی رح وائی چه په همدغه دوله غسل او کفن او بخښنه وسره

علیه الصلوٰة والسلام امر کړی حضرت علیؓ کله چه د ده پلار ابوطالب مړ سو پرې کفن باندی۔

قَالَ الشیخ رح: وَیُؤْخَذُ سَرِیْرُهٗ بِقَوَائِمِهِ الْاَرْبَعِ

او وړی ینول سی چار پائی د مړی تر څلورو پښو (یعنی په څلورو کسانو) لقول ابن مسعود رض اِذَا تَبِعَ اَحَدُکُمْ جَنَازَةً فَلْیَاْخُذْ بِقَوَائِمِ السَّرِیْرِ الْاَرْبَعَةِ۔ ومثل ذالك محمول علی السماع کما ثبت فی اصول الفقه۔

قَالَ الشیخ رح: وَیُعْجَلُ بِهٖ بِلَا خَبَبٍ وَجَلُوْسٍ

او تلوار دی کوی په وړو کی د مړی د جنازې په داسی شان چه مړی پرجنازه نه سره بسنه ډیله څغاستی او د بلك اوبیله کښینستو د خلکو

قَبْلَ وَضْعِهٖ وَبِلَا مَشْیٍ قُدَّامَهَا

د مخه تر ایښودلو د جنازې د غاړې څخه د خلکو (ولی چه ممکنه ده چه د مړی ایښودل په کومك ته ضرورت ولری۔ او امام شافعیؒ وائی ناسته تر ایښودلو دمخه پرې وانه لری) اوبیله تلك کولو د خلکو د مخه تر جنازې۔

پوه سه! چه دا بیان دا فضل دی۔ یعنی افضله تلك دی وړوسته تر جنازې۔ او امام شافعیؒ وائی چه د مخه تر جنازې تلك افضله دی۔ ولکل وجهة هو مولیها۔

پوه سه! چه دالاندی بیان دا خستلو د جنازې دی اول وار هر سړی لره۔

قَالَ الشیخ رح: وَضْعُ مُقَدَّمِهَا عَلٰی یَمِیْنِكَ ثُمَّ مُؤَخَّرِهَا

او کښیږده ای اخستونکی د جنازې د مخه طرف د جنازې پر راسته اوږه خپل باندی۔ او یو څرې وروسته بیا کښیږده پای خواد جنازې (یعنی) پر راسته اوږه خپل۔

ثُمَّ مُقَدَّمُهَا عَلٰى يَسَارِكَ ثُمَّ مُؤَخَّرُهَا

اوبیا کښینږه د مخ خواد جنازې پوچپه اوږه چیل - اوبیا وروسته کښینږه د پای خواد جنازې (یعنی بیا هم پوچپه اوږه چیل)

پوهه سه! چه په دې سره نوحق دمړې اداء سو۔

قَالَ الشَّيْخُ رح وَيُحْفَرُ الْقَبْرُ وَيُلْحَدُ

اوقبر دی وکیندل سی اولحد دی وهرکړل سی۔

فائده! د قبر شوروالی به هم نیم قامت وی اوبعضی فقهاء وائی چه تر څیګړې پورې د حافر دی وی - اوهر څوچه زیات شوروسی ښه کار دی اولحد دی وهرکړل سی۔ لقوله علیه الصلوٰة والسلام اللحد لنا والشق لغیرنا

پوهه سه! چه لحد دادی چه د قبلی په طرف کی د قبر یوه چوړه کړی پوقدر د قامت د مړې اومړې دی پکښی کښینږدی - اود لحد مخته دی خښتی اوږی اویا تختی ودروی اوچاکونه دی پې پرخټو وهر بند کړی اوبیادی خاورې پرواروی۔

اوشق دادی چه په مابین کی د قبر دی نږی قبر په اندازه د مړې د قامت (طول اوعرض) وکیندی اومړې به په دغه دوهم قبر کی کښینږدی او بیادی تختې پرکښینږدی اوخاورې دی پرې اواروی۔

مسئله! که محکمه سسته یا بنی نه وی چه لحد نه پکښی جوړیدی بلکه نږدی نوبیاشق نه موږ دپاره هم روادی۔ عینی وائی که ځمکه تر تابوت د دبری یا د تخته یاد اوسپنی جوړکړی د شق په صورت نوبه هغه کی څه خاورې آواږی کړی اومړې دی پرکښینږدی - اوتابوت دی بندکړی اوپه شق کی دی پې کښینږدی اوخاورې دی پرواروی۔

قَالَ الشیخ رح: وَیُدْخِلُ الْمَیِّتَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ

او داخلوی کړل سی مړی د طرفه څخه د قبلی۔

دلیل ئی هغه اثر دابن مسعود رضی الله عنه دی چه مړی دی د قبلی طرفه داخل کړل سی۔ او سل چه مذهب د امام شافعی رح دی نو زه موږ په نزدې سببه د ضرورت یعنی چه د قبلی وخواته ځای نه وی بیا دی ئی وړ داخل کړی۔ او سل دا دی چه مړی دپښو د خوا پر تخته باندی قبر ته کړه کړه وړ پښو یوی چه سر د مړی د سره د لحد برابر سی۔

قَالَ الشیخ رح: وَیَقُوْلُ وَاضِعُهٗ بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰی مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَیُوَجَّهُ اِلَی الْقِبْلَةِ وَیُحَلُّ الْعُقْدَةُ

او وائی دی ایښود ونکی د مړی په قبر کی "بسم الله آه" یعنی موږ ته کښیښود لی په نامه د خدای سره او پر ملت د رسول الله ص (هکذا روی الطبرانی عن ابن عمر رض) اوسی مړی دی د قبلی وخواته کړی (لانه امر علیه الصلوة والسلام) او د کفن غوټه دی وهلاصه کړی (ولی چه اوس کفن د انتشار څخه په امن سو)

وَیُسَوِّی اللَّبِنَ عَلَیْهِ اَوِ الْقَصَبَ لَا الْاَجُرَّ وَالْخَشَبَ

او برابری دی کړی واضع د مړی او می خښتی پر مړی او یا نلان نه پخی خښتی او نه تختی د لرګی (ولی چه پخی خښتی او تختی خود پاره د محکم والی دی او قبر خو ځای د احکام نه دی۔ وقیل لا باس بهما عند رخوة الارض)

پوښتنه! شارح د مخه د ویلو چه یادی تختی پر کښیږی دی او مصنف رح وائی چه تختی دی نه پر ایښودی۔

والجواب! چه په دیر وښار وکی نه او می خښتی وی او نه نلان وی نو تختی به مجبوراً پر ایښودی۔

فائده! په بعضو کتابونو کې وائي چه آبو دې د دې سببه نه پس اینډی چه په هغوی اثر اوکړي دی. عینی رح هغه قول رد کړی دی او لې چه موږ اول وایه هغوا بو پریولل غیږی چه سید یا بوډا یکښی ایشیدلی وی نو په دې او بو کې خو هم اثر اوکړ ستا. اوبل دا چه هغه کفن ورادې چه دوبي په تودو او بو پریولې وی.

قال الشیخ رح: وَيُسَجَّى قَبْرُ هَالِكٍ

او پرده کې اچوي پر قبر د بنځې (یعنی په چادر وغیره سره تر هغو پورې چه خښتې ولحدته کښیښودل سی ولې چه بناء د حال د بنځې پوستې ده لکه په ژوندۍ، او قبر د نرې نه پټوي په پرده سره (حضرت علی رض دستر څخه د قبر د نارینه منع فرمایلې ده).

مسئله! که باران او واوریدا وکړه او یا دیوه کړی وه پرده اخلینو د قبر بیا د نر پر قبر هم سایه جوړولای سی للعذر.

وَيُهَالُ التُّرَابُ وَيُسَنَّمُ الْقَبْرُ وَلَا يُرَبَّعُ وَلَا يُجَصَّصُ

او ګډ راګډ دی وړ اچوي خاورې (او نه اند تر هغو خاورو چه د قبر راخلی وی نورې دی نه وړ اچوي) او د ماهی د شا پرو ول دی قبر جوړ کړي (یعنی په اندازه دیوې لوښتی) او چارګنجه دی پې نه جوړوی او په کچو دی ئې نه وهي.

امام شافعی رح وائي چه قبر دی چارګنجه وی موږ وایو چه بخاری رح روایت کړې دی د سفیان رض څخه دی وائي چه ما ولیدې قبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسنما. او په کچو دی ئې هم نه وهي او بناء دی هم نه پوکوی. لان هذه الامور للاحکام والزینة. البته او به پوښل پرې وانه لری چه خاورې د قبر و نه پاشل سی. او د نښانې د پاره کوم یوه د بوه د قبر سی ته ږدل ده.

فائده! د قبر پر شنخته قرآني آیاتونه لیکل لکه آیة الکرسی یا الحمد لله یا قل هو الله احد وغیره هاشدیدا مکروه دی. ولې چه کاږه ناکاږه سپیان قبرستان

ته ورځی اودسې دا عادت دی چه پوهیږی جلې شی بولی کوی ـ نو سپی که مکلف نه دی ـ لکن د قبر والا وارث چه دد ې اهانت سبب وبولی ځیدی ملامت بلل کیږی ـ اود ګناه څخه نه خلاصیږی ـ

واقعه پنځم وپیر

دا ویش تخمیناً دیرش کاله مخکی په خدمت کی د چنل بابك علیه الرحمة دکدنی سره ـ سره د نورو علماؤ د قندهار چه هغوی هم د بابك علیه الرحمة مریدان وو هرات ته د اولیاؤ کرامو زیارت تللی وو ـ نو چونکه پردیو قبرونه د اولیاؤ الله الکرام څنګتی ولاړ وی وی او پوهغو باندې آیاتِ قرآنیه نوشته وه ـ نو په دې باره کی آغا صاحب مرحوم د ملکی وعلماؤ څخه پوښتنه وکړه چه د عسی څنګتی مکروه دی که څنګه ؟

دا ویش د کراهت رایه پیش کړه ـ اول مولوی صاحب چه اوس مړ دی خدای ته د ی رحم پوکړی داسی وویل چه په لیکلو کی د آیاتِ قرآنیه ومړی ته نفخ ورسیږی کما هو المقرر او نه ما دلیل د سپیا نو په باره کی ځواب دکړی او ویل ئی چه دا خو صرف احتمال دی ـ

خیر خو یوه وړه نه او هغه مولوی صاحب پوهیږی لاړ وان وو نه د څخه وم او مولوی صاحب راپسی وو ـ پوهیږه لښتی راغلو چه او به پکښی بهیدلی چه ترهغه لښتی غوړ حیدل نه موږ لاړ وه ـ ما چه وکتل د لښتی پوهیږه غاړه نیمه حصه د شخنتی دیوه قبر وه چه آیة الکرسی پرې نوشته وه او پوهغه بله غاړه د لښتی هم نیمه حصه د هغی شخنتی پر ته وه چه پوهغی هم څه آیة الکرسی نوشته وه ـ ما وخپل ملګری ته وویل چه نه په او بو کد یږم پر لښتی نه سم غوړ حیدلای ـ ده وویل چه څنګه نه سی غوړ حیدلای ته لیږی سه ـ چه نه ته لیږی سوم نو دی وغوړ حیدی ـ د لښتی پر دواړو غاړو ځی پښه پر آیة الکرسی کښیښود ل ـ

ما وړته وویل چه ته وړ ته وکړه چه تا پر څه شی پښه کښیښود لی ـ ده چه وکتل نو آیة الکرسی ځی ولیدله او په توبه و استغفار ئی شروع وکړه ـ

ماورته وویل چه تاخو ویله چه پوشنختوقرآنی آیاتونه ړوادی ـ دانو دیوه نژدې وَلی دقبو شخته ماته سوې وه اوبله شخته خلکو وړ جوړه کړې وه ـ اوهغه ماته شخته ئې خلکو دلبنتی پوپوه غاړه اوبله غاړه ایښی وه دعوړ حیُد ودپاړه ـ وړوسته مولوی صاحب مذکور ددړ ویش ړ ایه ومنله ـ

فائده اپوشنخته صرف دمړی نوم دپیژندګلوی دپاړه ـ اوهم داړ نکه تاریخ دوفات اوکلی مثلاً نوشته ړوادی وبس ـ

قَالَ الْمُصَنِّفُ وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْقَبْرِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ مَغْصُوبَةً

اونه دی ایستل کیږی مړی د قبرڅخه (یعنی وړوسته تبنخیدو) مګرهغه وخت دی مړی ړ اکاږی کهچیری دغه محکه غصب کړې سوې وه ـ

په سبب دحق د صاحب الارض ـ اویادی قربان دمړی قبر دمړی دمحکی سره برابرکړی ـ تاچه مالك د محکی کښت وغیره په وکړی ـ

مسئله اکه قبرونه دادیوې پاته وه نوچاته نه دوړ واچه هغه قبرونه هوارکړی ـ اوپرهغه خاوړ سرای جوړکړی اویاکښت په وکړی ـ آوکه د بعضی کلاو ن ساله خلکو په یاد وه چه پو فلانی خاوړ یو وخت ادیره وه ـ لکن فی الحال هیڅ علامه د قبرو عینی نه وه نو پرهغه محکه بناء کول اوّیا کښت کول ړوادی ـ اودنوړ وهړو بنخیدل هم هوړې ړوادی ـ

پاته سه اچه بدړ الدین العینی ؒ کهڅه هم دغه مذکوره خبره په اجمالسره ړاوړې ده ـ حتی چه د بعضی ملایانو نسبب داعتراض کړځیدلې ده لکن مراد دده دغه تفصیل دی ـ

اللّٰهم اختم لنا بالخیر والسعادة والبشارة والایمان ولاتختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغیان ـ

بَابُ الشَّهِيدِ

داباب ثابت دئ په بیان کی د احوالو او احکامو د شهید۔

فقهاء رحمهم الله وائی چه لفظ د شهید فعیل دئ په معنی د مفعول دئ۔ یعنی شاهد دئ پرهغه کړې سوې ده۔ ولی چه شهید چه بیان به ئې راسی مشهود بالجنة دئ په نص قرآنی سره۔ اوّیا ملائکه وی ته حاضر یږی د ده د مړکې ته د پاره د اکرام د ده۔ اوّیا فعیل په معنی د فاعل دئ یعنی حاضر۔ حکمه چه شهید څوندی دئ حاضر دئ په جنت کی۔ قَالَ اللهُ تعالیٰ وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ الآية

پوښتنه! چه شهید په شریعت کی دا دئ لکه مصنف رحمه الله چه وائی

هُوَ مَنْ قَتَلَهُ اَهْلُ الْحَرْبِ اَوْ اَهْلُ الْبَغْيِ

شهید هغه څوک دئ چه مړئ کړې کافران او یاغیان مړ کړی

اَوْ قُطَّاعُ الطَّرِيْقِ اَوْ وُجِدَ فِيْ مَعْرَكَةٍ وَبِهٖ اَثَرٌ

او یا ئې لاړی وهونکی مړ کړی او یا چه پیدا کړل سی په جنګ ځای کی او په ده کی اثر د قتل وی

پوښتنه! چه اهل الحرب ټوله د هر مملکت د کافرانو خلک بولی که مشرکان او هندوان وی او که یهود یا نصاری وی او یا مجوسیان او آتش پوستو وی او یا د خدای پاک څخه منکر عسان وی لکه روسان۔

او یا ئې اهل البغی مړ کړی۔ اهل البغی هغه کسان بولی چه اسلامی حکومت ته یاغیان وی او د اسلامی حکومت سره په قتل و قتال اخته وی۔ او قطاع الطریق هغه غله دی چه پر خلکو ئې لاره دیږی و قطع کړې وی۔ یعنی لویه لاره ئې نیولې وی چه کوم موټر وغیره پرې دغه لاره وهسی نو د وی روپۍ حنی اخلی که روپۍ نه وی کولی هغه سړی وژنی او بیته خپلو پټو ځایونو ته وځی۔ یعنی

دوہ ہی ځان په چا نه وینی۔

فائده! قتل د عمد وه لوعام دی که ډی په توره وو وهی اوکه ډی په چولۍ د کلا شنکوف وغیره قتل کړی چه وه دې ته قتل د مباشرت وائی اوکه ډی آس وغیره وتوه اوی او یا ډی دا به نه جوړ کړه او یا ډی په لښتو وو وهی او هغه دا به ځغلی او سواره وغوره ځوی او مړ سی۔ او یا مسافر په اوبو کی ډوب کی حتی چه مړ سی او یا په اور کی ډی پورې وهی او په اور کی مړ سی چه دې ته قتل بالسبب وائی۔ او وه ته وه دې ته نوه اقسام د قتل بالسبب سته چه په کتابونو کی د فقهی مذکوره دی۔

او دغه رنګه شهید دی هغه مړی چه پیدا کړل سی د جنګ په میدان کی او پرده یا ندی یوه علامه د قتل وی۔ یعنی یا تپ پکښی وی او یا ډی ستی کو او غوږه وو ینی بهیدلی وی۔

فائده! که تپ نه وو لکن وینی ډی توپیږه بهیدلی وی او یا تر ډوبو که هغه شهید نه دی۔ ولی چه تر دغو وو ځایونو کاهی د صحت په وخت کی هم وینه راځی۔

قال المصنف: **اَوْ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ ظُلْمًا وَلَمْ تَجِبْ بِقَتْلِهِ الدِّيَةُ**

او یا ډی مړ کړی مسلمان په ناحقه سره (یعنی نه ډی قصاص پرې باندی وی او نه مړی زانی بعد الاحصان وی او نه مرتد بعد الایمان وی) او نه وی واجب سوی په نفس قتل سره د دغه دیت پر قاتل باندی (لکه په قتل کی د خطاء نو مقتول د خطاء شی عا شهید نه دی)

پاتې سره! که دیت په سبب د صلحی د عمد څخه واجب سی او یا پلار نه وی مړ کړی نو شهادت د هغه نه ساقطیږی۔ ولی چه اصل واجب خو قصاص دی په دواړو صورتونو کی۔ لکن په اول صورت کی په سبب د صلحی ساقط سو۔ او په دوهم صورت کی په سبب د شبهی۔

او امام شافعی وائی چه شهید صرف او صرف د جنګ د ځای مړی دی چه په غزا کی د کفارو سره قتل سی۔

قَالَ الشیخ رح: فَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ بِلَا غُسْلٍ وَيُدْفَنُ

نو شهید ته دی کفن ورکړل سی او لونځ دی وکړل سی پرده باندی بیله غسله او

بِدَمِهِ وَثِيَابِهِ إِلَّا مَا لَيْسَ مِنَ الْكَفَنِ

په قبو کی دی ښخ کړی سی د وینو او د اغستلو جامو دده. مګر هغه شیان چه د جنس څخه د کفن نه وی (لکه پوستین یا خولی یا سلاح یا بوټونه یا موزې وغیره)

او امام شافعی رح وائی چه لونځ دی هم شهید ته نه ورکوی. ولی چه لونځ د جنازې د پاره د طلب د مغفرت دی. او شهید خو په سبب د شهادت د ټولو ګناهو څخه پاک سو. او زمونږ دلیل هغه حدیث د بخاری او د نورو کتابونو حدیث دی چه علیه الصلوة والسلام شهیدانو ته د اُحُد لونځ د جنازې ونه کړی. اوبل دا چه مړی که څه هم د ګناهو څخه پاک وی لکن د دعاء څخه مستغنی نه دی.

قَالَ الشیخ رح: وَيُزَادُ وَيُنْقَصُ

او که د شهید کالی ترکفنِ مسنون کم وی پورې یات دی کړی نور کالی حتی چه کفن مسنون ته ورسیږی. او که پوشهید باندی اغوستی کالی ترکفن مسنون بالا وی نو هغی کم دی نه کړی. قَالَ الشیخ رح:

وَيُغَسَّلُ إِنْ قُتِلَ جُنُبًا أَوْ صَبِيًّا أَوِ ارْتَثَّ

او غسل دی ورکړه سی شهید ته که په حال د جنابت کی شهید سو. او یا شهید کوچنی وو او یا بې دماغه وکړی مړ دده.

پوه سه! چه په حکمی د کوچنی دی لیونی او په حکمی د جنب د حائضه ښځه. یعنی لیونی چه شهید سی یا حائضه ښځه چه شهیده سی نو هم دی غسل ورکړل سی. او یا رح وائی چه مذکوره ټولو شهیدانو ته دی

غسل نه ورکول کیږی۔

پوه سه! چه مصنف رح بیان د دې نانې دمې په لاندې الفاظو سره کړی دی۔

بِاَنْ اَكَلَ اَوْ شَرِبَ اَوْ نَامَ

او تشاث دادی چه شهید دمخه تر مرګ فی خورلې وکړی او یا چینبلې وکړی

اَوْ يُدَاوِيْ اَوْ مَضٰى وَقْتُ صَلٰوةٍ وَهُوَ يَعْقِلُ

او یا بیده سی او یا دوا وکړی او یا یو وخت دلمانځه پرتیر سی او دی په سدګی وی لکن عینی وای چه قدرت پرادا د لمانځه هم شرط دی۔ تا چه قضا فی پرواجبه سی چه نه وی وکړی۔

پوه سه! چه دا روایت دی د امام ابو یوسف د امام اعظم رح څخه۔ او بعضی فقها رح وای چه که یو شبا روز څوندی وو غسل دی ورکړ سی او که تر شبا روز کم څوندی وو غسل دی نه ورکول کیږی۔

اَوْ نُقِلَ مِنَ الْمَعْرَكَةِ حَيًّا اَوْ اَوْصٰى

او یا د غه شهید یو ورځ سی د جنګ څخه بل خای ته په حال کې د څوند۔ او یا شهید وصیت وکړی په امورو سره د دنیا۔

او امام محمد رح وای چه په هیڅ وصیت دی مړتیا نه دی۔ او که فی په امورو د آخرت سره وصیت وکړی لکه حج وغیره هغه مړتیا نه دی یعنی غسل به نه ورکوی اتفاقاً۔ قَالَ الشَّيْخُ رح!

اَوْ قُتِلَ بِمِصْرٍ وَلَمْ يَدْرِ اِنَّهٗ قُتِلَ بِحَدِيْدَةٍ

او یا وژل سوی وی په بنار کې او دا درک هم نه وی معلوم چه د غه مقتول وژل سوی دی په چاره وغیره سره۔

ظُلْمًا اَوْ قَتْلَ بِحَدٍ اَوْ قِوَدٍ

په ناحقه سړه او یا وژل سوی وی په حد کی (لکه چه دغه مړی سړه د احصانه یعنی ماینه لری او زنا وکړی) او یا وژل سوی وی په قصاص کی (یعنی چه دګیل څوك وژلی وی او دی پر قصاص سوی وی)

مسئله: که دا معلومه سوه چه دغه مړی په چاړه وغیره وهل سوی دی او په ناحقه وژل سوی دی. نو بیا دی غسل نه ورکوی. اوکه څوك قاتل معلوم وو هم دی غسل نه ورکوی. او امام شافعی رح وائی چه غسل دی ورکړی

قَالَ الشَّیْخُ رح: لَا لِبَغْیٍ وَ قُطَّاعِ الطَّرِیْقِ

او غسل دی نه ورکوی وهغه چا ته چه وژل سوی وی په سبب د بغاوت و اسلامی حکومت ته. او یا وژل سوی وی په سبب د قطع الطریق پر مسافرو باندی

پوه سه! چه د غوی دوو مقتولینو ته دی لمونځ نه ورکول کیږی د دې جهته د اهانت او سپکاوی د دوی. او امام شافعی رح وائی چه هم دی غسل ورکړی او هم دی د جنازی لمونځ ورکړی. د دی دلیل وائی چه دوی خو مسلمانان وه او پر حق و وژل سوه لکه یوسړی چه په رجم سړه مړ سی نو هم غسل ورکول کیږی او هم لمونځ.

موږ وایو چه حضرت علی رضی الله تعالی عنه چه خوارج یاغیان مړه کړل نو نه یی غسل ورکړی او نه یی لمونځ ورکړی. نو د حضرت علی رض څخه یوچا پوښتنه وکړه چه دوی نو کفار دی! ده ورته وویل چه کفار خو نه دی بلکه زموږ ورونه دی لکن یو موږ یی بغاوت وکړی. نو حضرت علی رض په دې قول سړه اشاره ودې ته وکړه چه ترك د غسل او لمانځه د دوی د پاره عقوبت دی. او د نورو د پاره نه جوړ دی.

اللهم اغفر لکاتبه و لابائه و لجمیع المؤمنین. کتبه محمد عبد الباری غفرله الباری

بَابُ الصَّلٰوةِ فِی الْکَعْبَةِ

داباب دی په بیان کی دلمانځه په کعبه شریفه کی
یعنی دننه په کعبه کی اویا پو بام دکعبی اویا پو شاوخوا کعبی

قَالَ الْمُصَنِّفُ: صَحَّ فَرْضٌ وَ نَفْلٌ فِیْهَا وَ فَوْقَهَا

صحیح دی فرضی لمونځ او نفلی په کعبه شریفه کی او بالا پو کعبه شریفه

یعنی صحیح دی فرضی لمونځ که ادا، وی اوکه قضا وی - که د اقامت وی او که د سفر وی - او نفل په عامه معنا دی چه سنتونه هم شامل سی - په دننه کی دکعبی شریفی - یعنی وهو جهت ته چه وی اویو بام دکعبی شریفی - او امام شافعیؒ وائی چه په خونه کی دکعبی شریفی هیڅ لمونځ نه دی روا - اویو بام باندی د سترې په شرط روا دی والا لا - او امام مالکؒ وائی چه په دننه کی دکعبی شریفی صرف نفل روا دی وبس - اوزمونږ دلیل دا دی چه بلال رضی الله عنه وائی چه علیه الصلوٰة والسلام په خونه کی دکعبی لمونځ وکړی - نو دا لمونځ که څه هم نفلی و و لکن لا فرق بین الفرض والنفل لان الشرط استقبال جزء من الکعبة وهو موجود فی الفرض والنفل -

قَالَ لِلْمُصَنِّفُ: وَمَنْ جَعَلَ ظَهْرَهٗ اِلٰی ظَهْرِ اِمَامِهٖ فِیْهَا صَحَّ

اوکه څنګه د جماعت لمونځ په خونه کی دکعبی شریفی کاوه نوکه د مقتدی شاوشا ته د امام وه لمونځ ئی صحیح دی (ولی چه د امام څه هم ویوه جزء ته دکعبې دی او د مقتدی څه هم ویوه جزء ته دکعبې دی)

وَ اِلٰی وَجْهِهٖ لَا

اوکه دیوه مقتدی شاوخته د امام وه اقتداء ئی نه ده صحیح - ولی چه مقتدی به دې جهت کی تر امام د مخه والا سی -

قال الشیخ رح: وَإِنْ حَلَقُوا حَوْلَهَا صَحَّ لِمَنْ

اوکه خلکو په جماعت لمونځ کاوه او په کعبه شریفه شا وخوا اوکړ خیدل نو صحیح

هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهَا مِنْ إِمَامِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي جَانِبِهِ

دې لمونځ د هغه مقتدی چه کعبه شریفه ته تر امام نژدې وی که چیرې مقتدی په هغه طرف کې نه وو چه امام په هغه طرف کې دې. ولې که په هغه طرف کې وی نو خو مقتدی تر امام د مخه ولاړ دې.

لکه چه په دغه نقشه کې معلومیږی ـــ



د قدر منی په باب

بناسته قمیص دی تور دې قدر منی — په جهان کې دی نوم خپور دې قدر منی

پوليس دی ژر کلونه خو مره خوند کړي — شا ه کدا تا نه نسکور دې قدر منی

شرق وغرب جنوب شمال ټوله نړۍ یائ — ستا بناسته بل کړې او ږدې قدر منی

لوړ دی شان لوړ دی قامت لوړ دی مقام دې — ستا عزت پورې چا پورې دې قدر منی

هر عاشق تا نه سلام په دوه دسته کړي — ستا په دیدن ژړا کوونکو دې قدر منی

څوک چه ستا سه بل طرف ته ګوري دې — په دا ډیرینو ئ مخ ته ګوري دې قدر منی

خدائ واصل کړم مخامخ وتا نه ګورم — ټول نظر می ستا پر لوړ دې قدر منی

ستا تندې بمچو مه بیا به حمله — د سرا تک امید می نور دې قدر منی

ستا د سر تن ولاړ عبد الباری یم

ژړه می ستا په دید سمسور دې قدر منی

كِتَابُ الزَّكٰوةِ

د اکتاب دی په بیان کی د احکامو د زکوٰة

پلوه سم! چه زکوٰة د پنځم رکن د ایمان دی او په قرآنِ مجید کی د دوهم د لمانځه څخه د دی ـ لقوله تعالیٰ "اَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ" فی مواضع متعددة. نو حکه مصنف رح تر لمانځه وروسته زکوٰة ذکر کړی ـ

قال الشیخ رح: هِيَ تَمْلِيكُ الْمَالِ بِغَيْرِ عِوَضٍ

د غه زکوٰة په ملک ورکول د مال دی بل چا ته بیله عوضه (د احترازی دیع او شرا)

مِنْ فَقِيرٍ مُسْلِمٍ غَيْرِ هَاشِمِيٍّ وَلَا مَوْلَاهُ

څخه) وفقیر ته (احترازی دی د غنی څخه چه هغه ته زکوٰة نه دی روا) چه مسلمان وی (احترازی دی د کافر څخه چه هغه ته هم زکوٰة نه دی روا) او دا فقیر به هاشمی نه وی (یعنی منسوب وبنی هاشم ته به نه وی) او نه به آزاد شده مړی د هاشمی وی

پلوه سم! چه د غه منسوب اولاد د علی رض دی او اولاد د عباس رض دی او اولاد د عقیل دی او اولاد د جعفر رض دی او اولاد د حارث بن عبد المطلب دی ـ او هغه کسان ته هم نه دی پکښه دوی آزاد کړی وی چه بیان به یی ان شاء الله تعالیٰ راسی ـ قَالَ الشیخ رح:

بِشَرْطِ قَطْعِ الْمَنْفَعَةِ عَنِ الْمَالِكِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِلّٰهِ تَعَالٰى

په شرط د دی چه قطع سی منفعت د مال د زکوٰة د مالک څخه د هری وجهی څخه ـ او دا زکوٰة به خاص د خدای د رضا د پاره ورکوی ـ نه د بل غرض د پاره

پلوه سم! چه په قید سره د "من کل وجه" احترازی دی د هغه څخه د زکوٰة و اولاد ته کنو وی او که بنځه او د غه ښکه و اولاد ته د اولاد شو و شو ـ

اودغه سړی نکه احتیاج دی د زکوة ورکولو څخه و پلار اومور او ینکه ته۔ ټم وتم۔ او احتیاج دی د مکاتب مړی څخه ۔ اودغه سړی نکه احتیاج دی دورکولو څخه د زکوة د میړه وچیلی مایني ته او یا مایني وچیل میړه ته وکی چه په دې یقولو صورتو کی منفعت د مال د مالك څخه یکلخته نه دی قطع سوی۔

فائده! اخښی ته کډې د خورمیړه اوکډې د مایني ورسره وی زکات ورکول روادی ۔ اودغه سړی نکه ماما او خوابنی او خښی ته زکات روادی اوداکاڼ امنوته هم زکوة روادی ۔

اودغه زکات به دپاره د الله جل سلطانه ورکوی بل غرض به د دنیا نه وی یکینی

فائده! یعنی سرمایه دار ان چیلی سره وی په زکوة کی قاضی صاحب ته ورکوی یا والی صاحب ته او یا قومندان صاحب ته چه د سرمایه دارۍ پر دوی پوری د دنیا کار مربوط دی دا رشوت دی زکات نه دی ۔

قال الشیخ رح وشرط وجوبها العقل والبلوغ

شرط د واجبوالی د زکات عقل دی (نو د لیونی په مال کی زکوة نه دی واجب ۔ او امام شافعی رح وائی چه په مال کی د لیونی زکوة سته او ولی د هغه لیونی به ډی د مال څخه د لیونی ورکوی) او بل شرط ئی بلوغ دی (نو په مال کی د کوچنی زکوة نه دی واجب)

او امام شافعی رح وائی چه د کوچنی په مال کی زکوة سته ۔ اوګه لی یا وصی به ډی د ده د ماله څخه ورکوی ۔ دی وائی چه زکوة حق مالی دی نو پس لیونی او کوچنی هم سته لکه نفقه د مایني د دوی او یا عشر او خراج چه پر لیونی او کوچنی باندی هم سته اتفاقاً۔

موږ وایو چه په حدیث شریف کی راغلی دی چه رفع القلم عن ثلثة الحدیث او نفقه، عشر او خراج خو د حقوق العباد څخه دی نو حکم پر کوچنی او لیونی باندی لازم دی ۔

وَالْاِسْلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ وَمِلْكُ النِّصَابِ

اوبل شرط ئې اسلام دی (نو پس کافر زکات نسته ولی زکات څو عبادت دی
او شرط دې تولو عبادا تو اسلام دی) اوّبل شرط د وجوب حُر والی دی (نو پس
مونې زکات نسته که څه هم مأذون بالتجارة وی۔ ولی هرڅه چه د ده په لاس
کی دی هغه تولو له دیادا ر دی) اوّبل شرط د وجوب ئې مالک والی د نصاب دی
(نوچه تر نصاب کم شی لږ یې هغه زکات نسته)

د نصاب بیان په دې شی دا ر اسی که خدای کوله۔ لکن په ملک کی د
نصاب دغه ر ا تلونکی شی طونه غواړی۔ لکه مصنف رحمه الله وائی۔

حَوْلِيٍّ فَارِغٍ عَنِ الدَّيْنِ وَحَاجَةٍ اَصْلِيَّةٍ نَامٍ وَلَوْ تَقْدِيْرًا

دا سی نصاب چه یو کال وی او فارغ وی د پورې ر کځه او د حاجت اصلی څخه
او د غه نصاب به زیاید ونکی وی که څه هم تقدیری وی۔

یعنی په نصاب باندی به پوره کال تیر سوی وی که کال نه و پوره کال سوی
نو بیا زکات نه دی په واجب۔ لقوله علیه الصلوٰة والسلام "لا زکوٰة فی مال
حتی یحول علیه الحول"

فائده: دا شرط دی وجوب نه دی چه سړی څامخا تجارت په کوی۔ بلکه که
ئې روپۍ په صندوق کی وی ر ته پوتې وی او کال باندی تیر سو هم زکوٰة پر
واجب دی۔ حُکمه په زیورا تو کی د زرو د بنځو زکات واجب دی که چیری
نصاب ته وی رسیږی۔

مسئله: که بنځی ته چه د پلار په کور کی وه د دې په ولور باندی پلار ا و یا
وړو ر کینه د زرو و ر ا ینولې وه نو هغه زیورات ملک د دې دی او
زکات ئې پر واجب دی۔ او که پس له واده څخه میړه په خپلو روپو مایني ته زیور
دسر و یا سپینو زرو ر ا ینولې وه هغه مال د میړه دی او پر ده ئې زکات فرض
دی۔ والناس عنه غافلون۔

اوهغه نصاب به خلاص وی د پورې څخه. لکن مراد داسې پورې دی چه د بندې د خواوی. او که طلب کونکی د بندګانو د خواخه نه د مالوډی لکه پورې د نذر او یا د کفارې پورې. نو هغه مانع د وجوب څخه د زکوة نه دی. او امام شافعی په جدید قول کی د دې وائی چه پورې مانع د وجوب څخه د زکوة نه دی. موږ وایو چه زکات خو پر غنی واجب دی. او پورې والا خو غنی نه دی. وهذا قول عثمان رض وعبد الله رض بن عباس رض وعبد الله بن عمر رض وکفی بهم قدوة. قاله العینی.

اوفارغ به وی دغه نصاب د حاجت اصلی څخه د سړی. لکه د اوسیدو سره ځای. او کالی د استعمال لکه د اغوستو کالی کړځه د لوړ قیمت وی یا د یوې اویا ساده نوعه د کور. لکه لوښی او کمبلی او غالۍ او تلتکان وغیره که څه هم د ډیر لوړ قیمت وی چه د خوځلاؤ د پاره نه وی.

پوه سه! چه په پخوانیو زمانو کی آس د حاجت اصلی څخه بلل کیدی او توره، سپر، نیزه او څنډۍ هم د حاجت اصلی څخه وو. په اوسنی زمانه کی سایکل، موټر کار، کوچنۍ موټر، کلاشنکوف، کلاکوپ او غیره چه د خوځلاؤ د پاره نه وی بلکه د سپی تیا د پاره یا د کور د حفاظت د پاره یا د غزا د پاره وی نو په حاجت اصلی کی داخل دی. او د نجار د پاره مثلاً آره، تیشه، د تختو ایستلو د پاره مشین او غیره د حاجت اصلی څخه بلل کیږی. او د غه رنګه د خیاط د پاره د خیاطی اسباب لکه څرخ وغیره هم د حاجت اصلی څخه شمیرل کیږی وعلی هذا فقس. او د غه رنګه د عالم د پاره د فقهی شریفی یوه یوه نسخه د مُتون او د شرحو او د فتاوا د حاجت اصلی څخه دی. لکن هغه عالم لره چه په مذکوره کتابو باندی پوهیږی. وهکذا کُتب التفاسیر لمن یعلمها وکتب الاحادیث لمن یعرفها د حاجت اصلی څخه بلل کیږی او کتابونه د لغت او کتابونه د نحوی او صرفی او معانیو او بیان چه موقوف علیها د احادیثو او تفاسیرو او فقه دی هم د حاجت اصلی څخه بلل کیږی

لکن دغه مذکور کتابونه د عالِم بالفنون المذکور ده پاره معتبر دی.
نه دهغه اماما نو د پاره چه نه پوهیږی. او کتابونه د منطق او
حکمتو او ریاضیو وغیرها هم د حاجت اصلی څخه دی.

تنبیه

بعضی ملایان کتابونه را اینسی د دې د پاره چه ماته زکات راوا
سی. او یا دغه کتابونه په طور د سرمایې عند الضرورت جمعه کوی
چه په وخت کی د ضرورت به می دا کتابونه سرمایه وی نو هغه د حاجت
اصلی څخه نه دی.

او هغه مال یا نصاب به نما او نه یا ثواب کوی که څه هم تقدیرًا نما وی.
پلوه سه! چه نماړ دوه قسمه دی. یو نماړ حقیقی دی چه په حیوانا تو
کی توالد او تناسل دی. او په سپینو زرو او سرو زرو کی تجارت
په کول دی. او بله نماړ تقدیری دی. هغه دا چه مالک د مال خو قادر پر
استنماء او طلب وکړې وی لکن دی نماء نه په کوی لکه د یو سړی سره چه
سپین او سره زر پراته وی لکن دی تجارت نه په کوی بلکه په صندوق
یا بل ځای ئې ایښی وی.

او په هغه مال کی چه مالک ئې قادر پر نماء نه وی په هغه کی زکات نسته
لکه یو سړی چه روپۍ په دښت کی ښخی کړی وی او ځای ئې ځنی ورک
وی. او که ئې په کور کی ښخی کړی وی او ځای ځنی ورک و و په هغو
کی زکات نسته. ولی کور خو یو محدود ځای دی محکم دی پس وښتی
بخلاف الصحراء. او یا ئې مو یان د تجارت د پاره د ر لودل او هغه ځنی
وتښتیدل. او یا مال ئې یو چا ځنی غصب کړی او د که شاهدان نه پو
ر لودل. او یا هغه روپۍ چه ظالم حکومت په زور ځنی اخستی وی
او یا یو که سړی روپۍ و یوچاته امانت ایښی وی او هغه سړی ځنی هیر
وی چه څوک و و. لکن په دې شرط چه د مالک د شناخته کا نو څخه به نه وی
ولی چه شناخته کا نو خو محدود کسان دی باید دهر یو کا څخه پوښتنه وکړی

او یا دیوه سړی پر بل چا پورې باندې وې او هغه پرمنکر وې او دې شاهدان نه پولري. په دغه مذکوره توکو صورت توکي پر مالک باندې زکات نسته. او دې توکو صورت تو ته مالِ ضمار ویل کیږي.

مسئله: کله پورې وړې خومنکر وو او د مالک شاهدان هم نه وو لکن پس له څوکالو هغه پورې وړې اقرار وکړي او د دې وړې توپیر باندې دتیو کلو زکات هم واجب دې عند الشیخین رحمهما الله خلافاً لمحمد رحمه الله. او که پورې وړې اقرار په پورې وکړي لکن مسکین وو. نو زکات پې پر مالک باندې واجب دې خلافاللحسن بن زیاد رحمه الله.

قال الشیخ رحمه الله: **وَشَرْطُ أَدَائِهَا نِيَّةٌ مُقَارِنَةٌ لِلْأَدَاءِ**

او شرط داداء د زکات نیت دې د مالک چه جوت او پیوسته به وې داداء سره د زکات وفقیر ته (لکه په لاندې کې)

أَوِ الْعَزْلِ مَا وَجَبَ أَوْ تَصَدَّقَ بِكُلِّهِ

او یا د جدا کولو سره د هغه مال چه واجب وې. او یا ئې خیرات وکړي په توله مال سره

چونکه وړې کړه د زکوة ظاهراً متفرقه وې او هر کړې ئې نیت کول ګران کار دې. نو حکمه په زکوة کې نیت په وخت کې د جلا کولو مقدار د زکات د نورو مال څخه کافي دې. مثلاً مقدار د زکات د مال به په پیسو کې د جیب کې واچوي او هغه جیب څخه په یوه فقیر او بل فقیر ته یوه اندازه روپۍ ورکوي. نو هر فقیر سره په وخت کې دورکولو سره د زکات نیت نه غواړي. بلکه هغه نیت د عزل د وخت پې کافي دې. دپاره د آسانۍ پر زکات ورکونکي باندې.

او یا توله نصاب خیرات کړي نو زکات ځني ساقط سو. ولې چه هغه واجب چه زکات وو په توله نصاب کې داخل دې. او په نزد د امام ابو یوسف رحمه الله زکات په صورت کې د تصدق بکل النصاب نه ساقطیږي

و آلفتوی علی قول الطرفین ؒ۔

مسئله! عینی ؒ وائی کہ د سړی پر یو فقیر باندی پوره باندی و و نو دغه سړی وهغه فقیر ته ابواء د پوره وکړی یعنی وره وی بخښنی نو د پوره زکات خنی ساقط سو که ئی نیت د زکات وی او که نه۔ او که ئی نیمی پوره وره هبه کړی د باقی پوره زکات نه خنی ساقطیږی۔

مسئله! که د چا پر یو فقیر پوره باندی و و او ده غو بنتل چه د دغه پوره په بخښلو سره دده د نوره مال زکات اداء سی۔ نو هغه په صرف بخښنه سره نه اداء کیږی۔ بلکه داسی دی وکړی چه دغه فقیر دی دیو چا څخه پوره واخلی او هغه حقدار ته به ئی دی وره وکړی چه پو ده ئی اول پوره باندی و و نو هغه به د دغه مال په زکات کی فقیر ته وره وکړی او فقیر به د دغه د وهم سړی پوره په اداء کړی۔

او یا دی داسی وکړی چه مالک دپوره دی هغه مقدار دپوره د دغه فقیر ته په زکات کی وره کړی۔ او بیا دی د فقیر څخه مطالبه د خپل پوره وکړی۔ او هغه مال دی پیر ته خنی واخلی۔

پوښتنه! که هغه فقیر بیا هم پوره نه وره کا وکه نو به دی څه کوی؟

جواب! جبراً او په زوره او دلاس په پیچلو دی ئی خنی واخلی ؛

مسئله! زکوتونه، عشرونه، خراجونه د اسلامی حکومت حق دی چه تول ئی کړی او حکومت ئی وعلماؤ، مدرسینو، قاریانو، مؤذنانو او طالبانو ته د دغه مال څخه مقرری او تنخواه په قدر د مایکفی وره کوی۔ او که چیری اسلامی حکومت نه وی یا ملایانو وغیره هم ته ئی تنخواه نه وره کوله نو په دی صورت کی دی مالکان پخپله خپل زکوة وعشر و فقراؤ او مسکینانو ته وره کوی ؛

بَابُ صَدَقَةِ السَّوَائِمِ

دا باب دئ په بیان کی د زکات د سوائمو حیواناتو

فائدہ! سوائم هغه حیوانات دی چه مالک ئی د پاره د نسل او شیدو وغیره ساتی دغه حیوان لکه پسونه او بنان غوایی وغیره - او که چا اوبنان د لودل او کرایه کښی ئی پرکوله او یا ئی د خپلی سپورتیا د پاره وه په هغوی زکات نشته - او که ئی د تجارت د پاره د راولی وه په هغوی زکات د نقدو روپو ئی او د سوائمو زکات نشته یکښی -

سوال! کتاب د زکوٰة وو او مصنف ؒ په سوائمو کی لفظ د صدقة استعمال کړئ -

جواب! مصنف ؒ اقتداء وکړه په هغه آیات مبارک پسی چه " اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ الآیة " ولی چه په عربو کی په هغه زمانه کی اکثره اموال د زکات سوائم وه - او سره زر او سپین زر د بیخی کم وه - او د صدقة لفظ پردی هم دلالت کوی چه دا بنده صادق دی په عبودیت د خدای جل جلاله -

---

قال الشیخ ؒ! وَهِيَ الَّتِي تَكْتَفِي بِالرَّعْيِ فِي أَكْثَرِ السَّنَةِ

او سائمه هغه مواشی دی چه کذاره کوی په څر او پوو نه سره په اکثره میاشتو د کال کی -

حتی که نیمی د کال ئی په کور کی خورکه غوښته او نیم کال ئی په پوو نه کذاره کوله نو هغه مال سائمه نه دی او زکات نشته یکښی -

---

قَالَ المصنف ؒ! وَتَجِبُ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ إِبِلٌ بِنْتُ مَخَاضٍ

او واجبیږی یعنی فرض د ه په پنځه ویشت او بنانو کی یوه بنت مخاض یعنی

چه یو کال ئې پوره نه تیر سوی وی او په دوهم کال کی داخله سوی وی او سینځه جونکی یه وی۔

وَفِيْمَا دُوْنَهٗ فِيْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ

او په هغوی چه کم وی تر پنځه ویشت او بنا تو نو یو یو سپه پوهر پنځه او بنا نو فرض دی (یعنی پنځه او بنان نصاب دی)

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَفِيْ سِتٍّ وَثَلٰثِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ

او په شپږ دیرش او بنا نو کی یوه بنت لبون فرض ده (یعنی چه دوه کاله ئې پوره سوی وی او په دریم کال کی داخله وی۔ بنت لبون ئې په دی وجه بولی چه ددې مور او س وبل پکی ته شیدې ورکوی)

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَفِيْ سِتٍّ وَاَرْبَعِيْنَ حِقَّةٌ

او په شپږ څلویښتو او بنا نو کی یوه حقه فرض ده (یعنی چه درې کاله ئې پوره سوی وی او په څلورم کال کی داخله سوی وی۔ او حقه ئې په دی سبب بولی چه دا ر نکه او بنه نو حق د بار وړلو او سپی تیا لری نو حکه ئې حقه بولی۔

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَفِيْ اِحْدٰى وَسِتِّيْنَ جَذَعَةٌ

او په یو شپیته او بنا نو کی یوه جذعه فرض ده (جذعة ئې په دې سبب بولی چه په غابنو کی د دې د جذع غابنی پیدا کیږی چه او بنا نو والا په پوهیږی۔ او چه څلور کاله ئې پوره سوی وی او په پنځم کال کی داخله سوی وی)

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَفِيْ سِتٍّ وَّسَبْعِيْنَ بِنْتَا لَبُوْنٍ اِلٰى تِسْعِيْنَ

او په شپږ اوو یا ؤ کی دوی بنت لبونی فرض دی بیا تر نوی پوری

فائده! کم یوخوك په دی مقادیرو کی ښه غور وکړی نو به په دې وپوهیږی چه هرخومره چه اوښان اوهغه نور مواشی چه بیان به ئې ان شاء الله تعالی راسی۔ دیږیږی نو زکوٰة ئې لږیږی دا دخدای تعالی دخواخځه احسان دی دکثیر المواشی مسلمانانو سره۔

قال المصنف! وَفِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ

اوپه یوٴنوی اوښانو کی دوې حقې فرض دی بیا تر یوسل اوشلو پورې۔

پوهاسه! چه پوتیب مذکور باندی شاهدی اداء کوی هغه مکتوبات د رسول الله صلی الله علیه وسلم چه عمالوته به ئې نوشته کوله کما فی کتب الاحادیث المبارکة۔

قال الشیخ رح! ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى مِائَةٍ

وروسته تر یوسل وشلو بیا په هرو پنځو اوښانو کی یوه دانه پسه دی (سره دده وحقوق)

وَخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ مَخَاضٍ

بیا تر یوسل اوپنځه څلویښتو پورې نو په یوسل وپنځه څلویښتو کی دوې حقې اویوه بنت مخاض ده

مثلاً یوه سړی یوسل اوپنځه ویشت اوښان درلودل نو په هغه باندی دوې حقې اویو پسه زکات کیږی۔ اوکه ئې یوسل اودیرش اوښان درلودل نو په هغه باندی دوی حقی او دوه پسونه زکات فرض دی۔ اوکه ئې یوسل وپنځه دیرش اوښان درلودل نو په هغه باندی دوې حقې او درې پسونه زکوٰة فرض کیږی دغه ځکه چه یوسل وڅلویښتو کی څلور پسونه اودوی حقې دی بیا تر یوسل اوپنځه څلویښتو پورې او (۱۴۵) کی دوې حقې اویوه بنت مخاض فرض دی

قال الشیخ رح! وَفِي مِائَةٍ وَخَمْسِينَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ

اوپه یوسل وپنځوسو اوښانو کی درې حقې زکات فرض دی۔

قَالَ الْمُصَنِّفُ: ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ وَفِي مِائَةٍ وَخَمْسٍ

وروسته بیا په هر پینځو اوښانو کې یو پسه دی او په یو سل او پینځه

وَسَبْعِينَ ثَلٰثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ مَخَاضٍ وَفِي مِائَةٍ

اویا اوښانو کې درې حقې دی او یوه بنت مخاض ده او په یو سل او

وَسِتٍّ وَثَمَانِينَ ثَلٰثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ وَفِي مِائَةٍ

شپږ اویا اوښانو کې درې حقې او یوه بنت لبون ده او په یو سل او

وَسِتٍّ وَتِسْعِينَ أَرْبَعُ حِقَاقٍ إِلٰى مِائَتَيْنِ

شپږ نوي کې څلور حقې دی بیا تر دوه سوه پورې

ثُمَّ تَسْتَأْنِفُ الْفَرِيضَةَ أَبَدًا كَمَا بَعْدَ مِائَةٍ

بیا د سره سا اچوي نو کوي همیشه لکه چې وروسته تر یو سل او پینځوسو اکو ځیدي

وَخَمْسِينَ وَالْبُخْتُ كَالْعِرَابِ

اوبختي اوښان داسې دي لکه عربي اوښان (د زکات په نصاب او په مقدار کې)

پوه سه چې بخت جمع د بختي ده چې منسوب وبخت نصر بادشاه ته دی

ولې چې دی اول سړی دی چې سره یوځای کیدل ئې وکړه. یعنې په

تناسل کې د عربي اوښانو او عجمي اوښانو. نو دې دوو اوښانو

نسل ته بختي وائي - او بخت نصر باچاهانې بادشاهي هم کړې ده او

دی مسلمان نه وو؛

فصل فی البقر

د افصل دئ په بیان کی د زکوٰۃ د غویو

پلوه سمه! چه د بقر لفظ اسم جنس دئ۔ یعنی یوه او دو وته ثم و ثم ته ویل کیږی ۔ او لفظ د بقرۃ د پاره دیوه دئ کم نر وی او که بنځه وی۔ یعنی لفظ د تاء د پاره د وحدة دی د تانیث نه دی۔ او امام جوهری وائی چه بقر جمع د بقرة ده۔ تحقیق ددې د غوی په کتابونو کی وګورئ۔

فائده! د سائمه قید مه هیر وه۔ یعنی زکات چه سته په هغو غواوو او غویو کی دئ چه اکثر د کال په څر کښ اره کوی ۔ او که د سړی هر څو غواوی چه وی پرځای وابنه او پس وړاو کښ اره وغیره کاوړه ساوړه او دی ئ لوښی شیدې او مستی او کوچی وغیره خرڅوی په هغو کی زکات نسته

فائده! که سړی غواوی او غوایی د خرڅولو د پاره د سړ ولی وه که څرهم پرشید و وغیره ئ فائده اخسته په هغو کی د قیمت د لاسړی د نغد وړاو پو زکوٰۃ سته چه کال پوتیږی۔

قال المصنف: فِي ثَلَاثِينَ بَقَرًا تَبِيعٌ ذُو سَنَةٍ أَوْ تَبِيعَةٌ

په دیوشو غویو کی (چه د غه ئ نصاب دئ) یو کلکی دیوه کال یا یوه کلکی زکات فرض دئ (ذو سنة تفسیر د تبیع دئ یعنی په عمر به دیوه کال وی)

وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنٌّ ذُو سَنَتَيْنِ أَوْ مُسِنَّةٌ

او په څلویښتو غویو کی یو مسن زکات فرض دئ چه دامسن به دو دو کالو وی او یا بنځه مسنة (یعنی چه دوه کاله ئ پوره سوی وی او په دریم کال کی داخله سوی وی)

قَالَ الشَّيْخُ رح: وَفِيمَا زَادَ بِحِسَابِهِ إِلَى سِتِّينَ

اوچه نریات سی تر څلویښتو نو هغه ته دی حساب کوی تر شپیتو پورې

پلوه سه! چه تفسیر د حساب دا دی چه که یوه دانه غوښې تر څلویښتو بالا سوه نو په هغه کی زکوة څلورمه حصه دلسمې حصې د قیمت د مسنة دی. مثلاً قیمت د مسنة څلویښت روپۍ وو نو په یوه دانه زیاتی کی یوه روپۍ سته. او که دوی دانې بالاسوه په هغوکی نیمه حصه دلسمې حصې د مسنه زکات سته. په مثال مذکور کی دوی روپۍ واجب دی او که درې بالاوی په هغو کی درې څلورمی د عشر زکوة سته. یعنی په مثال مذکور کی درې روپۍ زکوة سته. وعلی هذا فقس الزائد.

عینی وائی چه دا مذهب دامام اعظم دی په روایت د مبسوط. او حسن دامام اعظم څخه روایت داسی کړی دی چه په زیاتی کی زکوة نسته تر پنځو سو پورې. او په پنځو سو کی یوه مسنه ده او یوه ربعه د مسنه ده. چه په مثال مذکور کی لس روپۍ کیږی. او دیا زیاتوی. او دامام شافعی مذهب دا دی چه په زیاتی کی تر څلویښتو تر شپیتو پورې هیڅ شی نسته وهذا روایة عن ابی حنیفة رح ایضاً وهذا اسهل المذاهب.

قَالَ المصنف: فَفِيهَا تَبِيعَانِ وَفِي سَبْعِينَ مُسِنَّةٌ

نو په شپیتو کی دوی دانی نر یا ښځی بتیعان دی. او په اوۀیا کی یوه دده وکالو کلکه

وَتَبِيعٌ وَفِي ثَمَانِينَ مُسِنَّتَانِ

او یو تبیع دیوه کال دی او په اتیاؤ کی دوې مسنی دی

فَالْفَرْضُ يَتَغَيَّرُ بِكُلِّ عَشْرٍ مِنْ تَبِيعٍ إِلَى مُسِنَّةٍ

نو فرض تغیر خوړی یعنی زکات بدلیږی په هر لسو چه زیاتی سی د تبیع څخه و مسنه ته

حاصل داچه په نوی کی دسې دانې تبیعې دی ۔ اویه تلو کی دوې تبیعې اویوه مسنه دی ۔ اویه یوسل اولس کی دوې مسنې اویو تبیع سته ۔ وعلی هذا ففی الزائد علی العدد المذکور ۔

قَالَ الشیخ رح: وَالْجَامُوْسُ کَالْبَقَرِ

اوګامیښه داسی دی لکه غوا چه مقدار کی دنصاب په وجوب اویه مقدار کی دزکات) ولی چه په عرف کی دعربو لفظ د بقر دواړو ته شامل دی ۔ که څه هم په عرف کی دپښتنو په لفظ کی فرق سره لری کما لا یخفی ۔ والمعتبر عرف العرب فی الشریعة ۔ لان القرآن الکریم نزل بلغتهم ۔ والاحادیث المبارکة ینطق بلسانهم ۔

فَصْلٌ فِی الْغَنَمِ

دا فصل دی په بیان کی دزکات دپسو

پوه سه! چه دغنم لفظ عام دی وپسو میږو او بزو واوښانو ته شامل دی

قَالَ الشیخ رح: فِی اَرْبَعِیْنَ شَاةٌ شَاةٌ وَفِی مِائَةٍ

په څلویښتو پسوکی یو پسه زکوة واجب دی اویه یوسل اوویشتو

وَاحِدٰی وَعِشْرِیْنَ شَاتَانِ

پسوکی دوه پسونه زکات واجب دی ۔

پوه سه! چه څلویښت دپسو نصاب دی ۔ حتی که پسونه نه دیږش وه نو زکات نسته پکښی ۔ او بیائی اتیا عفوه دی ۔ چه یو پورزیات سی یعنی یوسل ویو ویشت ته پسونه وسیږی بیا دوه پسونه زکات پرې واجبیږی ۔

قَالَ الشیخ رح: وَفِی مِائَتَیْنِ وَاحِدَةٌ ثَلٰثٌ

او په دوه سوه اویوه پسه کی دری پسونه زکات واجب دی

فائده! باید سړی فکر وکړی په عفوه کی ددی مقدار هم کما قلنا۔

قال المصنف رح: وَفِی اَرْبَعِ مِائَةٍ اَرْبَعٌ ثُمَّ فِی کُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ

او په څلور سوه پسو کی څلور پسونه زکات لازم دی بیا نو په هر سل کی یو پسه زکاته

پوښتنه! چه په مقدار د زکوٰة سره د پسو خطونه د علیه الصلوٰة والسلام وخپلو عُمّالوته تر لیکل سوی اولین لسوی دی۔ آو اول خلیفه د اسلام یعنی ابوبکر الصدیق رضی الله عنه هم د عنی مکتوبونه وخپلو عُمّالوته استولی دی۔ او په دې باندی اجماع دامت مرحومه ده۔

قَالَ المصنف رح: وَالْمَعْزُ کَالضَّانِ وَیُؤْخَذُ الثَّنِیُّ فِی زَکَاتِهَا لَا الْجَذَعُ

او بوزه لکه میږ داسی ده۔ (په زکوٰة او په تکمیل کی د نصاب۔ مثلاً که سړی شل میږی او شل بوزی د رلودې نصاب ئی پوره دی زکوٰة یو واجب دی) او اختیار کیږی دی ثنی په زکات کی د پسو (ثنی هغه دی چه یو کال ئی پوره سوی وی او په دوهم کال کی داخل وی) او جذع یعنی وړی یا سیرلی دی نه اخلی (یعنی چه اکثر د کال پوتی سوی وی لکن کال ئی نه وی پوره سوی)

پوښتنه! چه د ثنی او جذع تفسیر د فقها وُ رد دی۔ او اهل لغة جذع دیوه کال ودې ته وائی او ثنی دوو کالو هغی ته وائی

قَالَ الشیخ رح: وَلَا شَیْءَ فِی الْخَیْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِیْرِ

او هیڅ شی نشته (د زکات څخه) په آسانو کی او په غاګو کی او په خرو کی

لقوله علیه الصلاة والسلام لیس علی المسلم صدقة فی عبده وفرسه۔ متفق علیه یعنی نشته په مسلمان باندی زکات په موږی کی د ده او نه په آس کی د ده۔ بخاری و مسلم

عینی ؒ وائی چه دامذهب دی دیا ړانو ؒ وعلیه الفتوی ۔ اوپه نزد دامام اعظم ؒ او امام ړ فر ؒ که چیری آسان سائمه وه اوښ او ښځی سره یې وی نو مالك د دوی دی دهر آس او آسپی په مقابل کی یو دینار ورکوی او یا به ئی قیمت کړی اوربع العشر د قیمت به ورکوی ۔ اوکه خالص نر آسان وه او یا خالصی ښځی آسپی وی نو امام علیه الرحمة څخه دوه روایته راغلی دی ۔ اوفقیه امام جعفر طحاوی ؒ ترجیح وقول ته دامام اعظم ؒ ورکړی ده والبغال والحمیر ۔ ولی چه په بغالو کی خو تناسل نسته اوپه خرو کی تناسل په عرف کی مقصود نه دی کما لا یخفی ۔

قَالَ الشیخ ؒ: وَالْحُمُلَانِ وَالْفُصْلَانِ وَالْعَجَاجِیلِ وَ

اونسته ړ کات په ورباندو اوسیی لیانو کی اونه په کلکیانو کی اونه په مغوغو یو

الْعَوَامِلِ وَالْعُلُوفَةِ وَالْعَفْوِ وَالْهَالِكِ بَعْدَ الْوُجُوبِ

وغیره کی چه دعمل دپاره وی ۔ اونه په مغوحیوانا تو کی چه پوره خورك ورکوی اونه په عفوه کی د دغو مالو اونه په مغوحیوانا تو کی چه هلاك سی پس له وجوبه د ړ کات

(یعنی په دغو قولو کی ړ کات نسته)

پلوه سم ! چه حملان د حمل جمع ده او فصلان د فصیل جمع ده او عجاجیل د عجول جمع ده ۔

فائده ! په دغو ورقسمو کی چه ړ کوة نسته دامذهب دی دامام اعظم ؒ او امام محمد ؒ ۔ اوامام اعظم ؒ په اول کی وئیل چه په دغو ورقسمو کی دمسن د دوی ړ کات نسته ۔ وبه اخذ ړ فر ؒ ومالك ؒ ۔ بیا امام علیه الرحمة د هغه قول څخه ړ جوع وکړه اودائی ووئیل چه په دوی کی همدا ړ نکه ړ کات نسته لکه په غتانو کی د دوی چه ړ کات نسته ۔ یعنی د دوی د جنسه څخه به ئی ورکوی اوپه دې قول سره د ده امام ابو یوسف ؒ عمل کوی ۔ اوهمدا ړ نکه امام شافعی ؒ اوامام احمد ؒ هم په دې قول عمل کوی ۔

د دې مسئلې صورت دادی چه یوسړی نصاب د دغو مواشیو څخه ولری

نود مخه تر تیر ید ودکال ئې مَندی مړی سوې اودد وئ بچیان پاتې سول نو ایا په دغو بچیانو کې ئې زکات ستنه کېږي. آمام ابو یوسف ؒ وائی چه هو پکښې ستنه - او طرفین ؒ وائی چه زکات نشته پکښې کما فی المتن - او امام زفر ؒ وائی چه په دوئ کې دا رنګه زکات ستنه لکه په غټانو کې د دوئ یعنی د جنسه څخه د دوئ۔

او بل صورت ئې دا دئ! چه یو کور سړی څلویښت وړیان رانیول او یا ئې دیرش کلکیان رانیول او یا ئې پنځه ویشت جونګیان رانیول نو په نزد د طرفینو ؒ په دوئ سره کال نه تکمیلیږي - او آمام ابو یوسف ؒ وائی چه کله د وخت څخه د رانیولو کال پورې سو نو زکات پکښې واجب دئ۔

قوله والعوامل آه - یعنی دیوی په غویو کې او په حوامل کې یعنی په هغو اوښانو کې چه کوایه کشی په کوی هم زکات نشته۔

قوله والعلوفة آه - زموږ په نزد خو زکات نشته پکښې او آمام مالک ؒ وائی چه زکات پکښې ستنه - آمام مالک ؒ وائی چه د احادیثو مبارکه و الفاظ په باره کې د زکوٰة د پسو او غویو او د اوښانو نو یوله عام دی - عوامل او حوامل او علوفة نه دی څخه مستثنیٰ - موږ وایو چه علی ؓ د علیه الصلوٰة والسلام څخه روایت کوی چه ؒ انه ؐ قال لیس فی العوامل صدقة ؒ قال ابو الحسن القطان ؒ اسناده صحیح - او حوامل یو عوامل قیاسیږي -

او د جابر ؓ څخه روایت دئ ؒ قال ؐ لیس فی المثیرة یعنی علوفة صدقة -

قوله فی العفو آه د دې معنا دا ده چه اصل زکات د نصاب دئ د عفوی نه دئ په نزد د شیخینو ؒ - او په نزد د امام محمد ؒ او امام زفر ؒ او امام شافعی ؒ زکات د نصاب او د عفوی دواړو په مقابل کې دئ۔

فائدة الخلاف ! یو کور سړی آتیا پسونه د لودل نود مخه تر حولان الحول څلویښت څخه مړه سول نو په نزد د امام محمد ؒ نیم پسه زکاة پرې لازم دئ - او په نزد د شیخینو ؒ پورې کور پسه زکات پرې کیږي - وقس علی هذا سائر اقسام النصاب والعفو -

قوله والهالك آه۔ او امام شافعیؒ وائی چه پس د وجوبه د زکوٰة
او قدرته د اداء چه دغه اموال مړه سی زکات ښایی پاته دی
په ذمه کی د مالك۔ موږ وایو چه محل د زکوٰة خو اموال دی ذمه
د مالك نه دی نو چه اموال دمایبن څخه ولاړل نو زکات هم
وړسی ولاړ دی۔

قَالَ الشیخؒ! وَلَوْ وَجَبَ مُسِنٌّ وَلَمْ یُوْجَدْ

او که پریوچا مسنه په زکات کی واجبه وه او مسنه نه پیدا کیدی نو تو مسنی

دَفَعَ اَعْلٰی مِنْهَا وَاَخَذَ الْفَضْلَ اَوْ دُوْنَهَا

لوړ حیوان دی مالك ورکړی او څنی وادی خلی هغه بالا بودړ وینه او یادی

وَرَدَّ الْفَضْلَ اَوْ دَفَعَ الْقِیْمَةَ

کمه توسنی ورکړی او مالك دی هغه بالا بودړ وینه ساعی ته ورکړی۔ او یادی
زکات ورکونکی قیمت د مسنی ساعی ته ورکړی۔

پوه سه! چه قید دلم یوجد اتفاقی دی۔ یعنی که مسن هم وی بیا هم
ر ب المال اختیار لری که ادنی ورکوی او بالا بود پیسی ورسوی او که
اوکه قیمت د مسن ورکوی په دی دوو صورتو کی ساعی یعنی زکات اخستونکی
مجبور دی چه قبولوی به دی۔ او که ښی اعلی ورکاوه او زائدی ورینه ښی
د ساعی څخه غوښتی ورواخودی لکن ساعی نه سی مجبورکولای ولی چه
په دی صورت کی خو ساعی د مالك څخه زائد ورانسی او په شرا کی خواجبا
نسته قاله العینیؒ وغیرهٗ۔

قَالَ الشیخؒ! وَیُؤْخَذُ الْوَسَطُ

او اخستل کیږی به په زکوٰة کی میانه د جنس څخه د واجب۔
لقوله علیه الصلوٰة والسلام خطابا للسعاتؒ ایاکم وکرائم اموالهمؒ رواه الصحاح الستة

هوکه مالک د مال په خپله خوښه اعلی شی ورکاوه سائی نه سی ورد ولای۔

قال الشیخ رح: وَيُضَمُّ مُسْتَفَادٌ مِّنْ جِنْسِ نِصَابٍ إِلَيْهِ

اوجو توکی یعنی نوی مال چه مالک ته پیدا کری (دهره درکه چه وی) او دغه مستفاد مال د جنس څخه دیو نصاب وی۔ وهغه نصاب ته۔

حاصل دا چه یوسړی څلویښت پسونه درلوده او په مابین کی د کال یو ځل پسونه نور پیدا کړه نو په دې یو ځل خو کال نه دی تیر سوی بیا هم زموږ په نزد وهغو څلویښتو ته ضمیمی چه دهغو کال پوره سو نو دوی پسونه زکات باندی کیږی۔ او امام شافعی رح وائی چه د مستفاد دپاره جلا کال تیریدل غواړی۔

قال الشیخ رح: وَلَوْ أَخَذَ الْخَرَاجَ وَالْعُشْرَ وَالزَّكَاةَ بُغَاةٌ

اوکه واخستل مالیه اوعشر او زکات باغیانو او اسلامی حکومت مالکانو څخه

لَمْ يُؤْخَذْ أُخْرَى وَلَوْ عَجَّلَ ذُو نِصَابَيْنِ أَوْ لِنِصْفِ حَوْلٍ

نو اسلامی حکومت دی بیا نه خلی۔ اوکه څوک پیشکی ورکړی خاوند د نصاب (هر نصاب چه وی) زکات ددوو کلو مثلاً۔ او یا څوک ورکړی صاحب دیو نصاب مثلاً نغدی روپی زکات دوه یو نصابو (کم څخه هم هغه نصابونه دی اوس نه درلودل۔ مثلاً دپسو د زکات قیمت څوک ورکړی) صحیح کیږی۔

یعنی دغه تعجیل زموږ په نزد صحیح دی۔ او امام زفر رح وائی چه په دوهم صورت کی تعجیل نه دی صحیح۔ او امام مالک رح وائی چه په وجه اوله کی تعجیل نه دی صحیح:

اللّٰهم یاستار العیوب فاستر عیوبنا ویاغفار الذنوب فاغفر ذنوبنا

بَابُ زَكٰوةِ الْمَالِ

دا باب دی په بیان کی د زکات د مال ۔

پوښتنه! چه د مال لفظ که څه هم عام دی سوائمو اوسره زر و او سپینو زر و ته شامل دی لکن مراد په دې ځای کی څنی هغه مال دی چه غیر د سوائمو دی ۔ ولی چه د سوائمو د زکوة بیان د مخه تیر سو ۔ قَالَ الشَّيْخُ رح!

تَجِبُ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَعِشْرِيْنَ دِيْنَارًا رُبُعُ الْعُشْرِ

واجب دی زکات په دوه سوه درهمو کی (چه دانصاب د سپینو زرو دی) او په شل دینارو کی (چه دانصاب د سرو زرو دی) څلورمه حصه د لسمی حصی ۔

چه په دوه سو درهمو کی پنځه درهمه کیږی ۔ او په شل دینارو کی نیم دینار کیږی ۔ چه دا حکم په صحیح حدیث کی د اسی راغلی دی "فی الرقة ربع العشر ولیس فی ما دون خمس اواقیة صدقة" او قیه په هغه زمانه کی څلویښت درهمه وه ۔ نو پنځه اوقیې دوه سوه درهمه کیږی ۔ وقال صلی الله علیه وسلم "لیس فی اقل من عشرین دینارا صدقة وفی عشرین دینارا نصف دینار"

قَالَ الشَّيْخُ رح! وَلَوْ تِبْرًا اَوْ حُلِيًّا اَوْ اٰنِيَةً

که څه هم دغه سپین او سره زر تبر وی (تبر هغه بوټی ټوټی چه دکان څخه راوړی وی که لوبه وی او که کوچنی وی) او یا زیور وی دښځی یا دښځو (امام شافعی رح وائی چه په کینه کی دښځی او د سپینو زرو په کوټه کی د زنانو زکات نسته) او یا لوښی وی (د کور د مطعوماتو او مشروباتو دپاره)

مسئله! دښځی زیور که پلار ورکړی دی په ولور ورا خستی وی هغه زیور مال او ملك دښځی دی میړه ئی کار نه پورې لری ۔ او زکات ئی پرې دی دی او صدقه او اختری هم پرې واجب دی ۔ او که چیری پس له واده څخه ئی میړه ورا نیولی وه

د دی د زینت دپاره - هغه مال او ملك د میړه دی زکوٰة وغیره ئی په میړه پوره کړه لری۔

قَالَ الشیخ رح: ثُمَّ فِی کُلِّ خَمْسٍ بِحِسَابِهٖ

او وروسته بیا په هره پنځمه حصه کی د نصاب (چه پنځمه حصه د نصاب دسپینو زر څلویښت درهمه کیږی او پنځمه حصه د نصاب دسو زرو پنځه دیناره کیږی) په حساب د نصاب دی زکات ورکوی۔

نو په خمس کی دسپینو زرو د نصاب یو درهم دی او په خمس کی د نصاد سو زرو دوه قیراطه کیږی۔

پوښتنه: چه دا قول او مذهب دی د ابو حنیفه رح وهو قول عمر بن الخطاب رض دی۔ او یا ران رح وائی چه په زرائد کی تر نصاب خمس تر سیدل شرط نه دی بلکه هر څومره چه زیات سی که څه هم تر خمس کم وی وهغه ته دی د نصاب د سو یه حساب کیږی او زکات به ئی ورکوی۔ وهو قول الشافعی رح۔

قَالَ الشیخ رح: وَالْمُعْتَبَرُ وَزْنُهُمَا اَدَاءً وَّ وُجُوْبًا

او معتبر وزن د دواړو دی۔ په ادا کی او په وجوب کی۔

یعنی معتبر په زکات کی دسپینو زرو وزن د دوی دی من حیث الادا یعنی موده دی په زکوٰة کی هغه مقدار دی چه واجب وی اتر د وی وزن۔ یعنی قیمت تر ئی اعتبار نسته۔ او په وجوب کی د زکوٰة هم معتبر دا دی چه وزن د دوی د نصاب تر سره سیږی او قیمت تر ئی اعتبار نسته۔ وهذا الحکم هو المجمع علیه دی۔ عینی رح وائی چه که سړی دسپینو زرو وصراحی جوړه کړی وه چه وزن ئی یو سل اوپنځوس وو او قیمت ئی دوه سوه دیرهه وو نو زکات نسته پکښی وکذا الذهب۔

فرعه: خلك وښځوته حمیلونه دسو زر وجوړ وی چه وزن ئی شل دینار نه وی اما قیمت ئی تر شل دینار ه ډیو بالاوی په اعتبار د زر وی چه د زرو

د سو زرو

نو په هغه اصل کې زکوة نشته ـ درویش ؒ ـ

پلوه سم! چه اعتبار د وزن په اداء کې د زکات مذهب د ابوحنیفه ؒ او ابو یوسف ؒ دی ـ او د امام زفر ؒ په اداء کې قیمت معتبر کړی دی ـ او د امام محمد ؒ وائی چه په وزن او قیمت کې چه په هر یوه کې د فقیر فائده وه هغه معتبر دی ـ

فرعه! که یوه سړی د پنځو درهمو پرځای چه ښه درهمونه یې واجب وه نور بیکار ه پنځه درهمه زر وزکړه چه قیمت یې خلور ښه درهمه کیدی په نزد د شیخینو ؒ رحمهما الله ؒ خلاف الامحمد ؒ رح ؒ ـ مکروه دی دوی په مذهب کې هلته رواوی چه هغه بالابود د بنود درهمو قیمت هم درهمه وړکړی ـ

مسئله! که څوک د سره زر د زکات پرځای سپین زر وړکول او بالعکس نو اعتبار یې قیمت لرې دی په اتفاق ـ

قال الشیخ ؒ: **وَفِي الدَّرَاهِمِ وَزْنُ سَبْعَةٍ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ**

او معتبر په درهمو کې وزن د اووه مثقالو دی ـ او هغه دا دی چه وی لس

الْعَشَرَةُ مِنْهَا وَزْنَ سَبْعَةِ مَثَاقِيلَ

درهم د دوی په وزن کې برابر د اووه مثقالو سره ـ

یعنی معتبر په درهمو کې وزن سبعة دی چه مصنف ؒ یې په خپله تفسیر کړی دی چه لس د درهمو به په وزن کې اووه مثقاله وی ـ

پلوه سم! چه مثقال یو دینار او مثل قراطه دی ـ او درهم څوارلس قیراطه دی او قیراط پنځه اوربشی دی ـ نو یو درهم اویا اوربشی کیږی او یو مثقال یو دینار او مثل اوربشی کیږی ـ

فائده! درهم پو درې قسمه وو (۱) درهم مثل قیراطه وو لکه دینار (۲) درهم دوولس قیراطه وو یعنی درې خمسه د دینار (۳) درهم لس قیراطه وو یعنی نیم د دینار ـ نو اول قسم درهم وزن د لسو درهمو وزن د لسو دینارو کیدی

8/8

اودوهم قسم درهم وزن دلسلو وزن د شپږو دینارو وکیدی - او دریم قسم درهم وزن دلسلو وزن د پنځو دینارو وکیدی - نو خلکو چه به بیع اوشراء کوله په دراهمو سره نو دوی ترمنځ به اختلاف اوخصومت واقع سو - بعضو به غټ دراهم غوښتل نوجانب مقابل به کشنی دراهم ورکوله - نو امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه فیصله وکړه بما فی المتن واستمر علیه العمل الی یومنا هذا -

پوه سه! چه چونکه سکه پر خالصو سپینوزرو وهل کیږی بلکه خامخاځه ناځه غش یا کوټ به پرې کړی - فلهذا قال الشیخ رح!

وَغَالِبُ الْوَرِقِ وَرِقٌ لَا عَكْسُهُ

چه غالب کډی دراهمو کې سپین زر وی که څه هم غش پکښی کی وی هغه دراهم د سپینوزرو حکم لری (یعنی په زکات کی وغیره کی لکه دیات) اوکه څه غالب غش وی هغه د زرو حکم نه لری بلکه عروض حکم کیږی وهذا معنی قوله لا عکسه

پوه سه! چه عروض ماسوا ته د نقدینو وائی که غالب وی که داغستلو کالی وی که لوښی وی اوکه غیره وی نو معنا د متن دا ده چه

وَفِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ إِنْ بَلَغَتْ نِصَابُ وَرِقٍ أَوْ ذَهَبٍ

زکات واجب دی په اموالو کی د تجارت چه د سپینی قیمت څه نصاب ته د سپینو زرو او یا د سرو زرو -

پوه سه! چه په نزد د امام اعظم رحمه الله په هغو زرو وبه عروض قیمت کوی چه د فقیرانو فائده پکښی وی - یعنی په هغه قیمت سره زر نصاب ته ورسیږی - مثلاً بعضی داسی عروض وی چه په سل زرو روپو قیمت کړی وائی نصاب ته نه رسیدل اوچه په سپینو زرو روپو قیمت کړی وائی نو نصاب ته رسیدل نو دی ئی باید په سپینو زرو قیمت کړی -

قَالَ: وَنُقْصَانُ النِّصَابِ فِي الْحَوْلِ لَا يَضُرُّ إِنْ كَمُلَ فِي طَرَفَيْهِ

او کمبوت د نصاب په ما بین کی د کال تاوان نه کوی (په وجوب کی د زکات) که چیری نصاب پورا وو په دوو طرفو کی د کال۔

یعنی په سی او پای کی د کال پورا وی۔ مثلاً یو سړی یو نصاب سره وپه درلودی او تجارت ئی پرې کاوه۔ په ما بین کی د کال ئی تاوان وکړئ او نصاب کم سو او ده تجارت ته دوام ورکړئ وو۔ او وخت اخیر د کال راتلئ نوبیرته ئی نصاب پورا سو او کټه ئی وکړه نو پردغه سړی زکوة واجب دی۔ او دغه رنګه دی زکات د مواشی اموالو۔

قَالَ الشَّيْخُ: وَتُضَمُّ قِيمَةُ الْعُرُوضِ إِلَى الثَّمَنَيْنِ

او جوت کول کیږی قیمت د عروضو سی او سپینو زر وته

وَالذَّهَبُ إِلَى الْفِضَّةِ بِالْقِيمَةِ

او دغه رنګه ضمیمه کیږی سی د زر و سپینو زر وته په قیمت سره۔

مثلاً یو سړی عروض د لودل چه د هغو قیمت نصاب ته نه رسیدی او یوڅه ئی سپین زر د لودل چه د هغو مقدار هم نصاب ته نه رسیدی او چه دواړه ئی سره ضم کړی وای نو نصاب ته رسیدل۔ نو سره ضم دی ئی کړی او زکات دی ورکړی۔ او یا یو سړی سپین زر د لودل چه مقدار ئی نصاب ته نه رسیدی او یوڅه ئی سره زر د لودل چه هغه هم مقدار ته د نصاب نه رسیدل او چه یو د دغو دوو ئی قیمت کړی وای نصاب ته رسیدل نو پردې سړی زکات فرض دی قیمت دې کړی او نصاب دی په پورا کړی۔ او امام شافعی او امام احمد وائی چه په ثمنینو کی ضم نشته بلکه د هریو جلا زکات واجب دی که نصاب پورا وو او که نه وو پورا زکات نشته باندی۔ دوی وائی چه سره او سپین زر دوه جنسه دی او ضم کی یو والی د جنس غواړی۔ او د عروضو نصاب خو په قیمت دی نو خود ثمنین ته ضمیږی۔ موږ وایو چه سره زر او سپین زر په ثمنیة کی سره برابر دی نو اختلاف ته د صورت ئی اعتبار نشته۔

بَابُ الْعَاشِرِ

د اباب دی په بیان کی د عاشر

پوهاسه! چه د عاشر لغوی معنا عشر تولونکی دی۔ او په اصطلاح کی د شریعت پی معنا هغه ده چه مصنف پخپله بیان کړې ده چه

وَهُوَ مَنْ نَصَبَهُ الْإِمَامُ لِيَأْخُذَ الصَّدَقَاتِ مِنَ التُّجَّارِ

او عاشر په شریعه شریفه کی هغه چا ته وائی چه امیر د مسلمانانو د ولی وی چه د تجارو څخه د نقدو روپو زکات او د مواشی والا څخه د مواشی زکات جمع کړی

د اپه عوض کی د دې چه اسلامی حکومت دوی د غلو څخه او قطاع الطریق څخه ساتی فالغرم بالغنم۔

سوال! د عاشرانو خو په شریعت کی دیر ذم او بد ویل سوی دی او سی د دې چه عاشر خو د امام المسلمین د خوا تاکل سوی دی نو ولی دی مذموم دی او بد پر ویل کیږی۔

جواب! مذموم هغه عاشر دی چه د خلکو څخه ظلماً هر واړه کله هم په کال کی لسل واړه پرده وی او د سی زکات څنی غواړی او یا تر حق شرعی بالا زکات څنی غواړی۔

قَالَ الشَّيْخُ رح: فَمَنْ قَالَ لَمْ يَتِمَّ الْحَوْلُ أَوْ عَلَيَّ دَيْنٌ

کله چا وویل (یعنی د مال خاوند) چه نه دی پوره سوی کال (نه ما پر مال باندی) او یا پر ما دین دی (یعنی پور د باندی دی چه توله مال په هغه پور کی غرق کیږی)

أَوْ أَدَّيْتُ إِلَى عَاشِرٍ آخَرَ وَحَلَفَ صُدِّقَ

او یا ما زکات د بل عاشر ته ادا کړی دی او ویل چه ما خپل زکات او فقیرانو ته د خپل بنار یا قریې د فقیرانو دی او قسم ې واخستی پر دې وینا د ده تصدیق دی وکړه سی۔

یعنی عاشر دی تصدیق وکړی او زکات دی نه حُنی غواړی۔ ولی چه دَی په خپل مال کی امین دی۔ او قول هم دامین دی سره د قسمه او امام ابو یوسف رح وائی چه قسم نسته باندی۔

قَالَ الشیخ رح: اِلَّا فِی السَّوَائِمِ فِی دَفْعِهٖ بِنَفْسِهٖ

مګر تصدیق دی ښځ نه کوی په مواشیو کی په دی صورت کی چه دَی وائی چه ما پخپله زکات ورکړی دی۔

نو چه دده تصدیق ونه کړل سی نو زکات دی دوهم واړحُنی واخستل سی او امام شافعی رح وائی چه په ټولو صورتونو کی دده تصدیق کوی۔

قَالَ الشیخ رح: وَفِیْمَا صُدِّقَ الْمُسْلِمُ صُدِّقَ الذِّمِّیُّ

او په هغه څای کی چه تصدیق د مسلمان کړه کیږی د اهلِ ذمه تصدیق دی هم کړل کیږی (ولی چه اهل ذمه په دار اسلام کی حکم د مسلمانانو لری په معاملاتو کی کما هو المقرر۔

قَالَ الشیخ رح: لَا الْحَرْبِیِّ اِلَّا فِیْ اُمِّ وَلَدِهٖ

او د حربی تصدیق دی نه کوی په هیڅ صورت کی مګر په ام الولد کی دده۔

یعنی د حربی سره یوه مِنځه ورسره وه او ده وویله چه دا مِنځه د تجارت نه ده بلکه زما اُم الولد ده۔ نو عاشر دی ښځ تصدیق وکړی۔ ولی که دده سره یو نفر ورسره وی او دَی وائی چه دا زما وی دی اقرار ښځ صحیح دی او عاشر داسی نه سی ویلای چه داستا د تجارت مړی دی۔

قال الشیخ رح: وَاَخَذَ مِنَّا رُبُعَ الْعُشْرِ وَمِنَ الذِّمِّیِّ ضِعْفَهٗ

او وادی خلی عاشر د مونږ څخه (یعنی د مسلمانانو څخه) څلورمه حصه د لسمی حصی او د اهلِ ذمه والا څخه دی اخلی مضاعفه مونږ (یعنی نصف العشر)

وَمِنَ الْحَرْبِيِّ الْعُشْرَ بِشَرْطِ نِصَابٍ وَأَخَذَهُمْ مِنَّا

اودحربی څخه دی اخلی پورهٔ عشر په شرط د رسید ودمال ونصاب ته۔ اوبل په دې شرط چه حربیان ئی نه مونږ دمسلمانانو تجارانو څخه هم اخلی محصول۔ (اوپه کتاب کی دمبسوط وائی چه دحربی څخه دی دلږ مال محصول نه غواړی که ئی څه هم دوی دمونږ څخه غواړی)

پدې دا ر نکه مقدار اخستلو سره امیرالمؤمنین عمربن الخطابؓ وخپلو ساعیانو ته مکتوبونه نوشته کړله۔ وجه نه مونږ دزکات خوظاهره ده چه نصاب په کښې شرط دی۔ اود ذمی څخه خود وچنده نه مونږ دزکات اخستل کیږی نو نه مونږ دزکات شرط چه نصاب دی هغه شرط د ذمی دپاره هم دی اود حربی څخه په اخستلو کی د محصول چه نصاب شرط دی چه قلیل مال د حربی عفوه دی د نفقی وغیره دپاره کا اوماد ون النصاب خو قلیل دی۔

قانون دحربی د محصول! که نه مونږ عاشر ته دا معلومه وه چه د حربیانو عاشر نه مونږ د تجارو څخه دومره روپۍ اخلی مثلاً تنل روپۍ اخلی نومونږ به هم د دوی د تجارانو څخه هغومره روپۍ اخلو۔ اوکه د حربیانو د محصول دسرک نه وو معلوم نومونږ به عشر څنی اخلو۔ اوکه دوی پتوله مال نه مونږ د تجارانو څخه اخستی مونږ به هم مجانه اتا پتوله مال د دوی د تجارو څخه اخلو۔ مګر دونه مبلغ دی وروبنودی چه حربی دامن د ځایه پرې نه سیږی۔ اوکه حربیانو نه مونږ د تجارانو څخه هیڅ محصول نه اخستی مونږ به هم هیڅ محصول د دوی د تجارانو څخه نه اخلو۔ ولی چه مسلمانان په بتوا خلاقو کی اولی دی تر حربیانو۔ قاله العینیؒ۔

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَلَمْ يُثَنِّ فِي الْحَوْلِ بِلَا عَوْدٍ

اود وه واړه دی دحربی څخه محصول نه اخستل کیږی بیله دې چه دی دارحرب ته نه وی تللی (ولی چه دی په امان کی دی نو څوچه نه مونږ په دارالاسلام کی وی)

مسئله: که د حربی څخه نیمایی عشر محصول واخستی او دی دارحربی ته ولاړ بیرته په دغه کال کی بلکه که څه هم په دغه وخت کی یو عشر باندی بیا راسی دوهم واړه به محصول ځنی اخلی.

مسئله: مسلمان که څه هم یو عشر باندی لښی واړه په کال کی تیرسی محصول به نه ځنی اخلی. لکن نیمایی عشر ان دعنسی نه کوی بلکه که تاجران په کال کی لښی واړه مثلاً څلورکه تر چه د محصول څای دی مال واړه کړی نو دوی نوی نوی محصول ځنی اخلی.

قال المصنف: وَعُشْرُ الْخَمْرِ لَا الْخِنْزِيْرِ وَمَا فِيْ بَيْتِهٖ

او عشر دی عشر د شی ابود تاجرانو څخه د حربیانو اخلی (یعنی په اعتبار د قیمت نه د عین شی ابو) او د خنزیر محصول دی نه ځنی اخلی (لان قیمته کعینه) او د غه رنګه دی عشر محصول نه غواړی د هغه سامان چه په کور کی د تاجروی (ولی چه د کور مال تر حمایت د حکومت اسلامی لاندی نه دی.

وَمَالُ الْبِضَاعَةِ وَمَالُ الْمُضَارَبَةِ وَكَسْبُ الْمَأْذُوْنِ

او نه په مال کی د بضاعة او نه په مال کی د مضاربة او نه په کسب کی د ماذون مړی

پوه سه! چه مالِ بضاعة هغه مال دی چه یو سړی یې ویل ته وړکړی چه ته خپل تجارت په کوه او مالک هیڅ شی نه ځنی غواړی. دلیل دنه اختلاط محصول د د غه مال دادی چه د غه سړی چه مالِ بضاعة ئې په لاس کی دی نه مالک د د غه مال دی او نه یې نائب دی په اداء کی د محصول.

او د غه رنګه دی عشر محصول نه اخلی د د غه تاجر څخه چه د یو چا پیسې په مضاربت وړچلوی. مضاربت هغه عقد بولی چه یو سړی ویوچا ته پیسې وړکړی چه کښته موسره شریکه ده یا په نیمائی یا په دریمه مثلاً. دلیل هغه د مالِ البضاعة دلیل دی.

پوه سه! چه د امام اعظم اول قول دا دو چه د مضارب څخه دی محصول

اخلی او بیائی رجوع وکړي د هغه قول څخه الی ما فی المتن ته۔

فائده! که مضارب کتنه کړي وکړي په مال کی د مضاربت نو دخپلی برخی محصول پر واجب دی که نصاب ته رسیدی۔

او د غه رنګه دی عاشر محصول نه اخلی د رو پو څخه د هغه مړی چه ما اجازه د تجارت ورکړي وی۔ ولی چه مړی خو مالك د دغو روپو نه دی بلکه مافی یده رو چه خود باداری دی۔ دا مذهب د ی دیارانو رو او په نزد د امام اعظم رح دی محصول څنی اخلی۔ ولی چه اجازه د مالك په تجارت کی ضمناً اجازه دی په لوازمو کی د تجارت چه محصول دی۔

فائده! که د عبد ماذون سره مالك ورسره وو نو بیا دی محصول په اتفاق سره څنی اخلی مګر که پر عبد ماذون دومره پور باندی وو چه محیط پر رقبه د ده وو۔ قاله البدر رح۔

قال الشیخ رح! وَتُثْنَی اِنْ عَشَّرَ الْخَوَارِجُ

او دوهم واری دی محصول عاشر د اسلامی حکومت د تجار و څخه اخلی که د دوی څخه په لاره کی باغیانو د حکومت محصول اخستی وو۔

سبب ئی دادی چه تقصیی او ملامتیا په تجارانو کی د ده ولی د باغیانو پر لاره تله

مسئله! که باغیانو پر یو بنار قبضه وکړل او تر خپل کنټرول لاندی ئی راوستی۔ او د خلکو څخه ئی محصولونه او زکاتونه تول کړل۔ ورو سته بیرته اسلامی حکومت هغه بنار د باغیانو څخه قبضه کړی نو د خلکو څخه دی محصولونه او زکاتونه دوهم واړه نه اخلی ولی چه ملامتیا پر حکومت ده چه د اهلِ بلد حفاظت ئی د باغیانو څخه نه وکړی۔

اللهم اغفر لکاتبه ولمؤلفه ولشارحه ولآبائهم ولامهاتهم ولجمیع المؤمنین

کاتب محمد عبد الباری غفرله الباری

بَابُ الرِّكَازِ

دا باب دی په بیان کی د احکامو د رکاز

پوښتنه! چه لفظ د رکاز د کنز څخه دی په معنی د ثبات دی. د ای معنی لغوی ده. او په شریعه شریفه کی نوم د هغه قیمتی شی دی چه تر محکه لاندی وی یعنی په محکه کی ثابت وی خلقةً چه هغه ته په عربی کی معدن وای او په پښتو کان وهته وای. او یا خلکو ایښی وی چه هغه ته په عربی کی کنز وای او په پښتو خزانه وهته وای. نو د رکاز لفظ عام دی شامل معدن او کنز دواړو ته دی. ولهذا بین المصنف احکامهما.

قَالَ المصنف: **خُمُسُ مَعْدَنِ نَقْدٍ وَنَحْوِ حَدِيْدٍ فِيْ أَرْضِ خَرَاجٍ**

او پنځمه حصه په حکومت اخلی په کان کی د نغدو (سپین زرو او یا سوکالی زرو) او نغمر رانکه د ی خمس اخلی په کان کی د مثل د اوسپنی (یعنی کان د اوسپنی یا مثل د هغی لکه قلاین او څرپ او نورو) د غه معدنی شیان که په محکه کی د خراج پیدا سوی.

أَوْ عُشْرٌ لَا فِيْ دَارِهِ وَأَرْضِهِ

او یا په عشر ی محکه کی پیدا سوی. او خمس دی نه خلی اخلی که دا معدن په سرای کی د سړی او یا په محکه کی د سړی پیدا سوی (او دا مذهب دی د امام اعظم خلاف الهما)

قَالَ الشيخ: **وَكَنْزٌ وَبَاقِيْهِ لِلْمُخْتَطِ لَهُ وَزَيْبَقٌ**

او پنځه ځایه دی کړه سی خزانه یو خمس یی د بیت المال دی. او باقی یعنی څلور خمسه هغه چا لره دی چه د دغی محکی قباله اسلامی حکومت وهغه ته ورکړی وی او امام ابو یوسف وای چه څلور خمسه هغه چا دی چه د غه معدن یی پیدا کړی وی که په داسی محکه کی پیدا کړی وی چه ملک د چا نه وی. وبه قال

الائمة الثلاثة۔ او طرفین رح وائی چه دا مال خو مباح دی مباح مال نه چه دهر چا لاس اول واړوي سیبنی دهغه دی۔ او هغه له خو مخه دی نه واخلي۔

فائده: دا اختلاف په هغه معدن کی دی چه سکه د جاهلیت باندی وی لکه چه نقش فی بت وی۔ او یا نوم دیوکافر بادشاه پرلیکلی وی۔ او کی فی دا اسلام سکه پرو هلی وی لکه چه کلمهٔ شهادت پرنوشته وی۔ او یا د مسلمان بادشاه نوم پرنوشته وو۔ نو په هغه کی خمس نسته۔ بلکه حکم فی د لقطی دی کما سیأتی ان شاء الله۔ او که فی د سکی دمرک نه معلومیدی هغه جاهلی معدن دی په ظاهر المذهب کی۔ او بعضی فقهاء رح وائی چه دغه معدن دی اسلامی وکنیل سی

پوه سه! چه لفظ دکنز مرفوع دی عطف دی پر معدن نقد باندی۔ او قبل مفعول مالم یسم فاعله دی د خمس دپاره۔

وقوله نریبق۔ دا هم مرفوع دی۔ یعنی د نریبق د معدن څخه دی هم خمس واخستل سی۔ ولی چه نریبق لکه رصاص جامد شی دی دامذهب دی د طرفینو رح او امام ابو یوسف رح وائی چه په نریبق کی خمس نسته ولی چه نریبق لکه اوبه بهیدونکی شی دی کما ذکر فی دستور اللغة فی باب الزاء۔

پوه سه! چه نریبق په پښتو څه پاره بولی۔ دبنایا تواو نجاره انو په توانو کی موجود تور رنګ اوبه مانند شی دی۔

قال المصنف: لا رکاز دار حرب وفیروزج ولؤلؤ وعنبر

او نه دی خمس کښی د رکاز د دارحرب (که معدن وی که خزانه یعنی چه مستامن مسلمان فی پیدا کړی په دارحرب کی) او په فیروزه کی (چه یوه مشهوره رنګینه ډبره ده چه په غرو کی پیدا کیږی) او دغه رنګه خمس نسته په ملغلوکی او په عنبر کی (دا هم په دریاب کی پیدا کیږی)

حتی که سړی او سپین زر په بیړه کی د دریاب پیدا سی نو هم خمس پکښی نسته ولی چه پر بیړه دریاب حکم د چا جاری نه دی۔ وهذا کله من العینی رح۔

بَابُ الْعُشْرِ

داباب دئ په بیان کی داحکامو دعشر

جملهٔ معترضه دا ویشو وائی چه څه وخت تحریر دا دی شرح الکنز تر دی ځایه پوری راوړی سید ئ په هغه وړاندی نړمایو مخلص عالِم حافظ القرآن ابن المرحوم حافظ القرآن کوړ ته دا دویشو د ملا قات دپاره راغلئ ـ نو په دوران کی دخبرو حافظ مذکور داخبره وکړه چه یوه وړاندی دقندهار دعلماؤ څخه بعضی جید علماء په یوځای کی حاضی وه ـ دده ویلی چه زه هم حاضروم چه یوه ناپوه ملا چه بنه برابره قیافه ئ هم وه داخبره وکړه چه مولوی عبید الله په خپلو پښتو شی حوکی دعربی کتابو داسی حکم کړئ دئ چه دبنځو په نړیوالو تو کی که څه هم نصاب ته وړسیږی نړکات نسته حافظ وائی چه ماوړته ویل چه مولوی صاحب داسی نه دی ویلی ـ

خو خبره سره تو ده سوه په نفی او اثبات کی نړماوده په مابین کی ـ نو دوعلماؤ وړته ویل چه وړسه ته هغه کتاب راوړه چه دغه حکم پکښی دئ ـ دی ملا شی حه دقدوړی اوپاشی حه د نورالایضاح راوړه نو په هغی شی حه کی داسی لیکلی وه ـ چه که بنځئ ته که ددی پلار نخه ددی د ولوړ په روپو امیل اونود نړو شیان وړاینولی وه نو هغه د بنځی مال اوملك دئ نړکوة اضحیه وغیره ئ په دی پوری اړه لری اومیړه ئ تصرف نه سی پکښی کولای ئ ـ

اوکه پسله وا ده څخه میړه ددی دخپل ځان په پیسو سره ودی ته دزینت دپاره دسړو زړو کیڼی راینولی وی نود هغو نړکات پر بنځه نسته بلکه ددی پر میړه دئ ـ اومیړه په هغه نړیوړکی بیله دخوښی دمالینی تصرف دبیځی اوخرڅولو کولای سی ـ

نو دوعلماؤ وړته ویل چه داخو صحیح حکم دئ او موږ هم دغسی وایو

حافظ و ویل هغه ملا دیر شرمنده او ذلیل سو ـ نو ما دغه شعر و وایه ـ

چشم بر اندیش بر کنده باد ؛ عیب نماید هنرش در نظر ـ

اوس بیا ته دکنز و شی حه ته رجوع کوم ـ

قال الشیخ رح: یَجِبُ فِی عَسَلِ اَرْضِ الْعُشْرِ

واجب دی عشر په عسلو کی چه په عشری محکه کی پیدا سی ـ

او امام شافعی رح او امام مالک رح وائی چه په عسلو کی عشر نسته ـ دوی وائی چه عسل خود محکی حاصل نه دی بلکه د حیوان څخه چه مچمچه ئی بولی پیدا کیږی ـ موږ وایو چه د عسلو په عشر کی حدیث صحیح نبوی موجود دی ـ

قال المصنف: وَمَسْقَی سَمَاءٍ وَسَیْحٍ بِلَا شَرْطِ نِصَابٍ وَبَقَاءٍ

او د غه هر هغه عشری نسته په هغه کښت کی چه په باران او بینی او یا دولی یا د چینی په اوبو اوبینی ـ بیله شرطه د نصاب (بلکه په قلیل او کثیر کی عشر نسته دا مذهب د امام اعظم رح دی) او بیله شرطه د بقاء (چه د احاصل به ئی بقاء لری)

او یا باران رح وائی چه عشر په هغه حاصل د محکی کی نسته چه بقاء لری او پنځه وسقه ته ورسیږی ـ یو وسق شپیته کاسی دی ـ یعنی پنځه وسقه ئی نصاب دی ـ نو د یا باران رح په نزد په ورمیانو یا بانجنو کی او په شوتلو و غیرهامن الخضراوات کی عشر نسته ـ او چه تر پنځه وسقه کم وی هم عشر نسته پکښی و دلائل المذهبین فی الشروح المطولات ـ

قال المصنف: اِلَّا الْحَطَبَ وَالْقَصَبَ وَالْحَشِیْشَ

مکی نسته به لرګیو او په نلا نو او په وښو کی (په دغه درې شیانو کی عشر نسته)

فائده: پوه سه چه مراد دی دا درې شیانو څخه هغه دی چه مالک د محکی په قصد د غلی او د حاصل نه وی کړلی ـ او که د مالک مقصود غله او حاصل و و نو په هغو کی عشر نسته لکه چنار لرګی یا سپیدار لرګی او یا هغه نلان

چه پرخونه ئې اچوی او قصداً ئې کرلی وی ـ او یا هغه واښه وی لکه شپیشتی یا شوتل وغیره چه هغه په قصد د حاصل خلاصې کړی ـ نو عشر په هغوی سته ـ یا لکه شکرئ ـ عینئ وائی چه په پراړه کی او په ړوبو ک د خټکو یا هند وانو یا بادړنګو عشر نسته ـ ولی چه دغه مذکوره شیان مقصود بالاستغلال نه دی ـ

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَنِصْفُهُ فِي مَسْقِيِّ غَرْبٍ أَوْ دَالِيَةٍ وَلَا تُرْفَعُ الْمُؤْنَةُ

او نصف دعشر واجب دئ چه محکه اوبینی په غرب سره (چه لوئ سولغی دی چه په اوبنانو او یا غویوئ ړاکاږی) اویا په هوهټ اوبینی ـ او نه دی څنی پورته کیږی

پلوه سم: چه په اوسنی زمانه کی چه د ټکټر په ذریعه دباوړی څخه اوبه ړاکاږی او یا دباوړی څخه دبرق په واسطه اوبه ړاباسی ـ هغه په حکم کی د دالیه او غرب دی ـ یعنی دهغو محکو په حاصلاتو کی هم نصف عشر دی ـ درویش وقوله ولا ترفع آه ـ یعنی نه دی ایستل کیږی د حاصلاتو څخه د محکی هغه تکلیفونه چه مالک د محکی په حاصلاتو د محکی کښلی دی ـ یعنی ړوپۍ ئې په خوښی کړی دی لکه د لوګی او مزدوړی او یا د غویو چه یوې او غوبل ئې په کړی وی د هغو د نفقی مصرف او یا د ولې د کاړو او مصرف وغیرها ـ

پلوه سم: چه په اوسنی زمانه کی به د ټکټر د تیلو خرڅ او د غه د برق مصرف به هم د حاصلاتو څخه نه کموی ـ یعنی چه اول د غه مصارف څنی وباسی او بیا د حاصلاتو عشر ورکوی د اسی به نه کوی ـ بلکه د ټولو حاصلاتو عشر به ورکوی ـ ولی چه حدیث په "ما خرج من الارض" د دې قید وڅخه خلاص دئ ـ درویش ـ

قَالَ الشَّيْخُ: وَضِعْفُهُ فِي أَرْضِ عُشْرِيَّةٍ لِتَغْلِبِيٍّ

او دوچند ه عشر دئ په عشری محکه کی چه دیا ړه د تغلبی وی ـ

پلوه سم: چه تغلبی منسوب دئ وبنی تغلب ته چه د ایو قوم و د نصاړا او

څخه دعمر یو نژدې وړوم ته۔ وهذا باجماع الصحابة رض۔ یعنی دوچنده د عشر چه پنځمه حصه دحاصلاتو ده په هغه عشری محکمه کی چه دتغلبی ملک وی

وَإِنْ أَسْلَمَ أَوْ إِبْتَاعَهَا مِنْهُ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ

که څه هم دا تغلبی مسلمان سی او یا یې دتغلبی څخه مسلمان یا اهل ذمه والا وانیسی هم یې عشر مضاعف دی۔

دا په نزد د امام اعظم رح او د امام محمد۔ ولی چه د تغلبی عشر لکه خراج چه په تبدل د مالک نه بدلیږی۔ او امام ابویوسف وائی چه تضعیف یې په اسلام د تغلبی پورته کیږی یعنی یو عشر به ځنی اخلی۔

قَالَ: وَخَرَاجٌ إِنْ اشْتَرَى ذِمِّيٌّ أَرْضًا عُشْرِيَّةً

او واجب دی خراج که وانیولہ اهل ذمه (غیر د تغلبی څخه) محکمه چه عشری وه (یعنی د مسلمان په ملک کی) د مسلمان څخه (نو د ده که څخه خراج غوښتل کیږی)

مِنْ مُسْلِمٍ وَعُشْرٌ إِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ مُسْلِمٌ بِشُفْعَةٍ

او عشر به ځنی اخلی که چیری هغه محکمه چه ذمی د مسلمان څخه وانیولی وه د ذمی څخه بل مسلمان په شفعه سره واخسته۔

ولی چه د ذمی د مخه عقد بیرته مسلمان ته نقل سو کیږی یا یوه مسلمان د بل مسلمان څخه وانیول۔

پوه سه چه اوله مسئله صرف د امام اعظم رحمه الله تعم مذهب دی امام صاحب وائی چه عشری خو عبادت دی ذمی اهل د عبادت نه دی۔ بلکه اهل د خراج دی۔ او امام ابویوسف وائی چه د ذمی څخه دی دوه عشره اخلی۔ یعنی یو خمس قیاسا علی التغلبی۔ او امام محمد وائی چه یو عشر دی ځنی اخلی د پخوا یو حال۔

قَالَ المصنف: أَوْ رُدَّ عَلَى الْبَائِعِ لِلْفَسَادِ

اویا ردکړل سو عقد د ذمی د خواخځه پر بائع باندی په سبب د فساد د عقد (نو بیوتۍ کما کان د مسلمان څخه به عشر اخلی)

قَالَ المصنف: وَإِنْ جَعَلَ مُسْلِمٌ دَارَهُ بُسْتَانًا فَمُؤْنَتُهُ

که وچرځاوه یو مسلمان خپل سرای باغ - نو د هغه باغ وظیفه

تَدُورُ مَعَ مَائِهِ بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ

دا او بو سره کږی (که په عشری اوبو اوبیله نو وظیفه ئی عشر دی اوکه په خراجی اوبو اوبیله نو وظیفه ئی خراج دی ولی چه محکه بیله اوبو نه نه کوی نو محکه تابع دا اوبو دی) او مخالف دی حکم د ذمی -

یعنی ذمی که خپل سرای باغ کړی پر هغه مطلقا خراج لازم دی - یعنی وظیفه ئی تابع دا اوبو نه دی ولی چه د ذمی د حال سره خراج مناسب دی -

قَالَ المصنف: حَرَّةٌ كَعَيْنِ قَيْرٍ وَنَفْطٍ فِي أَرْضِ عُشْرٍ

د بوینه محکه داسی دی لکه چینه د قیر (یعنی لکه د امبر داسی څیزونه دی) او یا نفط (یعنی تیل کاسلیت وغیره) چه په محکه کی پیدا سی (نو په دغه دوو چینو کی

که څه هم دا قیمتی شی څنی ښه او زری هم هیڅ شی نه پکښی - ولی چه دا داسی دی لکه د او بو چینه چه په هغی کی هیڅ شی نه ده -

د بوینه محکه یعنی چه صالح د کښت نه وی هیڅ شی پکښی نه ده - ولی چه په دی سره هیڅ نفعه نه اخستل کیږی - دغه رنګه د قبرستان په محکه کی هم شی نه ده

قَالَ المصنف: وَلَوْ فِي أَرْضِ خَرَاجٍ يَجِبُ الْخَرَاجُ

اوکه دغه دوی چینی په خراجی محکه کی پیدا سوی نو په هغو کی خراج واجب دی -

پلوه سه! چه مصنف ؒ حکم د خواج مطلق ویلی دی لکن فقها ؒ دا
مقید بولی په دې سره چه حریم د دغوچینو چه صالح د کښت د پاره
وی. او که نا حریم صالح د کښت نه وو نو خواج هم نشته پکښې: واللہ اعلم:

د درویش وینا

زما من کوره که امیان وی که ملایان
ټوهغه په کار چه دماینو سی خاوندان
وړوسته دوی د پلار سره سی درد وی
چه د عیالو هم سی خاوندان
بیا نو پلار مزدور د کور وی
دماینو سی په خندا وی زامنان
او ماینه چه سی سپین سری
بیا د دې څخه لامان الامان

وماینو ته چه زامن وای ب بی
څه قصه وه چه بابا وو نن پریشان
ماینی وای د بابا د ماغ خراب دی
پرهر شی د ده خشکه اوښکه خلان
بیا چه مزندی سره کښینی دا سی وای
چه کله به بابا سی دا دیوی پرخواره وان

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد

ھذا فصل جدید معترض دعت الیہ الضرورۃ

دا یونوی فصل دی چہ پرے ولاړ دجملو معترضہ ووپہ مابین کی د شرحی دکتنی حائی کړل سوی دی۔ چہ د دې غوښتنہ ضروري ګڼی۔

پلوه سه! چہ د فقیر د وړاندی لاړ د اخوښہ وکړ چہ په بارہ کی د عقوق یعنی آزار ید د مور او پلار د عیال د خواخځه۔ او په عقوق کی د استاذ د شاګرد انو د خواخځه یو علمی تحقیق په حواله د معتمد و کتابو وکړل سی چه ممکنه ده چه عیالونه به د مور او پلار د آزار کولاسی واخلی۔ او شاګردان به د استاذانو د آزار ولو خځه ډډه وکړی۔

لکن د ریش چه فکر وکړی چه په تللو کی به لنډی زړه منان د آزار د خځه د مور او پلار خلاص نه وی۔ او په ژوند و کی به لنډ شاګردان هم د آزار ولو خځه د استاذانو خلاص نه وی نو ددې سود اخځه د ریش تر اوسه تیر و و۔ خو په دې اوس وخت کی چه شرح د کنز و باب المصارف ته رسیده نو یو جماعت د طالبانو د ریش ته یو خط راوړی چه په باب کی د عقوق ډ پوره تحقیق په حواله د کتابو کړی وو۔

لکن چونکه عبارت تو نه د خط یا عربی وه او یا اردو وه او یا فارسی وه نو د ریش د عمومی فائدې د پاره هغه عربی او اردو او فارسی عبارت تو ته ړانقل کړه او ترجمه د هغوئی په پښتو ش به وکړه۔

پو ښتنه! ولی دی دومره تطویل وکړی چه یوواړه عربی اردو او فارسی عبارت ړانقل کوې او بیائی ترجمه په پښتو کوې ولی دی اولاً د پښتو عبارت وهغو کتابو ته نه حواله کاوه۔

جواب! په پښتنو ملایانو او طالبانو کی دا ړواج دی چه پښتو کتاب او په پښتو نقل سو و مسئلو ته اعتبار نه ورکوی و لوکان حقا مطابقا

للمذهب والكتب العربية۔ بلکہ پوه وی چه پښتو کتاب اود هغه مسئلې پیش سی نو دوی وائی چه د اوس کړی د اخو پښتو ده۔ نو افسوس کړئ د قرآن مبارک ترجمه په پښتو وکړی هم به دوی د اغه خبره کوی معاذ الله ج۔ اوس نو وا وره د عربی او نور وکتابو عبارتونه۔

فَلْيَعْمَلِ الْعَاقُّ مَا شَاءَ اَنْ يَّعْمَلَ فَلَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ۔ تفسیر روح المعانی ص ۱۱۰ ج ۱۷

یعنی عمل دی کوی عاق شخص کہ نه وی وی او که شاچې د هغه عمل چه خوښ پې وی۔ یعنی د عملو څخه د خیی او عبادت لکه لمونځ روژه وغیره۔ چه هرڅوبه سړه د عقوقه د دغو عباداتو په کولو سره وجنت ته د اخل نه سی۔

فَلْيَعْمَلِ الْعَاقُّ مَا شَاءَ اَنْ يَّعْمَلَ فَلَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ۔ تفسیر قرطبی ص ۲۳ ج ۱۵

چونکه د اعبارت عین هغه معنی عبارت دی نو ترجمه پې هم هغه د ول ده۔

فَلْيَعْمَلِ الْعَاقُّ مَا شَاءَ اَنْ يَّعْمَلَ فَلَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ۔ تفسیر کشاف ص ۲ ج ۱

د دې عبارت هم وړته ترجمه ده۔

وَيَفْعَلُ الْعَاقُّ مَا شَاءَ اَنْ يَفْعَلَ فَلَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ۔ تفسیر ابن مسعود ص ۲۹ ج ۸

ترجمه د دی هم هغه ترجمه ده۔

وَيَنْبَغِيْ لِلْمُتَعَلِّمِ اَنْ يُّعَظِّمَ اُسْتَاذَهٗ لِاَنَّ فِيْ تَعْظِيْمِهٖ

اوښائی متعلم لره چه تعظیم به کوی د استاذ ولی چه په تعظیم کی د هغه برکت دی

بَرَكَةً وَمَنْ لَّمْ يُعَظِّمْ اُسْتَاذَهٗ فَهُوَ عَاقٌّ

اوکه چا تعظیم د استاذ ونه کړی بلکه سپکاوی پې وکړی نو دی عاق دی

لَا یُقْبَلُ صَلٰوتُہٗ وَ اِمَامَتُہٗ وَعَلَیْہِ الْفَتْوٰی فِیْ تُحْفَۃِ

نه قبلیږی لمونځ ددې او امامت ددې اتفاقاً وعلیه الفتوی ـ لکه چه په تحفه

الْفِقْہِ عُقُوْقُ الْوَالِدَیْنِ یَمْحُوْ بِالتَّوْبَۃِ وَعُقُوْقُ

الفقه کې وائی چه آزار دمور او پلار په توبه سره محوه کیږی او عقوق

الْاُسْتَاذِ لَا تَوْبَۃَ لَہٗ ـ مختار الفتاوی ص۴۶

الاستاذ لا توبة منه ـ (یعنی په مجرد توبه سره چې نه بدیا استاذ نه آزار دوم نه

بخښل کیږی ـ بلکه هغه استاذ چه دې آزار کړی وی هغه به په عجز او زاریو

اوښرولو راضی کوی تاچه دې نه وکړه داخلاصه بخښنه وې نه وکړی ـ

اور جو والدین کے عقوق کرے وہ فاسق ہر امامت اسکی مکروہ تحریمی ہے فتاوی رضویہ ص۲۸۹

یعنی هرسړی چه مور او پلار آزار کړی ـ (او یا یو دوی دوو څخه) هغه

فاسق دی او امامت ئې مکروه تحریمی دی ـ

مَنْ قَالَ لِاُسْتَاذِہٖ قَوْلًا فِیْہِ اِھَانَۃٌ لَا یُفْلِحُ اَبَدًا ـ فتاوی نور الہدی ص۳۶

که چا استاذ ته داسی یوه خبره وکړه چې په هغه کې د استاذ سپکاوی وو

نو فلاح به نه وموجې دهمیشه دپاره ـ

وَلَا یَجُوْزُ الْاِقْتِدَاءُ خَلْفَ عَاقِّ الْاُسْتَاذِ بِالْاِجْمَاعِ ـ فتاوی امینیہ

اونه دې روا اقتداء په عاق پسې د استاذ په اجماع سره دعلماؤ ـ

وَلَا یَجُوْزُ شَھَادَۃُ الْعَاقِّ وَلَا اِمَامَتُہٗ ـ فتاوی سراجیہ ص۳

اونه دې روا شاهدی دعاق سړی اونه ئې امامت روا دی ـ

در تعلیم المتعلم میآرد کہ نفع نمی یابد از علم مگر

په تعلیم المتعلم کې راوړی دی چه نفع نه سی څوک پیدا کولای د علم څخه مګر

بہ تعظیم علم و بہ تعظیم استاذ و توقیر وی۔ و گفتہ اند کہ حرمت

په تعظیم د علم سره او په تعظیم د استاذ او په عزت ددی۔ او علماؤ ویلی دی چه احترام

یعنی تعظیم بہتر است از اطاعت بدلیل آنکہ بکردن معصیت کافر

یعنی تعظیم بهتر دی تر اطاعت په دلیل دا دی چه په کولو د ګناهو سره سړی کافر نه ګرځی

نمی شود و انہا بترک حرمت کافر میشود۔

او په بی حرمتی او په بی عزتی سره سړی کافر ګرځی (مثلاً) په امر او نهی کی چه بی حرمتی د خدای ﷻ او د رسول ﷺ وکړی کافر ګرځی۔

لَا يَحِلُّ ذَبِيحَةُ الْعَاقِّ وَلَا إِمَامَتُهُ لِأَنَّ الْعَاقَّ

يَصِيرُ مُرْتَدًّا فِي الْحَالِ وَمَثْوَاهُ النَّارُ۔ تحفة العباد ص۱۴۱

ثَلٰثَةٌ لَا يَنْفَعُ مِنْهُمْ عَمَلٌ۔ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ

دری کسان دی چه دوی ته فائده نه کوی عمل (عمل صالح) یو صاحب د شرک بالله دی

وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ۔ تیسیر ص۴۸

اول صاحب د عقوق الوالدین دی اول صاحب د فرار د لښکر څخه د مسلمانانو دی

جو شخص استاذ سے عاق ہو اس کا عمل مقبول نہیں ہے اور امامت اسکی مکروہ تحریمی ہے

هغه سړی چه استاذ خپل آخر اوی هغه عاق دی او هیڅ عمل ئی (عمل صالح) مقبول به د سړ باړکی د خدای نه دی ـ او امامت د دغه عاق مکروه تحریمی دی ـ

د ویش والی داوه مندړه چه عیالړ تونه د هغه وړ تی چه مات طالبانو ړ او استول ـ او د اوه د هغی وړ تی حوالې وکتابونه ـ

د ویش والی چه بعضی عیالړات د دغو کتابو حاجت وشړ او توضیح تدلری ـ نو وا وړه چه د تفسیر روح المعانی او د تفسیر قرطبی او د تفسیر کشاف او د تفسیر ابن مسعود مصنفین په یوه خوله وائی چه عاق به هرڅ جنت ته داخلنه سی مراد نه دی چه حتماً به د عقوق جزاء او عذاب وینی په دوزخ کی ـ ولمراد نه دی چه ابداً به په دوزخ کی وی ولی چه ابدی دوزخ بیله کافره بل چاته نشته ـ کما فی کتب العقائد والفقه ـ

فائده! او دا هم هلته چه پر هغه عقوق باندی پلاړ او نړوی او استاذ وشاګرد د دنیا څخه سره جلا سی ـ او که نړوی او یا شاګرد په ژوندی د پلاړ او یاد استاذ په باړه د اسی لاړ غوړه کړی د قسم د نړ او یو او عجز او شړ پا او خدمت او احسان چه د هغه په سبب پلاړ په ژوندی او استاذ هم په ژوندی د نړ د اخلاص عفو وړته وکړی بیا به نړوی او شاګرد دوزخ څخه خلاص سی انشاء الله تعـ ـ

فائده! پوه شه چه د استاذ او شاګرد څخه متعارف معنی یوا نړی مراد نه دی ـ یعنی چه شاګرد هغه طالب دی چه کتابونه وائی او استاذ هغه عالم دی چه یوچا ته سبقان وائی ـ بلکه مراد عامه معنا ده هرڅوک که څه هم امی وی دیو عالم په تبلیغ کی چه کښینی او یا دیوې مسئلې پوښتنه څنی وکړی او دغه عالم جواب ورکړی نو هغه مبلغ او هغه د مسئلی ښودونکی عالم د واړه د استاذان سول ـ او دی ئی شاګرد سو ـ او حکم ئی د سبقانو د طالب او ملاړ دی ـ

تفریع! زما د محلی او کوټی بعضی کسان به څه کوی چه په کلو کلو زما

ونصیحت ته کښینستلی دی اوزما څخه ئې ډیری مسئلې نه دی کړی دی
اوپه موجوده وخت کی ئې بیله موجبه په دا سی آزار مالاس پوری کړئ
دی چه زه په بنه اوبد پوهیدلئ یم نه د طالبی په وخت کی او نه د ملایی
په وخت کی هیڅ داسی نه یم زړه کړئ لکه ذغوکسانو۔ نو اوس پر هغه
عقوق هم تینګ ولاړ دی۔ والی الله المشتکی من صنیع هؤلاء الاعداء۔

مثل! غر که لوړ دی لاړ پوسی بیړه دی۔

شعر: رضینا قسمة الجبار فینا ؛ لنا علم و للجهال مال
فان المال یفنی عن قریب ؛ وان العلم یبقی لا یزال

اوس زه دې چه درویش خدای جل سلطانه په دنیائی امور وکی ودوی
ته نه دی محتاج کړئ۔ او دوی په علمی امور وکی درویش ته اوس محتاج
دی۔ لکن دخپل عداوت څخه شرمیږی۔

پوښتنه! جزاء دعقوق په وړځ دقیامت څوك وركوی؟

جواب! رب جلّ شانه ئې ورکوی۔

سوال! یو طالب یا ملا چه د بل عالم شاګرد سوی وی او عالِم ته دا نه
وی معلوم چه دغه طالب یا ملا زما شاګرد دی ولی چه په ازدحام کی د
شاګردانو دَی شامل سوی وی۔ او دَی او خدای جل جلاله فقط په دې
شاګردی خبر وی۔ نو اوس دغه طالب یا ملا که دهغه استاذ توهین او تحقیر
وکړئ۔ او یا غیبت یا بنکنځل ورته وکړی هغه هم په غیاب کی د استاذ او استاذ
هم هیڅ په خبر نه وی نو دغه طالب یا ملا دهغه استاذ عاق کړی که نه؟

جواب! په عقوق کی دا نه دی شرط چه استاذ به ورته وائی چه زما دخوا عاق ئې
بلکه عقوق په شاګردپوری اړه لری نو دغه طالب یا ملا اجماعًا عاق دی۔
او دعقوق معامله ئې په خدای جل شانه پوری اړه لری۔ کما لا یخفی ؛

اوس درویش بیرته رجوع کوی خپل اصلی مقصد ته چه شرح دکنز دی۔ قال الله

بَابُ الْمَصْرَفِ

دا باب دی په بیان کی د مصرف د زکوٰۃ چه زکات به ورکول کیږی

فائدہ: مصارف د زکوٰۃ په نص کی د قرآن مبارک اته وه لکن په اجماع د اصحابو کرام رضی الله عنهم د مؤلفة القلوب څخی ساقط سوه په سبب د زوال د علت د وجی کولو د زکات د دی چه ضعف الاسلام و و او جلب د زړو د غوکسانو و اسلام ته و و۔ کما قال عمر رضی الله عنه لهؤلاء قد قوی الله الاسلام فلم یبق الآن الا الایمان او السیف، نو او وه د لی باقی پاته سوې۔ چه بیان به د ځای سره ان شاء الله تعالیٰ راسی۔

قَالَ الْمُصَنِّفُ: هُوَ الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ وَهُوَ أَسْوَءُ حَالًا مِنَ الْفَقِيرِ

او مصرف د زکوٰۃ فقیر دی او بل مصرف مسکین دی او د مسکین حال بد دی له فقیر څخه ولی چه مسکین هغه چا ته وائی چه هیڅ شی د مال څخه نه لری۔ او فقیر هغه دی چه لږ تر نصاب کم مال لری۔ او امام شافعی رحمه الله عکس د دې وائی وهو روایة عن ابی حنیفة رحمه الله ایضاً۔

وَالْعَامِلُ وَالْمُكَاتَبُ وَالْمَدْيُونُ

او بل عامل دی او بل مکاتب دی او بل قرضدار کسان دی۔

وَمُنْقَطِعُ الْغُزَاةِ وَابْنُ السَّبِيلِ

او بل پاته سوی د غازیانو څخه دی او بل مسافر دی۔

یعنی دریم مصرف د زکوٰۃ عامل دی چه امام او حکومت دی مقرره کړی وی پر جمعه کولو د زکاتو باندی۔

مسئله: وملکوته د عامل چه په تولولو کی د زکات د دیرش کو مکیان وی

هغوئ ته دی هم تنخواه د زکات د مال څخه ورکوی۔

مسئله: که د عامل او د اعوانو د ده تنخواه د ورئ سره تول کړئ زکوة تولہ غرق کاوه نو دوئ ته دی تر نصف زکات بالاند ورکوی۔ او امام شافعیؒ او امام مالکؒ او امام محمدؒ وائی چه عامل او د ده ملګرو ته دی اته حصه او یا لسمه حصه د جمع سوی زکات ورکوی۔

او څلورم مصرف د زکات مکاتب دئ۔ یعنی چه بل سړی چنل مړئ مکاتب کړئ یعنی چه ورته ووائی چه دومره روپۍ په قسطونو اته سره کړه نوته آزاد ئ۔ نو د دغه مکاتب ته دی هم خلاص زکات ورکوی چه خپله رقبه د مړئ توبه څخه په خلاصه کړی۔ که د ده یا د اغنی وی او که مسکین وی۔

او پنځم مصرف د زکات پوره ورئ دئ چه مالک دیوه نصاب زائد تر پوره نه وی۔ او یا د ده پوخلګو پوره نه باندی وی لکن دی ئ په هیڅ لاره نه سی ځنی اخستلای ئ۔

او شپږم مصرف د زکات هغه سړی دئ چه په غزا کی د کفار و سره مصروف وی لکن خوښ ئ خلاص سوی وی۔ وهو المراد بقوله تعالیٰ "وفی سبیل الله" په نزد د امام ابو یوسفؒ۔ او په نزد د امام محمدؒ مراد په آیت کی هغه حاجی دئ چه نفقه ئ خلاصه سوې وی۔

او اووم مصرف د زکات دلاسی نه وئ دئ۔ یعنی مسافر۔ نو د غه مسافر ته اخستل د زکات روا دی که څه هم دی په وطن کی مال لری لکن فی الحال دی پر قادر نه وی۔

مسئله: تر حاجت بالا اخستل د زکوة ورته نا روا دی۔ لکن بیا هم که د دغه سړی ته په قرض روپۍ ورپیدا کیدلې خوښه دا ده چه په قرض دی روپۍ پیدا کړی او زکات دی د چا څخه نه اخلی۔

قَالَ المصنف: فَيَدْفَعُ إِلَى كُلِّهِمْ أَوْ إِلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ

نو مالک دی زکات د دغو ټولو د لوته ورکوی او یا دی ټوله زکات د یوې د لی ته ورکړی

عینیؒ وائی چه دا قول دابن عمرؓ دی۔ او د حضرت علیؓ بن ابی طالب او دابن عباس ؓ او د معاذ بن جبلؓ او د حذیفة بن الیمانؓ او د نورو صحابوؓ هم حتی چه په صحابوؓ کی د دې قول خلاف نه دی ښا علی فکان اجماعًا۔ او امام شافعیؒ وائی چه زکات دسړی نه ښه واکیږی مګر الته صنفونه بدلی وی کوی او په هر صنف کی به ئی کم از کم درې کسانو ته ورکوی

قَالَ الشیخؒ: لَا اِلٰی ذِمِّیٍّ وَصَحَّ غَیْرُهَا

او نه دی ورکوی زکات واهل ذمه کافرانو ته (او امام مالکؒ وائی چه ورکوی دې) او صحیح ده ورکه د مسلمانو زکوة و ذمی ته (لکه سی سایه او د کفارانو اموال۔ او امام محمدؒ او امام شافعیؒ وائی چه د نورو شیانو ورکه هم و ذمی ته نا روا ده لکه زکات۔ والدلائل فی المبسوطة)

قَالَ المصنفؒ: وَبِنَاءِ مَسْجِدٍ وَتَکْفِیْنِ مَیِّتٍ وَقَضَاءِ دَیْنِهٖ

(عطف پر ذمی دی) یعنی نه دی ئی صرفوی مال د زکات په جوړولو کی د مسجد او نه په کفن کی د مړی او نه په اداء کی د پور د مړی۔

دا ټولو دلیل دا دی چه په زکات کی تملیک د مال ویوه شخص ته د هغو اوګو دلو شرط دی۔ او په مذکورو صورتونو کی تملیک نشته۔

مسئله: په دغو درې صورتونو کی که صاحب المال یوا نداز مال یومسکین ته ورکړی او ورته وې ویل چه ته په دغه مسجد جوړ کړه او یا د مړی کفن په ورکړه او یا د مړی پور به اداء کړه۔ نو په دې صورت کی ثواب د مالک المال او د مسکین په مابین کی دی غاړی د زکوة په خلاصیږی۔

تفریع: د زکات په ورکولو پل نه جوړوی۔ او د غه رنګه د ابن السبیل د پاره ډنی د او بوڅاه نه په کاږی۔ او سړک اوڼاړ به نه په جوړوی۔ او د غه رنګه د مسجد تالاب به نه په جوړوی۔ وعلی هذا فقس مالیس فیه تملیک المال لفقیرٍ وغیره۔

قال الشیخ رح: وَشِرَاءِ قِنٍّ لِيُعْتِقَ وَأَصْلِهِ وَإِنْ عَلَا

اودغه رنګه به د زکات په ورپونه رانیسی مړی چه آزاد ئی کړی اونه ئی وړکوی زکوة

وَفَرْعِهِ وَإِنْ سَفَلَ وَزَوْجَتِهِ وَزَوْجِهَا

وخپل اصل ته (چه مور او پلار دی) که څومره لوړ وی (یعنی نیکه کان که دمور دخوا وی او که د پلار دخوا وی) اونه دی ئی ورکوی زکات وخپل فرعه ته (یعنی زامن اولوڼ) که څومره کښته وی (لکه لمسیان که د زوی دخوا وی او که د لور دخوا وی) اودغه رنګه به ئی نه ورکوی زکات میړه وماینه خپله ته (داخو اتفاق حکم دی) (اونه دی ماینه زکات ورکوی وخپل میړه ته۔

داحکم مذهب دامام اعظم رح دی او امام احمد۔ او یا ران رح او امام شافعی رح وائی چه دماینی زکات ورکړه ته روا دی۔ په دلیل دهغه حدیث چه امام بخاری ئی په روایت کړی دی چه زینب رض د عبدالله رض ماینه وعلیه الصلوة والسلام ته راغلا وویل چه زه کسه صدقه وخپل میړه ته ورکړم ایا زما څخه کفایت کوی؟ نو علیه الصلوة والسلام ورته وویل چه هو تاته خدائی دوه ثوابونه درکوی یو ثواب د صدقی دی اوبل ثواب د صلهٔ رحمی دی۔ او امام اعظم رح داحدیث محمول بولی پر نفلی صدقه باندی کما یفهم من سیاق الحدیث

قال الشیخ رح: وَعَبْدِهِ وَمُكَاتَبِهِ وَمُدَبَّرِهِ

اونه زکات دی نه ورکوی مړی خپله ته او مکاتب خپل ته او مدبر خپل ته

وَأُمِّ وَلَدِهِ وَمُعْتَقِ الْبَعْضِ وَغَنِيٍّ يَمْلِكُ نِصَابًا

اوام ولد ئی خپلی ته او هغه مړی چه بعضی ئی آزاد کړل سوی وی او هغه غنی ته چه مالک سوی وی د نصاب۔

وَعَبْدِهٖ وَطِفْلِهٖ وَبَنِیْ هَاشِمٍ وَمَوَالِیْهِمْ

اومړی تہ دغنی اوکوچنی تہ دغنی اوبنی هاشمؓ او آزاد سوو تہ دده وی۔

یعنی دغه سړی نکه دی سړی زکات نه ورکوی وخپل مړی تہ او وخپل مکاتب تہ چه پومکاتب کړیوه سړو پی دبادار پاتہ وی نودی مړی دی نوچه مکاتب تہ پاتہ وړکړی کو یاخپل مړی تہ پاتہ ورکړی۔

اوخپل مدبر تہ دی زکات نه ورکوی۔ مدبر هغه مړی دی چه بادار وتہ ووائی چه پسله مرګ څخه زما تہ آزاد ئ ولی چه مدبر خو فی الحاله مړی دی

او ام الولد تہ دی زکات نه ورکوی۔ یعنی هغه مینځه چه دبادار ځخه لنګه سوې وی۔ ولی چه هغه هم د حاله مینځه ده۔

اودغه سړی نکه دی زکات نه ورکوی هغه مړی تہ چه ده پی بعضی آزاد کړی وی دامذهب دی دامام اعظمؒ ولی چه معتق البعض په نزد ده داسی دی لکه مکاتب۔ یعنی فی الحاله مړی دی۔ اوپه نزد دیارانوؒ معتق البعض تہ دسړی زکات ورکول دی۔ ولی چه دوی په نزد چه بعضی دمړی چا آزاد کړی نوبتوله آزاد سو اودی داسی سولکه حرمدیون۔ نودبادار څخه پی علاقه دمړیتوب قطع سوه۔

اوهغه غنی تہ دی هم زکات نه ورکوی چه مالک دیوه نصاب دنصابو مذکورہ څخه وی۔ اوّل غنی کیدل پردې قسمه دی۔ اول هغه غناء ده چه پر هغه سړی وجوب دزکات تعلق پیدا کوی۔ یعنی چه پوسړی باندی زکات واجبوی وقد مر تفصیله۔ اودوهم هغه غناء ده چه پوسړی باندی صدقة الفطر او اضحیة واجبوی۔ اوهغه داده چه مالک دنصاب وی زیات تر حوائج اصلیه وو۔ وهوالمراد ههنا۔ ولی چه حرمان دزکات په دغه غناء پورې اړه لری۔ حاصل داچه وجوب دا ضحیې او وجوب دسوسایې او حرامیدل دبادار زکات داخستلوسړه مربوط دی۔

تشریح: تعجب دئ وهغوملا یانوتہ چه اضحیه کوی اوپرځان فی واجبوی

اوس سایه هم وړکوی اوپرځان ئې واجبه بولی اوپه عین حال کی ز کات د خلکو څخه په جنګ وجدل اخلی ـ فکر نه لری چه دا خوبه می ماینه اوعیال خوړی اوغاړی به دده په بند ی وی ـ

بیت! کاسهٔ چشم حریصان پرنشد ؛ تاصدف قانع نشد پر دُر نشد

اودریمه غنا، هغه ده چه سړی ته سوال حرام پرځوی ـ هغه داده چه سړی مالك د نفقې دیوې وړځ وی ـ اودومره کالی لری چه عورت ئې پټ وی په نزد داکثر و علماؤ،

افسوس! چه بعضی کډاړویان وطلب کننده کان ټرو وسړمایه په طریقه د فقر وسوال ړوپۍ پیدا کوی ـ حتی چه داسی کسان هم سوال کوی چه پخپلو س نړه ړوپۍ بلکه یولك کالدا ړی ئې په مضاربت وخلکو ته وړکړی وی اودی په خپله همیشه په سوال اوفقر پسی ولاړوی ـ اوبعضی کسانو د خلکو سرایونه په بهانه د بلشناخته په خپلو ړوپۍ وکړی وی ـ اودی بیاهم پخپله سوال کوی اوسرایونه ئې په کرایه خلکوته وړکړی وی ـ د هغوسرایو کرایه اخلی اوسړمایه ځنی جوړوی ـ خصوصًا په میاشت کی د ړوښې چه اکثر خلك په دغه میاشت کی زکاتونه وړکوی ـ اودی دخلکو څخه زکات په سوال غواړی د تجارانو تجارخانو اوکوړوته د ړځی اودشپی ړځی اوزکات ځنی غواړی ـ نودی دوه حرام کارونه کوی یوخوسوال دی ـ اوبل وړته ناړوا زکات دخلکو څخه اخلی ـ

اوبعضی طالبان په بهانه د ړاینولو د فلانی او فلانی کتاب پرخلکو سوال کوی اوهغه کتابونه ړاینسی چه دی ئې اهل هم نه وی ـ اویاد کتاب دپاره ړوپۍ دخلکو څخه اخلی اودی ئې بل چا ته په مضاربت وړکوی ـ الی غیر ذالك من حیل السائلین لجمع حطام الدنیا ـ وبعضهم یجیئ علیهم الاجل الموعود ـ اوړوپۍ دخلکو په لاس کی پاته سی نه دده په بنه وړسی اونه ئې د قریبانو په بنه ـ ولی چه دی دبې وصیت نه سی کولای د ده خیال داوی چه زه جوړ سم اوخلاص به می په ړوپو خبر سی اوبیا به فقر نه ړاکوی ـ

این سخن پایان ندارد باز رو ؛ سوئ شرح کنز دقائق باز رو

اودغه سړ نکړی زکات نه ورکوی بنی هاشموته چه په اوسنی زمانه کی ئ سیدان بولی۔ په دلیل دغه حدیث چه مسلم ئ روایت کړئ دئ چه "إن هذه الصدقات انما هی اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد" درویش" وائی چه په زکات ورکولو کی سیدانو ته قدیمًا او حدیثًا اختلاف دئ بعضی فقها" وائی چه سبب دمنع زکات شرافت دنسب ددوئ دئ چه په خیره زکات خیرن نه سی۔ و آکثر الاحادیث النبویه تدل علی ذالك وکثیر من الفقهاء علی هذا۔ نوکه چیری سبب دمنع دغه شرافت وی نو اوس هم شرافت دنسب باقی دئ نو زکات نه دی ورته روا۔

او بعضی فقها" وائی چه سبب دمنعی ئ خمس الخمس د بیت المال وچه دوئ ته ورکول کیدئ۔ لکن په مو ورځنی مافی هغه خمس الخمس ددوئ څخه بند سو۔ نو اوس دوئ ته زکات روا دئ۔ و الله اعلم بالصواب۔

درویش" وائی چه په دې باره جواب زمالا ادری دئ لعظم الخطوف کل من الشقین کما لا یخفی۔

مسئله: یوه هاشمی وبل هاشمی ته زکات ورکولای سی په تن د امام اعظم" خلا فًا لابی یوسف"۔

اودغه سړ نکړی زکات نه ورکوی و آزاد شده کافر موی یا نوته د بنی هاشمو۔ لقوله علیه الصلوة والسلام" ان مولی القوم منهم" رواه الصحاح الستة۔

قَالَ الشیخ"! وَلَوْ دَفَعَ بِتَحَرٍّ فَبَانَ اَنَّهٗ غَنِیٌّ اَوْ هَاشِمِیٌّ

اوکه ئ زکات ورکړئ یوچا ته چه فکر ئ هم پکښی و واهه (چه دا اهل زکات دی اوکه نه) او ورکړسته دا ښکاره سوه چه هغه سړی غنی وو او یا هاشمی وو

اَوْ کَافِرٌ اَوْ اَبُوْهُ اَوْ اِبْنُهٗ صَحَّ

او یا کافر وو او یا پلار ددده وو او یا زوی ددده وو نو زکات ئ صحیح سو۔

یعنی بیرته ئې دهغه څخه نه سی اختلاځ ـ دا مذهب د ئ د امام اعظمؒ او امام محمدؒ ـ او امام ابو یوسفؒ او امام شافعیؒ وائی چه زکات ئې نه د ئ صحیح ـ ولی چه خطا، د ده په یقین سره د ه ته معلومه سوه ـ طرفینؒ وائی چه ده خوچیل کوشش وکړئ یعنی تحری ئې وکړه نو پرده خو دغه قدر لازمه وه ـ حتی که ئې تحری نه وکړه او خطا وئ نو په نزد د طرفینو رح ئې هم زکات نه د ئ صحیح ـ

قَالَ المصنفؒ: وَلَوْ عَبْدُهٗ أَوْ مُكَاتَبُهٗ لَا ـ

اوکه معلومه سوه چه هغه سړی د ده مړئ وه او یا ئې مکاتب وه زکات ئې نه د ئ صحیح بیا به ئې ورکوی ـ

ولی چه د زکات مال د ده ملکه نه وائی ـ لان ما فی ید العبد للمولی ـ

قَالَ الشیخؒ: وَكُرِهَ الْإِغْنَاءُ

اومکروه د ئ غنی کړئ ځول د فقیر ـ

یعنی چه یوه فقیر ته نصاب یا لا بویا یو نصاب روپه ورکړی ـ یعنی پر یوه ځای باندی ـ لکن روا د ئ ولی چه په وخت کی د ورکړی خو دغه سړی فقیر وو او غنی والی خوئ وروسته تر ورکړی پیدا سو ـ

مسئله: که یوه فقیر ته سړی یو وار دوه زره روپه ورکړی چه په غنی سو او هغه روپه هغه مسکین نه وی صرف کړی او نه ئې فی الحاله و صرفیدو ته ضرورت د ده لودئ بعضی فقهاء رح وائی چه نوره ی روپه د نکلت دهغه سړی او یا دبل سړی ورته نا روا د ی ـ وهو الاحتیاط ـ او بعضی علماء وائی چه په دغه کال کی که ده ته یو ضرورت محسوس کیدی بیا نو زکات اخستل ورته روا د ی ـ

د ویش وائی چه بعضی ملایان په یوه کال کی دوه زکاتونه سره جمع کړی چه مثلاً پنځه کاله کوار ورته ناست وی لا ئې هم نه سی خلاصولای ـ

لکن بیا هم دَی امامت د زکات دپاره کوی او د خلکو څخه زکا تونه لاس ته کوی او د خدای ﷻ بیوزلی پرې زړه کی نه راځی۔ او دوی دا دلیل والی چه مدرسې ملا چه د سړو زړو وړې زړین کی ناست وی لا هم زکات ورته راوادی۔ نو دغه الفاظ په کوم کتاب کی دوی لیدلی دی۔

نعم په رد محتار کی یو ضعیف روایت راغلی دی هغه هم په شان کی د طالب العلم۔ یعنی طالب العلم که غنی وی زکات ورته راوادی۔ و للناس فیما یعشقون مذاهب۔ بیت

د دنیا مینی راندې کړې دیوکسان
د الله توخوفې تیرې کړې دیوکسان

قال الشیخ رح: وَنُدِبَ إِغْنَاءُهُ عَنِ السُّؤَالِ

او مستحب دی غناء کیدل د فقیر د سوال څخه (یعنی دومره مبلغ دی ورکړی چه فقیر د سوال څخه په مستغنی سی)

قال المصنف: وَكُرِهَ نَقْلُهَا إِلَى بَلَدٍ آخَرَ لِغَيْرِ قَرِيبٍ أَوْ أَحْوَجَ

او مکروه دی نقل کول د زکات وبل بنار ته (یعنی بل ځای ته که بنار وی او که قریه وی۔ بلکه پرې فقیرانو د خپل بنار دی څو ویشی) مکروهه راوادی چه په بل بنار کی دده قریب فقیر وی) ولی چه دغه نقل کی صلهٔ رحمی ستنه اوپاتی وی بل بنار ته دده تر بنار دپرې محتاجو مسکینانو ته نقل کړی۔ ولی په دې نقل کی د فقیرانو زیادتِ حاجت ستنه:

قال المصنف: وَلَا يَسْئَلُ مَنْ لَهُ قُوتُ يَوْمِهِ

او سوال دی نه کوی هغه څوک چه د دده دپاره د ورځی دیوی وړتیا وی

بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

داباب ثابت دی په بیان کی د صدقة الفطر چې په اصطلاح کې سر سایه بولی

قَالَ الشَّيْخُ رح: تَجِبُ عَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ ذِي نِصَابٍ

واجبه ده صدقة الفطر (د وجوب څخه معنی اصطلاحی مراد ده ولی چه صدقة الفطر فرض نه ده) پر حر باندی چه مسلمان وی (نو پر هغې او کافی باندی نسته) چه مالک د یوه نصاب وی (نو پر مسکین باندی نسته)

قَالَ الشَّيْخُ رح: فَضْلٍ عَنْ مَسْكَنِهِ وَثِيَابِهِ وَأَثَاثِهِ

چه د غه نصاب به بالاوی تر سرای د سکونت او د اغوستلو تر کالو د ده او تر سامان

وَفَرَسِهِ وَسِلَاحِهِ وَعَبِيدِهِ

د کوم د ده او تر آس د سپی د وده او تر وسلو د ده (لکه تر ده تر توفک کلاشنکوف وغیره) او تر مریانو د خدمت د ده۔

پلوه سه! چه اضافه د عبید د پاره د جنسیت ده۔ یعنی که یوه مرۍ تر ضرورت لری او که دوه وته او که نر یا توته۔

قَالَ الشَّيْخُ رح: عَنْ نَفْسِهِ وَطِفْلِهِ الصَّغِيرِ وَعَبِيدِهِ

او د غه سر سایه به وه کوی د خپلځان د خواځخه او د خپل کوچنی اولاد د خواځخه (چه فقیر وی او که کوچنی خپله دنیا د ده لری نو دی سر سایه پلاره ده قمال څخه وکړی) او د هغو

لِلْخِدْمَةِ وَمُدَبَّرِهِ وَأُمِّ وَلَدِهِ

مریانو د خواځخه چه د خدمت د پاره وی (او که مریان د تجارت د پاره وی نو زکات پکې فرض دی او سر سایه پکې مالک نه ده واجب) او مدبر مرۍ د خواځخه او ام الولد

مینځئ د خواخځه به هم سره سایه وي کوي۔

قَالَ الشیخ رح: لَا عَنْ زَوْجَتِهٖ وَوَلَدِهِ الْکَبِیْرِ

اونه ده واجبه سره سایه د مایني خپلې اونه د اولاد خپل چه بالغان وي اخلاقاً

وَمُکَاتَبِهٖ وَعَبْدٍ وَعَبِیْدٍ لَهُمَا

فیهما للشافعیؒ) اونه سره سایه د مکاتب مړي پر سړي لازمه ده (خلافاً فالمالکؒ) اونه ده واجبه سره سایه د یوه مړي او یا د دیر وو مړیانو چه شریک وي په مابین کې د دوو کسانو (اختلاف د مذاهبو به په شي وحوکې مطالعه کړي)

قَالَ الشیخ رح: وَیَتَوَقَّفُ لَوْ مَبِیْعًا بِخِیَارٍ

اوموقوف اوبنده ده صدقة الفطر هغه مړي چه په خیار خرڅ سوی وي (یا بائع اومشتري دواړه ولري خیار وي او یا یوه تړدوی دوو وي) معنا داچه که یوم الفطر تیره سوه نو که بیعه وچلیده اوخیار ساقط سو نو صدقة الفطر د مړي پر مشتري ده۔ او که بیعه فسخه سوه نو صدقة الفطر د مړي پر بائع ده۔

قَالَ الشیخ رح: نِصْفُ صَاعٍ مِّنْ بُرٍّ اَوْ دَقِیْقِهٖ اَوْ سَوِیْقِهٖ

اوسره سایه به نیمه کاسه وړی کوي (دوه کیلو) د غنمو څخه یا د اوړو څخه د غنمو او یا د سویق څخه د غنمو۔

پوه سم! چه سویق دې ته وائي چه غنم ټنې کړي او بیا یې اوړه کړي چه د پخوا عربو به په سفرونو کې دا سویق دځان سره وړل او به یې وړه واچولې او خوړل به یې

وَمِنْ زَبِیْبٍ اَوْ صَاعٍ مِّنْ تَمْرٍ اَوْ شَعِیْرٍ

او یا د وچکو نیمه کاسه او یا یوه کاسه د غنمو وړه او یا د اوړه بشو (څلوکیلو به وزن سره)

وَهُوَ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ

او یوه کاسه اته رطله ده (اته نیم سیره)

پوه سه! چه دوځکو نیه کاسه د امام اعظم رح څخه یو روایت دی او بل روایت ئې دادی چه دوځکو به هم پوره کاسه وی کما فی المتون الاخر۔ والاول هو الاصح لان الزبیب قیمته غالیة۔

قَالَ الشَّيْخُ رح: صُبْحَ يَوْمِ الْفِطْرِ فَمَنْ مَاتَ

او صدقة الفطر واجبیږی دوخت څخه د سپیدو دوړځ دکوچنی اختر نوکه څوک

قَبْلَهُ أَوْ أَسْلَمَ أَوْ وُلِدَ بَعْدَهُ

مړسو د مخه تر سپیدو د اختر دوړځ او یا یو کافر اسلام راوړی او یا یو کوچنی وزیږیدی

لَا تَجِبُ وَعَمَّ لَوْ قَدَّمَ أَوْ أَخَّرَ

وړوسته تر سپیدو د اختر دوړځ نو سی سایه نه ده پر واجب اولی چه وخت دوجوب د سی سایې دوړځ تولو نه څرګیږی پیدا) او صحیح ده سی سایه چه د اختر تر وړځې د مخه کړی او یا ئې وځندوی (تر هر وخت پورې چه ئې وځندوی)

او حسن بن زیاد رح وائی چه که د اختر وړځ تیره سوه نو سی سایه ساقطه سوه یعنی سړی کناهکاره کیږی۔ او دی وائی چه تقدیم ئې هم نه دی روا۔ او امام مالک رح او امام احمد رح وائی چه تر یوه یا دوو ورځو بالا تقدیم نه دی روا۔

د ریش رح وائی چه د اختلاف څخه د مذاهبو کوم څان خلاصوی نود عین کوچنی اختر په ورځ دی سی سایه ورکړی۔ لتکون جائزا باتفاق المذاهب۔

اللهم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک

کِتَابُ الصَّوْمِ

دا کتاب دی په بیان کی د احکامو د روژې

پوښتنه! مصنف رح باید تر کتاب الصلوٰة وروسته د ستی کتاب الصوم ذکر کړی وای ولی چه داد واړه عبادات بدنی دی نو ده کتاب الزکات چه عبادت مالی دی ولی تر کتاب الصوم د مخه کړی؟

جواب! مصنف رح دد ې آیت مراعت کړی چه اقیموا الصلوٰة واٰتوا الزکوٰة

پوښتنه! چه صوم په لغت کی نفس امساك ته وائی او په شرع کی مخه دی چه

قَالَ الشیخ رح: هُوَ تَرْكُ الْاَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ

او روژه پریښودل دی خوړو او د چیښك او د وطی کولو

مِنَ الصُّبْحِ اِلَى الْغُرُوْبِ بِنِيَّةٍ مِّنْ اَهْلِهٖ

د سپید وخته (یعنی الصبح الصادق) بیا تر لوید و پورې دلمو. ملګرې به وی دا امساك دنیت (تا چه عبادت او د عادت جلا والی ورته اسی. مثلاً که څوك خوړك او چیښك او جماع څخه اړ ون وی عادت علاقه نه لری نو دی نه روژه نه دا ئی شرعًا) او دا نیت به وی د اهله څخه دنیت د عبادة الصوم (یعنی مسلمان به وی عاقل او بالغ به وی. او که بنځه وی نو د حیض او نفاس څخه به خلاص وی)

قَالَ الشیخ رح: وَصَحَّ صَوْمُ رَمَضَانَ وَهُوَ فَرْضٌ

او صحیح ده روژه د رمضان او دا فرض ده (په قرآن کریم او په سنت نبوی او په اجماع دامت حتی چه منکر ئی کافر دی بالاجماع)

وَالنَّذْرُ الْمُعَيَّنُ وَهُوَ وَاجِبٌ

او نذر معین (مثلاً سړی وائی چه پر ما د فلانی ورځی او یا میاشتی روژه نذر ده) او حال

دادی چه صوم النذر المعین خو واجب دی۔ لقوله تعالیٰ ولیوفوا نذورهم۔

سوال! نو چه د نذر په بارہ کښ آیة قرآنی موجود دی او صوم رمضان خو هم په آیة سره ثابت دی نو څه فرق دی چه صوم رمضان فرض دی او صوم النذر واجب دی؟

جواب! چونکه د آیة النذر څخه بعضی عبادات خارج او مستثنی دی۔ یعنی هغه عبادات چه دده جنس فرض عبادت نه وی لکه پوښتنه د مریض چه څوک پوښتنه کړی۔ او یا مثل د هغه نورو آیة مبارک عام مخصوص البعض دی۔ او په اصول الفقه کی داخبره متفق علیه ده چه په عام مخصوص البعض سره فرضیت نه ثابتیږی۔ نو دی کښه صوم النذر واجب دی۔

وَالنَّفْلُ بِنِيَّةٍ مِّنَ اللَّيْلِ إِلَىٰ مَا قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ

او نفلی روژه (دادی هغه روژه) صحیح دی په نیت سره د شپې بیا تر د هغه

وَبِمُطْلَقِ النِّيَّةِ وَبِنِيَّةِ النَّفْلِ وَبِنِيَّةِ وَاجِبٍ آخَرَ

پورې تر نصف النهار او په مطلق نیت سره هم صحیح دی او په نیت د نفلو هم صحیح دی او په نیت سره د بل واجب هم صحیح دی۔

او امام شافعی وائی چه د روژې فرضی د پاره د شپې نیت شرط دی او امام زفر وائی چه په صوم رمضان کی د جوړ او مقیم سړی د پاره چې سره نیت نه ضرورت نشته۔ وقد مر جوابه۔

فائده! مراد د نصف النهار څخه نصف النهار شرعی دی۔ یعنی د صبح صادق څخه بیا تر غروب پورې۔ چه دغه وخت ډیر پوخ ثابت دی۔ نه نصف النهار د ریاضی۔ چه د لمر خاته څخه بیا تر غروب پورې نیمی ورځ دی۔

قال الشیخ! **وَمَا بَقِيَ لَمْ يَجُزْ إِلَّا بِنِيَّةٍ مُّعَيَّنَةٍ مُّبَيَّتَةٍ**

او یا د روژې غیر د مذکورې روژې څخه لکه قضائی روژه د میاشتی څخه د رمضان یا نذر مطلق او یا د عمومی کفارات (د روژې) نه دی روا مګر په نیت

معینه سره د شپی (لکه چه صبا می نیت وکړی د قضا ئ ورځې مثلاً)
فائده! هغه نیت به هم د شپی کوی دورځ ئ نه دئ روا۔ ولی چه د صبا ورځ خو د غوږ وشو د پاره نه ده معینه نو حتماً تعین د ورځ اتی د خواد شپی څخه غواړی۔

قال الشیخ: **وَيَثْبُتُ رَمَضَانُ بِرُؤْيَةِ هِلَالِهِ أَوْ بَعْدِ**
او ثابتیږی میاشت د ورځې په لیدلو سره د میاشتی د دې او یا په دې سره

شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَلَا يُصَامُ يَوْمُ الشَّكِّ إِلَّا تَطَوُّعًا
چه د برات میاشت دیوش ورځې پوره کړی۔ او روژه د نیول کیږی د شک په ورځ مګر نفلی

یعنی خلکو د برات اوله ورځ میاشت لیدلې وی چه اسمان صاف وو لکن د ورځو میاشت ئ نه ولیدله په سبب د خرابه دهوا لکن د برات د اولی ورځې څخه دیوش ورځې پوره سوې نو هم د روژی میاشت ثابته ده۔ یعنی مسلمانان دی روژه ونیسی۔ د بخاری روایت دئ چه علیه الصلوة والسلام وائی چه لا تصوموا حتی تروا الهلال ولا تفطروا حتی تروه فان غم علیکم فاقدروا له، یعنی تاسی روژه مه نیسی تر هغوچه میاشت د روژی مو نه وی لیدلې او روژه مه ماتوئ تر هغوچه وینئ تاسو میاشت۔ یعنی د شوال او که چیری میاشت پوره تاسو ورکه سوه یعنی په سبب د اوریځ او یا د خرابه دهوا که په اول کی وی او که په اخیر کی وی نو تاسو اندازه او حساب ولګوئ یعنی یا د برات دیوش ورځې پوره کړئ او یا د روژی دیوش ورځې پوره کړئ۔ او روژه د دی د شک په ورځ نه نیول کیږی۔ یعنی خلکو خو میاشت د روژی نه وی لیدلی لکن په دې شک کی وی چه آیا میاشت د برات نه ویشت ورځې وه که چه نو صبا روژه سی۔ او که به دیوش ورځې وه چه نو صبا به روژه نه وی۔ مګر نفلی روژه روا ده۔
د روژی والا چه نفلی روژه د خواصو خلکو د پاره مکروه نه ده۔ د عوامو د پاره

مکروه ده ـ یعنی هغه چا ته مکروه نه ده چه په نفلی روژه وآموخته وی ـ ولی چه هغه دنړۍ نیت کولای سی اونیت د خولې خواعتبار ی شی نه دی چه سړی وواټی چه صبا نفل روژه ده ـ اوپه نړۍ کې داوی چه که صبا چا میاشت د روژی لیدلې وه اویا حکومت اسلامی د روژې اعلان د وړئ د خواوکړئ خود فرضی په خاطر کی به ودرینی ـ اوکه داسی نه وه نفلی خوبه سی ـ نو داسی ارادې کول د نړۍ په نیت کی تردد دی نوحکم روژه مکروه کا دی ـ

اونړه وړې تر حیرانیم چه یو سړی چه په کال کی څو نفلی روژه هم نه وی نیولې اوپه وړځ د شک کی دی قلبی نفلی د روژی نیت کوی این خیال است ومحال است وجنون ـ

قَالَ: وَمَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ أَوِ الْفِطْرِ وَرُدَّ

اوکه چا ولیدله میاشت د رمضان اویا میاشت د کوچنی اختر اوړد کړل

قَوْلُهُ صَامَ فَإِنْ أَفْطَرَ قَضَى فَقَطْ

سو قول د ده (یعنی قاضی ړد کړئ لانفراده بالرؤیة) نو دی دی روژه وینسی (ولی ده خو میاشت د روژی ولیدله او د کوچنی اختر روژه چه نیسی د پاره د احتیاط چه دی په رؤیت کی خطا وتلی نه وی) اوغه سړی که په دی دواړو صورتو کی روژه وخوړله نو قضاء دیوې روژی به راوړی فقط (یعنی کفاره نسته باندی)

په لیدلو د میاشتی د روژی چه کفاره نسته د دې سبب چه د ده قول چه شرعاً مردود سو نو دا شبهه سوه او کفاره په شبهه پوره تکیږی کما هو المقرر ـ وآما فی هلال الفطر کی چه ده ولیده لکن روژه ئې وخوړله کفاره نسته ولی چه د ده په نزد د غه وړځ د اختر ده نو خوړلک د ده پر شبهه بنا ردی نو حکم کفاره نسته باندی ـ

قَالَ وَقُبِلَ بِعِلَّةٍ خَبَرُ عَدْلٍ وَلَوْ قِنًّا اَوْ اُنْثٰى لِرَمَضَانَ

او قبول دی کړل سی په سبب د علت په آسمان کی خبر د یوه عدل انسان که څه هم مړی وی او یا بنځه وی د رمضان د اثبات د پاره۔

پوه سه! چه بنځه عامه ده که حره وی او که مینځه وی که مکاتبه وی که ام ولده وی۔

سوال! امام او فقیه ابو جعفر الطحاوی وائی که د غیر یو مخبر عدل وی او که عدل نه وی اخبار دی پرې ومنل سی او تولو د متونو کتابو عدالت شرط کړې دی۔

جواب! معنا د قول د طحاوی دا ده چه عدل وی او که فاسق وی بلکه مضاف دا ده چه معلوم العدالته وی او که نه وی۔ یعنی مستور الحاله وی۔ دلیل د دې مسئلې دا دی چه ابن عباس رض روایت کړې دی "قَالَ جَاءَ اَعْرَابِیٌّ اِلَی رَسُوْلِ اللّٰهِ صلی اللّٰه علیه وسلم فَقَالَ اِنِّی رَاَیْتُ الْهِلَالَ فَقَالَ اَتَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ نَعَمْ۔ قَالَ اَتَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ۔ قَالَ یَا بِلَالُ اَذِّنْ فِی النَّاسِ فَلْیَصُوْمُوْا غَدًا" رواه ابو داؤد والترمذی۔

سوال! دغه اعرابی عدالت خو معلوم نه وو۔

جواب! غالب په مسلمانانو کی د عصر نبوی عدالت وو۔ او یا مراد د عدل څخه په متن کی دا دی چه فاسق به نه وی چه مستور الحاله تر هم شامل سی۔

قَالَ الْمُصَنِّفُ وَحُرَّیْنِ اَوْ حُرٍّ وَحُرَّتَیْنِ لِلْفِطْرِ

او قبولیږی خبر د دوو حرانو خلکو او یا یو نر حر او دوی حرانی بنځی د پاره د هوچینی اختر (یعنی چه په آسمان کی هم علت وی۔ دلیل یی دا دی چه په هلال کی د هوچینی اختر نفع د بندګانو سته چه افطار دی نو لکه نور حقوق العباد په هلال الفطر کی هم عدالت او هم حریت او هم عدد غواړی۔

وَاِلَّا فَجَمْعٌ عَظِیْمٌ لَهُمَا

او که په آسمان کی علت نه وو نو بیا شرط د قبول د خبر جمع عظیم ده دواړو د پاره

یعنی دومره جماعت چه دخلکو یقین سی چه دغه خبره ښیتا دکه۔
اودغه جمع هم دسوځی دپاره اوهم دکوچنی اختر دپاره شرط دکه۔
پاتې سه! چه امام اعظم رح تعیین دعدد دجمع عظیمی نه دی کړی
بلکه دومره اندازه جماعت ئې ویلی دی چه دخلکو یقین یاغالب الظن
په صدق سره ددوی دخبر راسی۔ اوامام ابو یوسف رح پنځوس کسان
شرط بللی دی۔ اوبعضی فقهاء رح وائی چه دیوی محلې خلکو اخبار وکړی
اوخلف بن ایوب رح وائی چه پنځه سوه کسان شرط دی۔

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَالْأَضْحَى كَالْفِطْرِ وَلَا عِبْرَةَ لِاخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ

اومیاشت دلوی اختر داسی ده لکه میاشت دکوچنی اختر په احکامو کی (یعنی که په
اسمان کی علت وو نودوکه حرکسان اویا یوحواودوی حرې بنځې شرط دی اوکه په
اسمان کی علت نه وو نوجمع عظیمه غواړی اوځې واحد نه قبلیږی) اواعتبار نسته
اختلاف لره دلمر راختوالو لوید وپه لیدو کی دمیاشتی دسوځی اواختر۔

بلکه په یوه بنار کی چه ولیدل سی پوبل بنار والاؤ باندی سوځه اویا
دفطر اویا دلوی اختر احکام لازمیږی۔ بلکه داسی تصریحاتو راغلی دی چه
میاشت په مغرب کی ولیدل سی پو اهل مشرق باندی هم هغه احکام جاری
کیږی وهوظاهر المذهب عن الامام الاعظم رح ذکر فی کتب المتون۔ لع
لکن مع ذالك قال العینی فی شرح الکنز وقیل یختلف باختلاف المطالع
وهو منقول عن شمس الائمة السرخسی وهذا هو الاشبه وان
کان هو الاصح للاحتیاط۔ وقال فی دلیل قول السرخسی۔ لان انفصال
الهلال من شعاع الشمس یعنی الذی هوالسبب فی رؤیة الهلال
یختلف باختلاف الاقطار کما فی دخول الوقت وخروجه حتی اذا
زالت الشمس فی الشرق لا یلزم منه ان تزول فی الغرب وکذا طلوع
الفجر وغروب الشمس۔ بل کلما تحرکت الشمس درجة فتلك طلوع فجر
لقومٍ وطلوع شمسٍ لآخرین وغروب لبعض ونصف لیل لآخرین۔

وهذا مثبت فی علم الافلاك والهيئة آه۔

يقول الفقير سامحه القدير قد وجّه القولين بعض المتأخرين بان فی الزمان القديم لم يكن الوسائل العامة لوصول الخبر من الشرق الى الغرب و بالعكس كالهاتف وغيره ففی الزمان القديم ايصال الخبر من موضع غربی الى موضع شرقی انما كان على الافراس وغيرها من البغل مثلاً فيختلف الموضع الغربی من الموضع الشرقی فی المطالع بقدر ربع ساعة اونصف ساعة مثلاً۔ ومثل ذالك التفاوت لا يعتبر فكذالك قال القدماء اختلاف المطالع لا يعتبر وعليه مبنى متون الفقه۔

واما فی زمن المتأخرين لما توسع وسائل وصول الخبر بحيث يصل خبر الموضع الغربی الى الموضع الشرقی فمقدار دقيقة مثلاً۔ وَالاول يقال له المطالع الجزئية و للثانی المطالع الكلية۔ وهذا مبنى قول السرخسی والبدر العينی۔ حيث قال وهو الاشبه۔ واستدل عليه بالدليل المذكور

واللّٰه اعلم بالصواب فی كل باب؛

بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ

دا باب دی په بیان کی د هغو شیانو چه روژه فاسدوی
او د هغو شیانو چه روژه نه فاسدوی

قَالَ الْمُصَنِّفُ: فَإِنْ أَكَلَ الصَّائِمُ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ نَاسِيًا

که چیری روژه دار خوړك وکړی او یا چیښك وکړی او یا جماع وکړی دا د هغې سره هم په هیره وکړی۔

پوهه سه! چه جزاء د دې شرط وروسته تل معطوف تل راځی۔ یعنی په دې قول سره د مصنف چه "لم یفطر"

فائده! د قیاس عقلی تقاضا داده چه روژه باید ماته سی لکه عمدًا چه دا کار وکړی۔ والیه ذهب مالك۔ لکن موږ دا قیاس پریږدو په هغه حدیث شریف چه ابوهریره رضی روایت کړی دی او بخاری او مسلم دواړو راوړی دی چه علیه الصلوة والسلام وویل "اذا نسی وهو صائم فاکل وشرب فلیتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه" د روژې وائی چه کله هم په دې حدیث کی جماع نه ده راغلی لکن په اجماع سره د دغو دواړو کارو حکم یو دی۔

قَالَ الْمُصَنِّفُ: أَوِ احْتَلَمَ أَوِ انْزَلَ بِنَظَرٍ أَوْ إِدَّهَنَ أَوِ احْتَجَمَ

او یا په خوب کی شیطان یا نری وکړه او یا انزال سوی په کتلو سره د فرج دبنځی مثلًا (امام مالك وائی که په اول وار کتلو سره انزال سو روژه یی نه ده ماته او که یی دوهم وار وروسته وکتل او انزال سو روژه یی فاسدیږی) او یا زاړو سرغوړکړی په هر قسم روغن چه وی) او یا یی وینی وکښلی۔

او امام احمد وائی چه په وینو کښلو سره یی روژه ماتیږی لقوله علیه الصلوة والسلام "أفطر الحاجم والمحجوم" جماهیر فقهاء وائی چه دغه

حدیث منسوخ دی۔ بقوله علیه الصلوٰة والسلام علی ما رواه ابوداؤد
"قال لا یفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم"
دویشو وائی چه سره دده حدیث شراح دکتا بود حدیثو وائی چه
اول حدیث مؤل دی اومعنا ئی دا دی چه تعرض وکړی حاجم او محجوم
وما تولوته دروژه ده۔ حاجم په سبب د ژبینو لودچیښې د وینو کښلو
اومحجوم په سبب د ضعف د وینو کښلو سره۔

قَالَ المصنف: اَوْ اِكْتَحَلَ اَوْ قَبَّلَ بِخِلَافِ الْاِنْزَالِ

اویا ئی ستګی توره کړی (په هرقسم رنجوچه وی که څه هم خوند د رنجو
په حلق کی محسوس کړی۔ لما روت عائشة رض ان النبی صلی الله علیه وسلم
اکتحل وهو صائم" رواه الدارقطنی) اویا ئی مچه واخستل (یعنی چه
انزال ندسی۔ لما روی ابوسعید الخدری رض انه علیه الصلوٰة والسلام
"رخص فی القبلة للصائم والحجامة" رواه الدارقطنی) اومخالف حکم دی
چه انزال سی (یعنی دچې په اخستلو سره انزال سی روژه ماتیږی)

قَالَ الشيخ رح: اَوْ دَخَلَ حَلْقَهُ غُبَارٌ اَوْ ذُبَابٌ

او یا داخل سو په حلق کی د روژا تی کړنه اویا مچ

وَهُوَ ذَاكِرٌ لِصَوْمِهِ

اودی هم یاد وی چه روژه دی خپله لره۔
ولی چه د ذی د څوله څخه سړی ځان ندسی ساتلای۔ اوپه خلاف دباران
داوبو یا داوړی چه د روژا تی په حلق ننوځی روژه ئی فاسدیږی لامکان الاحتراز عنها فی الاکثر۔

قَالَ المصنف: اَوْ اَكَلَ مَا بَيْنَ اَسْنَانِهِ

اویا ئی وخوړی (یعنی تیرئی کړی) هغه طعام چه په مابین کی دغاښونو ده وو۔

اَوْ قَاءَ وَعَادَ لَمْ يُفْطِرْ

او یا ئی قَی و واهه او بیرته قی تیر سو بله اختیار نه دده ـ روژه نه ماتیږی ـ

پوه سه! چه "لم یفطر" جزاء د تولو معطوفا تو ده یعنی په دی تولو صورتو کی ئی روژه نه ماتیږی ـ

فائده! مراد د ما بین الاسنان څخه لږ شی دی ـ او که ډیر و و بیا ئی روژه ماتیږی ولی چه د قلیل څخه احتراز ممکن نه دی او د کثیر څخه احتراز ممکن دی ـ او حد فاصل د قلیل او کثیر یو نخود قدر شی دی یعنی یو نخود شی کثیر دی او روژه په ماتیږی ـ

فائده! که مقدار د نخود هم وی او تیر ئی کړی قضاء د روژی پوسته او کفاره نسته پاندی ـ

فائده! که ئی ناری په خوله کی ډیری سره جمع کړی او تیری ئی کړی روژه خونه په ماتیږی مګر مکروه ده ـ او که ئی ناری پر ورغوی تو ئی کړی او بیرته ئی وخورلی روژه خو په ماته ده لکه د بلسړی ناری چه تیری کړی ـ لکن کفاره پاندی نسته ـ او یا روژا ق ی و واهه او بیرته بی اختیار نه څنی تیر سو ـ لقوله علیه الصلوة و السلام من ذرعه القیئ فلیس علیه قضاء ـ رواه ابو داؤد ـ

فائده! بعضی امامان خلکو ته جاهلانه فتوی ورکوی او وائی که په دکه خوله قی و ونو روژه ئی ماته ده پرده وی داوداسه د ماتیدو او د روژی د ماتیدو فرق پوښیده سوی دی ـ د قلیل او کثیر قی فرق داوداسه په ماتیدو کی دی او په روژه کی که په دکه خوله قی وی او که په تشه خوله قی وی روژه نه په ماتیږی ـ

قَالَ الشَّيْخُ رح وَإِنْ أَعَادَهُ أَوِ اسْتَقَاءَ

او که چیری روژانی په قصد سره قی تیر کړی او یا ئی په زوره قی و واهه ـ

(مثلاً په خوله ئې څوقې چې کړې او قې ئې و واهه)

اَوِ ابْتَلَعَ حَصَاةً اَوْ حَدِيْدًا قَضٰى فَقَطْ

او یا ئې تیره کړه شکه او داوسپنې ټوټه کړه هم لږ وی نو هر وخت خو ئې ماته سوه او قضاء به ئې ورباندې فقط یعنی کفاره باندې نسته۔

او دغه هر څنګه کوم خاورې تیرې کړې او یا ئې یوه خاشه تیره کړه۔ مطلب داچه داسې شی ئې تیر کړې چې دا انسانی غذا څخه نه وي۔ نو دې سببه چې غذائی شی نه دی نو کفاره نسته باندې۔ او دې سببه چې صورةً خو فطر پیدا سو نو حکماً هر وخت ئې ماته سوه۔

او امام مالک رح وائی چې غذائیت شرط نه دی په وجوب کې د کفارې نو دی کفاره پرلازمه بولی په دغو صورتونو کې۔

مسئله: که هر وخت اقی یا وچ اوړه او یا لاندې اوړه او خوړل او یا ئې وچې وړې او یا وچ ماش یا جوارې وخوړل نو هر وخت خو په ماته سوه مګر کفاره باندې نسته په نزد د شیخینو رح۔ ولې چې دغه شیان خو په غذا کې نه مستعملیږي۔ حتی که یو سړی د دغو شیانو سره عادت وي په خوړلو کې نو بیا کفاره باندې ده۔ او امام محمد رح په هر صورت کې کفاره باندې لازمه بولی۔ ومزید التفصیل یطلب من الشروح المطولة۔

تفریع: که هر وخت اقی ناجوړه سو او داکتر وړته وویل چې که ته روژه ماته نه کړې نو تا ته خطره ئې او دې په دې کې شک وو۔ نو دې اول یوځله خاوره وخوړې چې هر وخت ئې ماته سې وړوسته دې د داکتر خولې یا شربت وخوړې نو دکفارې څخه به خلاص سې۔ که څه هم قضاء خو پرلازمه ده۔

قَالَ الشيخ رح: وَمَنْ جَامَعَ اَوْجَبَتْ

که هر وخت اقی جماع وکړې (که په قبل کې وي او که په دُبر کې وي که انزال سی او که نه

او یا د سړو څخه څوک جماع وکړل سوې (که سړو څخه څوک نه وی او که ښځه وی ـ لکن دا کار په سړو ضرور ډیر وی)

اَوْ اَکَلَ اَوْ شَرِبَ غِذَاءً

او یا سړو څخه خوړلے وکړی او یا څیښلے وکړی که غذا ئی شی وی

اَوْ دَوَاءً عَمَدًا اَقْضٰی وَکَفَّرَ

او که دوا ئی شی وی په قصد سره په دې دری ۳ صورتو کی به د دغی وړی د سړو څخه قضاء به سړه اوړی او کفاره به هم اداء کوی ـ

پوه سه چه دا زمونږ مذهب دی او امام شافعیؒ وائی چه کفاره یوازی د جماع په صورت کی ده فقط ـ مونږ وایو چه په حدیث کی چه روایت ئی ابوهریرة رضی الله عنه کړی دی او په مسلم او ابوداؤد کی هم موجود دی چه یو سړی سړو څخه د سړو څخه میاشت کی ماته کړه نو علیه الصلوة السلام امر کړی هغه په آزاد لوډ مړی او دا معلومه خبره ده چه افطار عام دی جماع وغیره ټولو ته شامل دی ـ

قَالَ الشَّیْخُ رح اَلْکَفَّارَةُ الظِّهَارُ

او کفاره د سړو څخه خوړلو لکه کفاره د ظهار داسی ده ـ

یعنی په ترتیب کی ـ یعنی اول که ئی مړی د سړلو دی هغه به آزاد وی او که ئی د مړی طاقت نه د سړلو دی بیا به د دوه میاشتی پرله پسی سړو څخه نیسی او که ئی هغه هم په طاقت نه وی پوره نوبه شپیتو مسکینانو ته نیمه نیمه کاسه غنم مثلاً ورکوی ـ او دغه مذکور ترتیب په حدیث کی د ابوهریرة رضی الله عنه څخه راغلی دی چه دغه روایت امام بخاری کړی دی بطوله ـ

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَلَا كَفَّارَةَ بِالْإِنْزَالِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ

او کفارہ نشته په انزالیدو سره د مباشرتی په ماسوا کی د فرج او یا د دبری مثلاً پر سن د بنځی یا د هلک او یا په کونا توکی د سن یا د بنځی او یا په چپل لاس کی ځان انزال کړی چه استمناء ئی یولی۔

وَلَا بِإِفْسَادِ صَوْمِ غَيْرِ رَمَضَانَ

او دغه رنګه کفاره نشته په فاسدولو سره د غیر د رمضان ورځې د رمضانی (که نفلی وی که د کفارې وی او که قضائی رمضانه وی۔

مسئله: استمناء بالید که چیری د پاسه د قضاء د شهوت وه خو حرامه ده او که چیری د پاسه د آسا مولو د شهوت وه یعنی چه زنا یا لواطت راځخه وکړی سی۔ نو بعضی فقهاء رح وائی چه امید د دې سته چه ګناه به نه وی۔

د سویش وائی چه په هر صورت کی باید چا ته فتوی د جواز د استمناء ورنه کړل سی۔ ولی چه شیطان دسړی په خیال کی د قضاء شهوت تسکین شهوت ورته اچوی۔

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَإِنِ احْتَقَنَ أَوِ اسْتَعَطَ أَوْ أَقْطَرَ فِي أُذُنِهِ

او که ئی د ستوني په بل عبارت سره اماله وکړه۔ او یا ئی په پیزه کی دوا، واچول (ورته غنی شی او یا لنده دوا، بخلاف الماء) او یا ئی دوا، یا روغن ځاځکی کړه په غوږ کی

أَوْ دَاوَى جَائِفَةً أَوْ آمَّةً بِدَوَاءٍ

او یا ئی دوا، واچول پوهه تپ چه دننه پرې دی ته رسیدلی وی او یا ئی پوهه تپ دوا واچول چه ام الدماغ یعنی پردی ته د مغزو رسیدلی وی۔ په یو قسم دوا، سره که وچه وی که لنده وی (هګه مصنف رح طب قید نه دی ویلی لکه قدوری چه ویلی دی)

وَوَصَلَ إِلَى جَوْفِهِ أَوْ دِمَاغِهِ أَفْطَرَ

او وړ سیده هغه دواء وښی ته ددې په جائفه ټپ کی او یا دماغ ته ددې په آمه ټپ کی۔ نو روژه یې پدې ټولو صورو توکی ماته ده۔

وَإِنِ اقْطَرَ فِي إِحْلِيلِهِ لَا

اوکه ئ څاڅکی کړه د ذکر په غار کی (یوشی کې او به وی او که ړوغن وی که دواء وی) نو روژه ئ نه ماتیږی۔

لکن دامذهب دئ دامام اعظم او په نزد دامام ابو یوسف ئ روژه ماتیږی۔ او صحیح خبره داده چه امام محمد په دې مسئله کی دامام اعظم ملګری دئ۔ او دا اختلاف مبنی دئ پر دې چه په مابین کی دسپوڅتی او دښی سوړی سته او که نسته۔ فلیرجع فی ذالك الی قول مهرة الاطباء۔

مسئله: که دښځی په فرج کی چاد واء یا او به وړ تو کړی صحیح داده چه روژه ئ ماتیږی۔

مسئله: که ئ دښځی دمخ په خوا یا دسړی په خوا یو چا کوته وړ چې کړه نو که په او بو کوته لنده وه روژه دښځی ماتیږی او که وچه کوته وه روژه ئ نه په ماتیږی پر مختار دمذهب۔

مسئله: که یوه روژاتی په خپله دُبره کوته چې کړه علماء اختلاف لری په دې کی چه غسل پر واجب دئ او قضاء دروژې پر واجبه ده که او که نده؟ صحیح خبره داده چه یوشی نه دئ پر واجب۔ وهذا کله من العینی شرح الکنز۔

قَالَ الشَّيْخُ: وَكُرِهَ ذَوْقُ شَيْءٍ وَمَضْغُهُ بِلَا عُذْرٍ وَمَضْغُ عَلْقٍ

او مکروه دئ خوند کتل دیوشی (لکه سرکه او غیره) او ژوول دیوشی (لکه وډی وغیره) بیله عذره کا او دغه نکه مکروه دی ژوول د ژاو لو۔

(نوانو اوښځو دوارو ولړه)

پلوه سم! چه وجه دکراهته په دروسړه مسئلو کې دادې چه ړوښتانې خان دما تولوسړه دروښتې مخامخ کوي. یعنی چه په خوله کې شی واچاوه امکان لري چه څنې تیر به سی. اوروښتانه بدې ماته نسی. او عذر په خوند ټکلوکې دادې چه میړه د ښځې بد اخلاقه اودرده مند وي کله نوروا مثلاً د ښځې څخه تروه یا بې مزګه وي نو دې ته میړه خښم کوي بیا دې ته روا ده چه دوغه ښوړ واخوند په طرف دشړبې وګوري. اویا یوسړي یو شی راوینسی چه ښه او بد ئې په خوند معلومیږي. نوهغه ته خوند څکل دهغه شی روادی. اوږد مضغ الشئ عذر دادې چه د ښځې کوچنی پوډ وډې ګذاره کوي او پنجلې ئې نه سی څړولای اویوه بله ښځه حائضه اویا نفساء اویا بل داسی څوک هم نه وي چه د دې کوچنی ته دودۍ وړوښتې وي. او داسی بل پوخ شی هم نه وي چه څړولو ته ضرورت نه لري لکه چه په چاپو یا شیدو کې چه دودۍ وړخشته کړي اوبیائې په کاچوغه سره د کوچنی په خوله کې وړکوي. او بل داسی شی هم نه وي چه ښځه کوچنی په موړکړي. نو دې ښځې ته څړول روادی.

دروښتې وائې چه په اوسنی زمانه کې داسی عذرونه ښځې ته دخیل کوچنی په مړیدو کې ډیرنادر دی. ولی چه د کوچنی د مړیدو اسباب ټول زمانه ډیر دی بیله ضرورته دموړ وښتو ولو ته کمالایخفی.

پلوه سم! چه مصنف مضغ العلق مطلق وویه چه مکروه دی یعنی مفسد دروښتې نه دی. لکن فقهاء په دې کې تفصیل لري هغه دا چه څرا اولی که دمخه څړول سوی وي او اجزاء ئې سره تینګ وي نو روښتې ئې نه په ماتیږي. او که تازه وي او نه وي څړول سوی نو روښتې ئې په ماتیږي دروښتې وائې چه داوسنی زمانې څرا اولی چه څړول سوی نه وي نو خامخا روښتې په ماتیږي.

مسئله! بیله روښتې څرا اولی څړول وښځه ته مکروه نه دی بلکه د مسواک

پرځای درېدلئ سی دښځې د پاره - اوګډ نر د پاره بیله عذر ره مکروه دی عذر ئې دادی چه دسړی خوله بدبویه وی اوداسی شی اولی یوشه خوشبوئ لری نو دی د خولې بوئ په دفع کوی - اوبعضی علماء وائی چه مکروه مطلقا نه دی -

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللّٰهُ: لَا كُحْلٌ وَدُهْنُ شَارِبٍ وَسِوَاكٌ

اونه دی مکروه ستر کی تورول په رڼا کې اوغوړول د بویتو یا د بڼو یادسی او مسواک

وَقُبْلَةٌ إِنْ أَمِنَ.

وهل - اودمباشرې څخه مچه اخستل که پرځان د نور کار ره نه بیویدئ -

پوه سه! چه مسواک وهل مطلقا مکروه نه دی نو موږ په مذهب کې - ولی چه عبد الله بن عامر د پلار ره څخه روایت کوی چه ویی وار ونه ما لیدلی دی علیه الصلاة والسلام چه مسواک به ئې واهه او روشه به ئې وه داحدیث ابوداؤد اوترمذی را نقل کړئ دی -

پوه سه! چه مصنف رحمه الله مطلق مسواک ذکر کړئ که لند وی اوکه وږدوی - په اول کی دوه رڼا وی اوکه په اخیرکی دوه رڼا وی فرق نه لری یعنی مکروه نه دی - اوامام ابو یوسف رحمه الله لند مسواک اویا په اوبولند مسواک وهل مکروه کنلئ دی - اوامام شافعی رحمه الله وهل د مسواک په اخیرینائ کی دوه رڼا مکروه بولی - وبه قال احمد رحمه الله -

اودمچې په باره کی حدیث دعائشی رضی الله تعالی عنها دلیل دئ چه رسول الله صلی الله علیه وسلم یقبل وهو صائم ولکنه کان املککم لاربه رواه البخاری وابوداؤد -

پوه سه! چه دروژی کې په ځان باور نه وو نو چه اخستل د مباشرې څخه اویا په لغته حیته ورسره پریوتل مکروه دی - کذا فی العینی -

فصل: لمن خاف زیادة المرض الفطر

دا فصل دی په بیان کی دهغو عوارضو چه د روژی د نه نیولو جواز سره ی ته ثابتوی نو وائی - چه د روا د هغه چا ته چه پر زیادت والی د ناجوړه ببیښی (او یا پر هغه ډډ وجوړ ید وببیښی ع) روژه نه نیول؛ ولی چه نه باید چه زیادت د مرض ئی آخر د مرګ ته مفضی نه سی)

پوه اسه! چه دا مذهب دامام اعظم ؒ دی او یا د ان ؒ وائی چه مریض ته هغه وخت فطر روا دی چه لمونځ په ولاړی نه سی کولای ی - او امام شافعی ؒ وائی چه هغه وخت روژه خوړل روا دی چه پر هلاک وببیښی -

پوه اسه! چه بیره د نه زیادت د مرض په اجتهاد او ظن غالب پوهی ډډ کا ره لری - او دغه د ټولګه چه یو حاذق مسلمان عادل طبیب وړته وویل -

مسئله! هغه څوک چه تا نه د ناجوړه څخه جوړ سوی وی او د روژی میاشت پر راسی او دی ببیښی چه که نه روژه ونیسم بیوته به ناجوړ ی سم هغه ته هم خوړل د روژې روا دی -

قال الشیخ: وللمسافر وصومه احب ان لم یضره

او دغه د ټولګه روژه خوړل روا دی مسافر ته - لکن روژه نیول ئی تر فطر افضل دی که ئی تاوان نه وړ ته کاوه -

یعنی د سفر څخه روژی نه سستاوه لقوله تعالی ؒ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَیْرٌ لَّکُمْ ؒ او امام شافعی ؒ وائی چه روژه نه نیول د مسافر ته افضل ګاړی دی - لقوله علیه الصلوٰة والسلام ؒ لیس من البر الصیام فی السفر ؒ

موږ په جواب کی د دې حدیث وایو چه دا حدیث په شان کی د هغه مسافر ګانو ئی چه د روژی د نیولو په سبب بیهوښه سوی وو او ملګری ئی پر ا ټول سوی وه - کما یدل علیه قصة ذالک الحدیث - نو الف ولام په الصیام کی د پاره د عهد خارجی دی - او زمونږ دلیل هغه حدیث دی چه بخاری ؒ او

اومسلم رضی اللہ عنہ دا ښ ځخه روایت کړی دی چه موږ په سفر کی و و
سره د علیه الصلاة والسلام او بعضی خلکو وشړه ښولی وه او بعضی
خلکو خوړله او دوی یو پر بل منت اوملامتیانه ویله۔

قال الشیخ رح: وَلَا قَضَاءَ إِنْ مَاتَا عَلَيْهِمَا

اوقضاء دخوړلو دسوځو پر مسافر او مریض نسته که دوی مړه سوه پرحال دسفر او مرض
ولی چه وجوب د قضاء دسوځو پر هغه وخت پیدا کیږی د عدة من ایام
اخر تعلق لری کما نطق به النص۔ اودوی خو هغه وخت پیدا نه کړی۔

قال الشیخ رح: وَيُطْعَمُ وَلِيُّهُمَا لِكُلِّ يَوْمٍ كَالْفِطْرِ بِوَصِيَّةٍ

اوالطعام به ورکوی ولی د دوی دهغه ورځی دپاره په مقدار د سرسایی په وصیت سره

پوه سه! چه دا کلام د شیخ رح مبنی دی پر مقدر عبارت باندی چه
د مقام څخه فهمیږی تقدیر د عبارت داسی دی۔ که مریض جوړ سو
اومسافر مقیم سو او قضاء دسوځو ئی نه راوړله حتی چه بیا مړه
سوه نو قضاء دسوځو پرلانه مه ده۔ نو به اطعام ورکوی ولی د دوی
د هری ورځی په مقابل کی په اندازه د سرسایی۔ یعنی نیمه کاسه د
غنمو او یا پوره کاسه د اوربشو لانه مه ده۔ کما مر۔
او ولی چه د دغه اطعام ورکوی په وصیت سره د مریض او مسافر به
وی۔ ولی صدقه ورکول خو عبادت دی نو د امر څخه د دوی چا ته نسته
وقال العینی۔ که چیری دوی وصیت ونه کړی او ولی تبرعاً صدقه د
دوی د طرفه ورکړه نو د مړی غاړی په خلاصیږی او ولی تر هم خدائ تعالیٰ
ورکوی۔ او حکم د کفارة الیمین او قتل خطاء عینا دغه حکم دی۔

قَالَ المصنف رح: وَقَضَيَا مَا قَدَرَا بِلَا شَرْطٍ وَلَا ءٍ

اوقضاء به سوا وهی مریض چه جوړ سو او مسافر چه مقیم سی د هغو وخت

چه دوئ قدرت پرولری بیله شرطه دپیوسته نیولو۔
یعنی که ډئ متفرق وینسی هم جواز لری۔ ولی چه په آیت شریف کی ولاء نده شرط سوی۔ بلکه "فَعِدَّةٌ مِنْ اَیَّامٍ اُخَرَ" راغلی دی۔
مسئله: مستحب دا ده چه پیوسته ډئ وینسی تاچه واجب ذمی څخه ټول ساقط سی۔ عینی۔

قَالَ الْمُصَنِّفُ: فَاِنْ جَاءَ رَمَضَانُ اٰخَرُ قَدَّمَ الْاَدَاءَ عَلَى الْقَضَاءِ

او که چیری راغله بله میاشت د روژی (او مریض یا مسافر د تیری میاشتی قضاء شده روژې نه وی نیولی) نو دوئ دی د نوی میاشتی روژی تر قضائی روژو دمخه کړی (او قضائی روژی دی بیا وروسته وینسی)

د دې سبب چه د تیری میاشتی روژی څوهغسی قضاء سوی د نوی میاشتی روژی ولی وړته قضاء پرځوی۔ او ټول موږ د احنافو په نزد هیڅ فدیه پرې دوئ نسته۔ او امام شافعی وائی چه پرې دوئ فدیه ورکول لازم سول۔ که ډئ بیله عذره قضاء شی او ورپسی تر بلی روژی پورې ځنډ ولی وکړی۔

قَالَ الشَّيْخُ: وَلِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ اِنْ خَافَتَا

(عطف دی پرهغه قول د مصنف چه "لِمَنْ خَافَ اٰه" نو معنائی دا ده کا) روا دی خورك د روژې وهغې ښځې ته چه عیال ئې پرسر وی او هغې ښځې ته چه کوچنی ئې پوتی وی که چیری دوئ بیویدلې

عَلَى الْوَلَدِ اَوِ النَّفْسِ

پر عیالو باندی (یعنی حامله بیویدله که نه که روژه وینسم نو اسقاط حمل به می وسی۔ او مرضعه پرې دی بیویدله چه کوچنی به می دلوږی مړ نه سی) او یا دوئ دوې پرځانو بیویدلې۔

مسئله: پردوی فدیه نسته بلکه قضاء درڼ وړ به ړاوړی. اوامام شافعیؒ وائی چه پردوی باندی فدیه لازمه دی.

قال الشیخؒ: وَلِلشَّیْخِ الْفَانِیْ وَهُوَ یَفْدِیْ فَقَطْ

اودغه ړنګه ړوادی خوړك درڼ وهغه سپین ږیری ته چه فناء ته نژدې وی په سبب د کمزورۍ چه درڼ ی طاقت ندلری. اودی به فدیه ورکوی فقط یعنی قضاء نسته باندی.

او امام مالکؒ او امام شافعیؒ وائی چه فدیه نسته باندی. او دا مذهب مختار ده کړی دی امام ابوجعفر طحاویؒ د احنافو څخه هم. دوی وائی چه شیخ فانی خوعاجز ده دی درڼ ی څخه. نو دی داسی دی لکه مریض چه ړوژه نه وخوړی او دهغه مرض څخه مړ سی.

پوه سه! چه د شیخ فانی دپاره په صحیح روایت کی عمر نه دی تاکل سوی. ولی چه په انسانونو کی فرق ستر. بعضی په صورت تکړه وی حتی چه د نوی کلو وی مثلاً په سن کی هم ړوژه وړ ته تکلیف نه وی. او بعضی انسانان ضعیف البنیة وی چه پخوا څ پاڼیته کاله باندی مثلاً شیخ فانی سی. او هغه چه بعضی امامان د مسجد وائی چه سپین ږیری ته ملته خوړك درڼ ی ړوادی چه لمرخاته اولمرلویده نه سره پیژنی بلکل غلط خبره ده.

لکن په پښتنو کی مسئله د شیخ فانی لکه شریعت منسوخه داسی ګڼلی شوی ده. جتی چه یو نفر ماولیدی چه یو پنسل وښل کالو وو او درڼ ه ځوان نیوله په داسی توګه چه سمدړ لمانځه ته په ړاغلی او پیشلمی به ځی کړی وو. خو په ځان به پوهیدی اولموږ به ځی په ولاړی وکړی. او په مسجد کی به پریوځی ړوسته به لکه بیهوښه داسی وګڼلی شوی. دا پښتین لمانځه ته به په دیر تکلیف طالبانو ښودلی ړه کړی. نو او دس به ځی تازه کړی. فرض به ځی په ولاړی وکړه او سنت به ځی په ناستی وکړه. بیړته

به پریوځی تر مانځه یکوتل لمانځه پوره ی نکړي بیهوښه ـ خیی ترمانښام
روژه مانه به ځانه ساوکه چه ډوډی وغیره به ځی وخوړلی بیا
به بیدا راکه سو ـ وکان هذا حاله الی اخر رمضان ـ

اودغه حاجی صاحب مالدار کا نه امن درلودل دوی به مانه ویل چه
نه موږ وپلار مانه وایه چه تا نه روژه راوادکه موږ به ځی فدیه ورکوو
ماچه به دکه نه وویله چه تا نه روژه خوړل راوادی ـ نه روژه مدینسه
نه امن دی فدیه ورکوی ـ نوده به وویل چه روژه څونکه وخوړم نه
خود لمرخانه اولمرلویدکه طرف سکه پیژنم ـ

قال الشیخ رح: وَلِلْمُتَطَوِّعِ بِخِلَافِ عُذْرٍ فِي رِوَايَةٍ وَيَقْضِي

(عطف دی پورما قبل باندی) یعنی راوادکه روژه مانګول وهغه چا نه چه نفلی
روژه ځی نیولی وی بیله عذره په یوه روایت کی ـ اوبیا به ځی قضاء راوړی ـ

اعنی چه روایت دی دامام ابو یوسف رح څخه ـ او امام کرخی رح او ابوبکر رح
وائی چه روژه مانول ومتطوع ته بیله عذره نه دکه راوادلائل الی وایتین
فی الشروح المطولة ـ اومتطوع به دهغی روژی قضاء راوړی ـ یعنی کله ځی په
عذر مانه کړی اوکه ځی بیله عذره مانه کړی ـ

قال الشیخ رح: وَلَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ أَسْلَمَ كَافِرٌ

اوکه بالغ سوکوچنی (یعنی په وړه کی د روژنی) اویامسلمان سوکافر (په ورځ کی

أَمْسَكَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَلَمْ يَقْضِ شَيْئًا

د روژی) نو دوی دواړه به امساك کوی دغه ورځ (یعنی دا باقی مانده ورځ به
دخوړك اونورو روژه مانونکو شیانو څخه به ځان ساتی (اوقضاء دهیڅ شی
نسته پر دوی باندی ـ

مسئله: دا امساك څوك والی مستحب دی اوځوك والی واجب دی وهو الصحیح ـ قاله العینی رح ـ

مسئله! که حائضه ښځه د حیضه ځخه د وړځ پاکه سی او یا مسافر مقیم سی په بعضی وړځ کی نود هغو هم دا غه حکم دی۔

قَالَ المصنف: وَلَوْ نَوَى الْمُسَافِرُ الْإِفْطَارَ ثُمَّ

اوکه مسافر نیت د روژی خوړلو وکړی (یعنی چه نن به روژه نه نیسم خو

قَدِمَ وَنَوَى الصَّوْمَ فِي وَقْتِهِ صَحَّ.

شی ئی نه وخوړی) نو بیا د سفر ځخه کور ته راوسیدی او نیت د روژې ئی وکړی په وخت کی د روژی (یعنی د مخه تر نصف النهار شرعی) نو روژه ئی صحیح ده (یعنی که فرضی وی اوکه نفلی وی)

قَالَ المصنف: وَيَقْضِي بِإِغْمَاءٍ سِوَى يَوْمٍ حَدَثَ فِي لَيْلَتِهِ

او قضاء به راوړی د روژو په سبب د بیهوښی (ولی چه بیهوښی یوه مریضی ده نو لکه د نورو ناجوړیو مریضی چه قضاء د روژو باندی ستنه پیښیږی بیهوښه هم قضاء ستنه) لکن ماسوا د هغی وړځ ځخه چه په شپه کی د هغی وړځ وسړی ته دغه بیهوښی ورپیښه سوې وه (یعنی د هغی وړځ قضاء باندی نشته)

ولی چه موږ د مسلمانانو حال ته په نظر خیر کوو۔ نو دا سړی چه د شپی جوړ وو نو غالباً د صبا وړځ د روژی نیت به ئی درلودی۔ او د وړځ چونکه د بیهوښه والی خونه ئی خوړلی وکړی او نه ئی اوبه وچښلی او نه ئی جماع کړی ده۔ نو دغه روژه خو ئی پوره سوه۔ او آیندې که بیهوښه پاته سی۔ اوس خو نو اهل د نیت د روژی نه دکلو د د ی کبله به دغه بیهوښه د نورو د وړځو قضاء راوړی۔

فائده! که دغه سړی چه په شپه کی بیهوښه سو یو بیبا که فاسق سړی وو چه پخوانی هم د روژو سره کار نه درلودی نو پرهغه باندی داولی وړځ د بیهوښی قضاء لهم واجبه دکه۔

قَالَ الشیخ رح: وَ بِجُنُونٍ غَیْرِ مُمْتَدٍّ

اودغه هنګه به قضاء ساوړی په سبب د دې چه سړی لیونی سی (یعنی عقل ئی سلب سی چه په څه نه پوهیږی - لکن هلته قضاء پرسته چه لیونتوب ئی اوږد نه وی

پلوه سه! چه اوږد لیونتوب دا دی چه بټوله میاشت د سر وشړی په لیونتوب پوتیږه سی - نو حاصل دا دی که لیونتوب اوږد سو او بټوله میاشت ئی پرې یوکی و نیوله نو پرهغه سړی قضاء د سر وشړ ونسته ولی چه دا بټولی میاشتی د سر وشړی قضاء ساوړل حرج دی او حرج په اسلام کی مرفوع دی - او امام مالک رح وائی چه په دواړه حالاتو کی دی یعنی که ئی جنون ممتد وی او که نه قضاء د سر وشړ وښه او ړل لزمه گڼی - او امام شافعی رح وائی چه په دواړو حالاتو کی قضاء نسته باندی -

قَالَ المصنف: وَ بِإِمْسَاكٍ بِلَا نِيَّةِ صَوْمٍ أَوْ فِطْرٍ

اودغه هنګه به قضاء ساوړی که یو سړی په ورځ کی د سر وشړ ې څان د مفطراتو څخه د سر وشړ ې وساتی بیله قصده د سر وشړ ې او یاد سر وشړی خوړلو -

اوامام رح وائی چه قضاء نسته باندی - ولی چه امام رح وائی چه په میاشت کی د سر وشړ ې د جوړ سړی دپاره چه مسافر هم نه وی سر وشړ ه بیله نیته فرض سر وشړ ه ده چه امساک وکړی -

فرعه! فائدة الخلاف! موږ پدغه سړی قضاء د سر وشړ وایو او امام رح وائی چه قضائی نسته باندی - او که دغه سړی پس له بعضی امساک خوړلو مثلاً وکړی نو موږ کفاره نه پرې وایو او امام رح کفاره پرې لازمه بولی - او یا رمضان رح وائی که دغه سړی خوړلو پس له زوالو وکړی نو کفاره نسته باندی ولی چه وخت د سر وشړی نیولو باندی تیر سو او که ئی د مخه تر زوال خوړلو وکړی نو کفاره باندی لازمه ده - او امام اعظم رح وائی چه په دواړو حالاتو کی کفاره نسته باندی ولی کفاره خو پرهغه چا سته چه نیولی سر وشړ ه ماته کړی

لکن داسې خو ورځې اقتدا نه دی۔

قَالَ الشَّيْخُ: وَلَوْ قَدِمَ مُسَافِرٌ أَوْ طَهُرَتْ حَائِضٌ

یعنی که د سفر څخه راغلی مسافر چېرته وطن ته (یعنی په بعضی حصه کی د ورځی اوږدوالی نه وی) او یا پاکه سوه حائضه ښځه د حیض څخه (یعنی په بعضی حصه د ورځی د روژې)

أَوْ تَسَحَّرَ وَقَدْ ظَنَّهُ لَيْلًا وَالْفَجْرُ طَالِعٌ

او یا سهرې پیتلی وکړی او ده داخیال وو چه هنوز شپه ده۔ مګر سپیدې راچاودلی وې (یعنی وروسته ده ته د څه معلومات وسو)

أَوْ أَفْطَرَ كَذَالِكَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ

او یا روژې ماته کړه په ګمان د دې چه لمر لویدلی دی مګر لمر پاته وو شوندی (یعنی نه وو لویدلی)

أَمْسَكَ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَقَضَى وَلَمْ يُكَفِّرْ

نو په دې ټولو صورتونو کی د امساک وکړی په د څه پاته ورځ کی (یعنی د مفطراتو څخه دی ځان وساتی) او قضاء د هغی ورځی په بدل او کفاره یې نشته

هرچه امساک دی هغه دپاره د مشابهت دی د نورو روژه ډاتیانو سره او هرچه لزوم د قضاء دی په دې سبب دی چه د څه ټول روژې خو روژې نه وې۔ او هرچه عدم لزوم د کفارې دی لان الطاعة بحسب الوسع و الکفارة انما یلزم علی المجرم و هؤلاء لیسوا کذلک کما لا یخفی۔

كَأَكْلِهِ عَمْدًا بَعْدَ أَكْلِهِ نَاسِيًا

لکه په هغه چا چه قضاء او کفاره نشته چه روژه یې وه او په هیره یې خوړلی وی

(یعنی د دې ګمان دا وو چې سړی د مانه سوک) نو بیا ئې په قصد سره خوړلې وي (قضاء خو ظاهره پرې لازمه ده. لکن نه لزوم د کفارې دا اعظم مذهب دی. لوجود الشبهة فی اکله عمدًا. او یا ران ډوډۍ چې کفاره باندې لازمه ده. ولی چې په قصدی خوړلې سره د جنایت وکړی.

قَالَ الشَّیْخُ رح: وَنَائِمَةٍ وَمَجْنُوْنَةٍ وَطِئَتَا

او لکه پرهغه سړی چې ښځه چې په خوب بیده وی او یا لیونی ښځه وی او یوڅوک نوسړی وطی وسره وکړی نو پدې دوی دوو باندې لهم کفاره نشته لوجود عذر النوم والجنون.

فَصْلٌ

دا فصل په بیان ک د نذر کولو د سړی دی.

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ یَوْمِ النَّحْرِ أَفْطَرَ وَقَضَی

او کېچا نذر کړې د سړی د دوه ځی د لوی اختر سړی نه دی نه نیسی (ولی سړی ئې ګناه ده) او قضاء دی ئې بله ورځ سره اوسړی.

ولی چې نذر خو صحیح دی چې اصل دد ې سړی خو مشروع دی او نهی ئې په دې سبب دی چې سړی ینول د دغه ورځی اعراض د میلمستیا څخه د خدای دی. او نهی عارضی د شرعیة اصلی سره منافات نه لری. کما ثبت فی کتب الاصول. او امام زفر رح او امام شافعی رح وائی چې دا نذر باطل دی ولی چې داخو نذر په معصیت سره دی نو نذر ئې اداء صحیح ده او نه ئې بیا قضاء پرې لازمه ده

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَإِنْ نَوَی یَمِیْنًا کَفَّرَ أَیْضًا

او که ئې د نذر الصوم سره قسم هم نیت وو نو کفاره د یمین او قضاء د سړی د ورځې پرې لازم دی.

قَالَ الشَّيْخُ: اَوْ لَوْ نَذَرَ صَوْمَ هٰذِهِ السَّنَةِ

او که یوسړی نذر وکړی د روژه د دې کال نو روژه د دی نه نیسی

اَفْطَرَ اَيَّامًا مَنْهِيَّةً

دا ایام واو د هغوی چه د روژه څخه پکښی نهی راغلی دی (ولی چه د دغو د هغوی روژه حرامه بلل سوې ده)

وَهِيَ يَوْمَا الْعِيْدَيْنِ وَ اَيَّامُ التَّشْرِيْقِ

او ایام منهیه دوې وړځې د اختو دی (یعنی کوچنۍ اختر او لوی اختر) او دریې وړځې ایام تشریق دی چه مجموعه یې څلور سی۔

وَقَضَاهَا وَلَا قَضَاءَ اِنْ شَرَعَ فِيْهَا ثُمَّ اَفْطَرَ۔

او د دغو د هغوی قضاء به راوړی۔ او قضاء نسته باندی که د دغو د هغوی په روژو کی شروع وکړه او بیا یې ماتې کړې۔

ولی چه د دغه روژې په سبب د حرمت په شروع سره پوره نه لازمیږی۔ او امام ابو یوسف رح وائی چه قضاء به یې راوړی۔

تنبیه: د مصنف د اَفْطَرَ اَيَّامًا په قول سره وجوبی افطار مراد دی لکه څنګه چه مصنف رح په خپل بل کتاب "الکافی" کی په دی تقریح کړې ده او دا صحیح دی۔

بَابُ الْاِعْتِکَافِ

د اباب دی په بیان کی د احکامو د اعتکاف

پیوړه سه! چه د اِعْتِکَاف مجرد عکف دی۔ او د عکف لغوی معنا بندی کول دی او استوګنه کول دی۔ او د غه لغوی معنا په اعتکاف شرعی کی موجود ده کَمَا

قَالَ الشیخ رح: **سُنَّ لُبْثٌ فِی مَسْجِدٍ بِصَوْمٍ وَ نِیَّةٍ**

سنت دی د سړی لپاره کول په مسجد کی سره د روژی او سره د نیته د اعتکاف

مسئله! د امام اعظم رح مذهب دا دی چه اعتکاف نه دی سړی ته ممکن په داسی مسجد کی چه پنځه لمونځونه پکښی ادا کیږی۔ او د هغه څخه سړی ته روایت دی چه هر مسجد چه امام معین او مؤذن معین لری او پنځه وخته لمونځونه په جماعت په کښی کیږی نو په هغه مسجد کی اعتکاف سړی ته روا دی۔

فائده! افضل د مساجدو د پاره د اعتکاف مسجد د بیت الله شریف دی۔ او وړه وسته تر هغه مسجد بنوی دی۔ او دریم لمبر مسجد د بیت المقدس دی۔ او څلورم لمبر جامع مسجد دی۔ او پنځم لمبر هغه مسجد دی چه خلک ئی دیر وی۔

پوښتنه! په قدوری کی والی چه اعتکاف مستحب دی او مصنف رح وویل چه سنت دی۔

جواب! اعتکاف دری قسمه دی۔ اول واجب اعتکاف دی۔ دا هغه اعتکاف دی چه یو څوک ئی پر ځان نذر کړی۔ دوهم سنت اعتکاف دی چه په لسو اخیری ورځو کی د رمضان روژی دی۔ او دریم مستحب اعتکاف دی لکه په هغه نورو کال کی چه یو څوک اعتکاف کوی۔

مسئله! د امام شافعی رح په نزد روژه شرط د پاره د اعتکاف نه دی۔

قَالَ الشیخ رح: وَ اَقَلُّهُ نَفْلًا سَاعَةً

اوکمه مُدده د اعتکاف چه نفلی وی یو ساعت دی۔
اودامام ابو یوسف رح څخه روایت دی چه اقله مُدده ئی ترینیمی ورځی بالاوخت دی

قَالَ الشیخ رح: وَالْمَرْاَةُ تَعْتَكِفُ فِیْ مَسْجِدِ بَیْتِهَا

او بنځه به اعتکاف کوی په هغه خونه کی دسرای چه دی دکما څخه دپاره تاکلی وی۔ (ولی چه په دی مسجد کی دد ې ستر خوندی وی۔ او ائمه ثلاثه رح وائی چه په هرمسجد کی چه بنځه اعتکاف کوی روادی لکن په مسجدالبیت کی اعتکاف ندی روا۔ والدلائل فی الشروح المطولة)

قَالَ الشیخ رح: وَلَا یَخْرُجُ مِنْهُ اِلَّا لِحَاجَةٍ شَرْعِیَّةٍ

اونه دی وزی معتکف دمسجد څخه مګر دحاجت شرعی دپاره

كَالْجُمُعَةِ اَوْ طَبْعِیَّةٍ كَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ

لکه دجمعی لپاره (او امام مالک رح او امام شافعی رح وائی چه وتل دجمعی دلمانځه د پاره مفسد د اعتکاف دی) اویادحاجت طبعی دپاره لکه بولی اوکندکی۔

قَالَ الشیخ رح: فَاِنْ خَرَجَ سَاعَةً مِنْ غَیْرِ عُذْرٍ فَسَدَ

اوکه معتکف ووائی دمسجد څخه یو ساعت (مراد ساعتِ زمانی دی۔ نه عرفی چه معنی ئی یوګړی دی که څه هم یوه یا دوه دقیقی وی) بیله عذره نو اعتکاف ئی فاسد دی

پوهاسه! چه یود عذر وځخه دوتلو اجازه دی چه مسجد وزیږی او خلک ئی سره متفرق سی۔ نو په دې صورت کی معتکف بل مسجد ته ځی۔ او د اهم مذهب دی د ابوحنیفه رح۔ او یا ران رح وائی چه کله اکثره حصه دوځی وزی نو ئی اعتکاف فاسدیږی۔

مسئله: که اعتکاف واجب وو لکه سړی چه ډیو ځان نذر کړي نو هر څو ورځې چه دده ډیو ځان نذر کړی وی نو ټولې ورځې ډیوه کړي خویوه ورځ پاتې وه نو دده اعتکاف فاسد کړی نو بیوتې به هغه ورځې دسره ټولې خوی او قضاء به ډیډ سره اوړي۔

اوکه اعتکاف مسنون وو او یا مستحب وو کمامړ نو هغه به عمل مفسد سره پای ته رسیږي او دپاتې ورځو قضاء باندې نسته۔ دبعضو اماما نو دا خیال دی چه مثلاً که سړی دلسو ورځینیت وکړي نو په دغه سره پرده دغه لسو ورځې نذر سوې۔ لکن داغلطه خبره ده ولې چه نذر خپل لفظ لري۔

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَأَكْلُهُ وَشُرْبُهُ وَنَوْمُهُ وَمُبَايَعَتُهُ فِيهِ

اوخوړل د معتکف اوچښل دده اوخوب دده اوبیع وشرا دده به په مسجد کې وي

مسئله: که معتکف دغومذکورې کارونو پاره د مسجد څخه وایې نو اعتکاف ډیډ فاسد دی۔ او امام شافعیؒ وایې چه دخوړلو پاره خپل کورته تلل جائز دی۔

قَالَ الشَّيْخُ: وَكُرِهَ إِحْضَارُ الْمَبِيعِ وَالصَّنْعَةُ

اومکروه دی حاضرول د مبیعې مسجد ته لعدم الضرورة الیه۔ اودغه رنګه مکروه دی پته خوله ناسته۔

یعنی چه د معتکف په عقیده کې داوی چه صمت عبادت دورځې دی۔ للحدیث الذی رواه ابوداؤد انه علیه الصلوة والسلام قال "لاصَمَاتَ یَوْمٌ الی اللَّیل" اوکه معتکف په خبرو کولوکې دچا سره د غیبت او یا نورو حرامو الفاظو څخه ډډه وکړي نو بیا خو صمت عبادت دی۔

قَالَ الشَّيْخُ: وَالتَّكَلُّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ

اودغه رنګه مکروه دی خبرې کول دیوچا سره مګر نه په خیر سره۔

قال الشیخ رح: وَحَرُمَ الْوَطْئُ وَدَوَاعِيْهِ وَبَطَلَ بِوَطْئِهِ

او حرام دی معتکف ته وطی کول د ښځې سره او اسباب د وطی لکه چې اختلاط او نور د ښځې سره کار وینه او باطلیږی اعتکاف په وطی سره۔

معتکف که وطی په قصد سره وکړی او که په هیره۔ که ډیره شپی وکړی او که ډیره دواړه اعتکاف فاسد دی۔ قال الله تعالیٰ: وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ او امام شافعی رح وائی چې د واعی څخه حرام نه دی۔

قال الشیخ رح: وَلَزِمَهُ اللَّيَالِيْ اَيْضًا بِنَذْرِ اِعْتِكَافِ

او لازمیږی پوسړی باندی د شپو اعتکاف په نذر سره د اعتکاف د

اَيَّامٍ وَلَيْلَتَيْنِ بِنَذْرِ يَوْمَيْنِ

ورځو۔ او د ورځې شپی اعتکاف لازمیږی په نذر سره د اعتکاف د دوو ورځو۔

یعنی که څوک صرف دوه ورځې ذکر وکړی او داسی وائی چې لِلّٰهِ عَلَيَّ اَنْ اَعْتَكِفَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ او ثلاثین یوماً نو د شپو اعتکاف هم پرلازم سو۔ ولی چې د ایامو ذکر کول پر طریقه د جمع د دوی مقابل شپو ته هم شاملیږی۔ او که د دوو ورځو اعتکاف نذر کړی نو د دوو شپو اعتکاف هم پرلازمیږی۔ ولی چې د تثنیې حکم د جمع په شان دی۔

پوکاسه! چې تراوسه پورې مصنف رح بیان د هغو عباداتو کاوه چې غیر مرکب وه د قولی، عملی او مالی عباداتو څخه او اوس نوبت د هغه عبادت دی چې مرکب وی یعنی الحج۔ فیقول!

کِتَابُ الْحَجِّ

د اکتاب ثابت دی په بیان کی د احکامو او اقسامو د حج
(چه حج پنځم رکن د اسلام دی)

پیوړسه! چه عبادات مفروضه دوه قسمه دی. یو قسم عام دی پرولو مسلمانانولره. وهوالشهادتین (اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله) والصلوات الخمس وصیام شهر رمضان - او بل قسم خاص دی په بعضو مسلمانانو سره چه هغه زکات او حج دی چه پر اغنیاؤ فرض دی فقط

پیوه سه! چه حج په لغت کی مطلق قصد ته وائی او په شرعه شریفه کی ماقال الله

هُوَ زِیَارَتُ مَکَانٍ مَّخْصُوْصٍ فِیْ زَمَانٍ

د غه حج زیارت کول دی د خاص ځای (چه بیت الله شریف دی) په خاصه زمانه کی (چه

مَّخْصُوْصٍ بِفِعْلٍ مَّخْصُوْصٍ

میاشتی د حج دی یعنی شوال - میائ اولنی ورځی دلویځ اختر د میاشتی) په خاص فعل سره، چه طواف د بیت الله شریف دی او سعی د صفا او مروه دکا - او وقوف د عرفات دی او نورو افعال چه بیان به ئی راسی ان شاء الله لکن په هر حال کی د احرام

قَالَ الشَّیْخُ رح: **فَرْضُ مَرَّةٍ عَلَی الْفَوْرِ**

فرض کړه سوی دی حج په ټوله عمر کی یو واړ ه لقوله تعالیٰ وَلِلّٰهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَیْهِ سَبِیْلًا

په حدیث شریف کی د اقرع بن حابس رض چه روایت ئی احمد رح او نسائی کړی دی د اسی راغلی دی چه څه وخت آیت مذکوره نازل سو نو وده ﷺ وعلیه الصلوٰة والسلام ته وویل رح افی کل عام یا رسول الله فقال الحج مرة فمن

زاد فهو تطوع "

او حج به بالقوه کوی۔ لقوله علیه الصلاة والسلام که څوك اراده د حج لری نو تلوار دی په اداء کولو کی کوی۔ ولی چه په صورت د تاخیر کی به مریض وی او ته پیښه سی چه مانع د حج به وی ځکه الی اخره۔ رواه ابن ماجة " و احمد " و البیهقی "۔ وهذا قول ابی یوسف " و مالك " او د امام محمد " څخه روایت دی چه حج واجب دی علی التراخی۔ یعنی په اول وخت کی د وجوب که چا بیله عذره حج وځنډاوه نو دی ګنهکار نه وی۔

تفریع! د رویش " وائی چه اختلاف صرف په ګناه کار ی کی دی۔ نو په نزد د شیخینو " چه حج پر سړی فرض سی او بیله عذره ځنډاوه په اول وخت کی و نه کړی نو دی فاسق او ګناه کاره دی۔ دا نه چه بیا ئی وروسته قضا ئی دی۔ بلکه ګناه ئی هم موقت ده نو چه د هغه وخت حج وروسته وکړی غاړی ئی خلاصی دی۔

پوکاسه! چه قول ته د امام محمد " امام شافعی " هم تللی دی دی وائی چه حج وظیفه عمومیه ده۔

سوال! په احادیثو مبارکو وکی ثابته ده چه په سنه لسمی کی د هجرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم حج اداء کړی او سړه ددې چه د حج فرضیت په سنه شپږمی د هجرت راغلی دی۔ نو دا فعل د رسول کریم صلی الله علیه وسلم خو دلالت پر مذهب د محمد " او امام شافعی " کوی چه تراخی ده۔

جواب! فرضیت د حج په دی آیه سړه ثابت سوی دی چه " وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا " او دا آیه پس له مرورِ ده زمان الحج په کال (۹) کی نازل سوی دی۔ او په لسم کال کی فرض اعلیه الصلاة والسلام حج وکړی۔ او په سنه شپږمی د هجرت خو دا آیه نازل سوی دی " وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ " او دا آیه خو په وجوب دلالت نه کوی۔ بلکه

پر وجوب دا تمام بعد الشروع باندی دلالت کوی۔

قَالَ الشیخ رح بِشَرْطِ حُرِّیَّةٍ وَبُلُوْغٍ وَعَقْلٍ

په شرط د اصیل والی او بالغ والی او د عقل والی

وَصِحَّةٍ وَبَصَرٍ وَإِسْلَامٍ

او د جوړ والی او د بینا والی او د اسلام

یعنی حج فرض دی په شرط د حریت نو پر مړي باندی حج نشته لعدم المال له۔ او بل په شرط د بلوغ نو پر کوچنی باندی حج نه دی فرض لعدم کونه مکلفاً بالاحکام الشرعیة۔ او بل په شرط د عقل نو پر لیونی باندی حج نشته لعدم التکلیف۔ او بل په شرط د صحت د بدن نو پر شل باندی که څه هم غنی وی حج نشته۔ خلافاللشافعی رح۔ او بل شرط د بینائی دی نو پر اندا باندی حج فرض نه دی که څه هم غنی وی په نزد د امام اعظم رح خلافا لهما رح۔ او د غه سړی حج فرض نه دی پر مقطوع الرجلین باندی۔ او د غه سړی نه حج فرض نه دی پر هغه چا باندی چه توله بدن یې ابلجی وهلی وی۔ او د غه سړی نه حج فرض نه دی پر هغه سپین ږیری باندی چه په موټر او طیاره کی او یغی کی سفر نه سی کولای۔ او حج هم په دغه وخت کی باندی فرض سوی وی۔ او د غه سړی نه حج نه دی فرض پر بندی محبوس باندی۔

فائده دا د دی خلاف ثابت دا ده چه هغه امامان چه پر دغو کسانو حج فرض نه بولی هغوی وائی چه پر دغو کسانو حج بدل هم فرض نه دی۔ او هغه امامان چه پر دغو مذکورو کسانو باندی حج فرض بولی هغوی وائی چه دوی حج نه سی کولای بدل دی وتاکی چه هغه دوی پوځای حج وکړی۔

او بل شرط د حج اسلام دی۔ بایدچه مصنف رح اسلام تر بلوغ مخه ذکر کړی وای ولی چه اسلام شرط اعظم دپاره د حج دی۔

قَالَ المصنف: وَقُدْرَةٌ بِزَادٍ وَّرَاحِلَةٍ

اوبل شرط د حج قدرت دی د نفقې دلاسې اود سپې تیادښې۔

پوه سه! چه په زمانه قدیمه کې د سپې تیا ښې فقط اوښې یا آس و و۔ لکن په اوسنه زمانه کې د سپې تیا آلات دیوډی۔ یعنی موټر۔ طیاره۔ آب ګوت وغیره۔ اوچه څوک نشي وکړې شي یعنی نه وي د هغود پاره اوښې او آس وغیره دي۔

مسئله! که یوه سړي د موټر د کرایه طاقت درلودی اود طیارې د کرایه طاقت نه درلودی پوهغه سړي حج فرض دی۔ حتی په کتابونو کې د فقهې شریفې وائی که یوه سړي د کجاوې د یوه طرف کرایه درلوده نوحج باندې فرض دی۔

قَالَ الشيخ رح: فَضَلَتْ عَنْ مَسْكَنِهٖ وَعَنْ مَّا لَا بُدَّ

چه دغه قدرت مالي دوه بالاوي ترسرای داوسيدودې (که ملکي وي او

مِنْهُ وَنَفَقَةِ ذَهَابِهٖ وَاِيَابِهٖ وَعِيَالِهٖ وَاَمْنُ طَرِيْقٍ

که په بیع وفا وي) او ضروریات به وي ترهغوشیانو چه دوه چار ځانه وي ځني (عینی رح وائی لکه خادم او مزدور د کور او آس د سپې تیا او د کور کمبلی او تلتکان اونالی اولوښې د کور وغیره۔ او درسته د جهاد او د حفظ البیت او کتابونه د فقهې او تفسیر او احادیثو که سړي فقیه او مفسر او محدث وي) او ترنفقې د عیال د دوه د وخته خځه د تلود دوه او د بیرته راتلود دوه۔ وهذا معنا قوله وعياله۔ اوّل شرط د وجوب د حج امن دلاسې دی (ولی چه بیله امن دلاسې هغو حج نه سی کیدای)۔

پوه سه! چه امن دلاسې شرط دپاره د وجوب د حج دی په روایت کې د ابوالشجاع رح عن الامام الاعظم رح۔ اوقاضی ابوحازم رح شرط داداء بولی۔

وبه قال الامام احمدؒ:

فائده: مراد د امن څخه امن د مسافر الحج دی د قطاع الطریق څخه نه امن د سپرلی. مثلاً آبکوټ کاهی غرق سی په دریاب کی. او موټر کاهی چپه سی او کاهی تکر سی. او طیاره هم کاهی سقوط وکړی. ولی چه په امن کی د سپرلی اعتبار غالب لره دی او نادر لره اعتبار نسته. او شك نسته چه په مذکوره سپرلیو کی غالب امن دی کما لایخفی. نو په دې حاضر وخت کی یعنی په سنه (۱۴۲۴) هرق کی امریکا یانو او انګریزانو او د دوی متحدینو پر عراق باندی دا نسانیت څخه خلاف زمینی او هوائی برید و نه شروع کړی دی نو پر اهل عراق باندی په اوسنی حال کی حج فرض نه دی. ولی چه نه د محکمی د خوا څخه امنیت د سپرلی سته او نه د هوا دلاری څخه. تر هغو چه خدای جلّ سلطانه فتح او نصرت د عراقیانو مسلمانانو په برخه نه کړی.

دعاء

یا الٰهی ته په خپل عظیم قدرت سره اهل عراق ته فتح او برې په نصیب وکړې ستا او د اسلام پر دښمنانو باندی. او صدام حسین کومك وکړې. او دغه دوه ابَرقدرته چه امریکا او انګلیس او د دوی متحدین دی د شکست او رسوائی او ذلت سره مخامخ کړې.

یا الٰهی د نن عصر فرعون ته جلالی موسی پیدا کړې. او د ابرهه پر ظالمو لښکرو باندی ستاد قهر ابابیلی فوجونه مسلط کړې او د محکمی پر سی باندی اسلامی شریعت او عمری عدالت ته نفاذ ورکړې او نړۍ په مشرانو او کشرانو باندی ستاد هدایت لباس واغوندی. او اتحاد موپه نصیب کړې. نصر من الله وفتح قریب. آمین.

قَالَ الشیخ: وَمُحْرِمٌ أَوْ زَوْجٌ لِامْرَأَةٍ فِي سَفَرٍ

اوبل شرط د وجوب د حج محرم دی (چه د دې ښځې نکاح وي ته حرامه وي لکه پلار وي وي اکا د دې اویا زوی او نور محرمان د دې چه په کتاب النکاح کې به ئې ذکر راسی ان شاء الله تعالی) اویا به میړه د ښځې وي سره وي چه مسافه د سفر وي۔ (یعنی د دې وي ځې اوشپې اویا بالا تر هغود دې د وطن اودمکې شریفې په مابین کې چه وي)

تفریع: نوکه د ښځې اومکې شریفې ترمابین لږ مسافه وه ته ترمذکوره مسافه نو پرد دې مطلقا حج فرض دی۔ او امام شافعی رح وائی چه دا د نورو امینو ښځو سره سفر د حج کولای سی۔ مونږ وایو چه په حدیث کې راغلی دی چه راویت ئې مسلم او ابوداؤد رح کړی دی۔ علیه الصلوٰة والسلام وائی چه "لَا یَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ یُسَافِرَ سَفَرًا یَکُوْنُ ثَلَاثَةَ اَیَّامٍ فَصَاعِدًا اِلَّا وَمَعَهَا اَبُوْهَا اَوِ ابْنُهَا اَوْ زَوْجُهَا اَوْ اَخُوْهَا اَوْ مَحْرَمٌ مِنْهَا"

فائده: محرم یا میړه په سفر کې د ښځې لازم دی که سفر د حج وی اوکه بل سفر وی۔ لهذا قال المصنف "فی سفر" مطلقا۔

مسئله: محرم د ښځې به فاسق او نابالغه کوچنۍ نه وی۔ ع

مسئله: که ښځې خپل د سفر د حج خرڅ درلودی او محرم ئې د سفر خرڅ نه درلودی نو پر ښځه باندی خرڅ د محرم واجب دی اوکه نه؟

جواب: په شرح کې د قدوری وائی چه د سفر خرڅ ئې پر ښځه باندی واجب دی۔ اوپه شرح کې د طحاوی وائی چه نه دی پر واجب۔

قَالَ الشیخ: فَلَوْ اَحْرَمَ صَبِیٌّ اَوْ عَبْدٌ فَبَلَغَ اَوْ اُعْتِقَ

که احرام وتاړی کوچنی اویا مریی۔ نوکوچنۍ لوی سو اویا مریی آزاد عاقل سو

فَمَضٰی لَمْ یَجْزِ عَنْ فَرْضِهٖ۔

نو دوئ دغه احرام پسی پوره کړی. نو دغه حج د دوئ نه دریئ په ځای کی د فرضی حج د دوئ.

یعنی که دوئ پسی له یلوغه او آزاد ی څخه ړوپی پیدا کړی او حج باندی فرض سو نو یل حج به کوی. ولی چه احرام د دوئ خود نفلی حج دپاره وو. او په نفلی عمل د فرضی عمل غاړی نه خلاصیږی. کما فی الصلوة و الزکوة و الصیام. او امام شافعیؒ وائی چه که دوئ دغه حج پسی پوره کړی نو د فرضی حج غاړی ئی په خلاصیږی.

پوښتنه! په نزد د حنیفیا نو احرام د حج شرط دئ رکن ئی نه دئ. نو باید د فرضی حج غاړی ئی په خلاصی سی. لکه یو کوچنی چه په وخت کی د کوچنیوالی اودس تازه کړی او بیا بالغ سی یعنی په سن او عمر سره نو په هغه اودس ئی فرضی لمونځ روادئ.

جواب! هو! احرام خو شرط دئ لکن چونکه ارکان متصل په پسی دی نو مشابهت د رکن سره لری. نو هغو ښ احتیاطًا د دغه شرط نه په نظر د رکن ګورو.

مسئله! که دغه کوچنی د مخه تر عرفات احرام نوئ کړی او د حجة الاسلام نیت پکښی وکړی. نو د ړوسته د فرضی حج په ځای کی د ریئ ی بخلاف العبد چه احرام نوئ کړی او د حجة الاسلام نیت وکړی نو د فرضی په ځای کی نه د ریئ ی.

وجه د فرق ئی دا ده چه احرام د کوچنی واجب المضی نه دئ لعدم اهلیته للوجوب او په مړی مضی الحج لازم دئ لکه په نفلی لما فیه چه شروع وکړی نو بنا ئی پرد ی حج د مړی تر پایه پوره ی نفلی حج دئ. فتدبر هداك الله.

مسئله! که یو سړی مسکین و و یعنی حج پر فرض نه و و نو په پسنو مثلاً ئی حج وکړی نو که دغه سړی په وخت کی د احرام د حجة الاسلام نیت وکړی. د ړوسته بیا غنی سو د حج فرضی غاړی ئی په ځان حج سره خلاصی دی. او که ئی په وخت کی د احرام د حج نفلی نیت وکړی او حج ئی وکړی. او بیا غنی سو فرضی حج پر لازم دئ. لکون الحج الاول نفلا بنیته.

قَالَ الشیخ رح وَمَوَاقِیْتُ الْاِحْرَامِ ذُوالْحُلَیْفَةِ وَذَاتُ

اوحایونه داحرام ذوالحلیفه ده ـ اوذات عرق دی ـ

عِرْقٍ وَجُحْفَةُ وَقَرْنٌ وَیَلَمْلَمُ

اوجحفه ده ـ اوقرن دی ـ اویلملم دی ـ

لِاَهْلِهَا وَلِمَنْ مَرَّ بِهَا

دپاسه داهل ددی میقاتو اودپاسه دهغه چاچه پوددی میقاتو تیریږی ـ یعنی میقاتونه داحرام اوهغه حایونه چه هیڅ انسان تردغو حایوبیله احرامه یاپه حج اویاپه عمره کی نه سی تیریدای پیڅه دی ـ

اول ذوالحلیفه ده چه میقات دمدینی منورې دخلکودپاسه دی چه دمدینی منورې څخه پر (۶) یا (۷) میله لیرې پروت دی چه عوام فی ابیار علی رض هم بولی ـ

دوهم ذات عرق دی چه داحای میقات داهل عراق دپاسه دی او داحای دنجد اوتهامه پرمابین واقع دی ـ

اودریم جحفه ده ـ دادیوه خالی حای نوم دی نژدې وه ابلک ته ـ او بعضی عوام چه وائی چه داحای خودی وه ابلک دی ـ داغلطه خبره ده ـ او دامیقات دشام والا دپاسه دی ـ

څلورم قرن دی ـ په حدیث شریف کی دقرن المنازل په نامه یادیږی او دد ې میقات او دمکی مکرمی ترمابین پنځوس میله فاصله ده چه داحای میقات دنجد یانودی ـ

اوپنځم یلملم دی ـ چه دامیقات دی دیمن دخلکو ـ

دغه ویشنی وائی چه دغه تعیین دعلیه الصلوٰة والسلام دخواخځه سوی دی ـ کما رواه البخاری ومسلم وابوداؤد ـ اودغه حایونه میقات داهل ددغوحایو

دپاسه دی کما ذکرنا. اودهغه چا دپاسه هم میقات دی چه پردغو
ځایوباندی راسی. یعنی نوم افاقیان اودا طرافو انسانان غیر داهل څخه
ددغوځایو. امام شافعیؒ وائی چه تردغوځایو هغه څوك بیله احرامه نه
سی تیریدای چه اراده دحج اویادعمرې لری. اوکه د تجارت دپاسه مثلاً
پردغوځایوراغلئ نوپرهغه باندی احرام لازم نه دی. اوهمدغه وایو
که څوك قصد دحج اویادعمرې وی اوکه نه وی تردغوځایو به بیله احرامه نه
تیریږی. والدلیل علیه حدیث ابن عباسؓ - چه علیه الصلوٰة والسلام وویل
"لا یدخل احدٌ مکة الا بإحرامٍ"

فائده: مواقیت جمع د میقات ده اومیقات هغه وخت معین ته وائی چه
دپاسه دیوفعل تاکل سوی وی. لکن دلته مراد هغی ځایونه دی کماعرفت مفصلاً

قال الشیخ رح: **وَصَحَّ تَقْدِیمُهُ عَلَیْهَا لَا عَکْسُهُ**

اوصحیح دی دمخه ترل داحرام تردغوځایو. اوعکس یئ (یعنی هغه داحرام
تردغوځایو) صحیح نه دی (کما سیجئ ان شاء الله تعالیٰ)

وَلِدَاخِلِهَا الْحِلُّ وَلِلْمَکِّیِّ الْحَرَمُ لِلْحَجِّ وَالْحِلُّ لِلْعُمْرَةِ

اومیقات دپاسه دهغه چا چه داخل په دغومیقاتونکی وی (یعنی دمکی شریفی څخه
وی) حلدی (یعنی په مابین کی دکومو دسرې اودمکې شریفی ترمابین ځای دی)
اومیقات دمکی والاؤدپاسه حرم دی دپاسه دحج اوعمرې ده دپاسه دعمرې.

پوهه سه: چه اندازه دحرم دلارې څخه دمدینی منورې درې میله ده او
دیمن دخوا څخه اوه میله ده. اودعراق دخواه څخه اوه میله ده اودجعرانه
دخواځخه اوه میله ده. اودطائف دخواځخه هم اوه میله ده. اودبطن عرنه
دخواځخه یوولس میله ده. نوبناءً علی هذا اهل هغه محکه ده چه دمیقات او
حدودِ حرم ترمابین ده.

بَابُ الْاِحْرَام

دا باب دی په بیان کی د احکامو د احرام او د کیفیت د احرام

قَالَ الشَّيْخُ رح: وَ اِذَا اَرَدْتَّ اَنْ تُحْرِمَ فَتَوَضَّاْ

چه ته اراده وکړې چه احرام بسته کړې نو اودس تازه کړه (او یا غسل وکړه)

پلوه اسه! چه دلته مخاطب غیر معین دی۔ بلکه هغه څوك دی چه معلومات غواړی د بیان د احرام د حج او یا د عمرې)

وَ الْغُسْلُ اَحَبُّ وَ اَلْبَسُ اِزَارًا وَّ رِدَاءً

او غسل ښه دی (تر اودسه لکمال الطهارة فیه۔ اوبل په حدیث کی د زید بن ثابت رض چه روایت ئی ترمذی کړی دی راغلی دی چه آنحضرت صلی الله علیه وسلم غسل وکړی د پاره د احرام) او واغوندی یو لنګ او بل اوبر دچادر۔

جَدِيْدَيْنِ اَوْ غَسِيْلَيْنِ

ښه دی که نوی وی او که پر یمیخلی وی (که نوی ازار او رداء نه درلودی او پینه جامه)

فائده: مقصود دا دی غسل څخه د احرام پاکی اونظافت دی۔ طهارت شرعی نه دی۔ نو حکم حائضه او نفاسه ښځه هم په دغه غسل سره مامور کړه دی۔

قال الشیخ رح: وَ تَطَيَّبَ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ

او خوشبوئ ولګوه او بیا دوه رکعته لمونځ وکړه۔

یعنی پر سر او ښ یره باندی خوشبوئ ولګوه نه پر آزار وغیره باندی که خوشبوئ موجود وه۔ ولی چه په حدیث کی د عائشی رضی الله عنها راغلی دی چه "کنت اطیب رسول الله صلی الله علیه وسلم عند احرامه" رواه البخاری و مسلم

اود وکړ کعته لمونځ وکړي۔ یعنی وړوسته تر لبس او تطییب۔ په بخاری او مسلم کی ړاغلی دی۔ چه علیه الصلوٰة والسلام دوه ړ کعته لمونځ دا احرام کا وکړه۔

مسئله: نوکان دی هم پرې کړي او بریتونه دی هم پری کړي او نږه نافه دی هم وخړي۔ لکن دمخه تر بتولو دغوکا ړ و۔

قَالَ الشیخ رح: وَقُلِ اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُرِیْدُ الْحَجَّ

او وایه چه ای اللہ په تحقیق زه ارادہ کړم دحج نوته ئی

فَیَسِّرْهُ لِیْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّیْ

ړاته آسانه کړي اوته ئی قبول کړي دغه حج د ما څخه۔

چه په صحیح حدیث کی دغه نیت او دعاء انس رضی اللہ عنه د ړسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم څخه ړوایت کړئ دی۔

قَالَ الْمُ: وَلَبِّ دُبُرَ صَلٰوتِكَ تَنْوِیْ بِهَا الْحَجَّ

اوته تلبیه وایه په وړوسته کی دلمانځ ستا (یعنی هغه دوه ړ کعته لمونځ چه تاوکړي) اوستا به نیت وی په تلبیه سره دحج کول۔

پوه سه: چه نیت قلبی شرط دی په تولوعباداتو کی او ویل ئی په خوله شرط نه دی کما فی الصلوٰة۔ لکن جمع د نیت قلبی اوذکر لسانی ښه کار دی۔

پوښتنه: امام ړبانی مجدد الف ثانی ړ په مکتوبات شریف کی وائی چه ذکر لسانی بدعت دی؟

جواب: مراد د بدعت څخه داند دی لکه چه اصطلاح د وهابیانو دی چه ذکر لسانی بدکار دی۔ بلکه مراد د بدعت څخه بدعتِ حسنه دی۔ یعنی نوی کار دی لکن حسن دی۔ ولی چه د آنحضرت صلی اللہ علیه وسلم په نیت قلبی کی به تردد او شغل قلبی په بل شی سره بیله عبادتِ منوی څخه نه وی

نو حکمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم و ذکر لسانی ته ضرورت نه
درلودی. لکن چونکه د موښ په زړو کی په وخت کی د نیت کولو نور
کار و نه هم حضورلری نو حکمه د موښ دپاره ذکر لسانی هم مستحب
کار دی. تاچه دغه ذکر لسانی د هغو خطرا توجیه کړی.

فائده! په ضمیر کی د "بها" چه راجع و تلبیه ته دی اضمار قبل الذکر
نسته کما توهم. ولی چه "لبّ" چه صیغه دا مرده او مشتق د تلبیة څخه
ده پر تلبیة دلالت کوی. کما قالوا فی "اعدلوا هو اقرب للتقوی"

قال الشیخ رح: **وَهِیَ "لَبَّیْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّیْكَ. لَبَّیْكَ**

او تلبیه دا ده "زه ثابت یم ستا پر طاعت په بار بار ای خدایه. زه ثابت یم ستا پر

لَا شَرِیْكَ لَكَ لَبَّیْكَ. اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ

طاعت زه ثابت یم ستا پر طاعت په بار بار هیڅ شریك نسته تالره زه ثابت یم ستا پر طاعت. په تحقیق حمد و ثناء

لَكَ وَالْمُلْكَ. لَا شَرِیْكَ لَكَ".

او نعمت تالره دی او پادشاهی تالره ده. هیڅ شریك نسته تالره.

قال الشیخ رح: **وَلَا یَزِیْدُ فِیْهَا وَلَا یَنْقُصُ**

او نه یا توب کوی په تلبیه کی (یعنی زیادی) او کمبوت مه کوی تر مذکورو کلمو تو.

او امام شافعی رح وائی چه نه یا توب به هم نه کوی. موږ وایو چه په
حدیث شریف کی د بخاری او مسلم د اسی راغلی دی چه ابن عمر رض تر
مذکورو کلمو تو دا کلمات هم زیاتول "لبّیك لبّیك وسعدیك. و
الخیر فی یدیك. والرغبی الیك والعمل" او کمبود چه نه دی روا.
د دی کبله چه دغه مذکوره فی المتن تلبیه د آنحضرت صلی الله علیه
وسلم ده. بلکه دا مکروه بلل سوی دی.

پوه سه! چه مصنف د کافی تصریح کړې ده چه نر یا توب ښه کار دی او حلبی په مناسك کی دې ته مستحب ویلی دی۔ لکن په شرح وجیز کی والی چه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر تلبیه باندی نر یا توب مستحب نه دی بلکه باربار دی والی۔ امام احمد، همدغسی والی۔ ربیع بن سلیمان د امام شافعی څخه عدم جواز نقل کړی دی۔ کوی چه امام شافعی تلبیه پر اذان او تشهد باندی قیاس کړې ده۔ لکه څنګه چه د اذان او تشهد پر کلمانو باندی نر یا توب یا تغیر جائز نه دی۔ دغسی په تلبیه کی هم نه دی جائز۔ نر موږ دلیل دا دی چه د اجلاء او غټو اصحابو څخه نر یا توب ثابت سوی دی۔

قَالَ الشیخ رح: فَاِذَا لَبَّیْتَ نَاوِیًا فَقَدْ اَحْرَمْتَ

نو څه وخت چه تا تلبیه وویله او نیت د حج یا د عمرې وکړ نو ملګری و ونو

فَاتَّقِ الرَّفَثَ وَالْفُسُوْقَ وَالْجِدَالَ

ته داخل سوې په احرام کی۔ نو بیا ځان ساته د جماع څخه او د کنایو څخه او د جنګ څخه او بعضو فقهاؤ، ویلی دی چه د ذکر څخه د دواړو د جماعو په حضور کی د بښځو او ځان ساته د فسق د کار وځخه لکه غیبت وغیره۔ او ځان ساته د جنګ څخه د ملګرو او د نورو انسانانو۔

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَقَتْلِ الصَّیْدِ وَالْاِشَارَةِ اِلَیْهِ وَالدَّلَالَةِ عَلَیْهِ

او ځان ساته د دوی لو څخه د ښکار د شی څخه (لکه هوسی یا کوتره وغیرهما۔ قال الله تعالی، لا تقتلوا الصید وانتم حرم،) او ځان ساته د اشارې څخه د ښکار ته (اشاره دا ده چه ښکار د حیوان حاضر وی او محرم وبل چاته ووائی چه دغه ده کوهسی مثلاً) او ځان ساته د دلالت څخه پر ښکار باندی (او دلالت دا دی چه ښکار د حیوان خو غائب وی نو محرم پی ځای وبل چاته وښیی)

قَالَ الشیخ رح: وَلُبْسُ الْقَمِیْصِ وَالسَّرَاوِیْلِ وَالْعِمَامَةِ

اودغه رنګه لمان ساته داغوستلوڅخه د قمیص اودپر تاکه او د لنګوټي

وَالْقَلَنْسُوَةِ وَالْقَبَاءِ وَالْخُفَّیْنِ

او دخولې اود اغوستلوڅخه دهرقسم چپنی (بالاپوښ جلك وغیرهما) اولمان ساته د

اِلَّا اَنْ لَّا یَجِدَ نَعْلَیْنِ فَاقْطَعْهُمَا

موزو په پښو کیدو څخه (مراد د موزو څخه دلته هرهغه دپښو شی دی چه بجلکی په پښو ښی لکه لوی بوټ) مکر هغه وخت کې چوټی نه پیدا کیدې نو موزی پوښ کړه

اَسْفَلَ مِنَ الْکَعْبَیْنِ

لاندی تر بجلکو اوپه پښو ښی کړه۔

پاتې سه اچه مراد د کعبین څخه دلته هغه متعارف معنا نده بلکه مراد د پښی پوشاهغه جلك اوپورته هډوکی چه د پښی پر مابین باندی قرار لری۔

فائده: د دې مذکورو شیانو په منع کی صحیح احادیث راغلی دی۔

قَالَ الشیخ رح: وَالثَّوْبُ الْمَصْبُوْغُ بِوَرْسٍ اَوْ زَعْفَرَانٍ

اودغه رنګه لمان ساته دهغی جامې څخه چه رنګ سوی وی په کل د ورس (چه کوکم ټی بولی) او یا رنګ سوی وی په زعفرانو سره

اَوْ عُصْفُرٍ اِلَّا اَنْ یَّکُوْنَ غَسِیْلًا لَا یَنْفُضُ

او یا رنګ سوې وی په عصفر کل سره مکر هغه وخت بیا پرواه نه لری چه پریوټل سوی وی او بوی ټی ونه لری (او رنګ دغه دې شیانو پر بدن نه معلومیږی)

قَالَ الشیخ رح: وَسَتْرُ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ

اودغه رنګه ځان ساته د پټولو څخه دسی اودمخ.

امام شافعی وائی چه دمخ پټول نرته پریږدل ولی چه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی چه "احرام الرجل فی رأسه واحرام المرئة فی وجهها" نو موږ دلیل دادی چه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یاره کی د هغه صحابی چه په حال کی د احرام مړ سو داسی وفرمایل چه ددی مخ اوسی مه ورپټوئ ځکه چه د قیامت په ورځ به دی تلبیه ویونکی راپورته کړل سی. رواه مسلم.

وَغَسْلُهُمَا بِالْخِطْمِيِّ وَمَسُّ الطِّيْبِ

اودغه رنګه ځان ساته د پیولو څخه دسر او مخ په کل خطمی سره. او د خوشبوئی لګولو

خطمی په نړیو ځایو خوشبویه وابنه دی چه بیښته نرم کوی او بناسته وړکوی او شپیږی وڅرنی. نو د امام اعظم رح په نزد سبب د منع د خوشبوئی دی. نو په استعمال سره د یوې پسه لاړ میږی. او په نزد د یا رانور سبب د منع د تلیني او خوشرنګی د بیښتانو دی. نو په استعمال سره د صدقه لاړ میږی.

قَالَ الشیخ رح: وَحَلْقُ شَعْرِهِ وَقَصُّ شَعْرِهِ وَظُفْرِهِ

اودغه رنګه دی ځان ساق د غویلو څخه د بیښتانو او د پوړی کولو څخه د بیښتانو او نوکانو ولی چه د حلق منع خو په صریح آیت سره ثابته ده چه "ولا تحلقوا الخ" او قص هم په معنا کی د حلق دی په دلالة النص د منع ثابته ده.

لَا الْاِغْتِسَالِ وَدُخُوْلِ الْحَمَّامِ وَالْاِسْتِظْلَالِ بِالْبَيْتِ

او نه دی منع محروم د غسل څخه او د دخولو څخه د حمام نه او د سایې کښینستلو څخه په خوښ کی یعنی د غسل کولو څخه مطلقاً نه دی منع که د جنابت د وجهې وی او که د تبرد د سببه وی ولی چه په حدیث شریف کی چه روایت د مسلم کړی دی راغلی دی چه آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم غسل وکړی اوذی محرم وو۔ اوږدغه رنګه نه دی منع حمام ته ورتلګ د محرم اوغسل یکښنی کول۔ ولی چه په حدیث شریف کی د بیهقی راغلی دی چه علیه الصلوٰة والسلام غسل په حمام کی وکړی په جحفه کی۔ اوږدغه رنګه نه دی ممنوع په سایه کی کینبنستل اویا بید یدل که په خونه کی وی اوکه په کجاوه کی وی۔ اویا په خیمه وموټی وغیره کی وی۔

وَالْمِحْمَلِ وَشَدُّ الْهِمْيَانِ فِي وَسْطِهِ

اویا په کجاوه کی۔ اوږدغه رنګه نه دی منع تړل د همیانی په ملا څیله باندی۔
یعنی دروپو اوغیره د ساتلو پاره اوپه حکم کی د همیانی کمربندهم دی

قَالَ الشَّيْخُ: وَأَكْثَرُ التَّلْبِيَةَ مَتَى صَلَّيْتَ أَوْ عَلَوْتَ،

او دیره وایه ای محرمه تلبیه هر وخت چه لمونځ وکړی اویا خیټ پ

شَرَفًا أَوْ هَبَطْتَ وَادِيًا أَوْ لَقِيْتَ رُكْبَانًا

ولوړځای ته اویا شوه کیږ پ شیلی ته اویا یوځای سی د سپرو سره

وَبِالْأَسْحَارِ رَافِعًا صَوْتَكَ بِهَا

اوپه وخت کی د سحار (د تهجد د لمانځه په وخت کی چه د اوخت د اجابت د دعا دی۔ وړنه په هر وخت کی تلبیه ډیر ویل په کار دی) اوپه داسی د ول تلبیه وایه چه آواز دی په تلبیه سره بلند وی۔

پدوه سر اچه دامذکوره امور ثبوت په صحیح احادیثو سره ثابت سوی دی کما فی کتب الاحادیث الشریفه۔

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَابْدَأْ بِالْمَسْجِدِ بِدُخُولِ مَكَّةَ

او شروع وکړه اول واړه په مسجد حرم چه مکې ته داخل سې (د دې واړه ې ځکه د بنی شیبه)

وَكَبِّرْ وَهَلِّلْ تِلْقَاءَ الْبَيْتِ

او تکبیر وایه او لا اله الا الله وایه بیت الله شریفی ته مخامخ۔

یعنی په وخت د دخول د مسجد حرم ته اول الله اکبر وایه او بیا لا اله الا الله وایه مخامخ د بیت الله شریفی ته ولی چه په حدیث شریف کی د جابر رض راغلی دی چه کوم وخت چه رسول الله صلی الله علیه وسلم به مسجد حرم ته داخل سو نو مخامخ به کعبه شریفه ته ودریدی او دا سی به یی وویل "اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اكبر لا اله الا الله وحده لا شریك له۔ له الملك وله الحمد وهو علی کل شئ قدیر" رواه جابر رض۔

قَالَ الْمُصَنِّفُ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْحَجَرَ الْاَسْوَدَ مُكَبِّرًا مُهَلِّلًا

بیا نو مخامخ د دریو د حجر اسود ته په داسی حال کی چه الله اکبر او لا اله الا الله به وایی ولی چه امام احمد رح روایت کړی دی چه آنحضرت صلی الله علیه وسلم مسجد حرم ته د مکی داخل سو نو شروع یی د حجر اسود څخه وکړه۔ نو الله اکبر یی وایه او لا اله الا الله یی وویله۔

قَالَ الشَّيْخُ رح مُسْتَلِمًا بِلَا اِيْذَاءٍ

او مسه کونکی د حجر اسود به یی بیله آزاره رسولو وچاته۔

د رویشو وائی چه په موسم کی د حج به مشکله وی چه څوك د حجر اسود مسه کړی بیله ازاره رسولو ویوچاته خصوصًا په د رمیانه د رحو کی او په اخیری د رحو کی د حج کما یدل علیه التجربة فی الحاضر من الزمان لکه ۱۲۷۲ هجری قمری۔ کاتب الحروف هم په دغه موجوده سن کال کی داتجربه پخپله وکړه چه په توله شپه او توله د رحو کی د دومره موقع چانه سوای پیدا کولای چه پوشړی د ول د ی حجر اسود ته د رسی۔ خوځنکه چه نه موښ د وانکی د مکی شریفی څخه د اجنبی حاجیانو نه وکه۔ نو د حاجیانو د کمبوت په وجه د انعمت د مسه

کید واو مجید وشو واړه نړ ماړه قسمت خدای ړاکړی ۔ خدای دی
داسی وخت بیا نړ ماړه نصیب کړی ۔ اودیولو امید کونکو مسلمانانو
امید ونه دی خدای پوړه کړه ۔ آمین ۔

تنبیه

بعضی عوام کالانعام چه د دوی په خیال مسه کول د حجر اسود پوهه ول
چه وی یولوی د ثواب کار دی ۔ نو دوی څوک سان سړه ملګری سی او نور خلک
شاوخوا په بې رحمی سړه پړی وهی او غوڅاړوی بې او حجر اسود ته په دیو
تکلیف ځانونه ړسوی ۔ نو چه هلته وړسی بیا یو د دوی څخه حجر اسود په
نړ یو دستی مسه کړی او سی په ننه باسی ۔ او هغه ملګری بې نور انسانان
ځنی پوی وهی بیا بل ملګری داسی وکړی وهکذا ۔ نو دوی بیا نور خلکو
ته وائی چه مادوهړه واړونه حجر اسود مسه کړه ۔ او دغه ته نه پوهړی چه
څومره مسلمانان په بې په دغه مشرف ځای کی نړ هیر کړی وی ۔ نو دې کسانو
نړ ثواب کناه دیوه ده ۔ خصوصًا د صحرا پښتانه د افغانستان چه طواف په
ځنی پا ته وو او پې حجر اسود په بې مقابله شروع وکه ۔

بخاړی او مسلم ړ د ابن عمر رضی الله عنه څخه ړوایت کوی چه
آنحضرت صلی الله علیه وسلم حجر اسود مسه کړه او مچ بې کړه ۔

فائده! که څوک غواړی چه نړ ه حجر اسود بیله آنړاده دچا مسه کړی
او مچ بې کړم ۔ نو پس له هغه چه موسم د حج پوړه تیږ سی بیا دی د عمری
په نیت بیت الله شریفته ولاړ سی چه په دغه وخت کی طواف کونکی ډیر
لږ وی ۔ نو به بې تکلیفه طواف ونه وکړی او په حجر اسود به هم چنړ اړ ما ن
وکاږی ۔ او نړ یارت نبوی ته چه ولاړی هوړی به هم په نړ یارت نبوی او
او مسجد نبوی سبنه ارمان وکاږی ۔ او په ړیاض الجنة کی به په دیو آرامی
سړه لمونځونه او عبادتونه وکړی ۔

تنبیه

اخیری شپوته دعمرې مه ځنډوینه ولی چه په هغه وخت کی دحجر تس
وهلو دپاره ازدحام وی کما یدل علیه التجربة۔

په حدیث مبارک کی چه روایت ئی احمد رح کړئ دی آنحضرت صلی الله
علیه وسلم وفرمایل حضرت عمر رضی الله عنه ته وویل چه ته سړی قوی ئی نو ته
ازدحام پرحجر اسود مه کوه چه ضعیف سړی دی څخه نه هیر نه سی۔
بلکه که ځای خالی وی خومسه کوه ئی اوکه دخلکو ازدحام وو نو مخامخ وته
ودریږه او الله اکبر وواید اولا اله الا الله وواید۔

فائده! حجر اسود ته چه دریږی نو لاسونه تر اوږو پورې پورته کړه
اومخ دلاسود حجر اسود وخواته کړه کو یا تالاسونه پرحجر اسود ایښی دی۔

قال الشیخ رح: وَطُفْ مُضْطَبِعًا وَرَاءَ الْحَطِيْمِ

او طواف کوه په داسی حال کی چه اضطباع کونکی ئی چادیره پرحطیم باندی

اَخِذًا عَنْ يَمِيْنِكَ مِمَّا يَلِي الْبَابَ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ

شروع کونکی به ئی دراسته طرف څخه ستا۔ دهغه طرف چه نزدې دی دروازې ته اوه کوڅی

تَرْمُلُ فِي الثَّلٰثَةِ الْاُوَلِ فَقَطْ۔

پهلوانی کوه په دریو اولو شوطونو کی۔ نه په هغه نورو څلورو کی

یعنی طواف شروع کړه په حال کی د اضطباع۔ هغه داده چه دپټو یوطرف پر
چپه اوږه واچوه۔ اودپټو هغه بل طرف تر راسته بغل وباسه اودا هم پرچپه
اوږه واچوه۔ حتی چه راسته اوږه دی تولـه لاښه وی اوچپه اوږه دی په
دواړو طرفو دپټو پټه وی۔ اوطواف دی ترحطیم شریف دباندی وی ولی چه حطیم
شریف د بیت الله شریف جزء دی۔ چه شکل ئی داسی دی۔ D

پوښتنه! چه حطیم جلا کیدونکی وائی۔ نو دغه حصه هم دکعبی شریفی څخه جلا سوې ده۔ او حطیم ته حجر هم وائی چه معنا یې منع ده۔ نو داحصه هم دکعبی شریفی څخه منع کړې سوې ده۔

پوښتنه! چه ټوله حطیم شریف دکعبی شریفی جزء نه دی بلکه دیوالۍ څخه دکعبی شریفی تر شپږو شړو پورې دکعبی شریفی جزء دی او په حطیم شریف کی چه دکعبی شریفی دبام ناوه ډاایله ده او هغه ته میزاب الرحمة وائی۔ په حدیث شریف کی چه روایت ئی مسلم کړی دی د عائشې څخه چه علیه الصلوٰة والسلام و ویل چه "ستة اذرع الحجر من البیت وما وراءه لیس منه"

پوښتنه! چه سبب دجلا کیدو دغې حصې دکعبی شریفی څخه دا دی چه په بخارای وغیره کی راغلی دی چه علیه الصلوٰة والسلام و ویل چه څه وخت چه قریشو نوې بناء دکعبی شریفی کوله نو دوی هغه مبلغ سره جمع کړی وو۔ خو پورې کعبی ابراهیمی نه بس کیدی۔ نو دشا هی طرفه څخه ئی شپږ ګز ه پرې بنو دله۔

سوال! اولی حطیم پرې شکل دال جوړ سوی دی ولی په مستقیمه توګه جلا نه سو؟

جواب! کله چې ډاوسنی دیوالۍ پرځای باندی مستقیم دیوال په اندازه دشپږو ګزه وائی نو دبعضی انبیاؤ قبرونه به تر حطیم دباندی وائی نو دغوقبرونو دتعظیم په وجه دوی داقبرونه په حطیم کی داخل کړل او په قول دصاحب دغایة البیان داسماعیل علیه السلام او دبی بی هاجرې قبر ونه په دغه ځای کی دی۔



مسئله! کله چې طواف کونکی په یو شوط کی دشوطود طواف په هغه چوله کی د حطیم شریف تیر سوچه په مابین کی د حطیم او دکعبی د دیواله ده نو طواف به بیرته دسره راپی ځوی۔ کذا قال البدر العینی۔

او شروع کونکی به ئی د طواف دراسته طرف څخه پیل دراوانی دی مبارکی ته نژدې۔

او طواف به او وه شوطه کوی۔ او رمل به کوی چه دهغه معنا چا باک تلی دی سره
دا وی وښوول۔ به اولو درو شوطو کی۔ او په نورو پاته شوطو کی دی رمل نه کوی
دراسته طرف څخه د شروع کولو وجه داده چه طواف کونکی د مقتدی په ځای
کی دی او کعبه شریفه د امام په ځای کی ده نو مقتدی چه یو وی نو د امام په راسته
طرف کی به درینږی۔ او رمل کول داسی دی چه اوږی به غوړولی او په تیزۍ به
قدمونه اخلی لکه یوغاړی چه د دښمن په صفونو کی تنوږی او په پهلوانی سره ځی۔

فائده! په طواف کی رمل سنت کار دی او که نه دی! په دی کی د ابن عباسؓ اختلاف
دی دی فرمائی چه رمل سنت نه دی حکمه چه په طواف کی رمل د قوت اظهار وو۔
سبب یی دا وو چه څه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ده اصحابو کرامو
مکی مکرمی ته تشریف راوړی نو مشرکانو دا طعن وروایه چه دا خلق طواف نه سی
کولای ولی چه د مدینی نبی دوی کمزوری کړی دی او دوی قابل نه دی چه
طواف وکړی۔ په دی سبب رسول الله صلی الله علیه وسلم د رمل امر وکړ چه
مشرکانو ته دا معلومه سی چه مسلمانان کمزوری نه ګڼی وخت چه مشرکانو دا ولیدل
نو ډیر ډیر حیران چه موږ خو ویلی چه دوی د مدینی نبی کمزوری کړی دی (صحیحین عن ابن عباسؓ)
او ظاهره ده چه داعلت د رمل خو ختم سو نو حکم د رمل به هم ختم وی۔

د دی جواب داد ی چه دابن عمرؓ څخه مرفوع روایت راغلی دی چه نبی
کریم صلی الله علیه وسلم په حجة الوداع کی طواف وکړی او په اولو درو شوطو
کی ئی رمل وکړی۔ حال داچه په دغه وخت کی په مکه مکرمه کی یو مشرک هم باقی
پاته نه وو۔ علاوه پر دی د هر حکم د پاره بقاء د سبب ضرورت نه دی۔ دیوال
داسی پیښیږی چه د سبب د زوال با وجود حکم باقی وی۔ لکه د رمی د جمار سبب یعنی
د حضرت ابراهیم علیه السلام څخه شیطان لیرې کول زائل سو لکن د رمی جمار حکم
نن هم باقی پاته دی۔

مسئله! که سړی په طواف کی دا زړه دهام د سببه چا باک نه سوتلای او یا په طواف کی بند
پاته سو نو اوږی بیا بنوروله دی نه پریږدی۔

پاتو ۵ مسئلو! چه دغه ټولی مذکوره خبری د متن په صحیح احادیثو کی د بغاړی

او مسلم وغیرهما ثابتی دی۔

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ كُلَّمَا مَرَرْتَ بِهِ إِنِ اسْتَطَعْتَ

او مسه کوی حجر اسود په هر شوط کی چه تیریږی پر حجر اسود که دی طاقت دمسی درلودی (بیله آزار او رسولو د خلکو)

او که طاقت دمسه کیدو دی نه درلودی نو بیا ته مخامخ ورته دریږی او تکبیر او تهلیل و وایه کما مر

مسئله: د رکن یمانی مسه کول هم مستحب دی۔ او مچه کول دی نه کوی او امام محمد وائی که مسه کول سنت دی نو مچه کول هم پښه کار دی

فائده: مصنف د حجر اسود څخه علاوه کوم بل شی د استلام ذکر نه دی کړی ولی چه د رکن عراقی او د رکن شامی استلام سنت نه دی۔ بلکه د رکن یمانی متعلق هم صرف د امام محمد د څخه یوه روایت راغلی دی چه سنت دی ورنه د ظاهر الروایة په اعتبار سره د رکن یمانی استلام هم مستحب دی۔

تنبیه

په اوسنی زمانه کی د رکن یمانی اکثر حنفیان نه مسه کوی که څه هم مسه کول یی تر حجر اسود اسانه دی کما یدل علیه التجربة۔ دار قطنی د ابن عباس رض څخه روایت کړی دی چه رسول الله صلی الله علیه وسلم د رکن یمانی چاوه اولاس یی پورا پښوده۔ کذا قال البدر العینی۔

قَالَ الشَّيْخُ: وَاخْتَمَ الطَّوَافَ بِهِ وَبِرَكْعَتَيْنِ فِي الْمَقَامِ

او ختم کړه طواف پر حجر اسود باندی او پرده دو رکعته لمونځ په مقام ابراهیم کی

أَوْ حَيْثُ تَيَسَّرَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهٰذَا الطَّوَافُ

او یا په هغه ځای باندی چه دا دو رکعته تاته آسانه وی۔ او دغه طواف ته

لِلْقُدُوْمِ وَهُوَ سُنَّةٌ لِغَيْرِ الْمَكِّيِّ

طواف قدوم والی او دا طواف سنت دی غیر د مکی والو لپاره. یعنی چه د آفاقو خلقو دننه راغلی وی)

پلوا سره! چه مقام ابراهیم هغه ډبره ده چه په هغه کی اثر د قدمونو ابراهیم علیه السلام ستر. هغه وخت چه ده د اسماعیل علیه السلام پسه ملکړتیا بناء د کعبی شریفی کوله نو پر هغه ډبره به د سر یدی او هغه ډبره به په قدرت الهی سره پورته کیدله چه دیوال د کعبی شریفی لوړ سو. او بیا ته به کینسته سر ا ټله. او هغه ډبره او سر د چیبنی په احاطه کی ده چه هر څوک ئی په آسانی سره لیدلای سی. نو معناد "فی المقام" "عند المقام" دی.

د عوامو پر ځایه کوشش

پلوا سره! چه دغه مقام په اول اود وهم وار حجو ک د ده ریشی نو طوافکاره دباندی وی او طواف د مقام او کعبی شریفی تر منځ کیدای سی نو په سبب د قلت د خلکو نشتوالی د مقام ابراهیم ته لاړ آسانه وی. لکن دا او سی هغه مقام په سبب د کثرت د طواف کونکو د مطاف په مابین کی سر اوستل سوی دی او مطاف ئی دیر فراخ کړی دی. د خلکو ازدحام د ډیرو زیاتوالی دی چه په دغه فراخه طوافکاره کی نه ځایږی او دیر تعداد خلک د حرم شریف پر وهم او دریم چت باندی طواف کوی. نو په داسی ازدحام کی او سی هم عوام دا کوشش کوی چه د مقام ابراهیم سره دوه رکعته لمونځ ادا کړی. نو د ډیرو او یا ځلورو کسانو لاسونه سره ګرځی وی او یو نفر ئی په مابین کی لمونځ کوی وهکذا الی آخره فالی آخر. نو دغو کسانو نو جاهلانو مطاف پر طواف کونکو تنګ کړی وی. او د طائفینو او د دغو کسانو ترمابین تیلی او تمبی لیدل کیږی. نو دغه سخته کناره ده ولی چه دا لمونځ کونکی د طواف کونکی حق تلفی کړی. طوافکاره د طواف کونکی حق دی. او دغه دوه رکعته په هر ځای کی د حرم شریف صحت لری. چه هلته

په اړه دحام هم نه وی۔ بلکه ترحرم شریف باندی بلکه په ټوله دنیا کی سړو دی۔

مسئله: دغه دوه رکعته لوښه د طواف زمونږ په نزد واجب دی۔ که طواف فرض وی اوکی واجب۔ سنت وی اوکه نفل۔ دوجوب دلیل دا دی چه کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ومقام ابراهیم ته ورسیدی نو دا آیة ئی تلاوت کړی چه "وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى" په دی امر خبر دار کړی وو چه دا دوه رکعته لوښه "واتخذوا" امر تعمیل دی۔ ترمذی وغیره۔

او دا رکعته دابن عمر رضی الله عنه مرفوع روایت دی۔ چه یو وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم شخه د طواف دوه رکعته لوښه هیرسو۔ نو د مبارک په مقام ذی طوی کی دوی قضاء ادا وکړه۔ او امام شافعی دا دوه رکعته سنت بولی۔

او مستحب دا دی چه په اول رکعت کی دوی لمانځه دی تو الحمد لله وروسته "قل یا ایها الکفرون" او وائی او په دوهم رکعت کی دی "قل هو الله احد" وائی۔ هکذا روی عن رسول الله صلی الله علیه وسلم۔

فائده: طواف قدوم زمونږ په نزد سنت دی او سنت هم دافاقی دپاره دی نه د اهل مکی دپاره۔ او امام احمد او امام مالک رح واجب بولی۔ دوی دلیل دا قول دعلیه الصلوة والسلام چه "من اتی البیت فلیحیه بالطواف" زمونږ دلیل دادی چه په دی آیة کی چه "ولیطوفوا" مطلق د طواف حکم راغلی دی او مطلق حکم مقتضی دتکرار نه دی۔ او د مطلق حکم مصداق طواف زیارت په اجماع سره متعین سوی دی نو طواف قدوم واجب کیدای نه سی۔

پاته سوه دهغه حدیث۔ اول خو دا غریب دی۔ او پو تقدیر د ثبوت چه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم وخت د طواف په تحیة سره مسمی کړی نو دا پخپله د استحباب دلیل دی۔ هکه چه د تحیه معنی اکرام پو طریقه د تلوسم دی نو دا پو وجوب باندی دلالت نه کوی اګرچه په صیغه د امر وی۔

سوال: دا آیة چه "واذا حییتم بتحیة فحیوا آه" دلته تحیة په صیغه د امر دی چه په قول ستاسو پو وجوب دلالت نه کوی نو د سلام جواب ورکول واجب نه دی؟

جواب: "حیوا" په امر احسن سره مقید دی۔ او ظاهره ده چه نفس جواب

واجب دی او د سلام کونکی تر سلام پهتر جواب ورکول واجب نه دی۔

قَالَ الشَّيْخ رح: ثُمَّ اخْرُجْ إِلَى الصَّفَا وَقُمْ عَلَيْهِ

او بیا وخرځه صفا ته خواته او پر صفا ودریږه (په داسی شان چه

مُسْتَقْبِلًا بِالْبَيْتِ مُكَبِّرًا مُهَلِّلًا مُصَلِّيًا

شریفه وینی) او مخامخ ودریږه بیت الله ته یعنی ته په داسی حال کی چه الله اکبر وایی

عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَاعِيًا رَبَّكَ حَاجَتَكَ

او لا اله الا الله په هم وایی او درود پر نبی علیه الصلوة والسلام په هم وایی او درخواست

په عرض پوهوی د پاره کی د خدای څخه خپل حاجت (چه دا خای د اجابت دی)

فائده: په حدیث کی د جابو رض چه روایت دی مسلم څرګندی دی دا قوله امر واخلی

پوهاسه! چه صفا او مروه د مسجد حرام په شرقی طرف کی نژدی دوی غونډی

دی۔ صفا د حضرت آدم صفی الله د ناستی خای و وفرحکه ورته صفا وایی او

مروه د بی بی حوا رض د ناستی خای و وپه دی وجه د امونث په نامه سره ورته

مروه وایی په دی وجه د الفظ مؤنث دی۔

او د اهم ویل سوی دی چه صفا دیوه سړی او مروه دیویښځی نوم وه

کوم وچه په بیت الله کی د حرام کار څرګی و و نو الله تعالی دوی څښه دیوی

جوړی کړی او په دوارو غرونو کی د عبرت د پاره کښیښوه لی سوی۔ والله اعلم۔ طحطاوی

قَالَ الشَّيْخ رح: ثُمَّ اهْبِطْ نَحْوَ الْمَرْوَةِ سَاعِيًا بَيْنَ الْمِيلَيْنِ

بیا راکښته سه طرف د مروه د غرونه په دا سی حال کی چه چابک په تلګ څوی په

الْأَخْضَرَيْنِ وَافْعَلْ عَلَيْهَا فِعْلَكَ عَلَى الصَّفَا

مابین کی د هغوه دوو میلانو نوچه ښ رغونه دی او پر مروه کښ کار وکړه چه پر صفا دی کوله

یعنی استقبال القبلة والتکبیر والتهلیل والصلوٰة علی النبی صلی اللّٰه علیه وسلم والدعاء بالحاجة۔

پوه سم! چه لیدل دکعبی شریفی په اوسنۍ زمانه کې پس صفا په دې وخت سره ممکن دی۔ نه پوهږو کاندی۔

قَالَ الشیخ رح! وَطَافَ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ تَبْدَأُ

او طواف وکړي په مابین کې د صفا او مروا او د شوطه۔ شي وم د سعی

بِالصَّفَا وَتَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ

د صفا څخه شوی او ختم کړي په مروا کې (ولی چه علیه الصلوٰة والسلام شروع د صفا څخه کړی ده) رواه مسلم۔

پوه سم! چه د صفا څخه بیا تر مروا پورې یو شوط دی۔ او د مروا څخه تر صفا پورې بل شوط دی۔ وهکذا۔ او فقیه ابو جعفر طحاوي رح وائی چه یعنی شافعیان رح وائی چه د صفا څخه شروع تر مروا پورې او د مروا څخه بیرته د صفا تر سیدو یو شوط دی۔

فائده! سعی په مابین کې د صفا او مروا واجب دی په نزد د احنافو رح او امام مالک رح او امام شافعی رح وائی چه رکن د حج دی۔ نو بنا ر پس وجوب د سعی د صفا او مروا عینی رح وائی چه مصنف رح باید د سعی په یاد کې د اسی ویلی وای چه رح وهو واجب لکه د طواف قدوم په یاد کې چه ئی و ویل چه رح وهو سنة لکنه خلط الواجب بالسنة۔

خبرداری

صاحب د تحفه ذکر کړی دی چه د مفرد بالحج دپاره افضل دا دی چه د طواف قدوم څخه وروسته د صفا او مروا سعی وکړی۔ ولی چه طواف قدوم سنت دی او سعی واجب دی۔ د طواف قدوم وروسته په سعی کولو سره به واجب د سنتو تابع وګرځی۔ په خلاف د طواف زیارت څخه چه د هغه رکن او فرض

دی نو سعی د طواف د زیارت وړ وسته کول په کار دی چه واجب د رکن تابع سی۔ لکن چونکه د طواف د زیارت په وړځ یعنی په یوم النحر کی ادا ئیکی د فرض د قربان کول او د هغی جماړ شغلونه دیوی تړ په دی وجه علماؤ د آسانی په غرض سره سعی د طواف قدوم پس اینبی دی۔

قال الله: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

او بیا نو او سیږه په مکه مکرمه کی او طواف کوه (یعنی نفلی طواف) پر کعبه شریفه باندی هر وخت چه دی ښه وغواړی۔

وئیلی چه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چه د بیت الله طواف لمونځ دی یعنی د دی چه الله تعالیٰ په طواف کی خبری کول حلال کړی دی نو څوک چه په طواف کی خبری کوی نو دغیی خبری دی کوی۔ رواه ابن حبان۔

فائده: هغه صیغی د خطاب چه مصنف رح په مبحث کی د بیان د اعمالو د حج مستعملی کړی دی او یا ئی وړ وسته استعمالوی ټولی عامی دی تولو حاجیانو ته مګر د هغه ډاتلونکی دوه صیغی خاص په امام پوری د مسجد خوم دی۔ یعنی دا

ثُمَّ اخْطُبْ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ

بیا نو خطبه وایه د مخه تر وړځی د اتم (چه او ؤمه د ذی الحجی د) په یوه ورځ سره

وَعَلِّمْ فِيهَا الْمَنَاسِكَ

او بیان کړه په دی خطبه کی د حاجیانو ته توله افعال او احکام د حج۔

یعنی وتل د منی ته۔ او بیا تلګ د عرفات ته۔ او جمع د لمونځو په عرفات کی یعنی د ماښین او ماښام یکړلمونځونه او وقوف د عرفات۔ او د اکښته کیدل د عرفات څخه او د اسی نور حکمونه۔

یوه سمه اچه په حج کی دری خطبی امام وائی۔ اوله د غه خطبه د اچه د اووم په وړځ امام المسجد الحرام وائی۔ اوله وهه خطبه په عرفات کی وائی په وړځ د عرفات

اودریمه خطبه دیوولسلم په ورځ په منیٰ شریفه کی وائی۔ حاصل دا چه دوغو دریو خطبو ترمابین یوه یوه ورځ فصل ستنه۔

پاتوسه! چه خطبه داؤم دورځی یوه خطبه ده چه په مابین کی ئی ناسته نسته۔ او خطبه د منیٰ هم یوه خطبه ده۔ او د عرفات خطبی دوی دی۔ یعنی په مابین کی به ئی ناسته کوی۔ او خطبه داؤم دورځی په مسجدِ خوم کی پس له زوالهٖ ده چه امام د ماپښین لمونځ وکړی۔ او خطبه د منیٰ هم پس له زوالهٖ ده چه امام د ماپښین لمونځ وکړی۔ مکی خطبه د عرفات پس له زوالهٖ ده د مخه د ماپښین تر لسمانځه۔ قَالَ الشیخ رح!

ثُمَّ رُحْ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَى مِنًى

وروسته روان سه په ورځ د اتم د منیٰ شریفی ته

پاتوسه! چه مصنف دا ذکر بیان چه منی ته به څه وخت وځی۔ نو په محیط کی وائی چه مستحب دا ده چه وروسته تر زوال دی وځی۔ و هو احد قولی الشافعی۔ او علامه مرغینانی وائی چه منیٰ ته دی وروسته تر لسمی را څتلو دستی ولاړ سی۔ قَالَ العینی چه د مرغینانی قول صحیح دی۔ ولی چه په حدیث شریف کی د جابر رض راغلی دی چه علیه الصلوٰة والسلام متوجه اوروان سو منی ته د مخه د ماپښین د لمانځه تر وخت په ورځ د اتم او په منیٰ کی ئی د ماپښین لمونځ وکړی۔ او بیا ئی د مازیګر لمونځ او د ماښام لمونځ او د ماخستن لمونځ او د سحار لمونځ ادا وکړی۔ رواه مسلم۔

قَالَ المصنف: ثُمَّ إِلَى عَرَفَاتٍ بَعْدَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ

او بیا ورځ سه وعرفات ته وروسته د سحار تر لمانځه دورځی د عرفات۔

ولی چه په حدیث شریف کی د ابن عمر رض چه روایت ئی احمد رح او ابوداؤد رح کړی دی۔ د اسی راغلی دی چه علیه الصلوٰة والسلام په سحار کی د عرفات دورځی د منیٰ څخه پس له سپید وچاودلو څخه د عرفات پوځواړو روان سو۔

فائدہ ۱۱ دریشم پہ اخیری حج کی ۱۴۲۳ھ ھرق د دغہ حدیث پہ مراعات سرہ د ملکرو د سحار د لاڼو د پارہ پہ منی شپیڼہ کی پاتہ سوو۔ سرہ د دې چہ د معلمانو د حاجیانو موټران تر سپیدو دیرہ مخہ عرفات تہ روان وو او پہ هغو موټرانو کی آزاد او د سهولت لپارہ پیدا کیدی او معلمانو بہ حاجیان صاحبان خپلو خیموتہ پہ عرفات کی رسول او بیرتہ بہ را تلل بیا بہ ځی نو ډیر حاجیان وډیرل۔

موږ چہ د سحار لوړې وکړې او د خپل معلم او موټرانو تہ وغلوو نو د اسی ازدحام وو چہ پہ حملو اوړی وهلو هم ځای نہ پیدا کیدی اخیرًا مجبور سولو او پہ لنډ لنډ رپالہ فی نفر موټیکسی کړاهہ۔ ټیکسی چہ د عرفات یو ځای تہ ورستلو نو وې ویل راانزلوا هذہ عرفة، موږ چہ کښتہ سولو چہ وې کتل پہ ډیر کوټو خیمی ولاړې دی او د ډیر معلم جلا جلا خیمی دی۔ اوږی پتلو خیمو باندی د هر معلم خپل تمیز را اچولی وو۔ موږ تہ پہ مکہ مکرمہ کی خپل معلم کا پتہ را کړی وہ۔ خو پیرہ د رانو د نورو معلمانو تہ پریښو و چہ خیموتہ ورداخل سو۔ او موږ تہ د خپل معلم خیمہ نہ وې را معلومی۔ نو آخیر الامر موږ پہ ډیر تکلیف او سرګردانی سرہ د خپل معلم خیمی د هغہ کا پتہ پہ ذریعہ پیدا کړې او هلتہ ورغلو۔

او هم د غہ اوس اوس چہ ما د غہ شرحہ لیکلہ نو د هغہ کال تکلیف می می پہ یاد را اغلی۔ نو ځکہ تلاش شروع کړی د دې مسئلی چہ وتل د منی څخہ وعرفات تہ پسلہ سپیدو واجب دی کہ سنت دی او که څرنګہ دی۔ نو پہ شرحہ کی دعینی می دا عبارت پیدا کړې "وهذا بیان الاولویة ولو راح قبل طلوع الفجر جاز"

یعنی د غہ وتل د منی څخہ وعرفات تہ تر سپیدو وورسته صرف او صرف بیان د اولی دی۔ او که حاجی د مخہ تر سپیدو وورځی هم راوادی۔ نو وبل واړه تکمی نصیب د حج سوی وو دیر خوشحاله سوم۔ ولی چہ د دې اولی د مراعات د پارہ هغہ تکلیفونہ پر موږ تیر سوه بیا باید تیر نہ سی۔

ولی موږ چه د عرفات خیموته د معلم وړ غلونو بعضی ړ موږ د معلمی شریکان په موټرانو کی د معلم د خیمو ومختته کښته کړل سوی وه۔ او هوړی ئی د سحار لمونځونه پرځیل وخت کړی وه او هیڅ تکلیف او سړکی دا فی ئی نه وه لیدلی۔ دا وو د حاجیانو د پاړه نوی شی عی معلومات۔ او تجربه۔

قَالَ الشیخ رح: ثُمَّ اخْطُبْ ثُمَّ صَلِّ بَعْدَ الزَّوَالِ

وړ وسته بیا خطبه وایه (خطاب خاص دی) او بیا لمونځ وکړه وړ وسته تر

اَلظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِاَذَانٍ وَاِقَامَتَیْنِ

ړوا له د ما پښین او د مانړیکو لمونځونه یو ځای په یوه اذان او دوه اقامته سره

بِشَرْطِ الْاِمَامِ وَالْاِحْرَامِ

په شرط د امام د مسجد حرم او په شرط د احرام۔

پلوه سه! چه د صلّ خطاب هم خاص دی په امام پوړی دی ای صلّ ایها الامام بالناس۔ چه په روایت کی د جابر رض راغلی دی چه علیه الصلوٰة والسلام دغه دوه لمونځونه په یوه اذان او دوه اقامته سره اداء کړه۔ حاصل د دې قول د مصنف چه "بشرط آه" وادی چه جمع د ظهر او عصر په دوه شرطه روا ده چه سړی به لمونځ په امام پسی کوی۔ نو که ئی دوارو لمونځونه یوازی کوله او یا یو د دغو د و لمونځو ئی یوازی وکړی بیا جمع نه ده وړ تر روا۔ او یا سړی محرم نه وی هم جمع وړ تر نا روا ده۔ وهذا مذهب الامام الاعظم وفی هذه المسئلة مذاهب الاخر ذکرت فی الشروح۔

قَالَ الشیخ رح: ثُمَّ اِلَی الْمَوْقِفِ وَقِفْ بِقُرْبِ الْجَبَلِ

او وړ وسته ولاړ سه وځای تر دې ځایه او د دې ځایه نژدی وغړه ته۔

یعنی جبل الرحمة نه چه په مابین کی د عرفات واقع دی او غټې غټې او توړې ډبرې ډیرې په لمن کی پرتې دی۔ نو نه د جبل الرحمة په لمن کی د دې توړو ډبرو وسره ودریږي او قبلی نه به مخ کړي۔ پوه شئ دا ډیر سنت کار دی۔ او کوم عوام چه غره نه خیژی او هلته دریږي دا بالکل بې اصله او خلاف السنة کار دی۔ پوله عرفات د دې ډبرو څخه غواړی ودریږي۔ مکروه بطن کی د عرنه د دې ډبرو نه جائز نه دی په حدیث شریف کی د دی څخه ممانعت راغلی دی۔ کما قال الشیخ رح!

وَعَرَفَاتٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ

او عرفات پوله څای د دې ډبرو دی مکرنه نس د عرنه د شیلې۔

فائده! وقوف د عرفات د حج په ارکانو کی عظیم ترین رکن دی۔ په صحیح حدیث کی راغلی دی چه "الحج عرفة" یعنی حج وقوف د عرفات دی۔ د دی د صحت د پاره دوه شرطونه دی اول دا چه د عرفات په محلکه کی به وی۔ دوهم دا چه د عرفات په وخت کی به وی۔ او هلته دریدل او یا نیت کول نه دوقوف د عرفات د پاره شرط دی او نه واجب دی۔ تو دی پوهیږی که چیری یوسړی ناست وی او یا پولاړ وی روان وی او یا په منډه وی او یا د قرضدار څخه په تلاش کی وی او یا په خوب کی پرې دی څای راتیر سو۔ نو وقوف یې صحیح دی۔ ولې چه فرض د وقوف صرف هلته موجودکیدل دی سره د احرامه وبس۔

قَالَ اللهُ: حَامِدًا مُكَبِّرًا مُهَلِّلًا مُلَبِّيًا مُصَلِّيًا دَاعِيًا

په داسی حال کی به دریږي چه الحمد لله ویونکی به یې او الله اکبر اولا اله الا الله او تلبیه او درود ویونکی به یې۔ او دعا کونکی به یې۔

یعنی د چل څان پاره به دعا کوی او دموراو د پلار پاره او د اولادو او قریبانو پاره او د استاذانو او شاګردانو پاره او د ټولو مسلمانانو پاره چه تا ته ئی وصیت په دعا سره کړی وی او تاهم وعده وسره کړي وی۔ او د

تولہ امتِ مسلمہ دپارہ بہ دعا کافی دی۔ انصاف وکړہ چہ کاتب محمد عبدالباری غفرلہ الباری او شارح مولوی عبیداللہ صاحب پہ دعا کی د ځځہ هیر نہ دی۔

غرض داچہ عرفات لوی ځای د قبلید و د دُعا کا نودی نو باید حاجی صاحب دافرصت پہ دنیائ خبرو سرہ دلاسہ ورنہ کړی۔ اوپہ ځای یو او غوستنو او دکنا هو پہ استغفار کی ځیات کوښښ وکړی ولی چہ داسی موقع هروخت سړی تہ پہ لاس نہ ورځی۔

داکثر وحاجیانو عادت پی عرفات کی داسی دی چہ پہ خندا او مسخی و او دنیائ خبرو باندی اخته وی چہ مانړیکوسی نو یوځود قیقی بیلہ حضور قلبی دعاء وکړی وبس۔ نور حاجی د حج پہ لاړی کی تر ټولو ځیادہ مال خوښ کړی وی لکن چہ ځای تہ داجابت وړسیدی چہ عرفات دی نو شیطان ئی پہ لهو ولعب اخته کړی کما یدل علیہ التجربۃ۔ باید هرحاجی فکر وکړی چہ ماداپیسی دځه دپارہ مصرف کړی دی اوداا وښت د سفر ی پہ ځه خاطر دځان دپارہ غوره کړی او دی وخت دښت تہ پہ سر تو ړ سوا و سپین کفن کی دځه دپارہ ړاوتلی یم۔ عرفات دی عرفات۔ دعاء د قبلید وځای دی۔ ځان ورته وکړه همت وکړه۔

دعرفات پہ ورځ د اللہ پاک د رحمت دریاب ښه پہ جوش کی وی نو پہ دی وجه پہ صدق اوذوق وشوق اوچیرہ ژړا اوزاری سره دعاء کول پہ کار دی ولی چہ دولت دقسمت ناڅاپی ولوتہ پہ نصیب کیږی۔ دنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دی چہ افضل دعاء دورځی دعرفات دعاء دہ "اللّٰهم هب لنا ځیات المسجد الحرام وروضتہ سید الانام علی صاحبها افضل الصلوٰۃ والسلام۔ آمین ثم آمین۔

فائدہ! پہ مکہ معظمہ کی پخلسی ځایونہ ستہ چہ پہ هغوځایو کی هره دعا خدای پاک قبلوی۔ اودغہ پخلسی ځایونہ صاحب د نظم پہ دی نظم کی راوړی دی ؎

دعاء البوا یا یستجاب بکعبۃ ؛ وملتزم والمؤقفین کذا الحجر
طواف وسعی مروتین فزمزم ؛ مقام ومیزاب جاړک تعتبر

په دلائل الاسرار کی د مناسک د حسن نقاش څخه هغه اوه ساعتونه هم مذکور دی په کومو کی چه دعاء قبلیږی او هغه دا دی!

۱- په بیت الله شریف کی د مازیګر څخه پس د دوارهو ستنو په منځ کی۔

۲- په ملتزم کی پرینه شپه باندی۔

۳- پر موقف د عرفات باندی په وخت کی د غروب د لمر۔

۴- پر موقف د مزدلفی باندی په وخت کی د طلوع د لمر۔

۵- په طواف کی هر وخت چه وی۔

۶- په سعی کی د صفا او مروه په وخت د مازیګر د مزم سره په وخت کی د غروب

۷- د مقام ابراهیم سره او د میزاب رحمت لاندی د سحر په وخت کی۔ او د جمار ه په وخت کی د طلوع۔

په دی مکانونو کی اجابت د دعاء د حسن بصری ؒ د مکتوب څخه ثابت دی چه ده اهل مکه والا وئ ته لیکلی وو۔

پاتې سه اچه د دعا کانو په مابین کی په بار بار تلبیه وایه۔ لما روی الفضل ابن عباس ؓ چه رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه تلبیه ویله تر څوچه جمرۀ عقبه ؓ د اختر په ورځ ؓ ویشتله نو ؐ تلبیه قطعه کړه۔ رواه البخاری و مسلم۔ وبهذا الحدیث یرد ؔ قول مالک ؒ چه تلبیه دی په نزد د زوال د لمر په ورځ ؓ د عرفات قطع کوی۔

قال الشیخ رح! ثُمَّ اِلَی الْمُزْدَلِفَةِ بَعْدَ الْغُرُوْبِ وَاَنْزِلْ

وروسته بیا روان سه مزدلفی ته پس تر لویدو د لمر په عرفات کی۔ او اُطاق

بِقُرْبِ جَبَلِ قُزَحٍ وَصَلِّ بِالنَّاسِ الْعِشَائَیْنِ

ونیسه قریب د جبل قزح ته اولی چه په حدیث شریف کی راغلی دی چه علیه الصلوٰة والسلام په وخت کی د سحار پر جبل قزح ودریدی د دعاء دپاره۔ او امام زمخشری ؒ وائی چه مشعر حرام هم د دغه قزح نوم دی۔ کذا قال العینی ؒ) او اداء کړه پر خلکو سره د مابنام او ماخستن لمونځونه

بِاَذَانٍ وَ اِقَامَةٍ وَلَمْ تَجْزِ الْمَغْرِبُ فِی الطَّرِیْقِ

(چه عشایین د تغلیبا بولی) په یوه اذان او یوه اقامت سره (امام ته فرض وائی چه دوه اقامته غواړی۔ او امام طحاوی هم داغه مختاره کړې ده) اونه دی سره واده ما بنا لمونځ په لاره کی (یعنی چه مزدلفې ته نه وی رسیدلی)

او امام ابو یوسف او امام شافعی وائی چه په لاره کی لمونځ سره واده دی۔ ولی چه په خپل وخت کی ئی اداء کړی۔ لکن حدیث د اسامه رض چه بخاری او مسلم ئی روایت کړی دی پر خلاف دمذهب دوه دی دی۔ ولی چه اسامه رض وائی چه ما علیه الصلوٰة والسلام ته وویل چه "الصلوٰة یا رسول الله" نو ده وفرمایل چه "الصلوٰة امامك" یعنی وخت د لمانځه ستا په مخکی دی۔

قَالَ الشَّیْخُ رح: ثُمَّ صَلِّ الْفَجْرَ بِغَلَسٍ

بیا نوموړی رح دا سحار لمونځ په مزدلفه کی) په تاریکی کی (په اول وخت کی وسته

ثُمَّ قِفْ مُکَبِّرًا مُهَلِّلًا مُصَلِّیًا مُلَبِّیًا دَاعِیًا

ترسپیدو) بیا نو دریږه پر جبل قزح۔ الله اکبر ویونکی او لا اله الا الله ویونکی او درود ویونکی او تلبیه ویونکی۔ او دعاء کونکی۔

پوه سه چه دغه څلور ډیر مهم دی د دعاء دپاره فلیجتهد فی الدعاء۔

وَهِیَ مَوْقِفٌ اِلَّا بَطْنَ مُحَسِّرٍ

او مزدلفه شریفه ټوله ځای د درید دی او دعاء دی (یعنی خاص جبل قزح نه دی شرط) مګر نه نس دشیلی (چه د محسر په نامه ده)

مسئله اوقوف د مزدلفې او شپه تیرول په مزدلفه کی سنت دی نه موجبه په نزد۔ او امام مالک رح او امام شافعی رح په واجب بولی۔ وقال اللیث بن سعد رح چه رکن د حج دی۔

قَالَ الشَّيْخُ رح: ثُمَّ اِلٰى مِنًى بَعْدَ مَا اَسْفَرَ فَارْمِ

او بیا ورځ سه ومنځ ته ورسوه ترڅو چه لمر لاندې شي (چه لمر لاندې شي

الْجَمْرَةَ الْعَقَبَةَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِيْ

راختلې، نو وله هغه څلئ چه د جمرهٔ عقبه په نامه یادیږي د شیلي دښ څنډه (جمرهٔ عقبه تر بټولو څلوړ مکي شریفي وخوا ته نژدې څلئ دي)

بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ كَحَصَى الْخَذْفِ وَكَبِّرْ

په اوو شکو سره لکه شکي د خذف (د خذف معنا اداره چه شکه دبتې ځوتې پونوك ځنیږي ده او د سبابه ګوتې په کومك ئې وغورځوه) او الله اکبر وایه د هري

بِكُلِّ حَصَاةٍ وَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ بِاَوَّلِهَا

د بري سره او پرې ږده تلبیه د اول د بري د غورځیدو سره۔

مسئله! په مابین کې د ویشتونکي او د څلی د پنځه هتې باید وي۔

فائده! په اوسنۍ زمانه کې ویشتل د څلو پر طریقهٔ د خذف ویشتلو هیڅ امکان نه لري۔ نو اوس دې ئې داسې ولې چه شکه دې د بتې ځوتې او سبابې ترمابین وینسي او لاس دې پورته کړي او بیا دې ئې وولې۔

فائده! که شکه د ویشتونکي د ځایه څخه د څلی ته نژدې وموښته نو هم کافي ده۔

فائده! چونکه د شیلي د خوا ویشتل د څلو په سبب د غایة ازدحام په اوسنۍ کلو کې د یو حج د وخت چه هر څخت به په ویشتلو کې د څلو د شیلي د نس څخه په لسګونو هري کیدل خصوصًا الضعفاء۔ نو د دې مشکل د حل د پاره د سعودي حکومت په فتوی سره د علماؤ د مملکت څلی د یو جدي کړل او د لوړې خوا ئې هم داسې آخوره پرته جوړې کړې لکه د کښتي خوا آخوره۔ او هغه

ټوله منطقه ډاوړه تړو پوښل ـ نو په دې سبب ویشتونکی د ځلولو وړ ځایه سول ـ بعضی حاجیان ډ دکښتی خواځخه ولی او بعضی ډ دلوړی خواځخه ولی ـ نو په دې سبب ازدحام ډ الجملة کم سو ـ او دیومړی اوس نه کیږی ـ خو بیاهم مشکلات ډیر دی او یوه وړځ د ویشتلو د ځلو هم د مې وځخه نه خالی کیږی ـ

فائده! عینی ډوائی چه ویشتل د ځلی په هر هغه شی روا دی چه د جنس ځخه د محکی وی ـ لکه ډبره، لوټه، خټې، داهاکوټه او دغړه د مالکی توټه او یو موټ خاوړه ـ او په قیمتی شیانو لکه یاقوت وغیره او په لوګی نه دی روا اوّ وخت د ویشتلو د جمرې عقبه د سپید وځخه د اختر د ورځی بیا تلولو ید و پورې دی ـ وَیکرَه قبل طلوع الشمس ـ ویستحب بعده الی الزوال ـ او مباح دی وروسته د زوال بیا تلمولو ید و پورې ـ

خبرداری

په بعضو کتابونو کی لیکلی دی چه ډبوی به د مزدلفې شریفې ځخه راوړی ـ او یاد هغه غړه ځخه چه د مزدلفې او منیٰ په مخ کی دی ـ نو دا کار سنت نه دی ـ بلکه د کوم ځایه ځخه چه دی زړه غواړی راا خستلای ځی سی ـ البته کوی شکی چه د جمرا تو په خواکی پرتی دی هغه مه راپورته کړه ـ ولی چه د هغه مقبولی نه دی مردودی دی ـ ابن جبیر فرمائی چه ما د حضرت ابن عباس ځخه پوښتنه وکړه چه د دې څه وجه ده چه د حضرت ابراهیم علیه السلام د وخته څخه جمرات په شکو ویشتل کیږی او د شکو غټې کوټې نه جوړیږی ـ حالانکه په دومره زمانه کی د شکو یو غټ جوړ یدل په کار وه ـ د دومره غړچه د آسمان سره څه خبری کولای؟ حضرت عباس رضی الله عنه فرمایل چه تا ته معلومه نده چه د چا حج قبلیږی د هغه شکی پورته کول کیږی ـ او د چا حج چه مقبول نه وی د هغه شکی پاتیږی ـ رواه ابونعیم

خدای دی زمونږ قبول حجونه په نصیب کړی ـ او په هر عبادت کی دی خدای زمونږ نیتونه او زړونه د اخلاص سره اپیمان کړی ـ آمین ـ

قَالَ الشَّيْخُ: ثُمَّ اَذْبَحْ ثُمَّ احْلِقْ اَوْ قَصِّرْ وَالْحَلْقُ اَحَبُّ

او بیا پسه ذبح کړه (ذبح د مفرد حاجی پاره مستحب ده او د متمتع او قارن واجب ده) او بیا سر وخړیه او یا ښیښتان د سر لنډ کړه (یو بند اندازه کوچنی) او خو یې ښه دی

ولی چه په حدیث شریف کی د بخاری او مسلم راغلی دی چه رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه ځله "اللّٰهُمَّ اغفر للمحلقین" قالوا یا رسول الله او المقصرین" بیا علیه الصلوة والسلام هغه څلورم دعا تکرار کړه او صحابو کرامو رضی الله عنهم ښیا هغه د مخنی غوښتنه وراندی کړه خو دریم واړه علیه الصلوة والسلام دوه ځله "والمقصرین"

مسئله: که څلوړمه د سر وخړې هم کافی ده. وحلق الکل اولی اقتداء به علیه الصلوة والسلام

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَحَلَّ لَكَ غَيْرُ النِّسَآءِ

(چه دا کار ونه دی وکړی) نو تا ته هر شی د واسو ببلیر جماع د ښځو سره.

یعنی کالی اغوستل او خوشبوئی لګول وغیره. لکه چه د دغو شیانو نو جواز په حدیث کی د دارقطنی راغلی دی.

فائده: یعنی جاهلان پیران وخپلو هویدا نوته والی چه د سر ویښتان په خیاست. او دغه حدیث دلیل هر څوک آوده نه پوهیږی چه د احدیث یواځی د حاجی په پاره کی دی. ولی چه په حدیث شریف ثابته ده چه احضرت علیه الصلوة والسلام به څوک د سر لوده. کاهی به دغوښه وتړیاو پورې وی او کاهی به دغوښه وتړلو میو پورې وی او کاهی به تړاوښه پورې وی.

واقعه

په یوه حج کی چه د رویش په مکه شریفه کی وو او خلکو به عصر په راوړل. په دې وخت کی یو ملا وو چه یو څوک سان د دکان سره ګډ ناست وو.

او دغه وړځ دجمعې وه۔ نوځه وخت چه دوئ عمرې پوره کړې نو وخت دجمعې د لمانځه ورسیدئ او خلاق هم نه وو چه دوئ سې ونه وړي وخړي۔ اود دوئ سره دسې دخړیلو چاره هم نه وه۔ نو خپل ملګري ملا صاحب ته ډئ ویلی وو چه اوس څنګه وکړو۔ ملا صاحب دوئ ته ویلی وو چه دچا څخه غچی ورسره دی؟ یوه حاجی ورته ویلی وو چه نن ماسره ستا۔ ملا صاحب ورته ویلی وه چه څلورمه حصه دښیرې پرې کړئ او کالی واغوندئ۔ نوهغوهم دغسې کړې وه۔

ورو سته تر لمانځه هغه خلک ماته راغله ما ورته وویل چه پر تولو باندې دَم لازم دی۔ نو بیا دغه کسان ولاړل او ملا صاحب ډئ راوستئ ملا صاحب ته ما وویل چه دا څنګه کار کړئ دی۔ دی وویل چه ما په کتاب کې دغسې لیدلی دی۔ ما ورته وویل چه هغه کوم کتاب دی؟ دی راته وویل چه هغه کتاب دلته نسته۔ ما ورته وویل چه دکتاب نوم واخله تر حرم شریف وباندې دسعودی دحکومت لوی کتاب خانه سته۔ هرکتاب دهرعلم په هغه کتاب خانه کې موجود دئ۔ ملا حیران سو۔

یوه عامی سړی چه نن ماسره ملګرئ وو دغه ملا صاحب ښیره پوه بنود ل سنت معقوله خبره وکړه۔ ورته وې ویل چه ملا صاحب ښیره پوه بنود ل سنت کار دی او که نه دی؟ ملا صاحب ورته وویل چه سنت کار دی۔ نو دې اُمی ورته وویل چه یوه سړی که څلور عمرې وکړي او په هره عمره کې څلورمه حصه دښیرې پرې کوي نو ښیره به خلاصه سی۔ ملا صاحب حیران سو او خلکو ددَم تاوانونه ځنې واخستل۔

نیم علم خطر ایمان است ؛ نیم حکیم هلاک جان است

فائده! که دسړي پوسې بینبتان نه وه نو صرف چاره دې پوسې راتیره کړي نو په هلال به سی۔

قَالَ الشَّيْخُ رح: ثُمَّ إِلَى مَكَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ

او ورسته ولاړ سه مکی مکرمې ته د اختر په اوله ورځ (دا افضل کار دی)

أَوْ غَدًا أَوْ بَعْدَهُ فَطُفْ لِلرُّكْنِ

او یا صبا (د اختر د میاشتی پر ویشتلسمه) او یا ورسته تر صبا (د میاشتی پر دوه ویشتلسمه چه دغه دری ورځی د طواف زیارت دی) او طواف وکړه د پاره د طواف رکن.

یعنی دا طواف رکن دحج دی او فرض همدغه طواف دی. او په هغه آیت کی چه "ولیطوفوا بالبیت العتیق" همدغه طواف مراد دی. او طواف افاضه هم بولی

سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ بِالرَّمَلِ وَسَعْيٍ إِنْ قَدَّمْتَهُمَا

اوه کوه شوطه بیله اوبه وسنوره ولوپه طواف کی او بیله سعی د صفا او مروه ترمابین.

وَإِلَّا فَعَلَا وَحَلَّتْ لَكَ النِّسَاءُ

که دی چیری رمل او سعی په طواف قدوم کی دحج کړی وه او که دی دمخه نه وه کړی بیا دواړه په طواف زیارت کی وکړی. او پس له طواف زیارت څخه تاته ټول سوی بنځی (یعنی جماع دخپلی مایښی سره)

قَالَ الشَّيْخُ رح: وَكُرِهَ تَأْخِيرُهُ عَنْ أَيَّامِ النَّحْرِ

او مکروه کا دی تاخیر او ځنډول د طواف زیارت تر ورځو د نحر چه ذکر سوی؛ او قدوری په شرح کی د مختصر الکرخی وائی چه اخیر د طواف زیارت اخیر د ورځو تشریق دی. او په نزد د امام محمد طواف زیارت موقت نه دی.

قَالَ الْمُصَنِّفُ: ثُمَّ إِلَى مِنًى فَارْمِ الْجِمَارَ الثَّلَاثَ

ورسته تر طواف زیارت بیرته ولاړ سه مینی ته نو وله دری سره شملی

فِي ثَانِي النَّحْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ بَادِيًا بِمَا

په دوهمه ورځ د اختر وروسته تر زوال د لمر ـ شروع دویشتلو به کوي

يَلِي الْمَسْجِدَ ثُمَّ بِمَا يَلِيهَا

دهغه څلی څخه چې مسجد خیف ته نژدې دی (چې جمرهٔ اولی ئې بولی) او وروسته به بیا

ثُمَّ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَقَفَ عِنْدَ كُلِّ رَمْيٍ بَعْدَ كُلِّ رَمْيٍ

دوهم څلی ولې (چې جمرهٔ وسطیٰ بولی) او په اخیرکی به جمرهٔ عقبه وولې (کذا في الاحادیث) او درین کا (یعنی دعا کوي) په نژدې دهر هغه رمی (یعنی وروسته تر رمی) چې وروسته تر هغه رمی د بل څلی رمی وي ـ (یعنی پس تر رمی د اول څلی او د دوهم څلی درین کا او وروسته تر رمی د جمرهٔ عقبه مه درین کا)

ثُمَّ غَدًا كَذَالِكَ ثُمَّ بَعْدَ غَدٍ كَذَالِكَ إِنْ مَكَثْتَ فِيهِ

او بیا صبا وروځ هم په دغه ترتیب مذکور سره څلی وولې او بیا صبا هم دغسې رمی وکړې که چیرې ته په منیٰ کې پاتې وې (دا قید ئې د دې د پاره کړی وو ایه که حاجی اوله ورځ او دوهمه او دریمه ورځ د اختر رمی وکړي او تر لمر لویدو دمخه د منیٰ څخه ووځي نو ګناه نشته که د څلورمې ورځې رمی د څلو ویشتل پاته سې)

کمشه هم اکثر فقهاوو ویلی دی چې که د څلورمې ورځې د اختر رمی وکړي بهتر دی ـ قال الله تعالیٰ "فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ الْآيَةَ"

قَالَ الْمُصَنِّفُ وَلَوْ رَمَيْتَ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ قَبْلَ الزَّوَالِ صَحَّ

او کمه تا ویشتل وکړي په څلورمه ورځ کې دغه تر زوال نو صحیح ګڼي ـ

او بهتر دا دی چه د څلورمی ورځ ویشتل هم بعد الزوال وکړي

پوهه سه چه دا مذهب دامام اعظم رح دی - او یا ران رح وائی چه د څلورمی ورځ ویشتل به هم بعد الزوال کوی او قبل الزوال ساوندی او دا مذهب دامام شافعی رح هم دی - امام اعظم رح وائی چه چونکه خدای ﷻ وحاجی ته دوه یښود لو درمی د څلورمی ورځ اجازه ورکړې ده دا پاره ده تخفیف پرحاجیانو کما دل علیه الآیة المذکورة - نو د تخفیف الوقت یعنی قبل الزوال اجازه په طریق اولی لری کما لا یخفی -

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَكُلُّ رَمْيٍ بَعْدَهُ رَمْيٌ فَاتَهُمْ مَاشِيًا وَإِلَّا رَاكِبًا

او هر هغه ویشتل د څلوچې پرورځ ورسته کی دهغه نورو ویشتل یا تردی (لکه ویشتل د جمرة اولی او وسطی په درو ورځو کی) نو ویشتل عوده پیاده - او که څوک د ورځ ورسته ویشتل نه کوی یا تر (لکه د جمرة عقبه ویشتل په څلورمه ورځ کی) نو دی ورله په حال کی دسپی ښایی -

فَائِدَة: د رمی راکبا بیان دافضلیت د لموافقة فعله صلی الله علیه وسلم ورنه ماشیا هم روادی - اوپاداد علیه الصلوٰة والسلام رمی راکبا دپاره د وجوان وی د رویشی رح وائی چه په اوسنی زمانه کی د رمی راکبا پوهرشی چه وی هیڅ امکان نه لری - کما یدل علیه روایة احوال الحجاج فی رمی الجمار -

قَالَ الشَّيْخُ: وَكُرِهَ أَنْ تُقَدِّمَ ثِقْلَكَ إِلَى مَكَّةَ

او مکروه دی چه ته دمخه ولیږې خپل کالی او بستره ومکې ته

وَتَقْيِيمُ بِمِنًى لِلرَّمْيِ

او ته پاتې کیدل د رمی دپاره په منی شریفه کی -

ولی چه حضرت عمر رض څلیرې ورځې دا سی کار ښه منع کوله او پوهی کار دی ادب ورکاوه او بل دا سی کار دسړی زړه مشغوله کوی -

قَالَ الشَّيْخُ: ثُمَّ إِلَى الْمُحَصَّبِ ثُمَّ ادْخُلْ مَكَّةَ فَطُفْ لِلصَّدْرِ

او بیا ولاړ سه د محصب نه او ورسته داخل سه مکی ته نو طواف وکړه

سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَهُوَ وَاجِبٌ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ

د پاره د رخصت او وه شوطه - او دغه طواف صدر واجب دی مکونیو اهل مکه

پوه سه! چه محصب دیوې شیلې نوم دی او حصباء او بطحاء ټې هم بولی او خیف ټې هم بولی - او دغه محصب د دوه غرو ترمابین یوځای دی.

عینی وائی چه نزول د محصب نه موږ په نزد سنت کار دی - او امام شافعی ټې سنت نه بولی - د آبن عمر رض څخه روایت دی چه نزول د محصب سنت دی یوچا ورته وویل چه یوسړی وائی چه دغه نزول سنت نه دی - نو ابن عمر رض وویل چه هغه سړی دروغ وائی، ناخ به رسول الله صلی الله علیه وسلم وابوبکر رض وعمر رض وعثمان رضی الله تعالی عنهم، رواه البخاری و مسلم. فای سنة اقوی من هذا انتهی.

د رویش وائی چه په پخوانی زمانه کی به حاجیان د منی څخه پیاده تلل مکې ته نو بعضی کسان به محصب ته ورغلل - نزه په خپلو اولوحجوکی محصب ته ورغلی یم - هلته ښه جامع مسجد وو او یوځو دوکانونه هم وو - عزمه یعنی په هغه مسجد کی تیره کړه او دماپښین لمونځ به هم هلته وکړئ بیا به مکې مکرمې ته ورځی او سوم او پرداسی کی محصب هیڅ حاجی هم نه پیژنی او څوک نه ورځی - بلکه په موټرانو کی سیده مکی مکرمی ته تیریږی - حتی چه ټکسی والا نه وائی چه ما محصب ته بوزه هغه ورته وائی، لا ادری ماالمحصب،

البته زړه ځینو حاجیانو چه پوه پښوره وان سی بیا ټې پیدا کولای سی - ولی چه آبادی د مکی شریفی سره دیره سوی دی -

او ورسته ته محصب بیا مکی شریفی ته ولاړ سه او طواف صدر او وه شوطه وکړه او دا طواف واجب دی مکونه د مکې شریفی پرخلکو -

پوه سه! چه صدر وجوع ته وائی. ولی چه آفاقی حاجیان ئی په وخت کی د
رجوع وخیل وطن ته کوی. نو دې سببه پر اهل مکه باندی نسته. او دې
طواف ته طواف وداع هم وائی چه په وخت کی د رخصت د مکی مکرمی څخه
ادا کیږی. او طواف آخیر العهد بالبیت ئی هم بولی.

فائده! امام مالک او امام شافعی په قول غیر مشهور کی وائی چه دغه
طواف سنت دی واجب نه دی.

قال الشیخ: ثُمَّ اشْرَبْ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ

او وړسته تر طواف وداع اوبه د زمزم وچښه.

اوبه دغه وخت کی مخامخ وقبله ته ودریږه او په ولاړی په څو ساهو
سره اوبه وچښه او څان ښه په اوبه کړه او هر واړه وکعبې شریفې ته څوره او مخ
هم پر یمینځه اوپرس او نور بدن ئی هم تویږ کړه. په حدیث شریف کی
راغلی دی چه انها مبارکة انها طعام طعمٍ وشفاء سقمٍ رواه مسلم.

وَالْتَزَمَ الْمُلْتَزَمَ وَتَشَبَّثَ بِالْأَسْتَارِ وَالْتَصَقَ بِالْجُدَارِ

اوبیا ځیګی ولګوه په ملتزم شریف پورې چه هغه دیوال د بیت الله شریفې دی
چه په مابین کی د دروازې د کعبې شریفې او د حجر اسود دی، اولاسونه ونیسه
په پورتو پورې د کعبې شریفې او تولد مخ دغو طرف چسپ کړه په مبارک
دیوال پورې د کعبې شریفې.

پوه سه! چه مراد دادی که چیرې ازدحام نه وو. لکن په اوسنی زمانه کی
دیره په مشکله بیله ازار ولو دخلکو په حاجی دا کار کوی مکرکه بیخی دوړسته
حاجیانو څخه وو. لکه کاتب الحروف ته چه د تاخیر په وجه دیر سنه سهولتونه
او موقع خدای تعالی په برخه وکړه. ولله الحمد.

فائده! په دې تولو حالاتو کی په دعا کانو کی دیر کوښښ کوه چه ځای داجابت
دی.

فصل

دا فصل په بیان کې دهغو مسئلو دی چه تعلق په وقوف د عرفاتو سره لری وغیره

قال الشیخ رح: مَنْ لَّمْ يَدْخُلْ مَكَّةَ وَ وَقَفَ

اوکه څوك مکی مکرمی ته داخل نه سو او ودریدی

بِعَرَفَةَ سَقَطَ عَنْهُ طَوَافُ الْقُدُوْمِ

پر عرفات باندی نو طواف قدوم ځنی ساقطیږی (لکن په شرط دد ی چه احرام یی د میقات څخه تړلی وی)

فائده: طواف زیارت په حاجی کو طواف قدوم دریږی او هیڅ دم او صدقه نسته باندی ولی چه طواف قدوم خوسنت دی. او سې په دې کی دا دی چه طوافِ قدوم خو دې دپاره دی چه سړی اول راسی مکی شریفی ته دې سړی اول راتلك خو پس له عرفات څخه سو چه دد طواف زیارت وخت دی. نو دې سبیه دد ه طوافِ فرضی په حاجی کی د طوافِ سنت هم دریږی دمثال په توګه سړی چه مسجد ته داخل سی نو دد ه دپاره تحیة المسجد مستحب کار دی. لکن که سړی اول په فرضی لمانځه شی وم وخړ ه دا فرض یی په حاجی کی د مستحب تحیة المسجد هم دریږی.

او بله وجه دا ده چه په ابتدا کی د حج د طوافِ قدوم مشروعیت په دی طور دی چه هغه نور افعال د حج پرده باندی مرتب سی. نو دې خلاف طواف عول سنت کیدای نه سی. نو د «سقط عنه» مطلب دا دی چه اوس دد ه په حق کی طواف قدوم سنت پاته نه سو. او بیا پرده هیڅ شی هم لازمیږی لا نه ترك سنة لا واجبا.

قَالَ الشیخ رح: وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ سَاعَةً مِنَ

اوکه څوك ودریږی پوعرفات باندی یوڅړی د وخته څخه

اللَّیْلِ اِلٰی فَجْرِ یَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ تَمَّ

د شوال بیا تر سپید وړمۍ د دوهمۍ د اختی نو په تحقیق سره تمام سو

حَجُّهٗ وَلَوْ جَاهِلًا اَوْ نَائِمًا اَوْ مُغْمًی عَلَیْهِ

حج د ده که څه هم د اوقوف ئی په دا سی حالاکی وی چه د ی د انږیژنی چه دغه

عرفات دی او یا بیده وی او یا بیهوښی پوده باندی سره اغلی وی۔

"لانه علیه الصلوٰة والسلام وقف بعرفة بعد الزوال" نو دا بیان د اول وخت

د وقوف دی۔" وقال علیه الصلوٰة والسلام من ادرك عرفة بلیل فقد

ادرك الحج ومن فاته بلیل فقد فاته الحج" نو دا بیان د اخیر وخت د

وقوف دی۔ او دا حدیث مطلق دی د جاهل او د نائم او د مغمی علیه

وغیر هم فرق پکښی نشته۔

سوال! وقوف د عرفات خو عبادت مفروضه دی په عبادت کی خو نیت

شرط دی۔ ولا نیة من الجاهل والنائم والمغمی علیه۔ فکیف یکون ذالك

الوقوف؟

جواب! وقوف عرفة که څه هم فرض دی لکن مستقل بنفسه عبادت نه

دی نو حکم نفلی وقوف عرفه په شریعه کی نشته بلکه وقوف عرفه جزء د

عبادت د حج دی نو نیت د حج په وخت کی د احرام کافی دی۔

قَالَ المصنف: وَمَنْ اَهَلَّ عَنْهُ رَفِیْقُهٗ بِاِغْمَائِهٖ صَحَّ

اوکه چیری احرام وتاړه دیوسړی په ځای کی ملګری د ده په وخت کی د بیهوښی د وجه

د امذهب دی د امام اعظم رح او یا د ران روانی چه د احرام ترلاړ واند ی

اوکه چیری سړی د مخه ملګری ته ویلی وی چه که زه عاجز شوم د احرام ترلو

څخه نو نه ما پوځۍ احرام و تړه او پس سړی چه اغماء ړا غله نو ملګری ئې پوځۍ دده کا احرام وتاړه نو دا په اتفاق ړوا دی ـ ع ـ مس ـ وغیرهما

قَالَ الشَّيْخُ ؒ وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ غَيْرَ اِنَّهَا لَا تَكْشِفُ

او بنځه چه دکا په تولوافعالو کی داسی دکه نه لکن بنځه به په وخت کی

وَجْهَهَا لَا رَأْسَهَا وَلَا تُلَبِّيْ جَهْرًا

د احرام مخ نه پټوی (ولی چه دبنځی احرام په لغوالی کی دمخ دی) اوسر به نه لغوی ـ (ولی چه سړی عورت دی) او تلبیه به په لوړ آواز نه وائی (ولی چه دبنځی آواز هم عورت دی)

وَلَا تَرْمُلُ وَلَا تَسْعٰى بَيْنَ الْمِيْلَيْنِ

او اوږه ډی نه بنوړوی په طواف کی او څغلی دی هم نه په مابین کی دمیلینو په سعی کی د صفا او مروه کا (ولی چه دغه دوه کاړه محل د عورت ته ددې دی)

وَلَا تَحْلِقُ بَلْ تُقَصِّرُ وَتَلْبَسُ الْمَخِيْطَ

او سر به هم نه خریي په وخت کی د احرام ختمیدو بلکه لنډوی به ئې او بدلې جامه به اغوندی ـ

هرچه سړی خریل دی ـ د احرام دبنځی دپاړه کا مثلت اوعیب دی ـ لکه د نارینه دپاړه کا ـ خریل د نارینه دپاړه کا ـ

تفریع او دیو عوام نارینه خریي که څوک وړته وائی چه د مابنځ سر دی هم وخریه نو دیو بد په وړی او د سړی سر کا جنګ کوی ـ

بلکه بنځه به د سر د بیښتانو قصر کوی یعنی یو بند د ګوتی اندازه به پرې کوی لقوله علیه الصلوٰة والسلام "انما علی النساء التقصیر" رواه ابوداؤد ؒ

هرچه د کنډلو جامو اغوستل دی ـ هغه دپاړه کا د دې چه په کنډلې جامه کی د ستر بنه خوندی کیږی ـ وبس ـ

قَالَ الشیخ رح: وَمَنْ قَلَّدَ بَدَنَةَ تَطَوُّعٍ أَوْ نَذْرٍ

اوکه سړی داوښی په غاړه کښې یا چوتې اویا بل داسی شی وځړاوه چه علامه دهدیې وه نو کـه هدیه نفلی وی اوکه هدیه د نذر وی

أَوْ جَزَاءِ صَيْدٍ وَنَحْوِهِ وَتَوَجَّهَ مَعَهَا

اوکه هدیه دجزاء د ښکار کولو وی چه ده د محـه تراحرام دغه ښکار د حرم په حکمـ کی کړی وو۔ اویامثل د دغولکه هدیه د متعة الحج اویاهدیه د حج قران اوداسړی هم د هدیې سره ملګری وو

يُرِيدُ الْحَجَّ فَقَدْ أَحْرَمَ

اوس اراده ئې د حج وه نو دغه سړی احرام بنده سو۔

یعنی دا تقلید په څای کی د تلبیې دسرینی اوس وانوَل د هدیې احرام دی اوامام شافعی رح وائی چه محرم نه ګرځی بیله احرامه اوس موږ دلیل دابن عمر رض اثر دی چه "اذا قلد الرجل هديه فقد احرم"

قَالَ الشیخ رح: فَإِنْ بَعَثَ بِهَا ثُمَّ تَوَجَّهَ لَا حَتَّى

اوکه ئې امقلده هدیه دبل چا په لاس وړکړه او وائی ستول وړ وسته دی پسی

يَلْحَقَهَا إِلَّا فِي بَدَنَةِ الْمُتْعَةِ

رسوان سونو دی محرم نه ګرځی تر هغوچه په هدیه پسی نه وی رسیدلی۔ مګر نه په هدیه کی د تمتع اولی چه دهغی په مطلق استولو سره دی محرم ګرځی) پاتـه سه اچه حکم دهدیې دقران هم دغه دی کما قال القاضی ابو الیسر رح

قَالَ الشیخ رح: فَإِنْ جَلَّلَهَا أَوْ أَشْعَرَهَا أَوْ قَلَّدَ شَاةً

اوسړی حُل باندی واچاوی پوبدنه اویاپی اشعار وکړی (اشعار دادی چه ښی اړخه طرف دبوک د اوښی په چاړه زخمی کړی او وینه پی پوښی رمالیله کړی چه څه ناڅه وړی د اوښی په کلنې سی چه دا هم یوه علامه دهدې دمکې ده) او یاپی دپسه په غاړه چوپړ وځړولی۔

لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا

نو دا سړی په دغوکار و کولوسره محرم نه ګرځی (که پی څه هم دمکې پرځای روانی کړی۔ بلکه په متعارف احرام سره محرم ګرځی)

اما الاول یعنی حُل ایښودل پر اوښی باندی خو احرام علامه اود هدې علامه نده بلکه خلک پوهیږی دهدې د اوښی باندی هم حُل اچوی۔ واما الثانی یعنی اشعار خو په نزد د امام اعظم رح په اوسنی زمانه کی مکروه دی۔ خلاف لهمارو چه دوی ئی سنه بولی۔

پوه سه! چه اشعار په نزد د ائمه ثلثه رح اوس هم مندوب دی۔

واما الثالث۔ یعنی تقلید الغنم نو هغه په زمانه کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم علامه دهدې نه وه

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَالْبُدْنُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ

او بُدن د دوو حیوانانو نوڅخه ستره چه اوښی اوغوی دی (دا زمونږ مذهب دی)

ولی چه بُدن د بدانه څخه ماخوذ دی چه معنی ئی پنډوالی دبدن دی۔ او ضخامة اوپنډوالی په دغو دوو حیوانانو کی موجود دی۔ اوامام خلیل لغوی هم بدنه د دغو حیوانانو د پاره وضع بولی۔ لکن لامطلقا بلکه چه د مکې مکرمی هدیه وی فقط۔ اوامام نووی رح وائی په شرح کی دمسلم چه دغه قول د اکثر و اهل اللغة دی۔ اوامام شافعی رح وائی چه بُدن خاص د اوښی

أَوْ رَقَبَتَهُ أَوْ إِبْطَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا أَوْ مَحْجَمَهُ

(د اعطف دی پورې ده چې سړی (اوسه باندې) اویا وخوئي څټ اویا د سړه بغلونه اویا یو بغل اویا ټوخوا یه ځای د وینو کښلو د چیښنې (نو په دې ټولو صورتو کې وضو ده پسه لازمیږي).

قَالَ الشَّيْخُ رح: وَفِي أَخْذِ شَارِبِهِ حَكُومَةُ عَدْلٍ

او په پوچ کولو کې د بریتو لازم دی هغه شی څه چه عادل حکم په وکړي.

یعنی عادل سړی دی فکر وکړي چه د غه پوچ کړي بینتان د بریتو تو سره اللّحیه څومره کم دی - په هغه حساب پرې محرم طعام لازم دی.

پوه سه! چه مصنف لفظ د "اخذ" ذکر کړی ولی چه سنت علی المشهور اخذ د بریتو دی - او د اخذ معنی دا ده چه بریتو نه دی د وهرې پرې کړي چه د لوړی شوندې سره برابر وی - او فقیه ابو جعفر طحاوی وائی چه سنت په بریتو کې خویل دی په نزد د امام اعظم رحمة الله علیه لقوله علیه الصلوة و السلام "احفوا الشارب و اعفوا اللحی" یعنی تاسو پوچ د بړه وئ بریت اوپرین دی بڼیری - رواه مسلم.

او بعضی فقهاء وائی چه خویل د بریتو یعنی په چاره سره بدعت دی او دوی وائی چه حدیث مذکور پرخویلو دلالت نه کوی - بلکه په غچی هم بریتو نه پوچ د ړول کیږي.

د ړویشی وائی چه د امام اعظم مراد د حلق څخه په چاره خویل نه دی بلکه پرپای د ړول د بینتا نو د بریتو دی - فلا تعارض بین قول الامام الاعظم و قول الفقهاء - او هرچه بریتو نه د بعضو خلکو بلکه د بعضو طالبانو دی چه په خوله کې د الویدلی وی په دې کې شک نسته چه داسی طرز خلاف السنة دی او شدیدا بدعت دی.

فائده! د بڼیری اوبڼ د ول پر دې طرفه یوه قبضه خو سنت دی.

قال العینی ومانراد یقطع - او طول دبڼ یوی په افراط سره علامه دحمق دی (یعنی دکم عقلی علامه دی)

حکایت

یو ملا و وچه بڼ یوی ته په افراط سره اوبڼ ده کړی وه - نو ما بنام ځی یو کتاب مطالعه کاوه - داخبره ځی یکښی ولیدل چه طول دبڼ یوی په افراط سره علامه دحمق دی - نو ملا صاحب پوه ی کتاب باندی بد گمانه سو - په دی سبب چه زما بڼ یوی خوښ یا نه اوبڼ ده کا او حال دا چه زه عالیم او احمق نه یم - اخیر ځی بیا ته فکر وکړی چه په دی موضوع خوبه نور علماء خبر وی نو دهغو په عقیده کا خوبه زه احمق یم - ملا صاحب خپله بڼ یوی قبضه کړه نو چونکه غچی بالفعل نه وی وسره نو تی قبضه تیی بیبنتا نی ځی وخواغ ته وینول - بیبنتا نو چه اوس واخستی نو ملا صاحب لاس ته لمبه وسره سیدل اولاس ځی وسوځل سو - دی چه قبضه ایله کړه نو بڼ یوی ځی تولو وسوځل سوه - نو اخیر ځی دځان سره فیصله وکړه چه په دی شتیا سره زه احمق یم -

او دا زنګه په وخت موضوع کی کوم وخت چه دغه لوی بڼ یوی والا خپله بڼ یوی ته قبضه وایستل نو دی پوځای چه دی تر قبضه وتلی بڼ یوی په غچی پوی کړی - خوده د زنی دخواخخه غچی وخته وینول او بڼ یوی ځی تولی پوی کړه - او دی په لغړه زنه پاته سو -

---

قَالَ الْمُصَنِّفُ وَفِي شَارِبِ حَلَالٍ أَوْ قَلْمِ أَظْفَارِهِ طَعَامٌ

او په پوی کولو کی دمحرم بویتونه دحلال سړی او په پوی کولو کی دمحرم نوکان دحلال سړی طعام واجب دی - (یعنی ینه کاسه غنم لکه صدقة الفطر)

مسئله: محرم که دحلال سړی سر وزه وخوایه نو هم طعام پرې واجب دی او امام شافعی وائی چه پرمحرم باندی په تولو صورتو کی هیڅ شی نشته -

پاتې وه سه! چه دغه سړی تلونکی عبارت عطف دی پورهغه څای چه دم پکښی واجب وی

أَوْ قَصَّ أَظْفَارَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ

(نو معناء داسی ده چه دم واجب دی په پوره کولو کی دنوکانو د دوارو لاسو او د دوارو پښو

فِي مَجْلِسٍ أَوْ يَدًا أَوْ رِجْلًا وَإِلَّا تَصَدَّقَ

په یوه مجلس کی (ولی چه اړ تفاق او نفع اخستل یو دی او یو مجلس متفرق شیان سره جمع کوی) او یاتی دیوه لاس نوکان پرې کړه او یا تی دیوې پښې نوکان پرې کړه او که دغسی نه وی (یعنی کم دیوه لاس د نوکانو او یا دیوې پښې د نوکانو تی پرې کړه) نو صدقه دی ورکړی (چه نیمه کاسه دغنمو ده)

كَخَمْسٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَلَا شَيْءَ بِأَخْذِ ظُفْرٍ مُنْكَسِرٍ

لکه پنځه نوکان چه جلا جلا پرې کړی (نو هم تصدق پرلازم دی) او هیڅ شی نشته په پرې کولو کی د مات نوک۔

مسئله! که څو تله نوکان په دوه مجلسه کی پرې کړه نو دوه کاسې غنم پرلازم دی په نزد د شیخینو ولی چه دوه جنایته دی۔ او په نزد د امام محمد یو دم واجب دی په سبب د تداخل د جنایاتو۔

مسئله! که محرم پرې کړه پنځه نوکان په لاس او پښو کی جلا جلا په نزد د امام اعظم پوره دم لازم دی۔ لان للربع حکم الکل۔ او په نزد د یا نورو صدقه پرې واجبه ده۔

قَالَ الشَّيْخُ: وَإِنْ تَطَيَّبَ أَوْ لَبِسَ أَوْ حَلَقَ بِعُذْرٍ ذَبَحَ شَاةً

که محرم خوشبوئی ولګول او یا تی کالی واغوستل او یا تی سی وخوایه په سبب د یو عذر نو دی ذبح کړی یو پسه۔

اَوْ تَصَدَّقَ بِثَلَاثَةِ اٰصُعٍ عَلٰى سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ

او یادی خیرات کړی دری کاسې غنمو پر شپږو مسکینانو باندی

اَوْ صَامَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ

او یادی دری ورځې روژه ونیسی۔

په حدیث شریف کی د بخاری او مسلم راغلی دی چه په کال کی دصلحی د حدیبیې چه آنحضرت صلی الله علیه وسلم سره دیوړ او پنځه سوه اصحابو کرامو رض په نیت د عمرې د مدینې منورې څخه راوان سوه چه په هغه وخت کی چه مکه شریفه د مشرکانو په قبضه کی وه۔ نو علیه الصلوٰة والسلام په سبب د منع د مشرکانو په حدیبیه کی واړول۔ او دی او ټوله صحابه رضی الله عنهم محرمین وه۔ نو په دغه وخت کی یو صحابی رض ووچه نوم ئی عجوه رض وو سر ئی داسی شپږی کړی وې چه پو مخ به ئی راتویدلې۔ نو علیه الصلوٰة والسلام ودې ته وویل چه ته د دې شپږو څخه په تکلیف ئې؟ هغه ورته وویل چه هو! نو دا آیة راانازل سو " ففدیة من صیام اَوْصَدَقَةٍ اَوْنُسُكٍ " نو علیه الصلوٰة والسلام وهغه ته وویل چه ته سی وخوړه۔ ورځوسته دری ورځې روژه ونیسه۔ او یادرې کاسې غنم وشپږو مسکینانو ته ورکړه۔ اویا یو پسه حلال کړه۔

دا حدیث دیر اوږد دی۔ خو دا ویشو د قدر حاجت ترڅا یه نقل کړی

قَالَ الشَّيْخُ رح! فَصْلٌ! وَلَا شَيْءَ اِنْ نَظَرَ اِلٰى

دا فصل دی! او هیڅ شی نسته پر محرم باندی که ئی

فَرْجِ اِمْرَاَةٍ بِشَهْوَةٍ فَاَمْنٰى

وکتل وشرمگاه ته د ښځې په شهوت سره او منی خلاص راوویله۔

ولی چه داجنایت نه دی پوځ باندی - لکه ړوښتانه چه هم په هیره نه ماتیږی - او په نزد د امام شافعی او امام احمد پرده باندی د اوښ حلالیدل لازم دی -

قَالَ الشَّيْخُ رح: وَتَجِبُ شَاةٌ إِنْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ بِشَهْوَةٍ

او لاړ میږی پر محرم باندی پسه کړی مچه واخسته د بنځی څخه او یا ځی مسه کړه په شهوة سره (که اوبس پرواو ړی او که نه)

او دغه ړنګه پسه پر لاړ میږی که ځی په ما سوا کی د فرج جماعی وکړی - او په نزد د امام شافعی په دې ټولو صورتونو کی د انزال سو حج ځی فاسد سو -

پلوه سم: چه دغه ړ اتلونکی د متن عبارت عطف دی پر "وتجب آه" نو حاصل او ترجمه د دې عبارت دا سی ده چه:

أَوْ أَفْسَدَ حَجَّهُ بِجِمَاعٍ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ

(هیڅ شی نسته پر محرم باندی یعنی نه صدقه او نه شاة وغیره ستره) کی ځی فاسد کړی حج په کولو سره د جماع په یوه کی د دوو لاړو (یعنی د مخ خوا او

قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةٍ

یا د شا خوا د بنځی) د مخه تر دریدو پر عرفات باندی -

او امام شافعی وائی چه په مذکوره صورت کی بدنه پر لاړ مه ده - لکه چه بعد الوقوف بعرفة جماع وکړی نو بدنه پر لاړ مه ده بالاتفاق

وَيَمْضِي وَيَقْضِي وَلَمْ يَفْتَرِقَا فِيهِ وَبَدَنَةٌ لَوْ بَعْدَهُ

او دغه فاسد حج به تر پایه ړسوی او بیا به قضاء ړ او ړی د دغه حج (په ړ اتلونکی کال کی) او دغه میړه او مامنډه به نه سره جلا کیږی په قضای حج کی (چه دا د دوی ګډ ژوند عبرت سی) او بدنه پر حاجی لاړ مه ده که ځی جماع وړ وسته تر دریدو پر عرفات وکړی

قال الشیخ رح وَلَا فَسَادَ لَوْ جَامَعَ بَعْدَ الْحَلْقِ

او فساد نشته د حج که جماع وکړي وروسته تر سر خویلو بلکه دم لازم وي

أَوْ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ لَهَا الْأَكْثَرَ

او دغه رنګه د عمرې فساد نشته که د جماع وکړي د مخه تر اکثر وشوطو دپاسه د طواف د عمرې (چه ګلوه مشوطونه کیږي)

قال الشیخ رح وَتَفْسُدُ وَيَمْضِي وَيَقْضِي

(او چه تر طواف اکثر د مخه د عمرې جماع وکړي) نو عمره یې فاسده سوه او دغه عمره به پای ته رسوي او بیا به یې وروسته قضاء هم راوړي۔

أَوْ بَعْدَ طَوَافِ الْأَكْثَرِ وَلَا فَسَادَ

او که جماع وکړي وروسته تر طواف اکثر د عمرې (یعنی په دې صورت کې هم پسه پر لازم دي) او فساد د عمرې نشته (لو جود اکثرها قبل الجماع)

قال المصنف وَجِمَاعُ النَّاسِي كَالْعَامِدِ

او جماع د هیرې والا (چه احرام یې هیر وي او جماع یې وکړي) لکه جماع د قصد والا په تولو احکامو کې

أَوْ طَافَ لِلرُّكْنِ مُحْدِثًا

او دغه رنګه پسه لازم نه دي که چا طواف د زیارت وکړي په بې او ضو سیا سره۔

وَبَدَنَةً لَوْ جُنُبًا وَيُعِيدُ كَالْ

او همدې پسه لازم دي که چا طواف د زیارت په جنابت وکړي (لو فوه الجنابة) او طواف دې بیرته راوګرځوي (په صورت کې د حدث او د جنابت د والو په طهارت سره)

پوه سم! چه په هدایه کی وائی چه سړی محمول د طواف په دوارو وصړو تو کی افضل کار دی۔ لکن صحیح خیر کا دا دی چه سړی محمول د طواف نه کن واجب کار دی کذا فی العینی۔

قال المصنف: وَصَدَقَةٌ لِوُجُوْدِ الْقُدُوْمِ وَالصَّدْرِ

او صدقه لازمیږی که په طواف وکړی په بی اوضیاسی سړی طواف قدوم او یا صدر

پوه سم! چه هر طواف نفلی چه په بی اوضیاسی وکړی په صغه کی هم صدقه ستنه۔

مسئله: که په طواف قدوم په جنابت سړی وکړی دم پرلازم دی۔ عینی

قال الشیخ: اَوْ تَرَكَ اَقَلَّ مِنْ طَوَافِ الرُّكْنِ

او که په پرینبود کم طوافونه د طوافِ فرضی شپږه (څه دیرش دی۔ نوهم

وَلَوْ تَرَكَ اَكْثَرَهُ بَقِيَ مُحْرِمًا

دم پرلازم دی) او که په پرواړونه د طوافِ فرضی پرینبود له نوو کی څرم پاتد دی

قال المصنف: اَوْ تَرَكَ اَكْثَرَ طَوَافِ الصَّدْرِ اَوْ طَافَهُ جُنُبًا

او یا په پرینبود له دیرواړونه د طواف صدر (یعنی څلورواړونه) او یا په طواف

صدر د جنابت په حال کی وکړی (یعنی په دواړو وصړو تو کی دم پرلازم دی۔

ولی چه طواف صدر واجب دی)

قال الشیخ: وَصَدَقَةٌ بِتَرْكِ اَقَلِّهِ

او صدقه پرلازمه په پرینبود لو دلبن واړونه د طواف (څه دیرش واړونو

یا دوه واړونه۔ یعنی د هر شوط دپاړه کاسه د غنمو۔

قَالَ المصنف: اَوْ طَافَ لِلرُّكْنِ مُحْدِثًا

او یا ئې طواف وکړی فرضی طواف په بې اوضو سیا سره (دم پرې لازم دی)

وَ لِلصَّدْرِ طَاهِرًا فِيْ اٰخِرِ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ

او یا ئې طواف وکړی د صدر دپاره په طهارت سره په اخیرکی دوه څو د تشریق۔

پلوه سه! چه د مصنف غرض په دې عبارت کی دفع د توهم د دې دی چه طواف صدر چه دی په طهارت سره وکړئ نو هغه دی د نفل سی وطواف زیارت ته او طواف صدر دی بل وار په طهارت سره وکړی چه د دم څخه سړی خلاص سی۔

حاصل د دفع ئې دا دی چه دا سی نفل خو نه سی کیدای۔ ولی چه راځی حوله د طوافِ زیارت په سبب د حدث خو واجب نه دی او طواف صدر خو واجب دی۔ والواجب لا ینتقل الی غیر الواجب۔ فوجب الدم علیه بسبب الحدث فی طواف الزیارت۔

قَالَ الشيخ رح: وَ دَمَانِ لَوْ طَافَ لِلرُّكْنِ جُنُبًا

او دوه پسونه پرې لازم دی که طواف زیارت په حال کی د جنابت وکړئ۔

یعنی هغه سړی چه طوافِ صدر ئې په طهارت سره په اخیرکی دوه څو د تشریق کړی وو۔ دلیل د دې مسئلې دا دی چه چونکه طواف رکن یوچا په حال د جنابت وکړئ نو راځی حوله د هغه طواف واجب دی او طواف صدر هم واجب دی۔ نو په دې صورت کی طوافِ صدر و طوافِ رکن ته نقل کیږی۔ ولی چه ترتیب په افعالو کی د حج واجب دی۔ یعنی چه طواف زیارت به تر طواف صدر د مخه وی نو حکه طوافِ صدر و طواف زیارت ته و نقل سو تا چه طوافِ صدر و وسته سی۔

پوښتنه! د هغه سړی خو په طواف صدر کی نیت د طواف صدر کړی وو۔

نه دطواف رکن نوځکه ئې نقل صحیح دی؟

جواب! ضرورت دکیله نیت د صدر لغوه سو۔ نو دا سړی تارک د طواف صدر سو چه واجب دی۔ نو یو دم خو دې سبب پرده لازم سو۔ اوبل دم دادی چه دې سړی خو طواف زیارت تی و ځکه خو ځنډاوه ولی چه په اخیره ورځ کی دا یام تشریق ئې وکړی۔ یعنی هغه طواف صدر چه طواف زیارت ته وړ نقل سو۔ نو یو دم په سبب د تاخیر د طواف زیارت دی

پلوه سه! چه داول دم لزوم زموږ د ائمه ثلاثه متفق علیه دی۔ اوددوهم دم لزوم یوازی مذهب د امام اعظم رح دی او یا ران رح دوهم دم نه وائی۔ کذا فی شروح الکنز۔

قال الشیخ رح! أَوْ طَافَ لِعُمْرَتِهِ وَسَعٰى مُحْدِثًا وَلَمْ يُعِدْهُمَا

اویا ئی طواف وکړی د عمرې دپاره اوسعی ئې وکړه په بې اوضو سیا (اویا سعی هم وکړه مطلقاً) اوپرده باندی راځی حلول لازم نه دی د طواف اوسعی۔

ولی چه دی په اداء سره د رکن العمرة چه طواف دی د عمرې څخه خلاص سو اونقصان په طواف کی چه په بې اوضو سیا ئې وکړی لږ دی یعنی نسبت وجنایت ته اوپه سعی کی خوطهارت شرط نه دی بلکه داشرط دی چه تر طواف په وړ وسته وی نوهغه شرط خو موجود دی اوضو نقصان یسیر د طواف جبیره خو په دم سره کیږی۔ نو یو دغه سړی دم لازم دی۔

مسئله! که سړی غواړی چه دوه دغه دم څخه ځان خلاص کړی نو تر هغو پورې چه دی په مکه مکرمه کی وی طواف دی راوځی خو ځوی په سبب د نقصان اوسعی دی هم راوځی ولی چه سعی خو تابع د طواف ده نو چونکه نقصان موجب للدم پورته سو په اعاده سره نو دم جبیرة النقصان نسته۔

قال الشیخ رح! أَوْ تَرَكَ السَّعْيَ

اویا ئی پریښود له سعی په ما بین کی د صفا اومروه (نو هم دم پرلازم دی ولی سعی خو واجب

دے نو په ترک سره یا دم پرسې لازمیږی

قَالَ الشَّيْخُ رح أَوْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ الْإِمَامِ

او یا څوک سړی کښته سو د عرفات څخه د مخه تر امام

فائده! مراد په دې عبارت کې دا دی چه د مخه تر لوید د لمر تر امام د مخه سړی کښته سی او که بعد غروب الشمس د مخه تر امام سړی کښته سو نو هیڅ شی نه دی پرلازم - او د وړې په صورت کې دم پرلازم دی - او امام شافعی وائی چه په دواړو صورتونو کې یې نسته باندی -

أَوْ تَرَكَ الْوُقُوفَ بِالْمُزْدَلِفَةِ أَوْ رَمَى الْجِمَارَ كُلَّهَا

او یا څوک پرمزدلفه باندی (یعنی دم پرواجب دی لان الوقوف بها واجب) او یا څوک بنود ویشتل د څلو توکو (یعنی که د غه ویشتل پریښ دی په څلورو سره وړو کې نو هم دم پرلازم دی)

فائده! شکی د ویشتلو د څلو اڅو یادداشت دی - او که شکی د اخته په اوله ورځ د جمرهٔ عقبه دیارلس دی - او یو ویشت شکی په دوهمه ورځ د توټو څلورو یارلس دی - او د غه رنګه یو ویشت شکی په دریمه ورځ کې او یو ویشت شکی په څلرمه ورځ کې دی -

أَوْ رَمَى يَوْمٍ وَاحِدٍ

او یا څوک پریښود ل ویشتل د څلویو کا ورځ (هم دم پرلازم دی)

مسئله! که یو څلی پریښود ی په یوه ورځ نو پرې د صدقه لازمه ده -

فائده! کا د هغې د بوی د پاره ګانه کاسه د غنمو او یا یوه کاسه د خرما او یا د اوړو شو اندازه د صدقې لازمه ده -

مسئله! که چا دیوې ورځې پرې بنود لی شکی تر نیمایی بالا وې مثلاً لس شکی چې ویشتلی او یو والی چا پریښود لې نو یا دم پرلازم دی -

اَوْ اٰخِرَ الْحَلْقَ اَوْ طَوَافَ الرُّكْنِ

او یا ئ وځنډ او د خر یل د سر (یعنی تر څپل وخت. مثلاً سړی دم د تمتع ذبح کړی او بیله عذر ئ د سر خر یل وځنډول تر معتدیې وخت پورې. نو دم پرې لازم دی) او یا ئ وځنډاوه طواف د زیارت (تر وړځو ځنډ. نو هم دم پرې لازم دی)

پلوه سړی چه لزوم د دم په واړو مسئلو کې مذهب د ئ د امام اعظم ؒ. او یا ران ؒ وائی چه دم نسته پاندی وهو مذهب مالک ؒ واحمد ؒ.

فائده: د اخترد وړځو په افعالو کې ترتیب واجب د ئ په نزد د ابو حنیفه ؒ او په نزد د یارانو ؒ ترتیب مسنون د ئ. نو ځکه د ترتیب د بدلولو په صورت کې امام اعظم ؒ دم لازم بولی او یاران ؒ ئ لازم نه بولی. مثلاً د سر خر یل د مخه تر رمی د جمرئ عقبه. او د قارن ذبح کول د دم د قران د مخه تر رمی د جمرئ عقبه. او سر خر یل د مخه تر ذبح د اتو لی صحه مسئلی دی چه د امام اعظم او د یارانو رحمهم الله تعالی یکښې اختلاف د ئ په لزوم کې د دم په نزد د امام اعظم ؒ او نه لزوم په نزد د یارانو ؒ. والدلائل فی الشروح.

قَالَ الْمُصَنِّفُ: اَوْ حَلَقَ فِي الْحِلِّ

او یا ئ سر وخرایه په هغه ځای کې د حل (یعنی که د عمرې وی او که د حج وی) پلوه سړی چه مراد د حل څخه خارج د حدود وځنډ د حرم دی.

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَدَمَانِ لَوْ حَلَقَ قَارِنٌ قَبْلَ الذَّبْحِ

او دوه دمه پر واجب دی که قارن سړی سر وخرایه قارن حاجی د مخه تر ذبح.

پلوه سړی چه دا مذهب د امام اعظم ؒ دی. یو دم د قران د یارا دی او بل دم په سبب د ترک د ترتیب دی. او یاران ؒ وائی چه واجب یو دم د قران دی ولی چه ترتیب د دوئ په نزد واجب نه دی کما عرفت انفا.

فصل

دا فصل دی په بیان کی دوه لو دبنکار

پوه سه! چه بنکار هغه حیوان ته وائی چه داصل خلقت خخه دی د خلکو اوانسانانو خخه وحشی وی. اودغه بنکار دوه قسمه دی. یوبری یعنی دوچې لکه هوسی، کوتره وغیرهما چه توالد اوتزین یدل ئی او نوره کذاره ئی په وچه کی وی. اوبل بحری دی. بحری هغه حیوان دی چه تزین یدل اوکذاره ئی په اوبو کی وی. لکه ماهی وغیره. اومحرم تربری بنکار نار وادی اوپوه د دې بنکار په کولو سره جزاء لازمیږی لکه چه بیان به ئی راسی ان شاء الله تعالی اوبحری بنکار حلال وی تر وادی.

قال الشیخ رح: إِنْ قَتَلَ مُحْرِمٌ صَيْدًا أَوْ دَلَّ عَلَيْهِ

اوکه چیری قتل کړی محرم بنکاری حیوان اویا ئی بنود نه وکړه دهغه

مَنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ

حیوان وهغه چا ته چه هغه دغه حیوان قتل کړی (کخه هم قاتل دی حلال سړی وی) نوپر قاتل محرم اوپردال محرم باندی د هغه بنکار جزاء لازمه ده.

أما جزاء القتل فلقوله تع " وَمَنْ قَتَلَهُ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ " وأما جزاء الدلالة فما جاء فی حدیث طویل رواه البخاری وغیره من حدیث ابی قتادة الذی قتل صیدًا وهو حلال وهم فقهاء محرمون ثم اکلوا منه لحمًا ثم سئلوا رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال هل دللتم الحدیث. اوامام شافعی وائی چه پدلالة سره شی نه لازمیږی. قلنا الدال المحرم سبب للقتل فینسب الیه القتل ومثله کثیر فی الفقه.

قَالَ الشَّيْخُ رح وَهُوَ قِيمَةُ الصَّيْدِ بِتَقْوِيمِ عَدْلَيْنِ

او جزاء د بنکار قیمت دی د هغه حیوان په قیمت ایښودلو سره د دوو عادلو

فِي مَقْتَلِهِ أَوْ أَقْرَبِ مَوْضِعٍ مِنْهُ

نوانو په هغه ځای کی چه د ه قتل کړی وی (که هلته خلک موجود وی) او یا په هغه نژدې ځای کی وهغه ځای ته د قتل (که قتل په صحراء کی سوی وو)

فائده: بنکار ی حیوان ته به د څرونډی قیمت ایښودل کیږی. نه صرف د غوښو)

فَيَشْتَرِي بِهَا هَدْيًا وَذَبَحَهُ

نو د ی ر ا یښی قاتل په هغه قیمت سره هدیه (پسه وغیره) او حلال دی ذبح کړی

إِنْ بَلَغَتْ هَدْيًا أَوْ طَعَامًا وَتَصَدَّقَ بِهِ كَالْفِطْرَةِ

(که د ی خوښه وی) که هغه قیمت هدي ته ر سیدی او یا دی طعام (غلم غنمو ها وغیره) په ر ا یښی او هغه دی خیرات کړی پر مسکینانو باندی لکه صدقة الفطر (یعنی یوه کاسه د غنمو او یا یوه پوره کاسه د خوړ ما وغیره. یعنی که د د ه خوښه وی)

أَوْ صَامَ عَنْ طَعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا

او یا دی ر وژی ونیسی پر ځای د طعام د هر مسکین یوه ور ځ (که د د ه خوښه وی)

وَلَوْ فَضَلَ أَقَلُّ مِنْ نِصْفِ صَاعٍ تَصَدَّقَ بِهِ أَوْ صَامَ يَوْمًا

او که چیری طعام تر نیمه کاسه کم پاته سو هغه دی خیرات کړی او یا دی د هغه په ځای کی هم ر وژه ونیسی

پاوه سه: چه مذکور فی المتن مذهب د امام اعظم رح او د امام ابو یوسف دی. او امام محمد وائی چه د هدي او طعام او ر وژو نیولو د عدلینو د خوا به ځی تعیین کیږی. و باقی اختلافات فی الشروح المطولة.

قَالَ الشَّيْخُ رح وَإِنْ جَرَحَهُ أَوْ قَطَعَ عُضْوَهُ

او که یې چیری تپی محرم حیوان او یا یې یو اندام ځنی پرې کړی

أَوْ نَتَفَ شَعْرَهُ ضَمِنَ مَا نَقَصَ مِنْهُ

او یا یې په بیخ کې پرې کړه بیښتان د بنکار نو محرم ضامن دی د نقصان د هغه۔

اعتبارا للجزء بالکل۔ یعنی د هغه حیوان دی یو وار سالم قیمت کړې او بیا مجروح یا مقطوع العضو یا منتوف الشعر۔ پس مابین دواړو قیمتونو چه هر څه مبلغ را اغلی د هغه ورکول پر محرم لازم دی۔

مسئله: د احکم هلته دی چه هغه حیوان جوړ سی لکن اثر د تپ وغیره یې پاته وی او که د اثر هم پاته نه وو بیا نو ضمان نشته ولې چه موجب د ضمان زائل سو۔ او امام ابو یوسف رح وائی چه په دې صورت کې دی هم خیرات ینیه کاسه وکړی په عوض کې د هغه د را د چه د کړې د هغه حیوان تیر کړی دی۔

قَالَ الشَّيْخُ رح وَتَجِبُ الْقِيمَةُ بِنَتْفِ رِيشِهِ

او واجب دی پر محرم باندی قیمت د صید په شکولو سره د بنکو د حیوان (لکه کوترو

وَقَطْعِ قَوَائِمِهِ وَحَلْبِهِ وَكَسْرِ بَيْضِهِ

او غیره) او په پرې کولو د پښو۔ او د غه رنګه لازم دی پر د قیمت د شیدو په لوشلو سره د حیوان (لکه چه هوسی ولوشی) او د غه رنګه واجب دی قیمت د هګۍ په مایندو

وَخُرُوجِ فَرْخٍ مَيِّتٍ بِهِ

سره د هګۍ د حیوان (که بچی نه وو وپکښی) او قیمت د بچی ئی لازم دی که ئی هګۍ مات کړه او هم بچی د دې څخه را او وتلی په ضرب سره۔

مسئله: که ئی هګۍ مات کړه او هغه وړسته وه نو هیڅ شی نشته باندی۔

مسئله: که ډیوسی پوښ و وهله او هغی مړ پاتی سی او مړی او
وسته هوسی هم پسی مړ سوه نو دواړو قیمت پولاړم دی.

قال الشیخ رح: وَلَا شَیْءَ بِقَتْلِ غُرَابٍ وَحِدَاءَةٍ وَذِئْبٍ

او هیڅ شی نسته په وژلو کی د کاړکه (یعنی هغه کاړکه چه مردار ی
خوړی. نه هغه کاړکه چه دکښت دانی خوړی یعنی کاغذ) او په وژلو کی د تیوس

وَحَیَّةٍ وَعَقْرَبٍ وَفَارَةٍ وَکَلْبٍ عَقُوْرٍ

او په وژلو کی د مار او لړم. او د غړنګه په وژلو کی د موښک شی نسته (که
کوړنی موښک وی او که صحرائی موښک وی چه موښک ئی بولی یعنی د موش
خوړ مار په وژلو کی هم شی نسته) او د غړنګه شی نسته په وژلو کی د خوړو ړ
سپی (چه پر خلکو حمله کوی او یاد جنګولو سپی وی)

او د امام اعظم رح خخه په یوه روایت کی د اغلی دی چه ټوله انواع او
اقسام د سپوسړی برابر دی چه په قتل کی ډیڅ شی نسته.
پوه سه! چه په حکم کی د کلب عقور دی لیوه، پرانک وغیرهما من
الحیوانات البریة المؤذیة چه پر سړی حمله وکړی. او ابن الهمام رح ویلی دی چه
په کلب عقور کی هر یودړنده داخل دی په دې دلیل چه نبی کریم صلی الله علیه
وسلم د عقبه بن ابی لهب په حق کی بنراکړې وه چه "اللهم سلط علیه کلبا من
کلابك" او دی اخیر مزه ی مړ کړې. نو په طریقه د دلالة النص د ړنده د موښک
جواز هم ثابت سو.

وَبَعُوْضٍ وَنَمْلٍ وَبَرْغُوْثٍ وَقُرَادَةٍ وَسُلْحُفَاةٍ

او د غړنګه شی نسته په وژلو کی د غوماشی او د میږی او د کیکی او د منکوړ
او د کشف (او د زمینی کی او د کربوټی او چیچ او سمسارۍ)

قال الشیخ رح: وَ بِقَتْلِ قَمْلَةٍ وَجَرَادَةٍ تَصَدَّقَ بِمَا شَاءَ

او په وټ لوکی د شپږو او ملخ دی خیرات وکړی په یوه شی سره چه د دی خوښه وی (که څه هم یوه دانه خورما وی۔ لقول عمر رض حین سئل عن قتل المحرم الجرادة "التمرة خیر من جرادة"

قال المصنف رح: وَلَا يُجَاوِزُ عَنْ شَاةٍ بِقَتْلِ السَّبُعِ

او تر پسه به تجاوز ونه کړی په وټ لوسره د درنده حیوان۔ (لکه یوه، پرانک محرم، کوږ او غیرها)

وَ إِنْ صَالَ عَلَيْهِ لَا شَيْءَ بِقَتْلِهِ

او که حمله وکړه د درنده په محرم باندی او ده مړ کړی نو هیڅ شی نی په قتل کی نسته او امام شافعی رح وائی چه په قتل کی د سبع په هرحال کی هیڅ شی نسته۔ ولی چه د درنده خلقت پرضی ردی۔ وَبِهِ قَالَ احمد رح۔ موږ وایو چه د درندگان خلاف په بنکار کولو کی وټرنی او د پوستو څخه نی فاخره پوستینان جوړ وی نو په صید کی داخل دی۔

قَالَ المصنف رح: بِخِلَافِ الْمُضْطَرِّ وَ لِلْمُحْرِمِ ذَبْحُ شَاةٍ

او مخالف حکم دی د بنکار په حال کی د اضطرار (مثلاً یو محرم وو په حال کی د مخمصی وو یعنی د وږی لوږی څخه مړ کیدی نه نژدی وو نو دی هوسی بنکار کړه او غوښی نی وخوره لی نو پرده کی جزاء لازمه ده) او ړ وا دی محرم لره حلال دی

وَ بِبَقَرَةٍ وَ بَعِيرٍ وَ دُجَاجَةٍ وَ بَطِّ أَهْلِيٍّ

پسه او دغوائی او د اوښی او د جرګی او د هیلی چه کوړه وی۔

یوه مسئله: چه اهلی هیلی هغه ده چه په ولو او حوضونو کی خی او پروا نه نه سی

کولای اوهغه هیلی چه الوزی هغه ښکار دی اوپه قتل کی ئی جزاء لازمه ده

قال المصنف: وَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ بِذَبْحِ حَمَامٍ مُسْرُولٍ وَظَبْيٍ مُسْتَأْنِسٍ

اوپر محرم جزاء لازمه ده په ذبح کی د هغی کوتری چه پښې ئی ښکلی لری (لکه پر توله چه ئی اغوستی وی) اوپه ذبح کی د هوسی چه په کور کی ئی الفت نیولی وی

ولی چه دغه دواړه حیوانان په اصل خلقت کی صید دی او دغه الفت ئی عارضی دی - اعتبار نه لری۔

پلوه سه! چه هغه شنی کوتری چه پر درختو کی ځالی جوړوی اوهوسې ئی هکی اچوی او بچیان پیدا کوی هغه هم ښکار دی په قتل سره ئی پر محرم جزاء لازمه ده۔

قاعده! هر هغه مرغه چه د قفس د لاسی خوندی کیږی که قفس نه وی تښتیږی لکه کرک چوغکه بلبل اونور هغه توله د ښکار مرغان دی چه په قتل سره ئی جزاء لازمیږی۔

قال الشيخ رح: وَلَوْ ذَبَحَ مُحْرِمٌ صَيْدًا حَرُمَ

اوکه چیری حلال کړی محرم سړی یو ښکاری حیوان نو حرام دی وده ته ئی

وَغَرِمَ بِأَكْلِهِ لَا مُحْرِمٌ آخَرُ

خوړلئ اوبل محرم نه هم - اوتاوان به وړی هغوی ذابح که ئی خوړلئ کنی وکړی دغوښو اوتاوان نسته پر بل محرم باندی چه خوړلئ کنی وکړی که څه هم خوړلئ ئی حرام دی

دا توله مذهب دی د ابوحنیفه رح اویاران رح وائی چه پر ذابح هم تاوان د غوښو نسته - اودوی وائی چه داذ بیچه مردار ده سوه او د مردار شی په خوړلئ کی صرف استغفار لازم دی تاوان نه لری - اوامام اعظم رحمه الله وائی چه محرم خو نه کوة د حیوان پر شرعی دول وکړی نو پرده تاوان په سبب د دې سته چه محظور دا حرام ئی وکړی لالا نه میته۔

17
17

قَالَ الشَّيْخ رح: وَحَلَّ لَهُ لَحْمُ مَا اصْطَادَهُ حَلَالٌ

او ړه وادی وه محرم ته خوړل د غوښو دهغه شی چه حلال سړی ښکار کړی

وَذَبْحُهُ إِنْ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِصَيْدِهِ

وی او هم دا حلال کړی وی۔ که چیری محرم سړی ښودنه دهغه ښکار نه وکړه او نه ئی حلال امر کړی وو په ښکار کولو د هغه حیوان (الحدیث ابی قتادة الذی مرّ ذکره)

قَالَ المصنف رح: وَبِذَبْحِ الْحَلَالِ صَيْدَ الْحَرَمِ قِيمَتُهُ

او په حلال لولو کی د حلال سړی ښکار د حرم لره۔ قیمت د هغه پولا زم دی

يَتَصَدَّقُ بِهَا وَلَا صَوْمَ وَمَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ

او هغه دی خیرات کړی او روژه نه شته۔ او که څوک داخل سو وحرم شریف ته

بِصَيْدٍ أَرْسَلَهُ فَإِنْ بَاعَهُ رُدَّ الْبَيْعُ

او د ده سره ښکار وو نو هغه ښکار دی خوشی کړی او که ئی خوشی کړی بیع دی

إِنْ بَقِيَ وَإِنْ مَاتَ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ

بیرته رد کړی که هغه حیوان باقی وو او که مړ وو نو پرده ئی جزاء لازمه ده

یعنی یتصدق بقیمته۔ اما ارساله فلانه اذا دخل به الحرم صار من صید الحرم وامّا رد البیع فلانه بیع فاسد۔ او امام شافعی رح او امام مالک رح والی چه ایله کول لازم نه دی۔ ولی چه حق د شرع په مملوک العبد کی نه ظاهرین ی لحاجة العبد۔ کذا فی العینی۔

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَمَنْ أَحْرَمَ وَفِي بَيْتِهِ أَوْ قَفَصِهِ صَيْدٌ لَا يُرْسِلُهُ

او کله چا احرام وتاړه په داسې حال کې چې په کور ډډه او یا په قفص کې ډډه بنکار وي نو نه دی یې ایله کوي.

یعنی پرده دا ډډه لازمه چې قریب ته ډډه به وائي چې نږ ما دا احرام په وخت کې به دغه بنکار ته ایله کوي. عینی وائي چې اصحابو کرام رض به احرام تړل او په کور وکې ډډې به بنکار حیوانان موجود وه او هیڅوا څخه دا نقل نه دی ږ اغلی چې هغه دی اقرباؤ ته وصیت دا ایله کولو کړې وي. امام شافعی رح وائي چې ایله کول یې پرده واجب دی.

قَالَ الشَّيْخُ رح: وَلَوْ أَخَذَ حَلَالٌ صَيْدًا فَأَحْرَمَ ضَمِنَ

او که وینوی حلال سړی بنکار ی حیوان او وږ وسته دغه حلال سړی احرام وتاړه (یعنی وږ وسته ترینولو- او بل سړی هغه بنکار ی حیوان ایله کړي) نو ضامن

مُرْسِلُهُ وَلَا يَضْمَنُ لَوْ أَخَذَهُ مُحْرِمٌ

دی هغه ایله کونکی (دا مذهب دی دامام اعظم رح ولی چې مرسل مال محترم ضائع کړي) او ضمان نسته پر ایله کونکی که بنکار محرم ترینولی وو-

یعنی بیا یو سړی هغه بنکار ایله کړي نو پس مرسل ضمان نسته- ولی بنکار ی حیوان د محرم ملک په هیڅ نه دی

قَالَ الشَّيْخُ رح: فَإِنْ قَتَلَهُ مُحْرِمٌ آخَرُ ضَمِنَا

او که مړ کړي هغه بنکار چې د محرم په تصرف کې وو بل محرم نو دواړه دیوږ ه

وَرَجَعَ آخِذُهُ عَلَى قَاتِلِهِ

صید ضامنان دی او رجوع دی وکړي نیونکی د بنکار پروښونکی د بنکار باندی

پرې اخذ باندې په دې سبب ضمان سته چه دکه چه په حال کې د احرام بنکار وينوئ نو دا ئې جنايت وکړئ پر احرام باندې. او پر قاتل باندې په دې سبب ضمان سته چه د صيد هم جنايت دئ. او هر جوړ دې وکړي ينونکئ د بنکار پر قاتل باندې د بنکار په هغه ضمان سره چه پر اخذ باندې راغلئ دئ. ولې چه اخذ خو جنايت څخه د اخذ خلا صيدا ئې سوا ئې چه بنکار ې حيوان ئې خوشې کړئ واى. مګر قاتل د هغه ضمان پر آخذ محکمه کړئ. او د خلاصون لار ې باندې بنده کړه.

قَالَ الشَّيْخُ رح: فَإِنْ قَطَعَ حَشِيْشَ الْحَرَمِ أَوْ شَجَرًا

او که سړې پرې کړه وابنه د حرم د محکې او يا ئې پرې کړه د رخته د حرم شريف

غَيْرَ مَمْلُوْكٍ وَهُمَا مِمَّا يَنْبُتُهُ النَّاسُ

چه د چا په ملک کې نه وى او دوارې د هغه جنس څخه نه وى چه خلق ئې شنه کوى.

ضَمِنَ قِيْمَتَهُ إِلَّا فِيْمَا جَفَّ

نو دې دې ضامن سى د قيمت دوبنوا و د رختى. مګر په هغو د رختو او وښو کې ضمان نسته چه وچ سوى وى.

پوه سه! چه قيد «غير مملوك» دې پارې دئ چه هغه وابنه او د رخته څنې وى نو ې چه د سړې په ملک کې وى. لکه سړې چه په خپله محکه کې شپيشتى يا شوتل وغيره کرلى وى او يا ئې په خپل ملک کې دا نار و د رختى يا دا نکور و وغيره د رختى شنې کړې وى نو د هغو پرې کول او ر يبل ضمان نلرى. او په دې قيد سره چه «ولا هما مما ينبته الناس» هغه غرنى قد ر تى انګور يا اينځر وغيره خارج سوه.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد

قال الشیخ رح: وحرم رعی حشیش الحرم وقطعه الا الاذخر

او حرام دی پوول (د پسو او اوښانو وغیره په ذریعه) د وښو د حرم شریف او ریبل د دې مکر نه د اذخر بوټی۔

پوه سه! چه اذخر دیو واښه نوم دی چه په مکه معظمه کی شین کیږی او ښه بوی ټی هم کی۔ چه په پښتو ئی سرکی کی بولی چه پر با موئی خلك اچوی چه خټی په منځ کړی او د قبی پر خښتو ئی هم اچوی۔ او نور کړانوته هم په کار وړی۔ په حدیث طویل کی د بخاری را اغلی دی چه په غو بښتنه د حضرت عباس رض آنحضرت صلی الله علیه وسلم اذخر استثناء کړی دی۔

قال الشیخ رح: وکل شئ علی المفرد به دم فعلی القارن دمان

او هر هغه شی چه پر مفرد باندی په هغه سره یو دم وی نو پر قارن دوه دمه دی

دم لجنایته علی احرام العمرة ودم لجنایته علی احرام الحج۔ وعند الشافعی علی القارن ایضاً دم واحد۔ او دا اختلاف بناء پر دې اختلاف دی چه قارن په نزد د امام شافعی محرم پیوکا احرام دی۔ او نور موږ په نزد محرم په دوه احرامه سره دی۔ والظاهر معنا۔

قال المصنف: الا ان یجاوز المیقات غیر محرم

مکروه پسونه نه دی بلکه یو پیسه دی که قارن تر میقات بیله احرامه تیر سو لانه ترك تعظیم البقعة الشریفة فعلیه دم واحد لتلك الجنایة۔ وقال زفر علیه دمان فی هذه الصورة ایضاً لانه اخر الاحرامین عن المیقات۔ قاله العینی۔

قال الشیخ رح: ولو قتل محرم ان صیدا تعدد

او که دوه محرمانو یو بنکار د حرم مرکی پرده وی باندی پرهر یوه

اَلْجَزَاءُ وَلَوْ حَلَالًا لِاَنَّ لَا

کامله جزاء لازمه ده (لتعدد الجناية على الاحرام) اوکه دوو حلال لوخلکو بنکار دحرم قتل کړی نو دوې جزا کافی نشته۔

بلکه دواړه به په شریک د ول سره یوه جزا ورکوی۔ ولی چه دا جزا عوض دمحل ده چه صید دی اوهغه خو یو دی۔

فرعه: اکه دوو قاړه نانو یو صید دحرم قتل کړی نو پوهه یوه دوه دمه لازم دی۔ لجناية كل واحد منهما على الاحرامين۔

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَبَطَلَ بَيْعُ الْمُحْرِمِ صَيْدًا وَشِرَاؤُهُ

او باطله ده بیع او خریدل د محرم بنکار لره او یا ساینول یې د حلال سړي څخه ولی چه کله ئې څوندی خرڅوی او یا ساینسی خوا تعرض دی وبنکار ته اوه اتعرض وده ته حرام دی۔ اوکله ئې وسته تر قتل خرڅوی نو بیع د میتې ده چه هغه هم باطله ده

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَمَنْ اَخْرَجَ ظَبْيَةَ الْحَرَمِ فَوَلَدَتْ وَمَاتَا ضَمِنَهُمَا

اوکه چا وایستل هوسی دحرم د محکی څخه اوهغه دباندی تر حرم لنکه سوه اوده حلال دواړه مړه سوه نو دا سړی دده واړه د قیمت ضامن دی۔

ولی چه هوسی ته خوامن دحرم حاصل وو اوده دې په لس کې بیخی ته هم امن د حرم حاصل وو بتعاللام نو دې سړي د وه جنایتونه وکړه۔

قَالَ الْمُصَنِّفُ: فَاِنْ اَدَّى جَزَاءَهَا فَوَلَدَتْ لَا يَضْمَنُ لِلْوَلَدِ

اوکه دغه سړي ادا کړه جزاء د هوسی اوده وسته هوسی لنکه سوه نو ضمان د ولد لپاره دغه سړی باندی نشته۔

ولی چه ولد یې پس له اخراجه دحرم څخه صید دحل وبلل کیږی۔ او صید دحل خو حلال سړي ته روا دی بالاجماع۔

بَابُ مُجَاوَزَةِ الْوَقْتِ بِغَيْرِ اِحْرَامٍ

داباب دی په بیان کی داحکامو دتیویدو دسی ترمیقات بیله احرامه
وقت دلته په معنی د میقات دی

پوه سه! چه داباب چونکه په معنی کی دجنایت د باب سابق سره مناسب دی په دی وجه مصنف داباب د سابق باب سره پیوست کړی۔ اودمیقات څخه بیله احرامه مخکی تللو جنایت قبل الاحرام دی اوپه باب سابق کی چه دکومو جنایاتو بیان سوی دی هغه بعد الاحرام دی۔ اوباب دحج کی جنایت اطلاق پوهغه کیږی چه پس داحرامه وی په دی وجه دی هغه مقدم کړی اوداباب دی مؤخر کړی

قَالَ الشَّيْخُ رح: مَنْ جَاوَزَ الْمِيْقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ ثُمَّ عَادَ

هغه څوک چه تیرسی ترمیقات مګر دی بیله احرامه اوبیا بیرته میقات ته راسی

مُحْرِمًا مُلَبِّيًا اَوْ جَاوَزَ ثُمَّ اَحْرَمَ

په داسی حال کی چه احرام وتړی (یاپه عمرې سره یاپه حج سره) اوتلبیه وایی اویاتو

بِعُمْرَةٍ ثُمَّ اَفْسَدَهَا وَقَضٰى بَطَلَ الدَّمُ

میقات تیرسی بیله احرامه اووروسته احرام پرعمرې بیله احرامه وتړی اوبیاهغه عمره فاسده کړی۔ اوبیرته دقضاء عمرې دپاره میقات ته راسی اوقضاء عمره راوسری نوهغه دم چه پرسبب دمجاوزة بیله احرام پرده کاندی لازم سوی وو) هغه دم باطل سو (په دواړو مسلکو کی)

پوه سه! چه پداوله مسئله کی مذهب دابوحنیفه رح دادی چه دم نه ساقطیږی مګر چه میقات ته راسی اوتلبیه ووایی۔ اویا راوان وایی چه پرنفس عود سره وميقات ته دم ساقط سوکه تلبیه ووایی اوکه نا نه ووایی۔ والاختلاف بين الائمة

الا بعذر انه اذا جاوز الميقات بغير احرام ثم رجع فاحرم من الميقات سقط عنه الدم۔ وآما په دوهمه مسئله کې خوده تدارك دما فاته اى الاحرام من الميقات وکړى د قضاى عمرې په احرام سره۔

قَالَ الشيخ رح: وَلَوْ دَخَلَ الْكُوْفِيُّ الْبُسْتَانَ لِحَاجَةٍ

اوکه چېرې داخل سوکوفى والا سړى (او يا بل آفاقى سړى) وبستان ته (يعنى باغ د بنى عامر ته چه ديوى قرېې نوم دى چه په ميقات کې داخل دى او د حرم څخه خارج دى) دا دخول ئې ديوه کار د پاره وو (او مکى معظمى ارادې نه وه)

لَهُ دُخُوْلُ مَكَّةَ بِلَا اِحْرَامٍ وَوَقْتُهُ الْبُسْتَانُ

نوده ته رسېدل دى دخول ومکى مکرمى ته بيله احرامه (ولى چه داکوفى چه بستان ته داخل سو نوحکم ئې د بستانى سوا و بستان خو د ننه په ميقات کې دى او د ميقات د ننه خلکو ته دخول د مکى مکرمې بيله احرامه رسېدل دى نود غه کوفى ته هم رسېدل دى) اوکه ده احرام تاړه نو ميقات ئې بستان دى

فائده: هغه خايونه چه تر حرم د باندى وى او په ميقاتو کې داخل وى هغوخايونو ته حل ويل کيږى۔

قَالَ الشيخ رح: وَمَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِلَا اِحْرَامٍ وَجَبَ

اوکه څوك داخل سومکى مکرمى ته بيله احرامه نو پر ده واجب دى

عَلَيْهِ اَحَدُ النُّسُكَيْنِ

اداء کول ديوه څخه دوو وعبادتونو څخه (يعنى الحج او العمرة)

پلوه سه: چه زمونږ د حنيفيانو نور مذهب دادى چه دخول د مکى مکرمى سبب دى د وجوب د احد النسكين او د وجوب د احرام تر لو خواه د ده

قصد دعمرې یا د حج وی اوکه ئې قصد د تجارت او یا سیاحت وی خو شوک چه بیله احرامه مکی مکرمې ته داخل سو نو دې مقدس مکان ته تعظیم په خاطی په هر واړه بلا احرامه د اخلید وسی که پرده غه سړی حج یا عمره لازمیږی۔ خلافاً للشافعیؒ۔

قَالَ الشَّیْخُؒ: ثُمَّ اِذَا حَجَّ مِمَّا وَجَبَ عَلَیْهِ فِیْ عَامِهٖ ذٰلِكَ

او وړوسته چه دی حج وکړی د اسی حج چه پرده واجب وی (یعنی حجة الاسلام او یا منذور حج) په دغه کال کی

صَحَّ عَمَّا لَزِمَهٗ مِنْ دُخُوْلِ مَكَّةَ بِلَا اِحْرَامٍ

دغه حج صحیح سو په هغه ځای کی د هغه حج چه پرده لازم سوی و ودد خوله څخه د مکی مکرمې بیله احرامه (یعنی د دواړو غاړه په وتله)

قَالَ الشَّیْخُؒ: فَاِنْ تَحَوَّلَتِ السَّنَةُ لَا

اوکه کال تیر سو بیا د حج اسلام مثلاً حج وکړی نو د هغه حج چه پرده لازم سوی و ودسببه څخه د دخول د مکی مکرمې بیله احرامه) د هغه حج غاړه ئې نه په خلاصیږی (بلکه د هغه دواړه به بل حج بل کال کوی۔ ولی چې کال تیر شو وسی حج متروک پرده دین سو۔

بَابُ اِضَافَةِ الْاِحْرَامِ اِلَى الْاِحْرَامِ

دا باب دی په بیان کی د احکامو د جوتولو دیوه احرام وبل احرام ته

قَالَ الشَّيْخُ رح: مَكِّيٌّ طَافَ شَوْطًا لِلْعُمْرَةِ فَاَحْرَمَ

یو مکی سړی وو طواف ئی وکړ یو کړ دشی د پاره د عمرې بیا ئی احرام وتاړ

بِحَجٍّ رح فَضَّهُ وَعَلَيْهِ حَجٌّ وَعُمْرَةٌ وَدَمٌ

په حج سره نو دی پریږدی دا حج او پوره لازم دی حج او عمره او پسه

لِرَفْضِهِ فَلَوْ مَضَى عَلَيْهِمَا صَحَّ وَعَلَيْهِ دَمٌ

د پاره د ما تولو حج او کړه دی تیر سوی وو او کړ نو صحیح په سی او پوره د پسه لازم دی۔

پلوه سم ا چه مصنف رح وهنه د مسئلی په مکی سړی کی وکړه۔ ولی چه مکی لره تمتع او قران نشته۔ کما مرّ فی باب التمتع فتذکر۔ نو اوس معنی د عبارت دا سی د کا چه یوه د مکې مکرمې او سیدونکی سړی طواف وکړ یو شوطیا دوه شوطه یا درې شوطه د عمرې د پاره۔ یعنی د عمرې احرام ئی تړلی وو۔ په دې مابین کی د احرام وتاړه د حج د پاره نو حج دی پریږدی یعنی عمره دی پسی پوره کړی۔ ولی چه احرام د عمرې دا فعالو سره د دې متصل سو۔ نو د عمرې پریښودل ما تول د دی دی۔ او د حج پریښودل ځان ساتنه د دا فعالو څخه د حج ۔ او امتناع تر ما تولو اولی د کا۔ کما لایخفی اوس وسته به بیا حج هم ګوری چه حج په شروع سره واجب سو نو ځکه مصنف رح وائی چه وعلیه حج وعمرة او پوره غه سړی دم هم لازم دی۔

پلوه سم ا چه کا د غه سړی څلور شوطه طواف وکړ او نو بیا به حج اجماعًا پریږدی۔

مصنف ؒ پسی وائی نوکه ده تلے وکړی پر عمره او حج دواړو باندی کما قلنا سابقا نو صحیح دواړه سوه۔ ولی چه ده دواړه اداء کړه پس هغه طریقه باندی چه ده پرځان لازمه کړی وه۔ یعنی دمخه عمره او بیا حج۔ اوپورته دم لازم دی دجبر النقصان ولی چه دی خومکی والا وو او دی د تمتع څخه ممنوع وو او ده تمتع وکړه۔ نو دی به خورک دغوښتو هغه پسه نه کوی۔ بخلاف المتمتع الافاقی لان دمه دم الشکر کمالا یخفی۔

پاتی وه سم! چه مصنف ؒ وړاندی وویل چه ؒ ودم لرفضه ؒ هغه په هغه صورت کی چه عمره خو پوره کړی او حج په دغه کال کی نه وکړی۔

قال المصنف ؒ ومن احرم بحج ثم جامع قبل یوم النحر فان

او که یوکه سړی احرام وتاړی که څه حج سره (یعنی اعمال د حج څخه پوره کړه) او بیا څه احرام په بل حج وتاړه په وخت د نحر کی۔ نو که ټپ سی

حلق فی الاول لزمه الاخر ولا دم علیه

خو یالی وو په اول حج کی (دمخه تر احرام د دوهم حج) نو د اول حج هم پوره لازم سو ولی چه شروع صحیح سوه) او دم پورته نشته۔

والا لزمه الاخر وعلیه دم قصر اولا

او که څه سړی نه وو خو یالی په حج اول کی نو پورته خو حج آخر لازم سو (لصحة الشروع فیه) اوپورته دم هم لازم سو (په نزد د امام اعظم ؒ) که قصر وکړی او که څه نه وکړی۔

ولی که قصر وکړی نو خو جنایت څه په دوهم حج کی وکړی او که څه قصر نه وکړی نو ده خو قصر د اول حج و هغه او که تر څپل وخت چه وړسی د نحر دی او تاخیر

تر وخت موجب د دَم دی په نزد د امام اعظمؒ او په نزد دیارلسو ډیرو په اول صورت کی چه قصر وکړی دم پرلازم دی للعلة المذکورة فی بیان مذهب ابی حنیفةؒ۔ په دوهم صورت کی دَم نسته ولی چه یارلسو ډیرو په تأخیر سره تر وخت دم لازم نه بولی۔

قال الشیخؒ: وَمَنْ فَرَغَ عَنْ عُمْرَتِهٖ اِلَّا التَّقْصِیْرَ

اوکه سړی فارغ سود هغه عمری څخه چه ده شروع په کړې وه او صرف یو

فَاَحْرَمَ بِاُخْرٰی لَزِمَهٗ دَمٌ

قصر دسی وړ تیر ماته وو نوده احرام د بلی عمرې وتاړه نو پدې ده دَم لازم سو (په سبب د جمعی د دو عمرو)

قال الشیخؒ: وَمَنْ اَحْرَمَ بِحَجٍّ ثُمَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ

اوکه چا احرام وتاړه په حج سره او بیا ئې احرام وتاړه په عمره سره (یعنی دواړه ئې سره جمع کړه) نو بیا پرعرفات باندی ودریدی۔

فَقَدْ رَفَضَ عُمْرَتَهٗ وَاِنْ تَوَجَّهَ اِلَیْهَا لَا

نو عمره د ده پریښودله سوه۔ اوکه صرف د عرفات پرخواړه وان سوا وهنوف پرعرفات نه وو دریدلی نو عمره ئې ماته نده (بلکه دَی کولای سی چه د عمرې افعالو ته راوګرځی او بیا عرفات ته ولاړ سی)

پوښتنه: په صورت کی د حج چه د عمرې سره ئې جمع کړې مصنفؒ د لزوم الدم خبره ونه کړه۔

جواب: په روایت کی د جامع صغیر پردغه سړی دَم نه دی لازم او په مبسوط کی وائی چه په جمع کی د عمرې او حج هم دم لازم دی لکه په صورت کی د جمعی د دو عمرو۔

دے ویشے والی چه قول دمبسوط د قیاس سره برابر دی لعدم الفرق بین الجمعین۔ کذا فی العینی۔

قَالَ الشیخ رح: فَلَوْ طَافَ لِلْحَجِّ ثُمَّ اَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ

او که طواف وکړی (یعنی د عمرې چه اراده لری د جمعې بین الحج والعمرة) د حج د پاره (یعنی طواف قدوم) او وړ وسته ئې احرام په عمره وتاړه۔

وَمَضٰى عَلَيْهِمَا يَجِبُ دَمٌ وَنَدُبَ رَفْضُهَا

او تاړ ئې وکړی پرافعالو د حج او د عمرې (یعنی افعال د عمرې ئې وکړه او بیا ئې افعال د حج وکړه نو پر دغه سړي دم واجب (یعنی د شکر په دم ولی خو دی قارن سو) او مستحب دی پرې بنودل د عمرې۔

دے ویشے والی چه دم د شکر ئې مذهب دی د شمس الائمة السرخسی او په نزد د فخر الاسلام علی البزدوی دا دم د کفارې او جبرې دی چه دغه سړي حج او عمره د واړه سره جمع کړه۔ فرق ئې دا دی چه پراول مذهب دغه سړي د دم غوښې خوړلای سی او په دوهم صورت کی د دم غوښې نه سی خوړلای کما مرّ۔

او پرې بنودل د عمرې مندوب دی۔ ولی چه حج خو په طوافِ قدوم سره تړلے سو۔ نو د مخه کول د عمرې پر حج باندی خلاف الادب دی۔ او که ئې عمره پرې بنودله وړ وسته تر حج به ئې قضا راوړی لصحة الشروع فیها بالاحرام او په سبب د رفض پرده دم هم لازم دی۔

قَالَ الشیخ رح: وَاِنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ يَوْمَ النَّحْرِ لَزِمَتْهُ

او که سړی احرام وتاړه په عمره سره په ورځ کی د اختر نو د اعمرې خو پرده لازمه سوه (لصحة الشروع فیها)

وَلَزِمَ مَرَّ فَضْهُمَا وَالدَّمُ وَالْقَضَاءُ

او پرده لازم دی پس بنودل د دغه عمرې (ولی چه عمره په ایامو کې دغږ مکروه ده) او دم هم پرلازم دی (په سبب د ترک د عمرې) او قضاء ئې هم پرلازمه ده۔

قَالَ الْمُصَنِّفُ: فَإِنْ مَضَى عَلَيْهَا عَامٌ وَيَجِبُ دَمٌ

او که ئې ترک وکړې پر عمره باندی (یعنی عمره ئې پوره نکړه) صحیح خبره (یعنی قضاء ئې نسته باندی) او پرده دم لازم دی (للجمع بینهما)

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَمَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَأَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ أَوْ بِحَجَّةٍ مَرَّ فَضْهَا

او هغه څوک چه فوت سی د دې څخه حج (یعنی پته سبب د نه وقوف پر عرفات باندی) نو بیا دی احرام وترې په عمره او یا په حج سره نو دی به پرې ښودی عمره۔ (چه په هغه ئې احرام ترلی دی)

ولی چه مسئله شرعیه په دا ډول کې د فات الحج دا ده چه دی به په افعالو عمرې سره د حج د احرامه څخه خان خلاصوی۔ بیله دې چه هغه سابق احرام د حج د ده احرام د عمرې وګرځی۔ او جمع په مابین کې د دو وحجو او یا د دو وعمرو مشی وع په شرع کې نه ده۔

پلوه سم اچه د ډاویش" ضمیر د فضها یوازی عمرې ته راجع کړې په سبب د متابعت د عینې"۔ لکن دوه وسته عبارت څخه د عینې چه دی ولی چه "والجمع بین الحجتین والعمرتین آه" داسی معلومیږی چه ضمیر د فضهما راجع دی و "ما احرم به" ته یعنی که حج وی او که عمره وی۔ او تانیث ئې په اعتبار د دې دی چه په دې څخه عبارت کې حجة او عمرة دواړه مؤنث دی۔ او آفراد ضمیر ئې په اعتبار د ما احرم به دی چه مفرد دی۔ فتدبر۔

بَابُ الْاِحْصَارِ

باب دئ په بیان کی د احکامو د احصار

د احصار معنا دلته داده چه محرم د حج او یا د عمرې څخه منع سی په یو سبب چه ذکر به ئې راسی ان شاء الله تعالیٰ

پوه سه! چه د جنایاتو په ذیل کی تر اوسه چه د کومو امورو ذکر سوی دی هغه اکثره او د پیر واقع کیدونکی امور وه - اوس مصنف رح هغه اُمور بیانوی چه وقوع ئې نادره ده - یعنی احصار او فوات -

او یا داچه په ابواب سابقه کی د هغو جنایاتو تر بیان وو کوم چه محرم ئې پخپله په ځان وکړی او د دلته د هغو جنایاتو تر بیان دئ کوم چه په محرم ئې بل وکړی - نو چونکه عذر د احصار نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د حدیبیه په کال پیښ سوئ وو نو په دې وجه د امقدم سو پر فوات باندې -

احصار په لغت کی مطلق منع کولو ته وائی - علامه طحطاوی رح وائی د امرغیر حسی سره مقید کوی - ولی چه د امر حسی په سبب سره منع ته حصر وائی - نه احصار او په اصطلاح کی د شرع احصار دا دئ چه د بنمن یا مرض یا د رسندو وغیره ئې د اداء څخه د رکن منع کړی - خواه دا رکن د حج وی یا د عمرې - د امام شافعی رح په نزد احصار صرف د بنمن په سبب سره وی - دی وائی چه آیه د احصار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د ده د اصحابو کرامو رض په بارہ کی نازل سوئ دئ او دوئ د بنمن په وجه سره محصر وه - او سیاق د آیه چه "فاذا امنتم" هم د دې تائید کوی - حکه چه امن د بنمن څخه وی - نه چه د مرض څخه - مونږ وایو چه احصار د مرض په سبب سره وی - او حصر د بنمن په سبب سره وی - ابو جعفر نحاس پر دې باندې د اهل لغت اجماع نقل کړې ده - او په آیه "فان احصرتم" کی لفظ د احصار دی - نه چه د حصر - علاوه پر دې دا هم ویلې شی چه اعتبار د عموم د لفظ لره دی - نه د خصوصیت د سبب لره - یا تر سود آیه سیاق - نو په دې سره د مدعی تائید نه کیږی حکه لفظ د امان په مرض کی

هم ستعمالیږی۔ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چه "الزکام امان من الجذام" یعنی زکام د جذام څخه پرکونکی دی۔ معدن۔

قَالَ الشَّيْخُ رح: لِمَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ أَوْ مَرَضٍ

جائز ده هغه چا لره چه منع سی (یعنی دافعالو څخه د حج او یا د عمری) په سبب د دښمن (که انسان وی او که حیوان وی) او یا په سبب د مرض (او یا په سبب

أَنْ يَبْعَثَ شَاةً تُذْبَحُ عَنْهُ فَيَتَحَلَّلُ

کری د تمیدو د نفقی (چه ولیږی پسه چه حلال کړی سی د طرفه د ده۔ نو ځان دی د احرام حلال

یعنی که د دغه سړی د منع کیدای وجوم شریف ته نشته وی او که لیږی وو نو بیا دی قیمت د پسه دیوچا په لاس ورکړی چه بیا پسه په ځاینسی او هغه به د ده د خواذبح کیږی په مکه کی د حرم۔ نو د غه سړی د احرام څخه حلال سو۔

پوه سه! چه لفظ د "ان یبعث آه" په تاویل د مصدر مبتدا دی۔ او هغه د مخه جار ومجرور خبر دی یعنی "لمن آه" خبر دی۔

فائده! دا محصر به د هغه سړی سره چه د ده پسه په لاس ورکړی وی او یا ئی قیمت د پسه په لاس ورکړی وی یو ه معینه وخت وسره وتاکی چه په فلانی وخت کی ته په حرم کی زما پر نامه دا پسه حلال کړی نو هغه وخت چه زما غلط اوده غالب گمان دا سو چه هغه پسه به ئی نو اوس حلال کړی وی۔ نو د ده احرام هم خلاص سو۔

پوه سه! چه د مصنف د عبارت حاصل دا دی چه په نفس ذبحه د پسه دَی د احرامه څخه خلاص سو یعنی د سر څیل نه غواړی۔ وهذا مذهب ابی حنیفه ومحمد دی۔ او امام ابو یوسف وائی چه حلق د سر پیلازم دی۔ ولی چه د ا محصر که د اداء د افعالو د حج څخه عاجز دی د حلق څخه عاجز نه دی قال الله تعالی "فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ"

18

قَالَ الشیخ رح: وَلَوْ كَانَ قَارِنًا بَعَثَ دَمَيْنِ

او کله دغه محصر قارن وو نو بیا دی دوه پسونه واستوی

یعنی یو دم د حج د پاره دی او یو د عمرې د پاره دی۔ ولې چه قارن خو په دې دوارو وسره احرام تړلی وو۔

مسئله: کله دې محصر یو پسه واستاوه په دې نیت چه دا احرام څخه د حج په په خلاص سی او د عمرې احرام به ې پاته وی۔ نو دی د یوه څخه نه سی په خلاصیدلای۔ کذا فی العینی

قَالَ المصنف: وَيَتَوَقَّتُ بِالْحَرَمِ لَا بِيَوْمِ النَّحْرِ

او متعین دی دم د احصار په حرم پورې (یعنی په مکان سره) نه دی متعین په ورځ د اختر پورې (یعنی په زمانه پورې)

حتی چه هر وخت ې ذبح صحیح دی۔ وهذا مذهب ابی حنیفة رح۔ ولې چه آیة مذکوره د زمانې په بارې کې مطلق دی۔ او یا ران راوړی چه د محصر احصار موقت په زمان او مکان دواړو وسره دی

پوښتنه: چه دا اختلاف په محصر کې د حج دی او محصر د عمرې په اتفاق سره په وخت پورې مقید نه دی۔

قَالَ المصنف: وَعَلَى الْمُحْصَرِ بِالْحَجِّ إِنْ تَحَلَّلَ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ

او هغه سړی چه محصر د حج په سبب وی که ې تحلل کاوه نو وړ وسته یو حج او یو عمره پرلاړم دی۔

حج ې د شروع په سبب پرلاړم دی او عمره ې د پاره د تحلل د کما مرّ۔

قَالَ المصنف: وَعَلَى الْمُعْتَمِرِ عُمْرَةٌ وَعَلَى الْقَارِنِ حَجَّةٌ وَعُمْرَتَانِ

اولاړ مدد کې پر محصر باندې د عمرې څخه یو عمره چه د کا احرام په تړلی دی

کړی ځان حلال کړی، او پر قارن چې محصر شی یو حج او دوی عمرې دی یو حج او یو که عمرې خو په سبب د احرام په دوارو وسره لازمیږی او بله عمره د پاره د تحلل دی۔ کما مرّ۔

قَالَ الشیخ رح: فَإِنْ بَعَثَ ثُمَّ زَالَ الْإِحْصَارُ

او که محصر واستول هدیه وحرم ته (یعنی دیو چا پر لاس) او وروسته هغه احصار چې مانع د حج وو زائل سو (مثلاً دښمن ولاړ ځی او یا ئی

وَقَدَرَ عَلَى الْهَدْيِ وَالْحَجِّ تَوَجَّهَ وَإِلَّا لَا

ناجوړی زائله سوه) او دی قادر پر هدیه او حج باندی وو (یعنی دی رسیلی سوای په هدیه پسی د مخه تر ذبح او افعالو د حج) نو دی دی پسی روان سی او حج دی وکړی (او دا تر ندی روا تحلل په هدیه سره۔ ولی چې دی پر اصل باندی چې حج دی قادر سو) او که چیری پر اداء اک د حج او هدیې قادر نه وو نو دی دی نه روا ینږی (او په ذبح د هدیې به تحلل د احرامه څخه د حج وکړی)

مسئله: که ډی اداء اک د هدیې کولای سوای او افعال د حج ئی نه سوای کولای روان دی سی او په هدیه سره دی تحلل وکړی۔

مسئله: او که دی روان سو د دې پاره چې په افعالو د عمرې به ځان حلال کړی روا دی او پر دی قضاء د حج ستنه او عمره نسته۔

قَالَ الشیخ رح: وَلَا إِحْصَارَ بَعْدَ مَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ

او احصار شرعی نسته پس له دې څخه چې یو عرفات ودریږی۔ ولی چې حج نه فوتیږی، لقوله علیه الصلوٰة والسلام الحج عرفة، البته دی به تر هغو محرم وی تر څو چې طواف زیارت وکړی یعنی پس له زوال د احصار که څو ځله تیریږی په احصار کی لان الطواف المذکور رکن فی الحج

قال الشیخ رح: وَمَنْ مُنِعَ بِمَكَّةَ عَنِ الرُّكْنَيْنِ

او که څوك منع سو د مکی مکرمی په بنارکی د اداء کولو څخه دد و رکنو (یعنی د رید ل د عرفات او طواف زیارت. مثلاً بندی سو پس له

فَهُوَ مُحْصَرٌ وَإِلَّا لَا

احرامه څخه د حج) نو دَی محصر بلل کیږی (یعنی دَی تحلل په هدیه سره کولای سی) او که د دواړو څخه منع نه وو (بلکه یا یو وقوف د عرفات قادر وو فقط. او یا یو طواف زیارت قادر وو فقط) نو هغه محصر نه دی.

یعنی هدیې ته ضرورت نشته. ولی یو وقوف د عرفات قادر وو فقد امن من فوت الحج فلا حاجة الی الهدی. او یو طواف زیارت قادر وو فقط نو شرعی حکم خو دا دی چه فائت الحج په طواف سره حلان د احرامه څخه خلاصوی. او هدیه بدل د طواف دی. نو چه دَی قادر پر اصل سو نو د بدل دپاره جواز نشته چه هدیه دی په تحلل کی.

بَابُ الْفَوَائِتِ

دا باب دی په بیان کی د حکم د فوات په حج کی

قَالَ الشَّيْخُ رح: مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ بِفَوْتِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

کله چا څخه پاته سو حج په سبب د فوتیدو د وقوف په عرفات باندی

فَلْيَحِلَّ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ بِلَا دَمٍ

نو ځان دی حلال کړی په افعالو د عمری (یعنی الطواف والسعی) او پرده باندی لازم دی قضاء راوړل د حج په راتلونکی کال او دم نشته باندی۔

هٰكَذَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ بِرِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ رض وَابْنِ عَبَّاسٍ رض كَمَا فِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ۔

پوه سه! چه حسن بن زیاد رح وائی چه پرده غه سړی دم هم نشته لکه قضائی حج۔ او په یوه روایت کی د عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنه هم دم لزوم راغلی دی۔ او د امام شافعی رح هم دغه مذهب دی۔ او زمونږ په نزد حدیث د عمر رض محمول پر استحباب دم دی۔

قَالَ الشَّيْخُ رح: وَلَا فَوْتَ لِعُمْرَةٍ وَهِيَ طَوَافٌ

او قضاء کیدل نشته عمری لره (ولی چه عمره په وخت معین پورې نه ده مربوطه وعلیه الاجماع) او عمره طواف دی پر بیت اللہ شریف باندی

وَسَعْيٌ وَتَحَلُّلٌ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ

(او وه شوطه) او سعی ده په مابین د صفا او مروه (اوه شوطه) او صحیح کیږی عمره په ټوله کال کی۔

قال الشیخ رح: وَتُكْرَهُ يَوْمَ الْعَرَفَةِ وَيَوْمَ

او مکروه دی عمره په ورځ د عرفات او په ورځ د

النَّحْرِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَهِيَ سُنَّةٌ

د اختر او په دریو ورځو د تشریق۔ او دغه عمره سنت ده۔

روی عن ابن عباس رض انه قال قال علیه الصلوٰة والسلام لا تعتمروا فی خمسة ایام واعتمروا قبلها وبعدها۔

او عمره یو وار په ټوله عمر کې سنت ده یعنی سنتِ مؤکده۔ او بعضی فقهاء وائی چه واجب ده۔

او امام شافعی رح په نوی روایت کې فرض عین بولی۔ حکه نبی علیه السلام صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چه د فرض حج په شان عمره هم فرض ده۔ روایه دارقطنی وترمذی وغیرهما۔ په دې معنیٰ کې نور دیر احادیث په متعدد طریقو سره مروی دی۔ مګر ټوله ضعیف دی۔ نو موږ دلیل دا حدیث دی چه حج فرض دی او عمره نفل ده۔ ابن ماجة وترمذی وغیرهما۔ اوبل دا دلیل دی چه د عمرې غیر موقت کیدل او د حج په نیت سره هم ادا کیدل د نفل کیدو وجه ده۔

پوه سه اچه عمرې کول هر څومره روادی بلکه بنه عبادتِ نفلی دی بلکه د ورځې عمرې دیوه نفلی حج ثواب لری۔ او وهابیان وائی چه په یوه سفر کې تر یوې عمرې بالا بدعت سیئه دی۔

بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْغَيْرِ

دا باب دی په بیان کی د احکامو د حج د بدل سرے له خوا
(یعنی نیابة کما سیاتی تفصیله)

کوم وخت چه مصنف رح فارغ سو د اصل د احکامو څخه او س د نیابت احکام بیانوی حکه د اشان د اعمالو محل دوه دخیل حان دپاره کیدل اصلی او غیر دپاره کیدل خلاف اصل دی۔ د اصل د مخه کیدل په خلاف اصل باندی بنکاره خبره ده۔ نو وئیل چه باب الحج آه۔

قَالَ الْمُصَنِّفُ رح: اَلنِّيَابَةُ تَجْرِي فِي الْعِبَادَاتِ

وکالت اویو دبل په حای کی د سړی دل جاری کیږی (یعنی سړی دی) په عبادات

الْمَالِيَّةِ عِنْدَ الْعَجْزِ وَالْقُدْرَةِ

مالیه کی (لکه زکاتونه عشرونه او کفارات مالیة) په نزد د عجز د صاحب دهغو عباداتو او په نزد د قدرت دهغو۔

وَلَمْ تَجْرِ فِي الْبَدَنِيَّةِ بِحَالٍ

او نه دی جاری سوی په عبادات بدنیه ووکی (یعنی چه خالص اویوازی بدنی وی) لکه لمونځ، روژه، اعتکاف، قرائة القرآن، اذکار وغیرها۔ په هیڅ حال کی د دی عباداتو نیابت نه صحیح کیږی۔ یعنی که سړی د دغو عباداتو څخه عاجز وی او که قادر وی پر دهغو باندی

وَفِي الْمُرَكَّبِ مِنْهُمَا تَجْرِي عِنْدَ الْعَجْزِ فَقَطْ

او په دهغو عباداتو کی چه مرکب وی د مالی او بدنی څخه نیابت روا دی په نزد د عجز

دسړي د هغو عبادا تو څخه فقط نه په نزد د قدرت پورې هغوبا ندې۔
لکه حج چه په دې سبب چه قدرت مالي دې لکه نفقه دلاسې اویا په کولوسې دجنایا تو جزاء مالي پوحاجي لاسه میږي عبادت مالي دې۔
اوّ په دې سبب چه طواف، وقوف دعرفات او سعي وغیرها پکښې غواړي نوعبادت بدني دې۔ نو په دا سې عبادا تو کې نیابت روا دې په وخت کې د عجز دسړي نه په وخت کې د قدرت۔

فائدهٔ مهمّه

پوه سه اچه سړي کولای سي یعنې روا دې چه دخپل عمل ثواب وبلچاته یعنې مړي ته وبخښي که نفلي لمونځ وي اوکه روژه وي اوکه نفلي حج وي که خیرات وي اوکه قرائة القرآن وي۔ وهکذا جمیع انواع البرّ والعبادات اوداهم مذهب دي داهل السنة والجماعة دحنیفیانو۔ اومعتزله وائي چه دهیچاد هیڅ عبادت ثواب وبخاته نه سي هدیه کیدای۔
اوامام شافعي اوامام مالك وائي چه داهدیه کول په صدقه اوروژه عباداتِ مالیه اوموکبه ووکې روا دي۔ اوپه عباداتِ بدنیه ووکې چه محض بدني وي لکه لمونځ روژه قرائة القرآن وغیرهاکې داهدیه نده روا نه موږ احنافو دلیل هغه حدیث دي دارقطني دې چه یوسړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلې اووې ویله چه زما مور راوپلاړه چه څوندي وو نومادوې په څوندکې ددوې سره ډیر ښه کوله نو اوس چه دوې مړه سوه نه څنګه ښه وي سره وکړم؟
رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل "إنّ مِنَ البِرّ بعد البرّ أن تصلي لها مع صلاتك وان تصوم لها مع صیامك"
اوبل دلیل هغه حدیث دي چه معقل بن یسار نې روایت کړې دي چه رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل "اقرءوا موتاکم سورة یٰس" روا ابوداؤد۔ اوهغه څنګه چه حدیث کې د بخاري اومسلم دا سې راغلې دي

چه رسول الله صلی الله علیه وسلم په اضحیه کی دوه پسونه ذبح کوله یو د خپل ځان د پاره او بل د امت د پاره۔ د دې معنا دا ده چه دیوه پسه ثواب ټ امتیانو ته ورښښئ۔

قَالَ الشیخ رح۔ وَالشَّرْطُ الْعَجْزُ الدَّائِمُ اِلٰی وَقْتِ الْمَوْتِ

او شرط د صحت د نیابت په حج کی هغه عجز دی دسړی چه همیشه ورسره ملګری وی تر وخته پورې د مړ ک۔

فائده! دا شرط هلته دی چه حج فرضی وی او په حج نفلی کی د نابت بلیه عجز هم روا دی۔ د دې مسئلې تفصیل دا دی که پوسړی حج په وخت کی د صحت او جواني فرض سو نو دی ئې په کولو کی کامیاب نه سو حتی چه دکلان سالی د سببه عاجز سو نو نیابت خوښ توقف روا دی۔ ول چه دکلان سالی عجز یقینا تر موکه پورې باقی وی۔ او که سړی مریض سو او بل سړی حج ته واستاوه او هغه د ده د پاره حج وکړی۔ نو به وکړه وکه د هغی ناجوړی څخه دی مړ سو خو هغه نیابت صحیح سو یعنی د ده غاړی د فرضی حج څخه خلاصی سوې۔ او که دی د هغی ناجوړی څخه جوړ سو او پو حج کولو قادر سو نو د فرضی حج غاړی د ده د نائب په حج باندی نه خلاصیږی۔ بلکه هغه د ده د پاره نفلی حج سو او پو ده فرضی حج پاته دی۔

وهکذا که سړی بندی وو او د نائب حج ته واستاوه او هغه حج وکړی او ورسته دی د حبس څخه خلاص سو نو فرضی حج ئې په ذمه کی باقی دی

قَالَ الشیخ رح۔ وَاِنَّمَا شَرَطَ عَجْزَ الْمَنُوْبِ لِلْحَجِّ

او شرط نه دی عجز د منوب مکلف د حج فرضی د پاره

الْفَرْضِ لَا لِلنَّفْلِ

او د نفلی حج د پاره عجز د منوب نه دی شرط اولی چه دسړی واړه د نفلی

عبادا تو دیره فراخه ده بالاتفاق۔

قَالَ الشیخ رح: وَمَنْ اَحْرَمَ عَنْ اٰمِرِیْهٖ ضَمِنَ النَّفَقَةَ

اوکه یوه سړی احرام وتاړه ددوو آمرانو دپاره (یعنی یوه سړی تدامر وړکړی وو دوو وکسانو چه ځمادپاره حج وکړه نو ددواړو آمرانو دپاره ده احرام وتاړه دحج په نیت سره) نو پردغه مامور باندی ضمان دهغه مصرف دی چه دغو دوو آمرانو ده تر وړکړی وو (یعنی حج دمامور دپاره سو) او آمرانو ته به ضمان ورکوی۔ ولی چه ده خو امره څخه ددوی مخالفت وکړی چه هریوه مستقل حج یوازی غوښتی نه د شراکت۔

مسئله: که دغه مامور نیت دیوه څخه ددې دوو آمرانو وکړی او نیت دتعیین پرې ونه کړی۔ نو که پرې پردغه چا حج پوره کړی نو دی مخالف د امر څخه بالاتفاق دی او حج ددغه مامور دپاره سو او ضمان ددواړو پر لازم دی۔

مسئله: که دغه مامور بالحج وړوسته تراحرام اود مخه ترطواف اود مخه ترقوف پرعرفات باندی یو آمر معین کړی نو روا دی۔ یعنی د هغه یوه د حج غاړی پرې په خلاصی سوې اود هغه بل د نفقی ضامن دی په نزد دامام اعظم رح اود امام محمد رح او امام ابو یوسف رح وائی چه په دی صورت کی هم حج ددی سو۔ اود دواړو د نفقی ضامن دی۔

قَالَ المصنف: وَدَمُ الْاِحْصَارِ عَلَى الْاٰمِرِ وَدَمُ

اوپسه

اوپسه دبندید وپر آمر باندی لازم دی۔

الْقِرَانِ وَالْجِنَايَةِ عَلَى الْمَأْمُوْرِ

د قران اوجنایت پر مامور باندی لازم دی

پاتې سم اچه دم الاحصار په هرحج کې پر آمر دی۔ یعنی عند الطرفین رح

اوپه نزد د امام ابو یوسف پر مامور باندی دی۔ او د دم الجنایت تاوان پر مامور دی۔ ولی چه جنایت خو د ده فعل دی۔

قَالَ الشیخ رح فَإِنْ مَاتَ فِي طَرِيقِهِ

او که چیری مړ سو هغه سړی چه مامور سوی په حج بدل و په لار کی د حج

يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ مَنْزِلِهِ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ

نو حج به کوی د هغه مړی څخه چه وصیت ئی په حج سره کړی و د او وار ثانو د هغه سړی و ر ته د ر ولی و وچه مړ سو د کور ه څخه د مړی په د ریمه حصه د مال چه باقی پاته دی۔

او د امذهب د امام ابو حنیفه رح دی او یاران رح وائی چه د هغه ځای څخه دی حج و ر پور ه کړی چه هغه مامور بالحج پکښی مړ سوی دی۔

قَالَ الخ وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ عَنْ أَبَوَيْهِ فَعَيَّنَ صَحَّ

او که سړی احرام و تاړ د مور او پلار د خواځخه (بیله امر ه د د وی) او بیائی و ر وسته تر هغه یو د مور او پلار څخه معین کړی صحیح دی۔

یعنی ثواب ئی و هغه ته ر سیږی۔ ولی چه حج څوک کوی دبل د خواځخه دی خو چی حوی ثواب د حج د هغه د پار ه کا او د ثواب بخښل و ر وسته تر پور ه کولو د حج صورت لری۔

اعتذار

د فقیر د ا ر اد ه وه چه د قد و ر ی او یا د کنز څلو ر سر ه حصی یعنی حصه د صلوة او حصه د نکاح او حصه د بیع او حصه د اجار ی تر څیله شر حه لاندی ر ا ولی۔ تر هغه و وچه د صلوة حصه قد و ر ی شر حه د مخه پور ه سو ه او تر چاپ لاندی ر ا غله چه تر دی او سه پور ی تقریباً الښ ز ر ه نښتی

دمخی سره اوتلی دی اوپه نوبت خرڅ سوی دی. اوپه هرځای کی پیدا کیږی.
بیاوروسته دریمه ویش د نکاح قدوری یوه حصه تر شرحه لاندی
وینوله اوهغه هم چاپ سوه. اودوهمه حصه د نکاح قدوری پاتې ده نوهغه به
هم ان شاء الله تر شرحه سی.
په دې دوران کی حاجی ملا حبیب الله کتابفروش با قدرت د دریمه ویش
څخه شرحه د کنز الدقائق وغوښتل هغه ورته ورکړه. اونامبرده کتابفروش هغه
حصه دیوڅو ورځو نه چاپه ورسوله. اودوهمه حصه د صلوة تر کتاب النکاح پورې
دا ده چه ان شاء الله العزیز څو ورځو به ختم سی.
اوکاتب خوشنویس دوست گرامی حاجی مولوی عبدالباری غزله الباری
ځی پرنوشته. اوس هم اخته دی اوڅو ورځی ان شاء الله تعالی چه حسنی فارغه به سی.
اوڅو ورځی چه ان شاء الله العزیز چه نامبرده کتابفروش به ځی چاپ
کړی اوپه ښه مناسب قیمت سره به ځی وشائقینو ته هدیه کړی.
لکن مناسفانه دا دوی حصې شرحه د کنز الدقائق په داسی عمومی
غموکی د ټولو مسلمانانو دریمه ویش تحریر کړی چه تردې اوسه حاله پورې
داسی غمونه مسلمانانو ته نه وه پیښ سوی.
د اولی حصې د تحریر په دوران کی چه پر افغانستان باندی پنځه کاله
طالبانو حکومت کړی و وهم په دغه وخت کی امریکا یانو په کومک د خپلو ملګرو
پر طالبانو باندی حمله وکړه او دا یتیم بم څخه ماسوای ځی نورې ټولی
سپکی اودرنی وسلی پر افغانستان باندی استعمال کړی چه په نتیجه کی
په سوو بلکه په زرو طالبان او عام خلک د افغانستان په شهادت
ورسیدل. او په سوو بلکه په زرو کورونه او ودانۍ دځای دخاورو سره
خاوری کړل. او منافع عامه هم د منځه ولاړل او د افغانستان ټوک
ټوک ملک ځی یکسان واله بدل کړی. او افغانستان اسلام پالونکی کسان
ځی وخپلو نجونو، ندانو ته واچول. "اللهم فتحا ونصرا علی اعدائک و

اعداء الدین فی قریب من الزمان،

اودد وهمی حصی دتحریر په زمانه کی هم هغه مختصر وامو یکایانو اومتحدینو پ پر عراق باندی حمله وکړه اوپه وروسته حمله کی پ عراق هم ترخپلی احاطی لاندی راوستئ۔ نو لکه څنګه چه په افغانستان کی د طالبانو حکومت په لږ وخت کی سقوط وکړئ۔ همدارنګه د عراق حکومت هم په لږ وخت کی سقوط وکړئ۔

نور ما د اعتذار مطلب دادئ چه سره د دا سی مشترکه غمو چه د دا دوی حصی دکنن تحریر سوی۔ نو د دې ویش، سهوا وخطاء دیره احتمالی ده نو د علماؤ اوطالبانو څخه د عفوی اود اصلاح د هغو غلطو ځایونو غوښتونکی یم۔ اود ملا متیا پوځای دُعاء غواړم۔ بیت ؎

چو بینم دین احمدؐ در غریبی ٭ دِلم سوزان زچشم خون جاری

دُعاء

اللهمّ ادعوك واستغيثك ان لا تدوم هذه الاحزان على المسلمين وبدلها بالفرح والسرور الدائم فی قریب من الزمان۔ بحرمة السبع المثانی والقرآن وبحرمة النبی صلی الله علیه وسلم۔

یا الله جلّ جلالك وعمّ نوالك وإنْ كان اهل الاسلام مبتلوف بالمعاصی فانت یا الله ارحم الراحمین خلِّص المسلمین عن المصائب المذکورة وامثالها برحمتك یا ارحم الراحمین۔ واغفر ذنوبنا یا غفار یا رحمٰن یا رحیم۔ یا ذا الجود والکرم والاحسان۔

گر بخوانی ور برانی بندہ ایم
ہر چہ حکم تست زان خور سندہ ایم

فاغفرلنا ولا تعذبنا انك انت الغفور الرحیم

بَابُ الْهَدْيِ

د اباب دئ په بیان کی د احکامو د هدیې

پوه سه! چه هدی په اصطلاح د کتاب الحج هغه حیوان ته وائی چه حرم محترم ته واستول سی د یاره د تقرب الی الله عزّ وجلّ. که پسه وی او که بوزه وی او که غوئی وی او که اوښ وی. که نر وی او که ښځه وی اجماعًا

فائده! چونکه په ذیل کی د تمتع، قران، احصار، جزاء د صید، جنایاتو او غیره دیر واړه واړه د الفظ د هدی ذکر سوئ و نو د دې بیان هم ضروری و اوّل دا چه د غه مذکوره اسباب دی او هدیه مسبب دی او مسبب د سبب څخه واړوسته وی په د غه سبب د لته هدیه مصنف بیانوی.

قَالَ الشَّيْخُ: أَدْنَاهُ شَاةٌ وَهُوَ إِبِلٌ وَبَقَرٌ وَغَنَمٌ

او کمه اندازه د هدیې پسه دئ (په حدیث کی د ابن عباس رضی الله عنه په تفسیر کی د دی آیة "فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ" هو شاة. راغلی دی) او هدیه پسه دئ او غوئی او اوښ دئ.

وَمَا جَازَ فِي الضَّحَايَا جَازَ فِي الْهَدَايَا

او هر هغه حیوان چه په اضحیو کی واړه دئ هغه حیوان په هدیو کی هم واړه دئ (په بحث کی د اضحیو سِنون او کلونه د اضحیو تیر سوی)

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَالشَّاةُ تَجُوزُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي طَوَافِ الرُّكْنِ جُنُبًا

او پسه واړه کیږی په هر څای او په هر جنایت کی. مکروه واړه کیږی که یوچا طواف د زیارت په جنابت سره وکړئ.

وَوَطْیٌ بَعْدَ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ

او یا ئ جماعی وکړی د مایتی سره پس له وقوفه پر عرفات باندی۔

یعنی د مخه تر خریلو د سی څیل۔ ولی چه په دی دو وجنایتو کی پر سړی اوښ لازمیږی۔

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَيُؤْكَلُ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ فَقَطْ

او خوړل کیږی د هدیو څخه چه نفلی وی او د هدیو څخه د تمتع او د هدیو څخه د قران۔ فقط (یعنی نه د نورو هدیو څخه لکه هدایا د جنایاتو چه د هغود غوښو خوړل نه وصاحب الهدی ته روا دی او نه د نورو اغنیاؤ ته روا کیږی۔

مسئله: د نفلی هدیې او د تمتع د هدیې او د قران د هدیې د غوښو خوړل مندوب هم دی۔ او امام شافعیؒ وائی چه خوړل د غوښو د تمتع او قران هم وصاحب الهدی ته نه دی روا۔

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَخُصَّ ذَبْحُ هَدْيِ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ

او خاص کړل سوی دی ذبح کول د هدیې د تمتع او د قران

بِيَوْمِ النَّحْرِ فَقَطْ وَالْكُلُّ بِالْحَرَمِ لَا بِفَقِيْرِهِ

په ورځ پورې د اختر۔ نه نورې هدایا او کی چه هغه هروخت چه ذبح کوی روا دی لکن تولی هدیې باید په حرم شریف کی وی۔ او نه دی خاص تصدق د غوښو د هدایا و په فقیر پورې د حرم شریف۔ بلکه فقیرانو ته د غیر د حرم شریف وړ کول د غوښو د هدایا و هم روا دی۔

او قدوریؒ د م التطوع هم د اختر په ورځ پورې خاص بولی۔ او په مبسوط کی وائی چه ذبح د هدی التطوع د مخه تر اختر هم روا دی۔ لکن په ورځ د اختر

افضله دی۔ قال البدر العینی وهذا هو الصحیح۔ او دا خبره ضروری ده چه قوله به په حرم شریف کی ذبح کوی۔ لقوله تعالی "هَدْیًا بَالِغَ الْکَعْبَةِ"

قَالَ الشیخ رح: وَلَا یَجِبُ التَّعْرِیْفُ بِالْهَدْیِ

اونه دی واجب بیول د هدیی وعرفات تر ولی چه مقصود د هدیی څخه اراقة الدم دی نه تعریف)

او په نزد د امام مالک رح تعریف واجب دی کړی د حل څخه هدیی را وستلی وی او هم په نزد که هدیه د تمتع اوقران عرفات ته یونی بنه کار دی۔ د ویشتو وائی چه په اوستی زمانه کی سړی په دین تکلیف څان عرفات ته رسوی نو د هدیی رسیده عرفات ته تقریبًا متعذر دی۔ کما لا یخفی علی من رأی حال حجاج الزمان الحاضر۔

قَالَ المصنف رح: وَیَتَصَدَّقُ بِجِلَالِهِ وَخُطَامِهِ وَلَمْ یُعْطَ اُجْرَ الْجَزَّارِ مِنْهُ وَلَا یَرْکَبُهُ بِلَا ضَرُوْرَةٍ

او خیرات دی وکړی په څلانو سره د هدیی او په مهار وسره د هدیی او نه دی اجرت د ذبح کوی وقصاب ته مزدوری د هدیی د غوښو وغیره او نه دی سپرین کی پر هدیه باندی بیله ضرورته۔

مثلًا چه سائق د هدیی مریض وی او یا سپین بزیری وی وغیره من الاعذار لقوله علیه الصلوٰة والسلام ارکبها بالمعروف اذا الجئت الیها۔ ولی بیله ضرورته سپرتیا پر هدیه اهانت دی په هدیه سره۔ وقد قال الله تعالی "ومن یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب"

او په حدیث شریف کی چه روایت ئی بخاری رح وغیره کړی دی د حضرت علی رض څخه دی وائی چه زه علیه الصلوٰة والسلام امر کړم په تصدق د څلا نو د هدایا و الی اخر الحدیث۔

وَلَا يَحْلِبُهُ وَيَنْضَحُ ضَرْعَهُ بِالنَّقَاحِ

اوند دی لوشی هدیه (یعنی که لنکه میږه یا غوا وکه او یا اوښه وکه) او او یا شی دی ښځی غلا نه دهغی په یخو او بو سره۔

تاچه شیدې ښځی وچی سی۔ لکن فقهاء رح وائی چه که ښځی وخت د ذبح کیدو لیږی وو نو بیا دی ښځی لوشی۔ او شیدی دی خیرات کړی۔

قَالَ الشَّيْخُ رح فَإِنْ عَطِبَ وَاجِبًا أَوْ تَعَيَّبَ

اوکه چیری هلاک سوه واجبه هدیه او یا عیبجنه سوه (یعنی په ستر که سره نده

أَقَامَ غَيْرُهُ مَقَامَهُ وَالْمُعِيبُ لَهُ

سوه او یا غوښه یې سوا و یا ځوده سوه او یا بل عیب ورپیښ سو) نو په هغه ځای کی دهغی هدیې دی بله هدیه ودرول او هغه عیبجنه دده سوه۔

او په نزد د امام احمد رح او بعضی شافعیانو رح هغه معیب که ذبح کړی هم کافی ده

قَالَ الشَّيْخُ رح وَلَوْ تَطَوَّعَ بِنَحْرِهِ وَصَبَغَ نَعْلَهُ

اوکه چیری هدیه نفلی وه (او عیبجنه سوه) نو ذبح دی ښځی کړی او رنګ دی ښځی

بِدَمِهِ وَضَرَبَ بِهِ صَفْحَتَهُ وَلَمْ يَأْكُلْهُ غَنِيٌّ

کړی چوته ددې په وینو دې او رنګ دی ښځی کړی په هغو وینو سره راسته طرف دبوک دهدیې او خورلک دی نه خوری کوی دهغه څخه غنی (لانه للفقراء)

پوه سه چه مراد د نعل څخه قلاده دهدیې ده تاچه خلک وپوهیږی چه داهدیه ده نو غنی به خورلک نه خوری کوی۔ دا ټول احکام په حدیث نبوی کی چه روایت ځی قبیصه رض کړی دی راغلی دی۔

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَيُقَلِّدُ بُدْنَةَ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ فَقَطْ

او غاړې کې یا چوڼۍ دی په غاړه د هدي نفلي او د تمتع او د قران وځې دی فقط

پلوه سم! چه بدنه چه مصنف ړ وویله اشاره ئې ودې ته وکړه چه پسه چه هدیه وی تقلید دی ئې نه کوی۔ لعدم التعارف بتقلیده من العصر النبوی و الصحابة رض و قال الشافعی ړ یقلد الغنم ایضاً۔

پلوه سم! چه د فقط معنا اداره چه د جنایاتو او د کفاراتو او احصار د حیوان تقلید دی نه کوی۔ ولی د دغو په هدایاؤ کې ستر اولئ دی او په اولو کې اشتهار افضل کار دی۔

د رویش ړ وائی چه په بعضی نسخو کې دلته داسی عبارت راغلی دی

مَسَائِلِ مَنْثُورَةٍ

او عینی ئې داسی ترجمه کړې ده ای متفرقة مثل اللؤلؤ المنثورة الغیر المنظمة۔

پلوه سم! چه د مصنفینو ړ عادت دی چه په تیرو بابونو کې یوشی ځنی پاتې سی او یا نادر الوقوع وی نو دکتاب په آخر کې ئې د مسائل منثوره یا مسائل متفرقه وغیره په عنوان جلا ذکر کوی نو دلته هم یوشوډ اقسم مسئلی ذکر دی۔

قَالَ الشَّيْخُ ړ: وَلَوْ شَهِدُوا بِوُقُوفِهِمْ قَبْلَ يَوْمِهِ

شاهدی اداء کړه یوقوم چه موږ اوخلك پر عرفات باندی د مخه

تُقْبَلُ وَ بَعْدَهُ لَا

تر وړځی د عرفات د ریدلی یو (یعنی د اتم په وړځ) نو قاضی دی د دوی شاهدی ومنی (او د وقوف د عرفات دی د اوګړۍ په دغه بله وړځ تاچه اشتباه د خلکو د زړو وخته و وړی او په دا ګړۍ اولو کې ئې کوم حرج او تکلیف نشته) او که دوی

شاهدی ادا کړي چه خلك وړ وسته د عرفات تر وړځې پورې عرفات
د ریدلی دی (یعنی د اختر په ورځ) قاضی دی د دوی شاهدی ردکړي
ولی تدارك د وقوف خو اوس ناممکنه سو۔ او خلك په دا کې حولو
کی د حج په دا تلونکی کال کی په حرج عظیم کی واقع کیږی۔ والحرج مدفوع
فی الدین۔ ومع ذالك شهادتهم فی المعنی شهادة علی النفی والشهادة علی
النفی لا تقبله الفقهاء رح۔

قال الشیخ رح: وَلَوْ تَرَكَ رَمْيَ الْجَمْرَةِ الْأُولٰى فِي الْيَوْمِ

اوکه چا پریښودل د یشتل د اول څلی په دوهمه ورځ کی (یعنی دوهم اودریم

الثَّانِيْ رَمَى الْكُلَّ أَوِ الْأُوْلٰى فَقَطْ

څلی ځی د ویشتل) نو دی ټوله بیرته د ولی (یعنی اول دی د مخه د ولی او بیا دوهم
او بیا دریم۔ تا چه رمی پی ترتیب سی د هذا افضل) او یا دی یوازی
هغه متروك څلی د ولی فقط۔

ولی چه د هغه اول څلی د یشتل د د ه څخه پاته سوی وو۔ غایة الامر انه لم یرم
الجمرات علی الترتیب وهو المندوب ولیس فی ترکه شیء۔

قال الشیخ رح: وَمَنْ أَوْجَبَ حَجًّا مَاشِيًا

اوکه چا واجب کړی پر خپل ځان باندی په ننه سره حج په پیاده تلك سره

لَا يَرْكَبُ حَتّٰى يَطُوْفَ لِلرُّكْنِ

نو دی به پر هیڅ شی نه سپین دی (یعنی سپی تیاوړ نه نه اوده تر هغو پورې
چه طواف رکن یعنی طواف زیارت کوی۔

ولی چه د ه خو پخپل اختیار سره پیاده حج پوځان لازم کړی دی نو پرده باندی
د دی نذر وفاء واجب د ه۔

مسئله: که دغه سړی سپورلۍ پرده دم لازم دی۔ ولې چه ده تقصیر وکړی او په طواف زیارت سره خو احرام پای ته د تکمیل ورسیدی نو بیا ورکوب ورته واده۔ او طواف صدر چه پاته دی هغه خو د خصت دپاره دی رکن په حج کې نه دی۔

قال الشیخ رح: وَلَوِ اشْتَرَى مُحْرِمَةً حَلَّلَهَا وَجَامَعَهَا

او که چا ر انیول میخځه چه احرام نې تړلی وو (یعنی چه احرام نې په اجازه د مولی هم وو) نو دغه مشتری ته اجازه سته چه یو واړه دی نې تحلیل وکړی (یعنی د احرامه څخه دی نې خلاصه کړی۔ یعنی یا دی نو کان ورپرې کړی او یا دی د سر بیښتان یو کا اندازه ورپرې کړی) او بیا دی جماع ورسره وکړی لکن سره د جواز ده د تحلیل او د جماع و مشتری لره افضله داده چه دغه میخځه تر پوره کولو پورې د حج پرېږدی۔ والله اعلم بالصواب والیه المرجع والمآب:

ر ویش رحمة الله علیه وائی چه خدای پاک لره دی حمد و ثناء وی چه ما عاجز ته نې توفیق راکړی د شرح د اولی حصې د کنز الدقائق تر کتاب النکاح پورې په دو وجلدو کې تاریخ د ختم کیدو د دې شرحې و رخ د جمعې مبارکه وه او د ربیعه د میاشتې د ربیع الثانی وه او سنه ۱۰۲۴ هجری قمری وه۔ په همدغه زمانه کې قلم ته د ر ویش استراحت د فراغ د دې شرحې ورسیدی۔ بیت ؎

غرض نقشیست کز ما یادگار ماند
که هستی را نمی بینم بقائی
مگر صاحبدلی روزی ز رحمت
کند در حق این مسکین دعائی

کرانو وړ و نو زه نه پوهیږم چه وړ وسته تر دې شرحې به زه په کوم تصنیف مشغول سم ـ که زه څه هم اراده د تفسیر القرآن لرم ـ لکن بیا هم تقدیر الهی نه دی معلوم ؛
والصلوٰة والسلام علی سید نا محمد وعلی اله وصحبه اجمعین

اعلان

چونکه د جناب محترم حاجی ملا حبیب الله کتابفروش څخه په خوشنویسی او چاپید وکی د دې شرحې د پیرلوی مصرف سوی دی ـ لهذا تاجران باوقاره دی د دی شرحې د چاپولو که څه هم په تغییر د کتابت وی قصد د طبع نه کوی ـ بلکه هر څونسخې چه د دوی مطلوب وی د نامبرده کتابفروش څخه دی پی په مراعاتی قیمت سره رانیسی ـ او یادی د د ه څخه اجازه د طبعی حاصله کړې فقط

الولی

د کاتب لـه خوا

د پاك خدای ﷻ شکر کذاړیم چه دا دی په پنځلسمه صدی کی اوس هم د محمدی سپیڅلی دین او د حنیفی ړوښانه مذهب داسی پرديں اومذهب مین اوحقانی علماء موجود دی چه خپله توله ژوند کی یی د دین او اسلام خدمت ته وقف کړی دی۔ او شپه وورځ داکوښښ کوی چه د دوی د شړبی او قلم څخه ټوله جهان د علم برخوړ دارځ سی۔ او د داسی نها لا نو په ایښود لو اوړ وژنه بوخت دی چه د تل د پاره به د هغوی د سایو څخه مسلمانان ګټه اخلی۔

په ټیره بیا ژمونږ قدر دان استاذ مردِ میدان شیرِ افغان علامهٔ زمان الحاج مولوی عبید الله ایوبی سلیمانخیلی نسبًا قندهاری وطنًا حنیفی مذهبًا نقشبندی مسلکًا (دام الله فیوضاته) په ټول عمر کی داسی خدمتِ دین کړی دی په خپل ژوند او قلم سره چه هرچا د ده د دی لویو کارنامو ته د تحیر ګوته په غاښ نیولی ده۔ او د هر فن د کتابونو لټندی یی خپل ډهن خالونه قطار کړی دی۔ او په دیں شوق او ذوق سره د ده د قلم محشی کتابونه هر څوك تر لاسه کوی او ژیاته فائده ځنی اخلی۔

او همدارنګه نورنوی تصنیفونه هم کړی دی۔ یوه اندازه هغه کتابونه چه د ان استاذ پخپلو حاشیو سره ښاسته کړی دی مادنورِ ظلم په آخیر او د قدورې په اخیر کی د هغو نومونه ذکر کړی دی او نورژیات کتابونه یی د هغه وړوسته تر خپل قلم لاندی راوستلی دی۔ خو اوس حالًا هم د غه دوین په خدمت نه ستړی کیدونکی عالم د (۸۳) کلو په عمر سمدلاسه په د غه خدمت مشغول دی او د علم تږی طالبان د ده د نورو کتابو د چاپید و په انتظار دی۔

او خاص بیاړه دادځان د پاره لویه نیکبختی محسوسوم چه د داسی شخصیت په قلم نوشته سوی کتابونه د و باره ژ ما په قلم کتابت کړی دی او بیا چاپ ته سپارلی دی

تراوسه پورې ماده کې دغه لاندې کتابونه پخپل قلم کتابت کړې دي۔ جي
۱۔ ابوالمتهلي پښتو۔ ۲۔ صلوٰة قدوري پښتو۔ ۳۔ بلاغ المبين عربي۔ ۴۔ ايساغوجي
عربي۔ ۵۔ نور ظلم پښتو۔ ۶۔ صلوٰة کنز اول جلد پښتو۔ ۷۔ صلوٰة کنز دوم جلد
اوس وتولو شائقينو ته دا زيرې وړکوم چه انشاء الله تعالیٰ دې چه دغه
کران رحم دل استاذ به پرنکاح کنز هم خپله دعلم وکه شرحه شروع کړي۔
په پای کې داخواست کوم چه الله پاک دې زمونږ دمنځه داسې ددين
څراغان نه لیرې کوي۔ يا الٰهي ستاد رسولانه دين اسلام خواخوږي اوپالونکي
پيدا کې زيات کړې اوستانصرت اوبرې مومکې کړې او اتفاق او
اتحاد موبه برخه کړې۔ اوستادين دښمنان اودمسلمانانو دعزت ساتونکي
ستاد قهر پرطوفان نيست ونابود کړې۔ آمين ؛

د دې کتاب څخه دکتابت د فراغت ينټه سنه ۱۴۲۴ هجري قمري برابر
سنه ۱۳۸۲ هجري شمسي برابر سنه ۲۰۰۳ عيسوي د ربيع الثاني ۱۶-۱۲ ميارت
عبدالباري غفرله الباري۔ ارغستاني۔ دتصحيم همکار حافظ اختر محمد غفرالله له

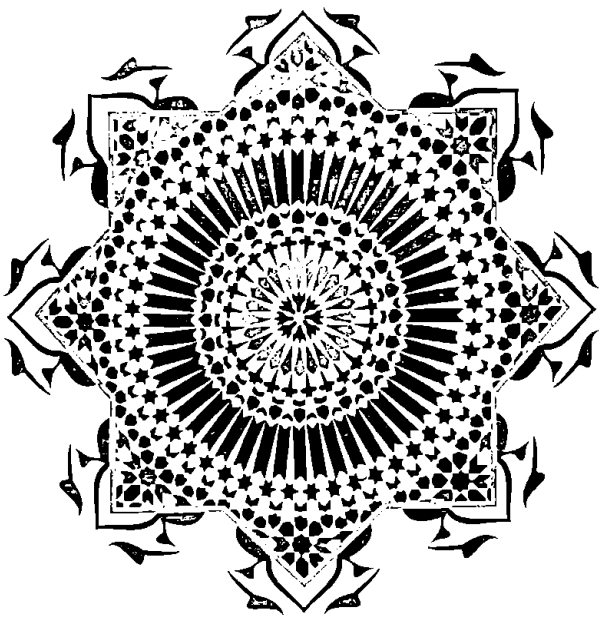
که ته غواړې چه زه سم پوه مسلمان ؛ په نظر کې دې لرې ټول حقدار انه
اول حق دپلار اومور دې کړې هيڅ نه کړې استاذانه
دهرچا حقوق پرځپل ځای کې اداء کړه ؛ ځپل ځای بوله کړې دې که خپلوانه
دآخرت دلويه باره وبيرې نه ؛ خفه نه کړې پرځپل څنګ همسايه کانه
که دې وس وي پوهرچا رحم دلې کړه ؛ مشر کشر وي سپين ږيرې وي که ځوانه
خدمت کاره علماؤ ځپل ځان جوړ کړه ؛ خاص سپين ږيرې علماء دنن زمانه
خاص الخاص بيا ځان شارح دې کتاب ؛ خداى دې وړکړي نعمتونه د جنانه
دعزت ژوند ې د پاکه ره به غواړې ؛ صدرحمت دې وي پرروح دقدرداانه
ټوله ژوند ې وقف کړې دې تعليم ته ؛ دقلم اوژبې کارئ دې روانه

زه محمد عبدالباري په دې دعاريم
خدايه ويکړې ستاد دين خدمتکارانه

د پښتو کنز الدقائق د مضامینو فهرست

شمیره	مضمون	مخ
۱	باب قضاء الفوائت	۲
۲	باب سجود السهو	۵
۳	باب صلوة المریض	۱۳
۴	باب سجود التلاوة	۱۸
۵	باب المسافر	۲۴
۶	فائده سنیه	۳۰
۷	باب الجمعة	۳۳
۸	نادره واقعه	۳۶
۹	باب العیدین	۴۵
۱۰	د پښتو د شریعت مخالف رواج	۴۶
۱۱	کیفیت د اختر د لمانځه	۴۸
۱۲	د رویشو والی	۵۳
۱۳	باب الکسوف	۵۴
۱۴	باب الاستسقاء	۵۶
۱۵	واقعه	〃
۱۶	واقعه	۶۰
۱۷	باب صلوة الخوف	۶۱
۱۸	باب الجنائز	۶۴
۱۹	ناخبرتیا	۶۷
۲۰	فصل	۷۲
۲۱	تنبیه	۷۳
۲۲	واقعهٔ چشم دید	۸۳
۲۳	باب الشهید	۸۵
۲۴	باب الصلوة فی الکعبة	۹۰
۲۵	د قدر معنی په باب	۹۱
۲۶	کتاب الزکوة	۹۲
۲۷	تنبیه	۹۶
۲۸	باب صدقة السوائم	۹۹
۲۹	فصل فی البقر	۱۰۳
۳۰	فصل فی الغنم	۱۰۵
۳۱	باب زکوة المال	۱۱۱
۳۲	باب العاشر	۱۱۶
۳۳	قانون د حربی د محصول	۱۱۸
۳۴	باب الرکاز	۱۲۱
۳۵	باب العشر	۱۲۳
۳۶	د درویشو وینا	۱۲۸
۳۷	جدید فصل په باره کی دعاق	۱۲۹
۳۸	باب المصرف	۱۳۵
۳۹	باب صدقة الفطر	۱۴۴
۴۰	کتاب الصوم	۱۴۷
۴۱	باب ما یفسد الصوم وما لا یفسده	۱۵۴
۴۲	فصل	۱۶۳
۴۳	فصل	۱۷۱
۴۴	باب الاعتکاف	۱۷۳

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۴۵	کتاب الحج	۱۷۷
۴۶	دعاء	۱۸۱
۴۷	باب الاحرام	۱۸۶
۴۸	تنبیہ	۱۹۴
۴۹	تنبیہ	۱۹۵
۵۰	تنبیہ	۱۹۸
۵۱	دعوا مو بی حایہ کوشش	۱۹۹
۵۲	خبرداری	۲۰۲
۵۳	خبرداری	۲۱۲
۵۴	واقعہ	۲۱۳
۵۵	فصل	۲۲۰
۵۶	تبصرہ	۲۲۵
۵۷	باب القران	۲۲۶
۵۸	خبرداری	۲۲۷
۵۹	باب التمتع	۲۳۰
۶۰	تنبیہ	۲۳۱
۶۱	باب الجنایات	۲۳۹
۶۲	حکایت	۲۴۲
۶۳	فصل	۲۴۵
۶۴	فصل	۲۵۲
۶۵	باب مجاوزۃ الوقت بغیر احرام	۲۶۳
۶۶	باب اضافۃ الاحرام الی الاحرام	۲۶۶
۶۷	باب الاحصار	۲۷۱
۶۸	باب الفوائت	۲۷۶
۶۹	باب الحج عن الغیر	۲۷۸
۷۰	فائدۃ مہمۃ	۲۷۹
۷۱	اعتذار	۲۸۲
۷۲	دعاء	۲۸۴
۷۳	باب الھدی	۲۸۵
۷۴	مسائل منثورۃ	۲۸۹
۷۵	خاتمہ	۲۹۱
۷۶	اعلان	۲۹۲
۷۷	دکاتب لہ خوا	۲۹۳
۷۸	فہرست	۲۹



المكتبة الحبيبية

ارگ بازار کندهار افغانستان